

Тем, что эта книга дошла до Вас, мы обязаны в первую очередь библиотекарям, которые долгие годы бережно хранили её. Сотрудники Google оцифровали её в рамках проекта, цель которого – сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Эта книга находится в общественном достоянии. В общих чертах, юридически, книга передаётся в общественное достояние, когда истекает срок действия имущественных авторских прав на неё, а также если правообладатель сам передал её в общественное достояние или не заявил на неё авторских прав. Такие книги – это ключ к прошлому, к сокровищам нашей истории и культуры, и к знаниям, которые зачастую нигде больше не найдёшь.

В этой цифровой копии мы оставили без изменений все рукописные пометки, которые были в оригинальном издании. Пускай они будут напоминанием о всех тех руках, через которые прошла эта книга – автора, издателя, библиотекаря и предыдущих читателей – чтобы наконец попасть в Ваши.

Правила пользования
Мы гордимся нашим сотрудничеством с библиотеками, в рамках которого мы оцифровываем книги в общественном достоянии и делаем их доступными для всех. Эти книги принадлежат всему человечеству, а мы – лишь их хранители. Тем не менее, оцифровка книг и поддержка этого проекта стоят немало, и поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые меры, чтобы предотвратить коммерческое использование этих книг. Одна из них – это технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас:

- **Не использовать файлы в коммерческих целях.** Мы разработали программу Поиска по книгам Google для всех пользователей, поэтому, пожалуйста, используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- **Не отправлять автоматические запросы.** Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого рода. Если Вам требуется доступ к большим объёмам текстов для исследований в области машинного перевода, оптического распознавания текста, или в других похожих целях, свяжитесь с нами. Для этих целей мы настоятельно рекомендуем использовать исключительно материалы в общественном достоянии.
- **Не удалять логотипы и другие атрибуты Google из файлов.** Изображения в каждом файле помечены логотипами Google для того, чтобы рассказать читателям о нашем проекте и помочь им найти дополнительные материалы. Не удаляйте их.
- **Соблюдать законы Вашей и других стран.** В конечном итоге, именно Вы несёте полную ответственность за Ваши действия – поэтому, пожалуйста, убедитесь, что Вы не нарушаете соответствующие законы Вашей или других стран. Имейте в виду, что даже если книга более не находится под защитой авторских прав в США, то это ещё совсем не значит, что её можно распространять в других странах. К сожалению, законодательство в сфере интеллектуальной собственности очень разнообразно, и не существует универсального способа определить, как разрешено использовать книгу в конкретной стране. Не рассчитывайте на то, что если книга появилась в поиске по книгам Google, то её можно использовать где и как угодно. Наказание за нарушение авторских прав может оказаться очень серьёзным.

О программе
Наша миссия – организовать информацию во всём мире и сделать её доступной и полезной для всех. Поиск по книгам Google помогает пользователям найти книги со всего света, а авторам и издателям – новых читателей. Чтобы произвести поиск по этой книге в полнотекстовом режиме, откройте страницу `http://books.google.com`.



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

N. W. 224.

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google

Zur
Geschichte des Grundeigenthums
in
Ost- und Westpreußen.

I.
Die kölmischen Güter.

Von

Dr. iur. **Wilhelm von Brünneck,**
ordentlichem Honorar-Professor in Halle a. S.



Berlin 1891
Verlag von Franz Vahlen
Mohrenstraße 13/14.

Catalog

Digitized by Google

Weimar. - Hof-Buchdruckerei.

Digitized by Google

Vorwort.

Die vorliegende Schrift soll den Anfang machen eines Versuchs, die Entstehung und Fortbildung des Grundeigenthums im ehemaligen Ordenslande Preußen zur Darstellung zu bringen. Sie will zeigen, wie aus der Verleihung von Grund und Boden zu flämischem Erbe und kulmischem Recht das Allodialgrundeigenthum in Ost- und Westpreußen erwachsen ist. Einer späteren Arbeit bleibt die Geschichte des altpreußischen Lehnrechts vorbehalten.

Wenn neuerdings von Schwind[1]) nach dem Vorgange Knapps dem Grundherrn bei der freien Erbleihe das Eigenthum an dem verliehenen Gute hat absprechen wollen, so darf ich hoffen, den überzeugenden Nachweis zu erbringen, daß diese Ansicht, wenn nicht überhaupt, so doch für das Kolonisationsgebiet des Deutschen Ordens ungegründet ist. Wo nicht schon im Mittelalter in manchen Fällen mit Ertheilung des kulmischen Rechts das volle Eigenthum vom Landesherrn vergabt und verschrieben wurde, erlangten die Gutsempfänger ein bloß abgeleitetes dingliches Recht. Es bedurfte einer mehrhundertjährigen Entwicklung, bis letzteres zu vollem Eigenthum erstarkte, während das landes- und grundherrliche Eigenthum allmählig mehr und mehr abgeschwächt wurde, um schließlich ganz zu verschwinden.

---

[1]) „Zur Entstehungsgeschichte der freien Erbleihen in den Rheingegenden und den Gebieten der nördlichen deutschen Colonisation des Mittelalters" S. 171 ff. (Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, hrsggbn. von Gierke 35. Hft.)

Digitized by Google

Das den Besitzern verliehene abgeleitete Recht nahm selbst wieder, je nach den Gütern, welche es zum Gegenstande hatte, eine verschiedene Gestalt an. Von besonderer Bedeutung wurde der Umstand, ob diese Güter dem Gemeinde- und Flurverbande einer Stadt oder eines Dorfes einverleibt waren oder nicht. Kaum irgendwo sonst im nördlichen und östlichen Deutschland tritt der Unterschied zwischen den ländlichen Besitzungen, welche selbständige Gutsbezirke ausmachten, indem mit ihnen öffentliche Gerechtsame von größerem und geringerem Umfange verknüpft wurden, auf der einen Seite und andererseits den Stadt- und Dorfgemeinden mit den den Bürgern und Einwohnern zugetheilten kleineren Grundstücken so frühzeitig und so scharf ausgeprägt hervor, wie im preußischen Ordenslande. Bei Abfassung der Schrift habe ich mich bemüht, ohne Voreingenommenheit für oder wider eine oder die andere der von älteren Schriftstellern vertretenen Ansichten, lediglich den Inhalt der Quellen wiederzugeben und daraus das Wesen und die Bedeutung des kulmischen Güterrechts abzuleiten.

Das mittelalterliche Recht schöpfte ich vornehmlich aus den bis jetzt gedruckten Sammlungen von Urkunden des Ordens und der preußischen Bischöfe und Domkapitel. Sie weisen in typisch wiederkehrenden Formen Beispiele der mehreren verschiedenen Arten von Güterverleihungen zu kulmischem Recht auf. Schwieriger war es, sich von dem Inhalt der Urkunden neuerer Zeit Kenntniß zu verschaffen. Nur das Urkundenbuch des Bisthums Kulm und die von Cramer gesammelten, in der Zeitschrift des historischen Vereins zu Marienwerder veröffentlichen pomesanischen Urkunden gehen bis in das siebzehnte und achtzehnte Jahrhundert hinauf. Im übrigen fehlt es an neueren gedruckten Urkunden in größerer Zahl. Man ist auf die Handschriften angewiesen. Sie habe ich denn auch da, wo es zur Ergänzung der aus dem gedruckten Material gewonnenen Ergebnisse nothwendig erschien, zu Rathe gezogen.

Durch die gütige Vermittlung des Herrn Amtsvorstehers Schuch in Neukrug, der sich selbst durch eine vortreffliche Abhandlung um

Digitized by Google

die Kultur- und Rechtsgeschichte seiner heimathlichen Provinz wohl verdient gemacht hat, wurden mir im vorigen Winter Akten des Landrathsamtes Berent betreffend die dortigen Grundbesitzverhältnisse in der Zeit, welche der preußischen Besitznahme des Jahres 1772 unmittelbar vorherging, zur Einsichtnahme nach meinem Wohnort zugestellt. Sie ergaben manche für die Geschichte der kölmischen Güter in Westpreußen während der polnischen Herrschaft wünschenswerthe Aufklärungen. Im Frühjahr begab ich mich nach Königsberg, um an Ort und Stelle auf dem Staatsarchive daselbst die Urkunden und Aktenstücke, namentlich solche aus dem XVII. Jahrhundert einzusehen, welche mir sonst nicht zugänglich gewesen wären. Auf der Rückreise besuchte ich Frauenburg. Das dortige bischöfliche Archiv erschloß mir den Einblick in die noch ungedruckten ermländischen Urkunden aus der Zeit nach 1466.

Bei der Aufsuchung der für meine Zwecke dienlichen Handschriften habe ich mehrfach fremden Beirath und Hülfe in Anspruch genommen. Wie in Westpreußen Herr Amtsvorsteher Schuch, so haben mich in Königsberg und Frauenburg die Herren: Archivar Dr. Ehrenberg und bischöflicher Sekretär Dr. Liedtke mit der größten Bereitwilligkeit in der liebenswürdigsten Weise unterstützt. Jedem der drei genannten Herren fühle ich mich zu großem Danke verpflichtet. Es mag mir gestattet sein, dem auch öffentlich an dieser Stelle Ausdruck zu geben.

Halle, den 30. September 1891.

v. F.

Digitized by Google

Digitized by Google

Inhalts-Uebersicht.

I.

(S. 1 — 22.)

Die Erbleihe im Ordenslande Preußen und das kulmische Recht. Die Kulmer Handfeste. Das flämische Erbrecht (1—4). Der Begriff des landesherrlichen dominium (5—15). Das den Kulmer und Thorner Bürgern vom Deutschen Orden an ihren Gütern verliehene Recht ist ein Erbzinsrecht (15). Dessen sonstige Beschaffenheit (15—21). Dauer und Umfang der gewährten Nutzungsbefugniß (16). Veräußerungsfreiheit und deren Beschränkungen (16—17). Verpflichtungen (Reiterdienst, Rekognitionszins, Bischofsscheffel) (18—21).

II.

(S. 22 — 72.)

Die Verschreibung und Verleihung von kölmischen Gütern im Allgemeinen (22—26). Die Rechte an den einzelnen Arten derselben (26). 1. Das Recht an den zum Reiterdienst verpflichtenden Gütern, welche eigene Gutsbezirke bilden 26—51). Die Vergabung ohne Zinsvorbehalt zu vollem Eigenthum eine Begünstigung einzelner Besitzer (27—32). Im übrigen Verleihung eines bloß abgeleiteten Besitzrechts (32). Erbzinsrecht oder Lehn? (33). Die Bezeichnungen feodales und feudum in den Urkunden betreffend die Verleihung und Verschreibung von Gütern zu kulm. R. Ihre Bedeutung eine andere als eine lehnrechtliche (33—47). Die Möglichkeit einer Verleihung von Gütern zu Lehnrecht mit gleichzeitiger Ertheilung des kulm. R. darum aber noch nicht ausgeschlossen (48). Beispiele einer solchen (48 — 50). Zweck (50 — 51). 2. Das Recht an den Grundstücken im Gemeinde- und Flurbezirk der Städte und Dörfer kulm. R. (51—68). Freiheit vom Reiterdienst. Größere Bedeutung der Zinspflicht. Das Erbzinsrecht dort das allein maßgebende Recht (52 — 54). Verschiedenheit desselben nach Form und Umfang (54). Die Baustellen (areae) (54). Die Bürgerhufen (55). Die Zinshufen der Dorfbewohner (55—59). Geldzins, Naturalabgaben, Scharwerksdienst (55—59). Die Schulzengüter (59—62). Veräußerungsfreiheit in den Städten und Dörfern kulm. R. (62—67). 3. Das Recht an den außerhalb eines städtischen oder dörflichen Verbandes befindlichen kölmischen Zinsgütern (68—72).

Digitized by Google

III.

(S. 72—136.)

Die Allodifikation der kölmischen Güter kein spontaner Akt der Gesetzgebung (72—73). Zusammenwirken mehrerer und verschiedener Ursachen, um das abgeleitete kulm. Besitzrecht in volles Eigenthum umzuwandeln (73). Schwinden des Bewußtseins der privatrechtlichen Abhängigkeit vom Landes- oder Grundherrn bei den Bürgern der Städte und den Dorfbewohnern (73—75). Die kulmischen Landgerichte (75—77). Deren Einfluß auf die Art und Weise der Veräußerung der kölm. Güter außerhalb der Städte und Dörfer (78—80). Das dem Landesherrn dabei zustehende Recht der Mitwirkung zum bloßen Konsensrecht abgeschwächt (80). Mißbrauch desselben durch den Deutschen Orden (82). Beschwerden der Stände. Die politischen Vorgänge während der Jahre 1440—1466 (83) Verschiedener Verlauf der Geschichte der kölm. Güter seit dem Thorner Frieden von 1466 im polnischen Preußen und im Ordensstaat (84). Das Privileg des Königs Kasimir IV. von 1476 (84—86). Das Recht des Adels und der adligen Güter (86—96), das Recht an den Bürgergütern und anderen nichtadligen kölm. Grundstücken im polnischen Preußen (96—102). Das kulmische Besitzrecht in den Bisthümern Kulm (102—106) und Ermland (106—109). Der Rechtszustand im Ordensstaate resp. im Herzogthum Preußen in der Zeit von 1466—1620 (109—114). Die adlig-kölmischen Güter (111—113). Die kölm. Grundstücke in den Städten und Dörfern und die übrigen nichtadligen kölmischen Güter (113—114). Das Landrecht von 1620 (114—123). Die kölm. Güter mit Reiterdienst und Rekognitionszins als Allodien behandelt (116—119), ebenso die kölm. Grundstücke in den Städten und Dörfern (121). Zweifel bezüglich der kölmischen Zinsgüter außerhalb der Städte und Dörfer (121—125). Die Revision des Lehnrechts von 1685 bringt die Umwandlung des abgeleiteten kulm. Besitzrechts in Eigenthum für Ostpreußen zum Abschluß (125). Aufnahme der bezüglichen Vorschriften der Revision von 1685 in das Verbesserte Landrecht König Friedrich Wilhelms I. von 1721 (126). Wie verhält es sich seitdem mit der Zinspflicht der kölm. Güter und mit dem Reiterdienst? Aufhebung des Rekognitionszinses und des Reiterdienstes (128—129). Das landesherrliche Konsensrecht (130—131). Vollendung der Allodifikation der kölm. Güter in Westpreußen und Ermland (131—135). Die kölm. Lehngüter im Bisthum Kulm (135—138).

Digitized by Google

I.

Die Verleihung von Grund und Boden zu erblichem Besitz- und Nutzungsrecht ohne persönliche Abhängigkeit der Gutsempfänger hat im Ordenslande Preußen eine Bedeutung erlangt und eine Ausdehnung erfahren, wie sonst nirgends auf deutschem oder außerdeutschem Boden.

Ein ursprünglich bäuerliches Besitzverhältniß wurde dort ebensowohl auf die Bürger der Städte als auf die Bewohner des platten Landes erstreckt. Aber nicht das allein. Die Verbindung mit dem Reiterdienst machte die Erbleihe den Rittern und Adligen zugänglich. Sie hat wesentlich zu einer Ausgleichung der Stände in Altpreußen beigetragen. Die Scheidung zwischen Adel und Nichtadel ist wegen der Gleichberechtigung in Erwerb und Besitz von Grund und Boden dort niemals so scharf hervorgetreten als sonst in Deutschland.

Die Güter, welche Gegenstand dieser erblichen Verleihung in Stadt und Land waren, nennt man kölmische Güter. Sie heißen so, weil sie zu kulmischem (kölmischem) Recht verschrieben wurden.[1])

Die bezüglichen Urkunden reichen bis in das XIII. Jahrhundert zurück.[2]) Das darin genannte kulmische Recht kann daher nicht mit

[1]) Vgl. Revidirt. Landrecht des Herzogth. Preußen von 1685. Bd. IV Tit. IX Art. III § III Verbess. Landr. des Königr. Preuß. v. 1721. P. II Bd. IV Tit. IX Art. III § III.

[2]) Eine der ältesten enthält den vom Jahre 1246 datirten Schiedsspruch des Bischofs Heidenreich von Kulm in der Streitsache der nach Preußen gekommenen Lübecker Bürger mit dem deutschen Orden (Cod. Warm. I No. 12; Vgl. Voigt, Geschichte Preuß. III SS. 527—528. 562—567). Der Bischof entscheidet, die Lübecker sollten die ihnen vom Orden in den Landschaften Samland und Ermland überlassenen Güter besitzen: „secundum iura statuta terre Culmensis". Andere Urkk. über die Vergabung von Gütern „iure Culmensi", welche noch aus dem XIII. Jahrh. und zwar aus den Jahren 1258 und 1285 herrühren, s. in der Altpreuß. Monatsschrift Bd. XVIII S. 229—230, im Cod. Warm. II No. 542 und im Cod. dipl. Pruss. (ed. J. Voigt) I. S. 187.

Digitized by Google

dem Recht identisch sein, welches den Inhalt des Alten Kulm ausmacht. Dieses Stadtrechtsbuch ist ja nichts anders, als eine für Preußen bestimmte eigenthümliche Rezension des Magdeburg-Breslauer Systematischen Schöffenrechts.[1]) Da das letztere erst um die Mitte des XIV. Jahrhunderts abgefaßt wurde[2]), ist die Möglichkeit der Entstehung des Alten Kulm in früherer Zeit ausgeschlossen.

Von den Rechtsquellen, welche die Stadt und Landschaft Kulm betreffen und nicht allein älter sind, als der Alte Kulm, sondern auch der Zeit nach den Urkunden vorgehen, worin Güter zu kulmischem Recht verschrieben wurden, kommt für die Begriffsbestimmung des kulmischen Rechts bei Güterverleihungen allein die Kulmer Handfeste in Betracht. Sie datirt in ihrer ersten ursprünglichen Gestalt vom 28. Dezember 1233, während eine spätere Ausfertigung, welche einzelne Aenderungen des Textes aufweist und als die Erneuerte Handfeste bezeichnet wird, aus dem Jahre 1251 stammt. Beide Rezensionen sind nur wenige Jahre älter als einige der ältesten Urkunden, worin Güter zu kulmischem Recht verschrieben wurden.[3])

Daß zwischen diesem Recht und den Vorschriften der Kulmer Handfeste ein Zusammenhang besteht, darf daher als erwiesen gelten. Nicht aber folgt daraus, daß es in Wesen und Bedeutung etwa in allen Punkten dem entspräche, was jene Rechtsquelle mit Bezug auf den erblichen Besitz von Gütern verordnet.

Schlechthin maßgebend für den Begriff des kulmischen Rechts in den Güterverschreibungen ist die Bestimmung der Kulmer Handfeste, daß die Bürger von Kulm und Thorn die ihnen vom Deutschen Orden verkauften Güter zu flämischem Erbe (ad hereditatem Flamingicalem) besitzen sollen.[4]) Dahingegen bleibt erst noch zu unter-

[1]) S. die von Laband veranstaltete Ausgabe des Magdeburg-Breslauer System. Schöffenrechts mit Angabe der seinem Inhalt entsprechenden Kapitel des Alten Kulm. Vgl. auch Schröder, Lehrb. der deutsch. Rechtsgeschichte S. 639.

[2]) Laband in der Einleitung zu seiner Ausgabe des Magdeb.-Breslauer Syst. Schöffner S. XXX—XXXIII.

[3]) S. die oben angeführten Urkk. von 1246 u. 1258. Von diesen gehört die erstere noch der Zeit an, welche zwischen der Abfassung des ursprünglichen Textes der Kulmer Handfeste und deren Erneuerung liegt.

[4]) S. die ältere Kulmer Handfeste bei den Worten: „Porro eisdem civibus nostris vendidimus bona, quae a domo nostra habere dinoscuntur, ad hereditatem Flamingicalem ipsis et eorum heredibus utriusque sexus“ (Preuß. U. B. Herausgegeben von Philippi u. Wölky I No. 105 Art. 10.)

Digitized by Google

suchen und festzustellen, ob und wie weit die übrigen Vorschriften derselben Rechtsquelle auf die Verleihungen zu kulmischem Recht Anwendung fanden, deren in anderen Urkunden und Rechtsquellen Erwähnung geschieht.

Von dem flämischen Recht der niederländischen Kolonisten im nördlichen und östlichen Deutschland wissen wir, daß ihm das gleiche Erbrecht der Söhne und Töchter und der übrigen Blutsverwandten der damit begabten Grundbesitzer ohne Unterschied des Geschlechts immanent war. Zugleich verknüpfte sich damit bei stattgehabter Verheirathung die eheliche Halbtheilung. Endlich involvirte seine Verleihung stets die persönliche Freiheit dessen, der seiner theilhaftig wurde.[1]) Demgemäß sind unter flämischem Erbe Grundstücke zu verstehen, an denen ein erbliches Besitzrecht stattfindet, welches nach dem Tode des ersten Gutsempfängers auf dessen Erben ohne Unterschied des Geschlechts übergeht.

Soweit diese Vererbung in Betracht kommt, werden die kölmischen Güter dem flämischen Erbe gleich erachtet. Wie die Kulmer Handfeste die Bezeichnung flämisches Erbe dadurch erläutert, daß sie sagt, die Güter, welche die Kulmer und Thorner Bürger vom Orden hatten, sollten nicht allein ihnen, sondern auch ihren Erben beiderlei Geschlechts gehören, so wird in manchen Urkunden der gleichen Erblichkeit des eingeräumten Besitzrechts neben der Verleihung des kulmischen Rechts ausdrücklich gedacht.[2])

Uebereinstimmend Ern. K. H. vom 1. Okt. 1251 (daselbst I No. 252 Art. 10). In der von der letzteren gefertigten ältesten deutschen Uebersetzung (daselbst I No. 252), welche aus dem Anfange des XIV. Jahrh., wenn nicht schon aus den letzten Jahrzehnten des XIII. Jahrh. datirt, lauten die angezogenen Worte also: „wenne ouch denselben burgeren hawe wir verkoufet ir gut daz si von vnsem hus wizzentlichen haben zu vlemischem erbe beides geschlechts mankundes vnde wipkundes."

[1]) S. De Borchgrave: Histoire des colonies belges, qui s'établirent en Allemagne (Bruxelles, 1865) p. 184—190.

[2]) Cod. Warm. I No. 99 v. J. 1297: „Nos Christiano ac heredibus suis legitimis sexus utriusque dimidietatem — hereditatis Woysen — Iure Culmensi contulimus perpetuo possidendam"; I, No. 121 v. 1301: „Peregrino civi in Elbingo et suis utriusque sexus heredibus — bona seu possessionem Monetiten dictam titulo locacionis in perpetuum possidendam concedimus iure Culmensi". — Andererseits wird in einzelnen Urkunden, namentlich solchen, die jünger sind, als die ältere Kulm. H. F. von 1233, aber älter als deren Erneuerung v. 1251, den Besitzern an den ihnen vom

Digitized by Google

Sonach steht fest, daß die kölmischen Güter beim Tode der ersten Erwerber und ihrer Rechtsnachfolger nach flämischem Erbrecht vererbt wurden.

Wie aber war im übrigen, von der Erblichkeit abgesehen, das kulmische Besitzrecht beschaffen? Wesentlich vereinfachen würde sich die Beantwortung dieser Frage, wäre die Ansicht mancher Schriftsteller[1]) gegründet, daß den niederländischen Kolonisten schlechthin immer und überall in Deutschland an den ihnen verliehenen Gütern ein Erbzinsrecht eingeräumt worden sei. Man würde das dem flämischen nachgebildete kulmische Besitzrecht dann ebenfalls als Erbzinsrecht anzusehen haben. Es könnte sich nur noch darum handeln, daß man zu ermitteln suchte, ob und welche besondere Momente im Rechte Preußens zur Zeit der Ordensherrschaft sich mit dem Erbzinsrecht verbanden, um dem Recht an den kölmischen Gütern eine eigenthümliche, von der des flämischen Erbes verschiedene Form und Gestalt zu geben.

So apodiktisch hingestellt wird sich jene Ansicht jedoch kaum aufrecht erhalten lassen. Nach dem vorliegenden Urkundenmaterial wird man nur so viel behaupten dürfen, daß die Verleihung von Grund und Boden an die niederländischen Kolonisten durch die Landes- oder Grundherrn sehr häufig zu Erbzinsrecht oder mit Ein-

---

Orden verliehenen Gütern ein auf beide Geschlechter erstrecktes erbliches Recht zugeschrieben, ohne daß doch deshalb auf das kulm. Recht Bezug genommen wird. Vgl. z. B. die im Jahre 1246 vom Landmeister Herman Balk dem edlen Dietrich von Tiefenau für sich und seine Erben beiderlei Geschlechts („utriusque sexus") zu ewigem und erblichem Besitze („iure perpetuo hereditarie possidend.") ertheilte Verschreibung über die Burg Klein Quedin bei Marienwerder und 100 Hufen Landes. — Nach der Ordenszeit entstanden Zweifel, wie in Ermangelung der Verweisung auf kulm. Rechte die Klausel ewig und erblich in Urkunden, wie die eben angeführte, verstanden werden sollte. Auf ein darüber im Jahre 1549 abgefaßtes Bedenken der Räthe des Hofgerichts zu Königsberg erließ der Herzog Albrecht eine Deklaration, in der er bestimmte, die vom Orden ertheilten Verschreibungen zu Erbrecht schlechthin sollten „hinfürder nach Art und Gewohnheit des Cöllmischen Rechts verstanden und gehalten werden". S. Chph. Vollbrecht (Praeside J. P. Ludewig), Diss. inaug. Differentias iur. feudi communis atque Pruss. sistens (Halae, 1716) Append. monum. S. 19.

[1]) S. v. Martitz, Das eheliche Güterrecht des Sachsenspiegels u. s. w. S. 46 Schröder, Die niederländischen Kolonien in Deutschland S. 39 (Sammlung gemeinverständlicher Vorträge. Herausgegeben von Virchow und v. Holtzendorff, XV. Serie, H. F. 347); Derselbe, Deutsche Rechtsgeschichte S. 435.

Digitized by Google

räumung eines andern, bloß abgeleiteten dinglichen Rechts geschehen ist[1]), ohne daß darum eine Ueberlassung von Liegenschaften zu vollem Eigenthum etwa gänzlich ausgeschlossen war.

Die Bezugnahme auf das flämische Erbe in der Kulmer Handfeste genügt daher für sich allein noch nicht, um beurtheilen zu können, wie das Recht an den kölmischen Gütern in dinglicher Hinsicht geartet und beschaffen war. Wir müssen den übrigen Inhalt der Rechtsquelle zu Rathe ziehen. Ihre hier einschlagenden Vorschriften sind es, die uns zunächst zu beschäftigen haben. Erst wenn deren Sinn und Bedeutung klar gestellt ist, wird es weiter darauf ankommen, des nähern zu untersuchen und darzulegen, worin die Urkunden über die Verleihung kölmischer Güter, wenn nicht dem Ausdrucke nach, so doch sachlich, mit dem Inhalt der Kulmer Handfeste übereinstimmen und in welchen Punkten sie abweichen. Nicht minder sind auch die Handfesten heranzuziehen und zu vergleichen, durch welche Städte und Dörfer in Preußen bei ihrer Gründung oder nachher mit kulmischem Recht bewidmet wurden.

Zum Ausgangspunkt der Untersuchung nehmen wir die Stelle in der Kulmer Handfeste[2]), worin von dem Zins die Rede ist, welchen der Deutsche Orden den Gütern auferlegte, die er den Bürgern von Kulm und Thorn erblich überließ. Da heißt es: „statuimus, ut quilibet homo hereditatem a domo nostra habens fratribus nostris solvat exinde unum nummum Coloniensem vel pro eo quinque Culmenses et pondus duarum marcarum cere[3]) in recognitionem dominii et in signum, quod eadem bona sua habet a domo nostra et nostre debeat iurisdictioni subesse, et nos eum favorabiliter confovendo contra eos, qui sibi iniuriam intulerint, debemus quantum possumus, nostrum praesidium impertiri".

Was ist hier unter dominium zu verstehen? In der Rechtssprache des Mittelalters ist das Wort bekanntlich mehrdeutig. Es kann Eigenthum, insonderheit Obereigenthum (dominium directum) bezeichnen, es kann aber auch Herrschaft, Landes- oder Grundherrschaft

[1]) S. De Borchgrave a. a. O. p. 175 a. E.

[2]) H. F. 1233 Art. 18. Gleichlautend Ern. H. F. 1251 Art. 18.

[3]) Vgl. Voigt, Gesch. Preuß. VI S. 663 Note 2. Zwei Markgewichte Wachs waren gleich einem Krampfund oder Talente („Unum talentum cere, quod est pondus duarum marcarum").

Digitized by Google

besagen. Seine Bedeutung ist dann, wenn wir das Recht des Herrn auf den Zins, außer Betracht lassen, eine lediglich publizistische.[1])

Die deutschen Uebersetzungen der Erneuerten Handfeste von 1251 geben sämmtlich das lateinische Wort dominium durch das deutsche Herrschaft wieder.[2])

Wer sich streng an diese Uebersetzungen hält, ohne weiter darüber nachzudenken, ob ihre Verfasser in dem Worte Herrschaft nicht etwa beide Begriffe: den der Landeshoheit und den des Obereigenthums haben zusammenfassen wollen, muß nothwendig dahin gelangen, daß er die Güter, von denen die Kulmer Handfeste redet, für Allodien erklärt.

Diese Allodialqualität haben denn auch wirklich manche Schriftsteller behauptet.[3]) Für ihre Meinung scheint die Bestimmung der Kulmer Handfeste zu sprechen, welche es dem einzelnen Bürger gestattet, im Nothfalle sein Allod zu verkaufen.[4]) Bei näherer Prüfung ergiebt sich jedoch, daß das Wort allodium hier nicht die juristische Qualität des Rechts am verliehenen Grund und Boden

---

[1]) Heusler, Institutionen des deutschen Privatrechts I S. 32—33.

[2]) Vgl. die älteste Uebersetzung im Preuß. U. B. I No. 252 bei den Worten: „zu bekentnusse der Herschaft". Zwei spätere Uebersetzungen, von denen die eine in Gottscheds Neuem Büchersaal IX S. 116 ff., die andere in Lemans Ausgabe des alten kulmischen Rechts S. 4 ff. abgedruckt ist, weichen außer in der Wortstellung allein darin ab, daß sie die Präposition zu mit der Präposition in vertauschen. („in Herschaft Bekentnis".)

[3]) S. den von einem Anonymus gefertigten Auszug aus einer älteren, 1712 erschienenen Dissertation des Königsberger Prof. Dr. Zacharias Hesse de feud. Prussor. in v. Baczkows Annalen des Königreichs Preußen. III. Quartal (1793) S. 35 ff. S. ferner Leman, Das Provinzialrecht der Provinz Westpreußen. I S. 128; Niederstedter, Das Provinzialrecht für Westpreußen (Danzig 1864) S. 14—15 not. 16; Frölich, Geschichte des Graudenzer Kreises (zweite Auflage) I S. 4. Auch v. Vegesack, Westpreußisches Provinzialrecht I S. 235—236 ist hier anzuführen, der nur die im Besitze Adliger befindlichen kölmischen Güter ausnimmt. Diese waren ihm zufolge im Mittelalter Lehne.

[4]) H. F. 1233 Art. 15: „Licentiamus — si forte aliquis antedictorum civium necessitatis causa allodium suum, vel decem mansos ad maius ab aliis bonis suis separare voluerit et vendere separatim, is idem ius idemque servicium domui nostre debebit facere de reliquo, quod prius de toto noscitur debuisse. Is vero, qui idem allodium vel decem mansos emerit, debet racione eiusdem allodii — domui nostre ad tale obsequium esse obnoxius, quale inferius plenius describetur". Vgl. damit Ern. H. F. 1251 Art. 15.

Digitized by Google

bezeichnet. Die deutschen Uebersetzungen[1]) verstehen darunter vielmehr ein Vorwerk, nicht in dem Sinne eines Nebengutes, den wir heute damit zu verbinden pflegen, sondern in der Bedeutung des Haupthofes, der mit seinen Gebäuden und dem darauf befindlichen lebenden und todten Inventar den Mittelpunkt des landwirthschaftlichen Betriebes eines Landgutes bildet.[2]) Und die Richtigkeit dieser Deutung erhellt, wenn man sich den Zusammenhang vergegenwärtigt, in dem die fragliche Bestimmung der Kulmer Handfeste mit der im selben Absatze unmittelbar vorher getroffenen Verordnung steht. Nachdem da den Bürgern von Kulm und Thorn unter gewissen Voraussetzungen und Bedingungen freigestellt ist, die vom Orden empfangenen Güter an andere zu verkaufen, wird die zunächst noch offen gelassene Frage aufgeworfen, ob es ihnen auch erlaubt sei, nicht allein ihre Güter überhaupt und im ganzen, sondern auch Stücke davon zu veräußern. Die Entscheidung fällt dahin aus, daß der einzelne Bürger befugt sein soll, seinen Haupthof (Vorwerk) oder höchstens zehn Hufen von seinem übrigen Grundbesitz zu trennen und, unbeschadet der darauf ruhenden Verpflichtungen, besonders zu veräußern.

Scheitert der Nachweis, daß der Orden die den Kulmer und Thorner Bürgern verkauften Güter als Allodien bezeichnet habe, um sie ihnen damit eigenthümlich zuzusprechen, so ist doch andererseits nicht zu verkennen, daß in der Kulmer Handfeste einzelne Wendungen vorkommen, welche der Meinung von der Eigenschaft des darin verliehenen Grundbesitzes als Stütze dienen mögen. Es gehören dahin die Schlußworte der Verordnung[3]) über den Rekognitionszins. Dieser

[1]) S. die älteste deutsche Uebersetzung Art. 15 bei den Worten: „wir erlouwen ouch, ab lichte imant der genanten burgern durch not sin vorwerc oder scen Huben zum meisten von andern sinem gute scheiden wil vnde sunderlichen vercoufen" u. s. w. und vgl. damit die oben angeführten beiden andern Uebersetzungen, worin ebenfalls Allod durch Vorwerk wiedergegeben wird. Vgl. auch noch Schreiben der Stände des Kulmer Landes an den Hochmeister vom Jahre 1437 (Akten der Ständetage Preußens II S. 38. 39) bei den Worten: „Item so ist es von alders her — also gehaldten — das eyn leenman kowfft eynm burger seyn dorff oder vorwerk abe".

[2]) S. Lüntzel, Die bäuerlichen Lasten des Fürstenthums Hildesheim S. 112. Vgl. auch Reineke, Geschichte der freien Reichsherrschaft Schauen (Osterwieck, 1889) S. 90, Note 1.

[3]) S. oben S. 5.

Digitized by Google

soll, wie dort gesagt wird, entrichtet werden als ein Zeichen für die Unterwerfung der Gutsempfänger unter die Gerichtsbarkeit der Ritter und um anzudeuten, daß diese verbunden seien, ihnen nach Kraft und Vermögen gegen alle diejenigen Schutz zu gewähren, welche sie in ihren Rechten etwa kränken und beeinträchtigen würden. Man darf daraus auf ein vogteiliches Verhältniß schließen, in dem die Bürger als Besitzer der ihnen überlassenen Güter zum Orden standen, ähnlich dem der Pfleghaften des Sachsenspiegels gegenüber dem Grafen. Als solches ist es geeignet, der Wiedergabe des Wortes dominium in den deutschen Uebersetzungen der Kulmer Handfeste durch Herrschaft ein größeres Gewicht zu geben. Ist doch die Vogtei, wo sie sich über freie Grundbesitzer erstreckte, ein Begriff, der dem öffentlichen Recht angehört [1]) und keineswegs immer nothwendig ein Obereigenthum des Herrn an dem Gute des Vogteipflichtigen bedingt. Ein anderes, nicht unerhebliches Moment, welches die Annahme der Uebertragung des vollen Eigenthums zu unterstützen geeignet erscheint, könnte man in dem Umstande erblicken, daß der Orden sich nicht das Recht vorbehielt, die den Bürgern käuflich überlassenen Güter wegen Nichtzahlung des ausbedungenen Zinses wiederum einzuziehen.[2])

Dennoch waren diese Güter keine Allodien, sondern Erbzinsgüter. Die Beweise für die Richtigkeit dieser Ansicht, welche als die heute herrschende bezeichnet werden darf, ist einestheils ebenso, wie die für die Gegenmeinung angeführten Argumente dem Inhalte der Kulmer Handfeste selbst, zum andern Theil dem späteren Urkundenmaterial zu entnehmen.

Was zunächst die Kulmer Handfeste angeht, so kommt hier in Betracht, was darin über die Formen verordnet wird, unter welchen sich bei stattfindender Weiterveräußerung der verliehenen Güter die Uebertragung des dinglichen Rechts von den ersten Erwerbern auf andere Besitzer zu vollziehen hat.[3]) Würde sich der Orden mit der

---

[1]) Heusler, Institution des deutschen Privatrechts I S. 336.

[2]) H. F. 1233 Art. 19—20; Ern. H. F. 1251 Art. 19—20.

[3]) H. F. 1233 Art. 15: „Ipsis hanc contulimus libertatem, ut bona sua, quae a domo nostra possident, vendendi talibus, qui terre ac domui nostre bene competant, habeant facultatem, ita ut hii, qui ea emerint, ipsa de manu fratrum suscipiant et domni nostre ad idem ius idemque servicium teneantur, quod illi nobis exinde facere debuerunt, et nos ea

Digitized by Google

Vorschrift begnügt haben, die Auflassung derselben solle nicht im Stadtgericht von Kulm und Thorn, sondern vor seinen eigenen Beamten geschehen, so läge kein Anlaß vor, daran zu zweifeln, daß es lediglich öffentliche Interessen waren, um deren willen jene Festsetzung getroffen wurde. Die weiterhin zu erwähnende militärische Verpflichtung der beliehenen Grundbesitzer zum Reiterdienst erforderte eine genaue Kontrolle der eintretenden Besitzveränderungen. Ihre Durchführung mußte schwierig werden, wenn die Auflassung vor den städtischen Richtern vorgenommen wurde, welche jährlich zu wählen den Bürgern freistand.[1]) Der Orden ist nun aber hierbei nicht stehen geblieben. Er verlangt nicht bloß, daß die Bürger, welche Güter von ihm besitzen, bei beabsichtigtem Verkauf sie vor den Ordensbrüdern auflassen. Vielmehr sollen die neuen Erwerber sie aus deren Händen verreicht erhalten. Diese Verreichung an die neuen Erwerber setzt die vorgängige Resignation auf das Besitzrecht an den Orden durch die Veräußerer voraus. Sie haben ihm die Güter, die sie von ihm besitzen, aufzulassen. Erst mittelbar gelangen diese aus der Hand des Ordens als des leihenden Herrn an diejenigen, denen die erst beliehenen Bürger sie verkaufen oder aus einem andern Rechtstitel abtreten.

Eine solche Rückgewähr des ihm eingeräumten dinglichen Rechts von dem Veräußerer an den Herrn, der ihm das Grundstück gab und davon den Zins zog, und die von dem letzteren vorzunehmende Verreichung an den neuen Erwerber setzte nach dem deutschen mittelalterlichen Rechte stets das Vorhandensein eines Leihgutes voraus[2]), welches zwar erblich, doch immer nur zu abgeleitetem Recht besessen wurde. Wollte man meinen, nach dem Rechte des preußischen Ordenslandes habe es sich damit anders verhalten, so würde man vergeblich nach einem Anhalt in den Quellen suchen. Eine investitura allodialis hat in Preußen niemals stattgehabt, weder zur Zeit der Ordensherrschaft, noch späterhin.[3])

---

ipsis porrigere sine ulla difficultate debemus.“ Gleichlautend Ern. H. F. Art. 15.

[1]) H. F. 1233 Art. 1 Ern. H. F. 1251 Art. 1.

[2]) Heusler a. a. O. II, S. 181.

[3]) Als im Laufe der Zeit, wie wir weiterhin sehen werden, nach Errichtung der kulmischen Landgerichte an die Stelle der Verreichung durch die vermittelnde Hand des leihenden Herrn die gerichtliche Auflassung der kölm. Güter trat,

Digitized by Google

Eine andere Bestimmung der Kulmer Handfeste, welche für das Erbzinsrecht der Kulmer und Thorner Bürger an ihren Gütern anzuführen ist, betrifft die darauf auszuübende Jagd und die Befugniß dazu. Die Jagd wird nicht zu den Regalien gerechnet, welche sich der Deutsche Orden durch das ganze Land vorbehielt.[1]) Sie bildet einen Theil der Nutzungen (proventus) an den Gütern, welche die Kulmer und Thorner Bürger von ihm zu flämischem Erbe empfingen. Jedoch ist die Ausübung der Jagdbefugniß keine völlig unbeschränkte. Sie wird an die Verpflichtung geknüpft, daß die Bürger von allem größeren Wilde, welches sie oder ihre Leute erbeuten, mit Ausnahme von Bären, Schweinen und Rehen der Herrschaft den rechten Vorderbug abliefern.[2]) Nicht immer konnte diese Abgabe als ein Zeichen dafür betrachtet werden, daß es geliehener Grund und Boden war[3]), auf dem die Jagd ausgeübt wurde, von deren Ausbeute sie zu entrichten war. Sie war zuweilen auch von einem Grundeigenthümer zu leisten, der nur unter der Vogtei eines Herrn stand.[4]) In Preußen aber und zwar sowohl innerhalb wie außerhalb des Kulmer Landes kam sie allein und ausschließlich auf solchen Jagdgründen vor, welche dem Jagdberechtigten nicht zu vollem Eigenthum gehörten.[5])

Von den Urkunden verdienen namentlich diejenigen Beachtung, welche in Rücksicht der Art und des Gegenstandes des Zinses, den die Landes- oder Grundherrschaft sich zur Anerkennung ihres Rechts an den verliehenen Gütern vorbehielt, der Kulmer Handfeste entsprechende Bestimmungen aufweisen. Sie sind geeignet, den Begriff

---

die veräußert werden sollten, nahm diese nicht die Form der investitura allodialis an. Vielmehr gab der bisherige Besitzer sein Recht am Gute vor dem Richter unmittelbar an den Erwerber auf. Vgl. z. B. Urkk. Cod. Warm. I No. 229 v. J. 1326; III No. 53 v. J. 1378.

[1]) H. F. 1233. Ern. H. F. 1251 Art. 10—13.

[2]) H. F. 1233. Ern. H. F. 1251 Art. 14.

[3]) S. Stobbe, Handbuch des deutsch. Privatr. II S. 667 Note 13.

[4]) Grimm, Weisthümer IV S. 511 §§ 5. 6. Vgl. dazu: Reinecke, Geschichte der freien Reichsherrschaft Schauen S. 29 ff.

[5]) S. die Urk. von 1278 in Cod. dipl. Pruss. I No. 163 enthaltend die Erneuerung des den polnischen Rittern, welche sich in Kulmerlande, in Pomesanien und in einigen Gegenden von Pogesanien niedergelassen hatten, ertheilten Privilegs über die Rechte an ihren Lehngütern. S. ferner die Handfeste der Beuthner von Johannisburg v. J. 1376 (Cod. dipl. Pruss. III No. 95, IV No. 7) u. dazu Voigt, Gesch. Preuß. VI S. 643.

Digitized by Google

des dominium klar zu stellen und jeden Zweifel zu beseitigen, daß darunter nicht sowohl Herrschaft, sondern zugleich Obereigenthum verstanden wurde.

Wir bemerken vorweg, daß der Pfennigzins und die Wachsangabe, wie sie die Kulmer Handfeste normirt, keineswegs etwa bloß eine Besonderheit der Verleihung zu flämischem Erbe und kulmischem Recht waren. Derselbe Rekognitionszins begegnet auch bei Gütern, welche zu sogenanntem Magdeburger Recht verliehen wurden.[1]) Diese galten im späteren Mittelalter unstreitig als Lehne.[2]) Es mag hier dahingestellt bleiben, ob sie das von Anfang an waren, oder ob der Lehnsbegriff erst hinterher darauf übertragen wurde. Jedenfalls wurden sie zu bloß abgeleitetem Rechte besessen, welches, wenn auch vererblich, doch in Hinsicht der Vererbung beschränkt war. Denn es trat ihr Heimfall an den verleihenden Herrn ein, wenn entweder der vom ersten Erwerber ausgehende Mannesstamm erlosch, oder bei Ausdehnung der Verleihung auf beide Geschlechter (zu beiden Kunnen) keiner seiner männlichen oder weiblichen Abkommen mehr vorhanden war.[3]) Daß der Begriff dominium (Herrschaft) in den Verschreibungen zu Magdeburger Recht den des Obereigenthums in sich schloß, steht hiernach über allem Zweifel. Bei der Gleichartigkeit nun des ausbedungenen Zinses, in welchem dieses Obereigenthum zum Ausdruck kam, mit dem Rekognitionszins der Kulmer Handfeste, ist man zu der Schlußfolgerung berechtigt, daß diese Rechtsquelle ebenfalls durch das Wort dominium nicht sowohl die Herrschaft, sondern zugleich das Obereigenthum des Verleihers hat bezeichnen wollen.

Wem das nicht genügt, mag sich an die Argumente halten, die wir jetzt allein den Urkunden entnehmen wollen, die sich speziell auf die Verleihung und Verschreibung von Gütern zu kulmischem Recht beziehen.

Wir sahen vorhin, daß bei der Weiterveräußerung der den

---

[1]) Vgl. z. B. Urkk. der Hochmeister Winrich von Kniprode v. J. 1355 u. Martin Truchseß v. J. 1382 (Zeitschrift des histor. Vereins zu Marienwerder Hft. VII, S. 43—44. 73. 74). S. auch Voigt, Gesch. Preuß. VI, S. 599.

[2]) S. den Lehnsbericht des Erzbischofs Günther von Magdeburg, welchen dieser auf Ersuchen des Hochmeister Paul von Rußdorf im Jahre 1440 erstattete (Steffenhagen, Deutsche Rechtsquellen in Preußen S. 105 ff.).

[3]) S. Voigt, Geschichte Preuß. VI, S. 600, Note 3. Vgl. Ostpreuß. Provinzialr. Zus. 67 §§ 2—7.

Digitized by Google

Kulmer und Thorner Bürgern zu flämischem Erbe verliehenen Gütern die Uebertragung des dinglichen Rechts an den neuen Erwerber von der Verreichung durch den Orden abhing. Wie aber, wenn der Besitzer seiner Rechte und Pflichten an dem empfangenen Erbe sich nicht gänzlich entschlagen mochte, sondern es einem andern mit der Bedingung überließ, daß dieser ihm davon die gleichen oder doch ähnliche Dienste und Zinsen leistete, wie er selbst davon dem Orden zu leisten hatte? Darüber schweigt die Kulmer Handfeste. Wohl aber erhellt aus späteren zu kulmischem Recht ertheilten Verschreibungen, daß es zu solcher Veräußerung einer Mitwirkung, oder auch nur der bloßen Zustimmung der Landesherrschaft nicht bedurfte. Das erklärt sich allein, wenn man annimmt, das Recht, um dessen Weiterübertragung es sich in diesem Falle handelte, sei ein bloß abgeleitetes gewesen. Sonst würde trotz des vorbehaltenen Dienstes und Zinses eine völlige Abtretung des dinglichen Rechts durch den Veräußerer vorliegen, welche bei Gütern, auf denen Reiterdienst ruhte, in der ersten Zeit seiner Herrschaft nicht ohne Mitwirkung des Ordens, als des ersten Verleihers, und späterhin wenigstens nicht ohne dessen Konsens bewirkt werden konnte.[1])

Es bliebe so etwa allein noch die Vermuthung übrig, daß die Herren, welche eine Verleihung in zweiter Hand ertheilten, innerhalb eines Landkomplexes, den sie selbst vom Deutschen Orden zu kulmischem Recht besaßen, eine öffentliche Gewalt von gleicher oder doch ähnlicher Stärke und Bedeutung ausübten, wie sie diesem als dem obersten Landesherrn zustand, dem sie ihrerseits unterworfen waren und dem sie Dienst und Pflicht schuldeten. Davon aber ist keine Rede. Die großen Grundherren, welche Güter und Dörfer, die ihnen der Orden verliehen hatte, mit Vorbehalt von Reiterdienst und Zins weiter verliehen, hatten keine fürstlichen Rechte. Mochten sie immerhin manche Vorrechte[2]) erlangt haben, so wurden sie dafür in andern und wesentlichen Beziehungen[3]) den übrigen Grundbesitzern kulmischen Rechts durchaus gleich behandelt.

---

[1]) Es wird hierauf noch zurückzukommen sein. Vgl. einstweilen Urkk. der Jahre 1259 (Cod. dipl. Pruss. I No. 123); 1278 (Cod. Warm. I No. 74) und aus späterer Zeit eine Urk. von 1426 in Beiträge zur Kunde Preuß. V S. 405 ff.

[2]) Wie das Salz- und Biberregal und eine ausgedehnte Gerichtsbarkeit. Siehe hierüber die in den nächstfolgenden Noten citirten Urkk. v. 1258 bis 1276.

[3]) So besonders in Hinsicht des Reiterdienstes und des Rekognitionszinses

Digitized by Google

Ein solcher Grundherr war der Bischof Albert von Leßlau oder Kujavien. Er, oder genauer gesagt, die bischöfliche Kirche, besaß im Kulmer Lande unweit der polnischen Grenze einen ausgedehnten Güterkomplex, den seine Amtsvorgänger auf Grund von Käufen und Schenkungen vom Deutschen Orden erworben und zu kulmischem Recht verliehen bekommen hatten.[1]) Im Jahre 1276 verleiht dieser Kirchenfürst einen Theil seiner Güter, so namentlich die Dörfer Gollub und Ostrowit dem Grafen Simon Gallicus, Palatin von Breslau und dem Kastellan in Wartenburg Albert von Stuolna oder Smolna zu erblichem Besitz- und Nutzungsrecht, um sie mit Kolonisten zu besetzen.[2]) Sie sollen verbunden sein, für den Bischof und statt seiner dem Deutschen Orden den auf dem empfangenen Grundbesitz ruhen-

---

wie der Verhängung der Strafen, welche die Kulm. Handfeste den in der Erfüllung ihrer Verpflichtungen säumigen Besitzern androhte. Vgl. den Eingang der Urk. von 1293 (Cod. dipl. Pruss. II No. 27).

[1]) S. die Urk. des Vicelandmeisters Gerhard von Hirzburg v. J. 1258 (mitgetheilt von Perlbach in der Altpreuß. Monatsschrift XVIII S. 229—230), worin dieser dem Bischof Wolimir von Kujavien die dem frühern Bischof Michael und ihm selbst iure Culmensi ertheilten Verschreibungen über die Dörfer Gollub und Ostrowit und andere Besitzungen bestätigt. War es hier der Bischof von Kujavien, der als Inhaber des geistlichen Amts, nicht etwa als Privatmann die Verleihung vom Orden erhielt, so konnte selbstverständlich von der Vererbung der empfangenen Güter auf seine Geschwister oder andere Erben beiderlei Geschlechts keine Rede sein. Berechtigt war ja allein die bischöfliche Kirche, die vom jedesmaligen Bischof vertreten wurde. Die Ertheilung des kulm. R. war aber darum hier nicht ausgeschlossen. Blieb doch die Möglichkeit einer Veräußerung der Güter mit Zustimmung des Domkapitels und mit Zuthun und Einwilligung des Ordens als des verleihenden Herrn. In der Hand des dritten Erwerbers kam dann das kulm. R. in Rücksicht der Vererbung zur vollen Geltung. Wie die bischöfliche Kirche konnten auch Domstifter und Klöster Güter zu kulm. R. unter der Landeshoheit des Ordens oder eines der preuß. Bischöfe erwerben (U. B. des Bisthums Kulm) No. 116; Pomesan. U. B. (Hrsggb. von Cramer in der Zeitschrift des hist. Vereins Marienwerder Hft. XV—XVIII) No. 105. Ebenso wurden weltliche Korporationen z. B. Stadtgemeinden mit solchen beliehen (Pomes. U. B. No. 50). Auch da verloren die Güter im Besitze derselben nicht die kölm. Eigenschaft, mochte immerhin das flämische und kulm. Erbrecht erst bei geschehener Weiterveräußerung bedeutsam werden.

[2]) S. die Urk. in Cod. dipl. Pruss. I No. 161. Daß Stuolna und Smolna nur verschiedene Namen für ein und dieselbe Persönlichkeit sind, ergiebt sich aus einer Urk. v. J. 1293 (Cod. dipl. Pruss. II, No. 27) vgl. mit einer andern vom selben Jahre, welche Perlbach (Altpreuß. Monatsschrift Bd. XVIII S. 238) mitgetheilt hat.

Digitized by Google

den Reiterdienst zu leisten und den Rekognitionszins zu entrichten, wie ihn das Recht des Kulmer Landes mit sich bringt. Um deshalb haben sie für allen Schaden und Nachtheil aufzukommen, welcher ihm aus der Nichterfüllung seiner genannten Verpflichtungen gegen den Orden entstehen möchte, wenn dieser ihn deshalb in Anspruch nehmen würde. Hiervon abgesehen wird ihnen zur Pflicht gemacht, den Bischof und seine Güter und die darauf wohnenden Hintersassen und Unterthanen gegen die Angriffe der heidnischen Preußen zu vertheidigen und zu beschirmen. Auch sollen sie gehalten sein, ihren geistlichen Herrn von der Hälfte ihrer Ländereien einen jährlichen Zins von einem Vierdung für jede Hufe zu zahlen, wohingegen die andere Hälfte, soweit nicht der dem Orden zu gebende Rekognitionszins in Frage kommt, zinsfrei bleibt.

Dreizehn Jahre später, also im Jahre 1293 werden dieselben Dörfer Gollub und Ostrowit von dem Amtsnachfolger des vorgenannten Albert, dem Bischof Witzlaw, dem Deutschen Orden wiederum abgetreten.[1]) Es geschieht das mit dem ausdrücklichen Vorbehalt, daß der Ritter Albert von Smolna, welcher sie zu Kolonistenrecht (iure locationis) besitzt, darin keine Beeinträchtigung erleidet, sondern sie für sich und seine rechtmäßigen Erben im Namen des Hochmeisters und der Ordensbrüder zu kulmischem Recht behalten darf, während er verpflichtet bleibt, den Reiterdienst

[1]) S. die Urk. im Cod. dipl. Pruss. II No. 27. Der Bischof erklärt darin: „Resignamus ad manus — Menheri de Quernford Mag. fratr. dom. Th. in pruscia — omnia bona, villas, possessiones que vel quas nos et ecclesia nostra ab eisdem fratribus apud territorium Golube et Ostravite tenuimus, possedimus vel quasi et Albertus de Smolna miles — a nobis iure locacionis possidet — omne ius plenum et integrum ius proprietatis et possessionis vel quasi una cum dominio directo, que vel quod nobis nostrisque successoribus et ecclesie nostre competebant vel competere aliqualiter videbantur, a nobis nostrisque successoribus in ecclesia exnunc abdicantes et in dictos Magistrum, fratres et domum integraliter transferentes, nullis nobis nostrisque successoribus et ecclesie nostre iuribus utilitatibus honoribus commoditatibus reservatis, eo tamen salvo, quod predictus Albertus suique heredes legitimi quietati et absoluti ab omni accione seu impeticione — omnia praedicta bona amodo nomine dictorum magistri et fratrum iure Culmensi perpetuo possideant dictisque Magistro et fratribus ad debita servicia videlicet quinque equorum faleratorum nec non ad ea quae pro recognitione dominii in terra Culmensi dari consueverunt et ad omnia et singula alia ad que nobis et nostre ecclesie tenebantur integraliter teneantur.“

Digitized by Google

und Rekognitionszins davon zu leisten. Die Abtretung an den Orden geschieht mit allen Proprietätsrechten, insonderheit mit dem Recht des Obereigenthums (dominium directum). Damit kann nur das Obereigenthum des Bischofs oder der bischöflichen Kirche im Verhältniß zu Smolna gemeint sein. Denn nur diesem gegenüber konnte der geistliche Herr sich das Recht des Obereigenthümers zuschreiben. Das Besitzrecht des Smolna war seinem Wesen nach gleichartig mit dem kulmischen Recht, zu welchem der Bischof selbst die betreffenden Güter vom Orden verliehen bekommen hatte. Darum wird es denn auch von dem Zeitpunkt, wo ersterer aufhört, bischöflicher Afterzinsmann zu sein, um in dasselbe unmittelbare Verhältniß zum Orden einzutreten, in welchem sich bis zur Abtretung seiner Rechte der Bischof befand, geradezu als kulmisches Recht bezeichnet. Für den Deutschen Orden aber als den Landesherrn folgt daraus andererseits, daß ihm von der Zeit ihrer ersten Verleihung zu kulmischem Rechte an das entsprechend gleiche Recht des Obereigenthümers an den bezeichneten Dörfern zustand, wie es der Bischof während der Dauer des ihm eingeräumten kulmischen Besitzes gegen den von ihm in zweiter Hand beliehenen Ritter Smolna geltend machen durfte.[1])

Der Zweck der bisher angestellten Untersuchung ging dahin, die Thatsache außer Zweifel zu stellen, daß die Kulmer Handfeste den Bürgern von Kulm und Thorn nur ein Erbzinsrecht, nicht aber das volle Eigenthum an den ihnen vom Orden verliehenen Gütern zuerkennt. Es entsteht die weitere Frage: wie geartet und gestaltet war dieses Erbzinsrecht? Da ist von vornherein auf einen Umstand aufmerksam zu machen.

Die Kulmer Handfeste hat es nicht mit allen Arten von Grundstücken zu thun. Obwohl ursprünglich eine Stadtrechtsquelle, schweigt sie über das Recht an den Häusern und sonstigen städtischen Liegenschaften gänzlich. Sie beschränkt sich darauf, die Rechtsverhältnisse der Bürger bezüglich der Landgüter zu regeln, welche diesen außerhalb der Ringmauern von Kulm und Thorn vom Orden auf Grund von Kaufgeschäften verliehen wurden. Ihre dauernde Niederlassung in der nähern oder weiteren Umgebung der

[1]) Ein anderes Beispiel eines solchen Zwischenobereigenthums, welches in der Mitte stand zwischen dem landesherrlichen Obereigenthum und dem Rechte eines erst in zweiter Hand beliehenen kölm. Grundbesitzers, s. in Pomesan. Urkk. der Jahre 1325 u. 1367 das Dorf Dakow betreffend (Pomes. U.-B. No. 31. 68).

Digitized by Google

beiden Städte, die freilich erst ausführbar wurde, als die feindlichen Einfälle der Preußen nachließen, brachte es dann von selbst mit sich, daß nicht wenige Vorschriften der Kulmer Handfeste die Bedeutung einer Landesordnung für die Landschaft Kulm oder das Kulmer Land bekamen. Ihre Geltung erstreckte sich seitdem nicht allein auf solche Grundbesitzer, welche als Bürger der Stadtgemeinde angehörten. Sie wurden nicht weniger für andere Grundbesitzer maßgebend, die ihren Wohnsitz in den Städten aufgegeben und für immer auf das Land hinaus verlegt, oder von Anfang an auf Gütern in der Kulmer Landschaft gewohnt hatten, mit dem gleichen Besitzrecht, wie es den Kulmer und Thorner Bürgern ertheilt war.

Aber auch die ländischen Grundstücke sind es nicht schlechthin, welche den Gegenstand des Besitzrechts der Kulmer Handfeste bilden. Von ihren Vorschriften werden allein nur solche Landgüter betroffen, deren Beschaffenheit und Umfang die Auferlegung der militärischen Last des Reiterdienstes zuließ.

Dem Wesen des Erbzinsrechtes gemäß sollen nun die bezeichneten Landgüter ihren Besitzern vom Deutschen Orden nicht allein erblich, sondern für die Dauer (in perpetuum, ewiglich) überlassen sein ohne etwaigen Vorbehalt auflösender Bedingungen. Mit dem erblichen und dauernden Besitz wird zugleich ein umfassendes Nutzungsrecht gewährt. Es begreift alles in sich, was der verliehene Grund in sich schließt und an Erzeugnissen hervorbringt, ausgenommen die dem Orden durch das ganze Land vorbehaltenen Regalien. Für Regalien werden erklärt: die Seen, der Biberfang, das Salz, die Gold- und Silberfunde und alle Arten von Erzen mit Ausschluß des Eisens. Auch die Benutzung der Bäche und Flüsse zu Mühlenanlagen wird dahin gerechnet.[1]) Sie wird daher den Bürgern nur mit beschränkenden Maßgaben gestattet, wie solche ähnlich bei andern regalen Gerechtigkeiten und deren an Private überlassenen Ausübung Platz greifen. Die einzelnen deshalb gegebenen Vorschriften interessiren hier weiter nicht. An nicht regalen Nutzungen kennt die Kulmer Handfeste nur eine Beschränkung. Sie besteht in der schon erwähnten Abgabe von der Jagd, welche nicht in der Landeshoheit, sondern im Obereigenthum des Ordens ihren Grund hatte.[2])

Zu den Befugnissen der beliehenen Bürger gehört endlich auch

[1]) H. F. 1223. Ern. H. F. 1251 Art. 12. 13.
[2]) S. oben S. 10.

Digitized by Google

noch die ihnen gewährte Freiheit, die empfangenen Landgüter an andere weiter zu verkaufen oder sonstwie dauernd abzutreten. Diese Veräußerungsfreiheit war indessen keine uneingeschränkte. Sie ging nicht so weit, wie es sonst bei dem vererblichen Recht der niederländischen Ansiedler im übrigen Deutschland der Fall war.[1]) Nicht weil die Uebertragung des dinglichen Rechts auf den neuen Erwerber durch die Hand des Ordens, als des verleihenden Herrn gehen mußte. Das widersprach dem Wesen des flämischen Erbes nicht, wo es Gegenstand der Verleihung zu Erbzinsrecht war. Wohl aber zeigt sich die größere Beschränkung in Bezug auf die Persönlichkeit der Käufer oder der sonstigen Erwerber. Es sollten Leute sein, welche dem Wohle des Landes und des Ordens gehörig entsprächen. Das vorausgesetzt, versprach der Orden, die Verreichung ohne irgend welche Schwierigkeit allen zu ertheilen, welche bereit sein würden, an Dienst und Pflicht das zu leisten, was die zuerst beliehenen Grundbesitzer zu erfüllen hatten. Welche Personen als geeignet gelten konnten, sagte die Kulmer Handfeste nicht. Sollte indessen die Verbindlichkeit des Ordens zur Ertheilung der Verreichung an die neuen Erwerber nicht völlig inhaltslos sein, so durfte man nur etwa solche Kaufliebhaber für ausgeschlossen erachten, gegen die nachweisbar politische oder militärische Bedenken obwalteten, weil sie entweder erklärte Landesfeinde waren, oder nicht die nöthige Sicherheit darboten für die Erfüllung der mit den Gütern verknüpften Reiterdienstpflicht. Sonst hätte es ganz von der Willkür des leihenden Herrn abgehangen, ob er den Bürgern erlauben wollte, von der ihnen gewährten Veräußerungsfreiheit Gebrauch zu machen, oder diese durch beliebige Zurückweisung der ihm vorgestellten Käufer zu vereiteln.

Immerhin gab selbst bei dieser Auffassung die betreffende Bestimmung der Handfeste einer mehr oder weniger prekären Behandlung der Veräußerung der verliehenen Güter Raum. Denn beim Mangel einer unabhängigen, über den Parteien stehenden richterlichen Behörde war es die Landesherrschaft selbst, welche in eigener Sache über die Frage zu urtheilen und zu entscheiden hatte, ob ein öffentliches Interesse die Zurückweisung eines Käufers oder andern Erwerbers erforderte.

Von nicht so durchgreifender Bedeutung sind zwei andere ein-

[1]) Vgl. Schröder, Die niederländ. Kolonien in Norddeutschland S. 38. 39.

Digitized by Google

schränkende Vorschriften, welche sich nur auf gewisse Fälle von Veräußerungen bezogen. Wie schon gesagt wurde [1]), erlaubt die Kulmer Handfeste dem einzelnen Bürger außer dem Verkauf des ganzen Areals seines Gutes auch den Verkauf eines davon abzutrennenden Theils. Dieser darf nicht mehr als höchstens zehn Hufen umfassen, mögen diese zugleich mit dem Haupthof (Vorwerk) oder für sich allein veräußert werden. Wie der Verkleinerung der Güter werden aber auch ihrer Vergrößerung Grenzen gezogen. Kein Bürger, welcher bereits ein Erbe empfangen hat, soll mehr als ein zweites Erbe hinzukaufen dürfen.

Die Gründe für beide Bestimmungen beruhten in militärischen Rücksichten. Die Güter sollten nicht zu klein werden, da ihre Besitzer sonst außer Stand gesetzt wurden, die darauf ruhenden Dienste zu erfüllen. Andererseits wollte der Orden es vermieden wissen, daß durch Vereinigung von mehr als zwei Gütern in einer Hand die Anzahl der Bürger, welche ihr Grundbesitz zum Reiterdienst verpflichtete, eine Verminderung erfuhren.

Den Rechten, welche die Bürger von Kulm und Thorn mit dem Nutzungsrecht an den ihnen verliehenen Gütern erlangen, stellt die Kulmer Handfeste die Lasten und Pflichten gegenüber, welche sie dafür zu übernehmen und zu erfüllen haben.

Die an erster Stelle genannte ist die militärische Verpflichtung des Reiterdienstes. Für das Erbzinsrecht in Preußen wird sie, wie schon im Eingange dieser Abhandlung angedeutet wurde, darum wichtig, weil sie dieses ursprünglich bäuerliche Institut ebenso für Leute von Ritters Art schicklich und geeignet macht, wie für solche, welche dem Stande der nicht ritterlichen Freien angehörten. Nicht Reiterdienst schlechthin ist es nämlich, dessen Leistung die Handfeste verlangt, sondern ein solcher, welcher in der Ausrüstung von Mann und Roß dem Ritterdienste gleichkommt. Wer vierzig Hufen oder mehr besaß, sollte vollgepanzert und mit schweren Waffen, mit einem bedeckten und der Rüstung angemessenen Rosse (Streithengste) und begleitet von zwei anderen Reitern dem Orden Kriegsdienste leisten. Wessen Besitzthum geringer an Umfang war, hatte doch wenigstens die minder schwere Platenrüstung anzulegen, bei welcher ihm die Führung leichterer Waffen erlaubt, auch freigestellt war, sich eines

[2]) S. oben S. 7.

Digitized by Google

einzigen dazu passenden Pferdes zu bedienen.[1]) Anders verhält es sich, wenn wir auf das Maß und den Zweck des Kriegsdienstes sehen, der von den mit Landbesitz begabten Bürgern erfordert wird.

Da zeigt sich der Reiterdienst der Kulmer Handfeste von einer Seite, welche ihn als einen nicht ritterlichen kennzeichnet. Er steht namentlich nicht dem Dienste gleich, den das Lehnrecht den Rittern und Knappen (Knechten) gebot. Fürs erste freilich waren die Kulmer und Thorner Bürger verbunden, dem Orden zum Heereszuge gegen die Preußen überallhin zu folgen, wohin er sie aufbieten würde. Die bezügliche Vorschrift der Handfeste aber hatte nur eine transitorische Bedeutung. Sie trat außer Kraft, sobald die feindlichen Einfälle der Preußen in das Kulmer Land nicht mehr zu fürchten waren. Die Bürger sollten dann unter Befreiung von allen Heereszügen in weitere Ferne nur noch allein zur Vertheidigung des Landes zwischen der Weichsel, der Ossa und der Drewenz verbunden sein.

Der Reiterdienst, zu dem sie der Besitz ihrer Güter verpflichtete, war damit grundsätzlich als ein Dienst in der Landwehr anerkannt. Als solcher fiel er unter den Begriff der allgemeinen Heerbannpflicht, welcher in Fällen der Landesnoth alle Unterthanen des Ordens nachzukommen hatten, mochten sie nun zu Fuß oder zu Roß dienen. Sein rechtliches Fundament hatte er im Landrecht, nicht im Lehn-, Dienst- oder Hofrecht. Um deshalb ist denn auch die Verpflichtung zum Reiterdienst nicht dazu angethan, um daraus die Qualität des dinglichen Rechts an den Gütern, mit welchen er verknüpft war, als eines abgeleiteten Rechts zu folgern.

Maßgebend ist da allein der Zins, der außer und neben der militärischen Last den Gütern auferlegt ward, die der Orden zu flämischem Erbe verlieh. Bestehend in der jährlichen Abgabe von 1 kölnischen oder 5 kulmischen Pfennigen und 2 Markgewichten Wachs steht er in keinem Verhältniß zu der Größe der belasteten Güter, deren Areal vierzig Hufen und mehr einschließen konnte. Ohne reale Bedeutung hat er lediglich den Zweck, dem Obereigenthum des Ordens und zugleich seiner Landeshoheit und Gerichtsherrlichkeit Ausdruck zu verschaffen. Er war am Martinitage eines jeden Jahres oder spätestens innerhalb von fünfzehn Tagen danach zu entrichten. Dem säumigen Schuldner droht die Kulmer Handfeste

[1]) H. F. 1233 Ern. H. F. 1251 Art. 17 vgl. mit Art. 15 a. E.

Digitized by Google

eine Strafe von 10 Schilling an, die von fünfzehn zu fünfzehn Tagen sich verdoppeln und verdreifachen soll, wenn inzwischen Zins und Strafe, welche letztere so bis zu dreißig Schilling ansteigen konnte, nicht berichtigt war. Wer bis zum Ablauf der dritten Frist nicht gezahlt hat, verfällt wegen Zins und Strafe der Pfändung, der er sich, bis er dem Orden Genüge leistet, unweigerlich zu unterwerfen hat.[1]) Die Pfändung ist die äußerste Maßregel, welche über den säumigen Zinszahler verhängt wird. Eine Einziehung der verliehenen Güter wegen Nichtzahlung des Zinses, ist wie schon bemerkt wurde[2]), in der Kulmer Handfeste nicht vorgesehen. Ebensowenig wird davon der betroffen, der nach ergangenem Aufgebot für seine Person vom Heereszuge zurückbleibt. Die Handfeste beschränkt sich da auf die Verordnung, daß der Stadtrichter, oder wie deren Erneuerung von 1251 besagt, der zum Vorsteher des Landes bestellte Ordensbeamte auf Kosten des Dienstpflichtigen einen Stellvertreter zu beschaffen hat.[3]) Eine definitive Einziehung der verliehenen Güter greift selbst dann nicht Platz, wenn ein Bürger mit Hintansetzung aller von ihm übernommenen Verbindlichkeiten Stadt und Land verläßt. Er verfällt zunächst in eine Strafe von 30 Schillingen, wenn er nach Ablauf von achtzehn Wochen nach dreimaliger vergeblicher Mahnung, die in Urtheilsform zu verkünden ist, seine Verbindlichkeiten unerfüllt läßt. Die Strafe wird bei fortgesetztem Ungehorsam von sechs zu sechs Wochen verdoppelt. Bleibt er dennoch aus, so darf sich der Orden zwar seines ganzen Vermögens unterwinden, diese Unterwindung aber hat nicht die Bedeutung einer Einziehung, sondern nur einer Beschlagnahme. Der Ungehorsame, über den sie verhängt wird, erhält seine Güter zurück, sobald er dem Orden für alles, was er ihm schuldet, Genüge leistet.[4])

Zu dem Reiterdienst und der Zinspflicht fügt die Kulmer Handfeste noch eine dritte mit den Landgütern der Bürger verknüpfte Verbindlichkeit hinzu, welche ebenfalls den Charakter der Reallast hat. Sie besteht in einer Getreideabgabe, welche jedoch nicht wie der Rekognitionszins dem Orden zufließen soll, sondern dem Bischof der Diözese Kulm. Diesem sind 1 Scheffel Weizen und 1 Scheffel

[1]) H. F. 1233. H. F. 1251 Art. 19.
[2]) S. oben S. 8.
[3]) H. F. 1233. H. F. 1251 Art. 20.
[4]) H. F. 1233. H. F. 1251 Art. 20.

Digitized by Google

Roggen nach Leßlauischem Maße, welchem das kulmische gleichgestellt war, von jedem deutschen Pfluge und von jedem polnischen Pfluge oder Haken 1 Scheffel Weizen alljährlich als Zehnt zu liefern. Die Bürger sind damit jeder weiteren Zehntpflicht überhoben. Der Orden verspricht ihnen, sie gegen alle etwaigen Ansprüche des Bischofs auf andre und mehrere Zehnten zu vertreten.[1])

[1]) Wenn R. Schröder, Die Niederländischen Kolonien in Deutschland S. 40—41, von dieser Abgabe des Pfluggetreides sagt, sie werde in der Kulmer Handfeste von 1233 ausdrücklich als Ersatz für den dem Diöcesanbischof gebührenden Zehnten bezeichnet, so vermag ich dem nicht beizupflichten, zum wenigsten nicht, wenn damit gemeint ist, sie habe in Preußen nicht die rechtliche Bedeutung des Zehnten gehabt. Mag immerhin das Pfluggetreide einer Abgabe nachgebildet sein, welche ursprünglich nicht im Kirchenrecht ihr Fundament hatte, in Preußen ist sie stets als ein Zehnt angesehen und behandelt worden. Für die Kulmer Handfeste geht dies daraus hervor, daß darin dem Bischof verwehrt wird, neben und außer dem Pfluggetreide andere Zehnten zu fordern. Es wird also anerkannt, daß das Pfluggetreide ebenfalls ein Zehnt ist. Daß der Bischof Christian bei Abtretung des größten Theils seiner Besitzungen im Kulmer Lande an den Orden sich das Recht auf Erhebung des Pfluggetreides vorbehielt, kann zugestanden werden. Nicht aber folgt daraus, daß er diese Abgabe auf Grund seines früheren Eigenthums oder Obereigenthums am Lande und nicht als Zehnt in Anspruch nahm, der ihm als Bischof gebührte. Stand doch in Pommerellen außer der Ordensherrschaft den Bischöfen von Gnesen, Kujavien und Kammin das gleiche Recht zu, nur mit dem Unterschiede, daß an die Stelle der Naturalleistung eine entsprechende Geldzahlung trat (Voigt, Gesch. Preuß. VI S. 658 Note 2 S. 660 Note 1). Sie hatten dasselbe zu der Zeit erworben, als das Land noch von seinen einheimischen slavischen Fürsten regiert wurde, während sie selbst dort niemals eine landesherrliche Gewalt ausübten. So wenig wie die Bischöfe hat auch der Deutsche Orden, nachdem ihm bei der Auseinandersetzung mit den Bischöfen von Samland, Erland und Pomesanien nach Entscheidung des päpstlichen Legaten vom Jahre 1234 der Zehnt in zwei Drittheilen des eroberten Landes zugefallen war, sein darauf erlangtes Recht aus seiner Stellung als Landesherr beziehungsweise als Obereigenthümer abgeleitet. Er hat sich vielmehr deshalb allein auf die Thatsache berufen, daß ihm als einer geistlichen Körperschaft der Zehnt der Priester vom Papst und Kaiser zugesprochen sei, damit er seiner Aufgabe, das Land und seine Bewohner dem rechten Glauben zu gewinnen und darin zu erhalten, um so eher und besser entsprechen könne. (Vgl. den Spruch des Magdeburger Schöffenstuhls auf die Frage des Hochmeisters Ludwig von Erlichshausen betreffend die Lehnseigenschaft der Güter Magdeburger Rechts bei Steffenhagen, Deutsche Rechtsquellen in Preußen S. 69 ff.). Noch sei hier bemerkt, daß die fragliche Abgabe des Pfluggetreides in Preußen keine Besonderheit des flämischen Erbes und kulm. Besitzrechts war. Sie findet sich ebenfalls bei Gütern, welche zu anderem, namentlich zu Magdeburger Recht verliehen waren (S. den vorhin angeführt. Schöffenspruch u. ferner Voigt, Gesch. Preuß. VI S. 599).

Digitized by Google

II.

Die Bedingungen, unter welchen die Kulmer und Thorner Bürger nach Inhalt der Kulmer Handfeste ihre Güter zu flämischem Erbe verliehen bekamen, kennen wir jetzt. Beschäftigen wir uns fortan mit dem Rechte an den nach der Entstehung jener Rechtsquelle zu kulmischem Recht verliehenen und als kölmische bezeichneten Gütern. Sie bilden den Gegenstand von Verschreibungen, welche entweder in Urkunden oder in Handfesten enthalten sind. Die ersteren gehen einzelne namentlich bezeichnete Grundbesitzer und die ihnen verliehenen Güter an.[1]) Die letzteren betreffen Städte und Dörfer, welche bei Gelegenheit ihrer Gründung oder später mit Grund und Boden ausgestattet und mit kulmischem Recht bewidmet wurden.

Nicht allein der Deutsche Orden war es, welcher Güter zu kulmischem Recht verlieh und verschrieb. Die Bischöfe von Kulm, Pomesanien, Ermland und Samland haben ebenfalls Vergabungsbriefe zu diesem Rechte ertheilt. In den Gebieten, welche ihnen die Landestheilung mit dem Orden zugewiesen hatte, waren sie Landesherrn, mochten sie immerhin seiner Schutzherrlichkeit unterworfen und mehr oder weniger von ihm abhängig sein. Als Landesherrn übten sie das Recht der Gesetzgebung und Privilegienertheilung aus. Jedes der bischöflichen Territorien wurde wiederum zwischen dem Bischof und seinem Domkapitel getheilt. Während der Bischof über das Kirchenvermögen in seinem Theil nicht ohne Zustimmung der Domherrn verfügen durfte, war der zum Stiftsgute des Kapitels bestimmte Theil der selbständigen Verwaltung des letzteren überlassen.[2]) Es

[1]) Damit soll nicht gesagt sein, daß immer jedesmal nur ein einzelner Grundbesitzer eine urkundliche Verschreibung über die ihm ertheilte Verleihung empfing. Es konnte auch geschehen, daß in derselben Urkunde die, mehreren einzelnen namhaft gemachten Personen zugleich ertheilten Verleihungen zusammengefaßt wurden. Beispiele s. in Cod. Warm. I No. 12, Cod. dipl. Pruss. I No. 173.

[2]) S. Voigt, Gesch. Preuß. III S. 555 und die dort Note 4 angeführte Urkunde des Bischofs von Pomesanien v. J. 1286, betreffend die Abtretung des dritten Theils seines Territoriums nebst Gerichtsbarkeit und anderen Hoheitsrechten an das dortige Domkapitel. (Cod. dipl. Pruss II No. 10.)

Digitized by Google

konnte unabhängig vom Bischof Ländereien austhun und die Rechte und Pflichten der Grundbesitzer bestimmen.

Zu den Verschreibungen des Ordens und der Bischöfe über Güterverleihungen zu kulmischem Recht treten so noch die Urkunden und Handfesten der Domkapitel hinzu.

Endlich aber giebt es solche, welche zu Ausstellern größere Landbesitzer und Grundherrn hatten, die selbst erst ihre Güter zu kulmischem Recht von der Landesherrschaft, sei es nun vom Orden, oder von einem der Bischöfe oder Domkapitel bekommen hatten.

Die in allen diesen Verschreibungen getroffenen Verfügungen galten als Privilegien. Jedoch war der Begriff des Privilegiums nicht überall, wo Urkunden und Handfesten über Verleihungen zu kulmischem Recht abgefaßt wurden, ein und derselbe. Wurde gleich den deutschen Stadtrechten des Mittelalters die Kulmer Handfeste ein Privilegium genannt[1]), so war diese Bezeichnung darum gerechtfertigt, weil in ihr die Rechtsverhältnisse der Bürger der beiden Städte Kulm und Thorn ihre besondere Regelung erfuhren. Diese brachte nicht allein Abweichungen von den im Lande überhaupt geltenden oder künftig einzuführenden Gesetzen und Rechten mit sich, sondern sie modifizirte auch das den Stadtgemeinden selbst und ihren Bürgern vom Orden verliehene Magdeburger Recht.

Die Satzungen, welche so neben und außer der sonst geltenden Rechtsordnung dort maßgebend wurden, waren Privilegien im weitern Sinne von Sonderrechten (iura singularia). Dasselbe ist von den Handfesten zu behaupten, welche die nach dem Jahre 1233 in Preußen gegründeten und mit kulmischem Recht bewidmeten Städte und Dörfer erhielten. Auch die Rechte ihrer Bürger und Einwohner hatten die Bedeutung von Privilegien im weiteren Sinne, soweit sie von dem Landesrechte überhaupt, wie insbesondere von dem kulmischen Recht abwichen, dem sie sonst nachgebildet waren.

Nicht die gleiche Bewandniß hat es mit dem Inhalt der Urkunden, worin einzelnen Privaten kölmische Güter von größerem oder geringerem Umfang verschrieben wurden. Zwar heißen sie im Mittel-

[1]) Vgl. den Eingang zur Erneuert. H. F. von 1251 bei den Worten: „Noverit universitas vestra, quod nos — cives Culmenses ac Thorunenses turbatos invenimus pro eorum privilegio, quondam eis a magistro — Hermanno dicto de Saltza et fratre Hermanno Balkone — concesso et postmodum per incendium civitatis Culmensis amisso“ ct.

Digitized by Google

alter ebenfalls Privilegien[1]) und selbst in neuerer Zeit werden sie noch so genannt.[2]) Der Privilegienbegriff ist hier aber ein anderer. Von Sonderrechten einer Korporation und ihrer Mitglieder ist keine Rede. Vielmehr werden in jedem einzelnen Falle bestimmten einzelnen Personen mit Bezug auf die ihnen verliehenen Güter Befugnisse eingeräumt und andererseits Pflichten und Lasten zugemessen, welche neben der allgemeinen Rechtsordnung Platz greifen sollen.

Trotz dieser Verschiedenheit des Privilegienbegriffs, welcher in einem Falle dem des objektiven, im andern dem des subjektiven Rechts entspricht, ist beiden Arten von Privilegien ein Moment gemeinsam: die ihnen beiwohnende rechtserzeugende Kraft. Vermöge derselben schaffen sie unmittelbar und unabhängig von den Voraussetzungen und Formen, welche die Rechtsordnung erfordert, dingliche Rechte an Grundstücken.[3]) Diese entstehen ohne weiteres, nachdem die privilegirten Bürger und Einwohner der Städte oder Dörfer beziehungsweise die einzelnen begnadigten Personen, auf welche die Verschreibung lautet, den Besitz der in den Handfesten oder Urkunden bezeichneten Güter erlangt haben.[4]) Ihrer Investitur durch den ver-

[1]) Vgl. die Urkk. v. 1285 u. 1323 (Cod. dipl. Pruss. I No. 173. II, No. 103).

[2]) Ostpreuß. Provinzialr. Zus. 19.

[3]) Ganz gleichgültig war in dieser Hinsicht das Rechtsgeschäft, welches der Ertheilung des Privilegs zu Grunde lag. Es konnte ein Kauf sein, wie ihn die Kulmer Handfeste bei der Verleihung der Güter zu fläm. Erbe an die Bürger von Kulm und Thorn erwähnt, es konnte aber ebenso auch eine Schenkung oder ein anderes Rechtsgeschäft der Verleihung vorausgehen oder mit ihr gleichzeitig zum Abschluß kommen.

[4]) S. hierüber die Urk. von 1285 (Cod. dipl. Pruss. I No. 173). Mehrere Grundbesitzer in Ermland und Natangen hatten an den Landmeister Konrad von Thierberg die Bitte gerichtet, sie wegen des Rechts zu vergewissern, das sie an den Gütern haben sollten, welche sie vom Orden besäßen. Sie motivirten diese ihre Bittte damit, daß sie noch kein Privileg erhalten hätten („cum nullum adhuc super eo forent privilegium consecuti"). Nach Erwähnung dieser Thatsachen in den Eingangsworten der Urkunde erklärt darauf der Landmeister: „Nos precibus eorum supplicibus annuentes — ea quae a domo nostra possident bona iure Culmensi conferimus et donamus hereditarie possidenda". Des weiteren werden dann die Rechte und Pflichten festgestellt, die sich an diese Verleihung knüpfen sollen. Vgl. ferner den schon früher einmal erwähnten Schiedsspruch des Bischofs Heidenreich von Kulm v. Jahre 1246 (Cod. Warm. I No. 12) in dem Streit, den mehrere Lübecker Bürger mit dem Orden hatten. Er war hervorgerufen durch Zweifel über die Auslegung des denselben früher (1242) vom Landmeister Heinrich von Wida ertheilten Privilegs (Preuß. U. B. I

Digitized by Google

leihenden Herrn bedarf es nicht, ebensowenig einer gerichtlichen Auflassung. Die letztere wurde in Preußen sogar dann nicht nothwendig, als nach Errichtung der kulmischen Landdinge die kölmischen Grundbesitzer der Gerichtsbarkeit dieser Landgerichte unterworfen wurden, soweit sie nicht ihren Gerichtsstand vor den Stadt- oder Dorfgerichten hatten. Während von da ab die gerichtliche Auflassung für die Weiterveräußerung von kölmischen Gütern die allgemein gültige Form der Rechtsübertragung wurde, vollzog sich ihr Erwerb bei Neuverleihungen nach wie vor lediglich durch die Besitzergreifung auf Grund der in den Handfesten und Urkunden getroffenen Verfügungen. Die rechtserzeugende Kraft der Privilegien erklärt diese Erscheinung, welche ohnedem befremden müßte.[1]) Ihre Bedeutung zeigt sich aber noch in einer anderen Beziehung. Die Abwandelungen, welche der Begriff des kulmischen Rechts in den Verschreibungen kölmischer Güter erfährt, sind der Art und dem Umfange nach so erhebliche, daß, wenn wir das flämische Erb- und eheliche Güterrecht ausnehmen, es kaum eine Vorschrift der Kulmer Handfeste giebt, über welche man sich bei der Abfassung der späteren Handfesten und Urkunden nicht mehr oder minder hinweggesetzt hätte[2].) Wollte man darum selbst annehmen, was nicht erweislich ist, es habe zwischen dem flämischen Erbrecht und dem Erbzinsrecht der Kulmer Handfeste ein wesentlicher Zusammenhang bestanden, so müßte doch bei den im weiteren Verlaufe des Mittelalters geschehenen Verleihungen kölmischer Güter der Umstand ins Gewicht fallen, daß es sich dabei um die Ertheilung von Privilegien handelte. Die Privilegirung ermöglichte es ja da, wo das im Interesse des verleihenden Herrn wie der von ihm begünstigten Gutsempfänger angezeigt schien, von dem

---

No. 140) betreffend die in Samland und Ermland ihnen zu überweisenden Ländereien. Die Bürger werden in dem Schiedsspruch als solche bezeichnet, die lediglich auf Grund der vom Bischof als Schiedsrichter getroffenen Entscheidung, welche an Stelle des ursprünglichen Privilegs tritt, mit Gütern beliehen sind („Quilibet — horum civium sic infeodatorum").

[1]) Vgl. Heusler, Institutionen des deutsch. Privatr. II S. 179—180.

[2]) Schranken waren da nur dem Belieben solcher Grundherrn gezogen, welche den Grund und Boden, den sie andern Besitzern zu kulm. R. verliehen, ihrerseits selbst nur zu abgeleitetem Recht besaßen. Die von ihnen zu treffenden Verfügungen durften nicht anders getroffen werden, denn unbeschadet der Rechte des Landesherrn, unter dessen Hoheit und Obereigenthum sie sich befanden, Vgl. die oben S. 13 Note 2 angeführte Urk. des Kujavischen Bischofs von 1276.

Digitized by Google

Erbzinsrecht und seiner Verbindung mit dem flämischen und kulmischen Erbrecht zu abstrahiren.

Nach Voranschickung dieser Bemerkungen über die Verleihung und Verschreibung des kulmischen Rechts überhaupt gehen wir an die Erörterung der Rechte an den einzelnen Arten der kölmischen Güter, welche uns in den Urkunden und Handfesten begegnen.

1. Wie schon bemerkt wurde, hat es die Kulmer Handfeste allein mit Landgütern von einer gewissen Größe zu thun. Ließ diese es zu, daß ihnen die militärische Last des Reiterdienstes auferlegt ward, so hatte dagegen der Zins, der davon zu geben war, keine reelle Bedeutung, sondern bezweckte nur, dem Recht des verleihenden Landesherrn Anerkennung zu verschaffen.

Ihnen kommen am nächsten diejenigen kölmischen Güter, welche ebenfalls zum Reiterdienst verpflichteten, während sie mit keinem Zins oder doch mit keinem solchen belastet waren, der einen materiellen Werth gehabt hätte. Nicht in einem städtischen oder dörflichen Gemeinde- und Flurverbande einbegriffen, bilden sie selbständige Gutsbezirke. Auch darin gleichen sie den Landgütern, welche die Kulmer und Thorner Bürger nach der Kulmer Handfeste zu flämischem Erbe verliehen bekamen. Der diesen auferlegte Zins hat ja nicht allein zur Anerkennung des Obereigenthums zu dienen. Er ist auch bestimmt anzuzeigen, daß die Gutsempfänger unmittelbar unter der Gerichtsbarkeit des Ordens stehen. Das kann nur so viel heißen: die Bürger sind in Ansehung dieser ihrer Landgüter und als deren Besitzer von der städtischen Gerichtsbarkeit eximirt. Haben sie doch im übrigen für ihre Person und mit ihrem sonstigen Vermögen in der Stadt und vor dem von ihnen selbst gewählten Richter Recht zu nehmen.[1])

Wie bei der Erläuterung der Kulmer Handfeste hat uns bei den Urkunden, worin Güter der bezeichneten Art zu kulmischem Recht verschrieben wurden, zunächst wieder die Frage zu beschäftigen, ob das damit eingeräumte dingliche Recht ein bloß abgeleitetes war oder nicht. Ihre Beantwortung macht keine weiteren Schwierigkeiten in den zahlreichen Fällen, wo die Urkunden die Besitzer kölmischer Güter außer zum Reiterdienst zur Leistung des in der Kulmer Handfeste vorbehaltenen Zinses des kölnischen Pfennigs und der Wachslieferung

[1]) H. F. 1233. E. H. F. 1251 Art. 1.

Digitized by Google

„in recognitionem dominii“ [1]) verpflichteten. Denn daß dominium hier ebenfalls nicht sowohl Landeshoheit, sondern zugleich Obereigenthum bedeutet, bedarf nach dem Ergebniß der hierüber angestellten Untersuchung keiner Beweisführung mehr.

Nicht immer aber geschah die Ueberlassung kölmischer Güter, auf welchen Reiterdienst ruhte, in dieser Weise. Es liegen Verschreibungen vor, die von einer Zinsverbindlichkeit der Besitzer nichts sagen. Sind ihrer verhältnißmäßig nur wenige, verglichen mit den vielen Urkunden, die durch den stipulirten Rekognitionszins auf das Obereigenthum des Verleihers hinweisen, so ist doch ihre Anzahl immerhin keine so geringe, um zu vermuthen, die Uebergehung der Zinspflicht sei eine unabsichtliche, welche auf ein bloßes Versehen der Notare oder Schreiber zurückzuführen wäre. Diese Vermuthung kann um so weniger aufkommen, als die Vergabungen zu verschiedenen Zeiten und von verschiedenen Landesherrn und in Gegenden vorgenommen wurden, die weit von einander entfernt lagen. Nicht allein der Deutsche Orden [2]), auch die Bischöfe von Kulm, Pomesanien und

[1]) Die Urkk. der Bischöfe u. des Domkapitels von Ermland gebrauchen die Formel „in recognitionem dominii et libertatis“. Vgl. z. B. Cod. Warm. I Nr. 65. 93. 95. Sie ist der Bulle des Papstes Gregor IV. v. J. 1234 entlehnt, von der weiterhin noch die Rede sein wird. Darin wird von dem jährlichen Zins gesagt, den der Orden dem Papste von dem für das Eigenthum des heiligen Petrus erklärten Preußenland zu leisten hat, er solle gegeben werden: „in recognitionem dominii et libertatis“. Der Sinn des Wortes libertas ist hier ein doppelter. Einmal soll dadurch angedeutet werden, daß der Empfänger des zinspflichtigen Landes unmittelbar unter dem leihenden Herrn steht, neben dem er keinen andern über sich anzuerkennen hat. Ferner aber will es anzeigen, daß das Leihgut, den Reiterdienst und den vorbehaltenen Rekognitionszins ausgenommen, von anderen Zinsen, Abgaben und Diensten frei ist. In dem ersteren Sinne entspricht das Wort libertas dem, was die Kulmer Handfeste über den Zweck des Zinses sagt, nicht allein dem Obereigenthum Ausdruck zu geben, sondern auch anzuzeigen, daß die vom Orden mit Landbesitz ausgestatteten Bürger in Rücksicht dessen keiner andern als der landesherrlichen Gerichtsbarkeit unterworfen sind.

[2]) Es gehören hierher folgende Urkk.: Schenkungsbrief des Landmeisters Konrad von Thierenberg v. 1285 für Kunigunde Wittwe des Albert Bosel und deren Sohn Bartholomäus über das Gut Czarze im Kulmer Lande (U. B. des Bisth. Kulm No. 110); Verschreib. desselb. Landmeisters aus demselben Jahre für Dietrich Stango betr. Schloß und Ländereien zu Stangenberg (im heutigen Stuhmer Kreise) bestätigt durch den Landmeister Meinhard von Querfurt im J. 1288 (Cod. Warm. II No. 542); Verschreib. des Landm. Friedrich von Wildenburg v. 1321 für Peter v. Heselecht und dessen Brüder: Heyneman von Wansen

Digitized by Google

Ermland[1]) haben Privilegien über kölmische Güter ohne Vorbehalt irgend welcher Zinspflicht ertheilt. In einer derselben wird überdies ausdrücklich bemerkt, es solle die Wachsabgabe, welche doch sonst sammt dem Pfennigzins der Anerkennung des Obereigenthums diente, gleich dem Pfluggetreide als Zehnt (nomine decimae), nicht also als Zins entrichtet werden. Auch sonst findet sich in den Urkunden nichts, was auf ein bloß abgeleitetes Recht der Gutsempfänger hinweist. Sie enthalten im Gegentheil Bestimmungen, welche für eine Vergabung der verschriebenen Ländereien zu Eigenthum sprechen. So wird mit andern Nutzungen die Jagd ohne alle Einschränkung überlassen, frei von der Abgabe, welche die Kulmer Handfeste verlangt.[2]) Noch wichtiger ist es, daß den Besitzern die Veräußerung ihrer Güter freistehen soll, ohne daß diese von einer Mitwirkung oder Zustimmung des vergabenden Landesherrn abhängig gemacht würde. Beachtung verdient da besonders eine Urkunde des Bischofs Heinrich von Ermland aus dem Jahre 1288. Dem Besitzer Johannes Fleming wird darin ausdrücklich das Recht zugestanden, die empfangenen Hufen auf andere Personen, deren Auswahl in sein Belieben gestellt wird, zu übertragen. Er soll namentlich berechtigt sein, sie unter Lebenden wie auf den Todesfall zu verschenken.[3])

---

u. Konrad über zusammen 1440 Hufen im Landen Sassen (Cod. dipl. Pruss. II No. 98, wo für Bayssen Wansen zu lesen ist); Bestätigung der Schenkung Luthers von Braunschweig, Kompthurs zu Christburg an Johann Scipplin über 80 Hufen in derselben Gegend durch Hartung von Sonnebur, Trappir u. Kompthur zu Christburg v. J. 1338 (U. B. des Bisth. Kulm No. 260). Dazu kommen noch einige bisher, so viel mir bekannt, ungedruckte Urkk.: Verschreib. des Hochmeisters Ludolf König v. 1344 betr. die Vergabung von 70 Hufen in Klein Tuchel an Jeske; Verschreib. des Tucheler Kompthurs Konrad Bullekog v. 1344 betr. die vom selben Hochmeister genehmigte Vergabung des Gutes Zabyn an Konrad Splistcz (Königsberger Staatsarchiv, Handfestenbuch von Tuchel, Marienburg u. s. w. Fol. 8 u. 18).

[1]) S. Urkk. v. 1321. 1335 (U. B. d. Bisth. Kulm No. 193. 247); 1289 (Pomes. U. B. No. 12); 1288 (Cod. dipl. Pruss. II, No. 18).

[2]) S. Urkk. des Landmeisters Konrad von Thierberg v. 1285 (U. B. des Bisth. Kulm No. 110); des Bischofs Heinrich von Ermland v. 1288 (Cod. dipl. Pruss. II No. 18); Vgl. die folgende Note.

[3]) S. die Urk. in Cod. dipl. Pruss. II No. 18. Nachdem darin gesagt ist, der Bischof habe mit Zustimmung des Domkapitels dem Johann Fleming und seinen Erben 100 Hufen (50 im Orte Wusen und andere 50 in Woyniten) mit allen Nutzungen einschließlich der Jagd, sowie mit hoher und niederer Gerichtsbarkeit und mit dem Recht des freien Mühlenbaues zu kulm. R. („iure Culmensi“)

Digitized by Google

Da der Aussteller zugleich Bischof und Landesherr war, konnte er dem römischen Recht und seinen Vorschriften nicht allein im geistlichen, sondern auch im weltlichen Gericht zur Anerkennung und Geltung verhelfen. Man braucht sich daher unter den Schenkungen auf den Todesfall nicht etwa bloß deutschrechtliche Vergabungen von Todeswegen vorzustellen, man kann darin auch letztwillige Verfügungen nach Art der römischen und kanonischen Testamente und Kodizille einbegriffen denken. Diese schließen bei Uebertragung des Rechts an den Gütern, welche den Gegenstand der letztwilligen Zuwendung bilden, die Möglichkeit aus, daß dabei eine Resignation des Verfügenden an den geistlichen Landesfürsten und eine Verreichung durch letzteren an den bedachten Erben oder Vermächtnißnehmer stattfand.

Streiten die angeführten Thatsachen gegen ein bloß abgeleitetes Besitzrecht[1]), so ist dieses ebensowenig aus der militärischen Verpflichtung zum Reiterdienste herzuleiten, welche die in Rede stehenden Verschreibungen den kölmischen Grundbesitzern auferlegten. So fern darin ausdrücklich gesagt ist, sie sollen nur innerhalb der Grenzen der Landschaft dienen, wo die ihnen vergabten Güter liegen, steht die betreffende Bestimmung mit den Vorschriften der Kulmer Handfeste in Einklang. Die Pflicht des Reiterdienstes geht da nicht über den Begriff der Landwehr hinaus.[2]) Einzelne vom Orden ausgestellte Verschreibungen gehen aber weiter. Sie fordern unbedingte Heeresfolge überallhin, wo nur immer sein Banner entfaltet werden möchte.[3])

Dennoch liegt kein Grund vor, einen solchen unbemessenen

---

verliehen, folgen die Worte, auf die es hier ankommt: „Hec — eidem Io. verisque suis successoribus contulimus — possidenda et in alias personas quas voluerit transferenda nec non inter vivos vel casu mortis cui voluerit donanda".

[1]) Ein solches nimmt Voigt, Geschichte Preuß. III S. 448 an, der schlechthin alle kölmischen Güter, einschließlich der ohne Zinspflicht vergabten, in die Klasse der Lehngüter stellt, wobei er übrigens den Begriff des Leihgutes mit dem des Lehns verwechselt.

[2]) S. die Urkk. des Landm. Konrad v. Thierenberg v. 1283 (U.B. des Bisth. Kulm No. 110: „infra metas terre Culmensis") des Bischofs Heinrich von Ermland v. 1288 (Cod. dipl. Pruss. II No. 18: „ad defensionem terre").

[3]) S. die Urk. des Landm. Konrad von Thierenberg v. 1285 (Cod. Warm. II Nr. 542), worin für den Fall der Veräußerung der dem Dietrich Stango vergabten Güter festgesetzt wird, der Käufer solle Reiterdienste leisten: „ubicumque vexillum nostre domus vel contra quos cumque terrarum nostrarum turbatores in expeditionibus processerit."

Digitized by Google

Reiterdienst für gleich oder doch für analog zu erachten dem ritterlichen Lehnsdienste. Ebenso nämlich wie der Reiterdienst der Kulmer Handfeste soll er von den Gütern geleistet werden. Dagegen erhellt nicht, daß deren Besitzer etwa auch eine persönliche Verpflichtung vor deren Vergabung und unabhängig von dem erlangten Grundbesitz dem Orden gegenüber übernommen hätten.

Wie der Reiterdienst der Kulmer Handfeste hat dieser unbemessene Dienst lediglich den Charakter einer öffentlichen militärischen Last. Nichts deutet darauf hin, daß derselbe, soweit er über die Verpflichtung zur Landwehr hinaus ging, bestimmt war, an Stelle des mangelnden Rekognitionszinses zu treten, um das landesherrliche Obereigenthum zur Geltung zu bringen. Wäre das beabsichtigt gewesen, so hätte der vergabende Landesherr nur nöthig gehabt, dem von ihm beliehenen Besitzer für den Fall seines Ausbleibens vom Aufgebot zur Heeresfolge die Wiederentziehung seines Gutes anzudrohen. Doch davon wissen die Verschreibungen nichts, obwohl es nicht an einem Vorgange fehlte, nach dem man sich hätte richten können. Freilich handelte es sich dabei, anders wie hier, nicht um Güter, welche ohne Rekognitionszins vergabt waren, sondern um solche, welche diesen noch außer dem Reiterdienst zu tragen hatten.[1])

So bleibt denn nur noch eine Thatsache, auf die man sich berufen möchte, wollte man in den Fällen zinsfreier Vergabung den kölmischen Grundbesitzern ein bloß abgeleitetes Recht zuerkennen.

Im Jahre 1234 hatte der Papst Gregor IX., auf Ansuchen des Ordens um feierliche Zusicherung des Landes, Preußen für ein rechtmäßiges Eigenthum des heiligen Petrus erklärt und in den Schutz des apostolischen Stuhles aufgenommen. Sofort aber hatte er es diesem zu freiem und ewigem Besitzrecht wiederum verliehen.[2]) Hörte damit der Orden auf, Eigenthümer des Landes zu sein, so konnte er,

---

[1]) Der schon angeführte Schiedsspruch des Bischofs Heidenreich von Kulm v. J. 1276 (Cod. Warm. I No. 12) setzte fest, daß die Lübecker Bürger ihrer vom Deutschen Orden empfangenen Güter, soweit darauf Reiterdienst ruhte, verlustig gehen sollten, wenn sie dem Heeresaufgebote nicht folgten, sich auch zur nachträglichen Erfüllung ihrer militärischen Verpflichtung innerhalb Jahresfrist nicht verstehen würden, nachdem eine Strafe von 30 Schillingen über sie verhängt sein würde.

[2]) S. die päpstl. Bulle in Preuß. U. B. I No. 108.

Digitized by Google

sollte man meinen, andern Personen nicht Grund und Boden zu Eigenthum abtreten.

Aber auch das Bedenken schwindet. Allerdings war es ein Ereigniß von staatsrechtlicher Wichtigkeit und Bedeutung, wenn der Orden sich unter den Schutz des Papstes stellte und diesen als Oberherrn anerkannte, in dem er ihm Preußen tributpflichtig machte.

Seine Herrschaft über Land und Leute wurde dadurch zu einer abgeleiteten, während er vordem nur dem weltherrlichen imperium des Kaisers untergeordnet, im übrigen unabhängig gewesen war. Nicht aber folgt aus dieser Veränderung seiner politischen Stellung, daß er deshalb aufhörte, Eigenthümer von Grund und Boden im Sinne des Privatrechts zu sein.

Doch nehmen wir einmal an, sein Recht an allem Areal in Preußen sei ein bloßes Erbzinsrecht geworden, während das wahre Eigenthum dem Papste zugestanden habe. Auch dann würde der Orden nicht die Fähigkeit und Befugniß verloren haben, in Fällen, wo solches die Umstände geboten oder wünschenswerth machten, Güter an Private zu vollem Eigenthumsrecht zu überlassen. Es war Gregor IX. selbst, welcher ihn dazu ermächtigte.

In der fraglichen Bulle hatte er es dem Orden zur Pflicht gemacht, den Einwohnern Preußens, einheimischen so gut wie aus der Fremde zugezogenen Ansiedlern, die Versprechen und Verträge zu halten, welche er theils schon früher ihnen gegeben, oder mit ihnen geschlossen hatte, theils ihnen erst künftig geben oder mit ihnen abschließen würde.[1]) Irgend welche Beschränkung bezüglich der an Grund und Boden zu gewährenden Rechte war dabei nicht vorgesehen. Daher waren denn Vergabungen, welche die Uebertragung des vollen Eigenthums bezweckten, keineswegs ausgeschlossen.

Wie es dem Orden nicht verwehrt war, preußischen Edelingen des Samlandes das Allodialeigenthum ihrer ererbten Stammgüter zu bestätigen[2]), so stand ihm auch nichts im Wege, wenn er es für zweckmäßig befand, deutsche Kolonisten oder eingeborene Preußen durch Landdotationen mit allen Eigenthumsrechten zu belohnen.

Nach alle dem wird man nicht bezweifeln dürfen, daß die Ver-

---

[1]) Die betreffenden Worte lauten: „quod promissiones et pactiones, quas praesentibus habitatoribus eiusdem terrae fecisse noscimini aut futuris facietis in posterum a vobis valeant observari".

[2]) S. Voigt, Geschichte Preuß. II S. 90—91 S. 421 Note 2.

Digitized by Google

schreibung von Gütern zu uneingeschränktem [1]) kulmischen Recht ohne Vorbehalt eines Rekognitionszinses den damit begabten Grundbesitzern das volle allodiale Eigenthum gab, mochte nun der Orden selbst oder einer der preußischen Bischöfe der Vergabende sein.[2]) Immerhin war es eine besondere Begünstigung [3]), wenn die Landesherrschaft einzelne edle Herrn und Ritter und andere Personen von Ansehn und Bedeutung mit dem Allodialeigenthum kölmischer Güter dotirte.

Im allgemeinen war und blieb die Verleihung eines bloß abgeleiteten Besitz- und Nutzungsrechtes die gemeinhin beobachtete und vorherrschende Form, in welcher Güter zu kulmischem Recht während des Mittelalters in Preußen durch den Orden, die Bischöfe oder Domkapitel an Kolonisten wie an Stammpreußen ausgethan wurden.

---

[1]) Dasselbe wird in einigen der hierher gehörigen Urkunden aus dem Jahre 1285 als omne ius Culmense bezeichnet (U. B. des Bisth. Kulm No. 110. Vgl. damit No. 260 daselbst). Es entspricht das der Ausdrucksweise einer älteren Urkunde vom Jahre 1242 (Cod. dipl. Pruss. I No. 54). Darin wird vom Landmeister Heinrich von Wida dem edlen Mann und Herrn Dietrich von Tiefenau in der Gegend von Christburg ein größerer Landkomplex cum omni iure et utilitate zinsfrei und zu vollem Eigenthum gegeben. Wie in anderen Urkunden aus der Zeit, welche zwischen der Abfassung der älteren Kulmer Handfeste von 1233 und deren Erneuerung von 1251 liegt, wird auf das kulm. Recht nicht mit ausdrücklichen Worten Bezug genommen. Sachlich aber kam das Recht des Dietrich von Tiefenau an dem erhaltenen Gute mit dem flämischen Erbrecht in dem Punkte überein, daß es auf alle Erben erstreckt wurde. Das omne ius war also, was die Vererblichkeit angeht, zugleich ein ius Culmense. Hinwiederum macht diese Uebereinstimmung es anderseits sehr wahrscheinlich, daß die später in Verbindung mit dem Eigenschaftsworte Culmense aufgekommene Bezeichnung des vergabten Rechts als omne ius, wo sie auf zinsfreie kölmische Güter angewandt wurde, darauf berechnet war, das volle allodiale Eigenthum anzuzeigen. — Jedoch soll hier nicht verschwiegen werden, daß die gleiche Wortverbindung (omne ius Culmense) auch in einzelnen Urkunden vorkommt, Güter betreffend, welche außer mit dem Reiterdienst mit Rekognitionszins beschwert waren (Pomes. U. B. No. 28). Das omne dient da nur dazu, um das umfassende Nutzungsrecht zu kennzeichnen, wie es die Kulmer Handfeste gewährte, und das den Gegensatz bildete zu dem enger begrenzten Nutzungsrecht an Grundstücken, welche zwar zu flämischem Erbe und kulmischem Recht gegen Zins, nicht aber mit der Verpflichtung zum Reiterdienst verliehen waren.

[2]) Die Bischöfe succedirten in Folge der Theilung des eroberten Gebiets mit dem Orden in alle Rechten und Pflichten des letzteren gegenüber den Landeseinwohnern.

[3]) Vgl. die oben Note 1 angeführte Urk. von 1242 (Cod. dipl. Pruss. I No. 54) u. dazu Voigt, Gesch. Preuß. III S. 464 Note 3.

Digitized by Google

Waren diese Güter aber darum etwa sämmtlich Erbzinsgüter und das dingliche Recht daran ein Erbzinsrecht von der Art, wie es die Kulmer Handfeste den Kulmer und Thorner Bürgern zuschrieb?

In der Erneuerung der Kulmer Handfeste vom Jahre 1251 treten neben den Bürgern, von denen in der älteren Handfeste allein die Rede ist, feodales auf. Nicht allein in der Reihe der Urkundszeugen [1]) werden sie aufgeführt, sie werden auch in einer Stelle des Textes [2]) den Personen zugerechnet, welche zusammen mit den Bürgern auf das den Städten Kulm und Thorn in dem älteren Privileg gewährte Fährrecht in der Weichsel zu Gunsten des Ordens Verzicht leisten.

Dieselbe Bezeichnung kehrt in zahlreichen Urkunden [3]) wieder.

---

[1]) Vgl. die Worte der Ern. H. F.: „seculares vero Iohannes scultetus, Reiniko .... cives Culmenses; feodales vero Hyldebrandus senior, Godefridus ct."

[2]) Vgl. daselbst Art. 5 die Worte: „Dicti vero cives ac feodales earundem civitatum de communi consensu cesserunt de iure, quod in Wizla super navigio hactenus habuerunt ct." mit H. F. von 1233 Art. 5.

[3]) Vgl. z. B. die Urk. des Landmeisters Konrad von Thierenberg v. J. 1285 (Cod. dipl. Pruss. I No. 173): „Nos — feodalibus et eorum heredibus ea quae a domo nostra possident bona iure Culmensi conferimus et donamus hereditarie in perpetuum possidenda. Racione donationis dictorum bonorum feodales et eorum heredes in dextrariis faleratis et armis levibus nostre domui erunt obligati in Sambia, Natangia, Bardia, Pogezania, Pomezania et Warmia fideliter deservire. — Preterea — feodales et eorum heredes — unum denarium Coloniensem aut quinque Culmenses et unum talentum cere — aut plura. — in recognitionem dominii fratribus nostris singulis solvent annis". Urk. desselb. Landm. v. 1287 (Cod. Warm. I No. 74): — „Que bona eidem Iohanni et suis heredibus nos — contulimus cum omni iure et possessione quo possidere dinoscuntur bona sua Culminensis territorii feodales". Urk. des Bischofs Heinrich v. Ermland v. 1284 (Cod. Warm. I No. 65), worin dieser dem Stammpreußen Schroyte zwei Felder zu kulm. R. verleiht „sicud Iohannes frater noster et Brutandus aliique nostri feodales suas hereditates possident". Der Schroyte soll davon mit 1 Roß und 1 Mann dienen und 1 Pf. Wachs und 1 köln. Pfennig in recognitionem dominii entrichten. Derselbe Bischof verleiht 1296 dem Stammpreußen Musatus das Feld Below „iure Culmensi et hereditario ac iure quo ceteri feodales bona et campos suos possident" (daselbst No. 95). Vgl. endlich noch eine Urk. des Ermländ. Domkapitels v. J. 1301. Die darin genannten Gutsempfänger haben von den ihnen zu kulm. R. verliehenen 40 Hufen „infra terminos ecclesiae et dioecesis pro generali defensione terre cum uno spadone et viro armato levibus armis" dem Kapitel Reiterdienste zu leisten und „sicut faciunt alii ecclesiae feodales" Zehnt und Rekognitionszins zu geben.

Digitized by Google

Feodales werden darin die Besitzer genannt, welche dem Orden, Bischof oder Domkapitel, von dem sie Güter zu kulmischem Recht empfingen außer dem Rekognitionszins in Geld und Wachs, wie ihn die Kulmer Handfeste bedingt, Reiterdienst in ritterlicher Ausrüstung zu leisten hatten.

Das weist anscheinend auf ein lehnrechtliches Verhältniß hin. Würde ein solches in Wirklichkeit vorliegen, so hätte man im Einverständniß mit einigen Schriftstellern älterer und neuerer Zeit [1]) die kölmischen Güter, um welche es sich in jenen Urkunden handelt, für Lehne zu erachten und nicht als Erbzinsgüter anzusehen. Die Improprietät, welche das kulmische Recht durch die Gleichstellung des weiblichen mit dem männlichen Geschlecht in der Erbfolge mit sich brachte, würde diese Auffassung nicht verbieten. [2]) Ebensowenig die Verpflichtung zur Leistung des Rekognitionszinses. War diese ja nicht selten mit dem Besitze der sg. Magdeburger Lehngüter ebenfalls verbunden.

Doch das Wort feodales allein kann nicht den Ausschlag geben. Es wird darauf ankommen, zu ermitteln, ob die kölmischen Grundbesitzer, welche Reiterdienst zu leisten hatten, zu dem verleihenden Landesherrn in einem wahren Vasallitätsverhältniß standen, oder ob sie bloß Lehnleute oder Vasallen hießen, ohne es eigentlich zu sein.

Daß man im Mittelalter Anstand nahm, die Bezeichnung feodales für eine begrifflich lehnrechtliche zu halten, ersehen wir aus der ältesten, zu Ende des XIII. oder im Anfang des XIV. Jahrhunderts verfaßten deutschen Uebersetzung der Erneuerten Kulmer Handfeste. Sie giebt diese nicht durch das Wort Lehnleute wieder, wie man das erwarten möchte, sondern durch Landleute. [3])

---

[1]) Vgl. Vollbrecht in der oben S. 3 Note 2 citirten Dissertation S. 1 ff.; Hanow in seiner Einleitung zum Ius Culmense ex ultima revisione (Dantisci, 1767) S. 28. 29. In neuerer Zeit ist es namentlich Joh. Voigt gewesen, der die Lehnseigenschaft der kölm. Güter wie überhaupt, so namentlich der mit Reiterdienst belasteten in seiner Geschichte Preußens III S. 466 und passim behauptet hat, wobei freilich, wie schon bemerkt wurde, nicht zu übersehen ist, daß dieser Geschichtschreiber die Begriffe Leihe und Lehn nicht gehörig zu unterscheiden wußte. Enger faßt von Vegesack, Westpreuß. Provinzialr. I S. 238 den Begriff der kulmischen Lehne. Er sieht darin die an Adlige verliehenen kölm. Güter.

[2]) Vgl. Beseler, Deutsch. Privatr. (dritte Aufl.) II S. 614.

[3]) Vgl. die Worte Art. 5: „Die genanten burgere vnde die lantlute derselben stete — entwigen (entwichen) von irme rechte daz sie hatten gehabet an

Digitized by Google

Erst die jüngeren Uebersetzungen, welche vermuthlich dem XV. Jahrhundert angehören [1]), haben die Lesart „lenlute".[2]) Daß man aber auch damals noch nicht immer geneigt war, die Worte feodales und Lehnleute für gleichbedeutend zu nehmen, zeigt ein Schreiben der Thorner Rathmannen an den König Wladislaus von Polen vom 30. Juni 1410.[3]) Es enthielt die Erwiderung auf einen in lateinischer Sprache abgefaßten Brief desselben Königs vom 28. Juli, wodurch er die Rathmannen der Städte und mit den Rittern und Knechten die feodales des Kulmer Landes zur Huldigung entboten hatte.

Die Rathmannen von Thorn theilen darin dem Könige mit, daß sie „sampt rittern, knechten, landlewthen vnd andern steten des colmischen landes" unter dem 26. Juli einen Brief an ihn abgeschickt hätten, mit der Bitte, ihnen Tag und Stunde zu bestimmen, wo sie vor ihm erscheinen sollten. Die Aussteller jenes früheren Briefes, dessen Wortlaut in dem Antwortschreiben wiederholt wird, hatten sich als „ritter, knechte, lenluthe vnd rathmannen der stete des colmischen landes" unterzeichnet. Wenn nun trotzdem die Thorner Rathmannen in ihrem Antwortschreiben es vermeiden, das Wort Lehnleute zu gebrauchen, so kann das nicht unabsichtlich geschehen sein. Es wird nur verständlich, wenn man bei ihnen den Willen voraussetzt, in möglichst prägnanter Weise kund zu thun, daß sie die zum Reiterdienst verbundenen Grundbesitzer des Kulmer Landes, mochten sie immerhin feodales genannt werden oder wohl selbst sich diesen Namen beilegen [4]), nicht als eigentliche Lehnleute anerkannten.

---

der vere" u. s. w. Und in der Zeugenreihe heißt es an der Stelle, wo im lateinischen Texte die Worte stehen: „feodales vero Hyldebrandus senior, Godefridus" etc. „Die landlute Hildebrand der alte, Gutfrit" u. s. w.

[1]) S. Philippi in seiner Ausgabe des Preuß. U. B. I S. 193 in der Note.

[2]) S. die Uebersetzung in Gottscheds Neuem Büchersaal der schön. Wissenschaft. IX S. 116 ff. bei den Worten: „die genanten burgere derselben stete vnd die Len Lute — haben gewichen von dem recht das sie in der wizele vber die vere" u. s. w. und vgl. damit die Uebersetzung in Lemans Ausgabe des Alt. Kulm. R. Art. 8 bei den Worten: „Die genanten burgere derselben stete vnd die lenlute" u. s. w.

[3]) S. Akten der Ständetage Preußens I No. 99. 100 S. 146—147.

[4]) Vgl. andererseits noch die Denkschrift v. J. 1437, welche die Ritter und Knechte des Kulmer Landes dem Hochmeister überreichten, um ihm mehrere Beschwerden über eine angeblich irrige, ihnen nachtheilige Auslegung der Kulmer Handfeste vorzutragen. Darin nennen sie sich nicht Lehnleute, sondern Landleute. (Akten der Ständetage Preuß. II S. 38. 39 vgl. mit S. 42 daf.)

Digitized by Google

Schon diese Thatsachen machen es wahrscheinlich, daß die Bezeichnung feodales, wo sie auf Besitzer kölmischer Güter Anwendung fand, nicht in der Bedeutung, die sie im Lehnrecht hat, sondern in einem uneigentlichen Sinne verstanden wurde. Diese Vermuthung wird bestätigt, wenn man den Inhalt der hier in Frage kommenden Urkunden einer genaueren Prüfung unterzieht.

Im Lehnrecht beruht die Verpflichtung des Vasallen zum Reiterdienst in der Kommendation, nicht im Empfang des Lehns. Dieses ist nicht der Grund der Dienstpflicht, sondern ihr Lohn.[1])

Gerade entgegengesetzt ist das Verhältniß, in dem die preußischen feodales standen, wie es sich nach den ihnen ertheilten Privilegien darstellt.

Nicht weil sie dem Orden, dem Bischof oder Domkapitel gehuldigt und eidlich Treue gelobt hatten, mußten sie dienen, sondern weil sie von ihm ein Erbe zu kulmischem Recht besaßen, auf welchem, abgesehen von der Verbindlichkeit zur Zahlung des Rekognitionszinses, die militärische Last des Reiterdienstes ruhte.[2]) Meistens war diese, wie nach der Kulmer Handfeste, eine bemessene, auf die Landwehr beschränkte.[3]) Wo sie sich weiter erstreckte[4]), behielt sie darum doch den Charakter einer, wenngleich öffentlichen, Reallast, ohne daß von Eingehung einer persönlichen Verpflichtung die Rede war.

Daß die Verleihung nicht selten in Anbetracht früher geleisteter treuer Dienste geschah[5]), ändert hieran nichts. Denn die Treue, welche so belohnt wurde, war eine freiwillig bewährte. Von einer daraus entspringenden Verpflichtung, sich dem Herrn, der nachher die Verleihung vornahm, treu zu erzeigen, wissen die Urkunden nichts.

---

[1]) S. Schröder, Deutsche Rechtsgeschichte S. 382.

[2]) Vgl. die Urk. des Landmeisters Konrad von Thierenberg von 1285 für die feodales von Ermland und Natangen (Cod. dipl. Pruss. I No. 173) bei den Worten: „Racione donationis dictorum bonorum feodales et eorum heredes — in dextranis faleratis et. — nostre domui erunt obligati — fideliter deservire".

[3]) Vgl. z. B. die Urkk. von 1296 und 1301 (Cod. Warm. I, No. 95. 111).

[4]) Vgl. die den feodales von Ermland und Natangen ertheilte Verschreibung von 1285 bei den oben S. 33 Note 3 angeführten Worten.

[5]) Vgl. z. B. die Urkk. der Ermländ. Bischöfe Heinrich und Eberhard Cod. Warm. I No. 57 und 200), wo zur Motivirung der Verleihung gesagt wird, sie geschehe: „ob multa et fidelia servicia" oder „inspectis — multis et magnis et gravibus fidelibus serviciis", wodurch sich die beliehenen Grundbesitzer um den Bischof und die Kirche verdient gemacht hätten.

Digitized by Google

Ebensowenig verlautet etwas davon, daß dieser seinerseits etwa verbunden gewesen wäre, diejenigen, welche ihm früher Dienste geleistet hatten, durch Ueberlassung von Gütern zu kulmischem Recht zu belohnen. Auch sonst wird man vergeblich in den Urkunden nach Anhaltspunkten forschen, aus welchem sich lehnrechtliche Beziehungen ergeben möchten. Weder erfahren wir etwas von der Ableistung des Treueides[1]), noch von einer Investitur[2]), die bei der Verleihung kölmischer Güter an feodales hätte stattfinden müssen.

Nichts weist ferner auf deren etwaige Verpflichtung hin um die erneuerte Bestätigung ihres Rechts nachzusuchen, wenn eine Veränderung in der herrschenden oder dienenden Hand eintrat.

So bleibt etwa nur noch ein Umstand, aus dem man vielleicht

---

[1]) Wenn in pomesanischen Urkunden aus den Jahren 1313 und 1323 (Cod. dipl. Pruss. II No. 103; Pomesan. U. B. No. 25) des homagium Erwähnung geschieht, welches Ritter und Vasallen dem Bischof, beziehungsweise dem Domkapitel zu leisten hatten, so setzte dasselbe, soweit dabei überhaupt Besitzer kölmischer Güter betheiligt waren, vermuthlich eine wirkliche Lehnsreichung voraus. Daß diese unter Umständen in gewissen Fällen neben gleichzeitiger Ertheilung des kulm. Rechts allerdings vorkommen konnte, werden wir später sehen. Uebrigens würde selbst bei der Annahme, daß auch andere mit dem Namen feodales bezeichnete kölmische Grundbesitzer, die nicht wirkliche Vasallen waren, dem Bischof oder Domkapitel hätten huldigen müssen, daraus allein noch nicht die Existenz eines Lehnsverhältnisses hervorgehen. Nicht jeder Eid, mit dem man dem Landesherrn huldigte, war ein lehnrechtlicher Treueid. Bei Gütern, die keine Lehne, wohl aber mit Reiterdienst belastet waren, konnte er dadurch gerechtfertigt sein, weil ihre Besitzer, ohne darum eigentliche Vasallen zu werden, vom Landesherrn mit Gerichtsbarkeit und anderen öffentlichen Gerechtsamen beliehen waren.

[2]) Vgl. die oben S. 24 Note 3 citirte Urk. von 1285 bei den Worten: „Nos — precibus eorum supplicibus annuentes praedictis feodalibus et eorum heredibus ea, quae a domo nostra possident bona, iure Culmensi conferimus.“ Kam es dann zu einer Wiederveräußerung der Güter durch die ersten Gutsempfänger oder deren Erben, so vollzog sich deren Uebertragung auf den neuen Erwerber genau in der Weise der Kulmer Handfeste. Die Verreichung, welche der Landesherr diesem ertheilte, war die gewöhnliche, ohne daß dabei Symbole zur Anwendung gekommen wären, die sich in die Form der lehnrechtlichen Investitur gekleidet hätten. Vgl. Urk. des Landmeisters Konrad von Thierenberg v. J. 1287 (Cod. Warm. I No. 78), betreffend die Verreichung von 21 Hufen an Johannes Struse, der sie von dem Elbinger Bürger Gerwin von Susel käuflich an sich gebracht hatte. Es heißt da, nachdem der Resignation des Verkäufers gedacht und der Kauf landesherrlich genehmigt ist: „bona eidem Ioh. et suis heredibus nos contulimus cum omni iure et possessione quo possidere dinoscuntur bona sua Culminensis territorii feodales“.

Digitized by Google

abnehmen möchte, die feodales des kulmischen Rechts seien, wenn nicht schlechthin, so doch in gewisser Hinsicht den Vorschriften des Lehnrechts unterworfen und den Vasallen gleich geachtet gewesen. Es heißt in den ihnen ertheilten Verschreibungen, sie sollten den Reiterdienst von ihren Gütern fideliter (getreulich) leisten.[1])

Ein Ansinnen besonderer Art wird indeß damit nicht gestellt. Das Wort fideliter kommt ebenso in Urkunden vor, welche es vermeiden, die kölmischen Grundbesitzer als feodales zu bezeichnen.[2]) Wird ihnen zur Pflicht gemacht, den Reiterdienst getreulich zu leisten, so bedeutet das nichts weiter als daß sie der mit ihren Gütern übernommenen militärischen Verbindlichkeit gewissenhaft und pünktlich nachkommen sollen.[3]) Ein Argument für eine von den feodales etwa geforderte besondere Lehnstreue ergiebt sich daraus nicht. Solche ist um so weniger anzunehmen, als ihnen in keiner der Verschreibungen die Entziehung ihrer Güter bei Nichterfüllung der militärischen Dienstpflicht um etwa begangener Felonie willen angedroht wird.

Ein lehnrechtlicher Begriff war demnach mit der Bezeichnung feodales oder Lehnleute in der Anwendung auf die Besitzer kölmischer Güter nicht verbunden. Damit ist jedoch nicht gesagt, daß diese Bezeichnung, mochte sie auch im uneigentlichen Sinne gebraucht werden, überhaupt keine bestimmte rechtliche Bedeutung gehabt hätte.

---

[1]) Vgl. die schon mehrfach angeführte Urk. von 1285 bei den Worten: „feodales — nostre domui erunt obligati — fideliter deservire“ (oben S. 36 Note 2).

[2]) Vgl. z. B. Urk. des Hochmeisters Dietrich, Burggrafen von Altenburg, v. J. 1338 (Behnisch, Versuch einer Geschichte der Stadt Bartenstein S. 760): „Damus conferimus et donamus fidelibus nostris Stannen et suis fratribus — suisque veris heredibus ac legitimis successoribus triginta mansos in campo Silu iure Culmensi possidendos. Ratione autem nostre collationis iidem — de praedictis bonis — cum armis et equis — servire fideliter tenebuntur. — In signum etiam dominii — de supradictis bonis unum talentum cere — et unum Coloniensem denarium nobis solvere tenebuntur.“

[3]) Vgl. über diese ganz allgemeine Bedeutung des Wortes fideliter die Urk. des Landm. Konrad v. Thierenberg von 1285 (Cop. dipl. Pruss. I No. 173). Darin wird festgesetzt, daß außer den feodales in Natangen und Ermland auch ihre Hintersassen und Unterthanen hierzu verpflichtet seien (homines eorum) „ad expeditiones et terre defensiones ac novas municiones construendas tam pedites quam equites in armis consuetis quociens requisiti fuerint sicut et nostri homines tenebuntur fideliter deservire“.

Digitized by Google

Gehen wir von der Erneuerung der Kulmer Handfeste des Jahres 1251 aus. Sie unterscheidet feodales und cives (Bürger). Hinwiederum führt sie an anderer Stelle die Bürger gerade als diejenigen an, welche vom Orden Güter mit Auferlegung der militärischen Last des Reiterdienstes empfangen. Es können daher unter den feodales nicht schlechthin alle Grundbesitzer verstanden werden, welche dem Orden Reiterdienste leisten mußten. Man wird mit dem Verfasser der ältesten deutschen Uebersetzung[1]) sich darunter allein solche Besitzer von Landgütern vorstellen dürfen, die entweder nicht mehr als Bürger gelten, nachdem sie ihren Aufenthalt dauernd außerhalb des Stadtbereiches genommen haben, oder niemals Mitglieder der Stadtgemeinde gewesen sind. Außer in anderen Beziehungen unterscheiden sie sich von den Bürgern, welche größere mit Reiterdienst belastete Landgüter besaßen, dadurch, daß sie nicht der städtischen Gerichtsbarkeit unterworfen waren. Als Besitzer der fraglichen Güter hatten freilich auch die Bürger ihren Gerichtsstand unmittelbar vor der Landesherrschaft, nicht aber in streitigen oder anderen Rechtssachen, bei welchen sie für ihre Person oder mit ihrem sonstigen Vermögen betheiligt waren. Was diese anging, mußten sie vor dem Stadtrichter und dem von ihm gehegten Gericht Recht nehmen. Dahingegen konnte sich die städtische Gerichtsbarkeit, in Ermangelung ihrer Zugehörigkeit zur Bürgerschaft und zur Stadtgemeinde, über die feodales nicht erstrecken.[2]) In Ansehung ihrer Landgüter waren diese gleich den Bürgern davon eximirt. Es konnte sich so nur noch fragen, ob für sie in persönlicher Hinsicht und für Klagen um fahrende Habe etwa der Schulz und das Dorfgericht des ihrem Wohnsitz nächst gelegenen Dorfes zuständig sein sollte. Da war es denn wichtig, daß der Orden bei Gelegenheit der Gründung von Dörfern zu deutschem und kulmischem Recht die Ritter, Knechte und andere Lehnleute von der Gerichtsbarkeit des Schulzen ausnahm, indem er sich vorbehielt über diese in Rechtsstreitigkeiten jeder Art selbst zu richten.[3])

---

[1]) S. oben S. 34 Note 3.

[2]) Vgl. Handfeste der Stadt Lauenburg (Lewinburg) v. J. 1341 (R. Cramer, Geschichte der Lande Lauenburg und Bütow II, S. 145 ff.). Der Orden schließt von der städtischen Gerichtsbarkeit aus „manne von vns leen gut zcu habende dutcze adder polene".

[3]) Man vgl. z. B. die Handfeste von Belgard von 1354 (einem Ort, der

Digitized by Google

In entsprechender Weise nahmen die Bischöfe im Bereiche ihrer Herrschaft die von ihnen abhängigen Feodalen von jeder Dorfgerichtsbarkeit aus, unter Anweisung ihres Gerichtsstandes vor dem bischöflichen Vogt.[1]) Diese Exemption, wie von der städtischen, so von der Dorfgerichtsbarkeit war eine Begünstigung, welche lediglich die Person der Landleute betraf, die Güter zu kulmischem Recht gegen die Verpflichtung zum Reiterdienst und zur Zahlung des Rekognitionszinses von der Landesherrschaft empfingen. Es nahmen daran auch solche Grundbesitzer Theil, deren Areal einen nur mäßigen Umfang hatte. Weit umfassender waren die Vorrechte, welche der Orden, die Bischöfe oder Domkapitel den Rittern deutscher Herkunft und einheimischen wie auch anderen angesehenen Leuten bewilligten, denen sie um besonderer Verdienste willen große Landkomplexe zu kulmischem Recht verliehen. Diese Vorrechte machten sich vornehmlich geltend in dem Verhältniß der Gutsempfänger zu deren Hintersassen und Unterthanen in den Dörfern, welche sich auf dem verliehenen Grunde zur Zeit der Verschreibung schon vorfanden, oder darauf später errichtet wurden. Indem der Landesherr auf jeden Zins und, vorbehaltlich des Kriegsdienstes und der Arbeiten beim Bauen und Brechen von Burgen[1]), auf jede Dienstpflicht verzichtete, auf deren Erfüllung er

---

dazumal noch ein Dorf war und erst später zur Stadt erhoben wurde, wo mit Bezug auf die Gerichtsbarkeit des Schultheißen verordnet wird: „Idoch neme wir vs vnser leenlute of dem Lande wonende, di man umb alle sache vor vns sal beklagen“ (R. Cramer a. a. O. II S. 145 ff.). S. ferner Handfeste des Dorfes Groß Sawelin (Saulin): „vsgenomen vnser Ritter vnd Knechte — obir dy wir selbir wellin richten“ (daselbst II S. 234—235); Handfeste der Dörfer Obislawicz von 1374 u. Vilkow von 1376 (das. II S. 216. 217). Vgl. im übrigen Voigt, Gesch. Preuß. VI S. 564 Note 1.

[1]) S. Privileg des Pomes. Bischofs Bertold v. J. 1335 für dessen feodalis Nicolaus (Pomes. U. B. No. 45). Der Nikolaus hatte im bischöflichen Dorfe Peterwicz 10 Hufen von einem gewissen Heymann käuflich an sich gebracht. Der Bischof genehmigt und bestätigt diesen Erwerb unter Verleihung des kulm. R. Er befreit zugleich die Hufen von der Zins- und Scharwerkspflicht, welche seither darauf gehaftet hatten, mit alleinigem Vorbehalt des Rekognitionszinses und knüpft daran die Begünstigung der Exemtion von der Dorfgerichtsbarkeit: „Adiicimus et volumus — quod idem Nicolaus (et) sui veri heredes non coram quocumque sculteto sed — coram nostro advocato in iudicio provinciali debeant cuilibet respondere“.

[2]) S. die Urkk. in der folgenden Note. An die Frohnden der Unterthanen beim Aufbau, Ausbesserung beziehungsweise Abbruch von Burgen, wird

Digitized by Google

früher Anspruch gehabt hatte, unterwarf er die von ihm abhängigen Leute der Herrschaft der neuen Besitzer, welche damit die rechtliche Stellung von Grundherrn überkamen. Sie sollten fortan allein berechtigt sein, von jenen Zins und Scharwerk zu fordern.[1])

Gleichzeitig aber wurde ihnen eine ausgedehnte Patrimonialgerichtsbarkeit innerhalb der Grenzen ihrer Güter und Dörfer beigelegt, wobei nur die Straßengerichtsbarkeit meistens ausgenommen wurde. Diese Patrimonialgerichtsbarkeit umfaßte hier regelmäßig nicht bloß die niedere, sondern auch die hohe Gerichtsbarkeit. Während erstere sich auf Civilprozeßsachen und die strafrechtliche Ahndung geringerer Vergehen und Frevel bezog, war die letztere gleichbedeutend mit der peinlichen Gerichtsbarkeit. Sie ermächtigte den Richter über

---

man zu denken haben, wenn man in andern Verschreibungen des Ordens, besonders solchen aus späterer Zeit die Bestimmung antrifft, es sollten die mit kölmischen Gütern beliehenen Besitzer außer zum Reiterdienst zum Bauen und Brechen von Burgen verbunden sein. Denn daß diese dabei nicht mit eigenen Händen werkthätig einzugreifen brauchten, erscheint selbstverständlich. Waren es doch nicht selten gerade Ritter und Adlige, denen ihre Privilegien das Bauen und Brechen von Burgen geboten. Vgl. z. B. Urk. des Hochm. Winrich von Kniprode von 1360 für Albrecht von der Wattelow über 30 Hufen zu Panewske im Lande Bütow, die dieser zu kulm. R. empfing (R. Cramer a. a. O. II S. 193—184); Urk. desselben Hochm. von 1358 für den Ritter Bornsla über 30 Hufen kölm. zu Damprow im Lande Lauenburg (daselbst II S. 229—230). Von den Frohnden beim Burgenbau verschieden war der zum Schutze von Befestigungen gegen feindliche Ueberfälle zu leistende Wachtdienst. Seine Verrichtung konnte als eine Art des eigentlichen Kriegsdienstes von den pflichtigen Grundbesitzern selbst gefordert werden.

[1]) S. die mehrerwähnte Urk. des Landmeisters Konrad von Thierenberg v. J. 1285 (Cod. dipl. Pruss. II No. 173). Nachdem darin über den Kriegsdienst Bestimmung getroffen ist, den die Leute der Feodalen von Ermland und Natangen dem Orden leisten sollen, heißt es: „nec ad alia servicia nostre domui sint obnoxii, sed suis dominis, feudalibus videlicet supradictis". Vgl. ferner eine weiterhin noch zu berücksichtigende Urk. v. 1404 (Cod. Warm. III No. 400). Das Dorf Engelswalde im Ermland wird vom dortigen Domkapitel dem Nitzko (Nikolaus) Tolk und der nachgelassenen Wittwe des verstorbenen Nikolaus von Rogetteln zu kulm. R. frei von Zins und Scharwerk mit alleinigem Vorbehalt des Rekognitionszinses überlassen und verliehen. Es geschieht das auf Grund eines Vergleichs, durch den ein Rechtsstreit geschlichtet wird. Er hatte längere Zeit unter den Interessenten geschwebt und war dadurch veranlaßt, daß das Domkapitel auf die Scharwerksdienste der Dorfbewohner Anspruch erhob, während Nitzko Tolk und die Wittwe des Nikolaus von Rogetteln darauf allein und ausschließlich ein Recht zu haben behaupteten.

Digitized by Google

den Verbrecher die Todesstrafe oder eine seinen Körper verstümmelnde Strafe zu verhängen.[1])

Die Grund- und Gerichtsherrlichkeit, mit welcher außerhalb des Kulmer Landes wohl fast überall sonst in Preußen ein unbeschränktes Jagdrecht[2]) und häufig auch das Kirchenpatronat verbunden

---

[1]) Vgl. die Worte des in der vorigen Note citirten Privilegs der Ermländ. und Natangenschen Feodalen von 1285: „Preterea iudicia minora et maiora, que sunt colli amputatio ac membrorum trunccacio et penas delinquencium predictis feodalibus et eorum heredibus donamus in bonis —". Abgesehen von der Straßengerichtsbarkeit, welche in dieser und in mehreren anderen Urkk. dem Orden reservirt wird, erleidet die den feodales mitverliehene hohe Gerichtsbarkeit hier insofern eine Beschränkung, als diesen zur Bedingung gemacht wird, peinliche Strafen über ihre unfreien preußischen Bauern nicht anders, denn mit Wissen und nach Einholung des Raths der Ordensbrüder zu verhängen. In Verschreibungen aus späterer Zeit findet sich diese einschränkende Maßgabe nicht mehr. — Noch sei hier einer Besonderheit gedacht, welche dem Rechte des Bisthums Kulm eigenthümlich war. In den Urkk. des dortigen Domkapitels wird der Begriff der hohen Gerichtsbarkeit für gleichbedeutend genommen mit dem der Straßengerichtsbarkeit. Behielt sich die Landesherrschaft die letztere vor, so schloß sie damit zugleich die hohe Gerichtsbarkeit von der Verleihung an Feodale aus. Umgekehrt bekam der mit der niederen und hohen Gerichtsbarkeit begnadigte kölm. Grundbesitzer immer zugleich auch die Befugniß zur Ausübung der Straßengerichtsbarkeit. Vgl. Urk. von 1429 (U. B. des Bisth. Kulm No. 547) bei den Worten: „in iisdem bonis maiora iudicia, que Strassengerichte nuncupantur, capitulo reservantes".

[2]) Daß im Kulmer Lande die Lehnleute so gut wie die Bürger dem Orden von der Jagdbeute die in der Kulmer H.F. vorgesehene Abgabe verabfolgen mußten, geht aus dem Privileg der polnischen Ritter von 1278 hervor. (Cod. dipl. Pruss. I No. 163). Wird diesen die Jagd auf ihren Gütern zugestanden, so knüpft der Orden daran die Bedingung, daß sie ihm von allem größeren Wilde abgeben: „das die lehnlute im Lande czum Colmen gebin pflegin". Dabei hat es, wie es scheint, auch später bis zum Ende der Ordenszeit sein Bewenden behalten. Noch im XV. J.H. wurde den Kulmer Rittern und Knechten auf erhobene Beschwerde über vermeintliche Kränkung ihrer Rechte vom Hochmeister der Bescheid zu Theil, sie sollten der Jagd gebrauchen: „noch inhaldunge der handfesten". (Akt. der Ständetage Preuß. II S. 32ff. S. 48.) Anders verhielt es sich mit der Jagd im übrigen Ordensgebiet und in den Bisthümern. Während die Verschreibungen des Ordens betr. die Verleihung größerer kölm. Besitzungen an Lehnleute von dem Vorbehalte der Kulm. H.F. bei der Jagd ganz schweigen (vgl. z. B. das Privileg der Feodalen von Ermland und Natangen v. 1288, Cod. dipl. Pruss. II No. 173), wird das Jagdrecht in den von den Bischöfen und Kapiteln für Feodale ausgestellten Güterprivilegien mit ausdrücklichen Worten ohne all und jede Einschränkung verliehen. Ja es wird sogar das Recht auf die gleiche

Digitized by Google

war [1]), macht die Begriffe des ius oder der iura feodalia aus, womit die Großgrundbesitzer bei gleichzeitiger Verleihung ihrer Güter zu kulmischem Recht von der Landesherrschaft begnadigt wurden.[2]) Sie entsprechen ihrem Inhalt und Wesen nach den adligen Gerechtigkeiten des späteren Ost- und Westpreußischen Rechts, welche beim Zutreffen bestimmter Voraussetzungen vor Durchführung der Reformen der Neuzeit als ein Zubehör selbständiger Landgüter galten.[3])

Abgabe des Vorderbugs, welche die Kulmer H.F. dem verleihenden Landesherrn zuweist, den bevorrechtigten kölm. Besitzern als grundherrliches Recht zugestanden. Sie sollen befugt sein, die ferina, wie jene Abgabe hier genannt wird, von ihren Leuten für sich zu erheben, wofern sie diesen das Jagen nicht überhaupt verbieten. Vgl. die Urk. des Kulmer Domkapitels von 1490 (U. B. des Bisth. Kulm No. 720). S. ferner Urkk. der Bischöfe und Domkapitel von Ermland aus den Jahren 1280. 1296. 1301. 1353. 1358 (Cod. Warm. I No. 57. 96. 111. 268. (II No. 199. 266) und wegen der ferina insbes. Urk. des Bischofs Heinrich von Ermland v. J. 1292. (I No. 89) bei den Worten: „cum ferina, quae cedit de animalibus".

[1]) Vgl. Voigt, Geschichte Preuß. VI S. 565. Von Urkk. vgl. man z. B. die der Bischöfe Heinrich und Johann II von Ermland von 1296. 1297. 1353. (Cod. Warm. I No. 96. 98. II No. 198. 373.)

[2]) Vgl. die schon angeführte Urk. des Ermländischen Domkapitels von 1404 Cod. Warm. (III No. 404). Nitko Tolk und die Wittwe des Nikolaus von Rogetteln erhalten das Dorf Engelswalde für sich und ihre Erben und Nachfolger „cum omnibus suis pertinentiis et utilitatibus et fructu nec non iudiciis maioribus et minoribus ad manum et ad collum se extendentibus seu quocumque alio nomine vocentur iure pheodali et culmensi haereditario possidendos — absque omni onere et servicio quocumque sic tamen quod in quolibet festo St. Martini nobis et capitulo nostro in signum dominii VI libras cere et sex denarios culmenses dare singulis annis sint astricti". Vgl. hierzu eine ältere Ordensurkunde v. J. 1246 (Kotzebue, Geschichte Preuß. I S. 416 ff.), die, obschon sie nicht Grundherrn betraf, welche Güter zu kulm. R. besaßen, dennoch wohl geeignet erscheint, den Begriff des ius oder der iura feodalia klarzustellen. Inhalts derselben wird mehreren neugetauften samländischen Edlen Namens des Ordens das zinsfreie Allodialeigenthum ihrer Erbgüter bestätigt („concedimus maioribus et pocioribus ipsorum ut hereditates ipsorum in perpetuum libere possiderent"). Sie erhalten aber außerdem noch dazu verliehen: „in terris et villis — magna feodalia iura". Darunter können, da es sich um dieselben Güter und Dörfer handelt, welche den begnadigten samländischen Edlen ohnehin schon eigenthümlich gehörten, nur grundherrliche Rechte verstanden sein gegenüber den dort befindlichen freien und unfreien Knechten und Bauern.

[3]) Vgl. Ostpreuß. Provinzialr. Zus. 162. 232. Westpreuß. Provinzialr. § 21.

Digitized by Google

Dennoch würde es irrig sein, wollte man meinen, die bevorrechtigten kölmischen Besitzer, welche Inhaber jener grundherrlichen Rechte waren[1]), seien sämmtlich Ritter oder doch ritterbürtigen und adligen Standes gewesen. War man früher geneigt, sämmtliche preußische feodales für Adlige zu erachten[2]), so genügt es dem entgegen auf die Thatsache aufmerksam zu machen, daß in mehreren Urkunden des XIV. und XV. Jahrhunderts als Besitzer kölmischer Güter, von denen Reiterdienst zu leisten war, nicht etwa bloß Ritter und Knechte, sondern auch schlichte Lehnleute aufgeführt werden.[3]) Ebensowenig läßt sich darthun, daß zum Erwerb kölmischer Güter mit feodalen Rechten oder zu deren Ausübung nur allein Ritter und Knechte wären verstattet worden.[4]) Richtig ist freilich, daß der

[1]) Die Bezeichnung feodales nimmt in der Anwendung auf sie die engere Bedeutung von Grundherrn an. In manchen Urkunden werden sie, ohne daß auch da an ein Lehnsverhältniß zu denken ist, vasalli genannt (vgl. die oben S. 43 Note 2 citirte Urk. v. J. 1404 bei den Worten: „subditi et vasalli"). Es geschieht dies vermuthlich, um sie als bevorrechtigte Grundherrn von den Besitzern kölm. Güter mäßigeren Umfanges mit Gerechtsamen von geringerer Bedeutung zu unterscheiden. Rechnete man doch die letzteren, wenn sie von ihren Gütern Reiterdienst leisteten, ebenfalls zu den feodales.

[2]) S. Hartknoch, Altes und Neues Preußen S. 559—560. Vgl. dagegen Voigt, Gesch. Preuß. III S. 466 Note 2, der jedoch, was die spätere Zeit des Mittelalters angeht, seinerseits auch geneigt scheint, die Bezeichnung feodales auf Adlige zu beziehen. Daselbst VI S. 561 Note 2.

[3]) S. das Protokoll über die Tagfahrt der Bewohner des Kulmer Landes zu Reden v. J. 1329 (Cod. dipl. Pruss. II No. 124), worin milites (Ritter), militares (Knappen oder Knechte) und feodales (Lehnleute) neben einander genannt werden. S. ferner das Schreiben des Königs Wladislaus von Polen an die Städte des Kulmer Landes v. J. 1410 und das darauf ergangene Antwortschreiben der Thorner Rathmannen (oben S. 35 Note 3), womit noch zu vgl. Receß der Tagfahrt der Städte zu Marienwerder von 1452 (Akt. der Ständetage Preuß. III No. 315 S. 585). Darin wird zwischen Edelingen und Lehnleuten unterschieden.

[4]) Vgl. die Denkschrift der Ritter und Knechte des Kulmer Landes, enthaltend die Beschwerden über Vorenthaltung der ihnen durch die Kulmer H. F. zugesicherten Rechte (Akt. der Ständetage Preuß. II S. 38—39: „Item so ist es von alders her — also gehalden und noch an uffhorende also wirt gehalden, das eyn leenman kowfft eyme burger syn dorff odir vorwerk abe und der burger kowffet abe dem leenmanne seyn dorf odir vorwerk zcu sulchem rechte und freyheit, als er es hat besessen; die gutter werden em gereicht vor gerichte als man das thun sol, zcu dem rechte als es syn vorfar hat besessen, so duchte uns wol das wir

Digitized by Google

Orden zeitweilig versucht hat, den Bürgern der Städte kulmischen Rechts, wenn sie von adligen Vorbesitzern kauften, die grundherrlichen Privilegien vorzuenthalten.[1]) Eine Aenderung der geltenden Rechtsverfassung hatte das jedoch nicht zur Folge. Denn die Stände, namentlich die Ritter und Knechte selbst erhoben deshalb Beschwerde. Obwohl sie damit, wie es scheint, beim Hochmeister zunächst kein Gehör fanden[2]), erreichten sie doch immerhin so viel, daß es nicht zur Entstehung eines allgemein anerkannten Rechtssatzes kam, welcher die Ausschließung nicht adliger Leute vom Erwerb und der Ausübung feodaler oder adliger Gerechtsame in kölmischen Gütern geboten hätte. In dem Theile Preußens, welchen der Thorner Frieden von 1466 dem Orden beließ, sind Güter mit grundherrlichen oder adligen Gerechtigkeiten von Bürgern und andern nicht adligen Personen erworben und besessen worden, ohne daß sie in deren Ausübung wären behindert und beschränkt worden. Es ist das nicht allein bei stattgehabten Neuverleihungen geschehen, sondern nicht minder in solchen Fällen, wo Güter mit adligen Rechten aus adligem Besitze an Bürgerliche kaufweise oder vermöge anderer Rechtstitel übergingen.[3])

---

von den privilegien nicht sind gescheden, und begeren ouch dovon nicht seyn gescheden".

[1]) S. den Rezeß der Tagfahrt der preuß. Stände (Prälaten, Ritter, Knechte und Städte) zu Marienburg vom 6. Januar 1414 (Akt. der Ständetage Preuß. I S. 239—240) No. 3: „Item — wir begern weliche burger in den steten wonende, die colmisch recht haben, und vrie gutter kouffen, das in dy recht werden von der herschafft glich andern rittern und knechten one widderrede noch (nach) ufwisunge irer privilegien. Das hat der meister bi im behalden". Als freie Güter („vrie gutter") werden hier diejenigen kölm. Güter bezeichnet, die abgesehen vom Rekognitionszins und dem Reiterdienst keine weiteren Abgaben und Lasten zu tragen hatten (S. oben S. 26 Note 2). Sie sind daher nicht mit den zu preuß. R. verliehenen Freigütern zu verwechseln. Die letzteren galten, zum wenigsten in späterer Zeit, als Lehne und zwar als unadlige. (Ostpreuß. Provinzialr. Zus. 31 § 6.)

[2]) S. die Worte am Schluß des in der vorigen Note citirten Rezesses: „Das hat der meister bi im behalden". Sie bilden den Gegensatz zu den hinter andern Beschwerdepunkten (z. B. No. 4 daselbst) hinzugefügten Worten: „Dis ist verjaet", welche die Genehmigung der betreffenden Bitte ausdrücken.

[3]) So kaufte z. B. der Erzpriester Jakob Bohnfeldt im Jahre 1678 das adlige Gut Gorken. Auf sein Ansuchen bestätigte ihm der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm das 1540 dem evangelischen Bischof Paulus Speratus vom Herzog Albrecht ertheilte Privileg. Nach Inhalt desselben war diesem, als dem ersten Erwerber das Gut Gorken zu kulm. R. mit großen und kleinen Gerichten

Digitized by Google

Erst die Gesetzgebung König Friedrich des Großen hat dem Erwerb adliger Güter in Ostpreußen durch Bürgerliche gewisse Schranken gezogen.[1])

Verloren dagegen in Westpreußen nach dem Abschluß des Thorner Friedens von 1466 die Bürger der Städte für längere Zeit das Recht adlige Güter an sich zu bringen, so hatte das, wie wir späterhin sehen werden, seine besonderen Gründe. Ein Zusammenhang mit dem früheren Unternehmen des Ordens, den Bürgern die Ausübung der grundherrlichen Rechte auf den von ihnen erworbenen kölmischen Gütern zu verwehren, ist nicht nachweisbar.

Außer den Verschreibungen, worin die Empfänger kölmischer Güter feodales (Lehnleute) genannt werden, giebt es andere, welche besagen, der Landesherr verleihe ein Gut zu Lehn (in feudum) und zugleich zu kulmischem Recht.[2]) In den meisten derselben wird das Wort feudum im uneigentlichen Sinne gebraucht.[3]) Ohne eine lehnrechtliche Bedeutung zu haben, entspricht es der Bezeichnung feodalis. Es wird darunter ein Gut verstanden, von dem Reiterdienst zu leisten und Rekognitionszins zu entrichten ist. Sein Besitzer ist, weil er keiner Stadt- oder Dorfgemeinde als Mitglied angehört, in dinglicher wie in persönlicher Hinsicht von der Stadt- oder Dorfgerichtsbarkeit eximirt.[4])

---

und freier Jagdnutzung, also mit adligen Gerechtigkeiten verliehen. (Pomes. U. B. No. 216. Vgl. dazu die vom Herausgeber Cramer S. 291 über die späteren Schicksale des Gutes Gorken gegebenen Notizen.)

[1]) Vgl. Ostpreuß. Provinzialr. Zus. 165—167.

[2]) S. Urk. des Kulmer Domkapitels v. J. 1490 (U. B. des Bisth. Kulm No. 720): „vendidimus et contulimus in feudum, damus et conferimus per praesentes cum omni iure et proprietate — venationibus, aucupationibus — uti fruendum iureque Culmensi possidendum.“ Vgl. ferner die unter S. 47 Note 3 angeführten Ermländ. Urkk.

[3]) Der preuß. Justizverwaltung ist dieser Umstand nicht entgangen. Ein Hofreskript vom 16. April 1785 enthält die Bemerkung, daß die als feuda iuris Culmensis bezeichneten Güter nur mißbräuchlich Lehne genannt würden. S. Leman, Das Provinzialrecht der Prov. Westpreußen I S. 128.

[4]) Vgl. die Urk. v. J. 1409 (Cod. Warm. III No. 443) darin wird bestimmt, daß mehrere in einem Dorfe wohnende Besitzer kleinerer feodaler Güter, die zusammen vier Reiterdienste zu leisten haben, in allen sie angehenden Rechtsstreitigkeiten zwar nicht „coram iudicio bannito vasallorum ecclesie, quod vulgariter lantding dicitur“, wohl aber: „coram advocato ecclesie“, jedesfalls also nicht vor Schulzen und Schöppen des Dorfgerichts Recht nehmen sollen.

Digitized by Google

Wie feodalis hat aber auch das Wort feudum eine engere Bedeutung. Sie betrifft ein Gut, zu dem grundherrliche Rechte (iure feodalia) gehören, namentlich hohe und niedere Gerichtsbarkeit.[1]) Nicht anders verhielt es sich mit Landgütern, welche der Bischof oder das Domkapitel von Ermland mit der Formel verschrieben, sie sollten verliehen sein: „in feudum accedente iure Culmensi".[2]) Man möchte vermuthen, die Verreichung zu Lehnrecht sei da das wesentliche Moment, wohingegen dem zugleich mit verschriebenen kulmischen Recht eine bloß accessorische Bedeutung beiwohnte. Die letztere habe sich darauf beschränkt, den zu Lehn verreichten Gütern die Eigenschaft von feuda impropria mitzutheilen. Diese Erwartung wird indessen getäuscht, wenn man sich mit dem übrigen Inhalte der betreffenden Urkunden bekannt macht. Der Reiterdienst wird darin genau in derselben Weise, wie bei der Verleihung anderer kölmischer Güter als eine öffentliche Reallast behandelt. Nichts deutet auf eine persönliche, mit Huldigung und Treueid übernommene vasallitische Verpflichtung. Auch sonst findet sich darin nichts, was auf die Herstellung des Lehnsbandes zwischen dem Gutsempfänger und dem verleihenden Herrn schließen ließe.[3])

---

[1]) S. die Urkk. im Cod. Warm. I No. 62. 132. 166. 200. 201. 211. 282. III No. 396.

[2]) Vgl. Urk. in Cod. Warm. I No. 89 bei den Worten: „In feudum perpetuo possidendum accedente iure Culmensi contulimus"; I No. 90: „in feodum ac iure hereditario perpetuo possidendum contulimus adiicientes antedicto T. Ius Culmense".

[3]) Man vgl. z. B. Urk. des Bischofs Eberhard von Ermland v. J. 1325 für Dietrich von Rode über 15 Hufen im Felde Perlauken (Cod. Warm. I No. 201): „Theodorico dicto de Rode verisque suis heredibus et legitimis successoribus suis utriusque sexus XV mansos in campo Perlauken — cum iudiciis maioribus et minoribus ad manum et ad collum se extendentibus Iure Culmensi in feodum et perpetue contulimus possidendos, Ita tamen quod ipse Th. — et sui heredes et legittimi successores de prefatis XV mansis nobis et Ecclesiae nostre cum uno spadone, vel equo competenti, et viro armato levibus armis — infra terminos nostre diocesis et indagines pro communi defensione terre, quandocunque et quociescunque requisiti fuerint servire debeant. Preterea — In signum dominii et libertatis unum talentum cere — et unum coloniensem denarium — annis singulis in festo Beati Martini nobis dabunt et solvent". Von andern hierher gehörigen Urkk. vgl. noch Cod. Warm. I No. 59. 62. 89. 90. 135. 141. 166. 200. 211. 282. III No. 396.

Digitized by Google

Ist sonach aus dem Umstande allein, daß kölmische Güter in den Urkunden feuda heißen, ihre Lehnseigenschaft noch nicht abzunehmen, so würde man doch wiederum zu weit gehen, wollte man behaupten, die Verschreibung zu kulmischem Recht habe die Lehnserrichtung immer und überall ausgeschlossen.

Es hat in der That eine Verreichung von Gütern als wirkliche Lehne in einzelnen Fällen stattgehabt, während den beliehenen Vasallen zugleich das kulmische Recht ertheilt wurde. Beachtung verdient hier besonders der Lehnbrief des Bischofs Otto von Kulm vom Jahre 1336 (U. B. des Bisthums Kulm No. 253): „Nos Otto — considerata utilitate immo vero necessitate nostre ecclesie, que pro defensione sua plerumque ministris indiget idoneis et vasallis, dedimus, tradidimus et concessimus in feudum exhibitori presencium Hoyken, dicto de Lughendorff, tamquam bene merito, et suis filiis ac eorum successoribus heredibus ab eis descendentibus L mansos in terra Luboviae, quos Hoykenwald volumus nominari, cum omnibus suis pertinentiis et usufructu iure feudali Culmensi lege perpetuo possidendos — Et quoniam omne beneficium impenditur propter obsequium, Hoyke et sui heredes — ac eorum successores pro imprehendacione et donacione eis a nobis facta tenebuntur astricta fidelitate nobis et ecclesie nostre ac successoribus nostris cum armis levibus, que Platendinst appellantur in vulgari, tamquam vasalli strenui et fideles, utpote propter hoc dotati et investiti de feudo servire".

Es erhellt daraus die Auffassung des Lehns als eines Lohnes für den Dienst, den der Vasall gegen den Bischof als Lehnsherrn übernommen hat, an den ihn das engere Band der Treue fesselt. Der Reiterdienst, den er in Folge dessen zu leisten hat, ist daher hier keine öffentliche Last, welche dem Gute aufliegt, mit dem er dotirt und investirt ist; derselbe gründet sich vielmehr in der persönlichen Verpflichtung, entsprungen aus dem vasallitischen Verhältniß, um dessentwillen ihm die Investitur ertheilt wurde. Wird in dem Lehnbriefe zugleich bestimmt, der Vasall solle das ihm zu Lehn gegebene Gut nach kulmischem Recht (Culmensi lege) besitzen, so wird er damit doch nicht verbunden, den in der Kulmer Handfeste festgesetzten Rekognitionszins zu entrichten. Davon ist keine Rede. Dem Wesen des kulmischen Rechts widerspricht das nicht. Wie sich

Digitized by Google

bei der Vergabung kölmischer Güter zu Allodialeigenthum gezeigt hat, deckt sich der Begriff desselben nicht nothwendig mit dem des Erbzinsrechts. Ebensowenig ist diese Befreiung von der Zinspflicht auf eine Einwirkung des Lehnrechts zurückzuführen. War doch die Kombination des Lehns mit dem Erbzinsrechte nichts unerhörtes im altpreußischen Rechte.[1])

Wohl aber mußte das Lehnrecht, wo es die Verbindung mit dem kulmischen Rechte einging, in einer andern nicht unwesentlichen Beziehung seinen Einfluß äußern.

Bekanntlich läßt das Lehnrecht der Regel nach keine Erbfolge in der aufsteigenden noch in der Seitenlinie zu. Das vom flämischen und kulmischen Recht geforderte gleiche Erbrecht des männlichen und weiblichen Geschlechts konnte sich daher, wie der angeführte Lehnbrief zeigt, nur auf die Kinder des erst beliehenen Vasallen und die von diesem abstammenden Erben erstrecken. Hätte der Lehnsherr dem kulmischen Erbrecht eine weitere Ausdehnung geben wollen, um auch den Aszendenten und Seitenverwandten des ersten Erwerbers die Erbfolge in das Lehn zu eröffnen, so hätte es dazu einer ausdrücklichen, von den Grundsätzen des Lehnrechts abweichenden Festsetzung im Lehnbrief bedurft.

Eine Ausnahme machten die Burglehne. Denn nicht allein als echte Lehne, sondern auch zu Burglehnrecht wurden unter Umständen Güter mit gleichzeitiger Ertheilung des kulmischen Rechts verliehen. Die Erbfolge unterlag da keiner Beschränkung. Galten ja die Burglehne nicht als echte Lehne.

Im Jahre 1268 verlieh der Bischof Heinrich von Samland fünf im Lehnbriefe[2]) namentlich aufgeführten Bürgern der kleinen Stadt Schönwiek[3]) je zehn Hufen. Davon erhalten sie je drei Hufen zinsfrei als Burglehn (in burclehen), während jedem der übrigen sieben Hufen ein jährlicher Zins von einer halben Mark

---

[1]) S. oben S. 11 Note 1.

[2]) S. Cod. dipl. Pruss. I No. 188. Einen neueren Abdruck giebt jetzt das U. B. des Bisthums Samland, hrsggbn. von Woelky und Mendthal (Heft 1) No. 93.

[3]) Sie bekam später den Namen Bischofshausen, welcher im Mittelalter in den heutigen Namen Fischhausen verkehrt wurde. (Vgl. Voigt, Gesch. Preuß. III S. 248 Note 1.)

Digitized by Google

aufgelegt wird. Als Burgmannen sollen sie gehalten sein, ihren Wohnsitz in der unmittelbaren Nähe des Schlosses zu Schönwiek zu nehmen, um die dortigen Festungswerke gegen jeden Angreifer treulich zu vertheidigen. Für den Fall der Verabsäumung dieser Verpflichtung wird bestimmt, daß sie ihre Rechte an den verliehenen Gütern ohne weiteres verwirken. Diese fallen sofort an den Bischof zurück, welcher ihnen gegenüber dann durch kein den Lehnsgegenstand betreffendes Versprechen mehr gebunden bleibt.[1]) Nachdem des weiteren noch verordnet ist, wie es mit einer Veräußerung der fraglichen Lehns- und Zinshufen gehalten werden soll, heißt es zum Schluß: „Preterea damus ipsis Ius Culmense".

Die hier getroffene Verordnung über den Heimfall der verliehenen Güter wegen Nichtleistung der Burgmannendienste ist von allgemeiner Bedeutung. Sie giebt uns Aufschluß über den Zweck, den der verleihende Landesherr erreichen wollte, wenn er Güter als echte Lehne oder als Burglehne[2]) verlieh, während er andererseits veranlaßt war, dem Lehnsempfänger den Vorzug des flämischen und kulmischen Erbrechts zu gewähren, entweder nur mit Beziehung auf die Deszendentenfolge oder ohne jede Einschränkung.

Die Kulmer Handfeste berechtigte, wie wir sahen, den leihenden Herrn nicht zur Wiedereinziehung der vergabten Güter, wenn die mit ihrem Besitz von den Empfängern übernommenen Verpflichtungen unerfüllt blieben. Wurde nun auch an den bezüglichen Vorschriften dieser Rechtsquelle in den späteren Verschreibungen nicht streng festgehalten, so ging doch der Orden, oder wer sonst die Verleihung vornahm, nicht so weit, den Grundbesitzern, die sich in Erfüllung ihrer Pflicht nachlässig zeigen würden, den sofortigen Verlust ihres kulmischen Besitzrechts anzudrohen. Der Heimfall an die

---

[1]) Vgl. die Worte des Lehnbriefes: „Quod si non fecerint, extunc dicta bona ad nos revertentur et in nullo promisso bonorum dictorum ipsis erimus obligati".

[2]) Nicht als Burglehne sind die kölmischen Güter anzusehen, mit welchen einige kulmische und ermländische Verschreibungen die Verbindlichkeit der Besitzer verbinden, daß sie bei entstehendem Kriege sich mit Waffen und Pferden in einen bestimmten Ort (U. B. des Bisth. Kulm No. 547, Cod. Warm. I No. 95) (Stadt oder Schloß) werfen, um denselben gegen feindliche Belagerer zu vertheidigen. Wie bei gewöhnlichem Reiterdienst handelt es sich um Auferlegung einer öffentlichen Reallast, nicht um eine persönliche Verpflichtung der Gutsempfänger und daher auch nicht um eine Verbindung von Lehnrecht und kulm. Recht.

Digitized by Google

Landesherrschaft wurde erst dann in Aussicht genommen, wenn und nachdem wiederholte Geldstrafen über die Säumigen vergeblich verhängt sein würden, ohne sie zur Erfüllung ihrer schuldigen Dienstpflicht zu vermögen.[1])

Anders bei stattfindendem Lehnsverhältniß. Da stand der Landesherr denjenigen, welche von ihm Güter zu kulmischem Recht besaßen und durch das engere Band der vasallitischen Treue ihm verbunden waren, als gleichzeitiger Lehnsherr gegenüber. Er war um deshalb berechtigt, dem Vasallen, der sich in Erfüllung seiner Dienstpflicht nachlässig erzeigte, das Gut ohne weiteres zu nehmen und als heimgefallen zu behandeln. Denn dieser machte sich einer Felonie schuldig, welche die Verwirkung seines Lehnrechts nach sich zog.

2. Die kölmischen Güter, welche uns bis jetzt beschäftigt haben, waren sämmtlich von solchem Umfange und derartiger Beschaffenheit, daß sie die militärische Last des Reiterdienstes tragen konnten. Dieser Umstand fiel so sehr ins Gewicht, daß einzelne Gutsempfänger, welche besondere Vergünstigung des verleihenden Landesherrn von Leistung der Dienstpflicht befreite, doch in allen übrigen rechtlichen Beziehungen den Besitzern gleich behandelt wurden, deren Privilegien den Reiterdienst erforderten.[2])

Wir stellten andererseits fest, daß, soweit in den Verschreibungen eine Zinspflicht bezüglich jener größeren Besitzungen überhaupt ausbedungen war, der davon zu entrichtende Zins keine reale Bedeutung hatte.

---

[1]) Vgl. den schon in anderem Zusammenhange erwähnten Schiedsspruch des Bischofs Heidenreich von Kulm v. J. 1246 (Cod. Warm. I No. 12) verb. „quicunque neglexerit se ad debitum servitium presentare paratum, cum a fratribus fuerit requisitus, extunc semper post mensem solvet tres marcas et si idem infra annum predictum penas soluturus se non presentaret et deinceps modo debito serviturus portio omnium bonorum ipsi de immobilibus domui tota vacet, preter curiam quam habebit in civitate".

[2]) S. Urk. des Bischofs Heinrich von Ermland v. J. 1280 (Cod. Warm. I No. 57), wodurch dieser seinem Kämmerer Hermann für sich, seine Erben und Nachkommen das Feld Kirgain zu kulm. R. mit allen Nutzungen, unbeschränkter Jagd, hoher und niederer Gerichtsbarkeit verleiht, indem er sich allein einen jährlichen Rekognitionszins von drei Pfund Wachs vorbehält, während er jenen, seine Erben und Nachkommen von allen Abgaben und Diensten, einschließlich des Reiterdienstes, freispricht („nec aliqua alia servicia quocumque censentur nomine preter predicta talenta cere — dare et facere tenebuntur"). Vgl. hierzu ferner die Urkk. Cod. Warm. I No. 168. II No. 177. 400. III No. 400.

Digitized by Google

Gerade umgekehrt verhält es sich mit den Grundstücken im Gemeinde- und Flurbezirke der Städte und Dörfer, welche bei ihrer Gründung oder erst hinterher mit kulmischem Recht bewidmet wurden. Der geringere Flächeninhalt derselben erlaubt es im allgemeinen nicht, ihnen den Reiterdienst aufzulegen. Auf eine Verpflichtung hierzu trifft man nur bei einer Unterart derselben: den Schulzengütern, und auch diese waren davon nicht selten befreit.

Eine um so größere Wichtigkeit und Bedeutung hatte die mit ihrem Besitz verknüpfte Zinspflicht. Nicht allein daß Befreiung von derselben grundsätzlich ausgeschlossen war, so hatte der Zins hier keineswegs in allen Fällen bloß den Zweck, dem Recht des leihenden Herrn Ausdruck zu geben und Anerkennung zu verschaffen. Bei vielen Grundstücken in Städten und Dörfern erreichte er vielmehr eine solche Höhe, daß er einer Gegenleistung für das den Besitzern eingeräumte Nutzungsrecht nahekam. Immer aber entsprach die Zinspflicht, mochte der Zins nur der Rekognition dienen, oder einen mehr realen Inhalt haben, einem bloß abgeleiteten Recht an den verliehenen Immobilien. Deckte sich bei den größeren Gütern mit Reiterdienst, welche selbständige Gutsbezirke ausmachten, der Begriff des kulmischen Rechts nicht immer mit dem des Erbzinsrechts, so waren dagegen die kleineren kölmischen Grundstücke im städtischen oder dörflichen Verbande sämmtlich und ohne Ausnahme Erbzinsgüter.

Als beweisend dürfen die Gründungsprivilegien gelten, welche das Recht des verleihenden Herrn, das in dem Grundzins und durch ihn zum Ausdruck kam, als dominium oder deutsch als Herrschaft bezeichneten.[1]) Bedeuten beide Worte in der Kulmer Handfeste nicht sowohl Landeshoheit, sondern auch Obereigenthum, so ist man berechtigt, ihnen die gleiche Bedeutung in den Gründungsprivilegien zuzuschreiben, wodurch nächst Kulm und Thorn viele andere preußische

[1]) S. die Handfeste der Stadt Preuß. Holland v. J. 1297 (Cod. dipl. Pruss. II No. 34. Die Bürger sollen ihr zufolge von jeder Baustelle dem Orden „in recognitionem dominii“ alljährlich 6 Denare Zins geben. Dasselbe bestimmen die Handfesten von Kreuzburg und Mohrungen von 1331 und 1315 (Cod. dipl. Pruss. II No. 73. 139). Bezüglich der Dörfer vgl. Privileg des Ordensmarschalls Winrich von Kniprode betr. die Gründung des Dorfes Heiligenwalde (daselbst III No. 47). Die Einwohner sollen von jeder Hufe, die sie zugetheilt erhalten, dem Orden auf das Haus zu Königsberg: „in eyn bekeyntnisse unsir herschaft“ alljährlich zu Lichtmeß ½ Mk. Pfennige zahlen, auch zwei Hühner abliefern.

Digitized by Google

Städte und zahlreiche Dörfer mit kulmischem Recht bewidmet wurden. Relevant ist aber ferner noch eine andere Thatsache. Die Gründung von Städten und Dörfern ist in Preußen nicht allein von der Landesherrschaft (dem deutschen Orden, einem Bischof oder Domkapitel) ausgegangen. Auch manche größere Grundherrn haben Städte und Dörfer gegründet. Diese besaßen nachweislich den Grund und Boden, womit die Bürger und Dorfeseinwohner von ihnen begabt wurden, ihrerseits selbst nur zu abgeleitetem kulmischen Besitzrecht.[1]) Die Art und Weise aber der Gründung solcher grundherrlicher Städte und Dörfer, wie auch die Bedingungen, zu welchen die Baustellen und Hufen den einzelnen Ansiedlern zugetheilt und überlassen wurden, waren die gleichen, wie da, wo der Landesherr der Stadt- oder Dorfherr war.[2]) Immer war das Erbzinsrecht für die im städtischen oder dörflichen Verbande belegenen Grundstücke das maßgebende Besitzrecht, mochten auch die grundherrlichen Städte und Dörfer von den landesherrlichen darin verschieden sein, daß sie ihr kulmisches Recht nicht wie jene der unmittelbaren landesherrlichen Verleihung verdankten, sondern aus zweiter Hand von einem Berech-

---

[1]) So gründeten Johann und Ludwig Stango im Jahre 1331 die Stadt Freistadt im Bisthum Pomesanien zu kulm. R. auf Grund und Boden, welchen sie selbst nur zu Erbzinsrecht besaßen. Die Bürger hatten von jeder Baustelle an sie, als ihre Grund- und Stadtherrn, einen Zins von 10 Skot jährlich zu zahlen. Vgl. Handfeste von Freistadt im Pomes. U. B. No. 41 mit den Urkk. des Pomes. Bischofs von 1285 und 1292 (Cod. dipl. Pruss. No. 28. 29), aus denen hervorgeht, daß der Grund und Boden, auf dem später die fragliche Stadt errichtet wurde, zu den Besitzungen gehörten, welche die Stangos zu kulm. R. gegen Erbzins verliehen bekommen hatten. Zahlreicher sind die Beispiele der Gründung von Dörfern kulm. R. durch Grundherrn. So verleiht der Stammpreuße Tünge, welcher sich feodalis ecclesiae Warmensis nennt, i. J. 1318 einem gewissen Eberhard und dessen Erben auf dem Felde Kerkus 35 Hufen, um sie zu kulm. R. mit Kolonisten zu besetzen, welche der Herrschaft von jeder Hufe jährlich 60 Skot zinsen sollen. (Cod. Warm. I No. 187). Vgl. ferner die Urkk. Cod. Warm. I No. 202. 231. II No. 464. 476. Pomes. U. B. No. 18. 22 und J. G. Behnisch, Versuch einer Geschichte der Stadt Bartenstein S. 500—501. S. 760.

[2]) S. die in der vor. Note angeführte Handfeste von Freistadt und vgl. damit die Privilegien, welche der Orden den Städten Mühlhausen und Rastenburg gab (Cod. dipl. Pruss. III No. 9. 130). Die Gründung der Dörfer anlangend, so vgl. man die grundherrlichen Handfesten Cod. Warm. I No. 187. 202. 231. II 464. 476 mit den daselbst I No. 107. 132. 152. 204 mitgetheilten Ordensprivilegien.

Digitized by Google

tigten überkamen, welcher den von ihm weiter verliehenen Grund und Boden erst aus der Hand des Landesherrn erbzinslich empfangen hatte.

Dieses Erbzinsrecht selbst hatte aber nicht in allen hier in Frage kommenden Fällen der Erbleihe die gleiche Form noch Bedeutung. Vielmehr lassen sich, je nach den Lasten und Pflichten, die sie zu tragen hatten, drei verschiedene Arten von Liegenschaften unterscheiden: die Baustellen innerhalb der Ringmauern der Städte, die der landwirthschaftlichen Nutzung bestimmten Grundstücke, einerlei, ob sie in einer städtischen oder Dorfflur lagen, und endlich die Schulzengüter.

Die Baustellen oder Hofstätten (areae), welche den einzelnen Bürgern zugetheilt wurden, um darauf Wohnhäuser zu errichten, waren in manchen Städten mit einem bloßen Rekognitionszins belastet, wenn auch sein Gegenstand ein anderer war, als in der Kulmer Handfeste. Eine Wachsabgabe in Verbindung mit dem kölnischen Pfennig kam hier nicht vor. Es handelte sich allein um die jährliche Zahlung einiger weniger kulmischer oder preußischer Pfennige oder der ihnen gleichwerthigen Denare.[1])

So hatten die Bürger der Altstadt Thorn von jedem ganzen Hofe 6 Pfennige, von jedem halben 3 Pfennige jährlich an den Orden zu zahlen.[2]) Denselben geringen Zins treffen wir in Lessen, Christburg und Marienwerder an, ebenso in Preuß. Holland, Kreuzburg, Mohrungen, Bütow, Wormditt und Allenstein.[3]) Nicht so niedrig

---

[1]) Ein kulmischer oder preußischer Pfennig, welcher dem fünften resp. sechsten Theil 1 kölnischen Pfennigs gleichkam (Voigt, Gesch. Preuß. III S. 547 Note 2) hatte zur Zeit der Abfassung der Kulmer Handfeste etwa den Werth von 5 Pfennigen heutiger deutscher Reichswährung. In der späteren Zeit der Ordensherrschaft aber sank dieser erheblich, zufolge der stattfindenden Münzverschlechterung, so daß gegen den Ausgang des XV. Jahrh. 1 kulm. resp. preuß. Pf. nur noch ungefähr 1⅔ heutiger Münze entsprach. S. Voßberg, Geschichte der Preuß. Münze S. 208 ff.

[2]) Wir erfahren das aus einer Urkunde des Hochmeisters Heinrich Dusmer von Arfberg v. J. 1347 (Cod. dipl. Pruss. III No. 54). In der Kulmer Handfeste ist darüber nichts gesagt. Diese Rechtsquelle berücksichtigt, soweit es sich um die den einzelnen Bürgern gehörigen Liegenschaften handelt, eben allein nur die größeren mit Reiterdienst belasteten Güter.

[3]) Handfesten von Lessen 1298 (Cod. dipl. Pruss. II No. 36), Christburg 1288 (daselbst II No. 16); Marienwerder 1336 (Pomes. U. B. No. 46); Preuß. Holland 1297 (Cod. dipl. Pruss. II No. 34); Kreuzburg 1315 (daselbst II No. 73). Mohrungen 1331 (daselbst II No. 133); Bütow (Cramer, Gesch. von Lauenburg

Digitized by Google

war der Zins von den Hofstätten in einigen anderen Städten bemessen. In Mühlhausen betrug derselbe von jeder ganzen Hofstätte 4 Skot, von jeder halben 2 Skot. In Rastenburg war von der ganzen Hofstätte sogar 1 Vierdung zu zahlen.[1]) Ein Skot entsprach ungefähr 150 Pfennigen heutiger Reichswährung. Vier Skot kamen so etwa 6 Reichsmark gleich. Ein Vierdung aber enthielt 6 Skot, was etwa so viel ausmachte wie 9 Reichsmark.[2]) Es war das ein Betrag, dem man in Anbetracht des geringen Bodenwerthes im Mittelalter eine reale Bedeutung nicht wird absprechen dürfen. Zwar ebenfalls bestimmt, dem Obereigenthum des Stadtherrn die Anerkennung zu sichern[3]), konnte er doch zugleich als eine, wenngleich nicht völlig adäquate Gegenleistung gelten für das am verliehenen Grund und Boden eingeräumte Recht. Die gleiche Bewandniß hatte es mit dem Zins auf den Hufen oder Theilen von solchen, welche die Bürger außerhalb der Ringmauern, aber noch innerhalb des Stadtbezirks besaßen und landwirthschaftlich nutzten. Dieser hatte immer einen materiellen Werth, welcher einem Aequivalent für das eingeräumte Besitz- und Nutzungsrecht wenn nicht gleich, so doch nahe kam.

Und dasselbe gilt von dem Zins, mit dem unterschiedslos die bäuerlichen Besitzungen in den Dörfern kulmischen Rechts beschwert waren.

Seine reale Bedeutung fand Ausdruck in der Bezeichnung Zinshufen (mansi censuales).[4]) Sie werden in den Handfesten der Städte und Dörfer nicht allein den gänzlich zinsfreien Gütern entgegengesetzt, sondern nicht weniger allen denjenigen, auf welchen ein bloßer Rekognitionszins ruht, theils mit, theils ohne die Verpflichtung zum Reiterdienst.

---

und Bütow II S. 161); Wormditt 1359 (Cod. dipl. Pruss. III No. 86). Allenstein 1353 (das. III No. 76).

[1]) Handfeste von Mühlhausen 1338 (Cod. dipl. Pruss. III No. 9); Rastenburg 1378 (das. III No. 130).

[2]) S. Voßberg a. a. O. S. 79. S. 208 ff.

[3]) Handfeste von Mühlhausen 1338 (Cod. dipl. Pruss. II No. 9).

[4]) Vgl. Handfeste von Preuß. Holland (Cod. dipl. Pruss. II No. 34) bei den Worten: „De residuis vero centum et viginti uno mansis censualibus possessores eorum de quolibet manso dimidiam marcam denariorum et quattuor pullos nostre domui solvere teneantur“. Von Dorfhandfesten vgl. die Handfeste des Dorfes Molberg (U. B. des Bisth. Kulm No. 319), die Handfeste des grundherrschaftlichen Dorfes Lamprechtsdorf (Pomes. U. B. No. 18).

Digitized by Google

Schon diese Bezeichnung deutet an, daß die Abmessung des Zinses, welchen die einzelnen Bürger und Dorfbewohner von den ihnen zugetheilten Feldern zu leisten hatten, in der Regel[1]) nach Hufen geschah. Der Geldbetrag, den sie von jeder Hufe aufzubringen hatten, bewegte sich meistens innerhalb der Grenzen von $^1/_2$ Mark bis 1 Mark.[2]) Eine Mark preußischen Geldes entsprach während der ersten Jahrhunderte ihrer Dauer etwa 36 Reichsmark heutiger deutscher Währung.[3]) Nimmt man die flämische Hufe zu 65 $^8/_{10}$ Magdeburger Morgen an[4]), so ergiebt das für den einzelnen Morgen

---

[1]) Nur in einzelnen Landschaften, so namentlich in dem Gebiete von Lauenburg mit vorherrschend slavischer Bevölkerung kam neben dem deutschen Hufenmaß in den mit kulm. R. bewidmeten Dörfern das slavische Hakenmaß in Anwendung ($1^1/_2$ Haken = 1 fläm. oder kulm. Huf. S. Töppen in der Zeitschrift für Preuß. Gesch. u. Landeskunde IV S. 211). Wo, wie solches bisweilen geschah, die Vertheilung des Areals an die Dorfbewohner nicht nach Hufen oder Haken, sondern nach Gärten vorgenommen wurde, von welchen ein jeder eine bald geringere, bald größere Anzahl von Morgen (etwa 3—15) umfaßte, machte das eine entsprechende Reduktion des aufzulegenden Zinses nothwendig. S. die Gründungsprivilegien der Dörfer Kamlow u. Crampen v. J. 1369 resp. 1382 in Cramers Gesch. von Lauenburg u. Bütow S. 216. 219.

[2]) Von städtischen Handfesten vgl. man die von Lessen (Cod. dipl. Pruss. II No. 30); Rosenberg (Pomes. U. B. No. 26); Riesenburg (daselbst No. 40); Bütow (Cramer a. a. O. S. 167); Preuß. Holland (Cod. dipl. Pruss. II No. 34); Heilsberg (daselbst II No. 56); Melsak (daselbst II No. 68); Rössel (daselbst III No. 6); Allenstein (daselbst III No. 76); Wormditt (daselbst II No. 86); Mohrungen daselbst II No. 139); Bartenstein (daselbst II No. 140); Landsberg (daselbst II No. 155); Schiffenburg (Schippenbeil) (das. IV No. 67); Zinten (das. III No. 69); Rastenburg (daselbst III No. 130). Bezüglich der Dörfer vgl. man die in Cod. Warm. I No. 107. 132. 152. 204. 231. II 351. 464 476; in Cod. dipl. Pruss. III No. 47, IV No. 76, V No. 10; in Altpreuß. Monatsschrift XVIII S. 239; in Cramers Gesch. v. Lauenburg u. Bütow II S. 187. 193. 195. 200. 201. 210. 212—216. 221. 234—235; in U. B. des Bisth. Kulm No. 319. 330; in Pomes. U. B. No. 15. 22 abgedruckten Handfesten und sonstigen Urkk. S. endlich auch noch Diplomatar. Ileburg. (ed. v. Mülverstedt) II S. 825—826 und Behnisch, Versuch einer Gesch. von Bartenstein S. 500—501.

[3]) Die Mark, welche übrigens nur Rechnungsmünze war, enthielt 720 kulm. resp. preuß. Pfennige. War der kulm. oder preuß. Pf. etwa gleich 5 Pf. heutiger Währung, so kam eine preuß. Mk. ungefähr 3600 Pf. oder 36 Reichsmark gleich.

[4]) S. Schuch, Die Zustände der Landbevölkerung im Kreise Berent (Zeitschrift des Westpr. Geschichtsvereins XV S. 187), der sich wegen der im Text angegebenen Morgenzahl auf eine Berechnung von Gauß stützt.

Digitized by Google

54 Pfennige Geldes. Es ist das eine Belastung, die nicht unterschätzt werden darf. Denn, abgesehen davon, daß der Grundwerth ein geringerer, der Werth des Geldes dahingegen ein weit höherer war, als heutzutage, muß man bedenken, daß es sich um Ländereien handelte, welche bei ihrer Zutheilung an die Bürger und Dorfbewohner entweder wüst lagen, oder doch bis dahin nur unvollkommen angebaut waren. Selbst nach Ablauf mehrerer Freijahre, die der Landes- oder Grundherr zu bewilligen pflegte, war da noch nicht auf einen sichern oder gar auf einen reichlichen Ertrag zu hoffen.

Ueberdies war es nicht Geld allein, was den Zins ausmachte, der auf den in Rede stehenden Grundstücken lastete. Sehr häufig war mit der Geldzahlung eine, ebenfalls nach Hufen bemessene und von jeder Hufe aufzubringende Naturalleistung verbunden, bestehend in der jährlichen Lieferung von zwei oder mehreren Hühnern (oder Gänsen). In manchen Fällen kam dazu noch eine Getreideabgabe von einem oder mehreren Scheffeln Roggen oder Hafer.[1])

Doch der Zins überhaupt, mochte er nun allein sich auf Geld beschränken oder Naturalabgaben erfordern, war nicht die einzige Last, welche die Zinshufen zu tragen hatten.

Das Kulmische Recht, mit dem der Landes- oder Grundherr ein Dorf bewidmete, hinderte ihn nicht, von dessen Einwohnern die Verrichtung von Frohndiensten zu fordern. Denn wenn dieses mit

---

[1]) Vgl. von städt. Handfesten die von Rosenberg (Cod. dipl. Pruss. II No. 34); Landsberg (daselbst II No. 155); Rastenburg (daselbst II No. 130); Allenstein (daselbst III No. 76). Die Dörfer betreffend s. die Handfesten und Urkk. in Cod. Warm. I N. 107. 132. 152. 204; II No. 351. 464. 476. Cod. dipl. Pruss. III No. 41; V No. 10. U. B. des Bisth. Kulm No. 319; Pomes. U. B. No. 15. Es gehören ferner hierher die Handfesten in Cramer, Gesch. v. Lauenburg und Bütow II S. 187—228. Nach einer derselben, die v. J. 1445 datirt ist (daselbst II S. 200—202), sollte es den Dorfeinwohnern gestattet sein, statt 2 Hühner zu liefern, ½ Skot in Geld pro Hufe zu zahlen. Da ein Skot 30 Pf. kulm. oder 150 Pf. heutiger Reichswährung entsprach (Voßberg a. a. O. S. 79), so würden 2 Hühner damals (1445) in der Lauenburg-Bütower Gegend 75 Pf. heutigen Geldes werth gewesen sein. Jedoch ist dabei die gegen Ende der Ordenszeit eingetretene Münzverschlechterung zu beachten. Berücksichtigen wir diese, zugleich aber den höheren Werth des Geldes mit dem heutigen verglichen, so werden wir vielleicht nicht fehl gehen, wenn wir den Werth 1 Huhnes auf etwa 20 Pf. deutscher Reichswährung annehmen.

Digitized by Google

dem flämischen Recht darin übereinkam, daß es den beliehenen Grundbesitzern für ihre Person die Freiheit gewährleistete, so widersprach es doch seinem Begriffe nicht, wenn diese zu Scharwerksdiensten, wie man in Preußen die Frohnden nannte, herangezogen wurden, welche ihrem Umfange nach bemessen oder sogar der Art und Zeit nach begrenzt und bestimmt waren. Sie beruhten ja nicht in einer persönlichen Verpflichtung, sondern waren nicht anders wie der Grundzins als Reallast mit dem verliehenen Grund und Boden verknüpft.

Nach der Handfeste, welche der Orden dem neu gegründeten Dorfe Heiligenwalde in Natangen im Jahre 1344 ertheilte (Cod. dipl. Pruss. III No. 47), hatten dessen Einwohner[1]) für jede Hufe in ihrem Besitze der Herrschaft jährlich vier Tage ohne Widerrede zu dienen. Genauere Bestimmungen über die Art und Weise des zu leistenden Scharwerks enthalten die Handfesten der in der Umgebung von Bütow in Pommerellen während der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts angelegten Dörfer. Die Einwohner der Dörfer Medderfin und Wusseken[2]) haben jährlich auf den nächstgelegenen Ordensdomänen 1 Morgen Heu zu schlagen und einzubringen. Die des Dorfes Gelencz müssen jährlich zwei Tage in der Erntezeit und im Heuschlag scharwerken.[2])

Auch den kulmischen Dörfern der preußischen Bisthümer war der Scharwerksdienst keine unbekannte Einrichtung, obschon er dort anscheinend seltener vorkam. Ein Beispiel zeigt die vom Jahr 1470

---

[1]) Weil man mit dem Namen Bauern (rustici) in Preußen während des Mittelalters wie auch später noch die leibeignen unfreien Landleute preußischer oder slavischer Abkunft zu bezeichnen pflegte, so werden die Besitzer der kleinen, im Gemeinde- und Flurverbande der Dörfer befindlichen kölmischen Grundstücke schlechthin Einwohner (incolae, coloni, habitatores, deutsch ynwonere) genannt. Es heißen so gewöhnlich auch diejenigen von ihnen, welche dem Landes- oder Grundherrn nicht nur zu zinsen, sondern auch zu frohnden haben. Nur ausnahmsweise findet auf sie ein oder das andre Mal die Bezeichnung Bauer Anwendung. Vgl. die übrigens erst der Zeit nach dem Untergange der Ordensherrschaft angehörende Handfeste des kulmischen Dorfes Jakobsdorf (Pomes. U. B. No. 256). Darin verfügt der Herzog Albrecht, die Bauern sollten der Herrschaft zinsen und scharwerken gleich anderen Unterthanen. (S. auch die schon dem XV. Jahrh. (1435) angehörenden Konstitutionen des Eberhard von Wesentau, Vogts zu Seeburg für den Bauernstand im Ermland. Sie begreifen unter der Bezeichnung Bauern schlechthin alle bäuerlichen Grundbesitzer ohne Unterschied ihrer Herkunft und ihrer Freiheit oder Unfreiheit.

[2]) Cramer, Geschichte von Lauenburg und Bütow II S. 187. 193. 194.

Digitized by Google

datirte Handfeste des Pomesanischen Domkapitels für das Dorf Balderap. Die Dorfbewohner sind danach gehalten, von jeder Hufe alljährlich in der Ernte drei Tage der Herrschaft zu arbeiten und in der Winterzeit vier Holzfuhren zu thun.[1])

Sehen wir jetzt noch, wie es sich in Ansehung der Belastung mit den Schulzengütern verhielt. Es sind darunter Höfe in den Städten und landwirthschaftlich benutzte Grundstücke innerhalb der Stadt- oder Dorfflur zu verstehen, welche den Schulzen mit Beziehung auf das von ihnen verwaltete Schulzenamt vom Landes- oder Grundherrn verliehen wurden. Wurde in einigen Städten der Schultheiß (Schulz) von der Bürgerschaft gewählt[2]), in andern vom Landesherrn ernannt[3]), so war das doch nicht das bei Bestellung dieses Beamten allgemein beobachtete Verfahren. In zahlreichen Fällen, wo Städte in Preußen mit Ertheilung des kulmischen Rechts gegründet wurden, wurden mit diesem Amte einzelne oder mehrere Personen für sich und ihre rechtmäßigen Nachkommen erblich beliehen. Meistens waren das dieselben Leute, welche bei der Gründung der Städte oder Dörfer als Unternehmer (locatores) thätig waren.[4]) In dieser Funktion bekamen sie von dem Landes- oder Grundherrn die Ermächtigung und übernahmen andererseits die Verpflichtung, Ansiedler heranzuziehen. Diesen als den künftigen Bürgern hatten sie Hofstätten in der Stadt zur Erbauung von Häusern, sowie außerhalb der Ringmauern Felder zur Betreibung der Landwirthschaft anzuweisen und zuzutheilen.

In den Dörfern kulmischen Rechts bildete die erbliche Verleihung des Schulzenamtes, mit dem der Vorsitz im Dorfgericht und die Ausübung der niederen Gerichtsbarkeit verbunden war, an die

---

[1]) Pomesan. U. B. No. 168.

[2]) Handfeste von Bartenstein von 1332 (Cod. dipl. Pruss. II No. 140).

[3]) Handfeste von Rienfenburg, Bischofswerder, Marienwerder (Pomes. U. B. No. 40. 42. 46).

[4]) Handfeste von Lessen (Cod. dipl. Pruss. II No. 36); Kreuzburg (daselbst II No. 73); Mohrungen (daselbst II No. 139); Landsberg (daselbst II No. 155); Wehlau (daselbst II No. 69); Schiffenburg (Schippenbeil) (daselbst III No. 67); Rastenburg (daselbst III No. 130); Neidenburg (daselbst III No. 150); Bütow (Cramer a. a. O. II S. 158); Rosenberg (Pomesan. U. B. No. 26); Heilsberg (Cod. dipl. Pruss. II Nr. 50); Melsack (daselbst II No. 68); Rössel (daselbst III No. 6); Allenstein (daselbst III No. 76).

Digitized by Google

Unternehmer der Ansiedelung sogar die Regel.[1]) Diese Erbschulzen erhielten nun einestheils als Vergütung für ihre Mühewaltung bei dem Kolonisationswerke (ratione locationis)[2]), anderntheils als Lohn für die Dienste, welche sie in Ausübung des Schulzenamtes dem Stadt- oder Dorfherrn zu leisten hatten[3]), eine gewisse Anzahl von Freihufen[4]), beziehungsweise im Weichbilde der Städte einen freien Hof oder auch wohl mehrere freie Höfe. Als deren Besitzer waren sie gewöhnlich von jeder Zinspflicht frei.[6]) Wo sie aber einen Zins zu entrichten hatten, handelte es sich um einen bloßen Rekognitionszins, der deshalb meist niedriger bemessen war, als der den Zinshufen auferlegte, welche sie etwa noch außerdem besaßen.[7])

Dennoch kam das dingliche Recht an diese Freihufen und Freihöfen seinem Wesen und Inhalt dem Erbzinsrecht gleich, mochte selbst gar kein Zins weder in Gelde noch in Naturalabgaben davon zu leisten sein. In den Handfesten der Städte und Dörfer[8]) werden diese Grundstücke ausdrücklich als Zubehör des Schulzenamts bezeichnet. Daraus folgt zunächst, daß das Recht daran ein nur abgeleitetes war.

---

[1]) S. Voigt, Gesch. Preuß. III S. 475 ff. Es war eine seltene Ausnahme, wenn einmal den Dorfbewohnern das Recht zugestanden wurde, sich ihren Schulzen selber zu wählen. Vgl. Handfeste des Ermländ. Domk. v. J. 1390 (Cod. dipl. Pruss. IV No. 76), worin das bezügliche dem Dorfe Woyniten gewährte Wahlrecht, welches übrigens nur mit Beirath des Kapitelvogtes auszuüben war, als eine von der Herrschaft gewährte besondere Gnade hingestellt wird.

[2]) S. die Urkk. (Cod. Warm. I No. 107. 243. 306; Pomesan. U. B. No. 15).

[3]) S. Voigt, Gesch. Preuß. III S. 476 Note 2.

[4]) S. die Urkk. Cod. Warm. I No. 107. 121. 127. 132. 152. 202. 204. 231; Cod. dipl. Pruss. II No. 14; Pomesan. U. B. No. 15. 22. 26. 168. Vgl. dazu Voigt a. a. O. III S. 476.

[5]) Handfeste von Gerdauen von 1398 (Cod. dipl. Pruss. IV No. 123); Allenstein (daselbst III No. 76); Bütow (Cramer a. a. O. II S. 158 ff.).

[6]) S. die in den beiden letzten Noten angeführten Urkk. u. Handfesten.

[7]) Vgl. Handfeste des Ermländ. Domkapitels für das Dorf Monetiten v. J. 1301 (Cod. Warm. I No. 121; Privileg des Samländ. Bischofs Johannes v. 1327 für den Erbschulzen Frowin Cod. dipl. Pruss. III No. 3.

[8]) Vgl. die Handfesten in Cramers Gesch. von Lauenburg und Bütow II S. 195—210. 212. 213 aus den Jahren 1348, 1354 und 1393. Danach sollen die mit dem Schulzenamt erblich beliehenen Unternehmer der Ansiedelungen bei der Vertheilung der vom Orden zur Gründung der neuen Ortschaften überwiesenen Ländereien an die einzelnen Ansiedler die bewilligten Freihufen: „zu dem schultis ammecht“ oder zum „gericht“ für sich zurückbehalten. S. ferner U. B. des Bisth. Kulm No. 320.

Digitized by Google

Denn die Gerechtsame, welche das Schulzenamt in sich begriff, waren ja selbst bloß abgeleitete, beruhend in landes- oder grundherrlicher Verleihung.[1]) Daher ging der jeweilige Schulz, wenn ihm sein Amt wegen pflichtwidrigen Verhaltens entzogen wurde, zugleich des Rechts an den dazu gehörigen Liegenschaften für sich und seine Erben verlustig.[2]) Die besondere Eigenschaft des Erbzinsrechts aber ergiebt sich für das Recht an den zinsfreien Schulzenhufen oder Schulzenhöfen aus den Amtspflichten des Erbschulzen, welche das Gegenstück bildeten zu den mit der Scholtisei ihm verliehenen Gerechtsamen. Eine und nicht die unwichtigste derselben bestand in der Einziehung und Abführung der Zinsen an den Landes- oder Grundherrn[3]), welche die einzelnen Grundbesitzer der Gemeinde von ihren Gütern zu entrichten hatten. Der Dienst, den der Schulz damit dem Obereigenthümer leistete, vertrat die Stelle des Zinses[4]), welcher auf den übrigen Höfen und Hufen im Gemeindeverbande ruhte, die in keiner Beziehung zu dem Schulzenamte standen. Es machte daher nichts aus, daß die Freihufen und Freihöfen von Geldzahlung und Naturalabgabe verschont wurden. Sie galten darum rechtlich als Erbzinsgüter.

Erfuhr die Zinspflicht der Schulzengüter ihre eigenthümliche

---

[1]) Vgl. Urk. des Bischofs Johannes von Ermland v. J. 1351 (Cod. dipl. Pruss. III No. 68). Wilhelm, der erste Erbschulz und locator von Wormditt verkauft das Schulzenamt an die Stadt. Der Bischof genehmigt diesen Kauf und überträgt das an ihn von Wilhelm zurückgereichte Amt an die dortigen Rathmannen: „Nosque — dictam scultetiam atque curiam — Nicolai Bardin ibidem proconsuli vice et nomine — consulum resignantes ipsum vice et nomine — ipsorum per nostrum annulum manualiter investivimus de eisdem."

[2]) Vgl. Urk. betr. das Erbschulzenamt in der Stadt Mohrungen v. J. 1333 (Cod. dipl. Pruss. II No. 142). Der Schulz Nicolaus Vitreator war auf erfolgte gerichtliche Ladung, um sich gegen Anschuldigungen zu rechtfertigen, ungehorsam ausgeblieben und flüchtig geworden. Sein Schulzenamt fällt deshalb an den Bischof als den Landesherrn zurück („officium scultetie — ad manus nostras et posse dinoscitur fore divolutum"). Dieser verleiht es hierauf von neuem „una cum decem mansis liberis sine censu" dem Petrus de Sumpe für sich und dessen Erben zu kulm. R.

[3]) Vgl. Voigt, Gesch. Preuß. III S. 479 Note 2.

[4]) Vgl. Iura in Monre (aus der Zeit zwischen 1264—1268) (Grimm, Weisthümer III S. 619): „scultetus habet in M. unum mansum, pro quo tenetur colligere redditus et census dominorum, et ideo de hoc non solvit censum".

Digitized by Google

Regelung, so waren diese andererseits die einzigen von den im Gemeinde- und Flurverbande begriffenen kölmischen Gütern, mit welchen die militärische Verpflichtung zum Reiterdienst verknüpft wurde. Uebrigens handelt es sich, wie schon bemerkt wurde[1]), dabei nicht um eine allgemeine Einrichtung. Reiterdienst war gemeinhin nur von den Schulzen in den Dörfern[2]) zu leisten und selbst da gab es nicht wenige, welche davon frei blieben.[3])

Nicht die Art der Belastung aber war es allein, wodurch sich das Besitzrecht der Erbschulzen von dem der übrigen angesessenen Bürger und Dorfbewohner unterschied. Noch in einer anderen Beziehung wurde demselben eine abweichende Behandlung zu Theil. Diese betraf nicht bloß die Freihufen und Freihöfe als die eigentlichen Schulzengüter, sondern überhaupt alle dem Erbschulzen gehörigen Grundstücke, mithin einschließlich von Zinshufen (mansi censuales), die er etwa besaß. Wie das erblich verliehene Schulzenamt selbst, galten diese als veräußerlich. Ihre Veräußerung erforderte indessen, sollte sie gültig geschehen, die Beobachtung derselben Formen, welche für kölmische Güter vorgeschrieben waren, die mit Auferlegung des Reiterdienstes und Vorbehalt des Rekognitionszinses verliehen wurden. Demgemäß hatte in der ersten Zeit der Ordensherrschaft, wenn eine Veräußerung bezweckt wurde, der neue Erwerber die Verreichung bei der Landes- oder Grundherrschaft nachzusuchen, nachdem der bisherige Amtsinhaber sein Recht an dem Amt und den von ihm besessenen und genutzten Grundstücken zu Händen des verleihenden Herrn aufgelassen hatte.[4]) Später war wenigstens die Einholung des herrschaftlichen Konsenses nothwendig, während der Akt der Rechtsübertragung nunmehr sich im Wege der gerichtlichen Auflassung vollzog.

Nicht die gleiche Bewandniß hatte es mit dem Veräußerungsrecht

---

[1]) S. oben S. 52.

[2]) Außer den Handfesten von Bütow v. 1346 (Cramer a. a. O. II S. 161) und von Gerdauen (Cod. dipl. Pruss. IV No. 123) sind mir bis jetzt noch keine städt. Handfesten aufgestoßen, welche dem Erbschulzen die Leistung des Reiterdienstes von ihren Freihöfen und Freihufen zur Pflicht machten.

[3]) Vgl. z. B. die Handfesten der Dörfer in den Gebieten Lauenburg und Bütow, welche Cramer a. a. O. II S. 187. 193. 195. 198. 200. 201 mittheilt.

[4]) Vgl. die bei Voigt, Gesch. Preuß. VI S. 733 Note 4 abgedruckte Urk. betr. die Veräußerung des Erbschulzenamtes im samländ. Dorfe Blumenau v. J. 1352. Vgl. ferner die Urk. Cod. dipl. Pruss. III No. 3; (Cod. Warm. I No. 231 und die Handfeste der Stadt Mühlhausen von 1338 (Cod. dipl. Pruss. III No. 9.

Digitized by Google

der übrigen Bürger und Dorfbewohner in den Städten und Dörfern des kulmischen Rechts. Daß sie desselben überhaupt theilhaftig waren, erhellt aus mehreren städtischen Handfesten.[1]) Wird darin den Bürgern verboten, ihre Erbgüter, Häuser oder Hofstätten ohne Wissen und Willen der Landesherrschaft einem Kloster oder auch einem solchen Laien zu verkaufen oder zu vergaben, welcher nicht seinen Wohnsitz in der Stadt nimmt, so dürfen wir daraus abnehmen, daß der Veräußerung von Immobilien sonst weiter kein rechtliches Hinderniß entgegenstand.

Es ergiebt sich daraus aber weiter, daß eine Mitwirkung oder auch nur eine Zustimmung des Landesherrn beziehungsweise des Grundherrn bei der Veräußerung der beregten Bürgergüter in den Städten nicht Platz griff. Denn das eben erwähnte Verbot wäre überflüssig gewesen, hätte eine rechtmäßige Veräußerung nicht anders, denn mit Zuthun oder Zustimmung des leihenden Herrn vor sich gehen können. Ebensowenig war in den Dörfern bei Veräußerung der Grundstücke, welche, den Schulzen ausgenommen, den einzelnen Gemeindemitgliedern gehörten, die herrschaftliche Mitwirkung oder Genehmigung nothwendig.

Wo der Landes- oder Grundherr die Besetzung neu angelegter Ortschaften mit Ansiedlern einzelnen bestimmten Unternehmern übertragen hatte, lag für ihn keine Veranlassung vor, ein Recht dieserhalb zu beanspruchen und geltend zu machen. Wie schon bemerkt wurde, waren es die zugleich mit dem Schulzenamt erblich beliehenen Unternehmer, die den einzelnen Ansiedlern Baustellen zur Errichtung von Häusern und Hufen zur landwirthschaftlichen Benutzung anzu-

---

[1]) Handfeste von Preuß. Holland v. 1297 (Cod. dipl. Pruss. II No. 34): „Volumus ut nulla religio in supradicta locetur civitate sine fratrum nostrorum consensu et ut nullus absque domus nostre consensu alicui religioni det vel vendat aream vel areas, domum vel domos, curiam vel curias in civitate vel bonis eius, sed nec alicui laico quamdiu in civitate noluerit residere.“ Handfeste von Kreuzburg von 1315 (Cod. dipl. Pruss. II No. 73): „Volumus eciam ut nullus predictorum civium hereditatem aliquam vel aream eroget aut vendat aliquibus viris religiosis sine fratrum nostrorum scitu similiter et consensu“. Handfeste von Mohrungen v. 1341 (daselbst II No. 139): „adiicientes ut nulli religioni area, curia vel domus vendatur nec alicui seculari personae nisi velit ibidem personaliter residere“. Handfeste von Allenstein von 1353 (daselbst III No. 76); Handfeste von Wormditt von 1359 (daselbst III No. 86).

Digitized by Google

weisen und zuzutheilen hatten. Ihre Ermächtigung hierzu beruhte der Regel nach[1]) in einer Vollmacht, welche ihnen der Landes- oder Grundherr in dem Gründungsprivileg und mittelst desselben ertheilte. Die einzelnen Grundbesitzer in der Stadt- oder Dorfgemeinde konnten demnach wohl als die unmittelbaren Erbzinsleute des letzteren gelten. Den Besitz ihrer Grundstücke empfingen sie aber darum doch nicht von seiner Hand, sondern aus der Hand des Unternehmers. Diesem blieb es überlassen, zu bestimmen, wer von ihnen das oder jenes Grundstück haben sollte. Seinerseits hatte dagegen der Landes- oder Grundherr mit der Persönlichkeit der einzelnen Ansiedler nichts zu thun.[2]) Er wußte wohl kaum einmal, wem von ihnen die oder jene Hofstatt oder Hufe bei der Auftheilung zufiel, die der Unternehmer besorgte. Sein Interesse beschränkte sich darauf, daß die im Gründungsprivileg festgesetzte Zahl von Höfen und Hufen zinsweise

[1]) S. Schröder, Die niederländ. Kolonien in Norddeutschland S. 38. Nur selten und vereinzelt kommen daneben in Preußen Fälle vor, wo das ganze zu kolonisirende Terrain einer Stadt oder eines Dorfes dem Unternehmer vom Landesherrn erbzinslich geliehen und von diesem dann erst wieder einzelne Stücke den Kolonisten als Afterzinsgut weiter verliehen wurden. Ein Beispiel weist die Handfeste der Stadt Heilsberg auf v. J. 1308 (Cod. dipl. Pruss. II No. 56). Nach Inhalt derselben erhält der locator Iohannes de Colonia die für die Anlage der Stadt ausgesetzte Gesammtfläche von 113 Hufen vom Bischof zu kulm. R. verliehen: mit der Maßgabe, daß er die zehnte Hufe ratione locationis zinsfrei, die übrigen an Kolonisten weiter zu leihenden und zu vertheilenden Hufen aber als Zinshufen (mansi censuales) besitzen soll. Der beliehene Unternehmer ist es daher auch, der von den Bürgergütern dem Stadtherrn den Zins zu entrichten hat, welchen er seinerseits von den einzelnen Bürgern als seinen Afterzinsleuten erhebt. Vgl. daselbst die Worte: „habebit idem Ioannes ac sui legitimi successores ratione locationis de centum et tredecim mansis decimum mansum omnino liberum, reddens censum de reliquis sub hac forma“ etc. (Es folgt die Bestimmung über die der Stadt und ihren Einwohnern vom Bischof bewilligten Freijahre.)

[2]) Eine Ausnahme machten die Krug- und Mühlengrundstücke. Diese pflegte der Landesherr bei der Gründung von Städten und Dörfern sich vorzubehalten (Vgl. z. B. Cod. Warm. I No. 132. 152). Sie blieben von der Auftheilung des Grund und Bodens an die einzelnen Ansiedler ausgeschlossen. Wer nachher damit verzinslich beliehen wurde, empfing sie direkt aus der Hand des Landesherrn. Gleich dem Erbschulzen hatte er deshalb dessen Mitwirkung oder Genehmigung einzuholen, wenn er die ihm verliehene Mühle oder den ihm verliehenen Krug nebst den dazu gehörigen Ländereien einem Dritten veräußern und abtreten wollte.

Digitized by Google

ausgethan wurden. Wem diese gehörten, konnte ihm gleichgültig sein, wenn er nur den für jede Hufe oder Hofstätte normirten Zins bekam. Dafür, daß dieser richtig einging, hatte der mit dem Schulzenamt erblich beliehene Unternehmer zu sorgen, die Erhebung und Abführung des Zinses war ja, wie wir gesehen haben, eine seiner wichtigsten Amtsobliegenheiten. Er hatte mit eigenem Vermögen für entstehende Ausfälle aufzukommen.[1])

Unter diesen Umständen konnte es dem Landes- oder Grundherrn dann aber auch nicht darauf ankommen, eine Kontrolle zu üben über die Personen, welche an die Stelle der ersten Kolonisten traten, wenn diese ihre Grundstücke veräußerten. Er durfte diese Kontrolle getrost dem Erbschulzen überlassen. Dessen eigenes Interesse gebot ihm darüber zu wachen, daß die Bürger oder Dorfbewohner ihre Güter nicht Leuten abtraten, von denen vorauszusehen war, daß sie nicht fähig oder gewillt seien, die Verbindlichkeiten gegen den Obereigenthümer zu erfüllen. Hierfür genügte es, wenn die Uebertragung des Erbzinsrechtes an den neuen Erwerber von der gerichtlichen Auflassung vor dem Stadt- oder Dorfgerichte abhängig gemacht wurde, das unter der Leitung des ihm vorsitzenden Erbschulzen stand.

In welcher Weise in den Städten beziehungsweise in den wenigen Dörfern, welche keine Erbschulzen hatten[2]), die Anweisung und Vertheilung der Hofstätten und Hufen an die einzelnen Bürger und Dorfbewohner vor sich ging, erfahren wir aus den Handfesten nicht. Man darf jedoch vermuthen, daß dort ebenfalls nicht der Landes- oder Grundherr sich mit diesem Geschäft befaßte, sondern damit Beamte betraute, welche, sei es als Stadtrichter[3]), sei es als Schulzen, von der Gemeinde alljährlich gewählt und von ihm bestätigt oder aber geradezu ernannt wurden.[4])

Es deutet darauf der Umstand hin, daß in den Gründungsprivilegien nur ganz im allgemeinen verfügt wird, wie viel von dem ganzen Areal, welches der Landes- oder Grundherr zwecks Anlage der Stadt oder des Dorfes hergiebt, an Hofstätten und Hufen unter die Ansiedler aufgetheilt werden soll, während nichts darüber ver-

[1]) S. Voigt, Gesch. Preuß. III S. 479 Note 2.
[2]) S. oben S. 59.
[3]) Vgl. Kulmer Handfeste 1233 Art. 1.
[4]) S. oben S. 59 Note 2—3.

Digitized by Google

lautet, wie diese Vertheilung zu bewirken ist und wie viele und welche einzelne Bürger oder Dorfbewohner daran zu partizipiren haben.

Mag es sich damit aber verhalten haben, wie es wolle. Immer war höchst wahrscheinlich in den Städten und Dörfern die gerichtliche Auflassung vor dem Stadt- oder Dorfgericht nicht sowohl die nothwendige, sondern auch die allein ausreichende Handlung, um bei Veräußerungen das Erbzinsrecht der Bürger und Dorfbewohner von einem auf den andern Besitzer zu übertragen[1]), ohne daß darum der Landes- oder Grundherr um seine Mitwirkung oder Zustimmung angegangen zu werden brauchte.

Deutlich spricht sich hierüber allerdings nur die Handfeste von Braunsberg aus, welche Stadt im Jahre 1284 nicht mit kulmischem, sondern mit lübischem Recht bewidmet wurde. Doch besaßen die Bürger ihre Güter dort ebenfalls zu Erbzinsrechte[2]), wohingegen es für deren Veräußerung, im Verhältniß zum Obereigenthum, ohne Belang war, daß sie nach anderen Grundsätzen vererbt, beziehungsweise unter dem überlebenden Ehegatten und den Erben des verstorbenen getheilt wurden, als die kölmischen Güter.

Ich trage daher kein Bedenken, dem, was die Braunsberger Handfeste[3]) über das Veräußerungsrecht der Bürger verordnet, all-

---

[1]) Gegen die im Text vertretene Ansicht wird man sich vielleicht auf die Konstitutionen berufen, welche der Vogt Eberhard von Wesentau mit Genehmigung des Bischofs von Ermland im Jahre 1435 erließ, indem darin den Bauern der An- und Verkauf von Erben oder Hufen ohne Erlaubniß des bischöflichen Schaffers verboten wird. Es ist jedoch zu beachten, daß hier nichts über die Folgen der ohne solche Erlaubniß vollzogenen Auflassungen gesagt wird. Vielmehr heißt es nur: „wurde ouch keyn scholze sulche kouffe lossen czugken vnd sulchs gut loszen befaren, der sal verfallen seyn 10 gutte mark". Daraus ist abzunehmen, daß die Nichteinholung der Genehmigung des bezeichneten bischöflichen Beamten wohl eine Strafe für den Schulzen als den Vorsitzenden des Dorfgerichts nach sich zog, nicht aber die Auflassung selbst ungültig machte. (Akten der Ständetage Preußens I S. 667 bei den Worten: „Von erbekouff und huben".)

[2]) Vgl. das der Stadt Dirschau vom Herzog Sambor von Pommerellen ertheilte Gründungsprivileg von 1260, wodurch diese mit demselben lübischen Recht bewidmet wurde, bei den Worten: „In recognitionem dominii quevis area civitatis nobis sex denarios solvet." (Cod. dipl. Pruss. I No. 132.)

[3]) Vgl. dieselbe (Cod. dipl. Pruss. II No. 6) bei den Worten: „Deinde ut omnia breviter concludantur, sepedictis civibus et civitati omne ius

Digitized by Google

gemeinere Bedeutung zuzuschreiben. Räumt sie ihnen das Recht ein, ihre Güter, soweit sie nicht Feodalgüter sind und zum Reiterdienst verpflichten, durch Auflassung vor dem Stadtgericht zu veräußern, ohne deshalb den Bischof als den Land- und Stadtherrn anzugehen, so ist daraus m. E. auf die gleiche Veräußerungsfreiheit der Bürger in den preußischen Städten überhaupt zu schließen, einerlei ob es nun das kulmische oder das lübische Recht war, worin sich das Erbzinsrecht an den ihnen verliehenen Gütern gründete.

Unterstützt wird diese Annahme durch das schon erwähnte Verbot, städtische Grundstücke an Klöster zu verkaufen oder zu verschenken. Nicht nur die Handfesten der Städte kulmischen Rechts, welche Erbschulzen hatten, enthalten dasselbe. Es findet sich auch da, wo die Bürger befugt waren, ihre Richter oder Schulzen zu wählen.[1]) Wie schon bemerkt wurde, hätte es jenes Verbotes nicht bedurft, wäre jede Veräußerung von Bürgergütern nicht anders gestattet gewesen, denn mit landesherrlicher Genehmigung.

Zu demselben Ergebniß führt der Inhalt des in anderem Zusammenhange angeführten Lehnbriefes[2]) des Bischofs Heinrich von Samland vom Jahre 1268, betreffend die Verreichung von Burglehen an mehrere Bürger der Stadt Schönwiek. Wurde diesen ausdrücklich verboten, ihre theils zu Burglehnrecht, theils erbzinslich erhaltenen Güter ohne lehn- und landesherrliche Erlaubniß zu veräußern, so weist das auf den Gegensatz hin, in dem diese ihre Burglehne zu andern ihnen oder ihren Mitbürgern gehörigen Grundstücken standen. Das Verbot wäre überflüssig gewesen, hätte der Bischof schlechthin überall, wo Bürgergüter zur Veräußerung kamen, um seine Mitwirkung oder doch Genehmigung angegangen werden müssen.

So viel über die Unterschiede, welche zwischen den mehreren Arten von kölmischen Grundstücken in den Städten und Dörfern in Rücksicht der Belastung und Veräußerung obwalteten. Jetzt ist noch eines gemeinsamen Momentes zu gedenken, welches bei ihnen allen wiederkehrt und das zugestandene Nutzungsrecht berührt.

Lubicense — conferimus et donamus, ut suas hereditates, quae non fuerint feodales possint vendere, emere, commutare, dono dare, resignare, recipere nobis irrequisitis, coram iudice et iudicio hereditario civitatis".

[1]) Vgl. z. B. die Handfeste von Preuß. Holland v. 1297 (Cod. dipl. Pruss. II No. 34).

[2]) S. oben S. 49—50.

Digitized by Google

Wir sahen früher, daß den Besitzern größerer kölmischer Güter, auf denen Reiterdienst ruhte, mit andern feodalen oder grundherrlichen Rechten das volle Jagdrecht verliehen wurde, ohne sie zu einer Abgabe davon zu verbinden. Es kam das einer Erweiterung der Nutzungsbefugnisse gleich, welche die Kulmer Handfeste mit dem Erbzinsrecht an selbständigen Landgütern gewährt.

Die gerade entgegengesetzte Behandlung wurde, von einzelnen Fällen einer größeren Begünstigung abgesehen, den kleineren in Gemeinde- und Flurverbande der Städte und Dörfer befindlichen kölmischen Besitzungen zu Theil. Hier erfuhr das Erbzinsrecht der Bürger und Dorfbewohner in Ansehung der Jagd eine Minderung. Entweder behielt sich der Landes- oder Grundherr die Jagd in dem Gründungsprivileg überhaupt vor[1]), oder aber er räumte dem Schulzen wie den Bürgern oder Dorfbewohnern das Recht zu jagen nur mit Beschränkung auf die kleine Jagd (auf Hasen und Füchse) ein.[2])

3. Das Erbzinsrecht, zu dem die kleineren kölmischen Grundstücke in den Städten und Dörfern besessen wurden, nahm, wie wir eben sahen, eine andere Form und Gestalt an, als ihm die Kulmer Handfeste mit Bezug auf größere Landgüter gegeben hatte. Die Modifikationen, welche dasselbe erfuhr, beschränkten sich nun aber nicht allein auf den im städtischen oder dörflichen Verbande belegenen Grundbesitz. Wir treffen sie nicht weniger auch da an, wo es sich um die Verleihung von Landgütern handelte, welche eigene Gutsbezirke ausmachten. Wie es deren gab, die überhaupt nicht zu Erbzinsrecht besessen wurden, so gab es nicht weniger andere, keinem städtischen oder dörflichen Verbande einverleibte, kölmische Besitzungen, welche zwar zu Erbzinsrecht, nicht aber zu den gleichen Bedingungen verliehen waren, wie die Kulmer Handfeste sie festsetzte.[3]) Als Vorbild für ihre Verleihung und Verschreibung dienten dem Landes- oder Grundherrn einestheils die Modalitäten, unter welchen den

[1]) S. die Urkk. des Ermländischen Domkapitels von 1305. 1311 (Cod. Warm. I No. 134. 160).

[2]) Handfeste von Allenstein von 1353 (Cod. dipl. Pruss. III No. 76).

[3]) Vgl. die in der Zeitschrift des Histor. Vereins für den Regierungsbezirk Marienwerder Hft. 24 S. 27 abgedruckte Urk. des Kompthurs von Schlochau Heinrich von Thabach v. J. 1355 betreffend das Gut Lottyn (im heutigen Kreise Konitz). S. ferner die Urkk. im U. B. des Bisth. Kulm No. 532. 791; Cod. Warm. I No. 159. 309. 312. U. B. des Bisth. Samland No. 219.

Digitized by Google

einzelnen Bürgern oder Dorfbewohnern die Zinshufen (mansi censuales) zugetheilt wurden, anderntheils die Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Erbschulzen in den Dörfern an den ihnen um des Amtes willen gewährten Freihufen.

Von den Zinshufen im Bereiche der Städte und Dörfer sahen wir, daß sie gegen einen Zins ausgethan waren, welcher kein bloßer Rekognitionszins war, sondern einen materiellen Werth hatte.

In entsprechender Weise wurden nun während des Mittelalters und später in Preußen selbständige Landgüter mit der Maßgabe verliehen, daß davon dem Landes- oder Grundherrn ein Zins höheren Betrages zu leisten war.

Dieser hatte einmal den Zweck, dem Herrenrecht an den verliehenen Gütern, welches in einer der hier einschlagenden Urkunden ausdrücklich als dominium directum bezeichnet wird[1]), Anerkennung zu verschaffen. Er stellte daneben aber zugleich eine Gegenleistung dar für das den Gutsempfängern mit dem überlassenen Besitz eingeräumte Nutzungsrecht.[2])

Doch nicht nur in dem Umfange, sondern auch in der Art des Zinses kommt bei den hier in Rede stehenden Gütern, welche wir der Kürze halber Zinsgüter nennen, die Zinspflicht mit der Belastung der städtischen und dörflichen Zinshufen überein. Wie dort,

---

[1]) S. die Urk. v. J. 1311 (Cod. Warm. No. 159). Henningus de Wirbin et Mathias dictus de Lubke erscheinen vor dem Frauenburger Domkapitel, um an einen gewissen Heinrich Swepergyme 7 Zinshufen (septem mansos censuales) im Felde Savers belegen für eine bestimmte Summe Geldes zu verkaufen. Sie lassen diese in die Hände der Domherren auf mit der Bitte, den Verkauf zu genehmigen. Die Domherrn erklären hierauf: „Nos — qui in bonis predictis nomine ecclesie directum dominium obtinemus, ad predictorum instanciam utrorumque vendicionem tradicionem et resignacionem sic factam legitime coram nobis ratam habentes sepedictum Henricum Swepergyme de supradictis VII mansis investivimus". Die neue Verleihung an den Käufer erfolgt zu denselben Bedingungen, zu denen die Verkäufer die Hufen besaßen. Der Heinrich Swepergyme und seine Erben und Nachfolgen sollen davon alljährlich zu Martini „de quolibet manso dimidiam marcam usualis monete" an das Domkapitel „nomine census" entrichten.

[2]) In der Urkunde betreffend die Verleihung des Gutes Lottyn zu kulm. R. (s. oben S. 68 Note 3) wird der dem Ordenshause zu Schlochau zu zahlende Geldzins auf 18 Mk. jährlich festgesetzt. In Ermländischen Urkk., worin der Zins nach Hufen bemessen wird, beläuft sich derselbe für jede Hufe auf ½ Mk. oder auf 15 Skot (Cod. Warm. I No. 159. 309. 312).

Digitized by Google

kann hier der zu leistende jährliche Zins außer der Geldzahlung eine Naturalabgabe einschließen.[1]) Wenn ferner mit der Verleihung des kulmischen Rechts das Ausbedingen gewisser Scharwerksdienste nicht unverträglich war, so begegnet uns der Vorbehalt derselben nicht allein in den Handfesten der kölmischen Dörfer. Er findet sich auch, wenngleich seltener, in den Verschreibungen kölmischer Zinsgüter, welche keinem Dorfverbande angehören.

Sehen wir jetzt, was diese andererseits mit den Schulzengütern gemeinsam hatten. Da ist zunächst eine Thatsache zu beachten, welche anscheinend bisher ganz übersehen wurde.

Unter einem Gute, welches einen selbständigen Gutsbezirk bildet, pflegt man sich gewöhnlich ein Rittergut oder adliges Gut vorzustellen. Im allgemeinen ist diese Annahme auch berechtigt. Für das Ordensland Preußen und die preußischen Bisthümer aber trifft sie nicht überall zu. Der Begriff des Gutsbezirks deckt sich da nicht immer mit dem Begriff eines Gutes, auf welchem Reiterdienst ruht. Ebensowenig fällt er zusammen mit dem eines Gutes, an das sich grundherrschaftliche oder adlige Gerechtsame knüpften.

Wie mit den Schulzengütern konnte mit selbständigen kölmischen Zinsgütern die Verpflichtung zum Reiterdienst verbunden sein. Nothwendig war das jedoch nicht, ebensowenig wie bei jenen. Ja, es fand sogar die Auferlegung von solchen der Regel nach nicht statt. In der Mehrzahl der Fälle geschah ihre Verleihung, ohne daß des Reiterdienstes gedacht wurde.[2])

Dennoch stehen die Besitzer der kölmischen Zinsgüter außerhalb jeder Verbindung mit der Gemeinde des nächstgelegenen Dorfes. Sie nehmen innerhalb ihrer Gutsgrenzen in publizistischer Hinsicht dieselbe oder doch eine analoge Stellung ein, wie die Schulzen in den Dörfern kulmischen Rechts. Gleich jenen sollen sie die niedere

---

[1]) So haben die Besitzer des Gutes Lottyn (s. oben S. 68 Note 3) neben dem Geldzins von 18 Mk. dem Orden jährlich 18 Urnen Honig zu liefern. S. ferner die Urk. Cod. Warm. I No. 312, in der sich der Bischof außer der Geldzahlung von 15 Skot von jeder Hufe die jährliche Abgabe von 2 Hühnern ausmacht.

[2]) S. die Urkk. in Cod. Warm. I No. 159. 309. 312; U. B. des Bisth. Kulm No. 532. 791. In keiner derselben ist von Auferlegung der Verpflichtung zum Reiterdienst die Rede. Dagegen bedingt sich der Orden bei der Verschreibung des Gutes Lottyn (oben S. 68 Note 3) neben dem Zins und dem Scharwerk die Leistung eines Platendienstes aus.

Digitized by Google

Gerichtsbarkeit über ihr ländliches Gesinde und die unfreien preußischen oder slavischen Bauern ausüben, die sie etwa auf ihrem Grunde ansetzen.[1])

Die Beschränkung auf die niedere Gerichtsbarkeit schließt sie von dem Genuß der feodalen oder adligen Vorrechte aus. Umfaßt ja, wie oben gezeigt wurde, der Inbegriff der letzteren neben andern Vergünstigungen die hohe oder die Blutgerichtsbarkeit als eine der wichtigsten publizistischen Gerechtsame. Ging diese dem Schulzen ab, so mußte sie auch den Besitzern der kölmischen Zinsgüter vorenthalten werden. Es war das nur die Konsequenz der in den Verschreibungen getroffenen Bestimmung, daß den letzteren öffentliche Befugnisse nach Art der Schulzengewalt zustehen sollten. Es ist daher als eine Singularität zu betrachten, wenn einmal der Besitzer eines solchen Gutes feodale oder adlige Rechte und mit diesen hohe oder Blutgerichtsbarkeit von der Landesherrschaft verliehen bekam.[2])

Jetzt noch ein Wort über die Veräußerung der kölmischen Zinsgüter. Genügte zur Uebertragung des dinglichen Rechts bei den Zinshufen in den Städten und Dörfern die gerichtliche Auflassung, so erforderte dagegen die Veräußerung der keinem Dorfverbande einverleibten kölmischen Zinsgüter zuerst die Resignation des Veräußerers vor dem Landesherrn und die Verreichung durch diesen an den neuen Erwerber.[3]) Später war wenigstens die Einholung der landesherrlichen Genehmigung der Veräußerung nothwendig, während die Uebertragung des dinglichen Rechts selbst von dem einen auf den andern Besitzer durch gerichtliche Auflassung vor sich ging.[4]) Auch in dieser

[1]) Vgl. die Urk. Cod. Warm. I No. 159. Darin wird dem Käufer eines kölm. Zinsgutes bei dessen Verleihung durch das Ermländische Domkapitel die niedere Gerichtsbarkeit mitverliehen: „ac si esset scultetus alicuius villae". Vgl. ferner Cod. Warm: I No. 312; U. B. des Bisth. Kulm No. 532. 791.

[2]) Aus der Ordenszeit ist mir kein Beispiel bekannt. Erst aus dem Anfange des XVII. Jahrh. datirt ein Privileg, welches der Markgraf Joachim Friedrich als Vormund des blöden Herzogs Albrecht Friedrich am 18. Juni 1605 dem dänischen Reichs- und Hofrath Heinrich Ramellen über das Gut Rundewiese (Okrongulalouka) bei Marienwerder zu kulm. R. gegen einen jährl. Erbzins von 640 Mk. ertheilte. Während darin einer Verpflichtung zum Reiterdienste nicht gedacht wird, erhält der Ramellen höchste und niederste Gerichte an Hals und an Hand und freie Jagd mit andern adligen Privilegien und Freiheiten verliehen. (Zeitschr. des histor. Vereins zu Marienwerder Hft. X S. 68. 69).

[3]) S. Cod. Warm. I No. 159.

[4]) S. U.B. des Bisthums Kulm No. 791.

Digitized by Google

Beziehung kommt das Erbzinsrecht, zu dem sie verliehen und besessen wurden, mit dem Erbzinsrecht an den Schulzengütern überein. Der Grund, warum die Veräußerung nicht ohne Mitwirkung oder doch nicht ohne Zustimmung des Landesherrn gestattet war, ist bei beiden Arten von Gütern derselbe.

Wie die Erbschulzen empfangen die Besitzer der selbständigen kölmischen Zinsgüter ihre Güter unmittelbar aus der landesherrlichen Hand. Anders wie bei den Zinshufen, die den einzelnen Bürgern oder Dorfbewohnern vom Unternehmer der Kolonisation beziehungsweise vom Gemeindebeamten zugetheilt werden, steht keine Mittelsperson zwischen ihnen und dem Landesherrn, um ihnen den Besitz der Güter anzuweisen und einzuräumen.

III.

Die angestellte Untersuchung hat ergeben, daß die zu Zeiten des Mittelalters in Preußen geschehene Verleihung von Grundbesitz zu kulmischem Recht nicht immer die gleiche Bedeutung hatte. Einige besonders begünstigte Besitzer empfingen ihre Güter vom Orden oder von einem der Bischöfe zu vollem allodialen Eigenthum. Andern wurden solche zu Lehn gereicht unter gleichzeitiger Ertheilung des kulmischen Rechts. Das durch die Vergabungen und Verschreibungen von Grund und Boden zu kulmischem Recht am häufigsten gewährte und vorherrschende Besitzrecht aber war und blieb im Mittelalter das Erbzinsrecht. Das letztere nahm dann seinerseits wieder eine verschiedene Form und Gestalt an, je nach den Gütern, welche es zum Gegenstand hatte, und den Rechten und Verpflichtungen, die sich an ihren Besitz knüpften. Innerhalb der Städte und Dörfer und ihres Flur- und Gemeindeverbandes war es sogar das bei der Zutheilung von Baustellen und Hufen an die Ansiedler allein und ausschließlich maßgebende Besitzrecht. Ebenso für die Verleihung der kölmischen Zinsgüter außerhalb der Dörfer, welche eigene selbständige Gutsbezirke ausmachten.

Heute stehen alle kölmischen Güter, ob sie nun von größerem oder geringerem Umfange sein mögen, im Allodialeigenthum ihrer

Digitized by Google

Besitzer. Wie das jetzt geltende Recht keine Lehne mehr kennt, die zu kulmischem Recht besessen würden, so giebt es danach ebenso wenig noch kölmische Erbzinsgüter.

Nicht erst das Gesetz vom 2. März 1850, betreffend die Ablösung der Reallasten und die Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse hat die Allodifikation der zu abgeleitetem Recht verliehenen kölmischen Güter herbeigeführt. Ohne daß ein spontaner Akt des Gesetzgebers das Obereigenthum des verleihenden Landes- oder Grundherrn aufgehoben hätte, war diese im Herzogthum Preußen schon im siebzehnten Jahrhundert eine vollendete Thatsache. In Westpreußen aber und im Ermlande kam sie nach der ersten Theilung Polens mit der Einverleibung dieser Landestheile in den preußischen Staat zum Abschluß.

Mehrere und verschiedene Ursachen haben zusammengewirkt, um das bloß abgeleitete Besitzrecht an den kölmischen Gütern, insbesondere das Erbzinsrecht in volles Eigenthum umzuschaffen. Zuerst geschah es vermuthlich in den Städten und Dörfern, daß das Obereigenthum des Landes- oder Grundherrn allmählig ganz in Vergessenheit gerieth und durch ein sich bildendes entgegenstehendes Gewohnheitsrecht abgeschafft wurde.

Mit Ausnahme der Erbschulzen und der Besitzer von Mühlen- und Kruggrundstücken[1]), hatten dort die Bürger und Dorfbewohner ihre Höfe und Hufen nicht unmittelbar aus der Hand des Stadt- oder Dorfherrn überkommen. Sie waren ihnen vom Erbschulzen als gleichzeitigem Unternehmer der Ansiedlung angewiesen und zugetheilt worden. Dasselbe war dort, wo es keine Unternehmer und Erbschulzen gab, durch die Gemeinde und deren Beamten geschehen.

Schon dieser Umstand mußte bei den einzelnen Grundbesitzern in den Stadt- und Dorfgemeinden das Bewußtsein der dinglichen Abhängigkeit von einem Obereigenthümer zurückdrängen. In der Veräußerungsfreiheit kam ein weiteres wichtiges Moment hinzu, um das Recht des Obereigenthümers abzuschwächen. Wenn zur Uebertragung des Erbzinsrechts von einem Bürger oder Dorfbewohner auf den andern die Auflassung im Stadt- oder Dorfgericht genügte, ohne daß dazu eine Mitwirkung oder Zustimmung des Stadt- oder Dorfherrn nothwendig war, so mangelte es an jeder Gelegenheit, wo

[1]) S. oben S. 64 Note 2.

Digitized by Google

das Obereigenthum sich praktisch zu bethätigen vermocht hätte. Nur im Erbzins, der auf den Höfen und Hufen der grundbesitzenden Gemeindemitglieder ruhte, fand es noch seinen Ausdruck. Der Erbzins aber wurde da, wo Erbschulzen an der Spitze der Gemeinden standen, von den einzelnen pflichtigen Grundbesitzern nicht unmittelbar an den Landes- oder Grundherrn entrichtet. Seine Erhebung, Beitreibung und Abführung war vielmehr Sache des Schulzen, der ihn zugleich mit anderen Abgaben erhob, welche sich nicht in privatrechtlichen Titeln, sondern in solchen des öffentlichen Rechts gründeten. Es konnte daher nicht ausbleiben, daß die eigentliche Bedeutung des Erbzinses verkannt wurde. Indem man darin nur noch eine Abgabe gleich anderen Abgaben des öffentlichen Rechts erblickte, ergab sich daraus die Folgerung, daß dem Landes- oder Grundherrn, welcher seiner Zeit die Stadt oder das Dorf gegründet hatte, wohl die Landes- beziehungsweise die Grundherrlichkeit zustehe, nicht aber das Obereigenthum.

Länger mag sich das Gefühl der privatrechtlichen Abhängigkeit von dem Obereigenthümer in denjenigen, namentlich größeren Städten erhalten haben, wo beim Nichtvorhandensein eines Erbschulzen die einzelnen Bürger den Zins von ihren Höfen und Hufen unmittelbar an die Landesherrschaft zu leisten hatten. Dort schwand dasselbe wohl erst dann, als es diesen erlaubt wurde, die von ihren Grundstücken aufkommenden Zinsen alljährlich zusammen mit den Abgaben, die auf den der Stadt selbst gehörigen Liegenschaften, insbesondere auf den dem Gewerbebetrieb bestimmten Kaufhäusern, Fleisch- und Brodbänken ruhten, zu einer größeren Summe zu sammeln und durch Mitglieder des städtischen Rathes an die Landesherrschaft abführen zu lassen.[1])

[1]) Vgl. das den Bürgern der Altstadt Thorn vom Hochmeister Dusmer von Arfberg im Jahre 1347 ertheilte Privileg (Cod. dipl. Pruss. III No. 54), wodurch dieser ihnen „sulche gnade“ erweist: „das si di sechs Pfennige, di vor ir yclichir besundirn gab von eynem ganczin Hove, unde von eynem halbin Hove dri Pfennige, unde das gelt von dem Koufhuse, von den Cramin, Fleyzbenken, Brotbenken unde gemeynlichen von allen Hovin bynnen der Mure der Stat, das sie schuldick syn zcu gebin unsirn huse czu Thorn zcu eynem orkunde sullin sammyn czu eynir summyn, des wirt dri marc Pfennige gewonlichir muncze an ein virdung, unde sendin di mit einander by zcwen Ratmanne der stat vf das Hus zcu Thorne alle iar ewyclichin uf sente Martinstag des Byschoves“.

Digitized by Google

Für die rechtsgeschichtliche Untersuchung des Vorganges der Allodifikation bleiben so nur übrig: die kölmischen Landgüter von größerem oder mittlerem Umfange, welche selbständige Gutsbezirke bildeten, und ferner die Schulzen-, Krug- und Mühlengrundstücke. Wenngleich in der städtischen oder dörflichen Gemarkung einbegriffen, theilten die drei letzten Arten von Grundstücken das rechtliche Schicksal der kölmischen Landgüter außerhalb der Städte und Dörfer. Empfingen doch die Erbschulzen und ebenso die Müller und Krüger ihren Grundbesitz unmittelbar vom Landes- oder Grundherrn. Ihr Verhältniß zu diesem als dem Obereigenthümer erfuhr daher die gleichen Wandlungen, wie das der kölmischen Grundbesitzer, welche keiner Gemeinde angehörten.

Die geschichtlich älteste Thatsache, wodurch das Verhältniß der Besitzer der bezeichneten kölmischen Güter und kleineren Grundstücke zum verleihenden Landes- oder Grundherrn, als dem Obereigenthümer, eine Aenderung erfuhr, trat mit der Einrichtung der Landgerichte oder der sg. kulmischen Landdinge [1]) ein. Sie datirt, wie es scheint, aus den ersten Jahrzehnten des vierzehnten Jahrhunderts.[2])

Als Vorsitzender des Gerichts, der die Verhandlungen leitete, fungirte Anfangs der Kompthur, in dessen Bezirk das Landgericht tagte.[3]) Ihm entspricht in den Bischofslanden der vom Bischof oder Domkapitel ernannte Vogt (advocatus).[4]) In Urkunden späterer

[1]) Ueber die letztere Bezeichnung vgl. das Schreiben des Ordensprokurators zu Kostnitz an den Hochmeister Michael Küchmeister von Sternberg vom 25. Oktober 1415 (Akten der Ständetage Preuß. I S. 264).

[2]) Zwar findet sich ein Landrichter (iudex provincialis) mit Namen Bracusch schon in einer Urkunde des Bischofs Heinrich von Pomesanien vom Jahre 1289 unter den Zeugen aufgeführt (Pomesan. U. B. No. 11). Wir erfahren jedoch nicht näher, welche amtliche Stellung derselbe innerhalb der Gerichtsverfassung einnahm. Da er in einer anderen Urkunde (daselbst No. 10) als polonus bezeichnet wird, ist kaum anzunehmen, daß er Richter in einem deutschen Gerichte war. Es ist wahrscheinlicher, daß er zu einem für Polen bestimmten Gericht gehörte. Jedenfalls hatte das Gericht, bei welchem der iudex Bracusch polonus fungirte, für die kölmischen Grundbesitzer noch nicht die Bedeutung des späteren kulm. Landdinges. Denn noch nach dem Jahre 1289 mußten Veräußerungen in der Weise der Kulmer Handfeste durch Resignation des Veräußerers vor dem Bischof und durch Verreichung, welche dieser dem neuen Erwerber ertheilte, vollzogen werden (S. die Urk. v. 1294 im Pomesan. U. B. No. 16).

[3]) S. Voigt, Geschichte Preuß. VI S. 554.

[4]) S. die Ermländ. Urk. von 1326 (Cod. Warm. I No. 224). Darin be-

Digitized by Google

Zeit wird der eine oder der andere landesherrliche Beamte wohl noch als anwesend bei einer Verhandlung von dem Landgericht angeführt.[1]) Als Vorsitzender und Leiter des Gerichts tritt aber nunmehr der Regel nach der Landrichter (iudex provincialis) auf.[2]) Dieser, welcher wohl früher schon als Beisitzer fungirt und den Kompthur oder Vogt in Behinderungsfällen vertreten hatte, wurde vermuthlich von den Gerichtseinsassen selbst gewählt und von der Landesherrschaft nur bestätigt. Meistens war es ein Ritter oder doch ein Mitglied des Landesadels, der so zum Landrichter bestellt wurde.[3]) Dahingegen gehörten die Landschöppen (scabini provinciales), welche unter seinem Vorsitz das Urtheil zu finden hatten, keineswegs etwa allein der Ritterschaft oder dem Adel an. Neben ritterlichen und adligen Grundbesitzern treffen wir unter ihnen, deren Zahl bald kleiner,

---

zeugt der bischöfliche Vogt Friedrich von Liebenzell, daß vor ihm und dem von ihm gehegten Landgerichte („coram nobis et bannito provinciali iudicio") die Wittwe des Sigilko mit ihrem Sohne und ihren Töchtern erschienen sind und an Hildebrand, Bürger in Braunsberg 14 Hufen Landes aufgelassen haben. S. ferner die Urk. des Bischofs Bertold von Pomesanien v. J. 1335 (Pomesan. U. B. No. 45) bei den Worten: „Adiicimus et volumus — quod idem Nicolaus (et) sui veri heredes non coram quocunque sculteto sed — coram nostro advocato in iudicio provinciali debeant cuilibet respondere".

[1]) S. die Ermländ. Urk. v. 1348 (Cod. Warm. II No. 105), wo neben dem Landrichter Johann von Bayfen, vor dem eine Handlung der freiwilligen Gerichtsbarkeit stattfindet, der bischöfliche Vogt Nicolaus de Bohemia als anwesend erwähnt wird.

[2]) S. Voigt, Gesch. Preuß. VI S. 625 und vgl. dazu die in der vorigen Note citirte Erländ. Urk. von 1348. S. ferner die landgerichtliche Kaufverschreibung über das Gut Mykolen für den Vogt Johannes Soerbom v. J. 1378 (Cod. Warm. III No. 52). Sie ist ausgestellt von dem Landrichter Jordan von Bayfen: „in mynes herren obriste gerychte myd den scheppen in lantgehegeten dinge". Der Anwesenheit des Vogts oder eines andern ihn vertretenden bischöflichen Beamten geschieht darin keine Erwähnung mehr. Wenn im Gegensatze zu dem Inhalt dieser Urkunden jüngere Urkunden aus den Jahren 1397, 1412, 1413 (Cod. Warm. III No. 318. 471. 485) von der Abhaltung des landgehegten Dinges zu Melsack durch den Vogt des Ermländischen Domkapitels sprechen und diesen ausdrücklich als Landrichter bezeichnen, so muß es, bei dem Mangel an sonstigen Nachrichten, dahingestellt bleiben, ob die Vereinigung der Funktionen des Landrichters und des Vogts in der Hand ein und desselben Beamten eine Besonderheit in der Gerichtsverfassung dieses Kapitelsgebietes war, oder ob auch sonst in Preußen selbst im späteren Mittelalter noch unter Umständen der Kompthur oder der Vogt als Landrichter fungirte.

[3]) S. Voigt, Gesch. Preuß. VI S. 625 Note 1.

Digitized by Google

bald größer war und bis auf 12 ansteigen konnte, Schulzen und Bürger aus den Städten an.[1]) Nur die feodalen Grundbesitzer des Ermlandes, die dort auch wohl Vasallen hießen[2]), wenngleich im uneigentlichen Sinne, machten da eine Ausnahme. Für sie wird in der Zeit des späteren Mittelalters für Zivilstreitigkeiten und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit von dem sonst zuständigen Landding eine eigene Vasallen- oder Ritterbank abgezweigt, welche die Urkunden mit dem Namen des iudicium vasallorum bezeichnen. Unter dem Vorsitze des Landrichters nahmen darauf Schöffen Platz, die, wenn nicht ausschließlich, so doch der Mehrzahl nach dem Landesadel oder der Klasse derjenigen kölmischen Grundbesitzer angehörten, welche mit ihren Gütern zugleich feodale Vorrechte besaßen.[3])

Das so besetzte Landgericht war das ordentliche Gericht für alle des kulmischen Rechts theilhaftigen Grundbesitzer eines bestimmten Bezirks, so weit sie nicht unter der Gerichtsbarkeit eines Stadt- oder Dorfgerichts standen. Wie sie in Zivilprozeßsachen vor ihnen Recht zu nehmen hatten, waren sie für die Vornahme von Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit ebendahin gewiesen.[4]) Diese konnten von

---

[1]) Vgl. die Urk. v. 1326 (Cod. Warm. I No. 224). Als Schöffen werden darin genannt neben den adligen Grundbesitzern Albertus de Baysen, Cunradus de Welin: Wilko scultetus de Wormditt, Tilo dives, Iohannes Wicbot, Tilo Brosky, Laurencius de Heilsberg, Albertus pruthenus plebanus de Wormeditt. Vgl. ferner eine Pomesan. Urk. von 1403 (Pomesan. U.B. No. 118). Das Landgericht Riesenburg setzt sich danach zusammen aus dem Ritter Johann Ottlau als Landrichter und den Schöffen: Ritter Steffen von Olteczk, den adligen Grundbesitzern Johann von Ditmarsdorf, Melchior von der Tromenia (heute Tromnau), Daniel von Patczkow, Enoch von Kobelow, Steffen von dem Kaldenhove (Kalthof), Paul von Sonnenberg, Niclos Stroberg, Schultheiß, Schwarczenow Bürgermeister und dessen Gehülfen („syn Kompan") Andres Arnold. Die letzten beiden Schöffen sind Bürger resp. Beamte der Stadt Riesenburg.

[2]) S. oben S. 44 Note 1.

[3]) Vgl. die Urkk. aus den Jahren 1400. 1407. 1409 (Cod. Warm. III No. 355. 432 443). Nach einer dieser Urkk. (a. a. O III No. 432) fungirten bei dem „iudicium bannitum vasallorum ecclesie Warmiensis, quod vulgariter eyn lantgehegt dinc dicitur" und in der Stadt Wormdit zusammentrat, unter dem Vorsitze des Landrichters Nikolaus („Clauke") von dem Velde die Schöffen: Günther von Rogetteln, Bonifacius von Arensdorf, Thomas von Boxen, Hannus von Elditen, welche sämmtlich dem Landesadel angehören, und nur die beiden Bürger aus der Stadt Wormdit Claus Knöfel und Martin Kremon.

[4]) Unter diesen Grundbesitzern sind die Bürger einbegriffen, welche Land-

Digitized by Google

der verschiedensten Art und Bedeutung sein.[1]) Die für den Güterverkehr wichtigste war die Auflassung.

Wie die Kulmer Handfeste es verordnete, hatte die Auflassung von kölmischen Gütern, welche zu bloß abgeleitetem Recht verliehen waren, bisher vor dem Landesherrn selbst geschehen müssen. Der Landesherr verreichte das in seine Hand vom Veräußerer mit Resignation auf sein Besitzrecht zurückgegebene Gut dem Erwerber, indem er diesen von neuem damit erblich belieh.

Mit der Einsetzung der Landgerichte hört das auf. Seitdem haben sich die Kontrahenten bei Verkäufen kölmischer Güter oder sonstigen in andern Rechtsgeschäften beruhenden Veräußerungen vor das Landgericht zu begeben, in dessen Bezirk diese belegen sind. Hier erklärt der Veräußerer, daß er auf sein Recht am Gute verzichte und es dem neuen Erwerber zu dem gleichen Recht verreiche oder auflange, zu dem er selbst es bis dahin besessen hatte. Landrichter und Schöffen nehmen diese Erklärung entgegen. Sie bezeugen in dem darüber ausgefertigten Schöffenbrief, daß die Auflassung, ohne daß von jemand dagegen Einspruch erhoben wurde, vor sich gegangen sei.[2])

---

güter außerhalb des städtischen Gemeinde- und Flurverbandes besaßen. Waren sie, so lange sie ihren Wohnsitz in der Stadt und ihr Bürgerrecht behielten, für ihre Person und mit ihren Häusern, Höfen und Hufen innerhalb der Stadt und deren Bezirk der städtischen Gerichtsbarkeit unterworfen, so hatten sie dagegen in den ihre Landgüter angehenden Zivilprozessen, wie in darauf bezüglichen Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit ihren Gerichtsstand zuerst vor dem Landesherrn (S. oben S. 39) und nach Einrichtung der kulm. Landdinge vor dem Landgericht des betreffenden Bezirks. Denn dieses galt ebenfalls als ein Gericht höherer Ordnung, welches seine Gewalt unmittelbar vom Landesherrn empfing. S. die Urk. v. J. 1378 (Cod. Warm. III No. 52), wo der Landrichter das von ihm gehegte Gericht: „mynez herren obirste gerychte“ nennt. Und wie die Bürger als Besitzer von Landgütern hatten nicht minder die Erbschulzen in den Städten und Dörfern und die Krug- und Mühlenbesitzer in streitigen und nicht streitigen Angelegenheiten ihre Güter betreffend vor dem Landgericht Recht zu nehmen. (Vgl. Urkk. v. 1405 u. 1421 Cod. Warm. III No. 411. 579.)

[1]) Vgl. z. B. die Urkk. in Cod. Warm. II No. 105. III No. 196. 318.

[2]) Vgl. die Urk. v. J. 1326 in Cod. Warm. I No. 224. Es bezeugen Landrichter und Schöppen, daß die Wittwe des Sigilko „una cum filio et filiabus unanimiter compositis manibus“ dem Hildebrand einem Braunsberger Bürger 14 Hufen „resignanter porrexerunt tali — iure, secundum quod ipsa cum suo marito Sigilkone — possidebant, impetitione qualibet non obstante: ita quod Episcopatui Warmiensi servitium inde fiat“. S. ferner

Digitized by Google

Die Auflassung vollzieht sich hiernach durch direkten Verkehr der Kontrahenten mit einander, indem das Gut oder genauer gesagt das Recht daran sofort von dem Veräußerer auf den Erwerber übertragen wird. Das ist wohl zu beachten. Anders, wie bei der investitura allodialis, wird nicht etwa dem Landrichter in Gegenwart der Schöffen das Gut, das zur Veräußerung steht, von dem seitherigen Besitzer aufgelassen und dann erst weiter von dem Landrichter dem Erwerber verreicht. Obwohl das Gericht, dem er vorsteht, ein landesherrliches ist [1]), so entspricht doch seine Stellung bei der Entgegennahme der Auflassung keineswegs derjenigen des Landesherrn unter der Herrschaft der älteren Rechtsverfassung. Die dem Landrichter und den Schöffen zufallende Rolle beschränkt sich auf die Wahrnehmung und Bezeugung des unter den Parteien sich abspielenden Vorganges der Rechtsübertragung von der einen auf die andere Seite. Dahingegen fällt jede Mitwirkung fort, wie sie ehedem der Landesherr durch Annahme des Gutes vom Veräußerer und Verreichung desselben an den Erwerber übte. Die Auflassung verliert so die Bedeutung eines Leihakts. Sie nimmt einen allodialen Charakter an.

Wie nach dem Sachsenspiegel I, 52 § 1 niemand ohne Erlaubniß seiner Erben im echten Dinge sein Eigen soll vergeben dürfen, so fordert die Auflassung kölmischen Gutes im Landgericht, um gültig und rechtsbeständig zu sein, die Zustimmung der nächsten Erben beiderlei Geschlechts, mithin beim Vorhandensein von Kindern auf Seiten des Veräußerers seiner Söhne und Töchter. Sie haben ebenfalls vor Richter und Schöffen zu erscheinen, um diesen zu erklären, daß sie mit der Auflassung einverstanden sind.[2]) Den nächsten Erben steht als beispruchsberechtigt der Ehegatte des Veräußerers gleich. Nach flämischem Recht und dem darin adoptirten Prinzip der ehelichen Halbtheilung [3]) gebührt ihm, wenn nicht schon bei Lebzeiten,

---

Urk. v. 1378 in Cod. Warm. III No. 54. Das Schöffenzeugniß lautet hier dahin: dem Käufer Ritter Hans Soerborn Vogt der Kirche zu Ermland sei das Gut Mykolen, das er rechtlich und redlich gekauft, auch bezahlt habe, von dem Verkäufer und seinen Erben: „vf gelangyt myt gutem wille vnd habin sichz vorczegen — alz sy ez gehat habin — daz wart verorekundt czv wormdyth vor lant gehegethen dynge alz recht iz."

[1]) S. oben S. 77 Note 4.

[2]) Vgl. die Urkk. der J. 1326 u. 1348 (Cod. Warm. I No. 224 (oben S. 78 Note 2); II No. 122).

[3]) S. oben S. 3.

Digitized by Google

so doch beim Tode des anderen Ehegatten die Hälfte des beiderseitigen Gattenvermögens (sg. kölmische Hälfte).[1]) Sein Anspruch hierauf durfte nicht dadurch beeinträchtigt werden, daß der andere Ehegatte ohne seinen Willen die ihm gehörigen kölmischen Güter veräußerte. Auch er war daher vor der Auflassung im Landgericht zu hören und hatte da, wenn er einverstanden war, seine Zustimmung kund zu geben.[2]) Der genehmigenden Erklärung der nächsten Erben und seines Ehegatten bedurfte der Auflassende stets. Selbst, wenn das kölmische Gut, welches er veräußern wollte, sein Allod und ihm oder seinem Vorbesitzer einst von der Landesherrschaft zu vollem Eigenthum vergabt oder verschrieben war, mußte er sie beibringen, nachdem einmal die Landgerichte in Preußen eingerichtet waren, sollte anders die Auflassung rechtsbeständig und unanfechtbar vor sich gehen.[3])

Meistens war ja aber sein Recht ein nur abgeleitetes und zwar ein Erbzinsrecht. In allen Fällen nun, wo ehedem bei stattfindender Veräußerung die Verreichung an den neuen Erwerber durch den Landesherrn geschehen mußte, hing später die Gültigkeit der Auflassung von der weiteren Voraussetzung ab, daß dieser auf Ansuchen der Interessenten dazu seine Genehmigung gab.

Regelmäßig[4]) ist es allein die Ertheilung dieses Konsenses,

---

[1]) Entwickelt sich daraus allmählig bei den Bürgern und Bauern in Preußen die allgemeine eheliche Gütergemeinschaft, so bleibt das Recht der kölm. Hälfte für den preußischen adligen Wittwer resp. für die adlige Wittwe auf das Güterrecht von Todes wegen beschränkt. Es wird überdies später in Ostpreußen und Littauen von bestimmten Voraussetzungen abhängig gemacht, während es im poln. Preußen mit der Emanation des ius terrestre nobilitatis Prussiae seine Geltung überhaupt verliert, worauf unten noch zurückzukommen sein wird. Nur in Ermland ist auch gegenwärtig noch der adlige Ehegatte ohne Weiteres befugt, die kölmische Hälfte von dem zu einer Masse zusammengeworfenen unbeweglichen und beweglichen Gute der beiden Eheleute beim Tode des andern Ehegatten zu beanspruchen. (Vgl. meinen Aufsatz: „Zur Geschichte des ehel. Güterrechts von Todes wegen im Rechte des Adels von Ostpreußen und Littauen" in der Altpreuß. Monatsschrift Bd. XII S. 217—256.)

[2]) Vgl. die Urk. v. J. 1348 (Cod. Warm. II No. 122). Bando Borin u. Williko von Tüngen vertauschen ihre zu kulm. R. besessenen Erbgüter und lassen sie gegenseitig einander auf. Der Auflassung des Williko tritt außer dessen Kindern (Söhnen) u. Brüdern seine Ehefrau genehmigend bei.

[3]) Vgl. Alter Kulm. III 45; IV 1. 23.

[4]) Eine Ausnahme macht, wie aus einer Urk. des Hochmeisters Ulrich von

Digitized by Google

wodurch sich nach Einsetzung der Landgerichte das dem Landesherrn als Obereigenthümer bezüglich der Veräußerung der kölmischen Erbzinsgüter zustehende Recht äußert und kundthut. Anders wie das Einverständniß der beispruchsberechtigten Erben und des Ehegatten des Auflassenden brauchte dieser landesherrliche Konsens nicht vor Richter und Schöffen erklärt zu werden. Weder der Landesherr selbst noch ein Vertreter desselben hatte sich zur Abgabe der genehmigenden Erklärung vor das Landgericht zu begeben. Es genügte, um die Auflassung gültig und rechtsbeständig zu machen, wenn der Veräußerer und Erwerber entweder vorher[1]) oder später, nachdem diese im Gericht stattgefunden hatte, den Konsens beim Landesherrn nachsuchten und erlangten.[2])

An und für sich war dieser Veräußerungskonsens wenig geeignet, dem Obereigenthum des Landesherrn Geltung zu verschaffen und ihm seine privatrechtliche Bedeutung zu erhalten. Dem Inhalt und Geiste der Kulmer Handfeste gemäß durfte seine Ertheilung allein dann versagt werden, wenn das öffentliche Interesse die Zurückweisung

---

Jungingen v. J. 1408 (U. B. des Bisth. Kulm No. 461) erhellt der Fall, wenn jemand sein Gut, von dem er Reiterdienst zu leisten hat, einer geistlichen Korporation als fortan dienstfreies Gut überlassen will, während ihm diese dafür ein anderes Gut in Tausch giebt, welches sie selbst seither dienstfrei besaß. Die Kontrahenten haben in der Weise des älteren Rechts ihre Güter in die Hand des Landesherrn zurückzugeben, welcher ihnen hierauf die dafür einzutauschenden Besitzungen verreicht. Die Thätigkeit des Landgerichts beschränkt sich da auf die Entgegennahme der Einwilligung der beispruchsberechtigten Erben resp. des Ehegatten des einen weltlichen Theiles. Der Grund dieses abweichenden Verfahrens beruhte in der Rücksicht auf das öffentliche und zwar militärische Interesse. Der Landesherr vermochte dieses besser zu wahren, wenn er die Auflassung selbst entgegennahm, statt diese in seiner Abwesenheit vor Landrichter und Schöffen vor sich gehen zu lassen und sich darauf zu beschränken, diese hinterher zu genehmigen. Indem er der geistlichen Korporation das von ihr eingetauschte Gut dienstfrei verreichte, trug er zugleich dafür Sorge, daß der andere weltliche Kontrahent den Reiterdienst von seinem früheren Gut auf das dafür eingetauschte, in geistlichem Besitz bis dahin dienstfrei gewesene Gut übernahm.

[1]) Vgl. Urk. v. J. 1388 (Cod. Warm. III No. 219). S. ferner Urk. des Ritters Nicolas Witkop von Tergowitz v. J. 1426 betr. die mit landesherrlicher Genehmigung vorgenommene Auflassung seiner und seiner Ehefrau Güter vor dem Landgericht zu Passenheim an das Hospital zu Preußisch-Holland.

[2]) Vgl. die Urk. von 1348 und 1405 (Cod. Warm. II No. 122; III No. 411).

Digitized by Google

der Person des Käufers oder sonstigen Erwerbers gebot.[1]) — Wenn dennoch das Gefühl der Abhängigkeit von dem Rechte des Landesherrn als Obereigenthümer nicht schwand, sondern im funfzehnten Jahrhundert von den kölmischen Grundbesitzern vielleicht sogar drückender empfunden wurde, als früher, so hatte das seinen Grund in der Willkürlichkeit, mit welcher der Deutsche Orden von dem fraglichen Konsensrecht Gebrauch machte. Es ist hier an das oben S. 17 Gesagte zu erinnern. Weil es keinen dritten unparteiischen Richter gab, hing die Beurtheilung und Entscheidung der Frage, ob jemand beim beabsichtigten Ankauf eines kölmischen Guts die dem Landeswohl entsprechenden Eigenschaften hatte oder nicht, allein vom Ermessen des Hochmeisters und seiner Gebietiger ab. So darf man sich denn nicht wundern, daß der Orden in der Zeit des Niederganges seiner Macht seit der Schlacht von Tannenberg (1410), als er sich in fast beständiger Finanznoth befand, die Genehmigung zur Veräußerung kölmischer Güter keineswegs bloß dann verweigerte, wenn politische Bedenken die Ablehnung des Kauflustigen rechtfertigten. Er benutzte vielmehr sein Konsensrecht zum öfteren auch im rein fiskalischen Interesse. Indem er Besitzern, welche keine leiblichen Erben hatten, durch Versagung seiner Genehmigung die gewünschte Veräußerung verwehrte, bewirkte er, daß deren kölmische Güter ihm, als dem Landesherrn, beim Tode derselben als erblos heimfielen. Er wurde dadurch in den Stand gesetzt, diese alsbald wiederum zu Magdeburgischem Lehnrecht oder, wenn auch zu kulmischem Recht, so doch unter Bedingungen zu verleihen, die für ihn, den Verleiher günstiger und materiell vortheilhafter waren als die der früheren Verleihung.

Die Willkür, mit welcher die Landesherrschaft in Fällen der Veräußerung der kölmischen Güter verfuhr, bildete einen der Gegenstände der vielen Klagen und Beschwerden, welche die preußischen Stände wider den Orden erhoben, als sie im Februar 1440 auf der Tagfahrt zu Elbing zusammentraten, um den preußischen Bund zu beschließen, der demnächst auf der Tagfahrt zu Marienwerder am 13. März desselben Jahres von einem Theil der Ritterschaft und Städte beschworen wurde.[2])

[1]) S. oben S. 17.

[2]) Vgl. Caspar Schütz in seiner Preuß. Chronik fol. 137 bei den Worten: „Auch den, die nicht leibliche Erben haben, wird nicht vergönnt, von den Ordensherren, ihre Güter zu verkaufen, zu verwechseln und zu verpfänden und werden

Digitized by Google

Mögen diese Klagen und Beschwerden im allgemeinen übertrieben gewesen sein, in der Behandlung, welche die Ordensherrn den kölmischen Grundbesitzern widerfahren ließen, waren sie jedesfalls nicht ungegründet. Die ihnen Schuld gegebene Willkür steht durchaus im Einklang mit der Thatsache, daß der Orden im funfzehnten Jahrhundert sich dem kulmischen Recht überhaupt abgeneigt zeigte. Nicht allein, daß er bei Neuverleihungen dem Magdeburger Lehnrecht den Vorzug gab, während er Verleihungen und Verschreibungen von Gütern zu kulmischen Recht nur noch selten ertheilte [1]), so traf er in Fällen, wo er Güter ohne Hinweis auf ein bestimmtes Recht gegen Zins austhat, Vorsorge, daß das flämische Erbrecht darauf keine Anwendung fand. Es diente ihm zu dem Zweck die mehrfach in Privilegien wiederkehrende Formel: „kölmisch Recht ausgeschlossen." [2])

Vergegenwärtigen wir uns jetzt die politischen Vorgänge in Preußen während der Jahre 1440—1466. Der preußische Bund, zuerst vom Hochmeister bestätigt, um alsbald vor Kaiser und Reich verklagt zu werden, wird vom Kaiser Friedrich III. „von Unwürden, Unkräften ab und vernichtet erklärt." Da sagen sich die Verbündeten vom Orden durch den Absagebrief vom 6. Februar 1454 los. Sie stellen sich unter den Schutz Polens, dessen König Kasimir IV. sie die Herrschaft über das Preußenland antragen. Der nunmehr ausbrechende dreizehnjährige Krieg endigt mit dem für den Orden verhängnißvollen Thorner Frieden vom 19. Oktober 1466. Alles Land westlich der Weichsel und Nogat, dazu das Kulmerland, Marienburg, Elbing, Christburg und Stuhm werden mit Polen vereinigt. [3]) Der

---

also für lauter leibeigen gehalten". Vgl. dazu Beschwerde von Land u. Städten dem Hochmeister übergeben auf der Tagfahrt zu Elbing (Akt. der Ständetage Preuß. II S. 219 No. 12): „Item bitten dy landt und stete das unsir herre nicht vorhindern welle, ob eyn erber man dem andern seyn erbe odder gutter vorkoufet, sunder das eyn iderman frey sey das czu thunde".

[1]) S. Voigt, Gesch. Preuß. VI S. 597. 598. Dasselbe geschah seitens der Bischöfe in Ermland und Pomesanien, wie sich aus der Vergleichung der großen Anzahl von Verschreibungen zu Magdeburgischem Recht aus dem Ende des XV. und aus dem XVI. Jahrh. mit den weit seltener ertheilten Güterprivilegien kulm. R. ergiebt.

[2]) S. Annalen des Königreichs Preußen, hrsggbn. von v. Baczkow, III. Quartal 1793 S. 44.

[3]) Ueber die staatsrechtliche Bedeutung der so hergestellten Verbindung mit Polen herrschte längere Zeit Streit zwischen den Ständen des polnischen Preußens und den Reichsständen Polens. Während die ersteren unter Bezugnahme auf das

Digitized by Google

Orden muß in dem ihm verbliebenen Gebiet, das, wenn wir absehen von seiner Schutzherrschaft über das Bisthum Pomesanien und von einem kleinen Strich im Süden, sich auf den Osten des Landes beschränkt, die Oberhoheit Polens anerkennen.

Mit dem Thorner Frieden beginnt eine neue Phase in der Geschichte der kölmischen Güter. Sie nimmt seitdem einen verschiedenen Verlauf im polnischen Preußen und im Bisthum Ermland einerseits, andererseits in dem unter der Herrschaft des Deutschen Ordens verbliebenen Gebiete, welches mit den Grenzen des späteren Herzogthums und Königreichs Preußen im engeren Sinne räumlich zusammenfällt.

Im polnischen Preußen hob König Kasimir IV. durch das Privileg vom Jahre 1476 [1]) mit Zustimmung, ja auf Wunsch und Bitten der geistlichen und weltlichen Würdenträger und des gesammten Adels alle Preußischen, Magdeburgischen, Pommerschen und das Lehnswesen betreffende Rechte auf, welche dort in der Ordenszeit Geltung erlangt hatten. An Stelle der genannten Rechte verlieh er den Einwohnern des Landes, insonderheit den adligen Grundbesitzern das eine kulmische Recht, dessen Vorzüge sich der Kulmer Bezirk zu erfreuen hatte.[2]) Es sollte für sie und ihre Erben fortan

---

weiterhin zu erwähnende Inkorporationsprivileg von 1454 behaupteten, ihr Land stehe zum Reiche Polen nur im Verhältnisse der Realunion oder sogar allein in dem der Personalunion, indem dasselbe bloß den König mit ihm gemeinsam habe, und durch seine Prälaten und seinen Adel berechtigt sei, bei der Königswahl mitzuwirken, wurde Westpreußen, oder wie man es demnächst nannte, das polnische Preußen polnischer Seits für eine polnische Provinz erklärt. Seine Erledigung fand dieser Streit erst durch den Lubliner Reichstagsschluß vom Jahre 1569. Durch ein auf Grund desselben erlassenes königl. Dekret wurde damals festgestellt, Westpreußen habe als polnische Provinz zu gelten. Immerhin behielt es als solche auch dann noch eine gewisse Selbständigkeit und eigenes Recht neben der dort eingeführten polnischen Gesetzgebung, welche nur theilweise Geltung erlangte. (Vgl. Legnich, Geschichte der preuß. Lande unter der Regierung des Königs Sigismund August. Dokumente No. 90 S. 194.)

[1]) Das Privileg ist enthalten in einer Sammlung von Rechtsquellen des polnischen Preußens betitelt: „Iura municipalia terrarum Prussiae et leges ad eas terras privatim pertinentes (Ed. nov. Dantisci 1685) D_3 verso — E.

[2]) Die betreffenden Worte des Privilegs lauten: „omnia iura Prutenicalia, Maydemburgens. Pomeraniae ac feodalia, in quibus alias tempore Magistri et ordinis consistebant et regulabantur, ab ipsis removentes, abrogantes et perpetue abolentes loco omnium iurium praedictorum Unum Ius Culmense, quo districtus Culmensis gaudet et fruitur, ipsis et eorum posteris,

Digitized by Google

die allein maßgebende Norm sein. Der König verzichtete überdies ausdrücklich auf das Recht des Heimfalls bei erblich verliehenen Gütern, welches ihm und seiner Herrschaft nach Lehnrecht zugestanden hatte, indem er die Nachkommen der bisherigen Vasallen für immer mit dem uneingeschränkten Erbrecht begnadigte.[1])

Dahingegen behielt er sich und seinen Nachfolgern das Recht vor, daß jeder Würdenträger und adliger Grundbesitzer verbunden bleiben sollte, im Kriegsfalle auf ergangenes Aufgebot Reiterdienste in dem Umfange zu leisten, wie sich derselbe aus dem Inhalte seines Privilegs ergäbe, oder, wo es an solchem fehlte, der Größe und Beschaffenheit seiner Güter entspräche. Auch sprach er es als seinen Willen aus, ein jeder der bezeichneten Unterthanen solle, wie das schon früher üblich gewesen, alljährlich zu Martini einen kulmischen Pfennig oder statt dessen fünf preußische Heller zusammen mit einem Krampfund weißen Wachses dem Könige, seinen Nachfolgern beziehungsweise den mit der Einforderung beauftragten Beamten zahlen und entrichten.[2])

---

iuxta eius veram naturam, substantiam, qualitatem et conditionem, de consensu omnium Praelatorum et Baronum nostrorum conferimus et largimur perpetuo et in aevum. Quo Iure iudicari inter se debebunt et expediri, omnesque causas et controversias eorum, iuxta tenorem Iuris Culmensis praedicti, secundum quod in suis capitulis, punctis et consuetudinibus scriptum et declaratum existit, decident et determinabunt".

[1]) Vgl. die Worte des Privilegs: „Abrenunciantes insuper devolutionem Bonorum haereditariorum, quae nobis et Dominio nostro iure feodi cedebant et debebantur, ac ab eadem recedentes, successionem posteris eorum in perpetuum donamus."

[2]) Vgl. die Worte des Privilegs: „Hoc duntaxat pro nobis et Successoribus nostris excipiendo et reservando, quod quilibet Dignitarius et Terrigena Terrarum Prussiae ad bellicam expeditionem, quotiescunque necessitas exoptaverit illam per nos et successores nostros indici, in armis et equis decentibus, quilibet iuxta continentiam privilegii sui tenoris; alias qui careret Privilegio, secundum facultatem bonorum suorum servire erit et obligatus et obstrictus, prout et alii incolae Regni nostri ad hoc ipsum obligantur servitium. Praeterea volumus, ut omnes et singuli praefati subditi nostri in recognitionem Dominii, prout etiam prius solitum erat, pro quolibet festo S. Martini denarium Culmen. vel loco eius quinque allenses Prutenicales, cum uno talento caerae albae nobis et Successoribus nostris ac Officialibus ad exigendum per nos deputatis, dent, solvant et consignent". Ist hier von 1 kulmischen, statt, wie in der Kulmer Handfeste, von 1 kölnischen Denar die Rede, so beruht das anscheinend auf einer Verwechselung, hervorgerufen durch den ähnlichen Klang der Worte

Digitized by Google

Man würde daher zu weit gehen, wollte man behaupten, das Privileg des Königs Kasimir von 1476 habe die Allodifikation der westpreußischen Lehne vollständig durchgeführt. Das ist nicht geschehen. Denn es erhellt nicht, daß es mit dem Worte dominium einen andern Sinn verbindet als die Kulmer Handfeste, mit deren Vorschriften der hier festgesetzte Rekognitionszins durchaus im Einklang steht. Diese aber versteht ja darunter nicht sowohl Landesherrschaft, sondern auch Obereigenthum.

Der Form nach blieb so das Recht, zu dem die früheren Lehngüter besessen wurden, ein nur abgeleitetes Besitzrecht. Nur daß dieses jetzt, nach Aufhebung der neben dem kulmischen Recht in Geltung gestandenen Lehnrechte, kein vasallitisches mehr war. Eine andere Frage ist die, ob das Privileg, wenn es auch nicht ausdrücklich besagt, die in kölmische Güter umgeschaffene Lehne sollten fortan Eigenthum der früheren Vasallen sein, nicht wenigstens mittelbar ihrer Allodifikation Vorschub geleistet hat, indem es unterließ, die Wirkungen des im Prinzip noch festgehaltenen landesherrlichen Obereigenthums zu präzisiren. Sehen wir nämlich ab von der Verpflichtung der Zahlung jenes Zinses zur Anerkennung des Obereigenthums, so vermissen wir eine Bestimmung über das Recht des Königs bei stattfindender Veräußerung der kölmischen Güter.

Freilich erhellt ebensowenig, daß die Besitzer derselben, wenn sie zu verkaufen beabsichtigten, der Nothwendigkeit überhoben waren, den Konsens des Königs dazu einzuholen. Im allgemeinen ließ sich deshalb aus dem bloßen Schweigen des Privilegs noch nicht folgern, es habe eine größere Veräußerungsfreiheit bewilligen wollen, als das kulmische Recht gewährte, welches an die Stelle der aufgehobenen Lehnrechte trat.

Anders aber sollte sich das Recht des grundbesitzenden Adels Westpreußens in seinem Verhältniß zum polnischen Könige gestalten.

Gleich beim Beginn des jüngsten Krieges mit dem Hochmeister und den Rittern hatte derselbe Kasimir IV., welcher später die Lehnrechte aufhob und das kulmische Recht zu dem allein maßgebenden Rechte machte, durch das sg. Inkorporationsprivileg vom Jahre 1454[1])

---

kölnisch und kölmisch, welche übrigens auch in Urkunden des späteren Mittelalters und der neueren Zeit häufig begegnet. Wegen des Wortes allenses vgl. Du Cange verbo: Hallensis, haller. als gleichbedeutend mit Heller.

[1]) Abgedruckt bei Dogiel, Cod. dipl. regni Poloniae (Wilna, 1764). Die hierher gehörigen Worte stehen dort p. 147 und lauten folgendermaßen: „terras

Digitized by Google

den vom Deutschen Orden abgefallenen Landen die Zusicherung ertheilt, sie sollten Theil haben an allen Gütern, Rechten, Freiheiten und Prärogativen, welche die Prälaten, Barone und Edelleute des Königreichs Polen bis dahin an sich gebracht hatten.

Diese Gleichstellung mit dem Adel Polens mußte bei den westpreußischen adligen Grundbesitzern den Wunsch und das Bestreben erwecken, nach dem Vorgange ihrer polnischen Standesgenossen, sich vom Könige und seinem Obereigenthum möglichst zu emancipiren. Das ward entscheidend für die Auslegung des Privilegs von 1476. Soweit darin nicht ausdrücklich dem Könige Rechte vorbehalten waren, machte sich die Libertät des Adels in Westpreußen geltend. Wie er, gestützt auf das neuere polnische Recht, sich das Berg- und Salzregal zu verschaffen wußte, weil das Privileg nur die Seen vom Rechte der Grundbesitzer ausschloß [1]), so nahm er nun auch das Recht für sich in Anspruch, seine Güter frei zu veräußern, ohne weiter auf das Recht des Königs als Obereigenthümer Rücksicht zu nehmen. Erfreute sich doch der grundbesitzende polnische Adel einer unbeschränkten Veräußerungsfreiheit [2]), während die Privilegien Kasimirs IV. von 1454 und 1476 keine Vorschriften enthielten, aus welchen deutlich hervorging, es solle der westpreußische Adel in dieser Hinsicht schlechter gestellt sein.

Der König, dessen Ansehen und Macht seit dem Ende des XV. und im Laufe des XVI. Jahrhunderts mehr und mehr schwand, sah sich veranlaßt, diesem Streben des Adels nach Erweiterung seiner

---

et dominia praedicta Regno Poloniae redintegramus, reunimus invisceramus et incorporamus, et ad usum (et) participationem omnium bonorum, iurium et libertatum et praerogativarum, quibus Praelati Barones et Nobiles regni Poloniae hactenus potiti sunt; Et signanter ad futurorum Regum Poloniae, quotiescunque super Electione et coronatione illorum fieri deliberationem contingat, Electionem et Coronationem admittimus, annectimus et includimus".

[1]) Das Privileg von 1476 bestimmt im unmittelbaren Anschluß an die oben S. 85 Note 2 citirten Worte: „Insuper volumus, quod nullus Dignitariorum ant terrigenarum in lacubus habeat, praeter quod antiquitus habuit, tempore Magistri et ordinis" etc. Im übrigen erwähnt es der in der Kulm. Handfeste der Landesherrschaft vorbehaltenen Regalien nicht. Vgl. meine Schrift: Das Recht auf Zueignung der von der See ausgeworfenen oder angespülten Meeresprodukte und das Bernstein-Regal. S. 56. 57.

[2]) Ioann. Herburt. de Fulstein: Statuta regni Polonia verbo: Inscriptio p. 194—198.

Digitized by Google

privatrechtlichen Selbständigkeit nachzugeben. Indem er bei Erneuerung von Privilegien die adligen Besitzer ausdrücklich ermächtigte, ihre Güter nach freiem Belieben zu verschenken, zu verkaufen und zu verpfänden, verzichtete er auf die Ausübung des ihm als Obereigenthümer zustehenden Konsensrechts.[1])

Nicht waren damit etwa alle Veräußerungsbeschränkungen beseitigt. Soweit diese mit dem Obereigenthum in keinem Zusammenhang standen, dauerten sie fort.

Das zeigte sich, wenn ein adliger Grundbesitzer sein kölmisches Gut, auf dem Reiterdienst ruhte, an die Kirche oder an eine geistliche Korporation abtrat. Die Kirche hatte seit der Vereinigung des Landes mit Polen für ihre liegenden Gründe sich die Immunität zu verschaffen gewußt.[2]) Sie und ihre Hintersassen und Unterthanen

---

[1]) Urk. Königs Sigismund I von 1526 für Jakob Rokusz (U. B. des Bisth. Kulm No. 836) betr. das Gut Dzwierzno und andere im Kulmer Lande belegene Güter und Dörfer, welche er iure Culmensi et hereditario besaß. Es heißt da: „decernimus — tenendum, habendum utifruendum pacificeque et quiete possidendum ac cuidam donandum, vendendum, obligandum et in usus ipsius Iacobi Rokusz et... legitimorum successorum beneplacitos convertendum perpetuo et in evum tenore presentium mediante". Urk. desselben Königs von 1526 (Zeitschrift des histor. Vereins von Marienwerder Hft. 24 S. 30. 31) enthaltend die Erneuerung und Erweiterung des Privilegs für die adligen Besitzer des Gutes und Dorfes Lottyn bei Schlochau (S. oben S. 68 Note 3): „presens privilegium super — villam Lothyn dandum et concedendum duximus, damusque et concedimus harum serie literarum per ipsos — eorumque legittimos successores villam Lothyn — iure haereditario et perpetuo secundum consuetudinem terrarum nostrarum Prussiae et prout eandem villam ipsi nobiles praefati hactenus et eorum predecessores — possederunt — tenendam, habendam, commutandam, obligandam, alienandam et in suos suorumque successorum usus beneplacitos convertendam prout ipsis Georgio Wolkavi — Iacobo et Christophoro fratribus, Theoderico Lothynsky et Gutt Zarzeczki — et eorum legittimis successoribus — videbitur expedire. Iudiciis tamen stratarum publicarum, que nobis et nostris successoribus reservamus, ac iuribus nostram superioritatem quomodolibet concernentibus et bellica expeditione seu bellico servicio quotienscunque id praestare opus fuerit, nec non aliis oneribus nobis et Reipublicae, ad quae Nobilitas Terrarum nostrarum Prussiae de iure et obligatione obligatur, salvis in dicta villa remanentibus".

[2]) Vgl. die Urk. des Königs Sigismund I. von 1518 (U. B. des Bisth. Kulm No. 813). Das Kulmer Domkapitel hat zum Zweck der Errichtung einer geistlichen Stiftung das Dorf Druszien angekauft. Auf seine Bitte erklärt der

Digitized by Google

waren dadurch von der Verpflichtung zur Heeresfolge und von anderen Lasten des weltlichen Rechts frei geworden. Das war der Grund, warum bei Güterveräußerungen an die Kirche der zum Reiterdienst verpflichtete Adel nach wie vor gehalten blieb, die königliche Genehmigung nachzusuchen. Wenn der König sich das Recht, diese zu ertheilen oder aber zu versagen zuschrieb und thatsächlich ausübte, so that er das nicht als Obereigenthümer, sondern in seiner Eigenschaft als Staatsoberhaupt und höchster Kriegsherr.[1]) Um der militärischen Interessen willen, die da in Frage standen, konnte er es nicht gestatten, daß Güter ohne seine besondere Erlaubniß durch Abtretung an die Kirche der darauf lastenden Verpflichtung zum Reiterdienst entledigt wurden. Seine förmliche gesetzliche Anerkennung erhielt dieses in Gründen des öffentlichen Rechts beruhende Konsensrecht durch die Konstitutionen, welche auf dem Landtage zu Thorn im Jahre 1538 von den Ständen des polnischen Preußens vereinbart und vom Könige Sigismund I. bestätigt und publizirt wurden. Darin wurde nur für solche Güter eine Ausnahme statuirt, welche die Kirche selbst schon früher einmal besessen und darauf an Laien gegen die Verpflichtung zum Reiterdienst zu kulmischem Recht verliehen hatte. Diese wiederum anzukaufen oder sonstwie zurückzuerwerben sollte ihr ohne königliche Erlaubniß freistehen.[2])

König: „villam Druszien — pro erigendo beneficio ecclesiastico — — cum incolis ipsius immunitati et libertati ecclesiasticae adscribendam consentimus et ... adscribimus et incorporamus ipsamque et incolas eius pro tempore existentes a servitute bellice expeditionis et ab aliis oneribus secularibus quibuscumque absolvimus". Vgl. ferner die Urkk. desselben Königs aus den Jahren 1516 und 1526 (daselbst No. 808. 838). Zur Zeit der Ordensherrschaft war von einer solchen allgemeinen Lastenfreiheit des Kirchengutes noch keine Rede. S. oben S. 13—14 und die dort Note 2 u. 1 angeführten Urkk., aus denen erhellt, daß die Verleihung von Gütern zu kulm. R. an die bischöfl. oder eine andere Kirche oder geistl. Anstalt damals noch keineswegs die Verpflichtung zum Reiterdienst ausschloß. Es bedurfte besonderer Vergünstigung im einzelnen Falle, wenn Güter ohne diese militärische Verpflichtung in den Besitz der Kirche übergehen sollten. S. oben S. 80 Note 4.

[1]) S. die Urkk. des Königs Sigismund I von 1516. 1526 (U. B. des Bisth. Kulm No. 808. 838).

[2]) S. Constitutiones terrarum Prussiae in publicis comitiis Thorunii conciliatae (1538) in der oben S. 84 Note 1 angeführten Sammlung der Iura municipalia etc. G_2 — H. bei den Worten: „Et praeterea, ut Ecclesiastici Bona terrestria Ecclesiis asscribenda et approprianda sive incorporanda,

Digitized by Google

Eine andere Beschränkung betraf den Güterverkehr zwischen dem Adel und dem Bürgerthum der Städte. Die Bürger durften keine Landgüter, welche sich im Besitze von Mitgliedern des Adels befanden, die letzteren nicht solche der Bürger ankaufen oder anderweitig erwerben. Der Rechtsverfassung des Ordensstaates war diese Beschränkung unbekannt.[1]) Wir begegnen ihr in Westpreußen erst nach der Vereinigung mit Polen, seitdem mit dem Inkorporationsprivileg von 1454 das polnische Recht neben dem deutschen, kulmischen Recht dort Einfluß und Geltung erlangte. Indem der westpreußische Adel der Freiheiten und Privilegien des polnischen theilhaftig wurde, trat derselbe in Gegensatz zu den nicht bevorrechtigten Ständen, namentlich zu dem Bürgerthum der Städte. Die Scheidung der Stände von einander gewann damit eine Ausdehnung und Bedeutung, wie sie in Preußen vordem unerhört gewesen war. Sie beherrschte nicht nur das öffentliche Recht, sondern beeinflußte auch das Privatrecht. Dem preußisch-polnischen Adel wurde es dadurch möglich, sich ein eigenes Standesrecht zu schaffen, welches in dem von König Sigismund III. bestätigten ius terrestre nobilitatis Prussiae des Jahres 1598 (auch Correctura iuris genannt) kodifizirt ward.

Außer anderen Rechtsinstituten, welche sich innerhalb des Adels ausgebildet hatten und jetzt ihre gesetzliche Feststellung erfuhren, enthielt dasselbe ein dem slavisch-polnischen Familienrecht entlehntes oder nachgebildetes eheliches Güter- und Erbrecht, das wesentlich abwich von den Grundsätzen des flämisch-kulmischen Rechts.

Die unter polnischem Einfluß herbeigeführte scharfe Scheidung der Stände ist es nun auch, auf die wir die Beschränkung des Güterverkehrs zwischen Adel und Bürgerthum in Westpreußen zurückzuführen haben. An eine Wirkung des landesherrlichen Obereigenthums ist dabei ebensowenig zu denken, wie in dem Falle einer Abtretung von Gütern mit Reiterdienstpflicht an die Kirche. In die Ordenszeit reichte sie nicht zurück, obwohl damals die Zustimmung des Obereigenthümers noch schlechthin in allen Fällen einer Veräußerung kölmischer Güter einzuholen war, deren Besitzer solche zu abgeleitetem Recht und unmittelbar aus den Händen des

absque speciali consensu nostro admodo non nisi a suis vasallis emant, ne obsequia nobis ex ipsis debita intereant".

[1]) S. oben S. 44—45.

Digitized by Google

verleihenden Landesherrn empfingen. Dahingegen fällt ihre Einführung in Westpreußen mit dem Aufhören der Ausübung des Konsensrechts durch den König bei der Veräußerung von Landgütern Adliger an andere Mitglieder ihres Standes zusammen. Ueberdies gingen die rechtlichen Hindernisse, welche man dem Güterverkehr entgegensetzte, über das Erforderniß der Einholung einer königlichen Genehmigung hinaus. Denn der Verkauf von Gütern Adliger an Bürger und von diesen an jene wurde ja nicht etwa davon abhängig gemacht; er wurde vielmehr schlechthin verboten.

Nicht lange aber sollte der Güterverkehr im polnischen Preußen um ständischer Rücksichten willen gehemmt bleiben.

Wie sehr auch der Adel darauf bedacht sein mochte, das Recht, nach dem er lebte, eigenthümlich und verschieden von dem der übrigen Stände zu gestalten, welches Verlangen mit der Publikation des ius terrestre von 1598 befriedigt wurde, so regte sich bei ihm doch andererseits nicht weniger das Streben nach möglichster Freiheit und Ungebundenheit in der Verfügung über seine Güter. Es wurde, wie wir vermuthen dürfen, gesteigert durch die allgemeine Nothlage, welche der langjährige Krieg mit dem Orden im Gefolge hatte. Bei den adligen Grundbesitzern so gut wie bei den Bürgern der Städte mußte das wirthschaftliche Bedürfniß hervortreten, sich durch den Verkauf eines Theils ihrer Ländereien Geldmittel zu verschaffen, um ihre übrigen, durch den Krieg mehr oder weniger devastirten Güter wieder herstellen zu können. Dieser Zweck ließ sich nur unvollkommen erreichen, so lange man bei Auswahl der Käufer allein auf den engen Kreis der Standesgenossen angewiesen war. Die Aussicht das in Grund und Boden angelegte Vermögen mit Vortheil in Geld umzusetzen, eröffnete sich dem Adel wie dem Bürgerthume erst, wenn man beim Verkauf die Standesverschiedenheit zwischen Verkäufer und Käufer nicht mehr zu beachten brauchte. Gingen im übrigen die Interessen beider Stände noch so sehr auseinander, in dem Wunsche nach Herstellung eines freien Güterverkehrs kamen sie mit einander überein.

Wir verstehen es daher sehr wohl, daß auf dem Landtage zu Thorn im Jahre 1538 die Stände des Adels und der Städte sich zu dem Beschluß vereinigten, die in der Ständescheidung beruhenden Hindernisse des Güterverkehrs zu beseitigen. Derselbe erhielt mit anderen damals getroffenen Vereinbarungen die Sanktion des Königs

Digitized by Google

und bildet einen Theil der schon erwähnten Konstitutionen.[1]) Den Bürgern wurde dadurch der Ankauf von Landgütern des Adels und den Adligen der von Grundstücken der Bürger freigegeben. Es wurde daran nur die Maßgabe geknüpft, daß beide Theile zur Tragung gleicher Lasten verbunden sein sollten. Demnach hatten die Bürger die mit dem Besitz der Güter des Adels verknüpften Verpflichtungen zu übernehmen, wohingegen Adlige beim Ankauf von Bürgergütern die darauf ruhenden bürgerlichen Pflichten erfüllen mußten.[2])

Doch nicht bloß den Bürgern, sondern auch den Klerikern wurde damals der Erwerb von Landgütern des Adels verstattet, ohne daß es mehr darauf ankam, ob sie von Geburt adlig waren oder nicht. Nach dem oben über die Veräußerung an die Kirche Gesagten galt das immerhin nur dann, wenn die Geistlichen selbst in eigener Person als Käufer auftraten, nicht auch, wenn sie als Stellvertreter der Kirche handelten. Während in letzterem Falle, der Immunität der Kirche wegen, der Kauf nicht ohne die Genehmigung des Königs gültig geschehen konnte[3]), bedurfte es deren Einholung nicht, wenn sie für sich selbst kauften. Zugleich wurde ihnen ausdrücklich die uneingeschränkte Verfügung über die so erkauften Güter unter Lebenden und das Recht zugestanden, in Ermangelung einer solchen sie auf ihre näheren oder entfernteren Verwandten zu vererben.[4]) Dasselbe ist nun auch von den Gütern zu sagen, welche Bürger aus adligem Besitz an sich bringen. Wie sich ihr Erwerb ohne königlichen Konsens vollzieht, so wird dieser ebensowenig verlangt für die spätere Weiterveräußerung durch den ersten bürgerlichen Erwerber an einen anderen Bürger.

---

[1]) S. oben S. 89 Note 2.

[2]) Vgl. in den beregten Konstitutionen von 1538 die Worte: „Civibus Bona terrestria et Nobilibus Civilia Bona liberum sit deinceps emere, Ita tamen, quod ad paria onera utriusque ferenda sint obligati, Quod scilicet cives ratione Bonorum Terrestrium, omnia Nobilitatis onera, et Nobiles, ratione Civilium Bonorum, omnia civilia onera aequis passibus ferant".

[3]) S. oben S. 88.

[4]) Die Konstitutionen fahren an der oben S. 89 Note 2 citirten Stelle fort: „Pro se vero privatim illa emere possunt, Quae si in vita sua non alienaverint, aut cuipiam non donaverint, ad eorum propinquos et consangineos devolvantur".

Digitized by Google

Die Konstitutionen von 1538 nennen die von Adligen besessenen Güter schlechthin Landgüter (bona terrestria) zum Unterschied von bona civilia, bürgerlichen d. h. Bürgern gehörigen Gütern. [1])

Die ersteren kann man als adlige Güter bezeichnen, weil darauf beim Uebergang in den Besitz nichtadliger Personen die vom Adel zu tragenden Lasten (nobilitatis onera) haften bleiben. Der Name adlige Güter ist aber ferner darum gerechtfertigt, weil das dingliche Recht, zu dem sie besessen wurden, nach ihrem Erwerb durch Bürgerliche die gleiche Qualität und denselben Umfang behielt, welche es in der Zeit gehabt hatte, als nur Adlige allein sie erwerben und besitzen durften. Nach Inhalt und Wirkungen kam dieses dingliche Recht dem vollen allodialen Eigenthum gleich. Denn obwohl kein Gesetz seine Abschaffung aussprach, hatte doch das im Privileg von 1476 formell noch festgehaltene Obereigenthum mit dem Wegfall des daraus fließenden Konsensrechts des Königs bei Güterveräußerungen all und jede privatrechtliche Bedeutung eingebüßt. Der Rekognitionszins war es jetzt allein noch, welcher daran erinnerte. Auch dieser aber nahm einen anderen juristischen Charakter an. Er konnte, nachdem das Obereigenthum aufgehört hatte, innerhalb des Privatrechts sich wirksam zu erweisen, nicht mehr als ein Zeichen gelten für das Vorhandensein eines bloß abgeleiteten Rechts bei dem Besitzer des adligen Gutes, welcher ihn zu entrichten hatte. Seiner ursprünglichen Eigenschaft als Erbzinses entkleidet, durfte er nur noch als eine Abgabe angesehen werden, welche der König als Staatsoberhaupt von seinen Unterthanen zu fordern hatte, für die nunmehr das öffentliche Recht den alleinigen Grund abgab.

An dieser Entwicklung und Erweiterung des dinglichen erblichen Besitzrechts an den adligen Gütern in Westpreußen zum vollen Eigenthum, soweit diese nicht schon von vorn herein als Allodien vergabt waren, vermochte auch die Thatsache nichts zu ändern, daß der dortige Adel mit dem ius terrestre von 1598 ein von dem flämisch-kulmischen verschiedenes Erbrecht und eheliches Güterrecht bekam. Zwar hörte damit die Gleichstellung der Frauen und Männer und die eheliche Halbtheilung in den adligen Familien auf. Nicht aber hatte das zur Folge, daß dem Könige beim Mangel männlicher Erben ein Heimfallsrecht in das unbewegliche Vermögen

[1]) S. oben S. 92 Note 2.

Digitized by Google

der adligen Erblasser eröffnet wurde. Das ius terrestre entzog nämlich den Töchtern und anderen weiblichen Abkommen das Recht der Erbfolge in den Nachlaß des Vaters und der Mutter wie der übrigen männlichen und weiblichen Aszendenten nicht überhaupt, sondern allein für solche Fälle, wo erstere mit Söhnen und anderen Agnaten zusammentrafen. Waren solche nicht vorhanden, so sollten ihnen die Güter der Eltern und Voreltern zufallen, ohne daß ein Unterschied zwischen fahrender Habe und unbeweglichen Sachen Platz griff.[1]) Selbst beim Zusammentreffen mit männlichen Erben nahm das Gesetz den Frauen das Erbrecht nicht ohne weiteres, sondern machte seine Entziehung von der Bedingung abhängig, daß ihnen ein Brautschatz (dos) ausgewiesen und verschrieben wurde. Das hatte entweder noch von den Eltern oder Voreltern unter Lebenden oder spätestens binnen Frist eines Jahres und sechs Monaten nach deren Tode durch die Brüder oder anderen Agnaten zu geschehen. Sonst durften die Töchter oder andere weibliche Abkommen neben den Söhnen, Enkeln u. s. w. gleiche Theile vom Vater- oder Muttererbe, beziehungsweise vom Erbe der Großeltern u. s. w. beanspruchen.[2]) Ebensowenig waren die Frauen vom Erbrecht gegenüber von Seitenverwandten etwa gänzlich ausgeschlossen. Vielmehr wurden Brüder, die ohne Nachkommen verstarben, beim Mangel von Brüdern oder Abkommen solcher von den Schwestern beerbt. Und in den Nachlaß ihrer verstorbenen Schwestern, nicht weniger in den der Schwestern ihrer Eltern oder Großeltern und anderer Kognaten erbten sie und

---

[1]) Ius terrestre Tit. I de successionibus alinea 1: „In quaecunque bona, tam mobilia, quam immobilia, si filii supersint aequis sortibus filii tantum succedant: masculis deficientibus filiae". (Ich citire nach der Ausgabe, Danzig 1685, welche den Text in lateinischer, deutscher und polnischer Sprache giebt.)

[2]) Daselbst al. 2—3: „Existentibus antem filiis, filiae dotem per parentes dum in vivis essent, — habebunt. Quae, nisi a parentibus assignata fuerit, per fratres — infra annum et sex menses assignari et constitui debebit —. Quodsi infra annum et sex menses — dos assignata illis non fuerit, portiones suas una cum fratribus aequo iure tam in paternis quam maternis bonis habebunt. Dote autem ita illis assignata, nullum ultra eam sibi ius haereditarium in bonis paternis vel maternis, aliorumve ascendentium, ac etiam per aliquem ex fratribus steriliter descendentum, si alii ex fratribus superstites sint, vendicare poterunt, licet nulla eo nomine renunciatio facta sit".

Digitized by Google

ihre Kinder auch neben vorhandenen Brüdern und Neffen. Anders verhielt es sich mit der Erbfolge in den Nachlaß der Brüder der Eltern oder Großeltern und deren männlichen Nachkommen. Dieser gelangte an sie oder an ihre Nachkommen nur dann, wenn sie mit keinen Brüdern oder anderen männlichen Verwandten konkurrirten.[1])

Das den Söhnen und Agnaten vor den Töchtern und Kognaten eingeräumte Vorrecht hinderte den adligen Erblasser nicht, über sein Vermögen unter Lebenden zu verfügen. Das ius terrestre wahrte dem Adel ausdrücklich das Recht, seine Güter sowohl wie die fahrende Habe beliebig zu verschenken und zu verkaufen. Nur sollten Schenkungen und Kaufverträge in die Gerichtsbücher (sg. Grodbücher) eingetragen werden, während die gerichtliche Auflassung und die Zustimmung der nächsten Erben bei der Veräußerung von Immobilien jetzt nicht mehr erfordert wurde.[2])

Nicht unbeschränkt war dagegen die Testirfreiheit. Zwar über sein bewegliches Vermögen, nicht aber über die ihm gehörigen Landgüter und andern Liegenschaften konnte der Adlige durch Testament von Todes wegen verfügen.[3])

Das eheliche Güterrecht anlangend, so genügt es hier zu bemerken, daß nach Abschaffung der Halbtheilung des beiderseitigen

---

[1]) Daselbst al. 6: „Quod si fratres omnes steriliter decedunt, sorores earumque liberi in stirpes in bonis succedent: sororibus itidem amitis, materteris, avunculis, aliisque cognatis, non tamen patruis, vel patruelibus aliisque agnatis, una cum fratribus sorores earumque successores in stirpes itidem succedent".

[2]) Ius terrestre Tit. II de donationibus et testam. al. 1: „Donatione inter vivos donare, inscribere, vendere bona sua, ad acta tamen aliqua authentica, unicuique et cui voluerit, liberum erit." Vgl. dazu den deutschen Text: „Einem jeglichen stehet frey, wer es thun wil, bey Leben ein Uebergab und Testament auffzurichten, zu verschreiben und seine Güter zu verkauffen, doch daß es ins Gerichtsbuch verzeichnet werde". Die Führung der Gerichts- oder Grodbücher und die darin zu bewirkenden Eintragungen gehörte zu den amtlichen Obliegenheiten des Unterwoywoden (Vice Palatinus). In jedem Palatinat (Woywodschaft) wurden ihrer immer mehrere von dem Woywoden (Palatin) aus der Mitte des eingeborenen und angesessenen Adels ausgewählt und bestellt. Sie vertraten den Woywoden in der Ausübung der streitigen Zivilgerichtsbarkeit und freiwilligen Gerichtsbarkeit (Ius terrestr. Tit. V §§ 1—3).

[3]) Daselbst Tit. II al. 2: „Testamenta autem de bonis mobilibus quibuscumque, non autem de immobilibus, qui factionem testamenti habuerint, condere eis liberum erit".

Digitized by Google

Vermögens der überlebende Ehegatte vom Nachlaß des verstorbenen nur so viel als Eigenthum beanspruchen konnte, als ihm durch den letzteren nachweislich zu gerichtlichem Protokoll verschrieben war. Die Wittwe insonderheit konnte die Herausgabe des ihr von den Eltern oder Aszendenten beziehungsweise von ihren Brüdern angewiesenen und ausgereichten Brautschatzes (dos) von den Erben des verstorbenen Mannes nur unter der Voraussetzung fordern, daß ihr derselbe durch gerichtliche Verschreibung von Seiten des letzteren sicher gestellt war. Er fiel ihr dann eigenthümlich zu. Andernfalls durfte sie wohl das etwa sonst noch in die Ehe gebrachte Vermögen zurücknehmen, mußte sich aber im übrigen mit dem Nießbrauch an dem vierten Theil des Nachlasses ihres verstorbenen Mannes begnügen, den sie bis zur Wiederverheirathung behielt.[1])

Bei alle dem ist eine Thatsache nicht unbeachtet zu lassen. Die Anwendung der Vorschriften des ius terrestre auf kölmische Güter, mochten diese nun adlige oder bürgerliche sein, setzte stets voraus, daß sie sich im Besitze adliger Personen befanden. Gingen sie durch Veräußerung an Bürger oder andere Leute nicht adligen Standes über, so wurden sie wieder nach den Grundsätzen des flämisch-kulmischen Rechts vererbt und bildeten den Gegenstand der ehelichen Halbtheilung. Man würde daher irren, wollte man meinen, das westpreußische Adelsrecht habe den Gütern, auf die es sich erstreckte, in Ansehung der Vererbung und ehelichen Halbtheilung die Eigenschaft der kölmischen Güter ein für alle Mal genommen. Diese Eigenschaft machte sich sofort wieder geltend, wenn eine Veräußerung geschah und sie aus dem Eigenthum adliger in das Eigenthum nichtadliger Grundbesitzer übergingen.

So viel über die adligen Güter im polnischen Preußen, von denen dem Könige Reiterdienst und Rekognitionszins zu leisten war. Wie diese volles, wenngleich zinspflichtiges Eigenthum ihrer Besitzer geworden waren, so durften auch die bürgerlichen Güter in den Städten und deren Bezirk als Allodien gelten, mochten sie nun

---

[1]) Ius terrestre Tit. I de success. al. 6—9. Die darin sonst noch (al. 6—7) enthaltenen Bestimmungen über die der Mitgift oder dem Brautschatz entsprechende Widerlage (contrados) interessiren hier weiter nicht, ebenso auch nicht die daselbst getroffenen Verordnungen, welche den Eheleuten erlaubten, einander durch pacta nuptialia den lebenslänglichen Nießbrauch an ihrem gesammten Vermögen einzuräumen.

Digitized by Google

Bürgern oder Adligen gehören. Denn außer dem Zins, den sie trugen, erinnerte nichts mehr an das landesherrliche Obereigenthum. Von einer etwaigen Wiederbelebung des letzteren seit Herstellung der polnischen Herrschaft war keine Rede. So wenig wie zur Ordenszeit waren ihre Besitzer bei bevorstehender Veräußerung gehalten, den landesherrlichen Konsens nachzusuchen. Die Konstitutionen von 1538 stellen sie in dieser Hinsicht den adligen Landgütern vollkommen gleich.[1])

Welche Bewandniß aber hatte es mit den kölmischen Gütern von mittlerem Umfange oder geringem Flächeninhalt auf dem Lande, welche nicht zu adligen Rechten besessen wurden? Es ist da zu unterscheiden zwischen den Höfen in den deutschen Dörfern mit den dazu gehörigen Grundstücken und anderen Gütern, namentlich solchen, welche für sich allein lagen und als besondere kleine Gutsbezirke keinem Gemeindeverbande einverleibt waren.

Den deutschen Dörfern, deren Zahl in Westpreußen übrigens immer nur eine verhältnißmäßig unbedeutende war, haben die Könige Polens ihre alten, vom Orden ertheilten Handfesten bestätigt.[2]) Daher

[1]) S. oben S. 92 Note 2.

[2]) S. hierüber H. Schuch, Die Zustände der Landbevölkerung im Kreise Berent am Schlusse der polnischen Herrschaft 1772 (Zeitschrift des Westpreuß. Geschichtsvereins Hft. XV) S. 50. Märker, Geschichte des Schwezer Kreises (ebenda Hft. XVII) S. 33. Als Beispiele der königl. Bestätigung von Handfesten des Ordens mögen hier folgende Privilegien angeführt werden: Privileg des Königs Sigismund August v. J. 1532 betr. die Bestätigung der im Jahre 1452 von Niclas Poster, Kompthur zu Danzig, dem Dorfe Stanischewo zu kulm. R. ertheilten Handfeste. Der König sagt: „Wir haben diesen Brief mit Unserer Königl. Gewalt zu konfirmiren kein Bedenken getragen und wollen, daß er beständig Kraft und Festigkeit behalten solle". Erneuerung der Handfeste desselben Kompthurs für das mit kulm. R. begnadigte Dorf Miroschin bei Putzig v. J. 1447 durch Privileg König Wladislaus' IV. v. 27. Febr. 1633: „Vladislaus IV. — Significamus Exhibitas nobis esse Literas Pargamenses — per Nicolaum Poster — Commendatorem Gedanensem Incolis villae Meroszyna — concessas — supplicatumque nobis nomine Honesti Blaszy Parchen eiusdem villae Sculteti ut easdem Literas authoritate nostra Regia approbare, confirmare et ratificare dignaremus (folgt der Text der alten Handfeste, darauf heißt es weiter:) Nos supplicationi praefatae — annuentes Literas prae inseratas in omnibus earum articulis et conditionibus confirmandas approbandas et ratihabendas duximus prout in quantum Iuris communis ratio permittet — confirmamus approbamus et ratihabemus atque memoratos Scultetum et Incolas villae suprascriptae — circa easdem conservamus praesentibus literis nostris ct. Datum Cracoviae — anno Domini

Digitized by Google

blieb den Einwohnern derselben — die Schulzen, Mühlen- und Krugbesitzer ausgenommen — das Recht gewahrt, ihre Grundstücke zu veräußern, ohne den landesherrlichen Konsens einholen zu müssen.

Das mußte aus den früher angeführten Gründen[1]) die Folge haben, daß sie sich als wahre Eigenthümer ihrer Höfe und Hufen betrachten durften. Der König galt ihnen wohl noch als Zins- und Grundherr, nicht aber mehr als Obereigenthümer.

Nicht dasselbe ist zu sagen von den erst unter der polnischen Herrschaft vom Könige oder in seinem Namen von einem Starosten an Deutsche oder auch an Polen zu kulmischem Recht gegen Erbzins und die Verpflichtung zum Reiterdienst verliehenen und verschriebenen Gütern.[2]) Sie heißen nach ihren Besitzern, welche in deutschen

---

[1633]; Privileg Königs Johann Kasimir v. J. 1660. Die Handfeste des Danziger Komptburs Johann Rumpenheim v. J. 1341 wird dem Dorfe Ottenow (Sianowo, Kreis Karthaus) bestätigt, indem der König sagt, er sei „zur Aufrechterhaltung des Kulmischen Rechts" um ihre Approbation gebeten worden; er habe „nicht nur in Gnaden diese Bitte angenommen", sondern approbire, ratihabire und konfirmire auch die ihm vorgelegte Schrift in allen ihren Punkten und Artikeln, insoweit selbige dem allgemeinen Recht nicht zuwider laufe, dergestalt, daß sie beständig ihre Kraft und Gültigkeit behalten solle.

[1]) S. oben S. 63—65.

[2]) S. die angeführte Abhandlung von Schuch S. 70. 71. 93. 95. Vgl. dazu die folgenden, den Akten des Landrathsamtes Berenter Kreises von mir entnommenen Auszüge aus Privilegien des XVIII. (resp. XVII.) Jahrhunderts.

a) August III. bestätigt, Warschau 11. August 1750, das vom Starosten zu Berent Augustin Michael Czapski einem gewissen Peter Kaschub am 17. März desselben Jahres ertheilte Privileg, welches übrigens selbst nichts anderes war, als eine Erneuerung eines älteren Privilegs, das ein früherer Berenter Starost Wladislav von Dönhoff den Voreltern des P. Kaschub über ein Lehnmannsgut im Dorfe Kalisch im Jahre 1663 ertheilt hatte. Nach Inhalt desselben sollten der P. Kaschub und seine Ehefrau Marianna für sich und ihre Erben das darin bezeichnete Grundstück iure Culmensi haereditario für ewige Zeiten besitzen gegen die auferlegte Verpflichtung zur Zahlung eines jährlichen Martinizinses von 4 Gulden poln. und Verrichtung der „gewohnlichen Schuldigkeiten wie andere Lemanns schuldig sein zu verrichten". Sie werden für befugt erklärt die „Lemanney zu verkauffen, geben, schenken doch mit Consens des Schlosses". Die königl. Konfirmation erfolgt mit den Worten: „Wir sind — ersucht worden sowohl im Nahmen des — Starosten wie auch im Nahmen des Peter Kaschub — erwähntes — Starostenrecht aus Unserer Königl. Macht und Authorität zu bekräfftigen und verconfirmiren geruhen. Da Wir also gedachte Bitte — erhöret, dieses gedachtes Starosten Recht, als welches dem Iuri communi nicht zuwider ist, verconfirmiren — Warschau den XI. August anno MDCCL. —."

Digitized by Google

Urkunden des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts mit den Namen Lehnmänner[1]) bezeichnet wurden, Lehnmannsgüter oder Lehn-

b) Constantin von Nowawies Nowowieyski Staroſt von Berent verleiht am 14. April 1760 ein Lehnmannsgut im Dorfe Grzybowen dem Johann und Katharina Ertmanski Eheleuten und ihren Nachkommen für eine Summe von 100 Gulden in preuß. gangbarer Münze zu ewigen Zeiten. Von dieſem Lehnmannsgut ſollen ſie an Zins jährlich an das Schloß (sc. die königl. Staroſtei Berent) auf Martini 33 Gulden 22½ Groſchen zahlen, und die Abgaben an die Republik tragen, ſo jetzt ſind und in Zukunft eingeführt werden. Sie haben ferner die gewöhnlichen Pflichten und Dienſte gleich anderen Lehnleuten in der Staroſtei zu verrichten. Dann heißt es weiter: „So wie nun die — Ertmanski Eheleute und deren Nachkommen ermeldtes Lehnmannsgut und die dazu gehörigen Gründe in ruhigem Beſitze genießen werden, ſo wird ihnen auch erlaubt ſeyn, dieſes Lehnmannsgut zu geben, zu verſchenken, zu verkaufen und zu vertauſchen, jedoch mit Schloß-Konſens auch dieſen Consens zu irgend einer Zeit Sr. Königl. Majeſtät zur Beſtätigung zu übergeben".

c) Derſelbe Staroſt verleiht am 26. Oktober 1763 dem Johann Albrecht Kobinrowski und deſſen Erben: „Iure Hereditario Culmensi" gegen ein Einkaufsgeld von 100 fl. preuß. Courant die „Lemaney zu Kalisch. — Von welcher Lemaney er alle Jahre ans Schloß zinſen wird 22 fl. 12 gr. preuß. Courant — auch alle jetzige und zukünftige Contributiones an die Republic wird er ſchuldig ſein zu zahlen. Alle Schuldigkeiten aber wird er gleich den anderen Lemans dem Schloſſe leiſten und verrichten, auch gleich den anderen aller Freyheit genießen". Zum Schluß heißt es: „ſo wird ihm auch frey ſein gedachte Lemaney zu verkaufen, geben, ſchenken und zu vertauſchen doch mit Erlaubniß des Schloſſes. Er kann ſich auch umb eine Königl. Confirmation deſſen bemühen."

[1]) Dieſer Ausdruck entſprach dem mittelalterlichen feodales (Lehnleute), nicht zwar in dem Sinne, daß damit Inhaber grundherrlicher (adliger) Gerechtſame bezeichnet wurden, wohl aber in der weiteren Bedeutung von ländlichen Grundbeſitzern, auf deren Gütern die militäriſche Laſt des Reiterdienſtes ruhte (S. oben S. 39—40). Eine Ungenauigkeit der Ausſprache hat das Wort Lehnmann in Lehmann (Leman) umgewandelt. So erklärt ſich der in den öſtlichen Provinzen des heutigen preuß. Staates ſo häufig vorkommende Familienname Lehmann (Leman). Der Reiterdienſt der Lehnmänner der polniſchen Zeit war übrigens nicht mehr allein im Kriegsfalle zu leiſten. Der dazu verpflichtete nichtadlige Grundbeſitzer mußte auch zum Zweck der Friedensbewahrung gewiſſe polizeiliche Aufgaben erfüllen z. B. Reiſende und Waarenzüge geleiten und andere dahin einſchlagende ähnliche Dienſte verrichten. Vgl. Urk. des Domkapitels von Kulm v. J. 1543 (U. B. des Bisth. Kulm No. 970.) Ein gewiſſer Andreas Welwsky erhält für ſich und ſeine Erben beiderlei Geſchlechts vom Domkapitel im Dorfe Saim 5 Hufen ohne adlige Rechte iure Culmensi als ſg. feudum verliehen, ohne daß doch ein wirkliches Lehnsverhältniß konſtituirt würde. Sie ſollen dafür: „cum uno equo et viro more harum terrarum Prussiae armatis", ſobald ſie dazu aufgeboten werden, gegen alle Feinde des Kapitels auf eigene Koſten getreulich dienen, auch

Digitized by Google

manneien.[1]) Schon dieser Name weist darauf hin, daß sie nicht eigenthümlich, sondern nur zu Erbzinsrecht besessen wurden. Die den Lehnmännern gegebenen Privilegien machten es denn auch diesen zur Pflicht, bei beabsichtigter Veräußerung den Konsens vom Könige selbst oder vom Starosten als von seinem Vertreter einzuholen.

Keine wesentliche Aenderung erfuhr die rechtliche Lage derjenigen Grundbesitzer, welche vom Orden kölmische Güter ohne Reiterdienstpflicht gegen einen Zins von höherem Betrage, der kein bloßer Rekognitions war, verliehen bekommen hatten. Dasselbe ist von den Erbschulzen, Müllern und Krügern[2]) zu sagen, die mit ihren Grundstücken zwar dem Dorfverbande angehörten, diese aber unmittelbar vom Landesherrn besaßen. Sie alle mußten, wenn sie ihre Güter veräußern wollten, nach wie vor den landesherrlichen Konsens nachsuchen und beibringen.[3]) Und daran wurde auch bei Neuverleihungen festgehalten, welche vom polnischen König oder von einem seiner Starosten ausgingen.[4])

---

verbunden sein: „more — aliorum feudalium debitum obsequium in conductionibus et aliis consuetis praestare ac in recognitionem dominii unam libram cerae et quinque denarios Culmenses singulis annis pro festo St. Martini praesentare". Allerdings befand sie das Kulmer Domkapitel damals, im Jahre 1543, nicht mehr in der Ausübung landesherrlicher Rechte. Dennoch ist die angeführte Urkunde geeignet, uns über Rechte und Pflichten der Lehnmänner (feodales) in Westpreußen während der Zeit der poln. Herrschaft Aufklärung zu verschaffen, denn das darin vorausgesetzte Rechtsverhältniß ist in wesentlichen Stücken dasselbe, wie da, wo der König oder ein Starost Verleihungen kölm. Güter an Lehnmänner ertheilte.

[1]) S. 98 Note 2.

[2]) Auch ihnen wurden die vom Orden erhaltenen Verschreibungen bestätigt. S. das Privileg des Königs Sigismund August von 1552 betr. die Schulzerei im Dorfe Lonßk im Anhang B No. XXX der citirt. Abhandl. von Märker (a. a. O. S. 410—412); Privileg desselben Königs über Sibsau (das. S. 422—424).

[3]) S. das in der vorigen Note citirte Privileg über die Schulzerei in Lonßk bei den Worten: „nec non de consensu nostro aut successorum nostrorum dandam, donandam, vendendam, alienandam" (sc. scultetiam cum mansis quatuor liberis). Vgl. dazu die von Schuch a. a. O. S. 91 ff. auszugsweise mitgetheilten Privilegien.

[4]) So verlieh der Berenter Starost Constantin von Nowawies Nowowieyzki den Christian und Elisabeth Englerschen Eheleuten durch Privileg vom 21. September 1767: „Iure hereditario Culmensi" ein Waldgrundstück beim Dorfe Kalisch gegen ein Einkaufsgeld von fl. 2600 preuß. Münze mit der Verpflichtung, nach Ablauf gewisser Freijahre jährlich auf den Tag St. Johannis' des Täufers

Digitized by Google

Hierdurch wurde das Obereigenthum dem verleihenden Landes- beziehungsweise Grundherrn gewahrt. Ja es wurde dem Rechte des Obereigenthümers unter Umständen, zumal wenn die Verleihung von Seiten der Kirche oder eines Klosters erfolgte, eine Wirkung beigelegt, welche es früher nicht gehabt hatte. Man legte nämlich dem Besitzer, wenn er sein Gut veräußern würde, die Verbindlichkeit auf, 10 % des Kaufgeldes der Herrschaft als laudemium zu verabfolgen.[1]) Freilich kamen daneben auch einzelne Fälle der Verleihung von Schulzengütern und anderen kölmischen Grundstücken vor, wodurch deren Besitzer zur freien Verfügung ermächtigt wurden. Ohne die Genehmigung des Landes- oder Grundherrn einholen zu müssen, sollten sie bloß gehalten sein, diesem die geschehene Veräußerung zu melden, um ihm Gelegenheit zu geben, sein Zinsrecht gegen den neuen Erwerber zu wahren.[2]) Ja sogar dieser Verpflichtung wurden sie bisweilen überhoben, während der Verleiher ihnen andererseits die Abgabe eines laudemium von 10 % zur Bedingung machte.[3])

Dem ungeachtet wird man anstehen müssen, die Empfänger der

---

an das Schloß (die Starostei) 100 fl. an Zins zu zahlen. Es sollte ihnen freistehen das empfangene Gut „zu geben, zu verkauffen, zu verschenken und zu vertauschen, allein mit Consens des Schlosses und auf dieses Confirmation Sr. Königl. Majestät zu erhalten". (Akt. des Landrathsamtes zu Berent.)

[1]) S. Schuch in der zitirten Abhandlung S. 71.

[2]) Als Beispiel mag hier ein vom Starosten Stanislaus Skorzewski zu Kischau dem Schulz Martin Paliwoda in Alt-Kischau ertheiltes, vom Könige August III. im Jahre 1743 bestätigtes Privileg dienen. Dem Martin Paliwoda, seiner Ehefrau und seinen Nachfolgern wird das Schulzenamt und die zugehörigen Grundstücke: „in eine rechtmäßige Possession und friedliche Nutznießung" gegen einen jährl. Erbzins von 15 Gulden, Abgabe von ein paar Hühnern und 1 Gänserich und gegen die Verbindlichkeit verliehen, alljährlich eine Reise nach Danzig zu machen. Auch soll derselbe die Leute der Dorfschaft Alt-Kischau, welche dem Schlosse dort zu scharwerken haben, fleißig beaufsichtigen. Bezüglich des Veräußerungsrechts wird bestimmt: „Das dem Schulzenamt gegebene und dienliche Recht wird ihm freistehen, einem Andern zu geben, zu schenken, zu transfundiren und abzutreten, jedoch mit Kenntnißnahme des Schlosses, damit die Verpflichtung und der zukommende Zins dem Schlosse nicht verloren gehe".

[3]) So verleiht der Prior des Klosters Karthaus im Jahre 1597 dem „Erbaren Dietloff Thammen Bürgern in Danzig und seinen rechten Erben" ein Gut in Kohlbude, um darauf einen Eisenhammer zu errichten: „zu Erblich Zinsrecht oder iure emphyteutico haereditario perpetuo nach Culmisch Briungk" (d. h. mit kulmischer Freiheit). Er soll es versetzen und verkaufen dürfen, jedoch ohne Abbruch des Zinses und mit dem zehnten Pfennig des Kaufgeldes für das Kloster.

Digitized by Google

so mit unbeschränkter Veräußerungsfreiheit verliehenen kölmischen Güter für wahre Eigenthümer zu halten. Der Aufhebung des Obereigenthums stand hier der Umstand entgegen, daß man, nachdem man mit dem römischen Recht näher bekannt geworden war, ihre Besitzungen unter dem Gesichtspunkte der Emphyteuse betrachtete. Zum wenigsten ergiebt sich das für die zu kulmischem Recht ertheilten Verleihungen von Kirchen- und Klostergütern.[1]) Der Verzicht auf Ertheilung des Konsenses bei vorfallender Veräußerung durfte da nicht dahin gedeutet werden, daß der verleihende Herr damit zugleich die übrigen Berechtigungen aufgab, welche die römischen Quellen dem Eigenthümer gegen den emphyteuta zuschreiben, so namentlich das Recht der Privation wegen Deterioration des Gutes und drei- oder zweijähriger Säumniß in der Eintrichtung des Kanon.[2])

Bisher hat uns allein die Geschichte der kölmischen Güter in demjenigen Theile von Westpreußen beschäftigt, welcher bis zum Jahre 1466 zum eigentlichen Staatsgebiete des Deutschen Ordens gehörte. Es erübrigt jetzt noch zu untersuchen, wie sich seitdem das kulmische Besitzrecht während der Dauer der polnischen Herrschaft im Bisthum Kulm gestaltete.

Hatte dieses Bisthum früher unter dem Schutze des Deutschen Ordens gestanden, von dem es politisch abhing, so trat es mit dem Thorner Frieden von 1466 zu Polen in das gleiche staatsrechtliche Verhältniß der Realunion ein, in welchem sich das übrige Westpreußen befand.[3]) Bischof und Domkapitel waren dadurch landsässig geworden. Sie konnten keine landesherrlichen Machtbefugnisse mehr geltend machen, sondern waren als Inhaber der immunen[4]) Kirchengüter

---

[1]) S. die vorige Note.

[2]) l. 2. C. de iure emphyt. (4, 66) Nov. 7 c. 3 § 2. Nov. 120 c. 8.

[3]) Dieser Frieden bestätigte den Zustand, welchen das Inkorporationsprivileg von 1454 für das Bisthum Kulm geschaffen hatte. Das letztere erklärte auf Grund der Ergebung der dem preuß. Bunde beigetretenen Stände, unter welchen in der Zahl der Prälaten Bischof und Domherren von Kulm einbegriffen waren, Herrschaft und Güter derselben für einen Theil des polnischen Reiches. Vgl. die Worte: „Praelatorum Spiritualium et secularium — terrarum Prussiae, Culmensis — Elbingensis et Pomeraniae — benevolam et spondaneam deditionem, regimen, tutelam, gubernationem, subiectionem, obedientiam accepimus — tenoreque presentium — assumimus et acceptamus, terrasque et Dominia praedicta Regno Poloniae reintegramus, reunimus“ etc.

[4]) S. oben S. 88—89.

Digitized by Google

nur noch Grundherrn mit Vorrechten von allerdings sehr umfassender Art und Bedeutung.[1])

Die Privilegien der polnischen Könige und die mit Zustimmung der Stände erlassenen Gesetze kamen daher wie im übrigen Lande auch innerhalb der Grenzen des Kulmer Bisthums zur Geltung. Sie betrafen ebenso den Grundbesitz der Kirche selbst, wie der adligen und nichtadligen Personen, welche vom Bischof oder dem Domkapitel kölmische Güter verliehen bekommen hatten oder noch verliehen bekamen. Das Obereigenthum der geistlichen Verleiher aber wurde davon nicht berührt. Es war darin keine Bestimmung enthalten, aus der selbst nur indirekt eine Aufhebung oder Schmälerung ihrer Rechte als Obereigenthümer hergeleitet werden mochte.

Auch die im Mittelalter begründeten Lehnsverhältnisse, in welchem einzelne Besitzer kölmischer Güter zum Kulmer Bischof standen, dauerten weiter fort. Denn das Privileg König Kasimirs IV. von 1476 hatte zwar die neben dem kulmischen Recht geltenden Lehnrechte abgeschafft und dadurch der Errichtung neuer Lehne den Boden entzogen. Nicht aber hatte es die Lehnsverbindung für aufgelöst erklärt, welche auf Grund früherer Verleihungen den Kulmer Bischof mit seinen Vasallen verknüpfte. Der König allein hatte ja auf den Heimfall der von ihm nach dem früheren Rechte zu Lehn gehenden Güter verzichtet. Den bischöflichen lehnsherrlichen Rechten war damit nicht präjudizirt.

Nur selten war jedoch, wie wir früher sahen, ein wahres Lehnsverhältniß bei gleichzeitiger Ertheilung des kulmischen Rechts begründet worden. Die bei weitem meisten größeren kölmischen Landgüter, auf welchen Reiterdienste lasteten, waren Erbzinsgüter, mochten sie auch selbst in der neueren Zeit zum öfteren feuda und ihre Besitzer feodales oder sogar vasalli genannt werden.[2]) Sind nun

---

[1]) Sie hatten namentlich eine sehr ausgedehnte Gerichtsbarkeit, die sich unter Umständen selbst über Personen adligen Standes erstreckte, welche von ihnen Güter besaßen. Vgl. die Urk. des Bischofs Felix Ignatius von Kretowski v. J. 1728 (U. B. des Bisth. Kulm No. 1214). Das Recht, einzelnen Gutsbesitzern, welchen sie Güter zu kulm. R. verliehen, Privilegien zu ertheilen, hatten sie mit anderen Grundherren gemeinsam. Dagegen vermochten sie jetzt nicht mehr, wie im Mitteltalter, Ortschaften, die sie zu Städten zu erheben wünschten, Stadt- und Marktrechte zu gewähren. Sie mußten deshalb selbst erst vom Könige ein Privileg nachsuchen und erlangen. Vgl. Handfeste der Stadt Fredeck (heute Briesen) v. J. 1534 (daselbst No. 894).

[2]) Vgl. die Urkk. von 1531. 1596. 1609 (U. B. des Bisth. Kulm No. 865.

Digitized by Google

etwa der Bischof und das Domkapitel von Kulm dem Vorgange des Königs gefolgt? Haben sie zum Vortheil des Adels, oder nach dem Erlaß der Konstitutionen von 1538 zu Gunsten schlechthin aller Besitzer adliger Güter auf ihr Konsensrecht bei deren Veräußerung und so mittelbar auf das ihnen zustehende Obereigenthum allgemein Verzicht geleistet?

Sie haben das nicht gethan. In der Regel hielten sie an dem Recht fest, Veräußerungen adliger Güter von ihrer Genehmigung abhängig zu machen, und sicherten dadurch ihrem Obereigenthum die privatrechtliche Bedeutung.[1])

Nur ausnahmsweise bewilligten sie wohl einmal dem einen oder anderen adligen Grundbesitzer, welcher sich um die Kirche wohl verdient gemacht hatte, mit dem Gute, welches ihm in Anerkennung der geleisteten guten Dienste zu kulmischem Recht gegen Reiterdienst und Rekognitionszins verliehen wurde, das freie Verfügungsrecht.[2])

Eine durchgängige Allodifikation der adligen Güter im Kulmer Bisthum wird man daher für die Zeit der polnischen Herrschaft nicht behaupten können. Noch weniger würde die Annahme einer solchen

---

1105. 1127). Vgl. auch die oben S. 89 Note 2 aus den Konstitutionen von 1538 angeführte Stelle.

[1]) Vgl. die Urkk. von 1490. 1531. 1609 (U. B. des Bisth. Kulm No. 720. 865. 1127). S. ferner die schon der neueren Zeit angehörende Urk. v. 1693 (das. No. 1201). Die Kulmer Domherren bestätigten resp. erneuerten dem nobilis Mathias Zybultowski de Pacoltowo sein Privileg über 4 Hufen im Dorfe Pacoltowo „more aliorum in districtu — Cauernik nobilium vasallorum iure Culmensi perpetuo Facultatem dantes eidem nobili Z. consorti eius Annae ac leg. eor. succ. mansos — cum omni dominio et proprietate — locandi, vendendi, etiam (praevio tamen consensu nostro) permutandi, alienandi etc.“

[2]) S. Urk. des Kulm. Domkapitels von 1596 (U. B. des Bisth. Kulm No. 1105). Das Kapitel schenkt dem domino Severino Zaselski terrarum Prussiae ensiferi, der sich als früherer arendator der Stiftsgüter zu Kauernik um dasselbe wohl verdient gemacht hatte, vier wüste Hufen im Dorfe Samyn frei von Zins und Scharwerk „instar aliorum nobilium vasallorum ecclesiae in eadem villa commorantium, habendum, tenendum, possidendum nec non permutandum, alienandum — iure Culmensi perpetuis temporibus et titulo irrevocabili — Ratione cuius libertatis — dominus ensifer et eius succ. leg. aut qui ea bona possidebunt in recognitionem dominii praesentabunt — pro quolibet festo S. Martini unam libram cerae cum quinque obolis prussicis“.

Digitized by Google

bezüglich der nichtadligen sg. Lehnmannsgüter[1]) und der keinem Dorfverbande zugehörigen Zinsgüter zutreffen, welche letzteren ohne die Verpflichtung zum Reiterdienst, dahingegen mit Vorbehalt eines höheren Erbzinses verliehen waren. Ihre Besitzer hatten, ohne daß es darauf ankam, ob sie nun adligen Standes waren oder nicht, in dem Bischof oder dem Domkapitel nicht sowohl den Grundherrn, sondern zugleich den Obereigenthümer anzuerkennen. Der Bischof insonderheit war befugt, durch seinen Fiskal das gerichtliche Abäußerungsverfahren wider sie zu eröffnen und ihnen das eingeräumte Besitz- und Nutzungsrecht abzusprechen, wenn sie es sich beikommen ließen, die empfangenen Güter mit Nichtachtung seines Obereigenthums ohne bei ihm eingeholte Erlaubniß zu veräußern. Nicht minder, wenn sie sich weigerten oder längere Zeit verabsäumten, den schuldigen Erbzins zu zahlen.[2])

---

[1]) S. die Urk. des Kulm. Domkap. v. J. 1543 (U. B. des Bisth. Kulm No. 970) oben S. 98 Note 2.

[2]) Vgl. die von Märker (Zeitschrift des Westpr. Geschichtsver. Hft. XIX S. 394 No. XVIII) mitgetheilte Urk. enthaltend das der Stadt Schwetz vom Kulmer Bischof Kaspar von Dzialyn Dzialinski am 25. Juli 1642 ertheilte Privileg über Poremberg. Die Schwetzer Bürger hatten sich geweigert, das bischöfliche Obereigenthum an 4 Hufen Waldes und 22 Morgen Wiesen anzuerkennen, welche sie auf Grund eines Privilegs des Deutschen Ordens gegen einen jährl. Erbzins von 24 Pfund Pfeffer im Distrikt von Papau besaßen. Dieser Distrikt war im Jahre 1505 vom König Alexander der bischöflichen Kirche überlassen und abgetreten worden. Wegen der Weigerung sein Obereigenthum anzuerkennen („propter detrectatam agnitionem directi dominii") spricht ihnen der Bischof durch seine Entscheidung das Erbzinsrecht an den bezeichneten Ländereien ab, hebt aber noch, ehe es zur Vollstreckung kommt, die Wirkung desselben wieder auf, als die Vertreter der Stadt sich darum mit wiederholten Bittgesuchen an ihn wenden: „Nos huiusmodi submissione ac supplicatione — adducti — faciendum Nobis esse duximus ut Decreto abiudicationis annihilato — Magistratui et Communitati Suecensi supra nominatos fundos — restitueremus, prout accedente — Capituli Nostri Culmensis consilio et consensu restituimus praesentibus literis nostris, volumusque ut eosdem fundos perpetuis temporibus iure haereditario teneant, habeant — Promittentes pro Nobis et Successoribus Nostris — quod memoratos Cives ab usu et possessione dictorum mansorum ac iugerum non amovebimus — ad nullaque onera praefatos cives adstringemus respectu dictorum mansorum Successoresque nostri adstringent. Ea tamen conditione ut de praefatis fundis in recognitionem directi dominii Nostri quotannis pro festo S. Martini Episcopi et Confessoris viginti quatuor libras piperis iuxta submissionem suam coram actis Nostris factam perpetuis temporibus sub amissione

Digitized by Google

Machte das Bisthum Kulm samt dem übrigen Westpreußen einen Theil Polens aus, so war dahingegen die Verbindung zwischen diesem Reiche und dem Bisthum Ermland eine nur lose und weit weniger innige. Sie beruhte lediglich in der Unterordnung unter die Schutzgewalt und Oberhoheit des polnischen Königs, welche seit dem Thorner Frieden von 1466 an die Stelle der Rechte getreten waren, die ehemals der Deutsche Orden als Schutzherr dort ausgeübt hatte. Bischof und Domkapitel behielten ihre landesherrlichen Machtbefugnisse über Land und Leute. Der erstere namentlich übte nach wie vor das Recht aus, Verordnungen mit Gesetzeskraft zu erlassen. Darum fanden denn auch, wie die übrigen Gesetze und Rechte des polnischen Preußens, die Vorschriften des Privilegs Königs Kasimir IV. von 1476 auf das Ermland keine Ausdehnung. Von einer Aufhebung des außer dem kulmischen im Mittelalter dort herrschend gewordenen preußischen und Magdeburger Erb- und Lehnrechts war nicht die Rede. Die lehnsherrlichen Rechte, welche der ermländische

---

corundem fundorum pendere et ad Castrum Nostrum Papoviense inferre teneantur". Vgl. ferner noch die Urk. des Bischofs Felix Ignatius von Kretkowski v. J. 1728 (U. B. des Bisth. Kulm No. 1214), welche die darin bezeichneten Zinshufen zwar mansi feodales oder nobilitares nennt, ohne ihnen jedoch Reiterdienst aufzuerlegen, während damit andererseits (abgesehen davon, daß der adlige Besitzer statt vor dem bischöflichen Beamten des Schlosses Stargard unmittelbar vor dem Bischof selbst Recht nehmen soll), keine feodalen oder adligen Gerechtsame verknüpft werden, namentlich keine Patrimonialgerichtsbarkeit. Die Hufen befanden sich, wie die Urkunde historisch erwähnt, ehedem im Besitze des „nobilis Antonius Valentinus Kielinski". Dieser hatte sie unter folgenden Bedingungen erhalten: „dum non — eosdem mansos redactis in favillam aedificiis, steriliter iacentes deterioraret et desereret et periculo avulsionis a mensa (sc. episcopali) et recognitione directi dominii subiiceret, nec non stante processu ex parte fiscalis contra ipsum perducto alienationi subdere conaretur verum et canonem pro agnoscendo iure directi dominii — ex iisdem mansis quotannis pendi solitum tempore non modico temere solvere detrectaret". Da der Kielinski seinen Verbindlichkeiten nicht nachkam, war ihm nach angestellten und durchgeführten Abäußerungsverfahren sein Besitzrecht aberkannt worden. („contra eundem nobilem Kielinski processum ex parte fisci perduximus ipsumque mediante decreto nostro definitivo — tamquam inutilem — vasallum ob causam non soluti canonis cf. — abiudicavimus".) Der Bischof verleiht nun hierauf die so erledigten 4 Hufen von neuem an den „generosus Grozzewski" und dessen Nachkommen gegen einen jährlichen Martinizins von zwei Gulden: „in recognitionem directi dominii".

Digitized by Google

Bischof und das Domkapitel an den preußischen und Magdeburger Lehngütern hatten, erfuhren keine Aufhebung noch Minderung.

Aber auch das kulmische erbliche Besitz- und Nutzungsrecht behielt im Ermlande während der Dauer der polnischen Schutzherrschaft die wesentlich gleiche Natur und Bedeutung wie im Mittelalter. Weder haben die Bischöfe durch ihre Verordnungen eine Allodifikation der kölmischen Güter oder einzelner Arten derselben ins Leben gerufen, noch sind nachweislich von ihnen oder dem Domkapitel die Rechte aufgegeben worden, welche sie kraft des Obereigenthums geltend machen durften. Namentlich erhellt aus den Urkunden der neueren Zeit nichts darüber, daß sie die adligen Grundbesitzer von der Verpflichtung entbunden hätten, in Veräußerungsfällen um den Konsens des Obereigenthümers nachzusuchen. Vielmehr entsprechen die Verleihungen über die Neuverleihung adliger Güter zu kulmischem Recht nach Form und Inhalt noch durchaus den mittelalterlichen Privilegien.[1])

[1]) Vgl. Verschreibung des Bischofs Peter Tilicky v. 1601 über das Gut Schippern für Paul Stawitzky: „Significamus — Nobilem Paulum Stavitzky de bonis — Schippern — in numerum Nobilitatis ac vasallorum Episcopatus nostri recipiendum duximus, uti tenore presentium damus, conferimus, donamus, investimus et recipimus — accedente iure Culmensi perpetue possidenda tenenda utenda et fruenda com omnibus dictorum bonorum fructibus, — venatione parva intra eorum bonorum limites tantum, minoribus quoque et maioribus iudiciis, stratarum seu viarum publicarum duntaxat exceptis. — De quibus quidem bonis praedictis Nobilis Paulus Stavitzky et sui veri et legitimi haeredes et successores cum equite armato nobis — intra limites dominii — ecclesiae inservire debent et tenebuntur In recognitionem autem superioris dominii unam libram cerae et sex denarios Culmenses nec non de singulis aratris unam mensuram tritici et alteram siliginis, more aliorum Episcopatus Nobilium pro festo S. Martini singulis annis nobis et sacr. nostrae ecclesiae sint astricti“ (Bischöfl. Archiv zu Frauenburg C_3 Fol. 416). Ein anderes hierher gehöriges Privileg ist das des Bischofs Theodor Potocki de dato 10. April 1720. Danach werden mehrere Grundstücke zu Sadluken und 9¾ Hufen zu Groß Tromp im Kammeramt Braunsberg mit niederer und hoher Gerichtsbarkeit (iud. ad manum et collum) dem Burggrafen zu Allenstein Paul Joseph Weick sowie seiner Ehefrau Regina „ac legitimis eorum haeredibus et successoribus, tam ab iis descendentibus ac collateralibus“ als ein „feudum iuris Culmensis liberi et vasallagium“ gegen einen jährlichen Zins von 4 Mk. und 1 Pfd. Wachs und Auferlegung einer Rente von 240 fl. zu Gunsten des Konversenstifts in Braunsberg verliehen. Die Güter werden noch außerdem mit der Freiheit vom Reiterdienst und mit dem Recht begnadigt, in beiden Orten (Sadluken und Groß Tromp) Krüge zu errichten, von

Digitized by Google

Dahingegen müssen wir, was die nicht adligen kölmischen Güter anbetrifft, hier noch einer Neuerung gedenken. Sie ist darum nicht unerheblich, weil sie geeignet war, die Umwandlung des Erbzinsrechtes in rentenpflichtiges Eigenthum aufzuhalten, soweit sich diese nicht in den Städten und Dörfern kulmischen Rechts bereits vollzogen hatte.

Wie nämlich aus dem Ostpreußischen Provinzialrecht Zus. 71 § 2 hervorgeht, unterliegen im Ermlande die Schulzen-Hufen und andere kölmischen Grundstücke bei eintretendem Besitzwechsel der Laudemialpflicht. Zwar der Annehmer des Gutes ist davon verschont; wohl aber sind, wenn bei Erbschaftsfällen der Werth desselben zur Theilung kommt, von den Antheilen der in Gelde abgefundenen Miterben Laudemien oder sg. Dezimationsgelder mit zehn von Hundert an die Landesherrschaft zu zahlen. Der Annehmer hat sie von dem Kaufpreis, den sie von ihm für den Werth des Grund und Bodens erhalten, zu kürzen und an die Domänenkasse abzuführen.

Dem kulmischen Recht des Mittelalters war die Laudemialpflicht unbekannt. Ward sie im Ermlande auf die nichtadligen kölmischen Grundstücke erstreckt, so wird man das, wie im polnischen Preußen, dem Einflusse des römischen Rechts zuzuschreiben haben. Indem man das kulmische Besitzrecht in den Fällen, wo der Adel und die mit adligen Vorrechten verliehenen Landgüter nicht in Frage kamen, nach Art der römischen Emphyteuse zu behandeln suchte[1]), war es nur folgerichtig, wenn man bei stattfindender Veräußerung die Entrichtung des laudemium forderte. Uebrigens wurden die

---

denen dann aber noch ein besonderer Zins von 4 Mk. jährlich an den Bischof gezahlt werden soll. (Staatsarchiv Königsberg.)

[1]) Damit hängt es denn auch zusammen, daß die neueren Verschreibungen den bei nichtadligen kölmischen Gütern vorbehaltenen Zins nicht mehr als solchen, sondern als canon bezeichnen. Als Beispiel diene die Verschreibung des Bischofs Ignatius vom 26. Oktober 1771 für einen gewissen Mathias Bordihn. Dieser besaß auf dem zum bischöflichen Schloß (nicht zur Stadt) Heilsberg gehörigem Grunde (in fundo arcensi) ein kleines Hausgrundstück (domunculam) laut eines Privilegs des Bischofs Venceslaus Leßynski vom 13. Oktober 1657 zu Magdeburgischem Recht (iure magdeburgico). Er bittet ihm dasselbe iure Culmensi zu verleihen und umzuschreiben. Dem willfahrt der Bischof Ignatius, indem er erklärt: „nominato Bordihn coniugi eius Catharinae legitimisque successoribus utriusque sexus iure perpetuo inscribendam, dandam et conferendam — duximus, uti quidem — sub canone viginti grossorum ad regestrum nostrum oeconomicum quotannis pro festo S. Martini episcopi — inferendorum, inscribimus, damus et conferimus". (Bischöfl. Archiv zu Frauenburg C_5 Fol. 25.)

Digitized by Google

Besitzer der damit beschwerten Güter nicht der Nothwendigkeit überhoben, die Genehmigung der beabsichtigten Veräußerung von dem Landesherrn einzuholen.[1]) —

In dem Ordensstaate durften zwar die Stände nach dem Thorner Frieden von 1466 sich nicht mehr, wie es vorher der preußische Bund gethan hatte, zu Landtagen versammeln, ohne vom Hochmeister berufen zu sein. Sonst aber behaupteten sie sich in allen Rechten und Freiheiten, welche sie vor dem Ausbruch des dreizehnjährigen Krieges von alters her verliehen bekommen und im Verlaufe der Zeit erlangt hatten. Die traurigen Finanzverhältnisse nöthigten die Hochmeister, sie zu Tagfahrten zu versammeln, um sich Steuern von ihnen bewilligen zu lassen.

Die Hochmeister vermochten hierauf nur dann zu rechnen, wenn sie dem Adel und den anderen freien Grundbesitzern des Landes den ungestörten Gebrauch und Genuß ihrer Gerechtsame gewährten.

Die Säkularisation des Ordensstaates, welche bekanntlich mit dem Jahre 1525 eintrat, als der letzte Hochmeister Markgraf Albrecht vom Könige Sigismund I. von Polen mit Preußen als einem weltlichen Herzogthum belehnt wurde, führte in dem Verhältniß der Stände zur Landesherrschaft keine Aenderung herbei. Vielmehr mußte der Herzog durch die Reversalverschreibung von 1528 das ständische Steuerbewilligungsrecht ausdrücklich anerkennen.

An eine Beeinträchtigung der in der Kulmer Handfeste verbrieften oder darauf zurückzuführenden Rechte von Seiten der Landes-

---

[1]) Nach der Urk. Cod. Warm. II No. 139, ausgestellt von Bischof Hermann im J. 1349 war das Dorf Klutein dem Fritzko Stockel iure Culmensi mit der Maßgabe verliehen, daß dieser „racione locationis“ 3½ Hufen und 1½ Hufen „ex speciali gracia perpetuo libere“ für sich solle behalten, die übrigen Hufen aber an Ansiedler unter der Bedingung austhun sollte, daß diese von jeder derselben der Landesherrschaft ½ Mk. preuß. Pfennige und 2 Hühner zu zahlen resp. zu liefern hatten. Besitzer des Schulzengutes und Inhaber der Rechte, welche dem locator und Erbschulzen gegen das Dorf und dessen Einwohner zukamen, war im J. 1772 Marcus Marquart. Da er dasselbe zu verkaufen wünscht, kommt er um die landesherrliche Erlaubniß ein. Der Bischof Ignatius ertheilt sie ihm durch Urk. v. 27. Februar 1772 mit den Worten: „Significamus consensisse et permisisse consentireque et permittere per praesentes generoso Marco Marquart, quatenus ipse villam Klotainen — vendere, ac ius suum quod ipsi desuper servit et competit in personam (N. N.) transfundere possit“. (Bischöfl. Archiv C_5 Fol. 25 verso.)

Digitized by Google

herrschaft war unter diesen Umständen nicht mehr zu denken. Etwaige Versuche den kölmischen Besitzern durch grundlose Konsensversagung die beabsichtigte Veräußerung ihrer Güter zu verwehren, um solche, wenn sie ohne Nachkommen starben, als erblos einzuziehen, würde energische Beschwerden auf den Landtagen hervorgerufen haben. Die letzten Hochmeister und noch weniger der Herzog Albrecht und seine nächsten Nachfolger durften es hierauf nicht ankommen lassen. Bei der Abhängigkeit, in welche sie die Finanznoth von den Ständen und deren guten Willen gebracht hatte, mußten sie auf das äußerste bedacht sein, sich diese wohlgeneigt und willfährig zu erhalten.

Die kölmischen Grundbesitzer als solche hatten nun freilich keine Stimme auf den Landtagen. Ihre Abgeordneten nahmen an den Berathungen dort nicht unmittelbaren Antheil. Die eigentlich berathenden und beschließenden Stände waren allein die beiden Oberstände: der Herrenstand [1]) und die Ritterschaft mit dem Adel, und als dritter Stand die Städte.

Die nichtadligen Kölmer ebenso wie die sg. Freien (die Besitzer der unadligen preußischen Freilehne) waren auf die Vertretung ihrer Rechte und Interessen durch die Ritterschaft und den Adel angewiesen, mit dem sie gewissermaßen eine Körperschaft bildeten.[2]) Viele Mitglieder dieses Standes waren selbst zugleich kölmische Grundbesitzer. Nicht allein, daß sie verschiedentlich kleinere kölmische Besitzungen, zu denen keine adligen Gerechtigkeiten gehörten, von Leuten bürgerlicher Herkunft käuflich an sich gebracht hatten[3]); es kamen auch Fälle vor, wo ihnen große Landgüter zu kulmischem Recht und mit

---

[1]) Der Herrenstand setzte sich seit der Säkularisation zusammen aus den vier Oberhauptleuten der Aemter Brandenburg, Schaaken, Fischhausen und Tapiau und acht Landräthen. S. Voigt, Darstellung der ständischen Verhältnisse Ostpreußens S. 29.

[2]) S. Voigt in der eben angeführten Schrift S. 28—29. S. 65. Sitz- und Stimmrecht auf dem Landtage bekamen die von den nichtadligen Kölmern gewählten Deputirten erst im Jahre 1808 (Voigt a. a. O. S. 72—85). Damals erfolgte zugleich ihre Aufnahme in das Kreditsystem der Ostpreuß. Landschaft. (Rev. Ostpr. Landschafts-Reglement vom 27. Dez. 1808 Eingang und § 77.)

[3]) So ging z. B. das dem Melchior Schulinen 1539 vom Herzog Albrecht verliehenen Gute Pretzlaw in Pomesanien (Pomes. U. B. No. 238) gegen Ende des XVI. Jahrh. in den Besitz der adligen Familie von Kospoth über (S. von Flanß, Gesch. Westpreuß. Güter in der Zeitschrift des hist. Vereins Marienwerder Hft. XIX S. 30).

Digitized by Google

adligen Privilegien, zugleich aber mit Auferlegung eines höheren Erbzinses verliehen wurden, wie er sonst nur auf nichtadligen Zinsgütern lastete.[1]) Der eigene Vortheil gebot es daher dem Adel, sich auf den Landtagen der Kölmer anzunehmen.

Blieb das kulmische Besitzrecht unangetastet, so behielt es andererseits mit dem Obereigenthum der Landesherrschaft in der letzten Zeit des Ordensstaates und auch nach dessen Umwandlung in ein weltliches Herzogthum zunächst noch dieselbe Bewandniß, wie vor dem Thorner Frieden von 1466.

Der Herzog Albrecht und sein Nachfolger Albrecht Friedrich sahen sich nicht veranlaßt, in Nachahmung des vom Könige von Polen in Westpreußen gegebenen Beispiels von ihrem Konsensrecht abzustehen und dem Adel die völlig unbeschränkte Veräußerung seiner kölmischen Güter zu gestatten.

Allerdings ertheilten sie einzelnen Adligen, welche sie besonders belohnen und begnadigen mochten, Privilegien zu kulmischem Recht, wodurch sie auf diese das volle Eigenthum der darin bezeichneten Güter ohne jeden Zins übertrugen, sie auch ausdrücklich zu deren Veräußerung ermächtigten und sich selbst nur ein Vorkaufsrecht vorbehielten.[2]) Das war jedoch nichts neues. Denn schon der Orden

---

[1]) S. die in der Zeitschrift des histor. Vereins zu Marienwerder Hft. X SS. 68—69. 72 abgedruckten Urkk. Das Gut und Dorf Rundewiese (Okrongulalonka) bei Marienwerder 44 Hufen groß wird gegen einen jährl. Erbzins von 640 Mk. frei von Scharwerk und anderen Unpflichten auch ohne Verpflichtung zum Reiterdienst durch den Kurfürsten Joachim Friedrich am 18. Juni 1605 in Vormundschaft des blöden Herzogs Albrecht Friedrich dem königl. Dänischen Reichs- und Hofrath von Ramel (Erbherrn zu Wusterwith bei Schlawe in Pommern) zu kulmischem Recht und mit adligen Gerechtigkeiten (freier Jagd, hoher und niederer Gerichtsbarkeit) verliehen. Durch Veräußerung unter Lebenden und zufolge testamentarischer Verfügung geht dasselbe 1607 von Ramel an Stephan von Loitz und nach dessen 1629 erfolgtem Tode auf seine Halbbrüder Ludwig Christian und Sigmund Karfzstein über. Die letzteren suchen beim Kurfürsten Georg Wilhelm um die Genehmigung der Veräußerung nach und erhalten eine vom 20. Dezember 1632 datirte Verschreibung enthaltend die Erneuerung des dem Ramel ertheilten Privilegs.

[2]) Vgl. Privileg des Markgrafen Georg Friedrich, das dieser als Vormund des blödsinnigen Herzogs Albrecht Friedrich im Jahre 1585 dem Martin Berfewitz (Freiherrn auf Dondangen; Rath des Königs Stephan I. von Polen u. s. w.) ertheilte (Pomes. U. B. No. 270). Der von Berfewitz erhält das Dorf und Vorwerk Leistenau zu kulm. R. für sich und seine Erben mit adligen Gerechtigkeiten (hoher und niederer Gerichtsbarkeit, Kirchenpatronat) gegen die Verpflichtung des

Digitized by Google

und die Bischöfe hatten ja im Mittelalter ein oder das andere Mal der Verschreibung des kulmischen Rechts die Tragweite gegeben, daß der Gutsempfänger des Allodialeigenthums theilhaftig wurde.

Der Mehrzahl nach blieben die adligen Güter darum doch Erbzinsgüter. Als solche unterlagen sie, wenn sie veräußert wurden, nach wie vor dem landesherrlichen Konsensrechte.[1]) Nicht aber war mehr die gerichtliche Auflassung nothwendig, um das dingliche Recht auf andere zu übertragen.[2]) Es genügte jetzt die Eintragung des Kaufvertrages oder des sonstigen Rechtsgeschäfts, welches der Veräußerung zu Grunde lag, in die sg. Haus- oder Landbücher.[3]) Nicht gleich der gerichtlichen Auflassung bewirkte sie die Uebertragung des dinglichen Rechts vom Veräußerer auf den Erwerber. Diese vollzog sich allein durch die Besitzübergabe auf Grund des zwischen den Parteien gerichtlich oder vor Notar und Zeugen abgeschlossenen Vertrages, welcher die Veräußerung zum Gegenstande

---

Reiterdienstes „zu allen geschreien und heerfarten", im übrigen aber zins- und lastenfrei. Für den Fall der Veräußerung wird bestimmt: „Do er auch so wol seine erben und Nachkommen solch obgemelt gut Leistenau zu verkauffen und in frembde Hande komen zu lassen willens, also sol solches uns und nachkomender Herschaft vor allen anderen zu Kauf aufgetragen und angeboten werden".

[1]) So erhielt Hans von Brand auf seine Bitte vom Herzog Albrecht im Jahre 1547 die Erlaubniß, das adlig kölmische Gut Ludwigsdorf, das auf Grund eines Privilegs des Bischofs Heinrich von Pomesanien v. J. 1283 verliehen war, durch Kauf an sich zu bringen. S. Cramer in der Note zum Pomes. U. B. No. 11 S. 16.

[2]) Länger hielt man an dem Erforderniß der Zustimmung der nächsten Erben resp. des Ehegatten des Veräußerers fest. Es fiel erst fort mit der Einführung des L. R. von 1620. Vgl. Diplomatorium Ileburgense, hrsggbn. durch v. Mülverstädt II S. 640. Nach dem hier mitgetheilten Tauschvertrag über Prassen und Antheil Skandau zwischen der Wittwe des Hans von Cassau und Herrn Botho von Eylenburg v. J. 1547 tritt erstere dem letzteren ab und übergiebt ihm das adlig-kölmische Gut Prassen: „mit raath, wissen, willen vnd volwort yrer freuntschafft".

[3]) S. hierüber v. Mülverstädt, die Amtshauptleute im Rg.-Bz. Marienwerder (Zeitschrift des hist. Vereins Marienwerder Hft. VI S. 6ff.). Nach der Auflösung der Amtshauptmannschaften zu Ende der siebziger Jahre des vorigen Jahrh. wurden die Haus- oder Landbücher, welche zugleich Abschriften der Güterprivilegien enthielten, an die Obergerichte abgeliefert. Nachdem sie hier bei der Anlegung der heutigen Grund- und Hypothekenbücher benutzt worden, sind sie dem Königsberger Staatsarchiv einverleibt worden.

Digitized by Google

hatte.[1]) Die Eintragung in jene Haus- oder Landbücher hatte lediglich die Bedeutung, dem neuen Besitzer den Beweis seines erworbenen Rechts zu sichern und zugleich im öffentlichen Interesse die Besitzveränderungen zu kontrolliren, um jeder Zeit feststellen zu können, wer die auf den adligen Gütern ruhenden Verpflichtungen zu erfüllen, namentlich den damit verknüpften Reiterdienst zu leisten hatte. Die Neuerung stand im Zusammenhange mit einer Beschränkung der Zuständigkeit der kulmischen Landgerichte. Nach der Säkularisation bekamen der Adel und die Besitzer adliger Güter den Gerichtsstand vor dem Amtshauptmann des Bezirks, in dem sie angesessen waren. Er trat an die Stelle des Kompthurs der Ordenszeit.[2]) Da ihm kein Schöffenkolleg beigegeben war, konnte eine Auflassung vor Richter und Schöffen, wie sie ehedem vor dem Landgericht geschah, nicht mehr vorgenommen werden. Man mußte sich, wie im polnischen Preußen[3]) mit der Einreichung des auf die Veräußerung abzielenden Vertrages an der Gerichtsstelle und dessen Eintragung in die dort angelegten und geführten Bücher begnügen.

Für den Immobiliarbesitz in den Städten und Dörfern kulmischen Rechts behielt es nach dem Jahre 1525 sein Bewenden bei der im Verlaufe des Mittelalters eingetretenen Umwandlung des Erbzinsrechts in rentenpflichtiges Eigenthum, von der allein die Schulzen-, Mühlen- und Kruggrundstücke nicht berührt wurden. Wo Gründungen neuer Dörfer oder solcher, die in den letzten Kriegen zerstört waren, während der Regierungszeit des Herzogs Albrecht und seiner Nachfolger stattfanden, geschah die Ansetzung der Ansiedler im allgemeinen durchaus nach den im Mittelalter befolgten Grundsätzen.[4])

[1]) Vgl. den oben S. 112 Note 2 erwähnten Tauschvertrag zwischen Frau von Cassau und Botho von Eylenburg. Während darin die Abtretung und Uebergabe des Gutes ausgesprochen wird, heißt es am Schluß: „darüber bewilligt und zugesagt, denselben (sc. den Vertrag) in's Landtbuch zu Rastenburg verschreiben zu lassen".

[2]) S. Bornhak, Geschichte des Preuß. Verwaltungsrechts I S. 368. Unter der Gerichtsbarkeit der Landgerichte blieben seitdem allein die nichtadligen Kölmer, welche außerhalb der Städte und Dörfer wohnten und mit ihrer Person und ihren Gütern keinem Stadt- oder Dorfgericht unterstanden.

[3]) S. oben S. 95.

[4]) Das einzige erhebliche Moment, wodurch sich der Inhalt der Handfesten des XVI. Jahrh. von dem der mittelalterlichen unterscheidet, besteht in der

Digitized by Google

An allen übrigen nichtadligen kölmischen Gütern einschließlich derjenigen, welche den Erbschulzen, den Müllern und Krügern gehörten, dauerte das Obereigenthum fort. Sofern sich darunter nicht etwa noch einzelne befanden, die ehemals zu Burglehnsrecht verliehen waren, durften sie sämmtlich als Erbzinsgüter gelten in dem Sinne, den das deutsche Recht mit diesem Begriff verband. Das Erbzinsrecht blieb das vorherrschende Besitzrecht, wie für die adligen, so für die nichtadligen kölmischen Güter bis zur Aufnahme des römischen Rechts.

Diese kam im Herzogthum Preußen zum Abschluß mit der Abfassung des Landrechts von 1620. Nachdem man im XVI. Jahrhundert mehrfach, wiewohl vergeblich, versucht hatte, das magdeburg-kulmische Recht, wie es außer in der kulmischen Handfeste im Alten Kulm vorlag, zu revidiren und zu verbessern, ward dieses neue Gesetzbuch bestimmt, nicht sowohl das im Lande geltende, sondern auch das rezipirte Recht zu kodifiziren. Es enthielt das gemeine und das sächsische Recht in der ihm durch den einheimischen Rechtszustand gegegebenen modifizirten Gestalt.[1]) Das gemeine Recht ist hier für gleichbedeutend zu halten mit den Vorschriften, welche man den

---

Scharwerkspflicht, welche außer dem Zins mit den an die Ansiedler vertheilten Hufen verknüpft wird. Sie nimmt einen weit größeren Umfang an als früher, wo die Bewohner kölm. Dörfer davon entweder ganz befreit oder doch nur zu einigen wenigen bemessenen Diensten verbunden waren. Mit der Erweiterung der Scharwerkspflicht hängt die ebenfalls den neueren Handfesten angehörende Bestimmung zusammen, daß der Schulz des kölm. Dorfes, wenn er auch selbst für seine Person von Frohnarbeiten befreit bleibt, doch gehalten sein soll, die Beaufsichtigung über die frohnpflichtigen Leute zu führen, wenn diese auf der benachbarten Domäne für den Landesherrn dienen. Als Beispiel sei hier die Handfeste angeführt, welche der Herzog Albrecht dem Dorfe Nebrau im J. 1547 zu kulm. R. ertheilte. (Pomesan. U. B. No. 229.) Von den im ganzen 43 Hufen erhält der Schulz für sich und seine Erben 3 Hufen zins- und scharwerksfrei, dazu die kleinen Gerichte einschl. der Strafgerichtsbarkeit über „braun und blau" (d. h. zur Bestrafung von Mißhandlungen und Körperverletzungen leichterer Art). Dafür sollen er und seine Erben der Herrschaft dienen „mit einem gutten Pferde, das man in Kriegsgeschäfften zum Fürspann" gebrauchen mag. Er soll ferner verpflichtet sein, „brieffe zu furen desgleichen in Scharwerkstagen zuzusehen". Von den übrigen Hufen sollen die „Eynwoner" zusammen 70 Mk. jährlich zu Martini auf das Amtshaus zu Marienwerder zahlen. Sie haben aber ferner „nicht minder wie andere — colmische Dorffer zu scharwerken". Von andern hier einschlagenden Urkk. s. noch Handfesten des Herzogs Albrecht für die Dörfer Leschkowitz (Laßkowitz) und Jobsdorf v. J. 1561 (Pomesan. U. B. No. 254. 256).

[1]) S. Stobbe, Geschichte der deutschen Rechtsquellen II S. 354.

Digitized by Google

Quellen des römischen, kanonischen und des langobardischen Lehnrechts entnahm. Sie machen den weitaus größten Theil des im Gesetzbuche verarbeiteten Rechtsstoffs aus. Aber nicht darin allein zeigt sich der Einfluß des fremden, namentlich des römischen Rechts auf die Abfassung des Landrechts von 1620, daß es ihm den Rechtsstoff gab, aus welchem seine Redaktoren den größten Theil seines Inhalts schöpften. Auch für die systematische Auffassung und Behandlung der einzelnen Rechtsinstitute wurde dasselbe maßgebend, mochten diese nun römischen oder germanischen Ursprungs sein.

In Uebereinstimmung mit der gemeinrechtlichen Doktrin beschränkt sich das Gesetzbuch auf die Aufstellung einiger wenigen Kategorien von dinglichen Rechten. Außer dem Eigenthum kennt es nur Dienstbarkeiten, Nießbrauch, Gebrauchs- und Wohnungsrecht (usus et habitatio)[1]), Pfandrecht[2]), Emphyteuse[3]) und Lehn.[4]) Die beiden letzteren dinglichen Rechte sind zugleich die einzigen, bei welchen es eine Theilung des Eigenthums dem Inhalte nach zuläßt, indem es dem verleihenden Herrn das Obereigenthum (directum dominium), dem emphyteuta und dem Vasallen das Unter- oder Nutzeigenthum (dominium utile) zuschreibt.[5])

In welche jener Kategorien dinglicher Rechte sollte man nun die Rechte der Grundbesitzer einreihen, die ihre Güter auf Grund der Privilegien besaßen, welche bald mehr bald weniger den Vorschriften der Kulmer Handfeste angepaßt waren?

Nicht zweifelhaft war die Beantwortung dieser Frage, wenn jemand in älterer oder neuerer Zeit ein Gut zu kulmischem Recht ohne Vorbehalt jeglichen Zinses empfangen hatte, und ohne daß etwa zwischen ihm und dem vergabenden Landesherrn ein wirkliches

---

[1]) B. III Tit. I—III.

[2]) B. IV Tit. V.

[3]) B. IV Tit. IX.

[4]) B. VII.

[5]) B. III Tit I Art. X § VII: „Da — der rechte Eigenthumbs-Herr, directus dominus in feudo emphyteutico, das ist auff einem Grund und Boden, so umb eine jährliche pensionem oder canonem ausgethan, von ungefehr non data opera, einen Schatz fände: alsdann mag der utilis dominus (sonsten emphyteuta in iure genant) den halben Theil des Schatzes von dem directo domino wol vindiciren und begehren". B. VII Tit. I § IV: „Wann ein Lehn-Mann von seinem Lehen-Herrn das Lehn empfangen, so hat er dadurch desselbigen Lehns nießliches Eigenthumb, utile dominium genant u. s. w."

Digitized by Google

Lehnsverhältniß errichtet war. Er hatte von jeher an seinem kölmischen Gut das volle, allodiale Eigenthum. Wie aber waren, vom Standpunkte des Landrechts aus betrachtet, die Rechte der kölmischen Besitzer zu beurtheilen, welche ihre Güter unter Bedingungen erhielten, die gegen die Absicht der Ueberlassung des vollen Eigenthums, sondern eher dafür sprachen, der verleihende Herr habe ihnen ein bloß abgeleitetes Besitz- und Nutzungsrecht einräumen wollen?

Da ist zunächst zu bemerken, daß das Gesetzbuch der Möglichkeit einer Verleihung von Grund und Boden zu Lehnrecht, mit gleichzeitiger Ertheilung des kulmischen Rechts, nicht gedenkt. Ihm sind alle kölmischen Güter solche, welche außerhalb des Bereiches des Lehnrechts und im Gegensatz stehen zu den Lehngütern.[1]) Der Grund, warum die ehemals zu Lehnrecht verliehenen kölmischen Güter darin keine Berücksichtigung gefunden haben, muß dahingestellt bleiben. Vielleicht gab es im herzoglichen Preußen bei Abfassung des Landrechts von 1620 solche überhaupt nicht mehr. Sie mochten nach Aussterben der betreffenden Familien den Landes- und Lehnsherren heimgefallen sein. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, daß die Redaktoren des Gesetzbuches, weil sie mit dem Rechtszustande des Mittelalters nicht genügend vertraut waren, die Thatsache ignorirten, daß eine Kombination des Lehnrechts mit dem kulmischen Recht bei Güterverleihungen in einzelnen Fällen wirklich Platz gegriffen hatte. Stand einmal fest, daß die kölmischen Güter schlechterdings sämmtlich und ausnahmslos nicht die Eigenschaft von Lehnen hatten, so mußte man sich des weiteren darüber schlüssig machen, ob es anging, sie etwa als Gegenstand der emphyteusis zu betrachten und zu behandeln. Das Landrecht gebraucht den Ausdruck emphyteusis als gleichbedeutend mit Erbverleih oder Erbbeständniß und Erbzinsgut. Es nennt demgemäß den emphyteuta einen Erbzinsmann.[2])

---

[1]) Vgl. B. VII Tit. I § XI: „Würde auch einer von einem Frembden ein Lehn durch einen Kauff oder Tausch an sich bringen, so ist dasselbige Lehen — new. Also auch, wann einer sein Erb- oder Cölmisch gut zu Lehen machet — und empfinge darnach dasselbe von seinem Herrn, das ist auch für ein new Lehen zu halten". S. ferner daselbst Tit. II § XIII; Tit. III § V.

[2]) B. IV Tit. IX Art. I § I: „Emphyteusis, welche gemeiniglich in unserer deutschen Sprache Erbverleih oder Erbbeständniß, auch wol ein Erbe-Zinß-Gut genennet wird" und weiter: „Solches ist und heisset eine Erbverleihe oder Erbzinß-Gut, da gleichwol das Eigenthumb bey dem Verleiher oder Herrn,

Digitized by Google

Auf den ersten Blick möchte es so scheinen, als habe nichts im Wege gestanden, die zu kulmischem Recht verschriebenen Güter im Sinne des Gesetzbuches für emphyteutische zu erklären.

Doch schon die Ueberschrift des Titels, der von der emphyteusis handelt, belehrt uns, daß das Wort Erbzinsgut im Landrecht von 1620 nicht im Sinne der Kulmer Handfeste und der zu kulmischem Recht später ertheilten Verleihungen und Verschreibungen gebraucht wird. Seine Bedeutung ist eine wesentlich andere, welche mit derjenigen übereinkommt, die ihm das neuere sächsische Recht beilegte.

Ein erbliches Beständniß, heißt es dort, sei dasselbe, was der Sachse ein Erbzinsgut nenne.[1]) Demgemäß wird unter dem Erbzins, den der Erbzinsmann alljährlich zu entrichten hat, ein Kanon verstanden, bestehend entweder in einem nicht unbedeutenden Geldbetrage oder einer namhaften Anzahl Früchte oder Korns.[2]) Er ist bestimmt, dem leihenden Herrn eine Gegenleistung zu gewähren,

---

dem Erbzinßmann aber und seinen Erben der Gebrauch und die Melioration oder Besserung daran bleibt erblich und unwiderruflich, so lang sie den canonem oder Erb-Zinß außrichten, richtig lieffern, und sich sonst gebührlich halten. Und heißt solche Erb-Verleihung oder Erb-Zinßgut in Latein Emphyteusis vel contractus Emphyteuticus".

[1]) B. IV Tit. IX: „Von Beständtnüß erblich, oder auff Besserung der Gründe, welches der Sachse mit einem Wort ein Erb-Zinß-Gut nennet". Vgl. hierzu Konstitutionen des Kurfürsten August von Sachsen von 1572 P. II Tit. 39: „In den Erbzinsgütern — wird allein die erbliche Nutzbarkeit des Gutes utile dominium in dem Erbzinsmann Emphyteutam gewandt, vnd behelt der Lehnherr darauff den Grundeigenthumb, directum dominium — wenn das gutt im Lehenbrieff vor ein Erbzins gut verliehen; vnd der Herr ihme das directum dominium vorbehelt, so were es vor ein Erbzins gutt zu achten, oder aber, do einem aus raucher Wurtzel ein Gut vmb einen Zins zu einem Erbzins gutt eingethan vnd ein Lehenbrieff darüber gemachet, so were es auch pro emphyteusi zu halten".

[2]) S. die Worte in B. IV Tit. IX Art. I § I: „es werden solche liegende und unbewegliche Güter — zu rechtem Erbe, das ist, nicht allein dem jetzigen Besteher oder Mieter, sondern auch zugleich allen seinen nachkommenden Leibes-Erben, und gleichwol umb einen nahmhafften jährlichen Erb-Zinß: Oder, wann es Land- Güter, Huben und Acker seyend, umb einen jährlichen Pacht, das ist eine nahmhaffte Anzahl Früchte oder Korns, dem Verleiher jährlich auf seinen Boden zu lieffern, verliehen." Vgl. damit die aus demselben Artikel oben S. 116 Note 2 angeführte Stelle bei den Worten: „so lang sie den canonem oder Erb-Zinß ausrichten u. s. w."

Digitized by Google

welche in einem entsprechenden Verhältniß steht zu dem Werthe des dem Erbzinsmann eingeräumten umfassenden dinglichen Nutzungsrechts oder des diesem gleichgeachteten Nutzeigenthums (dominium utile).[1]) Mit einem solchen Erbzins ließ sich die geringfügige Abgabe des kölnischen Pfennigs oder der 5 kulmischen oder preußischen Pfennige und des Krampfundes Wachs, welche außer dem Reiterdienste auf den meisten adligen und manchen nichtadligen kölmischen Besitzungen ruhte, nicht füglich zusammenwerfen. War doch diese lediglich ein Anerkennungszins ohne materiellen Werth.

Aber nicht allein die Verschiedenheit des Zinses, auch andere rechtliche Bedenken mußten sich ergeben, wenn man es versuchen wollte, den adligen oder nichtadligen Besitzer eines kölmischen, gegen Reiterdienst, Pfennigzins und Wachsabgabe verliehenen Gutes nach demselben Maßstab zu behandeln wie den Erbzinsmann des Landrechts. Wie wir schon bemerkt haben, wendet das letztere auf das Erbzinsrecht die Grundsätze des römischen Rechts von der emphyteusis an. Es schreibt demzufolge dem verleihenden Herrn gegen den Erbzinsmann ein Privationsrecht zu. Der Herr soll befugt sein, das Erbzinsgut als verwirkt und ihm verfallen an sich zu nehmen, wenn der Erbzinsmann drei Jahre hindurch mit der Entrichtung des Jahreskanons im Rückstande bleibt.[2])

Diese Bestimmungen waren mit der Güterverleihung zu kulmischem Recht völlig unvereinbar. In der Kulmer Handfeste hatte sich der Orden ein Privationsrecht nicht beigelegt.[3]) Was die späteren Privilegien angeht, so wird wohl einmal die Landesherrschaft ermächtigt, die verliehenen kölmischen Güter einzuziehen, wenn die Besitzer ihren militärischen Verpflichtungen nicht nachkommen.[4]) Nicht aber wird diesen darin die Verwirkung ihres dinglichen Rechts angedroht wegen Nichtleistung oder nicht prompter Entrichtung des Zinses.

Den kulmischen Rechten und Freiheiten widerstritten nicht weniger auch die Vorschriften des Landrechts über den Verkauf oder eine anderweitige Veräußerung des Erbzinsgutes. Die auf kulmisches Erbzinsrecht lautenden Privilegien besagten nichts von einem Vor-

[1]) S. oben S. 115 Note 5.
[2]) B. IV Tit. IX Art. II § II.
[3]) S. oben S. 8.
[4]) S. oben S. 50—51.

Digitized by Google

kaufsrechte des Herrn.[1]) Wenn dem entgegen das Gesetzbuch dem Erbzinsmann gebot, zwei Monate bevor er mit einem Dritten den Kaufvertrag abschloß, zu warten, damit der Herr Gelgenheit habe, von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, so konnte man nicht daran denken, den kölmischen Grundbesitzern die Beobachtung dieser Vorschrift zuzumuthen. Ebensowenig durfte man, wenn es zur Veräußerung kam, von ihnen ein laudemium fordern, wie es der neue emphyteuta oder Erbzinsmann in Höhe des zehnten Theils des durch ihn gezahlten Kaufgeldes dem leihenden Herrn zur Erkenntniß des Obereigenthums zu leisten hatte, um daraufhin die Ausfertigung eines neuen Erbbeständnißbriefes zu empfangen.[2]) Der ostpreußische Adel, welcher ja außer seinen Lehnen viele kölmische Landgüter mit Rekognitionszins und Reiterdienstpflicht besaß, würde in jedem derartigen Versuche, sein dingliches Recht nach Art der Emphyteuse zu behandeln, mit Grund eine Kränkung seiner Privilegien erblickt haben. Er hätte es sicherlich nicht unterlassen, auf den Landtagen energisch dagegen zu protestiren.

Wir haben hiernach die negative Thatsache festzustellen, daß die kölmischen Güter, soweit darauf außer dem Reiterdienst ein bloßer Rekognitionszins lastete, keine Erbzinsgüter im Sinne des Landrechts von 1620 waren, so wenig, wie sie danach als Lehne galten.[3])

Das aber schloß zugleich die Annahme einer Theilung des Eigenthums bei ihnen aus. Fand doch solche, wie wir sahen, nach dem System des Gesetzbuches nur allein beim Lehn und bei der Emphyteuse statt. So blieb von allen ihm überhaupt bekannten Arten von dinglichen Rechten das Eigenthum und zwar das volle ungetheilte Eigenthum als das einzige übrig, welchem man das Recht an den fraglichen kölmischen Gütern gleichstellen konnte. Die Redaktoren des Landrechts haben denn auch nicht Anstand genommen, der Ansicht Ausdruck zu geben, daß diese Allodien sind und sich im vollen Eigenthum ihrer Besitzer befinden. In dem vom Lehnrecht handelnden siebenten Buche werden wiederholentlich den Lehnen die Erb- oder Eigengüter entgegengesetzt. Die

[1]) Wo ein solches in einzelnen Privilegien neuerer Zeit stipulirt wurde, handelte es sich um die Verschreibung eines Gutes zu kulmischem Recht mit gleichzeitiger Ueberlassung des vollen Eigenthums. S. oben S. 111 Note 2.

[2]) B. IV Tit. IX Art. III § III.

[3]) S. oben S. 116.

Digitized by Google

letzteren werden ausdrücklich als solche bezeichnet, welche man lateinisch allodialia sive Culmensia nenne.[1])

Doch nicht für alle zu kulmischem Recht verliehenen Grundstücke war hierdurch die Allodialeigenschaft außer Zweifel gestellt. Man hatte bei Abfassung der gesetzlichen Vorschriften, welche sich auf den Gegensatz von Lehn und Allod bezogen, vermuthlich nur die gegen Reiterdienst und Rekognitionszins verliehenen kölmischen Güter im Auge gehabt. Es spricht für diese Annahme die in demselben siebenten Buche Tit. III § V getroffenen Verordnung, daß die Reiterdienste, mögen sie nun mit Lehnen oder mit kölmischen Gütern verknüpft sein, bei Erbesauseinandersetzungen nicht getheilt, sondern möglichst von einem Erben allein übernommen werden sollen, gegen eine entsprechende Entschädigung durch die übrigen Erben. Dazu kommt noch die Erwägung, daß die Kulmer Handfeste sich allein mit dieser Art der kölmischen Güter befaßt. Da darin das Wort allodium vorkommt, ist es nicht unwahrscheinlich, daß die Redaktoren des Landrechts daraus ein Argument für die Meinung entnahmen, daß die im An-

---

[1]) B. VII Tit. II § XII: „Ob und wie die Lehns-Folger, als die Söhne, Agnaten oder Mitbelehnten, auß und von dem Lehn die Schuld zu bezahlen pflichtig, ist bey den Rechtsgelehrten etwas strittig. Und ist hierin nachgehende Distinction von Unsern hierzu Deputirten angenommen und beliebet worden, welche Wir hiermit bestätiget haben, daß nemlich, wann ein Lehn-Mann männliche Leibs-Lehns-Erben absteigender Linie verläßt, und vielleicht so viel schuldig blieb, daß dieselben Schulden von den Cölmischen Gütern nicht möchten bezahlet werden, und dann die Söhne, als Lehns-Erben, vermeinten sich ihrer erblichen Gerechtigkeit in denselben Cölmischen Gütern zu verziehen oder zu entschlagen, und doch daneben die Lehn-Güter zu behalten und einzunehmen: So sollen sie damit nicht gehöret noch zugelassen werden, sondern müssen entweder Lehn oder Eigen mit einander sambt aller Bürden annehmen, oder aber sich solcher Erbschafft Eigens oder Lehns ohne Unterschied renunciren und verziehen. § XIII. Anders aber verhält es sich mit den Lehns-Erben, die nicht Söhne, oder in absteigender Linie dem gestorbenen Lehn-Mann verwandt seynd, sondern als nächste Freund und Agnaten erben, dann dieselben mögen sich der Erbschafft in den Eigen-Gütern (zu Latein bona allodialia sive Culmensia genannt) wol entschlagen, und dennoch die Lehn — behalten u. s. w." S. ferner daselbst Tit. I § IV bei den oben S. 116 Note 1 angeführten Worten u. vgl. damit die unter dem Titel Ius provinciale Ducatus Prussiae verfaßte lateinische Ausgabe des Landrechts von 1620 Lib. VII Tit. I § 6: „Si quis feudum aliquod emtionis aut permutationis titulo ab extraneo adquisierit, id pro feudo novo habebitur. Sic si quis ex bonis allodialibus sive Culmensibus suis feudalia fecerit, et in feudum a Domino acceperit — feudum novum erit".

Digitized by Google

halt an die Vorschriften jener Rechtsquelle verliehenen und verschriebenen Güter Allodien seien. Befangen wie sie waren in den Anschauungen des gemeinen Rechts, werden sie sich schwerlich darüber Skrupel gemacht haben, ob das Allod der Kulmer Handfeste nicht doch etwas anderes als Grundeigenthum bedeuten möchte.[1])

Es entsteht daher die Frage, wie sollte es fernerhin mit anderen Grundstücken gehalten werden, welche zwar zu kulmischem Recht, im übrigen aber zu anderen Bedingungen verschrieben waren, als jene älteste preußische Rechtsquelle sie festsetzte? Nach dem im Landrecht von 1620 einmal angenommenen System hatte man nur die Wahl, ihnen entweder ebenfalls die Allodialqualität beizumessen oder sie den Emphyteusen gleich zu achten.

Bezüglich der im Verbande der Städte und Dörfer einbegriffenen Häuser und Hufen konnte die Entscheidung füglich nicht zweifelhaft sein. Die Bürger und Dorfbewohner besaßen diese auf Grund der ihrer Stadt oder ihrem Dorfe gegebenen Handfesten. Ihre Rechte gründeten sich nicht in Privilegien, welche etwa jeder einzelne von ihnen empfangen hätte. Und nur allein dann wäre es allenfalls angegangen, das Sach- und Rechtsverhältniß so zu beurtheilen, als sei zwischen dem verleihenden Herrn und den Bürgern oder Dorfbewohnern ein emphyteutischer Vertrag vereinbart und errichtet worden. Was aber die Abgaben betrifft, welche sie von ihren Grundstücken aufzubringen hatten, so war, bei der gewährten Veräußerungsfreiheit[2]), das Bewußtsein, daß jene ursprünglich bestimmt gewesen, dem Rechte des Obereigenthümers Anerkennung zu verschaffen, längst geschwunden. Sie fielen mit den Grundzinsen im Sinne des Landrechts[3]) zusammen, nicht aber waren sie unter den Begriff des Erbzinses zu bringen, wie er da definirt wurde. Demnach war in den Städten und Dörfern des kulmischen Rechts den Gemeindemitgliedern das Eigenthum an ihren Häusern und Ländereien zuzuerkennen.

Nicht dasselbe ließ sich so ohne weiteres von den Gütern annehmen, die wir als kölmische Zinsgüter[4]) bezeichneten.

Der ihnen aufliegende Zins war kein unerheblicher. Namentlich

---

[1]) S. oben S. 6—7.
[2]) S. oben S. 63—67.
[3]) B. IV Tit. IX Art. III § VI.
[4]) S. oben S. 69.

Digitized by Google

in Verschreibungen aus neuerer Zeit[1]) hatte er einen solchen Umfang angenommen, daß er einem Aequavalent für das den Besitzern eingeräumte Nutzungsrecht beinahe gleichkam. Er unterschied sich wenig oder gar nicht von dem Kanon der Emphyteuse oder des ihm im Landrecht gleichgeachteten Erbzinsrechts. Man konnte daher wohl versucht sein, die darauf bezüglichen Vorschriften überall anzuwenden, wo Verschreibungen zu kulmischem Recht vorlagen, in welchen der Gutsempfänger zur Zahlung eines namhaften Zinses an den verleihenden Herrn verpflichtet wurde. Wie im polnischen Preußen[2]) hatte man im Herzogthum während des XVI. Jahrhunderts bisweilen das kulmische Recht mit dem emphyteutischen Vertrage in Zusammenhang gebracht. Freilich spricht die Urkunde[3]), welche diese Kombination aufzeigt, nur von dem Falle, wo ein Grundstück nicht für immer, sondern für

---

[1]) S. die oben S. 111 Note 1 angeführte, vom Kurfürsten Joachim Friedrich an Heinrich von Rahmel im Jahre 1605 über das Gut Rundewiese bei Marienwerder ertheilte Verschreibung. Der darin der Landesherrschaft vorbehaltene Zins betrug bei einem Flächenumfang von 44 Hufen im Ganzen 640 Mk. jährlich, die Mark gleich 20 Groschen preuß. oder polnisch. Geldes gerechnet. Da 4 Hufen als sandig und gänzlich unfruchtbar außer Berechnung bleiben sollten, machte das auf jede der übrigen 40 Hufen 10 Mk. aus.

[2]) S. oben S. 101 Note 3 und S. 102.

[3]) S. diese im Pomesan. U. B. No. 271, enthaltend den Vertrag, welchen die „zur General-Haushaltungs-Visitation in's Ambt Marienwerder verordnete" herzoglichen Kommissarien am 27. Juli 1586 mit den Einwohnern des Dorfes Stangendorf abschlossen. Der Herausgeber des Urkundenbuches hat diesen in der Ueberschrift als „Erbemphyteutischen" bezeichnet. Sein Inhalt ergiebt aber, daß es sich nur um die Errichtung einer sg. Zeitemphyteuse mit gleichzeitiger Verleihung des kulm. R. handelte. Es heißt nämlich darin: „Nachdem die Einwohner zu Stangendorff Ihr bishero ingehabtes Landt, welches dreisigk Huben funfzehn morgen zweyhundert funfzigk Ruten helt, auf dreisigk Jhar anno 76 anzufangen dergestalt angenommen, das sie die erste sechs Jar nach einander volgende vom ganzen Gutt achthundert mark vnd die übrigen vier und zwanzigk Jar von jeder huben Sechs vnd dreißigk mark, kompt auf einen Morgen vier vnd zwanzig groschen zinsen, vnd dasselbe zu Colmischem Recht besitzen sollen, dabey sie denn auch nunmehr — bleiben —. Wenn nun die dreisigk Jar verflossen, vnd J. f. dl. das gut lenger zur Miete gehen lassen wollen, sollen die Jtzigen Besizzer die nehesten dazu sein, Wo aber nit, sollen Jhnen ihre Gebäude nach erkentnis gutter leute von denjenigen, so es einbekommen, erstattet und bezahlt werden —. Uber solche Behandlung, welche auf f. dl. gnedige Ratification ruhet, wird Jhnen künftig vnder f. dl. Hand vnd Siegel eine Cölmische Handveste, darnach sie Jhre gutter verkauffen vnd in werende Hand bringen mögen, gegeben werden".

Digitized by Google

eine längere Reihe von Jahren verliehen war. Doch auch das Landrecht von 1620 erkannte neben der dauernden eine solche Zeitemphyteuse an.[1]) Es hinderte so anscheinend nichts, der Verbindung des kulmischen Rechts mit der Emphyteuse überhaupt stattzugeben, um die erblich verliehenen kölmischen Zinsgüter den gesetzlichen Vorschriften über den emphyteutischen Vertrag und die daraus folgenden Rechte und Pflichten zu unterwerfen. Dennoch sollte es hierzu nicht kommen. Die Ursache wird man in bestimmten politischen Vorgängen zu suchen haben.[2])

Durch den zu Wehlau am 19. September 1657 mit Polen geschlossenen Frieden erlangte der große Kurfürst Friedrich Wilhelm die Souverainetät über das Herzogthum Preußen. Die preußischen Stände aber weigerten sich, diese anzuerkennen. Sie wollten nicht so ohne weiteres die Verbindung mit Polen fahren lassen, dessen Intervention sie bis dahin gegen den Herzog bei entstehenden Streitigkeiten zur Behauptung ihrer Rechte und Freiheiten hatten anrufen können. Die Forderung neuer Steuern und Auflagen, welche der neue Souverain erhob und ohne ihre Bewilligung beitrieb, bestärkte sie in ihrem Widerstande. Die Spannung wurde noch größer, als trotz des landesherrlichen Verbotes ständischer Zusammenkünfte sich

---

[1]) B. IV Tit. IX Art. I § 1: „Emphyteusis — ist ein solcher contractus, in welchem mit auffrichtunge einer Verschreibung jemands ein liegendes Gut eine langwierige Zeit, auch wol erblich — auffgetragen und übergeben wird". Vgl. dazu die latein. Ausgabe: „Emphyteusis est contractus, quo scriptura ut plurimum interveniente alicui praedium vel fundus ad longum tempus vel etiam in perpetuum — fruendus traditur". Die Meinung, daß das Römische Recht eine Emphyteuse nicht bloß für die Dauer, sondern auch auf eine längere, immerhin aber bemessene Zeit zu errichten verstattet habe, beruhte in einer irrthümlichen Auffassung der römischen Vorschriften, das Recht an den agri vectigales betreffend. Manche Rechtslehrer wollten dieses der emphyteusis nicht nur dann gleich behandelt wissen, wenn die Verleihung eines Grundstückes in perpetuum geschehen war, sondern nicht minder in solchen Fällen, wo nur eine locatio conductio ad longum tempus vorlag. (S. Schilter, Exercitat. ad Pand. XVI § 79.) Diese Meinung, welcher man übrigens nicht allein im herzogl., sondern ebenso im polnischen Preußen folgte (S. U. B. des Bisthums Kulm No. 1210. 1214), theilten nun auch die Redaktoren des Landrechts von 1620.

[2]) Vgl. zu dem nachstehend im Text Gesagten: Voigt, Darstellung der ständischen Verhältnisse Ostpreußens S. 16 ff. Simon, Das Preuß. Staatsrecht II S. 128—129.

Digitized by Google

im Februar 1661 über zweihundert Mitglieder des Adels zu Königsberg versammelten, während zugleich der Rath und die Bürgerschaft dieser Hauptstadt des Landes die Zahlung der nicht bewilligten Abgaben verweigerten. Der Kurfürst sah sich dadurch veranlaßt, im Mai desselben Jahres die Stände zum Landtag zu berufen. Es geschah mit der Aufforderung, daß sie über die nothwendigen Ausgaben und die zu ihrer Deckung erforderlichen Auflagen und Steuern einen bestimmten Beschluß fassen möchten. Die Stände aber verlangten, ehe sie etwas bewilligten, die eidliche Bestätigung ihrer Privilegien und die Zusage der Berufung eines Landtages von zwei zu zwei Jahren. Sie erklärten sich auch nicht zufrieden, als der Kurfürst aus Gnaden und in ganz allgemeinen Ausdrücken die im Lande bestehenden Rechte und Freiheiten bestätigte.

Nach vielfachen und langwierigen Verhandlungen kam hierauf am 12. März 1663 eine Assekuration zu Stande, welche mit den Wünschen der Stände größtentheils übereinstimmte. „Wir tragen kein Bedenken", hieß es darin, „der Landschaft von allen Ständen für uns, unsere Erben und nachkommende Herrschaft gnädigst zu versichern, daß die Handlung der Wehlauischen Pakten ihren Freiheiten zu keinem Nachtheil gereichen und bei andern solchen wichtigen Traktaten und Handlungen, so dieses Herzogthum Preußen betreffen, in Kriegs- und Friedenszeiten allemal unserer getreuer Stände Rath, Gutachten und Belieben gefordert und außer diesem hinfüro kein Schluß noch Veränderung gemacht werden soll —. Wir geloben und versprechen auch, als der natürliche Erb- und Oberherr für uns, unsere Erben und nachkommende Herrschaft bei kurfürstlichen Würden, Treue und Glauben, daß wir die Landschaft von allen Ständen und einen jeglichen insonderheit bei allen und jeden dieses Landes erlangten und einverleibten Privilegien, Pakten, Rezessen, Dekreten und Responsen, Gerechtigkeiten und Freiheiten in Religions- und Profan-Sachen unangefochten bleiben lassen". Endlich verhieß auch der Kurfürst den Ständen: „zu Friedens- und Kriegeszeiten keine Kontribution oder Anlage aufzuschlagen, wir haben denn zu vorhero ihren getreuen Rath vernommen und sie darein gewilligt".

Nur ein Punkt war nicht völlig klar gestellt. Man konnte fragen, ob die Zusicherung der im Lande bestehenden Rechte und Freiheiten allein den auf dem Landtage vertretenen und stimm-

Digitized by Google

berechtigten Ständen[1]) gegeben war, oder ob der Begriff der Landschaft von allen Ständen auch die Kölmer und Freien einschloß, deren Recht bloß indirekt durch die Ritterschaft und den Adel dort mit vertreten wurde. Diesen Zweifel hob der Landtagsabschied vom 1. Mai 1663. Den Kölmer und Freien wurde damit vom Kurfürsten versprochen, daß ihnen fortan ihre Rechte gehalten und keine neuen Lasten mehr aufgebürdet werden sollten. Daß sie in die Assekuration mit aufgenommen wurden, verdankten sie den übrigen, im Landtage versammelten Ständen, vornehmlich dem Adel. Wie wir früher bemerkten[2]), sahen sich die Angehörigen dieses Standes bewogen, sich der Sache der Kölmer anzunehmen, weil sie selbst in ihrem Besitze Güter hatten, die nicht nach Maßgabe der Kulmer Handfeste, sondern unter Bedingungen verliehen und verschrieben waren, welche denen der kölmischen Zinsgüter entsprachen.

Auch in den nächstfolgenden Jahren hat es der ostpreußische Adel nicht unterlassen, für die Kölmer und ihre Rechte einzutreten. Seinem Einfluß war es zuzuschreiben, daß die Stände in einer im März 1671 überreichten Vorstellung den Kurfürsten baten, er möge das kölmische Recht zu keinem Bauernrechte machen und die Kölmer, Freien, Schulzen und Krüger mit keinen, vom Landtage nicht bewilligten Abgaben belegen.

Diese zur Erhaltung der Kölmer im ungestörten Gebrauch und Genuß ihrer hergebrachten Rechte angewandten Bemühungen sollten keine vergeblichen sein. Das Resultat derselben liegt vor in der Revision des Landrechts vom Jahre 1685. Es weist im § III des Art. III B. IV Tit. IX, worin von Laudemium oder Auflangen (Handlohn) bei Veräußerung der Erbzinsgüter gehandelt wird, verglichen mit dem Texte des Landrechts von 1620 folgende zusätzliche Bestimmung auf:

„Die Cölmischen Güter —, welche nicht auff einen Erbzinß, sondern zu Cölmischem Recht verschrieben sind, weil das Eigenthumb denen Cölmischen Besitzern zuständig, und ihre Erben einer Auffrichtung oder renovirung eines newen Erb Brieffs nicht vonnöthen haben —, bleiben billig von den Aufflangen befreyet".

Hierdurch war ein für alle Mal festgestellt, daß kölmische Güter, mochten sie gleich mit Vorbehalt eines Zinses von höherem Betrage

[1]) S. oben S. 110.
[2]) S. oben S. 110—111.

Digitized by Google

verliehen sein, der kein bloßer Rekognitionszins war, nicht für Emphyteusen oder als die im Landrecht mit ihnen zusammengeworfenen und gleich behandelten Erbzinsgüter gelten und darum auch nicht der Laudemialpflicht unterliegen sollten.

Von selbst ergab sich nach der im Gesetzbuche beliebten Klassifikation der dinglichen Rechte aus dieser Negation die Folgerung, daß den kölmischen Grundbesitzern das Eigenthum und zwar das volle Eigenthum an ihren Gütern zustehe, nicht etwa bloß das Nutzeigenthum des emphyteuta oder Erbzinsmannes. Wie die angeführten Worte zeigen, hat man denn auch nicht gezögert, dieses Eigenthum förmlich anzuerkennen.[1])

Mit dem Revidirten Landrecht von 1685 stimmt in Hinsicht der kölmischen Güter jeder Art das Verbesserte Landrecht König Friedrich Wilhelm I. von 1721 überein. Es hat die darin getroffene zusätzliche Bestimmung wörtlich aufgenommen.[2])

Die zum Abschluß gelangte Umwandlung des kulmischen Erbzinsrechts in Eigenthum entledigte die kölmischen Güter darum noch nicht von der darauf lastenden Zinspflicht. Nur ließ sich darin jetzt nicht mehr ein Zeichen des Obereigenthums erblicken. Waren die kölmischen Grundbesitzer schlechthin als Eigenthümer anerkannt, so hatte neben ihrem vollen Eigenthum das Obereigenthum des Landes- oder Grundherrn keinen Raum mehr.

Demnach konnte der in zahlreichen Privilegien im Anhalt an die Bestimmungen der Kulmer Handfeste vorbehaltene Rekognitionszins des kölnischen Pfennigs oder der fünf kulmischen oder preußischen Pfennige und des Krampfundes Wachs ferner nur noch als eine öffentliche Abgabe gelten, welche nicht sowohl bestimmt war, dem Obereigenthum, denn der Landes- oder Grundherrschaft Ausdruck zu geben und Anerkennung zu verschaffen. Wo andererseits, wie bei

---

[1]) Damit war, da das Gesetzbuch schlechthin alle kölmischen Besitzer für Eigenthümer erklärt, nunmehr auch bezüglich der Schulzen-, Mühlen- und Krug-grundstücke (S. oben S. 64 Note 2 und S. 114) jeder Zweifel beseitigt. Was die Schulzengüter anbetrifft, so wurde noch nach der Emanation des Landrechts von 1620 in Veräußerungsfällen die landesherrliche Bestätigung der Kaufverträge vom neuen Erwerber nachgesucht. Vgl. Akt. des Königl. Staatsarchis zu Königsberg betr. „Confirmationes u. s. w. aus den Jahren 1642—44 (964) Fol. 202".

[2]) Vgl. Verb. Landr. B. IV P. II Tit. IX Art. III § III mit Rev. Landr. von 1685 B. IV Tit. IX Art. III § III.

Digitized by Google

den kölmischen Zinsgütern der Zins einen größeren Umfang und materiellen Werth hatte, nahm er die Bedeutung des vorbehaltenen Zinses (census reservativus) an. Er stellte eine Reallast dar, welche dem, einem andern eigenthümlich abgetretenen Grundstück zum Vortheil des früheren Eigenthümers auferlegt ward. Zinsen dieser Art und Beschaffenheit haften auch gegenwärtig noch auf nicht wenigen Gütern, welche in älterer oder neuerer Zeit[1]) zu kulmischem Recht verliehen und verschrieben sind. Von der durch die neuere Gesetzgebung eröffneten Möglichkeit ihrer Ablösung hat man bisher verhältnißmäßig selten Gebrauch gemacht. Seinen Grund hat das in der Vorschrift des § 65 des Gesetzes vom 2. März 1850 betreffend die Ablösung der Reallasten u. s. w. Danach ist von Gütern, welche ohne Begründung eines gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisses verliehen sind, die Ablösung des darauf ruhenden Zinses nur durch Baarzahlung seines zwanzigfachen Betrages gestattet. Das trifft zu bei den kölmischen Besitzungen, mögen diese zum Kommunalverbande einer Stadt oder eines Dorfes gehören, oder abgesondert liegen und eigene Gutsbezirke ausmachen. Ihre Besitzer sind in Ostpreußen dem Bauernstande niemals zugerechnet worden. Man verstand dort unter Bauern im eigentlichen Sinne von altersher bis zur Neuzeit hin allein die unfreien Landbewohner altpreußischer resp. slavischer Abkunft.[2])

---

[1]) So wurde das mir bekannte Gut Forken bei Fischhausen in seinem ursprünglichen Umfange unter der Regierung König Friedrichs des Großen von der Kriegs- und Domänenkammer zu Königsberg dem ersten Besitzer, der es vom Fiskus erhielt, zu kulmischem Recht eigenthümlich, jedoch mit Vorbehalt eines an die Domänenkasse zu zahlenden jährlichen Martinizinses überlassen. Dieser Zins, welcher noch heute darauf haftet, würde kapitalisirt die Summe von über 3000 Mk. ergeben. Solche mit Vorbehalt eines höheren Zinses zu vollem Eigenthum an Private vom Fiskus abgetretene kölmische Güter lassen sich den Rentengütern vergleichen, welche das Gesetz vom 27. Juni 1890 ins Leben gerufen hat.

[2]) S. oben S. 58 Note 1. Vgl. dazu Landr. 1620 B. V Tit. XV § I ff.; Rev. Landr. 1685 B. V Tit. XV § I ff.; Verb. Landr. 1721 P. II B. V Tit. XV § I ff. Ostpreuß. Provinzialr. 1801/01 Zus. 105 § 1. „Zum Bauernstande werden nicht gerechnet die Kölmer und Chatoullkölmer u. s. w." Die Entstehung der als Chatoullkölmer bezeichneten kölm. Grundbesitzer ist darauf zurückzuführen, daß seit dem XVII. Jahrh. von Seiten der Landesherrschaft größere abgetriebene Flächen in den Forsten zur Anlegung neuer Dörfer und einzelner Höfe ausgewiesen wurden. Die dort angesetzten Ansiedler erhielten den Grund und Boden zu erblichem Besitz nach Kölmerrecht gegen Uebernahme der Verpflichtung zur Zahlung

Digitized by Google

Demnach konnte von der Begründung eines gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisses bei der Verleihung und Verschreibung des kulmischen Rechts nicht die Rede sein. —

Völlig antiquirt ist dagegen heute der Rekognitionszins des kölnischen Pfennigs oder der fünf kulmischen oder preußischen Pfennige und des Krampfundes Wachs, wie ihn die Kulmer Handfeste und ihr folgend die Privilegien der adligen und mancher nichtadligen kölmischen Güter festsetzten.

Um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts suchte der Adel beim Großen Kurfürsten die Befreiung von der Verpflichtung, den fraglichen Zins zu entrichten, nach. Eine landesherrliche Entscheidung aus den Jahren 1640/41 bewilligte sie den adligen Grundbesitzern in den Bezirken mehrerer Aemter, namentlich in denen von Neidenburg, Ortelsburg, Lyk und Rhein für alle noch aus der Zeit des Ordens herrührenden Verleihungen.[1]) Noch weitere Konzessionen brachte der Landtagsabschied vom 16. Juli 1663.[2]) Er gestand die

---

eines Geldzinses an die landesherrliche Forstchatoulle. Sie zahlten den Kopf-, Horn- und Klauenschoß und hatten eintretenden Falles Naturalfourage an die Kavallerie zu liefern, waren dahingegen frei vom Hufenschoß, der späteren Kontribution, sowie von Scharwerk und besaßen alle übrigen Gerechtsame der Kölmer (Vgl. Anlagen zu dem Entwurf einer Landgemeindeordnung für die sieben östlichen Provinzen in der Preuß. Monarchie S. 7 und die dort angeführte Entscheidung des Ober- und Verwaltungsgerichts Bd. VIII S. 96.)

[1]) Sie findet sich gedruckt in den Annalen des Königreichs Preußen (hrsggbn. von v. Baczkow) III. Quartal (1793) S. 47. Es heißt darin: „Was wegen Befreyung derer vom Adel in den Aembtern, sonderlich Neidenburg, Ortelsburg, Lyk, Rhein und andern von dem Pflug-Getreide, Cölmischen Pfennig ꝛc. gesucht, wird billich dieser Unterschied gehalten, daß diejenigen von Adel, denen ihre Güter von Alters vom Orden mit besagten oneribus verschrieben, derselben erlassen und davon exempt seyn".

[2]) S. Ständeakten des Königsberger Staatsarchivs aus den Jahren 1662/63 Fol. 154: „Der vff einigen Adelichen vndt von dem Adell an sich gebrachten freygüttern hafftenden Scharwerkspflicht pfluggetreydichs vndt Zinser halber, wollen dieselbe (nämlich Sr. Churf. Dchl. Gnaden) hierinn solche maß gesetzet haben, auch bey dero Cammer verordnen, vndt in die Aembter außschreiben laßen, daß jeniges alles, waß bis aō 1612 von adelichen Vasallen acquiriret vnd besessen worden, solcher pflicht entledigt seyn solle." Vgl. hierzu Privileg des Großen Kurfürsten von 1664 für Zacharias Sobiewolsky (Pomesan. U. B. No. 202ª vgl. mit No. 202 daselbst). Der genannte Besitzer des adelig-kölm. Gutes Sobiewolla (Swafela) in Pomesanien wird dadurch von der Wachsabgabe, dem Pfennigzins und dem Bischoffscheffel (Pfluggetreide) befreit, eine Gnaden-

Digitized by Google

Befreiung für alle Güter zu, welche vor dem Jahre 1612 von Adligen erworben und besessen waren. Den Adligen standen, wie an anderer Stelle schon bemerkt wurde[1]), die bürgerlichen oder nichtadligen Grundbesitzer in Ansehung der von ihnen erworbenen adligen Güter und der damit verbundenen Vorrechte gleich. Wir sind daher zu der Annahme berechtigt, daß auch ihnen die Exemtion von der Leistung des Rekognitionszinses zu Theil wurde. So blieb dieser nach dem Jahre 1663 nur noch auf wenigen und zwar meist nichtadligen kölmischen Besitzungen haften. Wann und auf welche Weise sie davon befreit wurden, hat sich nicht genau feststellen lassen.[2]) Vermuthlich ist es gleichzeitig mit der Einführung des Generalhufenschosses[3]) durch König Friedrich Wilhelm I. im Jahre 1719 oder doch bald danach geschehen.

Mit dem Rekognitionszins stand der auf vielen adligen und nichtadligen Gütern ruhende Reiterdienst in keinem wesentlichen noch nothwendigen Zusammenhange. Die Verpflichtung hierzu überdauerte deshalb die Befreiung der adligen Güter von der Abgabe des kölnischen Pfennigs und des Wachses.[4]) Die allgemeine Ablösung dieser militärischen Last, welche die veränderte Heeresverfassung der Neuzeit überflüssig machte, erfolgte nach Vereinbarung mit den Ständen im Jahre 1713 durch einmalige Zahlung von 1000 Thalern für den kostspieligeren Dienst des Adels und von 1000 Mark für den Dienst der Kölmer und Freien.[5])

---

erweisung, welche sich selbst als Ertheilung der „Immunität" bezeichnet. Nur allein der auf dem Gute haftende Roßdienst soll auch ferner noch damit verknüpft bleiben. Dieses Immunitätsprivileg erhielt der Sobiewolksky auf ein von ihm an die herzogliche Regierung in Königsberg gerichtetes Gesuch, worin er mit Berufung auf den Landtagsabschied vom 16. Juli 1663 um Befreiung seines vor 1612 verliehenen Gutes von dem Rekognitionszins und dem Bischoffscheffel eingekommen war. S. R. v. Flanß in dem von ihm herausgegebenen Hausbuch des Amtes Riesenburg (Zeitschrift des histor. Vereins zu Marienwerder Hft. VI) S. 101—102.

[1]) S. oben S. 44. Vgl. dazu noch Ostpreuß. Provinzialr. Zus. 162 §§ 1—2.

[2]) Im Königsberger Staatsarchiv fehlen die Akten des Jahres 1723. Gerade aus ihnen aber, so nimmt man an, würden wir näheres über manche, mit der damals neuen Steuerverfassung eingetretene Veränderungen und so auch über die gänzliche Aufhebung des Rekognitionszinses haben erfahren können.

[3]) Vgl. hierüber A. Horn, Die Verwaltung Ostpreußens S. 403—406.

[4]) S. die oben S. 128 Note 2 angeführte Urk. von 1664.

[5]) S. Horn a. a. O. S. 406. Ein letzter Ueberrest der militärischen Last,

Digitized by Google

Es entsteht endlich noch die Frage, was ist nach Umwandlung des Erbzinsrechts in Eigenthum aus dem Konsensrechte des verleihenden Herrn bei statthabender Veräußerung der kölmischen Güter geworden?

Die angestellte geschichtliche Untersuchung hat den Nachweis erbracht, daß es lediglich ein Ausfluß des Obereigenthums war, wenn der Herr zuerst bei der Uebertragung des dinglichen Rechts von einem auf den andern Besitzer mitwirkte und späterhin zum wenigsten noch seine Zustimmung und Genehmigung zu dem von den Kontrahenten mit einander abgeschlossenen Veräußerungsgeschäft zu ertheilen hatte.

Mit der Anerkennung der kölmischen Grundbesitzer als alleinige Eigenthümer ihrer Güter durch das Landrecht von 1620 und 1685 entfiel das rechtliche Fundament, welches das landes- oder grundherrliche Konsensrecht in dem früheren Obereigenthum gehabt hatte. Wenn demungeachtet in der Folgezeit fürs erste noch in Veräußerungsfällen die neuen Erwerber adliger Güter die landesherrliche Bestätigung der auf sie geschehenen Eigenthumsübertragung nachsuchen mußten[1]), so ließ sich das allein noch rechtfertigen durch die Rücksicht auf das öffentliche Interesse, welches sich an den Reiterdienst knüpfte, zu dem sie nach Inhalt der meisten Privilegien verbunden waren.

Nach der oben erwähnten[2]) Ablösung dieser militärischen Last war während der nächsten Zeit kein Rechtsgrund mehr vorhanden, um das fragliche Konsensrecht geltend zu machen. Erst die Gesetz-

---

welche das öffentliche Recht des Mittelalters mit dem Grund und Boden verknüpfte, erhielt sich bis in unser Jahrhundert hinein in den Burgdiensten, zu welchen manche der älteren Privilegien (S. oben S. 40 Note 2) noch außer dem Reiterdienst die kölmischen Grundbesitzer verpflichteten. Noch das ostpreußische Provinzialrecht von 1801/02, das in Ostpreußen und Ermland als Provinzialrecht an Stelle des Verbesserten Landrechts von 1721 trat, kennt die Verbindlichkeit zu Burgdiensten (Zus. 105 § 3). Jedoch beschränkt es diese auf die nichtadligen kölmischen Güter und versteht darunter allein solche Dienste, welche zur Befestigung, Besserung, zum Abbruch und Neubau der Schlösser oder der statt deren errichteten Amtshäuser auf den Domänen, ingleichen der innerhalb der Schlösser oder doch nahe an denselben in oder am Graben gelegenen Mühlen erfordert werden.

[1]) Vgl. die von R. v. Flanß mitgetheilten Auszüge aus dem Hausbuch des Amtes Riesenburg (Zeitschrift des histor. Vereins Marienwerder Hft. IV) S. 101 (Hft. VII) S. 12.

[2]) S. S. 129.

Digitized by Google

gebung Friedrichs des Großen machte von neuem die Veräußerung adliger Güter nicht zwar überhaupt, wohl aber, wenn diese auf bürgerliche Besitzer übergehen sollten, in manchen Fällen von einer landesherrlichen Konzession abhängig.[1]) Auch da aber waren es wiederum lediglich öffentliche Interessen, in der Heeres- und Steuerverfassung der fridericianischen Staatsordnung beruhend, um deren willen die Veräußerungsbeschränkungen eingeführt wurden.[2])

Ihre Wiederaufhebung erfolgte durch das berühmte Edikt vom 9. Oktober 1807 § 1.

Seitdem ist die Veräußerung adliger wie nichtadliger kölmischer Güter in Ostpreußen an keine landesherrliche Genehmigung mehr gebunden.

Richten wir nun den Blick noch einmal zurück nach Westpreußen und dem Ermland. Wie sich uns früher gezeigt hat, war dort die Umwandlung des kulmischen Erbzinsrechts in Eigenthum seit dem Thorner Frieden von 1466 nur theilweise eingetreten. Während im Ermland und im Bisthum Kulm der Adel seine kölmischen Güter im allgemeinen noch zu den gleichen Bedingungen und mit denselben Beschränkungen besaß, wie im Mittelalter, waren sonst in Westpreußen der Adel und die bürgerlichen Erwerber adliger Güter deren Eigenthümer geworden. Für Grundeigenthümer durften auch die Bürger und Einwohner der Städte und Dörfer gelten, deren Häuser und Hufen in deren Bezirke lagen und nicht als Schulzen-, Krug- und Mühlengüter Gegenstand einer besonderen Verleihung waren. Die übrigen kölmischen Besitzer, einschließlich der Schulzen, Müller und Krüger hatten wohl ein sg. Nutzeigenthum, nicht aber das volle Eigenthum.

Dieser Verschiedenheit im dinglichen Recht an den kölmischen Gütern machte die preußische Gesetzgebung ein Ende, welche alsbald nach der Vereinigung mit dem preußischen Staate als Folge der ersten Theilung Polens in das ehemals polnische Preußen und das Ermland im Jahre 1773 eingeführt wurde. Sie erstreckte die Geltung des Verbesserten Landrechts König Friedrich Wilhelms I. von 1721 auf die neuerworbenen Provinzen.[3]) Die Vorschriften des-

---

[1]) K. O. König Friedrichs des Großen vom 14. Januar 1785; § 37 ff. A. L. R. II, 9 Ostpreuß. Prov. R. Zus. 164—170.

[2]) Vgl. H. Schulze, Preuß. Staatsr. I. Bd. (zweite Aufl.) S. 73. Bornhak, Geschichte des Preuß. Verwaltungsrechts II S. 223.

[3]) Eine Ausnahme machten die Vorschriften des ius terrestre nobilitatis

Digitized by Google

selben waren seitdem für die rechtliche Beurtheilung und Behandlung der dort befindlichen kölmischen Güter maßgebend. Diese konnten nicht mehr für Erbzinsgüter erachtet werden, weder im Sinne des älteren Rechts, noch in dem des Landrechts von 1721 als gleichbedeutend mit Emphyteusen. Sie waren schlechthin als Eigenthum ihrer Besitzer anzuerkennen.[1]) Ein Beispiel mag zur Veranschaulichung des von Seiten der zuständigen Behörden beobachteten, durch die neuere Rechtsverfassung und die dadurch herbeigeführte Veränderung in der Stellung der kölmischen Grundbesitzer nothwendig gewordenen Verfahrens hier angeführt werden.

Auf Grund des Privilegs des Starosten Konstantin von Nowawies Nowowieyski vom 10. Dezember 1762, mithin noch aus der Zeit der

---

Prussiae über die Erbfolge und das eheliche Güterrecht des westpreußischen Adels. Sie wurden durch die Westpreußische Regierungs-Instruktion vom 21. September 1773 aufrecht erhalten. Soweit sie nicht durch inzwischen ergangene spätere Erlasse, insbesondere durch die Verordnung vom 29. Mai 1840 abgeändert worden waren, behielten sie auch noch Gesetzeskraft nach der Emanation des Westpreußischen Provinzialrechts vom 19. April 1844. Ihre gänzliche Aufhebung erfolgte erst durch das Gesetz vom 5. Februar 1869. (G. S. 1869 S. 329 No. 7327). Von errichteten Familienfideikommissen abgesehen, findet daher heute in Westpreußen bei den von adligen Erblassern hinterlassenen Gütern dasselbe gleiche Erbrecht der Söhne und Töchter und nicht minder der übrigen Erben ohne Unterschied des Geschlechts statt wie da, wo es sich um den Nachlaß einer Person bürgerlichen oder nichtadligen Standes handelt. Dahingegen hat die sonst in Westpreußen geltende allgemeine (sg. kölmische) Gütergemeinschaft auch gegenwärtig noch nicht auf die dortigen adligen Familien weder unter Lebenden noch von Todes wegen Ausdehnung erfahren. Es ist das das einzige Moment, worin sich noch eine Nachwirkung des ehemaligen westpreußischen Adelsrechts und der darin beliebten Ausschließung der kölmischen ehelichen Halbtheilung bis zum heutigen Tage hin erhalten hat. (Vgl. Westpreuß. Provinzialr. 1844 § 17; G. vom 5. Februar 1869 Art. II.)

[1]) Vgl. Revid. Entwurf des Westpreuß. Provinzialr. v. J. 1837 § 379: „Kölmische Güter gehören nicht zu den bäuerlichen, sondern sind vollständiges, freies Eigenthum mit Vorrechten, welche hauptsächlich durch Verleihung oder Verjährung erworben sind. § 380. Wenn aber kölmische Grundstücke mit bäuerlichen vermischt in einer Feldmark liegen, so gehören sie zur Dorfgemeinde. § 381. Die Dorfgemeinde kann auch bloß aus Besitzern kölmischer Höfe bestehen." S. ferner Westpreuß. Provinzialr. von 1844 § 19: „In Ansehung der kölmischen und andern nicht zu den adligen Gütern gehörigen Besitzungen verbleibt es bei der bisherigen Verfassung". Die Bedeutung der letzteren Worte ist die, daß es bei dem seit Einführung des Verbess. Landr. von 1721 geschaffenen Rechtszustande sein Bewenden behalten soll.

Digitized by Google

polnischen Herrschaft, war dem Anton Andreas Kränke und seiner Ehefrau Elisabeth für sich und ihre Erben und Rechtsnachfolger eine Papiermühle nebst Aeckern, Wiesen u. s. w. im heutigen Kreise Berent zu kulmischem erblichen Recht übergeben, gegen die Verpflichtung, davon jährlich zu Johanni und zu Martini je 140 Gulden zu den Einkünften des Schlosses Berent zu zahlen, auch ein Rieß Papier abzuliefern. Sie sollten ferner an Kontribution für die Armee der Republik jährlich 20 Gulden entrichten, sonst aber von allen Schuldigkeiten und Diensten frei, auch befugt sein, mit herrschaftlichem Konsens die ihnen verliehene Besitzung zu verkaufen, zu verschenken oder sonstwie zu veräußern.

Im Jahre 1831 befand sich die Papiermühle nebst den dazu gehörigen Ländereien von 20 Hufen, 29 Morgen und 100 Quadratruthen im Besitze des Franz Kuhn und seiner Ehefrau Anna geb. Wolter. Sie hatten sich in der gerichtlich anerkannten Verhandlung vom 3. März 1827/27. Juli 1831 zur Erfüllung der im Privileg vom 10. Dezember 1762 festgesetzten Bedingungen verpflichtet. Die Regierung zu Danzig als Stellvertreterin der Grundherrschaft in den Königlichen Domänengütern erklärte hierauf in der Urkunde vom 22. Oktober 1831, daß den Kuhnschen Eheleuten das volle Eigenthum des bezeichneten Gutes samt dem darauf befindlichen Mühlen-Gebäude und mit allen dazu gehörigen Pertinenzien zustehe. Sie ertheilte zugleich Namens der Grundherrschaft denselben die feste und unwiderrufliche Zusicherung, daß sie und alle ihre rechtmäßigen Nachfolger sich dieses Eigenthums für ewige Zeiten vollständig erfreuen, auch darüber nach Gefallen, sowohl unter Lebenden als von Todes wegen gültig zu verfügen berechtigt sein sollten. Sie willigte endlich darin, daß der Besitztitel des Gutes für die Kuhnschen Eheleute im Hypothekenbuche eingetragen werde.[1])

Des im Privileg von 1762 der Herrschaft für Veräußerungsfälle vorbehaltenen Konsensrechtes wird nicht weiter gedacht. Man darf daraus abnehmen, daß die Regierung darin nichts anderes sah, denn einen Ausfluß oder eine Wirkung des früheren herrschaftlichen Obereigenthums. Das Konsensrecht mußte aufgegeben werden, wenn man im Einklang mit den Vorschriften des Landrechts von 1721 den

[1]) Akten des Landrathsamtes zu Berent.

Digitized by Google

Kölmern das volle Eigenthum ihrer Güter zugestand. Denn damit sprach man andererseits dem Landes- und Grundherrn die Rechte ab, die er ehedem kraft des Obereigenthums ausgeübt hatte.

Der Einführung desselben Gesetzbuches ist es zuzuschreiben, daß die kölmischen Grundbesitzer Westpreußens heute von jeder Laudemialverpflichtung befreit sind. Als es im Jahre 1844 zur Abfassung des Westpreußischen Provinzialrechts kam, welches an die Stelle des Landrechts von 1721 und der übrigen, das Privatrecht der Provinz betreffenden Gesetze, Gewohnheiten und Observanzen trat, wurde darin (§ 11) ausdrücklich verordnet, es solle von bloßen Zinsgütern kein laudemium gezahlt werden. Der Begriff der bloßen Zinsgüter ergiebt sich aus den §§ 813 ff. Preuß. A. L. R. I 18.[1]) Es sind Güter, deren volles Eigenthum den Besitzern zusteht, während darauf für einen Dritten als Realgläubiger ein beständiger Zins haftet. Dem entsprachen die kölmischen Zinsgüter, auf welchen ein Zins ruhte, der kein bloß nomineller war, sondern einen materiellen Werth hatte. Waren sie doch im Jahre 1844 unbestritten volles Eigenthum ihrer Besitzer. Die betreffende Vorschrift des Westpreußischen Provinzialrechts (§ 11) kam inhaltlich mit der Bestimmung im Zus. 71 § 1 des Ostpreußischen Provinzialrechts von 1801/02 überein. Danach sollen in Ostpreußen und Littauen von bloßen Zinsgütern keine Laudemien entrichtet werden.

Nicht so weit geht das Ostpreußische Provinzialrecht in seinen, das Ermland angehenden Vorschriften, welche in diesem, nach der Besitznahme durch König Friedrich den Großen der Provinz Ostpreußen zugeschlagenen Landestheil bestimmt waren, das im Jahre 1773 dort ebenso wie in Westpreußen eingeführte Verbesserte Landrecht von 1721 zu ersetzen.

Wie bereits in anderem Zusammenhange erwähnt ist[2]), sind dort bei Erbtheilungen nicht adliger kölmischer Grundstücke die Miterben, welche ihre Antheile dem Annehmer käuflich überlassen und

[1]) Diese Vorschriften des gemeinen preuß. R. beruhen ihrerseits in dem neueren sächsischen Recht der Konstitutionen von 1572 P. II, 39; Man vgl. da die Worte: „beydes, nemlich directum et utile dominium hat ein jeglicher schlechter Zinßmann in allen — seinen Gütern —. So viel nun betrifft, ob im Zweifel — das Gut pro emphyteusi, oder vor ein schlecht Zinßgut zu achten, haben unsere Verordnete das billichste zu seyn vermeynet, vnd dahin geschlossen, daß in dubio die Güther censitica bona zu halten".

[2]) S. oben S. 108.

Digitized by Google

abtreten, gehalten, 10 Prozent des erhaltenen Kaufgeldes an den Fiskus zu bezahlen. In dieser für das Ermland festgehaltenen, obschon wesentlich eingeschränkten Laudemialpflicht lebt die letzte Erinnerung fort an die nach der Aufnahme des römischen Rechts in Preußen gemachten Versuche, das Recht der kölmischen Grundbesitzer unter den Gesichtspunkt der Emphyteuse zu bringen.

Während noch heute in Westpreußen und Ermland gleichwie in Ostpreußen nicht wenige zu kulmischem Recht verschriebene Güter und kleinere Grundstücke einen Zins tragen, der einen reellen Inhalt und Werth hat, ist dagegen der geringfügige Rekognitionszins der Kulmer Handfeste und des Privilegs von 1476 heute dort überall verschwunden. Wo er sich noch bis zum Ende der polnischen Herrschaft erhalten hatte, wurde er durch die preußische Steuerverfassung beseitigt.

Ebenso hörte nach der Einführung der preußischen Heereseinrichtungen die auf den adligen, wie auf den Lehnmanns- und anderen nichtadligen westpreußischen und ermländischen Gütern ruhende Verpflichtung zum Reiterdienst auf.

So war denn im ganzen Umfange des früheren Ordenslandes Preußen die vollständige Allodifikation der einst zu kulmischem Recht verliehenen Erbzinsgüter längst durchgeführt, ehe und bevor das Gesetz vom 2. März 1850 die Abschaffung des Erbzinsrechtes aussprach und den bisherigen Erbzinsleuten das volle Eigenthum ihrer Güter zuerkannte.

Nicht immer aber fiel die Verleihung von Grundbesitz zu kulmischem Recht mit der Ueberlassung zu Erbzinsrecht zusammen. Im Bisthum Kulm gab es noch vom Mittelalter her einzelne Güter, welche der Bischof, als er noch Landesherr, wenn auch unter der Schutzgewalt des Ordens war, als Lehne und zugleich zu kulmischem Recht verliehen und verschrieben hatte.[1])

Die Unterwerfung unter die polnische Herrschaft hob die lehnsherrlichen Rechte des Bischofs nicht auf, wenngleich dieser nach dem Jahre 1454 resp. 1466 nicht mehr Landesherr, sondern nur noch ein bevorrechtigter Grundherr und Privatlehnsherr war.[2])

Nach dem Erwerb des Landes durch Preußen waren die preußi-

[1]) S. oben S. 48.

[2]) S. oben 102—103.

Digitized by Google

schen Gerichte veranlaßt, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie die bezeichneten Güter fortan rechtlich zu beurtheilen waren. Die Vorschriften des in Westpreußen eingeführten Verbesserten Landrechts von 1721 konnten da nicht den Ausschlag geben.

Es betonte zwar den Unterschied zwischen der Verleihung zu kulmischem Recht und zu Emphyteuse oder, was ihm dasselbe bedeutete, zu Erbzinsrecht und sprach im ersteren Falle dem Gutsempfänger das Eigenthum zu. Dahingegen enthielt es keine dahingehende Bestimmung, daß es unstatthaft sei, jemandem ein Gut als Lehn mit gleichzeitiger Ertheilung des kulmischen Rechts zu verleihen. Dieses anzunehmen wäre man etwa nur dann berechtigt gewesen, hätte nicht das Landrecht von 1721, bei dessen Redaktion das Lehnrecht fortgelassen wurde, sondern das Revidirte Landrecht von 1685 den Maßstab für die Beurtheilung abgegeben.[1])

Die Praxis der preußischen Gerichte war so für die Beurtheilung und Entscheidung der Frage, ob einzelnen, namentlich adligen kölmischen Gütern die Lehnseigenschaft beiwohnte oder nicht, allein auf die Rechtsgeschichte angewiesen.

Zu den bei gleichzeitiger Ertheilung des kulmischen Rechts verliehenen Lehnen wurde das im Löbauer Kreise belegene Gut Wischnau (Wischniewo) gerechnet.

Laut Verleihungsurkunde vom Freitag nach Weihnachten[2]) 1325 war es vom damaligen Kulmer Bischof, ohne Vorbehalt eines Rekognitionszinses, allein gegen die Verpflichtung zum Reiterdienst unter der Bedingung verliehen worden, daß es ohne Einwilligung des Lehnsherrn nicht veräußert oder verpfändet werden durfte.

Das Oberlandesgericht zu Königsberg, unter dessen Gerichtsbarkeit Wischnau in der Zeit vor Einführung der neueren Gerichtsverfassung durch die Verordnung vom 2. Januar 1849 stand, hatte bei der Einrichtung der Hypothekenbücher darüber Beschluß zu fassen, ob das Gut als Lehn oder als Allod angesehen und behandelt werden sollte.

Es stellte die an sich richtige Erwägung an, daß die Auflegung der Verpflichtung zum Reiterdienst noch kein Kennzeichen der Lehnseigenschaft war. Daraus folgte jedoch noch nicht, daß eine Kombination der Verleihung zu Lehnrecht mit der Ertheilung des kulmischen Rechts

---

[1]) Vgl. das oben S. 116 Gesagte.

[2]) Sie fehlt im U. B. des Bisthums Kulm.

Digitized by Google

zu Zeiten des Mittelalters in Preußen und namentlich im ehemaligen Territorium des Bisthums Kulm nicht hätte stattfinden dürfen. Dieser Fall lag bei Wischnau vor. Daß die Annahme seiner Lehnsqualität nicht ungegründet war, ergab die Veräußerungsbeschränkung. Wir haben sie in den mittelalterlichen Privilegien angetroffen, welche Verleihungen kölmischer Güter zu Erbzinsrecht oder zu Lehnrecht enthielten. Sie fehlt dagegen in den Privilegien, durch welche auf einzelne besonders begünstigte Besitzer das volle Eigenthum ihrer Güter übertragen wurde.[1])

Da bei der Verleihung von Wischnau ein Rekognitionszins nicht vorbehalten war[2]), konnte das Verbot der Veräußerung und Verpfändung ohne bischöfliche Genehmigung nur auf die Lehnseigenschaft des Gutes und das Obereigenthum des Bischofs als des Lehnsherrn zurückgeführt werden.

Das Oberlandesgericht Königsberg aber setzte sich über diese Bedenken hinweg. Es erklärte das Gut Wischnau für ein Allodium und verfügte demgemäß die Berichtigung des Besitztitels im Hypothekenbuche auf den alleinigen Namen des Besitzers.[3])

Andererseits freilich ordnete es auch die Eintragung der fraglichen Veräußerungsbeschränkung an. Das war eine Inkonsequenz. Denn, sah man einmal in dem Besitzer von Wischnau den Allodialeigenthümer, so lag kein Grund mehr vor, die Veräußerung und Verpfändung des Gutes von der bischöflichen Einwilligung abhängig zu machen. Der Bischof von Kulm hatte längst jeden Anspruch auf Reiter- und Ritterdienste verloren. Damit fiel, wenn er einmal nicht als Obereigenthümer gelten sollte, für ihn jedes Interesse fort, welches die Erhaltung seines Konsensrechtes hätte rechtfertigen mögen.

Das Verfahren des Königsberger O. L. R. wurde für die rechtliche Beurtheilung der kölmischen Lehngüter in Westpreußen maßgebend. In Theorie und Praxis betrachtete man sie fortan als Allodien[4]) und verfuhr demgemäß, ohne daß, wie es scheint, von irgend einer Seite dagegen wäre Widerspruch erhoben worden.

---

[1]) S. oben S. 28.
[2]) Vgl. hierzu die oben S. 48 angeführte Urkunde.
[3]) S. Leman, Westpreußisches Provinzialrecht I S. 129.
[4]) S. Leman a. a. O. I S. 128. 129.

Digitized by Google

Die rechtsgeschichtliche Wahrheit aber erfordert das Anerkenntniß, daß man dem Bischof von Kulm die Lehnsherrlichkeit ohne Grund abgesprochen hat. Erst das Gesetz vom 2. März 1850 § 1 hat durch Aufhebung des Obereigenthums der Privatlehnsherren für die Allodifikation der kölmischen Lehne im Bisthum Kulm den gesetzmäßigen Boden geschaffen.

Berichtigungen.

Seite 18 Zeile 17 von oben erführe statt erfuhren.
„ 21 Note 1 Z. 15 von unten Ermland statt Erland.
„ 28 ist in der von S. 27 überspringenden Note die Jahreszahl 1344 zu der Verschreibung des Hochmeisters Ludolf König in 1343 und der Name Konrad Bullekog in Bullekop zu verbessern.
„ 30 Z. 3 von unten ist hinter den Worten: „zu freiem und ewigem Besitzrecht“ hinzuzufügen: „mit Vorbehalt eines jährlichen Rekognitionszinses“.
„ 49 Z. 14 von oben diesen statt diesem.
„ 60 Z. 12 von oben diesen statt diese.
„ 61 Z. 18 von oben ist vor den Worten: „als Erbzinsgüter“ einzuschalten doch.

Digitized by Google

Zur
Geschichte des Grundeigenthums
in
Ost- und Westpreußen.

II.

Die Lehngüter.

I. Abtheilung: Das Mittelalter.

Von

Dr. iur. **Wilhelm von Brünneck**,
ordentlichem Honorar-Professor in Halle a. S.

Berlin 1895
Verlag von Franz Vahlen
Mohrenstraße 13/14.

Digitized by Google

Weimar. – Hof-Buchdruckerei.

Digitized by Google

Vorbemerkung.

Das Lehnswesen des Ordensstaates Preußen war ein eigenartiges. Wer es unternehmen möchte, die mehreren und verschiedenen Rechte, zu welchen der Deutsche Orden im Mittelalter Güter zu Lehn gab, allein vom Standpunkte des deutschen und langobardischen Lehnrechts aus zu betrachten und zu beurtheilen, würde sich vergeblich bemühen, den Besonderheiten ein Verständniß abzugewinnen, wodurch sich das altpreußische von dem Lehnswesen anderer Länder unterscheidet.

Nicht ohne Absicht schloß der Orden von seiner neuen Staatsschöpfung das Eindringen des deutschen Lehnrechts zunächst aus. Auch später waren es immer nur einzelne Vorschriften, welche er dem deutschen und zwar dem sächsischen Lehnrecht entnahm, um sie in Preußen zur Anwendung zu bringen. Zu einer Reception des langobardischen Lehnrechts ist es dort während des Mittelalters überhaupt nicht gekommen. Dafür übertrugen die Hochmeister auf die von ihnen errichteten Lehne und die Personen, die sie damit beliehen, Verpflichtungen und Beschränkungen, welche man sonst nicht beim Lehn, sondern bei der Leihe von Gütern antrifft.

Gerade die hierauf bezüglichen Normen sind es, welche einer richtigen Auffassung der Natur und Bedeutung des preußischen mittelalterlichen Lehnswesens Schwierigkeiten bereiten. Es wird der eingehenden Untersuchung bedürfen, um die Thatsache aufzuklären, wie der Deutsche Orden dazu kam, die Begriffe Lehn und Leihe mit

Digitized by Google

einander zu verknüpfen und zu vermischen. Nur wenn das gelingt, wird man im Stande sein, die eigenthümliche Beschaffenheit der von ihm errichteten Lehne zu verstehen.

Außer und neben den Hochmeistern haben auch die preußischen Bischöfe und Domkapitel Grundbesitz lehnsweise verliehen. Daß und in welcher Art die Bischöfe von Kulm und Samland kölmische Güter, wenngleich nur als feuda impropria, zum Gegenstande einer Verleihung nach Lehnrecht machten, ist im I. Theile dieses Buches von mir dargelegt worden. Was die vom Orden ausgebildeten Formen des Lehnrechts angeht, so haben diese in den preußischen Bischofslanden nicht sämmtlich noch überall Anwendung gefunden. Soweit das aber geschehen ist, entsprachen auch dort die Lehngüter den echten Lehnen des deutschen Rechts nur in einigen Stücken; im übrigen weisen sie die gleichen Besonderheiten auf, wie die vom Deutschen Orden errichteten Lehne.

Digitized by Google

Inhalts-Uebersicht.

Vorbemerkung.
(S. 3—4.)

I.

Die Lehne des polnischen Ritterrechts.
(S. 5—26.)

Das polnische Ritterrecht, seine Bedeutung in Polen und Preußen (S. 6—7). Das Privileg Herman Balks und dessen Erneuerung vom Jahre 1278 (S. 7—8). Die den Rittern polnischer Herkunft im kulmer Land und in den angrenzenden Landschaften verliehenen Güter heißen Lehne, sind aber nicht gleichbedeutend den Lehnen des deutschen, namentlich des sächsischen Rechts (S. 9). Ihre Vererbung (S. 9—11). Die Anwendung von Vorschriften des Dienstrechts auf die Lehne der polnischen Ritter und die damit verknüpften Verpflichtungen (S. 12—15). Die Vererbung der Fahrhabe im Nachlaß verstorbener Besitzer von Gütern des polnischen Ritterrechts (S. 16). Einführung dieses Rechts in Pommerellen nach dessen Erwerbung durch den Deutschen Orden (S. 16). Die Modifikationen, welche seine Anwendung dort erfährt (S. 16—19). Die iura ducalia (S. 17—18). Die puszisna (S. 19—20). Streben des pommerellischen Adels nach Verbesserung seiner rechtlichen Lage (S. 20—21). Der Vertrag vom 14. September 1441 (S. 21—22). Vergebliche Bemühung um Abschaffung der puszisna (S. 25). Aufhebung des polnischen Ritterrechts durch das Privileg König Kasimirs IV. vom Jahre 1476 (S. 26).

II.

Die Lehne des preußischen Rechts.
(S. 27—81.)

Der Friedensvertrag von 1249 und die darin den neubekehrten Preußen gewährten Rechte (S. 27—29). Die Samländer haben daran keinen Theil (S. 29—30). Die Pomesanier, Warmier und Natanger verwirken sie durch den Abfall vom Jahre 1261. Die vor diesem Zeitpunkt den Samländern und nachher auch den übrigen Preußen vom Deutschen Orden über Güterverleihungen ertheilten Urkunden begreifen Rechte und Verpflichtungen in sich, welche wesentlich verschieden

Digitized by Google

sind von den Rechten, die der Friedensvertrag von 1249 den neubekehrten Preußen bewilligt hatte (S. 30—37). Das darin bezeichnete Erbrecht oder das ihm gleichbedeutende preußische Recht ist zunächst bedeutsam für die Vererbung der danach verliehenen Güter sowie der beweglichen Habe ihrer Besitzer (S. 37—47). Welcher Art und Bedeutung aber ist das danach an Grund und Boden erblich überlassene Besitzrecht? (S. 47). Die zu Erbrecht oder preußischem Recht verliehenen Güter werden urkundlich als Lehne bezeichnet (S. 48), sind jedoch keine echten Lehne, sondern werden zum wenigsten in mancher Hinsicht den Dienstlehnen gleichgestellt und behandelt (S. 48—51). Die damit verbundene Dienstpflicht insonderheit (S. 51—61). Die Withinge (S. 55—57). Der Unterschied zwischen großen und kleinen preußischen Lehnen (S. 66—72). Die ohne die Verpflichtung zum Kriegsdienst verliehenen Güter des preußischen Rechts (S. 72). Erbzinsgüter oder Lehne? (S. 77—81).

III.

Die sg. magdeburger Lehngüter.

(S. 82—123.)

Das im XIV. Jahrhundert vom Deutschen Orden bei Güterverleihungen in Preußen zur Anwendung gebrachte magdeburger Recht nicht identisch mit dem magdeburger Stadtrecht (S. 82—83). Woher stammt es? (S. 84). Das magdeburger Vasallen- und Ministerialen-Recht in Mähren und zwar im Lande des Bischofs von Olmütz, seine Verschmelzung zum sg. magdeburger Recht (S. 85—89). Seine Reception im preußischen Ordenslande (S. 89—92). Die dabei stattfindenden Modifikationen (S. 92—105). Das sg. schlecht magdeburger Recht und das magdeburger Recht zu beiden Konnen (S. 94—97). Die Veränderungen, welche das magdeburger Recht im XV. Jahrhundert erfährt (S. 105 ff.). Seine Umwandlung in ein Lehnrecht, ohne daß daraus doch alle Folgerungen gezogen werden (S. 105—114). Streitigkeiten, die hierüber zwischen dem Orden und den Ständen ausbrechen (S. 108—112). Aufhebung des sg. magdeburger Lehnrechts im polnischen Preußen durch König Kasimir IV. 1476. Geschichte dieses Rechts in dem Theile Preußens, der unter der Herrschaft des Ordens verbleibt (S. 113 ff.). Die Verordnung des Hochmeisters Martin Truchseß von Wetzhausen von 1487 (S. 115—122). Das sg. magdeburger Lehnrecht in den preußischen Bischofslanden (S. 122—123).

Digitized by Google

I.

Die Lehne des polnischen Ritterrechts.

Als der Deutsche Orden das Kulmerland in Besitz nahm, um von da aus weiter gegen die heidnischen Preußen erobernd vorzudringen, zog er nicht bloß deutsche Kolonisten herbei. Er gestattete auch oder veranlaßte sogar, daß sich Polen dort und in den angrenzenden Landschaften Pomesanien und Pogesanien niederließen. Eine noch zahlreichere slavische Bevölkerung brachte der Erwerb von Pommerellen unter seine Herrschaft. Polen und Pommereller behielten im Ordensstaate ihr einheimisches slavisches Gewohnheitsrecht.[1])

Nicht damit gleichbedeutend ist das in den Ordensurkunden angeführte polnische Ritterrecht (ius Polonicum militare).[2]) Das polnische und slavisch-pommerische Recht galt schlechthin für alle im Lande wohnenden Polen und Pommereller. Ihm gegenüber stellt sich das polnische Ritterrecht als ein Sonderrecht und zwar als ein Standesrecht dar, bestimmt allein für die Mitglieder der Ritterschaft.

---

[1]) Eine Verzeichnung polnischen Gewohnheitsrechts liegt vor in dem von E. Volckmann 1869 zu Elbing herausgegebenen ältesten geschriebenen polnischen Rechtsdenkmal. Wie aus c. 1 und 2 hervorgeht, bezieht es sich zunächst auf Polen selbst und dessen Recht. Die Rechtsbelehrung, welche der Verfasser dem deutschen Leser ertheilt, weist von vornherein, ehe auf die einzelnen Rechtsverhältnisse eingegangen wird, auf gewisse, Polen und seinem Recht eigenthümliche Besonderheiten hin. Danach ist die Annahme einer amtlichen Redaktion ausgeschlossen. Die Arbeit ist das Unternehmen eines Privatmannes, mag auch die Form, die ihr in Preußen gegeben wurde, und die Abfassung in deutscher Sprache dem Umstande zuzuschreiben sein, daß man sie dem Gebrauche der Ordensbeamten dienlich machen wollte (Volckmann in der Einleitung S. 4).

[2]) Vgl. z. B. Urkk. des Kompthurs zu Danzig Ludecke von Echsen in Cramer's Geschichte der Lande Lauenburg und Bütow II (Urkundenbuch) S. 233. 234.

Digitized by Google

In Polen fiel das Ritterrecht (ius militare) mit dem Adelsrecht (prawo slyachatne) begrifflich zusammen.[1]) Es umfaßte die Normen, nach welchen alle, die zur Schlachta oder zum Adel gehörten, für ihre Person sowie als Besitzer unbeweglicher Güter beurtheilt wurden. Ob sie zugleich Ritter waren oder nicht, machte nichts aus. In dinglicher Hinsicht bezog sich daher das Ritterrecht keineswegs etwa bloß auf die vom Könige an Ritter gegen die Verpflichtung zum Kriegs- und Reiterdienst zwar erblich, aber mit Beschränkung des Erbrechts auf die vom ersten Erwerber in gerader Linie abstammenden männlichen Nachkommen verliehenen Besitzungen (dzierzcvy). Es betraf nicht minder die von Rittern und Adligen besessenen Allodialgüter (dziedzictwa), auf welchen ebenfalls die militärische Last des Kriegs- und Reiterdienstes ruhte.[2])

---

[1]) S. Macieowski, Slavische Rechtsgeschichte übersetzt von Buß u. Nawrocki I S. 112 Note 279. S. 115 ff. Röpell, Geschichte Polens I S. 151 Note 1. Das vorhin (S. 5) angeführte polnische Rechtsdenkmal, dessen Entstehung vielleicht noch in die Zeit des XIII. J.H. fällt, jedenfalls aber älter ist als die Statuten des König Kasimir III. von Wilica v. J. 1347, kennt überhaupt nur zwei Stände: Ritter und Bauern, indem es unter der Bezeichnung Ritter alle Adligen begreift, mögen sie nun den Ritterschlag empfangen haben oder nicht. Die darin (c. 14. 15) für Ritter gegebenen Vorschriften sind so zugleich für den Adel überhaupt bestimmt. Aber auch noch im polnischen Recht späterer Zeit erhielt sich diese allgemeine Bedeutung des Ritterrechts. Es erhellt das aus den zu Petrikau publicirten Statuten des König Kasimir III. von 1347. (Ius Polonicum ed. Bandtkie p. 152 c. XLVI: „De probatione nobilitatis: Statuimus si quis in. culpatus fuerit quod non habeat ius militare, idem duos seniores suae genealogiae post patrem, alios duos alterius genealogiae et tertios duos tertiae genealogiae bonos producat, more consueto ad obtinendum suum ius militare.“)

[2]) S. Macieowski a. a. O. I S. 125. 126. Ein Unterschied zwischen den verliehenen und den Allodialgütern wird in den polnischen Rechtsquellen des XIV. J.H. nur insofern gemacht, als die Besitzer der ersteren, nunmehr Ritter im engeren Sinne genannt, zum Kriegs- und Reiterdienst überhaupt verpflichtet sind, während die Eigenthümer von Allodialgütern der Regel nach nur dem Aufgebot zur Landwehr zu folgen haben Stat. Casimir. a. 1347 Visliciae promulgat. (Bandtkie p. 102—103.) Uebrigens konnten damals nicht allein Adlige Ritter sein. Auch Schulzen, Kmethen und sonstige nichtadlige Personen konnten vom Könige zu Rittern gemacht und erhoben werden. Immerhin war der Umstand, ob Jemand ein Ritter von adliger Herkunft war oder der Ritterschaft erst neu hinzutrat, nicht ganz unerheblich. Die zu Rittern erhobenen Nichtadligen hatten bei Tödtung oder Verwundung ein niedrigeres Wehrgeld als diejenigen, welche zugleich Ritter und Adlige waren oder auch nur dem Adel angehörten, ohne Ritter

Digitized by Google

Eine andere und engere Bedeutung bekam das Ritterrecht in Preußen. Der Deutsche Orden bezeichnete mit dem Namen des polnischen Ritterrechts die besonderen, vom Inhalte des kulmischen, des preußischen, wie des magdeburger Rechts verschiedenen Normen, nach welchen er Grund und Boden an polnische und pommerellische Ritter und Edle verlieh. Diese erhielten ihre Güter, obwohl erblich, so doch immer nur zu bloß abgeleitetem Recht, nicht auch zu Eigenthum, wie solches in Polen möglich war.

Die Anwendung, welche der Orden von dem polnischen Ritterrecht in der eben bezeichneten engeren Bedeutung machte, geht in die erste Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts zurück. Schon Herman Balk, der im Jahre 1230 durch den Hochmeister Herman von Salza zum ersten Landmeister von Preußen bestellt wurde, belieh polnische Ritter im Kulmerlande und in den Landschaften Pomesanien und Pogesanien in einer Weise, die von dem sonst bei der Verleihung von Grundbesitz durch den Orden beobachteten Verfahren abwich.

In einem allgemeinen Privilegium, das er ihnen sämmtlich ertheilte, faßte er die Rechte, die ihnen der Orden wegen des zu verleihenden Grundbesitzes gewähren wollte, und die Verpflichtungen zusammen, welche sie dafür übernehmen und erfüllen sollten. Es diente seinerseits als Grundlage für die Verschreibungen, die jeder von ihnen über die Güter ausgestellt bekam, welche den Gegenstand der Verleihung im einzlnen Falle bildeten.[1])

In der Unruhe der Kriegszeit, welche dem Erwerb des Kulmerlandes durch den Orden und der ersten Eroberung Pomesaniens und Pogesaniens folgte, gingen das Privileg Herman Balk's und die daraufhin ausgestellten einzelnen Verschreibungen verloren. Die Erben der damals im Kampfe mit den Preußen gefallenen polnischen Ritter und andere ihrer Standesgenossen, die inzwischen aus Polen und Pommern in das Land gekommen waren, wandten sich deshalb an den Ordensmarschall Konrad von Thierberg und baten ihn um Erneuerung des Inhalts jenes Privilegs.

Er entsprach ihrer Bitte und stellte im Jahre 1278 eine bezügliche Urkunde aus. Auch diese ist in dem lateinisch abgefaßten Original

---

geworden zu sein. Stat. Casimir. III. Visliciae a. 1347 promulgat c. CII. (Bandtkie p. 90. 91) Stat. Ioannis ducis Mazoviae a. 1390. (Bandtkie p. 422. 423.)

[1]) S. den Eingang der in der folgenden Note zu erwähnenden Urkunde.

Digitized by Google

nicht mehr erhalten. Das Königsberger Staatsarchiv bewahrt nur noch eine deutsche Uebersetzung, welche anscheinend aus dem Ende des XIV. Jahrhunderts stammt.[1]) Sie ist die älteste Quelle, welche über das polnische Ritterrecht in der Anwendung, die man davon in Preußen machte, Aufschluß giebt, und zugleich die einzige, die darüber ausführlicher berichtet.

Die Güter, welche die polnischen Ritter vom Deutschen Orden empfingen, werden darin als Lehne bezeichnet. Sie sollen von ihnen zu Erbrecht und zu ewigen Zeiten besessen werden.[2])

Waren sie aber darum auch wahre, echte Lehne und die Ritter, die sie erhielten, Vasallen im eigentlichen Sinne?

Richten wir zuvörderst unser Augenmerk auf den im Privileg, wie es uns nach seiner Erneuerung von 1278 vorliegt, zum Schluß gemachten Vorbehalt.

Der Orden ist danach berechtigt, die einem Ritter verliehene Besitzung wieder an sich zu nehmen, wenn er ihrer bedarf, um darin für sich ein Haus zu bauen; er soll aber dann schuldig sein, dem, der so aus seinem Gute weichen muß, dafür eine Besitzung von gleicher Güte zu verleihen.[3])

Die Bestimmung erinnert an den Grundsatz, der sich im Sächsischen Lehnrecht Art. 71 § 6 in Betreff der Lehne an Eigen ausgesprochen findet. Der Herr, der sein eigen Gut, das er weder vom Reiche noch von einem Gotteshause zu Lehn trägt, einem andern zu Lehn giebt, kann es wieder an sich nehmen, wenn er seiner bedarf, gegen Ersatz durch ein gleich einträgliches Lehn, das er selbst vom Reiche empfing.[4])

Man könnte so vielleicht meinen, der Deutsche Orden habe sich bei Aufstellung der Bedingungen, zu denen er die polnischen Ritter

---

[1]) Gedruckt im Cod. dipl. Pruss. (ed. Io. Voigt) I Nr. 173.

[2]) S. die Worte der Urk. von 1278: „Setzende czu ewigen cziethen veste czu halden das iclich polnisch Ritther syn lehn besitczen sal czu Erprechte ewiclichen."

[3]) S. die Worte der Urk. von 1278: „Sunderlich zo behalde wir vnserm huse, ab wir in der besitzunge irkeynes Ritthers eyn hus buwen welden in czukomftigen czieten, das vns der Ritther schuldig sal syn czu wiechen vnd wir im schuldig sollen syn czu geben eyne andir besetzung in gleicher gutte."

[4]) S. Homeyer, System des Lehnrechts der sächsischen Rechtsbücher S. 526. 527.

Digitized by Google

beleihen wollte, von gleichen oder doch ähnlichen Gedanken leiten lassen, wie sie im Sächsischen Lehnrecht nicht zwar überhaupt, wohl aber in Rücksicht besonderer Arten von Lehnen Ausdruck gefunden haben.

Bei näherer Prüfung des Inhalts der Urkunde von 1278 wird man sich jedoch bald davon überzeugen, daß diese Annahme ungegründet.

Die den polnischen Rittern an den Gütern, die sie empfangen, vom Orden bewilligten Rechte und die diesen gegenüberstehenden Verpflichtungen sind von den Rechten und Pflichten eigentlicher Vasallen in wichtigen Punkten verschieden. Sie lassen sich mit dem Begriff und dem Wesen des Lehns im Sinne des sächsischen Rechts schlechterdings nicht vereinigen, weder mit dem des gemeinen Lehns noch mit dem der einen oder der andern jenem Recht bekannten besonderen Arten von Lehnen.

Die polnischen Ritter haben bei dem Empfang der ihnen verliehenen Güter nicht Mannschaft noch Lehnseid zu leisten. Das ihnen gegebene Privileg enthält keine dahin abzielende Bestimmung. Weder erscheint die erste Belehnung an die Bedingung der Leistung von Mannschaft und Lehnseid geknüpft, noch wird eine Lehnserneuerung gefordert, wenn mit dem Tode des Hochmeisters oder aus anderer Veranlassung ein Wechsel in der herrschenden Hand eintritt; ebensowenig, wenn nach dem Tode des erstbeliehenen Ritters seine Söhne oder andern Erben ihm in dem Besitz des Lehns nachfolgen. Die einzige, die letztere Eventualität betreffende Vorschrift ist die, daß „wer des toden erbe nympt, schuldig sal syn vor den toden zu dinen".

Waren die Güter Lehne ohne Mannschaft, so fand bei ihrer Verleihung auch keine Investitur statt. Der zuerst vom Orden beliehene Ritter erwirbt sein Recht am Lehn lediglich und allein durch die Entgegennahme der ihm darüber ausgestellten Verschreibung und die nachfolgende oder schon vorhergegangene Einweisung in den Besitz der darin bezeichneten Liegenschaften.

Wie schon bemerkt wurde, soll das so erworbene Recht am Lehn ein erbliches und dauerndes sein. Wer aber erbte es nun, wenn der erste Erwerber starb, und welcher Art war das Erbrecht, das sich darin eröffnete?

Das Privileg unterscheidet zwei Fälle. Sind beim Tode des Ritters Söhne vorhanden, so fällt an sie das Lehn mitsammt dem ganzen sonstigen väterlichen Nachlaß. Anders, wenn ihn keine Söhne

Digitized by Google

überleben. Dann gelangt das Erbe an den etwa noch lebenden Bruder des verstorbenen Lehnmannes. Das Erbe aber begreift dann nicht den ganzen Nachlaß, sondern allein das als Lehn besessene Gut mit Ausschluß der fahrenden Habe.[1])

Dahingegen soll es dem, welcher hiernach als successionsfähig gilt, es sei nun Sohn oder Bruder, an seinem Recht unschädlich sein, wenn der Erblasser noch bei seinen Lebzeiten ihn von sich gesondert und das Gut reell mit ihm getheilt hat.[2]) Hierdurch ist auch der Bruder als wahrer Lehnserbe anerkannt. Nicht hat er etwa ein bloßes Recht des Zuwachses auf den durch den Tod des Bruders erledigten Antheil am Lehn, welches voraussetzte, daß er es mit diesem bis dahin gemeinsam besaß und nutzte. Sein Lehnserbrecht greift nicht allein Platz innerhalb der vom ersten Erwerber des Lehns ausgehenden Nachkommenschaft. Vielmehr ist schlechthin jeder Bruder des verstorbenen Lehnsbesitzers zur Nachfolge in das Lehn berufen. Daß er seinerseits von dem ersten Erwerber abstamme, wird nicht verlangt. Ebensowenig ist es nothwendig, daß der Ritter, der das Lehn verliehen bekommt, um seinem Bruder das Recht der Nachfolge darin zu verschaffen, wenn er selbst ohne Hinterlassung von Söhnen versterben würde, deshalb bei der Verleihung mit dem Orden, als dem leihenden Herrn eine besondere Abrede trifft.

Das Privileg tritt mit den gedachten Bestimmungen in Gegensatz zum sächsischen so gut wie zum langobardischen Lehnrecht.[3])

Ein partikuläres, aus Gebrauch und Uebung erwachsenes Lehnrecht aber, welches dem Deutschen Orden etwa bei der Belehnung der polnischen Ritter zur Richtschnur gedient hätte, kann hier nicht in Frage kommen; Lehnsgebräuche, welche die Erbfolge der Seitenverwandten oder sogar der Ascendenten des ersten Lehnsbesitzers nach

---

[1]) S. die Worte der Urk. von 1278: „Ouch dirlaube vnd gebe wir — den Ritthern van sundirlichen gnaden . wen Irkein Ritther stirbt . das an syne sone das veterliche erbe volgen vnd gefallen sal . were adir das her storbe vnd keynen son hette . so sal seyn Erbe an synen Bruder walczen vnd vallen ane die varende habe."

[2]) S. die Worte: „Is sal ouch nicht schedlich syn is sy dem Sone adder dem Bruder, dass sy van dem toden vor synt gesundert."

[3]) Sächs. Lehnr. Art. 21 § 3 I F. 20: „Si quis acquisierit beneficium — et fratrem reliquerit, frater non succedat fratri, nisi per investituram a domino ordinatum fuerit, ut frater succedat fratri." I F. 7 § 3. 8 § 1. 14 § 2. II F. 11. 50.

Digitized by Google

Art des Landrechts und seiner Allodialerbfolge statuirt hätten, entstanden im XIII. Jahrhundert noch nicht. Sie gehören erst einer späteren Zeit an. Der Begriff des Erblehns in der Bedeutung eines in der Weise des Allods vererblichen Lehns war der Zeit des hier in Frage stehenden Privilegs noch fremd. Ein Erblehn war damals noch nichts anderes, denn ein in Erbgang gekommenes Lehn, ohne daß darum seine Vererbung in Abweichung von den Regeln des gemeinen Rechts stattgefunden hätte.

Was aber hat denn nun Herman Balk und nach ihm Konrad von Thierberg veranlaßt, das Erbrecht in die Lehne des polnischen Ritterrechts zum Vortheil der Brüder der verstorbenen Lehnsbesitzer zu erweitern, wenn sich dafür weder eine Vorschrift des objektiven gemeinen noch partikulären Rechts, noch auch ein Vertrag zwischen dem Herrn und dem im einzelnen Falle belehnten Ritter anführen und geltend machen ließ?

Anders wie das Lehnrecht eröffneten einzelne, namentlich norddeutsche Dienstrechte nächst den Nachkommen des Dienstmannes, seinen Geschwistern und Eltern ein Erbrecht in das Hof- oder Dienstlehn.[1]) Das führt zu der Vermuthung, der Deutsche Orden habe die Normen für die Verleihung von Grundbesitz an die aus Polen herbeigezogenen und die in Pommerellen einheimischen slavischen Ritter und Edlen dem Dienstrechte entlehnt. Weil ihre Lehne ohne Mannschaft geliehen wurden, mochte es zweckmäßig scheinen, sie nicht nach den Regeln des Lehnrechts, sondern wie Dienstlehne zu behandeln.

Freilich konnten diese Ritter und Edlen selbst nicht als Dienstmannen im Sinne des sächsischen wie des deutschen Rechts überhaupt gelten. Wenn Theodor Hirsch in seiner Geschichte des Karthäuser Kreises[2]) der Meinung Ausdruck gegeben hat, das polnische Ritterrecht, wie es in Pommerellen Anwendung fand, habe in dem Ritter zunächst nur einen Dienstmann des Ordens erkannt, so ist von ihm übersehen, daß es an den Voraussetzungen für die Begründung eines

---

[1]) S. Recht der Dienstmannen des Gotteshauses zu Magdeburg § 4: „Dat houe leen schal eruen vppe den sônen, dôchter, brûder, sûster, vader vnd mûder.“ S. ferner Urk. des König Heinrich v. J. 1230 (Cod. Anhaltin. II Nr. 108), worin es mit Bezug auf die Dienstlehn der Ministerialen des Klosters Nienburg heißt: „quod feuda — devenire debeant ad filios et filias, ad fratres et sorores.“

[2]) Zeitschrift des Westpreuß. Geschichtsvereins Heft VI S. 52.

Digitized by Google

Ministerialitätsverhältnisses im Ordensstaate fehlte. Aemter, welche den vier Hofämtern des Truchseß, Schenken, Marschall und Kämmerer an den Höfen der geistlichen und weltlichen Fürsten Deutschlands entsprochen hätten, gab es in Preußen nicht. Die sogenannten fünf Großämter des Großkompthur, Oberstmarschall, Oberstspittler, Obersttrappier und Oberstträßler bilden dazu kein Analogon. Sie wurden, um von andern Verschiedenheiten zu schweigen, einzig und allein mit Rittern besetzt, die dem Deutschen Orden selbst als Brüder angehörten, während die Inhaber der Hofämter des Truchseß u. s. w. aus der weltlichen Ritterschaft hervorgingen. Hatte so der Hochmeister keine Veranlassung zur Annahme und Anstellung von Ministerialen an seinem Hofe, so hatte er auch sonst keine eigenen (unfreien) Ritter [1]) in seinem Dienste. Was insonderheit die Ritter polnischer und slavischer Herkunft anlangt, so verlautet nichts davon, daß diese sich vor oder beim Empfang ihrer Lehne dem Orden in Unfreiheit ergeben hätten. Weder die Urkunde von 1278 enthält eine dahin gehende Andeutung, noch irgend eine andere Rechts- oder Geschichtsquelle.

Waren und blieben sie für ihre Person freie Leute, so folgt daraus aber noch nicht, daß das Recht, mit dem sie in Preußen und Pommern begabt wurden, ein wahres Lehnrecht war. Es ist trotzdem wohl möglich, daß man, soweit das ihre Freiheit irgend zuließ, auf sie und die Güter, die sie vom Orden als Lehne bekamen, Vorschriften in Anwendung brachte, die nicht im Lehnrecht, sondern im Dienstrecht wurzelten. Auf diese Frage ist jetzt näher einzugehen.

Jeder Ritter und seine Erben sollen, wie es im Privileg heißt [2]), dem Orden schuldig sein zu dienen zu Heerfahrten in Polen, Pommern und Preußen, so oft an sie das Aufgebot ergeht. Die so der Kriegsdienstpflicht gegebene Ausdehnung über den Begriff und den Umfang der Landwehr hinaus auf Heereszüge außerhalb der Grenzen des Ordensgebietes wie andererseits deren Einschränkung auf Kriege gegen Polen, Pommern und Preußen enthielt nichts, was dem Lehnrecht

---

[1]) Man vgl. wegen der eigenen Ritter Zallinger, Ministeriales und milites S. 21 ff. Schröder, Deutsche Rechtsgeschichte S. 425 ff.

[2]) Vgl. die Worte: „das iclich polnisch Ritther syn lehn besitczen sal czu Erprechte ewiclichen in sulcher forme, das beide her vnd syne erbin vnserm huse schuldig syn czu dynen in Polan, Pomeren vnd czu Prüssen, wie dicke sy czu herferten vnd Botschaften geheischen werden."

Digitized by Google

zuwider gewesen wäre.[1]) Nicht dasselbe läßt sich behaupten, wenn das Privileg zugleich verordnet[2]), daß die Ritter dem Orden wie zu Heerfahrten auch zu Botschaften in den bezeichneten Ländern dienen und seiner deshalb ergehenden Befehle gewärtig sein sollen. Dienste von Reisigen zur Ueberbringung von Botschaften hatten dem Herrn sonst nur Ministerialen zu leisten.[3])

Mehr noch fällt in's Gewicht die mit den Lehnen verknüpfte Zinspflicht. Die Ritter selbst wie ihre Hintersassen haben nach Verlauf gewisser Freijahre von allen Früchten, welche auf den Feldern wachsen, die sie mit eigener Arbeit und auf ihre Kosten urbar machen und ackern, dem Orden an Zinses Statt den Zehnten zu geben. Die Hintersassen müssen überdem noch von jedem slavischen Haken 1 Skot, von jedem deutschen Pfluge 2 Skot jährlich zahlen und von jedem Haken wie von jedem Pfluge eine näher bestimmte Menge Flachs liefern.[4])

Nach deutschem Lehnrecht war ein dem Herrn vorbehaltener Zins, den der Lehnsmann noch neben und außer dem Reiter- und Ritterdienst hätte leisten müssen, mit dem Wesen des echten Lehns unverträglich.[5]) Nicht so beim Hof- oder Dienstlehn. Seine ursprünglich hofrechtliche Natur ließ die Verbindung der Eigenschaft des Lehns mit dem Zinsgute zu.[6])

Der auferlegte Zins war daher für die Lehne des polnischen Ritterrechts und deren Gleichbehandlung mit den Dienstlehnen von

[1]) Vgl. Sächs. Lehnr. Art. 4 § 1: „Alle die in osterhalf der sale belent sin, die solen dienen to weneden unde to polenen unde to behemen."

[2]) Siehe die vorhin (S. 12 Note 2) angeführten Worte des Privilegs.

[3]) Schröder, Deutsche Rechtsgeschichte S. 421.

[4]) S. die Worte der Urk. von 1278: „Ouch setcze wir wellende . dass beide die gedachten Ritther vnd ouch ire vndirsassen noch den vorgangen tagen vnd cziet irer fryheit von alle dem . das in gewachsen ist vff den ackern, die sy mit eigener arbeit vnde czerung geackert habin . vnserm huse den czehenden dovon gebin an des czinses stad vnde dorumbe ouch die vndirsassen der vorbedachten Ritther vns gebin sullen von iclichen hoken eyn scot vnd ouch so vil flachses als eyn Tuitich polnisch ist genant vnd von iclichem pfluge II scot vnd gleicher wies czwei Tuitich."

[5]) Sächs. Lehnr. Art. 13 § 3. Schwabensp. Landr. Art. 28 (Lastbuch): „Swa man iergeliches zins von git, daz ist nůt reht lehen." Das. Art. 108.

[6]) S. Brunner in seiner Uebersicht der Quellen und Geschichte des deutschen Rechts (v. Holtzendorff's Encyclopädie, Systemat. Thl. (5. Aufl.) S. 246.

Digitized by Google

der größten Bedeutung. Ja es bildete sogar ein Moment, das sie den bäuerlichen Grundstücken nahe brachte, welche die Ritter nicht der eigenen Bewirthschaftung vorbehielten, sondern an Hintersassen zur Kultur in Leihe gaben. Außer durch den Ritterdienst unterschieden sie sich, wenn wir allein die Lasten in Betracht ziehen, die darauf ruhten, von jenen Bauergütern nur noch durch das geringere Maß des Zinses oder des dafür zu gebenden Zehnten. Die insoweit bestehende Verwandtschaft beider Arten von Besitzungen: der Ritter- und der Bauernhufen erlaubte es denn auch und machte es möglich, daß der Lehnsbesitzer unter Umständen den ritterlichen Beruf aufgeben und dennoch sein Lehn behalten und als solches vererben durfte. Nur sollte er dann verbunden sein, dem Orden an Zehnt oder Zins so viel zu geben, wie sonst nur die Hintersassen der Ritter zu leisten hatten.[1])

Eine andere Abgabe, welche die Ritter dem Orden zu entrichten hatten, betraf die Jagd. Mit dem Nutzungsrecht an den ihnen verliehenen Gütern erhielten sie auch das Recht, das darauf befindliche Wild zu jagen. Wie sie und ihre Hintersassen aber von den Früchten, die auf dem urbar gemachten Felde gewonnen wurden, Zins in Getreide oder in Geld geben mußten, sollten sie selbst und ihre Hintersassen von der gemachten Jagdbeute dem Orden den Theil abliefern[2]), welchen die Lehnleute im Kulmerlande zu geben pflegten, wie solches der Vorschrift der Kulmer Handfeste entsprach.[3]) Die kulmer Lehns-

[1]) S. die Worte der Urk. von 1278: „Vortmer setcze wir ap ein Ritther vorschiede, vil Sone noch im lossende, wie vil der synen Sone synt, alleyne czu eyme Dinste sollen syn verbunden, die wiele das sy ire gutter nicht theilen, wenne abir der Bruder eyme behaget vndir in sich van den andern czu scheiden, wil her denne van dem teile synes vetirlichen erbis, das im van Rechte czu gefellet, Ritther syn, den welle wir behalden das Recht, vnd eynes Ritthers wirdikeit. Ouch ab ir keiner von den genanten Brudern nicht welde Ritther sein, der sal sich des vorteils der Ritther nichts frauwen, sundir sal schuldig syn alle ding czuthun die der Ritther vndirwoner gewonlich czu thun pflegen, vnd das lasse wir tzu irem willen."

[2]) S. die Worte der Urk. von 1278: „wir dirlowben ouch den vorgenannten Ritthern yagt in iren guttern also . doch das sy vnserm huse das teil gebin, das die lehnlute im lande czum Colmen gebin pflegin . vnd vorlegen ouch iren vndirsassen das sy stecke, Draye vnd anderes geczog do czu bequeme wylt czu vohen gebrochen mogen . vnde gebin daz teil vnserm huse . daz sy schuldig synd czu geben."

[3]) S. Kulmer Handfeste von 1233 Art. 14 (Preuß. U. B. I Nr. 105):

Digitized by Google

leute aber waren keine Vasallen, sondern sie besaßen ihre Güter nach Inhalt der Kulmer Handfeste zu Erbzinsrechte. Man nannte sie nur darum Lehnsleute (feodales) in einem weiteren uneigentlichen Sinne, weil sie dem Orden, abgesehen von dem Rekognitionszins, den sie ihm alljährlich zur Anerkennung seines Obereigenthums zu geben hatten, mit Pferden und Waffen nach Ritters Art im Kriege, wenn auch nur zur Landwehr, dienen mußten.[1])

Erfuhren nun die polnischen Ritter in Ansehung der Jagd die gleiche Behandlung wie jene kulmischen Grundbesitzer, so ließ sich das nur rechtfertigen, wenn man das ihnen an Grund und Boden zustehende abgeleitete Besitz- und Nutzungsrecht nicht als ein echtes Lehn, sondern nur als Dienstlehn ansah. Denn während das echte Lehn dem Vasallen das volle Jagdrecht gewährte[2]), mußte sich der Besitzer des Dienstlehns Beschränkungen bezüglich der Jagd gefallen lassen. Wie ihm der Herr die hohe Jagd versagte, indem er diese sich selbst vorbehielt[3]), konnte er ihm zwar die Jagd schlechthin erlauben, daran aber die Bedingung knüpfen, daß er einen bestimmten Theil der gemachten Beute ihm abliefern sollte.

Bis jetzt haben wir nur die Lehngüter in Betracht gezogen, welche die polnischen Ritter vom Orden empfingen und besaßen. Das Dienstrecht, so sahen wir, nicht das Lehnrecht war es, welches den Maßstab abgab für ihre rechtliche Beurtheilung und Behandlung. Sein Einfluß erstreckte sich jedoch nicht auf die Lehne allein. Auch ihre fahrende Habe wurde davon berührt, wenn auch nur so weit, als diese beim Tode des Lehnsmannes sich in seinem Nachlasse vorfand.

Starb ein polnischer Ritter, dem Söhne nachblieben, so waren diese, wie schon erwähnt ist, seine Erben, an welche nicht allein das Lehn, sondern auch die nachgelassene Fahrhabe fiel. Von den Töchtern schweigt das Privileg.

„Volumus —, ut de qualibet fera, quam ipsi vel eorum homines ceperint, exceptis porcis, ursis et capreolis, armum dextrum domui nostre reddere teneantur.“ Ebenso Erneuerte Kulmer Handfeste von 1251 (daselbst I Nr. 252) Art. 14.

[1]) S. den I. Theil dieses Buches S. 33 ff.

[2]) S. Stieglitz, Geschichtl. Darstellung der Eigenthumsverhältnisse an Wald und Jagd in Deutschland S. 174. 175.

[3]) S. Ickstädter Weisthum v. 1256 (Mon. Boj. 28 P. 2 p. 511). Bergisches Ritterrecht § 34 (Lacomblet, Archiv für die Geschichte des Niederrheins Heft I S. 93).

Digitized by Google

Ein Erbrecht wird ihnen, die ja von der Lehnsfolge ausgeschlossen bleiben, in die fahrende Habe nur beim Mangel von Söhnen gegeben. Der Bruder oder die Brüder des verstorbenen Ritters, an welche dann das Lehn fällt, haben an seinem beweglichen Nachlaß keinen Theil.[1]) Es erben darin die Töchter, mit denen die etwa überlebende Wittwe zu theilen hat. Jedoch nicht die ganze fahrende Habe erhalten sie, beziehungsweise ihre Mutter oder Stiefmutter, sondern bloß deren eine Hälfte. Die andere soll der Orden an sich nehmen und einziehen.[2]) Der verleihende Landes- und Lehnsherr vindicirte sich damit eine Befugniß, welche lediglich das Hof- oder Dienstrecht für sich hatte. Das echte Lehnrecht weiß davon nichts. Nur, wenn man die polnischen Ritter so ansah und behandelte, als wären sie, derweile sie lebten, nicht völlig freie, sondern unfreie oder doch halbfreie und hörige Leute gewesen, konnte man den verleihenden Herrn bei ihrem Tode für berechtigt halten, ihren beweglichen Nachlaß ganz oder zum halben Theil an sich zu nehmen.[3])

Nach dem Erwerb von Pommerellen (1308—1311) brachte der Deutsche Orden neben dem kulmischen und dem magdeburgischen Recht das polnische Ritterrecht dort ebenfalls zur Anwendung.

Das geschah nicht bloß bei stattfindenden Neuverleihungen von Grundbesitz an die einheimischen slavischen Edlen. Auch Güter, welche diese früher eigenthümlich besessen, dann aber dem Orden aufgetragen hatten, wurden ihnen alsbald wieder nach polnischem Ritterrecht zu Lehn gegeben.[4]) Den Grund, warum die Pane, wie man die pommerellischen adligen Grundbesitzer nannte, sich zu dieser Umwandelung ihrer Allodien in Lehne bereit fanden, wird man in der

---

[1]) S. oben S. 10.

[2]) S. die Worte der Urk. von 1278: „ab ouch der tode Ritther tochter lest, vnd ein wiep . das wiep mit den tochtern . ab ir eyne adir me synt, offhebin die helffte allir varende habe die her lest . lest her ader alleyne ein wiep oder eyne tochter alleyne . an die, die do blibet, is sy tochter adir seyn wiep . der sal die helffte allir varende habe gehoren vnd die andir helffte sal vnser hûs vffhebin."

[3]) Vgl. Glosse zum Sachsenſp. III. 44 § 3: „Di late is ledich, de wile he levid, un wenn he stervet, budelet men mit den kinderen . die herre nimt id corn in der schune — is des nicht, so nimt he't up dem velde half, un di varende have half.". Schröder, Deutsche Rechtsgeschichte S. 139.

[4]) S. Th. Hirsch a. a. O. S. 51. 52.

Digitized by Google

bei der Besitznahme des Landes geltenden Rechtsverfassung zu suchen haben.

Nach dem polnischen wie nach dem mit ihm hierin übereinstimmenden slavisch-pommerschen Recht waren nicht etwa bloß die grundhörigen Bauern (Kmethen), sondern auch die adligen Grundbesitzer dem Fürsten zu gewissen Naturalabgaben verpflichtet, bestehend in der jährlichen Lieferung einer bestimmten Anzahl von Kühen und Schweinen oder andern Nutzthieren. Ja selbst von Frohndiensten bäuerlicher Art waren sie nicht befreit, sondern mußten diese, wenn nicht selbst, so doch durch ihre Leute und Gespanne verrichten lassen. Ob sie Eigenthümer ihrer Güter waren oder diese nur zu abgeleitetem Rechte besaßen, machte da keinen Unterschied. Mit dem Erwerb von Pommerellen überkam der Orden von den früheren slavischen Herzögen die ihnen zustehenden, aus ihrer landesherrlichen Gewalt hergeleiteten Rechte auf jene Abgaben und Dienste, welche man deshalb iura ducalia nannte.[1])

Um aber die Macht der neuen Landesherrschaft mehr zu sichern und sich Freunde und Anhänger unter dem einheimischen Adel zu gewinnen, verliehen die Hochmeister und Kompthure einzelnen pommerellischen Rittern und Edlen, die sie für ihre Treue und guten Dienste belohnen wollten, Güter aus dem ehemals fürstlichen Besitz mit der Vergünstigung, daß sie diese frei vom Frohndienst und ohne die sonst hergebrachten Abgaben von Kühen, Schweinen u. s. w. besitzen und nutzen sollten.[2]) Andere von ihnen erhielten die gleiche Freiheit für die Güter zugestanden, welche ihnen schon gehörten, mußten sich aber dazu bequemen, diese dem Orden zu Eigenthum aufzutragen, um sie darauf frei von jenen Lasten als Lehn zurückzuempfangen. Immerhin verschwanden damit die iura ducalia nicht überall, noch wurden sie durchweg ihrem ganzen Umfange nach beseitigt. Manche Pane und, wie es scheint, nicht wenige, darunter selbst solche, die ihren Besitz einer Neuverleihung verdankten, blieben dem Orden bis zum Ende seiner Herrschaft zur alljährlichen Abgabe von Kühen und Schweinen verbunden oder doch verpflichtet statt der Naturalabgabe eine entsprechende Geldsumme zu zahlen. Und ebensowenig wurde die

---

[1]) S. Voigt, Geschichte Preußens VI S. 10 und vgl. dazu Tzschoppe u. Stenzel, Urkundensamml. zur Geschichte des Ursprunges der Städte in Schlesien S. 9 ff.

[2]) S. Voigt a. a. O. VI S. 610.

Digitized by Google

Frohnpflicht der Lehnsbesitzer völlig abgeschafft.[1]) Nur in einzelnen Fällen wurde in letzterer Hinsicht eine Erleichterung gewährt. So erließ der Hochmeister Paul von Rußdorf den Rittern und Knechten des Dirschauer Gebietes die Verpflichtung, dem Orden auf seinen Domänen während der Haferernte Hand- und Spanndienste zu leisten, welche Gnadenerweisung später Konrad von Erlichshausen von neuem anerkannte und bestätigte.[2])

Die fraglichen Abgaben und Dienste kamen ihrer Beschaffenheit nach mit Verpflichtungen überein, welche sonst nur die unfreien und hörigen Bauern im Lande ihren Grundherren zu erfüllen hatten. Aber nicht bloß in dieser einen Beziehung erfuhren die slavischen Ritter und Edlen Pommerellens eine ihrem Stande wenig entsprechende Behandlung. Auch in Ansehung ihres übrigen Vermögens, welches sie außer den Gütern besaßen, von dem sie jene Abgaben und Dienste zu leisten hatten, mußten sie sich eine Beschränkung gefallen lassen, der in andern Gegenden nur allein die unfreien und hörigen Leute unterworfen waren. Wie nach älterem deutschen Recht, galt nach slavischem und polnischem Recht der Herr für ermächtigt, die Habe seines Leibeigenen, wenn dieser starb, einzuziehen. Das war die eigentliche und ursprüngliche Bedeutung der puscizna, wie man jene

---

[1]) So verlieh z. B. der Danziger Kompthur im Jahre 1354 dem Johann, Sohn des Werniko, das Gut Tuchlin zu Ritterrecht (iure militari), um es in der gleichen Weise und mit denselben Verpflichtungen zu besitzen wie andere Ritter und Getreue im Lande Pommerellen: „huc usque hic dantes vaccam, porcum ac falcationem feni“ (J. Voigt, Uebersichtl. Darstellung der Rechtsverhältnisse Preußens S. 53 Note 106). In einer andern vom Kompthur zu Tuchel dem Pan Gloptzke ausgestellten Verschreibung heißt es, er solle das ihm verliehene Gut Gloptzke besitzen und nutzen mit der Maßgabe, daß er für Kühe und Schweine dem Orden alljährlich zu Martini 1 Mk. gewöhnlicher Münze zahle. (Königsberger Staatsarchiv, Handfeste der Gebiete Tuchel u. s. w. A. 191 Fol. 20.) Für die spätere Zeit vgl. man den Vertrag vom 14. September 1441. (S. die folgende Note.) Wird darin den Lehnsbesitzern, welche mit der Abgabe von Kühen und Schweinen im Rückstande geblieben waren, deren Nachlieferung erlassen, so geschieht das doch mit dem ausdrücklichen Vorbehalt: „das alle die, die ku und schweyn vormals gegeben haben und von alders her pflichtig seyn, uns die ouch vordan, als sie vormals haben gethon, anne allen widersproch sollen geben und sich do weder nicht setczen.“

[2]) Durch den mit dem pommerellischen Adel vom 14. September 1441 geschlossenen Vertrag, dessen weiterhin noch zu erwähnen sein wird. Act. der Ständetage Preußens II Nr. 247.

Digitized by Google

grundherrliche Befugniß nannte. Weiter ging man in Pommerellen. Die dortigen Grundherren vindicirten sich den Nachlaß ihrer Bauern, ohne zu unterscheiden, ob diese eigentlich unfreie oder nur hörige Leute waren. Ob sie sich deshalb auf Landessitte und Uebung und ein daraus allmälig entstehendes Gewohnheitsrecht zu stützen vermochten, oder ob ein bloßer Mißbrauch vorlag, mag dahingestellt bleiben.[1]) Der Deutsche Orden aber, als er Herr des Landes geworden war, blieb dabei nicht stehen. Er dehnte die puscizna sogar auf die Ritter und Adligen slavischer Abkunft aus. Er nahm, wenn sie kinderlos, ja selbst schon, wenn sie nur ohne Söhne verstarben, ihren ganzen beweglichen Nachlaß in Anspruch, indem er es lediglich von seiner Gnade abhängig machte, ob und wieviel etwa davon den Töchtern oder der Wittwe belassen werden sollte.[2])

Dieses Verfahren des Ordens und die damit verbundenen unvermeidlichen Härten mochten von den pommerellischen Lehnsbesitzern um so schwerer empfunden werden, als sie davon allein betroffen wurden. Die polnischen Ritter im Kulmerlande und in Pogesanien und Pomesanien waren durch ihr Privileg vor der Anwendung der puscizna gesichert. Wie wir früher gesehen haben, war die fahrende Habe, die sie bei ihrem Tode hinterließen, weder dem Erbrecht der Söhne, noch dem der Töchter völlig entzogen. Wenn neben den Töchtern, beziehungsweise neben der Wittwe des ohne Söhne verstorbenen Ritters der Orden dort die eine Hälfte der Fahrhabe an sich nahm und einzog, so geschah das nicht aus dem Grunde der puscizna. Es machten sich da Einflüsse des deutschen Hof- und Dienstrechtes, nicht solche des slavischen Rechtes geltend. Anders in Pommerellen. Zwar kam das polnische Ritterrecht in der Anwendung, die es hier fand, im Allgemeinen seinem Begriff und seiner Bedeutung nach mit dem Rechte überein, zu welchem die polnischen Ritter im Kulmerlande wie in Pogesanien und Pomesanien ihre Güter zu Lehn empfangen hatten und besaßen; nicht aber wurden darum etwa alle einzelnen Vor-

---

[1]) S. Maciejowski, Slavische Rechtsgeschichte II S. 245 und vgl. dazu das freilich nur Polen betreffende Stat. Casimiri III Visliciae a. 1347 promulgat. (Bandtkie) LV: „Abusiva consuetudine noscitur esse observatum quod cum aliqui kmetones seu rustici absque prole de hac luce decedunt, ipsorum bona mobilia et immobilia nomine vulgariter puscizna domini eorundem consueverunt occupare."

[2]) S. Th. Hirsch a. a. O. S. 53. 58.

Digitized by Google

schriften, welche das Privileg Herman Balks und dessen Erneuerung vom Jahre 1278 enthielt, ohne weiteres auch auf den slavischen Adel in Pommerellen erstreckt. Hierzu war der Orden ebensowenig genöthigt, wie geneigt. Wie er an den iura ducalia festhielt, von denen jenes Privileg nichts wußte, so ließ er sich auch nicht abhalten, die puscizna gegen die slavischen Ritter und Edlen geltend zu machen. Es war eine besondere Gnadenerweisung, wenn er den einen oder andern Lehnsmann bei der Verleihung seines Lehns davon gänzlich befreite oder ihm hinterher die Ablösung gegen Zahlung einer Geldsumme von bestimmter Höhe gestattete.[1])

Daß hingegen seinerseits der pommerellische Adel eine Verbesserung der Lage seiner Töchter wünschte und anstrebte, war durchaus natürlich und begreiflich. Doch war es da nicht sowohl die fahrende Habe, deren Werth doch immer oder doch meistens ein nur geringer war, und der größere oder kleinere Theil, der den Töchtern davon beim Tode ihrer Väter zufallen mochte, was ins Gewicht fiel. Vielmehr kamen die Lehngüter selbst in Betracht, wenn man in einer andern und bessern Weise als bisher ihre Existenz sicher stellen wollte.

Das polnische Ritterrecht schloß sie von der Lehnsfolge aus, ohne daß irgendwie vorgesehen war, wie für ihren Lebensunterhalt gesorgt werden sollte. Waren Söhne vorhanden, so erbten diese den ganzen Nachlaß. Daß sie dafür etwa verpflichtet waren, ihre Schwestern im väterlichen Hause zu unterhalten und zum Zweck ihrer Verheirathung auszustatten, erhellt nicht. Noch übler war die Lage der Töchter dann, wenn das Lehen, weil Söhne nicht vorhanden waren, an den Bruder oder die mehreren Brüder des verstorbenen Lehnsbesitzers oder in deren Ermangelung an die Herrschaft fiel. Da gab es Niemanden, dem, wie wir es von den eigenen Brüdern doch wohl annehmen dürfen, wenn nicht das Recht, so doch die Sitte die Sorge für ihr Fortkommen gebot. Sie waren unter diesen Umständen schlechthin auf die Gnade des Lehnsfolgers oder des Lehnsherrn angewiesen. Von seinem Belieben hing es ab, ob er mit ihnen rücksichtslos verfahren und sie zum sofortigen Verlassen des väterlichen Gutes nöthigen, oder ob und wie weit er Billigkeit walten lassen und was er ihnen etwa aus dem Lehn verabfolgen und zuwenden wollte.[2])

---

[1]) S. Th. Hirsch a. a. O. S. 53.
[2]) S. Th. Hirsch a. a. O. S. 57.

Digitized by Google

Besonders die Fälle eines eintretenden Heimfalls der Lehne waren es, welche den betheiligten Lehnsbesitzern Anlaß zu Klagen und Beschwerden gaben. Diese mochten schon lange und zu öftern Malen erhoben sein. Aber erst nach der Errichtung des preußischen Bundes (13. März 1440) sollte ihnen, wenn auch nur theilweise und mit Beschränkung auf Pommerellen, abgeholfen werden. Wie in andern Landschaften sah sich damals der Orden zu Zugeständnissen an die Stände veranlaßt und genöthigt.

Der zum Hochmeister erwählte Konrad von Erlichshausen versammelte die Abgeordneten der Ritter und Knechte Pommerellens in Marienburg, um ihre Wünsche und Beschwerden zu hören und mit ihnen darüber zu verhandeln. Das Ergebniß dieser Verhandlungen war der Vertrag am 14. September 1441. Darin wurden wegen der Versorgung der Töchter aus den Lehngütern des polnischen Ritterrechts die nachstehenden Bestimmungen getroffen[1]): Wenn Güter von Rittern und Knechten dem Orden heimfallen, in welchen allein Jungfrauen zurückblieben, soll der Hochmeister berechtigt, zugleich aber auch verpflichtet sein, eine von ihnen, die schon mannbar ist, mit einem ihr ebenbürtigen rechtschaffenen Ordensdiener zu verheirathen und diesem mit ihrer Hand die Güter zu verleihen. Der so neu belehnte Mann überkommt mit dem Lehn die Verbindlichkeit, die übrigen etwa vorhandenen, noch nicht verehelichten Töchter bei Gelegenheit und zum Zweck ihrer Verheirathung, oder auch ohne daß solche stattfand, in

[1]) Vgl. die Vertragsurkunde (Act. der Ständetage Preußens II Nr. 247) bei den Worten: „von sunderlicher gonst wellen wir, ab eyngerley gutter von den berurten rittern und knechten an uns irstorben, darynne alleyne juncfrawen bleiben, so das eyne dovon manbar were, welchem erbaren knechte von unseren dienern, ir ebenmessig der geborth und form wir denne die gutter mit der manbaren juncfrawen geben wellen, so wellen wir der juncfrawen neesten frunde eynen czu uns lassen komen, czu im sprechen: deme diener wellen wir die gutter mit der juncfrawen geben, dawidir her nicht sulle sprechen, sunder dabey sull es bleiben; derselbe denne die andern juncfrawen nach vermogen der gutter uszrichten sulle. Weren aber alle sulche juncfrawen noch unmanbar, so sulle der herre des gebietes, darunter sulche gutter gelegen seyn, der neesten frunde eynen darczu nemen, im die gutter bevelen, der mit wissen der herschaft vor semliche gutter rathe und davon alle jar vor dem herren des gebietes rechenunge thun sulle, so lange das die juncfrawen manbar werden, so man sie denn in obengeschrebener weysze mit eynem manne besorgen sulle."

Digitized by Google

einer dem Werthe und Ertrage seiner Güter angemessenen Weise auszustatten und zu versorgen.

Eine Weiberfolge in die Lehne, wenn auch nur als subsidiäre, wurde damit nicht eingeführt. Die Neuerung dem bisherigen Rechtszustande gegenüber beschränkte sich darauf, daß ein Leihezwang geschaffen wurde, dem sich der Orden hinfort zu bequemen hatte. Er durfte die ihm heimfallenden Lehne nicht behalten, sondern galt für verbunden, sie von neuem zu verleihen, wenn sich aus der Zahl seiner Diener Jemand fand, der geeignet und gewillt war, eine der mannbaren Töchter des verstorbenen Lehnsmannes zur Frau zu nehmen. Andererseits freilich blieb die Wahl des Gatten dem alleinigen Ermessen des Hochmeisters vorbehalten, ohne daß es auf die Neigung der zu verheirathenden Jungfrau, noch auf die Wünsche ihrer Verwandten ankommen sollte.[1])

Wie aber war es, wenn zur Zeit des Ablebens des Lehnsbesitzers noch keine seiner Töchter das mannbare Alter erreicht hatte? Auch auf diese Eventualität nimmt der Vertrag Rücksicht, obwohl da der Fall des Leihezwanges für den Orden nicht sogleich, sondern vielleicht erst nach Jahren eintrat.

Wegen der Möglichkeit, daß die Töchter oder doch eine von ihnen am Leben blieben und zum mannbaren Alter heranwuchsen, womit dann der Fall ihrer Verheirathung und der Neuverleihung eintrat, sollte der Kompthur, in dessen Gebiet der Heimfall geschah, die betreffenden Güter einem ihrer nächsten männlichen Blutsfreunde, den er dazu auswählte, anbefehlen. Dieser hatte sie mit Wissen und Willen der Herrschaft so lange zu verwalten und dem Kompthur darüber jährlich Rechnung zu legen, bis eine der Jungfrauen mannbar und mit dem ihr vom Hochmeister bestimmten Gatten verehelicht wurde.[2])

---

[1]) Was zu geschehen hatte, wenn die Jungfrau sich weigerte, dem ihr vom Hochmeister bestimmten Mann sich antrauen zu lassen, ist im Vertrage nicht gesagt. Die Anwendung eines unmittelbaren Zwanges ist für die Zeit seiner Errichtung kaum mehr als möglich und durchführbar zu denken, zumal wenn man erwägt, daß die Macht des Ordens damals schon erschüttert war. Man wird annehmen dürfen, daß auf die Entschließung der zu verheirathenden Jungfrau bloß mittelbar eingewirkt wurde, indem, wenn weder sie, noch eine der übrigen mannbaren Jungfrauen zur Heirath mit dem vom Hochmeister erwählten Manne zu vermögen war, für sie wie für ihre Schwestern die Aussicht auf eine Versorgung aus dem Lehn hinwegfiel.

[2]) S. oben S. 21 Note 1 a. E.

Digitized by Google

Nicht so ungünstig wie die Lage, in welcher sich die Töchter verstorbener pommerellischer Lehnsbesitzer vor Abschluß des Vertrages vom 14. September 1441 befanden, war die ihrer Wittwen.

Zwar die Urkunde von 1278, welche das Privileg Herman Balks erneuerte, sagte nichts davon, daß, wenn die polnischen Ritter starben, ihre Frauen aus den Lehngütern versorgt werden sollten.[1]) Wohl aber kam später, wenn nicht im ganzen Geltungsbereiche des polnischen Ritterrechts, so doch in Pommerellen der Gebrauch auf, daß der Lehnsmann seiner Ehefrau für den Fall seines früheren Todes ein Leibgedinge auf das Lehn verschrieb. Das war keine Leibzucht. Die Wittwe sollte nicht das Gut, welches Gegenstand des Lehns war, für Zeit ihres Lebens oder doch so lange, als sie nicht wieder heirathete, besitzen und nutzen, sondern nur befugt sein, von dem künftigen Lehnsbesitzer oder von der Herrschaft, der das erledigte Lehn anheimfiel, die Auszahlung eines Kapitals zu fordern. Sein Betrag wurde verschieden hoch bemessen, je nachdem, ob den verstorbenen Lehnsmann Söhne aus der Ehe mit der zu versorgenden Frau überlebten oder nicht. Während für ersteren Fall nicht mehr denn 300 Mark dafür auszusetzen waren, durfte es im anderen Falle bis zu 500 Mark ansteigen.[2])

Von Rechts wegen hätte nun die Bestellung und Verschreibung dieser Leibgedinge nicht ohne Genehmigung des Ordens, als des Lehnsherrn geschehen dürfen. Wurde doch den Gütern, die Gegenstand des Lehns waren, eine Schuld auferlegt, welche auf jeden

[1]) Ob daneben in einzelnen Landschaften, etwa in Pogesanien und Pomesanien, auf die Wittwen der polnischen Ritter die einschlagenden Vorschriften des polnischen Landrechts (s. oben S. 5) subsidiäre Anwendung fanden, habe ich nicht feststellen können. Ich will hier nur erwähnen, daß das oben (S. 5 Note 1) angeführte polnische Rechtsdenkmal c. 14 der Wittwe des Ritters neben vorhandenen Söhnen das Recht des Beisitzes im Gute und, wenn dieses in Ermangelung von Söhnen dem Herrn heimfiel, sogar dessen vollen Nießbrauch für so lange zugestand, als sie ohne Mann sein wollte.

[2]) Vgl. die Worte in der Urk. des Vertrages vom 14. Sept. 1441 (Act. der Ständetage II Nr. 247): „Daruber so etliche von vorgemelten rittern und knechten in vorgangen czeiten czwefache leipgedinge iren eeweibern haben vorschreben, alzo mit namen: gebe en got in der ee erben, die des vaters tot gelebeten, so sulde die frawe zcu leipgedinge drey hundert margk haben, gewonnen sie aber nicht erben, ader storben die erben vor dem vater, das die gutter an die hirschafft komen sulden, so sulde die frawe haben fünffhundert margk ader in eyner andern dergleichen weisze."

Digitized by Google

künftigen Besitzer, einschließlich des Lehnsherrn, dem sie heimfielen, übergehen sollte.

In Pommerellen hatte man sich jedoch über dieses Bedenken hinweggesetzt. Schon seit längerer Zeit und nicht selten, wie es scheint, war die Einholung des lehnsherrlichen Konsenses verabsäumt worden. Das kam zur Sprache, als der Hochmeister Konrad von Erlichshausen mit den Abgeordneten des dortigen Adels wegen der Dinge verhandelte, welche ihnen Anlaß zu Beschwerden und Wünschen gaben. Auf ihre Bitte ertheilte er, als es zum Abschluß des Vertrages vom 14. September 1441 kam, den von den pommerellischen Rittern und Knechten ihren Ehefrauen bis dahin verschriebenen Leibgedingen seine nachträgliche Genehmigung. Zugleich aber wurde jetzt die Frage der Leibgedinge überhaupt neu geregelt. Auch in Zukunft sollte es, jenem Vertrage zufolge, den Lehnsmannen, welche Güter zu polnischem Ritterrecht besaßen, erlaubt sein, ihren Ehefrauen Leibgedinge darin zu verschreiben, jedoch nur mit folgenden Maßgaben: Die Bestellung hatte fortan in einfacher Weise zu geschehen, ohne daß das zum Leibgedinge ausgesetzte Kapital erhöht werden durfte, wenn der Heimfall des Lehns an die Herrschaft eintrat. Die darüber ausgestellte Verschreibung war dem zuständigen Ordensbeamten zur Genehmigung vorzulegen. Er hatte zu prüfen, ob die Lehnsgüter durch das Leibgedinge nicht etwa zum Nachtheil der Lehnserben zu hoch belastet würden. Die Bestellung des Leibgedinges selbst durfte er dagegen nicht versagen. Er handelte ja bei Ertheilung der fraglichen Genehmigung nicht kraft eigenen Rechts, sondern als Vertreter des Hochmeisters. Dieser aber hatte sich den betheiligten Lehnsbesitzern vertragsmäßig verpflichtet, ihnen, sofern nur die angegebenen Bedingungen eingehalten wurden, die Bestellung von Leibgedingen zu gestatten.

Nicht alle Wünsche des pommerellischen Adels wegen Aenderung des polnischen Ritterrechts waren mit den Zugeständnissen Konrads von Erlichshausen befriedigt. Der Vertrag von 1441 hatte wohl das Heimfallsrecht des Ordens beschränkt, soweit die zu Lehn gegebenen Güter in Frage kamen. Sie durften von ihm, wenn der Heimfall wegen Mangels an Lehnserben eintrat, nicht mehr ohne weiteres und nicht, ohne daß für die Töchter oder die Wittwen Fürsorge getroffen wurde, eingezogen und behalten werden. Nicht aber war ihm damit die Möglichkeit benommen, den beweglichen Nachlaß verstorbener Lehnsmannen als heimgefallen zu betrachten und an sich zu nehmen.

Digitized by Google

Das deshalb vom Orden beanspruchte Recht gab nach wie vor zu Klagen und Beschwerden Anlaß, zumal in Pommerellen, wo, wenn es rücksichtslose Anwendung fand, die Töchter von der fahrenden Habe ihres Vaters nichts erhielten.

Sie wurden laut, als Konrad von Erlichshausen 1456 gestorben war und der neue Hochmeister Ludwig von Erlichshausen die preußischen Stände zur Huldigung entbot und versammelte. Da verlangte der pommerellische Adel, es solle das baare Geld und die fahrende Habe, welche sich im Nachlasse der Lehnsmannen vorfand, ihren Erben ausgefolgt werden, also Gegenstand der Vererbung werden und nicht mehr der Einziehung durch den Lehnsherrn unterliegen. Der Hochmeister ertheilte hierauf den Bescheid, er werde bei dem nächsten Umzug durch das Land die geschworenen Landschöffen und die Aeltesten jedes Gebietes vor sich laden lassen und von ihnen erfragen, wie es von Alters her gehalten, und was in der Sache zu thun sei. Wer mit dem Ergebniß dieser Erkundigung nicht zufrieden sein würde, möge zu der gemeinen Tagfahrt der Stände kommen, um dort seine Klagen und Wünsche vorzubringen.[1]) Inzwischen wurden die Kompthure von Schlochau und Danzig beauftragt, die in ihren Gebieten wegen der Einziehung des Allodialnachlasses der Lehnsmannen befolgten Uebungen und Gebräuche festzustellen. Der von Schlochau berichtete (1450, 7. Juli): daß, wenn ein Ritter ohne Weib und Kind verstürbe, die Herrschaft der Regel nach die ganze fahrende Habe an sich nehme, jedoch pflege man dem überlebenden Bruder oder der Schwester, sofern sie gute und redliche Leute seien, die Hälfte davon zu überlassen. Der etwa nachbleibenden Wittwe würden außerdem noch ihre Schulden aus dem beweglichen Nachlasse bezahlt. Der Kompthur von Danzig, welcher die Landschöffen seines Gebietes im Landdinge versammelt und befragt hatte (1450, 17. Juli), erfuhr von ihnen: Die Ritterschaft der dortigen Gegend erkläre sich völlig zufriedengestellt, wenn den Blutsverwandten des verstorbenen Lehnbesitzers dessen beweglicher Nachlaß, soweit er in baarem Gelde, Schuldforderungen, Hausgeräth und sonstiger fahrender Habe bestehe, als Erbschaft überlassen werde. Pferde, Kühe und anderes lebendes und todtes Inventar möge dann die Herrschaft zusammen mit dem Gute oder den Gütern an sich nehmen.[2])

---

[1]) S. Acten der Ständetage Preußens II Nr. 69 S. 172.

[2]) S. Th. Hirsch a. a. O. S. 58.

Digitized by Google

Dennoch sollte diese Angelegenheit während der Ordensherrschaft nicht mehr zur Erledigung kommen. Zwar erneuerten die Ritter und Edlen Pommerellens auf der im nächstfolgenden Jahre (1451) gehaltenen Tagfahrt die gestellte Forderung. Nunmehr aber erklärte der Hochmeister in der Antwort, die er ihnen und den übrigen versammelten preußischen Ständen auf die angebrachten Beschwerden und Bitten gab, er sei nicht gewillt über das, was sein Vetter Konrad durch den Vertrag vom 14. September 1441 bewilligt habe, hinauszugehen.[1])

Die Verhandlungen über Reformen im Gebiete des polnischen Ritterrechts hörten damit auf. Der bald danach (1452) ausbrechende Krieg mit Polen führte zu dem für den Orden verhängnißvollen zweiten Thorner Frieden von 1466, der seiner Herrschaft über Pommerellen und den größten Theil von Westpreußen ein Ende machte. Zehn Jahre später hob der König Kasimir IV. durch das Privileg von 1476, welches er den Ständen des polnischen Preußens ertheilte, mit den aus der Ordenszeit stammenden Lehnrechten das polnische Ritterrecht auf. Seitdem verschwindet es aus der preußischen Rechtsgeschichte.

---

[1]) Ständische Recesse (Königsb. Staatsarchiv) XF. 341.

Digitized by Google

II.

Die Lehne des preußischen Rechts.

Der mit dem deutschen Orden geschlossene Friedensvertrag vom 7. Februar 1249 [1]) garantirte den neubekehrten Preußen der Landschaften Pomesanien, Ermland und Natangen die Freiheit der Person und das Eigenthum ihrer beweglichen und unbeweglichen Güter. In einer Beziehung gewann das Eigenthum für sie sogar noch an Werth und Bedeutung. Solange sie Heiden waren, hatten sie nur ihre Söhne allein zu Erben gehabt. Jetzt wurde die Möglichkeit der Vererbung erheblich erweitert. Nicht allein, daß der Friedensvertrag die Kinder ohne Unterschied des Geschlechts mit einziger Ausnahme der beim Tode des Vaters schon verheiratheten Töchter als Erben anerkannte, gab er auch andern nähern Verwandten ein Erbrecht. In Ermangelung von Kindern erbten fortan die beiden Eltern, und waren diese nicht mehr am Leben, die Söhne vorverstorbener Söhne des Erblassers. Und hinterließ dieser weder Kinder, Eltern noch Enkel, so kamen seine Brüder, beziehungsweise, wenn auch diese vorher verstorben waren, seine Brudersöhne zur Erbschaft.

Nur wenn einer der Neubekehrten mit Tode abging, ohne daß irgend einer von allen den genannten nähern Verwandten ihn überlebte, sollten seine sämmtlichen unbeweglichen und beweglichen Güter an den Orden fallen, oder da, wo diese die Rechte vom Landesherrn hatten, an die Bischöfe und Domkapitel.[2])

---

[1]) S. die Urk. des Friedensvertrages im Cod. dipl. Warm. I Nr. 19.

[2]) Die hier einschlagenden Worte der Friedensurkunde lauten: „quando aliquis ex eis recesserit ab hac vita habens filium uel filiam que numquam fuerit maritata uel utrumque, isti succedant eidem. Et si filium uel filiam non habuerit, et habebit adhuc patrem uel matrem succedant

Digitized by Google

Doch nicht bloß die Möglichkeit, ihr Vermögen im Wege der gesetzlichen Erbfolge auf ihre Kinder und andere nähere Blutsfreunde zu bringen, eröffnete der Friedensvertrag den neubekehrten Preußen in einer früher nicht bekannten umfassenderen Weise. Auch das Recht, darüber von Todes wegen zu verfügen und ein Testament zu errichten, gab er ihnen [1]) und nicht minder die Veräußerungsfreiheit unter Lebenden. Nicht nur mit ihrer fahrenden Habe durften sie nach Belieben schalten, sie verkaufen, verschenken oder sonstwie veräußern; es wurde ihnen auch erlaubt, sobald es die Nothwendigkeit gebot oder ihr Vortheil es wünschenswerth machte, ihre unbeweglichen Güter zu verkaufen. Nur sollten sie diese keinen andern Käufern überlassen als solchen, welche gleich ihnen selbst das Christenthum angenommen hatten, mochten es nun Deutsche sein oder Preußen oder Pommern. Auch verlangte der Friedensvertrag von ihnen die Bestellung einer dem Werthe der zu veräußernden Güter gleichkommenden Sicherheit zu Händen des Hochmeisters, um zu verhindern, daß sie nicht etwa nach bewirktem Verkauf zu den Heiden oder andern offenbaren Feinden

---

isti suo filio morienti. Si uero nec filium uel filiam nec patrem uel matrem habuerit et adhuc filius sui filii sit superstes, succedat avo suo. Porro si nullum habuerit superstitem de praedictis et habuerit fratrem, succedat eidem frater. Et si ipse frater morte praeventus reliquerit filium, idem filius fratris succedat patruo morienti. Que predicti neophiti gratanter acceptauerunt cum in paganismo non habuissent ut dicebant nisi solos filios successores. Et concesserunt idem neophiti — libera uoluntate, ut si aliquis ex eis uel successoribus suis obierit et nullum superstitem reliquerit de omnibus heredibus antedictis omnia bona ipsorum immobilia ad Magistrum et fratres — et domum eorum et alios dominos sub quibus idem neophiti manserint libere deuoluantur. Et eciam mobilia nisi ipsi neophiti in uita uel in morte de illis aliud duxerint ordinandum." Mit den andern Herren, welchen hier gleichwie dem Orden das Recht auf erbloſe Güter zugeschrieben wird, können allein die preußischen Bischöfe und Domkapitel gemeint sein. Sie waren die einzigen, welche unter der Oberhoheit oder Schutzherrschaft des Ordens in Preußen eine landesherrliche Gewalt ausübten.

[1]) S. die Worte der Friedensurkunde: „Concesserunt eciam — fratres neophitis —, ut libere possint expendere, dare, erogare, vendere et alia quaecunque uoluerint facere tam in uita, quam in morte de mobilibus bonis suis —. Concesserunt preterea — fratres neophitis —, ut licitum sit eis condere testamentum ita tamen quod si aliquis aliqua immobilia in testamento suo legauerit alicui ecclesie uel persone ecclesiastice, eadem ecclesia uel persona illa immobilia infra annum uendere teneatur heredibus defuncti."

Digitized by Google

des Ordens entfliehen möchten.[1]) Das alles berührte jedoch die Veräußerungsfreiheit selbst nicht. Es handelte sich dabei um Verordnungen, die lediglich im öffentlichen Interesse getroffen wurden, während sie das Grundeigenthum in seiner privatrechtlichen Bedeutung und die daraus entspringende Befugniß darüber zu verfügen bestehen ließen.

Keinen Theil an den Rechten und Freiheiten, welche der Frieden von 1249 den neubekehrten Preußen bestätigte oder erst neu verschaffte, bekamen die Samländer. An sich würden sie darauf ebenfalls haben Anspruch machen können. Denn außer den neubekehrten Einwohnern von Pomesanien, Warmien und Natangen sollten in jenem Frieden auch die noch heidnischen Preußen dieser und der umliegenden Landschaften einbegriffen sein, sobald sie sich zum Christenthum bekehrten und sich taufen ließen.[2])

Diese Voraussetzung traf aber bei den Samländern nicht zu. Die Versuche des Deutschen Ordens und des Königs Ottokar von Böhmen[3]), sie auf friedliche Weise zur Annahme des Christenthums zu vermögen, scheiterten. Erst der Krieg von 1255 führte mit der Eroberung der Landschaft Samland ihre Unterwerfung herbei. Die Grundbesitzer, welche sich damals dort dem Könige Ottokar und dem Orden ergaben und zum Christenthum bekehrten, konnten daher nicht die Bewilligung von gleichen oder ähnlich günstigen Bedingungen erwarten, wie sie der Frieden von 1249 den neubekehrten Pomesaniern, Warmiern und Natangern zugestanden hatte. Nachdem es einmal zur Anwendung

---

[1]) S. die Worte in der Friedensurkunde: „Et insuper quod licitum sit eisdem pro necessitate sua uel pro sua eciam utilitate immobilia bona sua uendere paribus suis uel Theutonicis sive Pruthenis uel Pomeranis dum tamen prius Magistro et fratribus sufficientem faciant cautionem ad ualorem rei uendendae, quod postquam eam uendiderint ad paganos non fugient uel ad hostes, quos manifeste ipsorum fratrum constiterit esse hostes.“ Vgl. hierzu wegen der Verbesserung der Lesart des Textes Romanis in Pomeranis die Anmerkung der Herausgeber des Cod. Warm. Die Worte „paribus suis“, wie es oben im Texte geschehen, auf die Gleichheit des Religionsbekenntnisses zu beziehen, dürfte, von andern Erwägungen abgesehen, darum gerechtfertigt sein, weil sie im Gegensatz zu denken sind zu dem nachfolgenden Worte „paganos“.

[2]) Vgl. die Worte im Eingange der Friedensurkunde: „fratres neophitis supradictis ad fidem christianorum conuersis et baptizatis nec non et paganis omnibus in eis et circumiacentibus partibus conuertendis et baptizandis talem libertatem concesserunt.“

[3]) S. Voigt, Geschichte Preußens II S. 526. III S. 63.

Digitized by Google

von Waffengewalt gekommen war, hatten sie Freiheit und Eigenthum verwirkt. Sie wie schlechthin alle Bewohner des Samlandes, mochten sie nun alsbald die Taufe empfangen, oder sich zunächst noch nicht dazu bequemen, galten grundsätzlich als unfrei. Nur die Gnade der neuen Landesherren vermochte ihnen die Freiheit wieder zu geben. Und ebenso hing es allein von deren Ermessen ab, die Modalitäten festzusetzen, unter welchen sie die Liegenschaften, die sie inne hatten und besaßen, behalten oder neue dazu empfangen sollten. Nichts hinderte den Orden noch den Bischof oder das Domkapitel der samländischen Kirche, das Allodialeigenthum an Grund und Boden den bisherigen Besitzern zu nehmen, um ihnen statt dessen bloß abgeleitete, vom landesherrlichen Obereigenthum abhängige Rechte an ihren Gütern einzuräumen. Dahin ging denn auch das fortan allein maßgebende Verfahren, welches die neuen Landesherren den Samländern gegenüber einschlugen, soweit diese überhaupt noch freie Leute blieben und nicht der Unfreiheit anheimfielen.

Die ersten Urkunden über Güterverleihungen im Samlande zu bloß abgeleiteten Rechten gehen bis in die Jahre 1255 und 1258 zurück, mithin in die Zeit, welche dem Kriege von 1255 unmittelbar folgte. Die Samen Ybute und Grande hatten entweder noch während der Dauer des kurzen Winterfeldzuges, der jenen Krieg beendigte, oder doch bald nachher die Taufe nachgesucht und sich dem Orden ergeben. Bald danach verleiht ihnen der Vicelandmeister und Kompthur von Königsberg Burchard von Hornhausen in Ausführung eines Befehls des Hochmeisters Poppo von Osterna für sich und ihre Erben die Freiheit der eigenen Person und die Zehntfreiheit ihrer ererbten Güter. Er verleiht ihnen dazu außerdem noch den erblichen und dauernden Besitz anderer Güter mit zugehörigen unfreien preußischen Bauerfamilien und grundherrschaftlichen Rechten über diese. Dafür sollen sie und ihre Erben dem Orden mit Schild und Lanze dienen und alljährlich zu Martini einen Zins von 2 Markpfund Wachs und 1 kölnischen Pfennig zu Anerkennung der Herrschaft und des Obereigenthums entrichten.[1])

[1]) Urk. v. 1255 (U. B. des Bisthums Samland, hrsggbn. von Wölky und Mendthal) Nr. 46: „... frater B[urchardus] dictus de Hornhusen vices gerens preceptoris Prusie — scire volumus, quod nos ex iussu fratris Pupponis dicti de Hosterna, magistri nostri generalis — Ybotoni Sambite suisque heredibus prata ac agros, quos nunc possidet in campo, qui Labota nuncupatur,

Digitized by Google

Diese Zinspflicht wird ebenso wie die Last des Kriegsdienstes schlechthin allen Gütern auferlegt, welche Ybute und Grande in ihrem Besitz haben, ohne daß zwischen den Erbgütern und denen, welche sie neu verliehen erhalten, ein Unterschied gemacht wird.[1]) Auch die

scilicet et campum in Keuthe cum XX familiis ad eundem pertinentibus et omni decimacione earumdem nec non et hereditate praedictarum absque herede moriencium iure hereditario concessimus in perpetuum possidendos. — De predictis autem bonis serviet nobis idem suique heredes in clipeo et lancea sicut ceteri nostri feodales consueverunt. Dabit insuper nobis idem suique successores in recognitionem dominii omni anno in festo sancti Martini talentum cere in pondere duarum marcarum et denarium Coloniensem vel sex parvos monete Elbicensis." Der Vicelandmeister Gerhard von Hirzberg erneuert dem Ybute diese Verschreibung im J. 1258 (U. B. des Bisth. Saml.) Nr. 59: „Capiat memoria — quod Burchardus de Hornhusen, aliquando commendator in Koningesberg — contulit perpetuo Ybuthen et suis liberis ipsorumque heredibus in propria persona libertatem [et] de praediis et hereditatibus suis decimam non soluendi similiter condonavit." Im selben Jahre erneuert derselbe Ordensbeamte dem Samen Grande eine ihm von Burchard von Hornhausen ertheilte Verschreibung (U. B. d. Bisth. Saml.) Nr. 60: „Capiat memoria, quod frater Burchardus de Hornhusen — contulit perpetuo Granden suisque heredibus in propria persona plenam libertatem et de praediis et hereditatibus suis decimam non soluendi similiter libertatem, campum eciam suum, quem ipse possidet et excolit cum pratis et uno incola in eodem campo apud ipsum residenti nec non et in uno campo, qui Wogensis nuncupatur, septem familias cum agris ipsis pertinentibus. Que familie prefato Grande suisque heredibus decimam persoluere debent et subiectionem."

[1]) S. die in der vorigen Note angeführte Urkunde von 1255 bei den Worten: „De praedictis bonis." Die Behauptung Voigt's, Gesch. Preuß. III S. 421 Note 2, daß der Deutsche Orden dem Ybute und andern vornehmen und edlen Samen das Allodialeigenthum ihrer Erbgüter anerkannt und bestätigt habe, ist für die Zeit nach dem Kriege von 1255 als unbegründet zu bezeichnen. Eine Ueberlassung von Grund und Boden an Samländer zu vollem Eigenthum oder Anerkenuung desselben, wo es von Alters her begründet war, hat meines Wissens nur einmal und zwar im Jahre 1246, also vor jenem Kriege stattgehabt. Die damals bei dem ersten Versuche einer Eroberung gefangenen und nach Lübeck abgeführten Bewohner des Samlandes wurden dort überredet und bewogen, sich taufen zu lassen. In der Hoffnung, mit Hülfe dieser Neubekehrten andere ihrer Stammesgenossen dem Christenthum zu gewinnen, bestätigte der Landmeister von Livland Theodor von Gröningen den angesehensten und vornehmsten das volle zinsfreie Eigenthum an den ihnen gehörigen und von ihnen ererbten Gütern und verlieh ihnen außerdem umfassende und bedeutsame grundherrschaftliche Rechte (magna feodalia iura) über die Hintersassen, welche in den Vorwerken und Dörfern wohnten, die jenen Grundbesitz ausmachten. S. die Urk. im Cod. dipl.

Digitized by Google

ersteren gelten demnach als ein bloß abgeleiteter Besitz, während der Orden sich als ihren eigentlichen wahren Eigenthümer betrachtet.

Im Jahre 1261 erfolgte der große allgemeine Abfall und Aufstand der Preußen. Er versetzte die Pomesanier, Warmier und Natanger in die gleiche Lage, in welcher sich die Samländer seit dem Kriege von 1255 befanden. Wie der Friedensvertrag von 1249 es vorgesehen hatte[1]), verwirkten die Bewohner der abgefallenen Landschaften die Freiheit mitsammt allen daran geknüpften Rechten. Als persönlich frei konnten fortan bloß noch die Preußen gelten, deren Freiheit der Landesherr anerkannte, sei es, indem er sie förmlich für frei erklärte und aus der Unfreiheit entließ[2]), sei es durch Verleihung von Grund und Boden zu einem Recht, an welchem allein freie, nicht unfreie Leute Theil hatten.

Außer und neben den deutschen Ansiedlern bekamen auch eingeborne Preußen vom Orden und den Bischöfen und Domkapiteln Güter zu kulmischem und später zu magdeburgischem Recht verliehen. Sie erlangten damit, soweit sie es nicht vorher schon waren, die Freiheit der Person für sich und ihre Erben.

Nicht anders aber verhielt es sich, wenn ihnen, wie es im Samland schon vor Ausbruch des allgemeinen Aufstandes und nachher ebenso in den übrigen Landschaften geschah, Grund und Boden schlechthin zu Erbrecht (iure hereditario) verliehen und verschrieben wurde. Schon die Thatsache selbst, daß die so verliehenen Güter ihnen zu erblichen und dauerndem Besitz überlassen wurden, fiel da ins Ge-

---

Pruss. (ed. Ioh. Voigt) I Nr. 69. — Das Citat im I. Theile dieser meiner Schrift S. 31 Note 2 ist hiernach zu berichtigen. Es hätte dort allein auf die in Voigt's Geschichte Preußens angeführte Urkunde von 1246, nicht auch auf die Urk. von 1255 und 1258 Bezug genommen werden dürfen.

[1]) S. die Worte der Friedensurkunde: „Et concesserunt iidem neophiti, ut quecunque prouincia uel persona de cetero apostauerit, predictam perdat penitus libertatem."

[2]) S. die Urk. von 1258 (oben S. 30 Note 1). S. ferner Urk. des ermländ. Domkapitels von 1347 (Cod. Warm. II Nr. 91): „discretos viros W. I. H. a rusticali absoluentes famulatu ipsis et eorum posteris perpetuam dedimus libertatem concedentes nichilominus eisdem VI mansos in villa Stabonita iure pruthenicali." In einer ebenfalls von 1347 datirten Urk. desselben Domkapitels (Cod. Warm. II Nr. 90) heißt es: „ipsum et suos heredes a rusticali servitute liberos dimittentes paterne restituimus libertati concedentes nichilominus eidem A. suisque heredibus in campo dicto Stabonitem tres mansos iure pruthenicali."

Digitized by Google

wicht. Denn die unfreien preußischen Bauern hatten an den Höfen, auf denen sie saßen, und an den Feldern, die sie bebauten, kein erbliches, ja wohl überhaupt kein irgendwie fest gesichertes Besitzrecht. Es kam aber noch hinzu, daß der Landesherr, wenn er an Preußen Güter zu Erbrecht verlieh, nicht unterließ ausdrücklich zu erklären, sie sollten diese frei von bäuerlicher Arbeit besitzen.[1]) Das überhob sie der Verpflichtung zu ungemessenen Frohn- und Scharwerksdiensten, wie sie im Ordensstaate und unter der Herrschaft der preußischen Bischöfe und Domkapitel nur die unfreien eingeborenen Bauern zu verrichten hatten. Die Zusicherung der Freiheit von bäuerlichen Arbeiten involvirte daher zugleich das Anerkenntniß der persönlichen Freiheit der Gutsempfänger.

Nicht die gleiche Bedeutung hatte die Zehntfreiheit, welche sich in zahlreichen Verschreibungen über Verleihungen von Grundbesitz zu Erbrecht, zumal in den vom Orden ausgehenden neben der Zusicherung, daß die Beliehenen der bäuerlichen Arbeiten überhoben sein sollen, ausgesprochen findet.[2]) So sehr und so oft auch die Preußen

[1]) Man vgl. beispielsweise Urk. des Landmeisters Helmerich von Rechenberg von 1262 (Zepernick's Miscellaneen zum Lehnrecht IV S. 336). Der Preuße Troppo erhält mehrere Güter und Dörfer mit den dazu gehörigen Bauerfamilien zu Erbrecht: „sine decimis persoluendis et rusticalibus laboribus impendendis"; Urk. des Landmeisters Konrad von Thierberg von 1285 (Cod. dipl. Pruss. I Nr. 168): „Sudowitis — Scumant et tribus filiis eius — villam — Steynio — sine omni decimacione seu servicio rusticali tradimus iure perpetuo possidendam"; Urk. des HM. Ludolf König von 1344 (Cod. dipl. Pruss. III Nr. 46): „donamus fideli nostro Thuleke — tres mansos et novem iugera in campo Trugenhoven sitos — a iugo rusticalium laborum seu operarum ac solucione decimarum exempta perpetuo libere et hereditarie possidendos"; Urk. des HM. Winrich von Kniprode von 1360 (Cod. Warm. II Nr. 309): „vorlyen vnde geben unsen getruwen dyneren Buntiken Dywon, Adam vnde Girdune den brudern . vnde eren rechten erben vnde nochkomelingen sechs huben — von czende vnde gebuerlich arbeit frey, erplich vnd ewiclich czu besitczen." Von bischöflichen Urkk. mögen hier angeführt werden: Urk. des Bischofs Siegfried von Samland vom Jahre 1299 (U. B. d. Bisth. Saml. Nr. 189): der Same Schudi erhält in Austausch für andere 12 Haken ebensoviele Haken „iure hereditario liberos ab solucione decimarum et iugo rusticalium operum perpetuo possidendos"; Urkk. des Bischofs Eberhard von Ermland von 1317. 1318 (Cod. Warm. I Nr. 183. 184). Die darin genannten Preußen erhalten die ihnen erblich verliehenen Haken „ab omni servitio rusticali liberos".

[2]) S. die in der vorigen Note angeführten Urkunden.

Digitized by Google

es wünschen mochten, von der Abgabe des Zehnten, die ihnen eine besonders verhaßte Last war, befreit zu werden, galt diese darum doch nicht für unverträglich mit der persönlichen Freiheit.

So wenig wie in der Zeit vor dem allgemeinen Abfall, wo der Friedensvertrag von 1249 [1]) dem Orden das Recht auf Zehnten bestätigt hatte, obwohl er die Neubekehrten als freie Leute anerkannte, war auch nachher die Zehntfreiheit kein Postulat der persönlichen Freiheit. Nicht allein die Abgabe des reducirten Scheffelmaßes in der Kulmer Handfeste konnte den zu Erbrecht beliehenen preußischen Grundbesitzern zur Bedingung gemacht werden, wie das im Ermlande sogar der Regel nach geschah [2]); es kam auch, wenngleich seltener vor, daß der Orden sich bei Güterverleihungen die Abgabe des vollen Zehnten vorbehielt, den sonst gewöhnlich nur die unfreien Bauern ihm oder ihren Grundherrn geben mußten.

Während des ganzen Verlaufs des XIII. Jahrhunderts fanden Güterverleihungen an Preußen außer zu kulmischem Recht nur allein zu Erbrecht schlechthin statt mit der Bedeutung für die persönliche Freiheit der Beliehenen, die wir eben kennen lernten. Im XIV. Jahrhundert aber wird es mehr und mehr üblich, ihnen, statt zu Erbrecht schlechthin, Güter zu preußischem Recht (iure Pruthenico) zu verleihen und zu verschreiben. War dieses ein neues, erst jetzt geschaffenes Recht? Der Name ließe darauf schließen.

---

[1]) Die betreffende Stelle der Friedensurkunde lautet: „Ceterum ne neophiti sepedicti viderentur ingrati libertatis et gratie — promiserunt, quod quia difficile nimis esset ... Magistro et fratribus — omnes villulas Pruscie circuire pro suis decimis triturandis et adducendis, ipsi neophiti et successores eorum decimam in horrea dictorum fratrum annuatim inferrent trituratam."

[2]) So heißt es z. B. in der Urk. des Bischofs Heinrich von Ermland von 1261 (Cod. Warm. I Nr. 42): „De ipsis autem mansis soluent domino Episcopo et suis successoribus mensuras pro decimis." In einer von demselben Bischof 1282 ausgestellten Urk. (das. I Nr. 62) lesen wir die Worte: „Et preter hec idem C. S. et T. et eorum homines vniuersi soluent nobis — annis singulis de quolibet aratro duas mensuras, que scheffil vulgariter dicitur, vnam videlicet tritici, et vnam siliginis, et de quolibet vneo, qui hoke dicitur, vnam mensuram tritici." Vgl. im übrigen Cod. Warm. I Nr. 67 no. 148 und passim. Von Ordensurkunden gehören hierher: Urkk. des Landmeisters Konrad von Thierberg von 1273 (Kreutzfeld, Vom Adel der alten Preußen Beil. Nr. III). Ein Preuße erhält ein Grundstück zu Erbrecht mit der Maßgabe verliehen [quod] „ipse loco decimae de aratro duas mensuras tritici singulis annis nostris fratribus assignabit".

Digitized by Google

Er deutet an, daß es ein allein für die Preußen bestimmtes Recht sein sollte. So verhielt es sich denn auch in der That. Während das kulmische und das sg. magdeburger Lehnrecht allen freien Einwohnern des Ordenslandes zugänglich gemacht wurde, und während selbst Verleihungen von Gütern zu Erbrecht geschahen, ohne daß die Beliehenen immer preußischer Abkunft gewesen wären[1]), blieb das preußische Recht nur den Preußen allein vorbehalten.

Dennoch würde es verkehrt sein, wollte man meinen, es sei damit ein anderes, von dem Erbrecht, welches bisher den Güterverleihungen an Preußen zu Grunde gelegt wurde, verschiedenes Recht statuirt worden. Die Vergleichung der Urkunden betreffend die an Preußen zu Erbrecht verliehenen Güter mit solchen, die auf preußisches Recht lauten, ergiebt, daß man den Güterverleihungen, mochten sie nun vom Orden oder von einem der preußischen Bischöfe oder Domkapitel ausgehen, dieselben Normen zu Grunde legte.[2]) Die Bezeichnung preußisches Recht war eben nur ein anderer Name für das an Preußen verliehene Erbrecht.

Als im XV. Jahrhundert innerhalb des ermländischen Domkapitels wegen der Bedeutung des Erbrechts in den Verschreibungen Zweifel entstanden, wandte sich der Administrator desselben an den Hochmeister Ulrich von Jungingen mit der Bitte, ihn zu unterrichten, wie der Orden es mit seinen Leuten halte, die in ihren Briefen Erbrecht verschrieben hätten und nicht kulmisches, noch preußisches oder ein anderes Recht. Der Hochmeister erwiderte, mit den zu Erbrecht verschriebenen Gütern werde es, wenn die Besitzer desselben verstürben, von ihm und seinen Gebietigern ebenso gehalten, wie da, wo die Verschreibung zu preußischem Recht geschehen sei.[3]) Setzen wir als

---

[1]) S. die weiterhin anzuführende Urkunde vom Jahre 1236 (unten S. 36 Note 1).

[2]) Man vgl. z. B. die Urkk. von 1261 (U. B. des Bisthums Samland Nr. 72): 1262 (Cod. Warm. II Nr. 521) mit den Urkk. von 1333 (Cod. Warm. I Nr. 192); 1344 (das. II Nr. 35); 1345 (das. II Nr. 44); 1346 (das. II Nr. 64); 1438 (Diplomatar. Ileburgense, hrsggbn. von v. Mülverstedt I S. 831. 832).

[3]) Cod. Warm. III Nr. 391: „Als yr vns habt lassen vorbrengen, begerende, euch zu vndirrichten, wie wirs mit vnsern lüthen vnd iren gutern halden, die in iren brifen erbrecht beschreben haben vnd nicht culmisch, noch prüsch recht ct. So wisset, das wirs vnd vnsere gebitigere domitte also halden, was lüthe in iren brifen erbrecht vnd nicht culmisch

Digitized by Google

Empfänger der zu Erbrecht verschriebenen Güter Preußen voraus, so steht diese Antwort mit dem Inhalt der Urkunden im Einklange. Der Hochmeister irrte nur darin, daß er das Erbrecht überhaupt dem preußischen Recht gleichstellte, ohne zu unterscheiden, ob ersteres an Preußen oder an Deutsche ertheilt war.[1])

Für die Preußen fiel dagegen der Begriff des Erbrechts allerdings mit dem des preußischen Rechts zusammen. Seine besondere Bedeutung zeigte sich nicht bloß in der Ordnung der Erbfolge, sondern auch in der Bestimmung der Grenzen, wie weit dieser überhaupt wegen der verliehenen Güter dem Heimfallsrechte des verleihenden Herrn gegenüber stattgegeben werden sollte.[2])

Wie wir gesehen haben, fanden die Bestimmungen des Friedensvertrages von 1249 auf das Samland und seine Einwohner keine Anwendung. Das den dortigen Grundbesitzern während der Jahre 1255—1258 verliehene Erbrecht konnte daher nicht ohne weiteres gleichgeachtet werden mit dem Erbrecht, welches den neubekehrten Pomesaniern, Warmiern und Natangern zugesichert war. Es hätte dazu einer ausdrücklicheren Erklärung des verleihenden Herrn, des Ordens, beziehungsweise des samländischen Bischofs, bedurft. Diese aber blieb

---

noch prüsch recht beschreben haben, vnd wen die gesterben, das alle semeliche güter der herschaft ansterben gleich prüschen rechte."

[1]) Vgl. die Urk. des Landmeisters Herman Balk von 1236 betreffend die Verleihung der Burg Quedin bei Marienwerder an Dietrich von Tiefenau (Cod. dipl. Pruss. I Nr. 46). Das darin genannte Erbrecht war ein ganz anderes, als das, mit welchem Preußen später beliehen wurden. Die Modalitäten seiner Ertheilung weisen darauf hin, daß Dietrich von Tiefenau seine Güter zu denselben Rechten und Pflichten besitzen und nutzen sollte, wie die Kulmer Handfeste sie für die Grundstücke festsetzte, welche der Orden den Bürgern von Kulm und Thorn zu flämischem Erbe überließ.

[2]) In keiner nothwendigen Verbindung mit dem Erbrecht, zu dem Preußen ihre Güter verliehen bekamen, oder mit dem preußischen Recht stand die Bewilligung eines Wehrgeldes an die Beliehenen. Zwar waren es immer nur Preußen, auf deren Tödtung oder Verwundung vom Orden oder den Bischöfen und Domkapiteln in den ihnen ertheilten Verschreibungen ein Wehrgeld in Höhe einer bestimmten Geldsumme festgesetzt wurde, weshalb man denn jenes Wehrgeld selbst wohl auch preußisches Recht (ius pruthenicum) nannte. (S. Voigt, Gesch. Preuß. IV S. 598.) Nicht aber geschah das etwa bloß bei Verleihung und Verschreibung an Preußen zu Erbrecht oder preußischem Recht, sondern nicht weniger in solchen Fällen, wo Preußen Güter zu kulmischem oder zu magdeburger Recht verliehen bekamen. Man vgl. z. B. die Urkk. im Cod. Warm. II Nr. 46 und in Cod. dipl. Pruss. III Nr. 17.

Digitized by Google

aus. Sie erfolgte ebensowenig in der späteren Zeit, als, etwa vom Jahre 1261 ab, auch den freien Preußen der übrigen Landschaften vom Orden oder von den preußischen Bischöfen und Domkapiteln Güter schlechthin zu Erbrecht, und ohne dieses näher zu definiren verliehen und verschrieben wurden. An das erweiterte Erbrecht des Friedens von 1249 war da erst recht nicht zu denken. Hatte doch dieser mit der allgemeinen Empörung jede Geltung und Verbindlichkeit verloren.

In welcher Weise vererbten denn nun aber die Güter, welche die freien Preußen zu Erbrecht oder, wie es in den später ausgestellten Verschreibungen hieß, zu preußischem Recht besaßen?

Wir haben da von der schon erwähnten Thatsache[1]) auszugehen, daß die Preußen in der Zeit des herrschenden Heidenthums nur die Söhne allein zu Erben hatten. Dieses beschränkte Erbrecht blieb den Preußen auch im Zustande der Unfreiheit erhalten, welcher viele, ja wohl die meisten von ihnen durch den allgemeinen Abfall vom Jahre 1261, oder im Samlande schon durch den Krieg von 1255 verfielen. Sie wurden damit noch nicht gänzlich erbunfähig. An den Grundstücken freilich, auf denen sie wohnten und die sie bewirthschafteten, hatten sie, wie schon bemerkt ist, kein erbliches Besitzrecht. Ihre fahrende Habe aber konnten sie vererben.[2]) Erst gegen Ende des Mittelalters wurde ihnen diese Möglichkeit durch Anmaßung der adligen Grundherren benommen, gegen die sie der ohnmächtig gewordene Orden nicht mehr zu schützen vermochte. Ich habe davon wie von der später erfolgten Wiederherstellung jenes Erbrechts der unfreien preußischen Bauern in neuerer und umfassenderer Gestalt in Verbindung mit der Geschichte der Leibeigenschaft im Herzogthum Preußen an anderer Stelle gehandelt.[3])

---

[1]) S. oben S. 27.

[2]) S. Urk. des Bischofs Eberhard von Ermland von 1315 (Cod. Warm. I Nr. 174) und vgl. damit Urk. des Bischofs Johann von Pomesanien (c. 1394—1397) (Pomesan. U. B. hrsggbn. von Cramer Nr. 123). Danach wird den unfreien Bauern des Dorfes Gallnau ausnahmsweise und, so lange sie sich wohl verhalten, gestattet „das si irre varende habe erben erren tochteren als den sonen", d. h. während sie bisher schon das Recht hatten, ihr bewegliches Gut ihren Söhnen zu vererben, sollen sie unter der angegebenen Bedingung auch zu dessen Vererbung auf die Töchter befähigt und berechtigt sein.

[3]) S. meine Abhandlung über die Leibeigenschaft in Ostpreußen in der Zeitschrift der von Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Bd. VIII (G. A.) S. 42—43.

Digitized by Google

Hinwiederum erlangten diejenigen, welche der Orden oder die Bischöfe und Domkapitel für frei erklärten oder doch als freie Leute behandelten, indem sie ihnen Grund und Boden zu erblichem Rechte verliehen, bloß um der Freiheit willen noch kein besseres Erbrecht. Weder wurden in Ansehung ihrer die Vorschriften des Friedensvertrages von 1249 über das Erbrecht wieder in Kraft gesetzt, noch traten an deren Stelle andere Verordnungen, welche für sie ein neues und günstigeres Erbrecht geschaffen hätten.

Gleich ihren unfreien Stammesgenossen vererbten sie ihren beweglichen Nachlaß allein auf die Söhne. Das war und blieb das ganze Mittelalter hindurch die Regel. Sollte den Töchtern oder den Geschwistern oder der überlebenden Ehefrau der Freien ein Anspruch darauf entstehen, so setzte das die Ertheilung bezüglicher landesherrlicher Privilegien voraus.[1])

[1]) Ein solches Privileg war in der Handfeste inbegriffen, welche die freien Preußen des Dorfes Mirane (in der Umgegend von Stuhm belegen) im Jahre 1334 vom HM. Luther von Braunschweig erhielten (Königsberger Staatsarchiv A. Z. Schbl. L. III Nr. 99): „predictorum bonorum cultores hac gaudere volumus libertate quod filia seu filie, si plures extiterint, non coniugate seu viris tradite equalem cum fratribus rerum tantum mobilium defunctis parentibus percipiant porcionem, ad quas quidem filias non coniugatas etiam si sola una extiterit nondum alicui nupta bona mobilia post mortem parentum, ut praedicitur, devolvantur“ und weiter „adiicientes quod tantum filii a parentibus non divisi nec non et filie seu filia nondum coniugate bonis succedere debebunt mobilibus post obitum parentum exclusis filiis divisis a patre et filiabus coniugatis.“ (Die Ausschließung der bei Lebzeiten der Eltern verheiratheten Töchter, welche entsprechend auch bei abgeschichteten Söhnen Platz greifen soll, stimmt mit der Beschränkung des Erbrechts auf die noch nicht verheiratheten Töchter im Frieden von 1249 überein. S. oben S. 27 Note 2.) — In einem Privileg beruht ferner die Bestimmung in den von Laband herausgegebenen Iura Prutenorum Art. 71, wonach die Wittwe die fahrende Habe mit dem Bruder ihres verstorbenen Mannes halb und halb zu theilen hat. Es wurde vom HM. Ludolf König im Jahre 1344 den freien Preußen in der Gegend um Christburg und Marienburg und den weiter unterhalb nach der See zu gelegenen Theilen des Landes gegeben. S. die Urk. im Cod. dipl. Pruss. III Nr. 46 und vgl. darin die Worte: „ex speciali favore volumus quod — Thuleke cum uxore sua et haeredibus utriusque sexus ea gracia gaudeat et libertate, quibus hominibus nostris pruthenis liberis de Kirseburg et Marienburg ac aliarum parcium inferiorum duximus providenda.“ Daß die Iura Prutenorum nicht das altpreußische Recht überhaupt, sondern das in Pomesanien geltende besondere Recht wiedergeben, erhellt aus der Ueberschrift: „Diss sint rechte, die in der Pomezenizchen wayden geteilet und fur recht

Digitized by Google

Der gleiche enge Begriff des Erbrechts war nun zuerst auch allein maßgebend für die Vererbung der vom Orden oder den Bischöfen und Domkapiteln an freie Preußen verliehenen Güter. Nicht anders, wie die fahrende Habe, gingen sie beim Tode der beliehenen Besitzer nur auf deren Söhne über. Wo daher die Verschreibungen schlechthin auf Erbrecht oder später auf preußisches Recht lauteten, diente das Wort Erben zur Bezeichnung der Söhne. Nur diese galten als die wahren Erben (veri heredes), nicht auch andere Nachkommen noch sonstige Blutsverwandte des Verstorbenen.

Nicht lange aber wurde an diesem engen und engsten Erbenbegriffe festgehalten. Schon im XIII. Jahrhundert begann der Orden Güter an freie Preußen mit Ausdehnung auf beide Geschlechter zu verleihen.[1]) Der Erbenkreis wurde damit auf die Kinder überhaupt erweitert, nur daß die Töchter nicht zusammen mit den Söhnen, sondern nur, wenn es an solchen fehlte, die väterlichen Güter erben sollten.[2])

---

funden sint in den gezeiten in der jarzal vnsers hern geburt Tausent CCC in dem viertzigsten Jar vnd darnach." Das Wort wayde, gleichbedeutend mit Rede oder Sprache (Nesselmann, Thesaur. ling. Pruss.) bezeichnet hier die zur Ueberlieferung und Feststellung des im Volke lebenden Gewohnheitsrechts abgehaltene Versammlung. Das dort kundgegebene resp. gefundene Recht kommt so dem deutschen Weisthum gleich. Die Wayden, deren Abhaltung der Orden nach dem allgemeinen Abfall anscheinend nur noch allein den freien Preußen Pomesaniens gestattete, erhielten sich bis in das XV. J.-H. Nur wurden sie später nicht mehr so genannt, sondern es kam dafür die Bezeichnung Pomezische (Pomesanische) Bank auf. S. das Privileg des HM. Konrad von Jungingen für die Ritter und Knechte der Gebiete Elbing und Christburg vom Jahre 1441 (Act. der Ständetage Preuß. II Nr. 246. S. auch den dort S. 626 angeführten Bericht des Komptburs zu Christburg). — Ein anderes hier noch zu nennendes Privileg rührt von demselben Konrad von Jungingen her. Es wurden damit die Ritter, Knechte und die gemeinen Freien der Gebiete Samland, Balga, Brandenburg und Rastenburg am Tage Donati 1441 begnadigt. (Act. der Ständetage Preuß. II Nr. 242. 243 S. 359—360.) Danach soll: „wen Prewsche Gutter an die herschaft versterben, darinnen frewen ader junefrewen seyn — die herschaft hengst vnd harnasch zuvor upnemen vnd sulle der frawen die helffte der farenden habe lassen, so vern sie in den guttern nicht liepgedinge habe."

[1]) Die ältesten mir bekannten Verschreibungen, welche das Erbrecht auf beide Geschlechter erstrecken, datiren aus dem Jahre 1262. In der damals ausgestellten Urk. des Landmeisters Helmerich von Rechenberg für den Preußen Gedun heißt es: „constare volumus — quod nos Gedun pruteno suisque heredibus utriusque sexus villam que vocatur Pyalsede — contulimus iure hereditario libere possidendam" (Cod. Warm. II Nr. 521).

[2]) S. die Urk. des Bischofs Eberhard von Ermland vom Jahre 1315 (Cod.

Digitized by Google

Nicht minder stellte man die Enkel männlichen Geschlechts den Söhnen als erbberechtigt gleich.[1])

Die anfangs nur in einzelnen Fällen an Preußen, welche der Landesherr vor andern belohnen wollte, gewährte Vergünstigung in Ansehung der Vererbung des verliehenen Grundbesitzes wurde allmälig immer häufiger, sowohl innerhalb des engeren Herrschaftsbereiches des Ordens, wie in den preußischen Bisthümern. Das preußische Erbrecht nahm infolgedessen schließlich eine doppelte Form und Gestalt an. Dem Erbrecht schlechthin, welches nach wie vor nur den Söhnen die Nachfolge in die väterlichen Güter eröffnete, trat das Erbrecht der Kinder an die Seite, ohne daß es weiter darauf ankam, ob die Verschreibung in dem einen oder dem andern Falle auf Erbrecht oder auf preußisches Recht ausgestellt worden war.[2]) Damit aber schloß die Entwicklung des ordentlichen preußischen Erbrechts ab.[3])

Sollte davon abgewichen werden, so setzte das die Erlangung von Privilegien voraus. Daher mußten die preußischen Grundbesitzer, welche Verschreibungen zu Erbrecht schlechthin oder zu preußischem

---

Warm. I Nr. 174): „quod predicta bona filii et nepotes eorum virilis sexus et non femine ipsis filiis viventibus successione hereditaria debeant possidere. Si vero quod absit filii vel nepotes masculini sexus morerentur et nullus esset superstes, tunc filie eorum dictam hereditatem possidebunt." Vgl. hierzu die weiterhin noch anzuführende Einleitung zum samländischen Privileg von 1296.

[1]) S. die vorige Note. Andererseits hatten die bei Lebzeiten des Vaters abgeschichteten Söhne für gewöhnlich und der Regel nach kein Erbrecht in dessen Güter, so wenig wie in seinen beweglichen Nachlaß. Es ist das abzunehmen aus einer Bestimmung in der Handfeste des Dorfes Mirane (oben S. 38 Note 1), derzufolge es als eine besondere Vergütung erscheint, wenn den dortigen freien Preußen gestattet wird, ihre Güter auf schon abgeschichtete Söhne zu vererben.

[2]) S. die oben S. 39 Note 1 angeführten Urkk.

[3]) Sehr deutlich spricht sich hierüber die Einleitung aus, welche ein unbekannter Verfasser dem samländischen Privileg von 1296 (S. unten S. 44 Note 1) vorangeschickt hat. Es heißt da nach dem Abdruck bei Voigt, Geschichte Preußens III S. 429 Note 2: „In Prusia quando infeudatur alicui et suis heredibus possessio aliqua iure hereditario perpetuo possidenda nomine heredis veniunt soli filii. Quibus deficientibus feudum ad infeudantem revertitur, nec nomine heredis veniunt filie, agnati vel cognati, ymo nec fratres. Et si infeudatur alicui et heredibus suis utriusque sexus possessio, filie non succedunt filiis existentibus, deficientibus vero filiis et filiabus feudum ad dominum revertitur, etiamsi superessent agnati vel cognati. Et illa consuetudo habet iuris assistentiam."

Digitized by Google

Recht ohne weiteren Zusatz empfangen hatten, wenn sie ihre Güter für den Fall, daß sie sohnlos verstarben, den Töchtern hinterlassen wollten, sich an die Landesherrschaft mit der Bitte wenden, sie deshalb mit einer besonderen Freiheit zu begnadigen. Das geschah durch die Ritter und Knechte der Gebiete Elbing und Christburg. Sie trugen dem Hochmeister Konrad von Erlichshausen, als sie ihm nach seinem Regierungsantritte im Jahre 1441 huldigten, neben andern Wünschen und Beschwerden das Begehren vor, er wolle gestatten, daß sie ihre zu Erbrecht besessenen Güter auf ihre Söhne und Töchter vererbten.[1]) Doch dazu wollte sich dieser nicht verstehen. Er beschränkte sich auf die Gnadenerweisung, daß, so oft Güter zu Erbrecht dem Orden heimfielen, in welchen allein Jungfrauen zurückblieben, der Hochmeister eine von ihnen, die erwachsen wäre, mit einem ritterbürtigen Mann aus der Zahl der Ordensdiener verheirathen und ihm mit der Jungfrau die Güter leihen würde. Die Wahl des Gatten zu treffen sollte dem landesherrlichen Ermessen überlassen, der Gewählte aber verbunden sein, nach Vermögen der Güter und nach Erkenntniß der Herrschaft und eines der nächstältesten Blutsfreunde die Schwestern seiner Frau angemessen auszustatten und zu versorgen.[2]) Das bedeutete keine Ausdehnung des Erbrechts, wenn auch nur auf eine von mehreren Töchtern. Es entstand daraus für den Orden, ebenso wie aus dem Vertrage, welcher im selben Jahre mit dem pommerellischen Adel wegen der Güter des polnischen Rechts vereinbart und geschlossen wurde, nur ein Leihezwang und zugleich die Verpflichtung

---

[1]) S. die folgende Note.

[2]) Die betreffenden Worte des Privilegs de dato Preußisch-Mark 9. September 1441 (Act. der Ständetage Preußens II Nr. 246) lauten: „Van sunderlicher gonst uff den artikel irer beger: ap imand in erbrechte sesse und darinne vorsturbe, was er gehat hette, das her das synen sonen und tochtern erben mochte, wenne der kynden nymmer weren, das wir denne mit den gutern teten, was wir wolde, thun wir en sulche gnade: ab eygerlei gutter zcu erbrechte von den berurten rittern und knechten der egenanten gebiete an uns vorsturben, darinne alleyne juncfrawen bleben, so das eyne davon manbar were; welchem erbaren knecht von unsern dienern wir denne die gutter mit der manbaren juncfrawen geben wellen, dawider sulle nymand sprechen und dabey sull es bleyben, derselbe denne die andern juncfrawen noch vormogen der gutter und noch erkentnisse der herschaft und der neisten eldesten frunde eynen usrichten sulle."

Digitized by Google

in die Verschuldung der Güter zu willigen, welche der neuzubeleihende Ehemann der einen erwachsenen Tochter empfing, damit dieser in den Stand gesetzt wurde, daraus die Schwestern seiner Ehefrau auszustatten und zu versorgen.[1])

Mehr Erfolg hatten die ehrbaren Leute (der Adel des Samlandes) bei dem gleichen Bestreben, durch die Gnade des Landesherrn ihren Töchtern die Möglichkeit der Erbfolge in ihrem Grundbesitz zu verschaffen. Nachdem ihnen auf wiederholte Bitten von den Hochmeistern Konrad und Ludwig von Erlichshausen versprochen war, „sie mit einer Freiheit, darin ihre Töchter versorgt würden, zu begnadigen“[2]), erlangten sie von dem Hochmeister Heinrich von Richtenberg das zu Königsberg, Mittwoch nach Lätare 1476 ausgestellte Privileg, welches man kurzweg das samländische zu nennen pflegt. Nach Inhalt desselben sollte beim Tode eines zu preußischem Recht schlechthin beliehenen adligen samländischen Grundbesitzers, der keinen Sohn, wohl aber Töchter hinterließ, die älteste durch den Hochmeister oder seinen Vertreter, nicht aus den Gütern gewiesen, sondern im Besitz gelassen und mit Wissen und Willen ihrer Blutsfreunde einem rechtschaffenen, ihr ebenbürtigen Manne in die Ehe gegeben werden. Das kam, wenn nicht den Worten, so doch der Sache nach auf Zulassung der ältesten Tochter als Erbin hinaus. Dahingegen hatten sich die übrigen Töchter nur mit einer Ausstattung zum Zweck ihrer Verheirathung zu begnügen. Sie durften diese von dem Ehemann ihrer ältesten Schwester fordern. Er hatte sie nach Rath und Vorschlag der Blutsfreunde festzusetzen und aus den Gütern zu einem deren Werthe entsprechenden Betrage ohne Widerrede zu verabfolgen.[3])

---

[1]) S. oben S. 21.

[2]) S. die einleitenden Worte zu dem gleich zu erwähnenden Privileg von 1476 (Act. der Ständetage Preußens V Nr. 99).

[3]) Vgl. die Worte des Privilegs (Act. der Ständetage Preußens V Nr. 99 S. 283—284): „begnadigen wir sie und alle nachkommende erbar lewthe inn unnserm lande Samblandt iczunt adder in zukonfftigen czeiten wonende, die sich aldo gesast haben adder setczen wurden, in crafft disz brives, ob ine got mit iren eelichen hauszfrawen frewliche kinder adder tochter, eine, czwa, drey, mehr adder weniger wurde geben, unnd derselbige erbar man ir vater todsz halben vorsturbe unnd abginge, alse danne sollen wir und unnszer nachkomende hoemeister adder unnsers ordenns bruder, welcherley ampte die tragendt sien, dieselbigen tochter usz seinen nachgelassenen guttern ader erben nicht weiszen, sunder ein hoemeister

Digitized by Google

Die Ausnahmen, welche hierdurch von dem geltenden Recht gemacht wurden, waren keine sehr erheblichen. Die Erbfolge in gerader Linie wurde aufrechterhalten, nur daß jetzt unter Umständen, wo das früher nicht zulässig gewesen war, beim Mangel von Söhnen eine der Töchter erben konnte. Es griff da eine Individualsuccession Platz, während sonst, bei stattgehabter Verleihung des Erbrechts auf beide Geschlechter, nach Wegfall von Söhnen alle Töchter des verstorbenen Besitzers zur Erbfolge kamen.

Weiter gingen andere Privilegien, durch welche der Orden und die Bischöfe bald einzelne freie Preußen, bald mehrere zusammen und gleichzeitig in Rücksicht der Vererbung der ihnen verliehenen Güter vor andern ihrer Stammes- und Standesgenossen begünstigten und bevorzugten.

---

adder seine anwalden sull die eldisten tochter mit wissen und willen der frunde einem gutten manne ir ebenbortig geben und sie domite berathen und in den guttern lassen, welcher derselbigen eldisten tochter man forder die andern seines weibes swestern, ob ir mehr sein, mit rathe irer frunde ohne vidderede sall vorsorgen und noch vormogen der gutter iczliche awszgeben und bemannen, uff das sie ouch irer vater nochgelassene gutter und woltete mogen genyessen und nicht ausgewiesen werden."

Das Privileg mit Voigt, Geschichte Preußens IX S. 88. 89, auf magdeburgische Güter und zwar auf solche zu beziehen, welche schlechtweg zu magdeburgischem Recht verliehen und verschrieben waren, liegt kein Grund vor. Der geschichtliche Zusammenhang, in welchem das Privileg mit früheren Zusagen der HM. Konrad und Ludwig von Erlichshausen steht, und die nicht zu verkennende Aehnlichkeit seines, wenngleich modificirten und erweiterten Inhalts mit dem des Privilegs von 1441 betreffend die Ritter und Knechte der Gebiete von Elbing und Marienburg und deren preußisches Erbrecht (S. oben S. 41 Note 2) erweist, daß es Güter preußischen Rechts waren, von denen es handelt. Man kann dagegen auch nicht geltend machen, daß der Adel im Samland damals (1476) Güter zu preußischem Recht nicht mehr besessen habe. Diese Behauptung ist für jene Zeit ungegründet. Erst während des XVI. J.H. hört im Herzogthum Preußen die Bedeutung des preußischen Rechts für die dem Adel vom Landesherrn verliehenen Güter auf. Für die Annahme, daß es preußisches Recht war, auf das sich das Privileg von 1476 bezog, spricht auch noch der Umstand, daß sowohl das sg. Privileg des HM. Martin Truchseß von 1487 wegen des magdeburger Rechts zu beiden Kunnen wie das Gnadenprivileg des Herzogs Albrecht von 1540 über das magdeburger Recht des Adels die Thatsache der Ertheilung des älteren Privilegs des HM. Heinrich von Richtenberg gänzlich ignoriren und mit Stillschweigen übergehen. Das ließe sich kaum begreifen, wenn wirklich nicht lange vorher erst der Adel des Samlandes wegen derselben magdeburger Güter besonders privilegirt worden wäre.

Digitized by Google

Indem sie von der Regel, daß die Erbfolge in gerader Linie stattzufinden habe, abgehen, dehnen sie den Kreis der erbberechtigten Personen auf die Seitenverwandten aus.

Schon bald nach der Niederwerfung des allgemeinen Aufstandes sahen sich der Landmeister Meinhard von Querfurt und der Bischof des Samlandes Siegfried von Reinstein bewogen, den Mitgliedern mehrerer angesehener und vornehmer samländischer Familien, um sie für gute und getreue Dienste zu belohnen, die sie dem Orden und der bischöflichen Kirche geleistet hatten, eine besondere, ihre Güter und deren Vererbung betreffende Gnade zu erweisen und sie damit vor andern Einwohnern des Landes auszuzeichnen. Wir besitzen hierüber eine vom Jahre 1296 datirte Urkunde folgenden Inhalts: Wenn jemand von der Nachkommenschaft eines oder des andern darin bezeichneten Samländers erbenlos d. h. ohne Söhne verstirbt, soll sein nächster, oder, wenn ihrer mehrere sind, seine nächsten Seitenverwandten männlichen Geschlechts berechtigt sein, die von ihm nachgelassenen Güter an sich zu nehmen und als Erben zu besitzen, ohne daß das landesherrliche Heimfallsrecht ihnen gegenüber zur Anwendung kommt.[1])

[1]) U. B. des Bisthums Samland Nr. 179: „Noverint universi —, quod nos frater Syfridus de Reynsteyn dei gracia episcopus Sambiensis una cum capitulo nostro et nos frater Meynardus de Quervort, magister Pruscie cum consilio et consensu fratrum nostrorum fidelibus nostris Sambitis, videlicet Philippo et Theoderico fratri eius, filiis Rigen, Scudi, Grande, Logot et fratri suo Iane, Kerse et fratri eius Naleske, Iodute et fratri Theysote, Nasnie, Nalube et fratribus suis, Parupe et fratri eius Dugune, quos propter multa fidelitatis obsequia Sambiensi ecclesie et fratribus nostris a diebus diutinis exhibita semper oculo favoris cupientes intendere ac ipsorum bona et commoda pro nostro modulo ampliare, contulimus et conferimus, quod ipsi et heredes sui successores ipsorum hac gracia perpetuo perfruantur, ut si quidam de progenie ipsorum ex hac vita absque herede decedere contigerit, is qui propinquior fuerit vel qui propinquiores fuerint eiusdem defuncti masculini sexus, qui presenti gaudeant gracia, ipsius bona relicta tollant et possideant hereditatem, que vel quam nos antea percipere solebamus, predictis de favore speciali pre aliis terrarum nostrarum incolis hanc benivolentiam exhibentes.“ — Daß unter den propinquiores allein die Seitenverwandten der verstorbenen samländischen Grundbesitzer, nicht etwa auch deren Eltern und weiteren Ascendenten zu verstehen sind, kann meines Erachtens keinem Zweifel unterliegen. Müssen sie doch, wie aus den Worten „qui presenti gaudent gracia“ erhellt, ihrerseits selbst zu den Privilegirten gehören. Als solche kommen aber nur die in der Urkunde Genannten

Digitized by Google

Dem entsprechenden Vorrecht begegnen wir in der Handfeste des Dorfes Mirane, welche der Hochmeister Luther von Braunschweig den freien dort wohnenden Preußen im Jahre 1334 ertheilte[1]), wie auch in einer Verschreibung des Hochmeisters Winrich von Kniprode für den Sudauer Ritter Luprecht vom Jahre 1352.[2]) Nur wird der Kreis der erbberechtigten Seitenverwandten hier enger abgegrenzt. Während nach Inhalt der einen Urkunde allein die Brüder zur Erbfolge berufen sind, wird in der andern erfordert, daß die männlichen Seitenverwandten, um als Erben auftreten zu können, mit dem verstorbenen Besitzer der hinterlassenen Güter nicht weiter, denn im vierten Gliede verwandt sind.

Die bis jetzt angeführten Privilegien halten an der Erbfolge im Mannsstamme fest. Sie setzen als Regel, von der sie zum Vortheil der männlichen Seitenverwandten abgehen, das Erbrecht in gerader Linie vom Vater auf den Sohn voraus. Nun entstand aber im Laufe der Zeit, wie wir sahen, neben dem Erbrecht der Söhne noch ein anderes ordentliches Erbrecht, welches sich auf die Kinder beiderlei Geschlechts erstreckte. Nahm man dieses zur Grundlage, so konnte es für den Orden, oder wer sonst der verleihende Herr war, nahe liegen, bei der Ertheilung von Privilegien noch einen Schritt weiter zu gehen, um außer den Agnaten auch die Cognaten nicht sowohl nur in der geraden absteigenden Linie, sondern auch in der Seitenlinie zur Erbfolge in den verliehenen Grundbesitz zu verstatten. Das ist denn auch geschehen. Das schon angeführte pomesanische

und deren Brüder zusammen mit denjenigen in Betracht, welche von dem einen oder dem andern von ihnen abstammen. Dahingegen war es nicht nothwendig, daß der verstorbene Besitzer und die ihn beerbenden Seitenverwandten den ersten Erwerber des Gutes zum gemeinsamen Stammvater hatten. Es genügte, wenn sie von einem Bruder des letzteren abstammten. Nur mußte dieser dann ebenfalls seiner Zeit mit privilegirt worden sein.

[1]) S. oben S. 38 Note 1. Die Worte, auf welche es hier ankommt, sind diese: „concedimus —, quod — port mortem filiorum, si decesserint absque liberis, de fratribus ad fratres bona eorum transibunt hereditarie et eterne."

[2]) S. die Urk. bei Kreutzfeld, Vom Adel der alten Preußen Beil. XI: „Geschege, das derselbe Herr Luprecht adir seine erben verschieden adir vergingen ane rechte erben, so sullen disse vorgenante gueter gefallen an iren nechsten Mah (mag) von Mannes Namen bis off das vierde gelytt, wen das vierte gelytt ende nympt, so sullen disse — gueter an vns vnd an vnsere brueder gefallen."

Digitized by Google

Weisthum, dessen bezügliche Vorschriften sich in dem Privileg des Hochmeisters Ludwig König für die freien Preußen der Gebiete von Christburg und Marienburg gründen [1]), dehnt das Erbrecht in der Seitenlinie außer auf die Brüder auch auf die Schwestern der verstorbenen Besitzer preußischer Güter aus.[2]) Noch günstiger gestaltet sich das Erbrecht der Cognaten in Fällen, wo einzelne freie Preußen Güter mit Bewilligung von Vorrechten verliehen bekamen. Zu nennen ist da die dem Stammpreußen Bute vom Hochmeister Konrad Sack im Jahre 1303 ertheilte Verschreibung. Danach soll, wenn er oder einer seiner Rechtsnachfolger ohne direkte Erben verstirbt, schlechthin der nächste männliche oder weibliche Seitenverwandte in die nachgelassenen Güter folgen, ohne daß ein näherer Grund der Verwandtschaft erfordert würde, über welchen dieses erweiterte Erbrecht in der Seitenlinie nicht hinausgehen dürfte.[3])

Während so den Seitenverwandten durch Privilegien der Zugang zur Erbfolge eröffnet wurde, den ihnen das ordentliche Erbrecht verschloß, blieben dagegen die Ascendenten im Allgemeinen erbunfähig. Die einzige mir bekannte Ausnahme, welche zu ihren Gunsten gemacht wurde, betraf den Fall, wo Eltern bei ihren Lebzeiten dem einen oder dem andern ihrer Söhne einen Theil ihres Grundbesitzes überlassen hatten. Starb hierauf der so abgeschichtete Sohn kinderlos, dann sollte, wie die mehrerwähnte Handfeste der Freien des Dorfes Mirane bestimmte, sein Gut an die Eltern zurückfallen.[4])

Wie die Seitenverwandten und Ascendenten, hatten auch die Ehefrauen der freien Preußen an sich kein Erbrecht in die ihren Männern verliehenen Güter. Ebensowenig konnten sie kraft ehelichen Güterrechts auf die Substanz derselben einen Anspruch erheben. Nur ein Leibgedinge konnten sie daraus fordern, wenn ihnen solches von ihren Männern verschrieben war, sei es auf Grund einer dazu im

---

[1]) S. oben S. 38 Note 1.

[2]) Iura Prutenorum Art. 34. 71.

[3]) „Preterea si Bute vel quicunque successor eius sine herede morietur, hic qui propinquior fuerit utriusque sexus praefata bona hereditarie possidebit“ (Kreutzfeld a. a. O. Beil. V).

[4]) Es heißt da: „Concedimus insuper predictis, quod licet filii a parentibus sint divisi, post mortem parentum filii bonis ipsorum succedant et post mortem filiorum, si decesserint absque liberis, eorum bona ad parentes redeant.“

Digitized by Google

einzelnen Falle vom Lehnherrn eingeholten Erlaubniß, sei es, weil schon bei der Verleihung des Gutes dem Beliehenen oder dessen Rechtsnachfolger ein für alle Mal die Befugniß, seiner Ehefrau ein Leibgedinge aus dem Lehne zu verschreiben, bewilligt und zugestanden war.[1]) Die Regel schloß sie selbst von jeder Theilung der fahrenden Habe aus. Doch diese wurde, wie wir bereits anderweitig sahen, durch Privilegien durchbrochen. Es konnte danach die Halbtheilung des beiderseitigen beweglichen Vermögens der Ehegatten beim Tode des Mannes zwischen der Wittwe und den Erben, beziehungsweise der Landesherrschaft eintreten. Auf dem gleichen Wege der Gnadenerweisung vermochte nun auch die Wittwe zu einer Theilnahme an dem Immobiliarnachlaß des verstorbenen Mannes zu gelangen. Dasselbe Privileg, mit welchem der Hochmeister Ludolf König vom Jahre 1334[2]) die freien Preußen der Gebiete Christburg und Marienburg begnadigte, erstreckte das Recht der überlebenden Ehefrau, die Halbtheilung zu fordern, auf die ihrem verstorbenen Gatten verliehenen Güter. Nach den hierauf fußenden iura Prutenorum oder dem Pomesanischen Weisthum[3]) durfte sie von dem Bruder oder der Schwester verlangen, daß diese nicht allein dessen bewegliches, sondern auch sein unbewegliches Vermögen mit ihr halb und halb theilten, sofern es ihnen nicht gelang, sie wegen ihres Heirathsgutes auf andere Weise vollkommen zu befriedigen und abzufinden.

Welche Bedeutung das preußische Recht für die Vererbung der danach verliehenen Güter und die Modalitäten der Erbfolge hatte, wissen wir jetzt. Wie aber verhielt es sich mit dem Besitzrecht, das nach Maßgabe dieses Rechts erblich überlassen und eingeräumt wurde?

Es ist hier von den Verleihungen auszugehen, bei welchen der verleihende Landesherr militärische Zwecke verfolgte. Gegenstand der-

---

[1]) S. Voigt, Geschichte Preußens III S. 436 Note 1.

[2]) S. oben S. 38 Note 1.

[3]) Iura Prutenor. Art. 34 „Von teylunge. Stirbt ein Freier erbelos vnd lest swestern ungemannet, die sich nicht moge begehen mit seinem weibe, so nemen sie das gutt halb vnd lassens den weibe halb, so ferre ab sie das weib nicht mogen abweysen mit irem ambruncke.“ Art. 71 „Von Brüder teilunge. Die Pomezen haben funden, wo zwene bruder bey einander seint geteilet oder vngeteilet, vnd ist das der eine stirbt vnd das weib mit dem swoger vber eyn nicht betragen mag, so mag das weib mit dem swoger die fahrende habe vnd das gutt halb theilen vnd also alleine bleiben mit yres mannes gutt yre lebtage.“

Digitized by Google

selben waren Güter, von denen die sie empfangenden freien Preußen Kriegsdienste mit bestimmt vorgeschriebenen Waffen, beziehungsweise später Reiterdienste zu leisten hatten. Diese Güter werden in mehreren Urkunden der Bischöfe und Domkapitel von Ermland und Samland feuda (Lehne) genannt.[1]) Lehne nennt sie auch der unbekannte Verfasser der Einleitung zu dem Privileg, wodurch der Bischof von Samland Siegfried von Reinstein und der Landmeister Meinhard von Querfurt mehrere Samen mit dem auf die Seitenverwandten männlichen Geschlechts erstreckten und erweiterten Erbrecht begnadigte.[2]) Der Orden selbst bezeichnet in den von ihm ausgestellten Verschreibungen nicht näher das von ihm den freien Preußen an ihren Gütern verliehene erbliche Besitzrecht. Wohl aber finden wir da die Bemerkung, die beliehenen Gutsempfänger sollten gehalten sein, ihm gleich andern Lehnsleuten (feodales) im Kriege zu dienen.[3])

Als echte Lehne im Sinne des sächsischen wie überhaupt des

---

[1]) Urk. des Bischofs Heinrich von Ermland vom Jahre 1282 (Cod. dipl. Warm. I Nr. 62), wo es mit Bezug auf eine Verleihung eines Complexes von 50 Hufen an mehrere Stammpreußen heißt: „in feodum contulimus perpetuo possidendos. De quibus bonis cum tribus armatis equitibus nobis ecclesie deservient"; Urk. desselben Bischofs vom Jahre 1284 (das. I Nr. 67): „in feodum iure hereditario perpetuo possidendum contulimus sub hac forma, ut iam dicti Gaudinis et. eorumque heredes legittimi cum uno equo competenti et viro armato ad terre consuetudinem nobis et nostris successoribus servire teneantur"; Urk. des ermländischen Domkapitels vom Jahre 1300 (das. I Nr. 110); Urk. des Bischofs Eberhard von Ermland von 1311 (das. I Nr. 161). Von bischöflich-samländischen Urkk. gehört hierher eine vom Jahre 1344 datirte (Cod. dipl. Pruss. III Nr. 45). Darin erklärt der Bischof Johann, indem er eine von seinen Vorgängern geschehene Verleihung erneuert und bestätigt: „dictaque bona non de novo infeudantes, sed feudum ipsorum per nostros predecessores ipsis collatum hactenus innovantes — S. N. et F. et eorum heredibus et successoribus — sicut habuerunt ab antiquo sic in posterum titulo feudi ac iure hereditario in perpetuum quiete possideant —. Ita sane ut ad terre defensiones et expeditiones, castrorum seu municionum edificationes et alias ubi eorum indiguerimus cum equis et armis nobis nostrisque successoribus et ecclesie nostre fideliter teneantur."

[2]) S. oben S. 40 Note 3.

[3]) Vgl. z. B. die Urk. des Landmeisters Burchard von Hornhausen für Ibute vom Jahre 1255 (U. B. d. Bisth. Samland Nr. 46: „De predictis — bonis serviet nobis idem suique heredes in clipeo et lancea sicut ceteri nostri feodales."

Digitized by Google

deutschen Rechts sind diese preußischen Lehne nicht zu denken. Gleich den Lehnen des polnischen Ritterrechts werden sie ohne Mannschaft geliehen. Die Urkunden wissen nichts von einer den beliehenen Gutsempfängern ertheilten Investitur, noch davon, daß diese dem verleihenden Herrn gehuldigt und eidlich Treue gelobt hätten. Die Verleihung geschah, ohne Beobachtung irgend welcher solennen Form, durch die bloße Uebergabe der sie aussprechenden Urkunde, und die thatsächliche Einräumung des Besitzes der verliehenen Güter, welche der Ausstellung und Ausreichung der Verschreibung entweder nachfolgte oder vorherging.

Für die Beurtheilung der Frage, welcher Art und Beschaffenheit die mit dem Namen von Lehnen bezeichneten Güter waren, die freie Preußen erblich verliehen bekamen, kommt ferner der Umstand in Betracht, daß, wenn nicht immer, so doch sehr häufig davon ein Zins an den verleihenden Herrn entrichtet werden mußte, der darauf noch neben und außer dem Kriegs- und Reiterdienste ruhte.[1]) Daß dieser Zins regelmäßig ein bloßer Rekognitionszins war, entsprechend der in der Kulmer Handfeste festgesetzten geringfügigen Abgabe von 1 oder 2 Markpfund Wachs und 1 kölnischen Pfennig, ist ohne Belang. Er blieb darum doch immer ein Zins und stellte als solcher eine Auflage dar, die sich mit dem Wesen des echten Lehns nach deutscher Auffassung nicht vertrug.[2])

Waren die zu Erbrecht oder preußischem Recht verliehenen Güter keine echten Lehne, so ist damit aber noch nicht gesagt, daß sie etwa,

---

[1]) S. die Urk. des Vicelandmeisters und Kompthurs Burchhard von Hornhausen für Jbute vom Jahre 1255 (oben S. 30 Note 1). Vgl. ferner die vom Landmeister Meinhard von Querfurt dem Otto, Sohn des Preußen Junkter über das Gut Rossen ausgestellte Verschreibung vom Jahre 1288 (Cod. Warm. II Nr. 543) bei den Worten: „Item ipse et sui successores in recognitionem dominii vnum talentum cere, quod duas respondeant marcas, et unum denarium coloniensem aut sex Elbingenses circa festum beati Martini singulis annis domui nostre presentabit.“ Urk. des HM. Paul von Rußdorf von 1438 (Diplomatar. Ileburgense ed. von Mülverstedt II S. 831—832). Der Stammpreuße Michel von Jodute soll von den ihm zu preußischem Recht verliehenen 8 Hufen und 10 Morgen zu Scharbeniten dem Orden thun einen redlichen Dienst mit Pferden und Harnisch und dazu ein Krampfund Wachs und 1 kölnischen Pfennig „czu bekendnisse der herrschafft“ alljährlich zu Martini geben. Von bischöflich-ermländischen Urkk. vgl. man z. B. Urkk. aus den Jahren 1282. 1284. 1315 (Cod. Warm. I Nr. 62. 67. 174).

[2]) Sächs. Lehnrecht Art. 13 § 3. Schwabenspiegel Lehnrecht Art. 28 (Laßberg).

Digitized by Google

ebenso wie die sg. feuda Culmensia[1]), bloß darum Lehne genannt wurden, weil ihre Besitzer davon Kriegs- und Reiterdienst zu leisten hatten. Bleibt es ja immer noch denkbar und möglich, daß der Deutsche Orden und seinem Beispiele folgend die preußischen Bischöfe und Domkapitel die Normen für die Verleihung von Grund und Boden zu jenem Rechte dem Dienstrechte entlehnten. Hatten doch die Hochmeister und ihre Gebietiger für die Lehne des polnischen Ritterrechts auch nicht das echte wahre Lehnrecht, sondern das Dienstrecht zur Richtschnur genommen.

Sieht man nun in den Urkunden genauer zu, so zeigt sich, daß in der That die Verleihung von Gütern zu preußischem Recht, mit welchem Kriegs- und Reiterdienstpflicht verknüpft war, unter Bedingungen und mit Modalitäten stattfand, wie sie sonst nur innerhalb des Dienstrechtes vorkamen. Daß sie als Lehne bezeichnet wurden, ließ sich daher wohl rechtfertigen, wenn man dabei nur nicht an wahre Lehne dachte, sondern an Dienstlehne. Allerdings beschränkt sich die Analogie mit diesen auf gewisse Momente. Nicht alle, sondern nur manche Grundsätze des Dienstrechts wurden auf das preußische Recht übertragen und in Anwendung gebracht. Immerhin aber zeigt sich der Einfluß des Dienstrechts nicht bloß in dinglicher Hinsicht. Auch die Person des Lehnsempfängers wird davon berührt.

Im Erbrecht ist uns dieser Einfluß des Dienstrechts bereits entgegengetreten. Wenn nicht allein der den freien Preußen verliehene Grundbesitz, sondern auch ihr Mobiliarnachlaß dem herrschaftlichen Heimfallsrechte unterworfen ward, so ist das füglich nicht anders zu erklären, als durch die Annahme, daß man sie, wenn sie verstarben, nicht wie freie Leute, sondern vielmehr so ansah und behandelte, als seien sie bei ihren Lebzeiten unfrei gewesen.

Jetzt ist noch auf einige andere Punkte einzugehen, worin sich die Analogie des Verhältnisses zeigt, in dem die preußischen Lehnsbesitzer zu ihren Herren standen, mit dem, in welchem sich die Dienstmannen und Empfänger von Dienstlehnen befanden.

Wie das Dienstrecht von den Ministerialen, so erforderte das preußische Recht von den freien Preußen, die Güter nach Maßgabe desselben erhielten, die Beobachtung einer beständigen, besondern Treue gegen den Herrn.[2])

[1]) S. den ersten Theil dieses Buches S. 47—48.

[2]) S. von Fürth, Die Ministerialen S. 182 ff.

Digitized by Google

Sie mußte von jedem gehalten und bewahrt werden, der ein preußisches Lehn besaß, wenn er sie auch nicht oder doch nur in besonderer Veranlassung zu versprechen und eidlich zu erhärten hatte.[1]) Wer sie brach, verwirkte sein Recht an dem ihm verliehenen Gut, das an den Herrn zurückfiel.[2]) Einen Treubruch beging nicht allein der Mann, der sich des Hochverraths gegen den Landes- und Lehnsherrn oder des Landesverraths schuldig machte. Auch der handelte treulos, welcher böswillig die ihm obliegenden Dienste verabsäumte.[3])

Auf die Dienstpflicht ist jetzt näher einzugehen. Es ist zunächst der Kriegsdienst, welcher da in Betracht kommt.

Während der ersten Zeit der Ordensherrschaft war dieser noch nicht gleichbedeutend mit Reiterdienst. Nach Inhalt der ältesten Urkunden sollen die freien Preußen, welche vom Orden oder von dem samländischen Bischofe Güter erblich empfangen hatten, mit Lanze und

[1]) Von einem eidlichen Treugelöbniß des Lehnsempfängers berichten uns die Urkunden nichts, weder im Falle einer Neuverleihung (s. oben S. 49), noch wenn ein Wechsel in der dienenden Hand eintrat, indem das Lehn vom Vater auf den Sohn oder auf den, der sonst zur Lehnserbschaft berufen war, überging. Wir hören nur davon, daß der neue Hochmeister nach Antritt seiner Regierung Huldigung und Treugelöbniß von den preußischen Freien entgegennahm. Der da zu leistende Eid kann aber nicht als ein eigentlicher Lehnseid gelten. Ward er doch nicht etwa allein bloß von den Lehnsmannen, noch in einer besondern Form geschworen, sondern zusammen mit andern Unterthanen des Ordens, welche als kölmische Grundbesitzer oder als Bürger der Städte keine Lehne besaßen und dem Landesherrn zur Unterthanentreue, nicht zu einer besonderen, davon verschiedenen Lehnstreue verpflichtet waren.

[2]) S. Urk. des Bischofs Johann von Ermland von 1353 (Cod. dipl. Warm. II Nr. 209). Ein Stammpreuße erhält sein Gut von 7 Hufen für sich und seine Erben beiderlei Geschlechts gegen Reiterdienst und mit der Maßgabe verliehen: „nisi ipsi per prodicionem aut infidelitatem sui domini aut terrarum graciam ipsis factam taliter annullarent.“ Von Ordensurkunden sei hier angeführt die Handfeste des HM. Luther von Braunschweig für die preußischen freien Einwohner des Dorfes Mirane von 1334 (Königsb. Staatsarchiv A. Z. Schbl. III Nr. 99): „ceterum volumus, quod invitis predicte ville inhabitatoribus iidem de bonis suis repelli non debent, nisi demeritis ipsorum exigentibus, vel si qui ipsorum fugitivi existerent vel propria recederent malivolentia.“

[3]) S. Handfeste des Dorfes Mirane (vorige Note) und vgl. ferner Urk. des Bischofs Eberhard von Ermland vom Jahre 1310 (Cod. Warm. I Nr. 156) bei den Worten: „quod — bona, que quondam Iohannes interpres habuerat, propter multas servicii sui ac heredum suorum negligencias iure nostre Warmiensi ecclesie redient.“

Digitized by Google

Schild ausgerüstet sein, nicht aber wird von ihnen verlangt, daß sie zu Pferde dienen.[1]) Erst gegen Ende des XIII. Jahrhunderts tritt hierin eine Aenderung ein. Seitdem wird die Leistung des Reiterdienstes überall erfordert, wo freien Preußen Güter gegen die Verpflichtung zum Kriegsdienst verliehen werden.[2]) Der Reiterdienst, den sie zu leisten hatten, war aber darum noch kein Ritterdienst.

Neben Rittern und Edlen[3]) treffen wir bei Durchmusterung der Urkunden auf gemeinfreie Preußen als Lehnsmannen des Ordens und der Bischöfe. In Ermland hießen solche mit Gütern von kleinem oder doch mäßigem Umfange beliehenen Freien schlechthin preußische Reiter (equites Prutheni).[4]) Mit dem Ritterdienst kam dieser preußische Reiterdienst, während er die ritterliche Ausrüstung weder an Waffen noch Pferden verlangte, nur darin überein, daß die Verpflichtung dazu eine ungemessene war. Als solche beschränkte sie sich nicht auf die Landwehr. Die preußischen Freien mußten dem Aufgebote zum Kriege nicht weniger dann unweigerlich folgen, wenn es

[1]) S. die Urk. des Vicelandmeisters Burchard von Hornhausen für Jbute von 1255 (U. B. des Bisth. Saml. Nr. 46); Urk. des bischöflich-samländischen Vogts Andreas Fisch (Piscis) von 1261 (ebendaselbst Nr. 73).

[2]) Vgl. z. B. Urk. des Bischofs Heinrich von Ermland von 1282 (Cod. Warm. I Nr. 62): „De quibus bonis — prefati Curthi, Tarpi et Symon et eorum heredes cum tribus equitibus secundum terre consuetudinem armatis nobis ac ecclesie — deservient contra ipsius ecclesie quoslibet invasores"; Urk. des Bischofs Siegfried von Samland von 1299 (U. B. des Bisth. Samland Nr. 189): „Schudie heredesque ipsius tenebuntur interesse expeditionibus et terrarum defensionibus ac municionibus de novo construendis cum eorum equis et armis Pruthenicalibus, quandocunque a nobis aut successoribus nostris fuerint requisiti"; Urk. des HM. Werner von Orseln für den Sudauer Luprecht von 1328 (Kreutzfeld, Vom Adel der alten Preußen Beil. Nr. VIII): „Racione autem huius collationis — Luprecht et sui heredes ad expeditiones et terrarum defensiones cum equis et armis prutenicalibus nec non ad municiones de novo construendas — tenebitur domui nostre deservire"; Urk. des Oberstspittler Ulrich Fricke von 1377 (Cod. dipl. Warm. III Nr. 39. 55); Urk. des HM. Paul von Rußdorf von 1438 (Diplomatar. Ileburgense II S. 831—832).

[3]) Vgl. die Urk. des HM. Winrich von Kniprode für den Ritter Luprecht den Sudauer (Sudowin) von 1352 (Kreutzfeld a. a. O. Beil. XI); Urk. des HM. Paul von Rußdorf für Michel von Jodute vom Jahre 1438 (vorige Note a. E.).

[4]) Urk. des Bischofs Hermann von Ermland vom Jahre 1349 (Cod. Warm. II Nr. 138): „Locavimusque in eadem villa VII equites pruthenos."

Digitized by Google

sich um kriegerische Unternehmungen (sg. Reisen) handelte, die über die Landesgrenzen hinausführten.[1])

Eine ebenfalls militärische Verpflichtung bestand in der Hülfe, welche die preußischen Grundbesitzer dem Orden oder ihrem Bischof oder Domkapitel beim Bauen und Bessern von Burgen und Befestigungen beziehungsweise bei Abbruch und Niederlegung von solchen leisten mußten. Sie hatten zu dem Zweck den Landes- und Lehnsherren die Arbeitskräfte ihrer Leute und Gespanne zur Verfügung zu stellen.[2]) Damit war jedoch ihre Dienstpflicht noch nicht erschöpft. Sie hatten ihre Treue außer im Kriege und durch Leistungen, die sich auf Vorkehrungen zum Schutze gegen künftige mögliche Angriffe äußerer Feinde bezogen, auch dadurch zu bethätigen, daß sie dem Herrn auf ergehende Aufforderung zu andern nicht militärischen Zwecken zu Diensten standen.

Nicht freilich von Anfang an war die Ausdehnung, welche man damit der Dienstpflicht gab, mit der erblichen Verleihung von Grund und Boden an freie Preußen verbunden.

Sie tritt, soweit ich sehen kann, zuerst in der Zeit nach dem allgemeinen Abfall auf. Eine der ältesten Urkunden, worin vom Dienste freier Preußen zu nicht militärischen Zwecken die Rede ist, datirt aus dem Jahre 1283. Der Landmeister Konrad von Thierberg bestätigt dadurch eine Güterverleihung des früheren Vogts der samländischen Kirche Andreas Fisch an vier preußische Brüder: Wargele, Astiote, Spandote und Ibute. Nach Inhalt derselben ist der Bischof berechtigt, von ihnen, abgesehen vom Kriegsdienst und der Hülfe beim Burgenbau, zu verlangen, daß sie sich zu jedwedem andern ehrbaren und ihre Treue erweisenden Dienste bereit finden lassen, sobald die Aufforderung deshalb an sie ergeht.[3]) Wie wir aus den Worten ersehen, welche dem dispositiven Texte der Urkunde vorangehen[4]), hatten die genannten vier Brüder seit langer Zeit schon der

[1]) S. oben S. 52 Note 2.

[2]) S. oben S. 52 Note 2 und vgl. dazu noch Urkk. vom Jahre 1258. 1261 (U. B. des Bisth. Saml. Nr. 59. 60. 72. 73).

[3]) U. B. des Bisth. Saml. Nr. 133: „Ad expeditiones —, terre defensiones cum armis consuetis in Sambia et ad castra et municiones construendas et alia fidelia quevis obsequia et honesta debent esse parati, quando fuerint requisiti."

[4]) Vgl. in der angeführten Urk. die Worte: „propter sue fidelitatis

Digitized by Google

samländischen Kirche und dem Christenthum treu angehangen und ihre Treue durch gute Dienste bewährt. Man wird daher annehmen dürfen, daß sie an dem allgemeinen Aufstand ihrer Landsleute im Jahre 1261 und den folgenden Jahren keinen Theil nahmen, sondern ihrem Herrn unverrückt treu blieben. Sonst würde Konrad von Thierberg nicht ihres Wohlverhaltens und ihrer guten Dienste rühmlich gedacht, ja wohl schwerlich die von Andreas Fisch geschehene Güterverleihung nach Verlauf einer so langen Zeit anerkannt und bestätigt haben. Von letzterem wissen wir nämlich, daß er während der Jahre 1260—1263 Vogt des samländischen Bischofs und seiner Kirche war und in dieser Stellung und als Vertreter seines Herrn damals mehrfach freie Preußen mit Grundbesitz zu Erbrecht belieh.[1])

Die gleiche unverbrüchliche Treue hatten dem Deutschen Orden, als ihrem unmittelbaren Landesherrn mehrere andere freie Samländer in der Zeit der allgemeinen Empörung der Preußen bewährt und bethätigt. Jeder einzelne von ihnen findet sich mit Namen in einer Urkunde vom Jahre 1299 aufgeführt, welche den Kompthur von Königsberg Berthold von Brühaven zum Aussteller hat. Sie alle aber werden darin unter der Gesammtbezeichnung alte Withinge zusammengefaßt, welche sich als solche um den Orden besondere Verdienste erworben hätten und darum würdig seien, vor andern Preußen belohnt und bevorzugt zu werden.[2]) Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Withing ist bis jetzt noch nicht aufgeklärt.[3]) Der Um-

obsequia, que dicte ecclesie Sambiensi ac christianis fideliter assistendo diutinis temporibus inpenderunt."

[1]) S. die Urkk. von 1261 und 1262 im U. B. des Bisth. Saml. Nr. 73. 75. 76.

[2]) S. die Urk., welche überschrieben ist: „Privilegium, qui sunt de numero Wytingorum antiquorum" bei Joh. Voigt, Geschichte der Eidechsengesellschaft S. 212.

[3]) Nesselmann in seinem thesaur. ling. Pruss. bringt es in Zusammenhang mit dem altpreußischen Zeitwort waitiât. reden. Er versteht unter Withing den Mann, der in der Gemeinde oder für diese das Wort führt, oder den Sprecher des Volkes. Diese Deutung ist sachlich nicht befriedigend. Sieht man selbst davon ab, daß nach den bisher bekannt gewordenen Quellen wohl in Pomesanien, nicht aber in den übrigen Landschaften den Preußen vom Deutschen Orden gestattet wurde, zu Wayden zusammenzutreten (s. oben S. 38 Note 1), so bleibt es doch unerfindlich, warum gerade die in dem Withingsprivileg von 1299 namentlich angeführten Samländer aus den dort bezeichneten, unfern von einander belegenen, Ortschaften befähigt und berufen gewesen sein sollten, in den samländischen Wayden

Digitized by Google

stand aber, daß die in der Urkunde von 1299 auftretenden Samländer nicht schlechthin Withinge genannt, sondern als alte Withinge bezeichnet werden, läßt darauf schließen, daß das Wort hier in dem gleichen oder doch in einem ähnlichen Sinne gebraucht wird, wie man es sonst gebrauchte.

Aus Urkunden späterer Zeit wissen wir, daß Withinge Diener des Ordens und zwar solche von preußischer Abkunft waren.[1]) Geht man von diesem Begriff des Wortes Withing aus, so wird man das Moment, wodurch sich die Samen, welche der Kompthur Berthold von Brühaven alte Withinge nennt, von den preußischen Dienern des Ordens im XIV. und XV. Jahrhundert unterschieden, lediglich darin zu erblicken haben, daß sie seit langer Zeit schon und zwar, wie aus dem Inhalt der Urkunde hervorgeht, bereits vom Anfang der allgemeinen Empörung an den Rittern Hülfe und Beistand leisteten und sich ihrem Dienste widmeten.

Die Annahme eines solchen Dienstverhältnisses der alten samländischen Withinge wird unterstützt durch den Inhalt einer Urkunde vom Jahre 1328.[2]) Es erhellt daraus, daß zu der Zeit, als Meinhard von Querfurt Landmeister war, also etwa um das Jahr 1290, ein Sudauer Namens Gedete sich von seinen Landsleuten trennte und zum Orden floh, um Christ zu werden und die Taufe zu empfangen, indem er ihm zugleich einen Haufen von tausend Mann zuführte.

---

das Wort zu führen. Auch bildeten die Einwohner jener Ortschaften im Jahre 1299 keine oder doch keine selbständigen Gemeinden mehr. Sie standen vielmehr unter der Guts- und Gerichtsherrschaft derselben Samländer, welche sich während des allgemeinen Aufstandes vor den eigenen Stammesgenossen in die Ordensburgen geflüchtet und dorthin ihr unfreies Gesinde und ihre unfreien Bauern mitgebracht hatten. Will man auf die Autorität Nesselmanns hin das Wort withing oder weyting von demselben Wortstamme herleiten wie wayde, so liegt eine andere Vermuthung näher. Die Ritter des Deutschen Ordens mögen alle diejenigen Samländer, welche sich ihnen bei der ersten Eroberung des Landes ergaben und auch nachher, als ihre Stammgenossen abfielen, treu blieben, einfach nur deshalb Withinge genannt haben, weil diese inzwischen so viel Deutsch erlernt hatten, daß es nicht bloß möglich wurde, sich mit ihnen zu verständigen, sondern auch sich ihrer als Dolmetscher (Redner) zu bedienen, wo es galt andern Preußen etwas mitzutheilen oder zu befehlen.

[1]) S. Joh. Voigt, Geschichte der Eidechsengesellschaft S. 230—232 und Töppen in seiner Ausgabe des Petr. Dusburg (Scriptores rer. Pruss. I) S. 104 Note 1.

[2]) Kreutzfeld, Vom Adel der alten Preußen Beil. Nr. VIII.

Digitized by Google

Zum Lohn dafür und für seine nachmals bewiesene Treue wurde er von Meinhard von Querfurt mit einem größern Güterkomplex zu Erbrecht beliehen. Die Urkunde berichtet uns aber ferner, daß der Hochmeister Werner von Orseln dem Sohne des Gedete Luprecht im Jahre 1348 nicht allein das Recht an seinem väterlichen Erbe bestätigte, sondern ihm dazu noch andere im Samland bei Medniken gelegene Güter verlieh. Es geschah das nicht sowohl, weil Vater und Sohn seit lange mit dem Orden befreundet waren, sondern wie in der Urkunde ausdrücklich betont wird, zugleich mit Rücksicht auf das Dienstverhältniß (famulatus), in dem sich der Sohn Luprecht befand.

Mit den Gütern wurde ihm zugleich die hohe und niedere Gerichtsbarkeit über die unfreien Bauern verliehen, welche er dort ansiedeln würde. Er sollte sie ausüben dürfen nach Recht und Art der alten und ersten Withinge. Desgleichen wurde ihm und seinen Erben für den Fall, daß sie eine Verstümmelung oder Verletzung erleiden möchten, das Wehrgeld jener alten Withinge zugebilligt. Dafür sollte andererseits aber der Luprecht dem Orden nicht allein im Kriege mit Pferden und Waffen dienen, sondern auch andere Dienste leisten, welche die Treue erforderte.[1])

In dem weitesten Umfange, welcher ihr hier gegeben wird, bildet die Dienstpflicht ein Korrelat zu den Vorrechten, mit welchen der Hochmeister den Luprecht begnadigte, um ihn vor andern wegen seiner und seines Vaters bewiesener Treue zu belohnen und auszuzeichnen.

Es waren das die gleichen Vorrechte, welche die alten Withinge oder doch manche von ihnen früher erhalten hatten. Diese Thatsache

---

[1]) Die Worte der angeführten Urkunde, auf die es hier ankommt, lauten: „Annuimus eciam sepedicto Luprecht et omnibus suis heredibus iudicia tam maiora quam minora — super excessibus suorum rusticorum, quos in agris predictorum bonorum locaverint, secundum ius et morem antiquorum et primorum Witingorum iudicandi —. Et si idem Luprecht vel aliquis de suis heredibus mutilatione vel laesione aliqua fuerint molestati, quod absit, ipsis secundum omne ius antiquorum Witingorum — detur retributio vel emenda. Racione autem huius collationis — Luprecht et sui heredes ad expeditiones et terrarum defensiones cum equis et armis prutenicalibus, nec non ad municiones de novo construendas et ad quevis alia fidelitatis obsequia tenebuntur domui nostrae deservire quocienscunque a nostris fratribus fuerint requisiti."

Digitized by Google

berechtigt daher zu der Schlußfolgerung, daß diese ebenfalls bereits zu dem Orden in einem Dienstverhältnisse standen und ihm ohne Beschränkung auf militärische Zwecke Dienste leisteten. Erblickt man in ihnen die ersten Ordensdiener, welche in der Zeit des allgemeinen Aufstandes (1261—1280) innerhalb der Burgen, in welche sie flohen, zu den Rittern in nähere persönliche Beziehungen traten, so erklärt sich auch die Erscheinung, daß von da ab und nicht früher schon in den Verschreibungen, betreffend die Verleihung von Grund und Boden zu Erbrecht oder preußischem Recht, die Verpflichtung der Beliehenen zu andern als militärischen Dienstleistungen auftritt.

Nicht daß etwa jeder freie Preuße, welcher nunmehr dem Orden oder seinem Bischof oder Domkapitel außer im Kriege bei andern Gelegenheiten dienstbereit sein mußte, ein Withing gewesen wäre. Im Ermland hat es niemals Withinge gegeben und doch mangelt es dort nicht an Beispielen, daß der Bischof oder das Domkapitel die Preußen, welche von ihnen Güter erblich empfangen, zu Diensten nicht kriegerischer Art verpflichtet.[1]) Wohl aber wird man behaupten dürfen, daß das Dienstverhältniß, in welches zuerst während der kritischen Zeit der Jahre 1261—1280 freie Samländer zum Deutschen Orden eintraten, den Anlaß dazu gab, daß die bei Verleihung von Gütern zu Erbrecht oder preußischem Recht dem Herrn vorbehaltenen Dienste nach Inhalt und Umfang überhaupt verallgemeinert wurden. Es kam nicht darauf an, ob der beliehene Gutsempfänger zugleich ein Ordensdiener (Withing) war, oder ob er sich in dem Verhältniß eines solchen nicht befand, noch jemals früher darin befunden hatte.

Worin bestand denn nun aber diese erweiterte und allgemeiner gemachte Dienstpflicht, zu welcher die freien Preußen, mochten sie nun Withinge sein oder nicht, ihren Herren verbunden waren?

Die Withinge sind nicht mit den deutschen Ministerialen in eine Kategorie zu stellen.

Nicht allein daß, während die Ministerialität aus der Unfreiheit hervorging, die Withinge von vornherein freie oder doch freigelassene Leute waren; auch die Leistungen, die man von ihnen forderte, und

---

[1]) S. die Urkk. des ermländischen Domkapitels vom Jahre 1347 (Cod. Warm. II Nr. 90—92). Die Verleihung von Gütern zu preußischem Recht geschieht da mit der Maßgabe: „Ita — quod cum uno spadone et armis consuetis contra quoslibet servire quandocunque requisitis fuerint, et alia ministeria que prutheni liberi faciunt, et facere teneantur."

Digitized by Google

die Funktionen, die sie zu versehen hatten, unterschieden sich wesentlich von denen der Ministerialen, zum wenigsten, was die Zeit des späteren Mittelalters angeht, welche hier allein in Betracht kommt. Dienten diese im Felde als Ritter oder als Knappen, so leisteten die Withinge gleich andern freien Preußen wohl Reiterdienst, nicht aber immer solchen von ritterlicher Art. Noch mehr differirte die Art des Dienstes, wo es sich nicht um Erreichung militärischer Zwecke handelte.

So werthvoll und nützlich auch die Thätigkeit sein mochte, welche die Withinge in den Burgen und Häusern des Ordens oder auf dessen Domänen in der Landwirthschaft oder beim Betriebe von Handwerken und Gewerben, sei es selbst, sei es als Aufseher des Gesindes und der frohnenden Bauern entfalteten, so nahmen sie doch immer nur Stellungen ein von untergeordneter Natur und Bedeutung, die nicht dazu angethan waren, ihnen ein gleiches oder nur ähnliches Ansehen zu verschaffen, wie es den Ministerialen die von ihnen bekleideten Hof- und Staatsämter gaben.

Die gleiche Bewandtniß hatte es nun auch mit den Diensten der freien preußischen Lehnsbesitzer, welche, ohne Withinge zu sein und als solche in einem förmlichen Dienstverhältniß zu stehen, ihren Herren außer als Reiter im Kriege, bei sonstigen Gelegenheiten und zu nicht militärischem Zwecke sich dienstbar erweisen mußten. Zwar werden sie in den Urkunden als solche bezeichnet, welche der Treue entsprachen und diese bethätigen.[1]) Auch heißt es von ihnen, sie sollten anständige oder schickliche Dienste sein (ministeria oder servitia honesta).[2])

Damit waren die gewöhnlichen gemeinen Scharwerksarbeiten ausgeschlossen, welche die leibeigenen preußischen Bauern zu verrichten hatten. Solche konnten und durften den freien Preußen nicht zugemuthet werden.[3]) Die Zusicherung ihrer persönlichen Frei-

[1]) Urk. des HM. Werner von Orseln vom Jahre 1348 für den Sudauer Luprecht (oben S. 56 Note 1): „quevis alia fidelitatis obsequia".

[2]) Urk. des Landmeisters Konrad von Thierberg von 1283 für die oben S. 53 Note 3 erwähnten vier preußischen Brüder (U. B. des Bisth. Saml. Nr. 133): „alia fidelia quevis obsequia et honesta".

[3]) Urk. des ermländischen Domkapitels von 1347 (Cod. dipl. Warm. II Nr. 90): „ipsum et suos heredes a rusticali servitute liberos dimittentes paterne restituimus libertati — concedentes eidem Alwarnus suisque liberis in campo Staboniten tres mansos iure pruthenicali libere possidendos. Ita tamen quod cum uno spadone et armis consuetis — ser-

Digitized by Google

heit überhob sie ja zugleich der Verpflichtung zu bäuerlichen Arbeiten.[1])

Nicht waren aber darum etwa die Geschäfte, zu denen sie in Friedenszeiten, und abgesehen von der Hülfeleistung beim Burgenbau herangezogen wurden, von der Art, um ihnen Ehre und Ansehen zu verschaffen und sie im Stande über andere freie Leute im Lande zu erhöhen.

Davon kann keine Rede sein, wenn den freien preußischen Lehnsmannen im Ermland von ihrem Bischof zur Pflicht gemacht wird, seiner Kirche beim Aushauen von Wäldern und Roden von Wildnissen, wie überhaupt bei nützlichen Unternehmungen zur Hebung der Landeskultur zu helfen.[2])

Nicht anders verhielt es sich mit den Arbeiten und Leistungen, die der Orden in seinem Lande von den preußischen Freien erforderte.

Einigen Aufschluß giebt hierüber das Privileg des Hochmeisters Konrad von Erlichshausen für die Ritter, Knechte und Gemeinfreien der Gebiete Samland, Balga und Rastenburg vom Tage Donati 1441.[3])

Wenn ihnen darin zugesichert wird, es solle kein Pfleger, Kämmerer oder Amtmann ihre Pferde in der Wildniß und auf der Jagd ferner reiten dürfen, so kann man daraus abnehmen, daß sie bis dahin genöthigt waren, ihre Pferde den Ordensbeamten zu Jagdzwecken unentgeltlich zu überlassen und herzugeben. Nicht minder waren sie, wie aus demselben Privileg hervorgeht, früher verpflichtet, für den Orden in dessen Wäldern Nutz- und Bauholz zu schlagen. Auch davon befreit sie der Hochmeister. Dahingegen verordnet er, daß sie die Richthäuser und Richthöfe bauen sollen, eine Leistung, die er auf alte Gewohnheit zurückführt.[4]) Ebenso aber erklärt er sie für verbunden,

---

vire — ac alia ministeria, que prutheni liberi faciunt, et facere teneantur."

[1]) S. oben S. 33.

[2]) Urk. des Bischofs Johann von 1358 (Cod. dipl. Warm. II Nr. 271): „ad — indagines secandas nec non ad vniuersalem Ecclesiae nostrae vtilitatem iuuare sicud alii homines, quociescunque requisiti fuerint, sint astricti."

[3]) Act. der Ständetage Preußens II Nr. 242. 243 S. 359—360.

[4]) Sie hatte ihren Grund, wie ich annehmen möchte, darin, daß man die ursprünglich auf den Bau von Burgen und Befestigungen bezügliche Verpflichtung

Digitized by Google

wenn der Hochmeister auf die Häuser und Höfe des Ordens komme, alles zu thun, was die alte Gewohnheit von ihnen verlange. Der Zusammenhang, in dem diese nicht näher bezeichnete Thätigkeit mit der Anwesenheit des Hochmeisters gebracht wird, läßt vermuthen, daß es sich dabei um Dienste handelte, die der Hochmeister für seine Person, wie im öffentlichen Interesse von ihnen in Anspruch nahm, wie die Ausrichtung von Botschaften und Aufträgen. Aber auch seine Verpflegung und die seines Gefolges und die Herbeischaffung der dazu nöthigen Vorräthe mochte ihre Hülfe bedingen und es mit sich bringen, daß sie dazu Pferde und Wagen und die Arbeitskraft ihres Gesindes und ihrer Bauern hergeben mußten.

Noch mag hier erwähnt sein, daß einzelne freie Preußen Lehne mit Rücksicht auf die guten Dienste verliehen bekamen, die sie ihrem Herrn als Kämmerer [1]) oder als Dolmetscher [2]) geleistet hatten, beziehungsweise auch fernerhin noch leisten sollten. Der preußische Kämmerer (camerarius) entsprach im Mittelalter, wie noch heutzutage, dem deutschen Meier (maior). Er stand der Landwirthschaft oder gewissen Branchen derselben vor, die der Orden oder die Bischöfe oder Domkapitel auf ihren Gütern betrieben und führte dort die Aufsicht über das Gesinde und die frohnpflichtigen unfreien Bauern.

Dahingegen hatte die Thätigkeit der Dolmetscher keine bloß wirthschaftliche Bedeutung. Sie vermittelten überhaupt den Verkehr zwischen der herrschenden deutschen und der unterworfenen preußischen Bevölkerung.

Es war namentlich die Geistlichkeit, wenn sie den Preußen predigen und die Sakramente spenden wollte, auf ihre Hülfe angewiesen. Waren doch, zumal in der ersten Zeit nach der Eroberung des Landes nur wenige Geistliche des preußischen Idioms mächtig,

---

allmälig, als die Kämpfe mit den heidnischen Preußen und Littauern aufhörten, auf Bauten zu nicht militärischen Zwecken und so namentlich auf die Errichtung der Gerichtsgebäude bei den Ordenshäusern ausdehnte, in welchen die Kompthure in Sachen, welche nicht vor die kulmischen Landdinge gehörten, Gericht hielten und Recht sprachen. Vgl. Ostpreuß. Prov.-R. 1801—1802 Zus. 105 § 3.

[1]) Urk. des Vogtes der samländischen Kirche Heinrich von Bote von 1291 (U. B. des Bisth. Saml. Nr. 161); Urk. des Bischofs Eberhard von Ermland von 1318 (Cod. Warm. I Nr. 184).

[2]) Urk. des Bischofs Eberhard von Ermland von 1310 (Cod. Warm. I Nr. 156); Urk. des Bischofs Johann von Samland von 1343 (Cod. dipl. Pruss. V Nr. 9).

Digitized by Google

während es andererseits lange dauerte, bis sich die deutsche Sprache unter den Preußen verbreitete.

Das ist es im Wesentlichen, was sich aus den bis jetzt veröffentlichten Urkunden über die Dienstpflicht der preußischen Freien, welche nicht zugleich Withinge waren, ergiebt. Wie dürftig die Notizen auch sein mögen, die wir daraus entnehmen, so dürften sie immerhin genügen, um zu zeigen, daß es sich dabei um Verrichtungen handelte, welche, so nützlich sie auch in wirthschaftlicher Hinsicht sein mochten, sich nicht mit den Hofdiensten, noch mit den amtlichen Funktionen der deutschen Ministerialen vergleichen lassen.

Doch nicht sowohl die Art der Dienste und der Gegenstand, auf den sie sich bezogen, sind es, worauf es hier ankommt, sondern die Thatsache, daß die preußischen Lehnsbesitzer überhaupt verpflichtet waren, ihren Herren zu andern als militärischen Zwecken zu dienen.

Sie ist bedeutsam, weil sie zusammen mit den andern Momenten, die wir kennen gelernt haben, nicht zwar die völlige Gleichstellung der preußischen Freien als Lehnsmannen und Besitzer von Lehngütern mit den Ministerialen darthut, wohl aber so viel beweist, daß sie nach Grundsätzen beurtheilt und behandelt wurden, welche mehr dem Dienstrecht denn dem Lehnrecht angehörten.

Dem Umstande, daß die zu Erbrecht oder preußischem Recht verliehenen Lehne keine echten Lehne waren, sondern den Dienstlehnen gleich geachtet und gleich gestellt wurden, wird man es nun auch zuschreiben dürfen, wenn der Deutsche Orden und die preußischen Bischöfe und Domkapitel ihre Veräußerung weniger erschwerten und in Bezug hierauf ein liberaleres Verfahren einschlugen, als es sonst bei Lehnen zu geschehen pflegte.

An und für sich galten freilich auch sie für unveräußerlich, so daß der Lehnsmann, der sein Gut zu verkaufen oder anderweitig zu veräußern beabsichtigte, der Genehmigung des Lehnsherrn bedurfte, sollte anders die Veräußerung gültig zu Stande kommen.[1])

Doch wurde an diesem Prinzip der Unveräußerlichkeit nicht oder doch nicht immer noch überall festgehalten. Schon in Urkunden aus dem XIII. Jahrhundert und noch häufiger in solchen aus späterer Zeit finden wir die Bestimmung, daß die Besitzer der zu

---

[1]) Vgl. z. B. Urk. des Bischofs Johann von Samland von 1344 (Cod. dipl. Pruss. IV Nr. 45).

Digitized by Google

preußischem Recht verschriebenen Güter, welche ihrem Herrn dafür Reiterdienst und andere Dienste zu leisten haben, zu deren Verkauf oder anderweitiger Veräußerung befugt sein sollen.[1])

Der Lehnsherr verpflichtete sich dadurch von vornherein und ein für alle Mal, in die künftige Veräußerung des Lehns zu willigen.

Nur war die so im Voraus gegebene Einwilligung keine unbedingte noch die damit eingeräumte Veräußerungsfreiheit eine etwa völlig schrankenlose.

Zunächst kam es da auf die Persönlichkeit des Käufers oder sonstigen Erwerbers an. Der Lehnsmann durfte sein Gut nur Jemandem verkaufen, der gleich ihm geeignet und vermögend war, die ihm obliegenden Verpflichtungen gegen den Herrn nach jeder Richtung hin zu erfüllen.[2])

Dieser mußte vor allem und von anderem abgesehen selbst ein freier Preuße sein. Denn allein auf freie Preußen fand ja das preußische Recht als Norm der Verleihung von Grund und Boden mit den sich daraus ergebenden besonderen Folgen und Wirkungen Anwendung.[3]) Was aber dann die Veräußerung selbst anging, so konnte diese nicht vor sich gehen, ohne daß der Herr dabei in irgend einer Weise betheiligt war. Seine Betheiligung konnte einer eigent-

[1]) Urk. des Königsberger Kompthurs Dietrich für den Samen Wargule und seine Erben vom Jahre 1261 (U. B. des Bisth. Saml. Nr. 72): „si placuerit possessoribus bonorum talium, ut ea vendant, viro tam ydoneo, qui sicut et ipsi possidendi habeat facultatem“; Urkk. des bischöflichen Vogts Andreas Fisch (Piscis) vom selben und dem folgenden Jahre 1262 (das. Nr. 73. 76); Urk. des Bischofs Heinrich von Samland von 1263 (das. Nr. 84); Urk. des Bischofs Eberhard von Ermland von 1311 (Cod. Warm. I Nr. 161): „Et quod sepedictos mansos possunt vendere, commutare, dono dare in alias personas racione vite et mortis transferre nostri tamen ac nostre ecclesie iuribus semper salvis“; Urk. des Bischofs Herrman und des Domkapitels von Ermland von 1346 (Cod. Warm. II Nr. 64); Urk. desselben Bischofs von 1349 (das. II Nr. 138); Urk. des HM. Luther von Braunschweig von 1334 für die preußischen Freien des Dorfes Mirane (Königsberger Staatsarchiv A. Z. Schbl. L. III Nr. 99): „Cultores insuper bonorum iam dictorum bona sua vendere poterint eodem iure personis tamen nobis competentibus et ad facienda predicta servicia expeditis.“

[2]) S. die in der vorigen Note angeführten Urkunden.

[3]) Vgl. die Handfeste der Freien des Dorfes Mirane von 1334 (s. o. Note 1 a. E.): „bona sua vendere poterint eodem iure personis tamen nobis competentibus.“ S. auch die unten S. 63 Note 2 angeführte Verschreibung.

Digitized by Google

lichen Mitwirkung bei der Uebertragung des Besitzrechts am Lehne gleichkommen. Dann mußte der Lehnsmann das Gut, welches er dem andern abtreten wollte, in die Hand des Herrn aufgeben, und dieser verlieh es darauf dem neuen Erwerber[1]), sofern er gegen dessen Person nichts zu erinnern und einzuwenden fand. In dieser Weise hatte die Veräußerung und Besitzübertragung des Lehns überall zu geschehen, wo die bei dessen erster Verleihung ausgestellte Verschreibung nichts anderes festsetzte.

Zuweilen aber gewährte der Herr, wenn er bei der Verleihung des Lehns in dessen eventuelle künftige Veräußerung willigte, dem Lehnsempfänger zugleich eine Erleichterung wegen der definitiven Uebertragung seines Besitzrechts an einen neuen Erwerber. Der Veräußerer sollte nur gehalten und verbunden sein, ihm den Käufer oder sonstigen Erwerber mit Namen zu bezeichnen, damit er prüfen könne, ob dieser geeignet sei, das Gut zu übernehmen und den als Lehnsmann ihm obliegenden militärischen und andern Verpflichtungen zu genügen.[2])

Hinwiederum konnte die ein für alle Mal zugestandene Veräußerungsbefugniß im einzelnen Falle auch erschwert werden. Eine Erschwerung lag dann vor, wenn sich der Herr, als er das Lehn verlieh, dessen künftigen Verkauf er bewilligte, ein Vorkaufsrecht vorbehielt. Der Lehnsmann durfte dann den Verkauf mit einem an sich geeigneten Käufer erst abschließen, oder doch zur Uebertragung seines Rechts an ihn erst schreiten, nachdem er dem Herrn das Gut zum Kaufe angeboten, dieser aber erklärt hatte, von seinem Vorkaufsrecht keinen Gebrauch machen zu wollen.[3])

---

[1]) Urk. des Bischofs Johann von Samland vom Jahre 1335 (Cod. dipl. Pruss. V Nr. 4): „Nos — recepta resignacione dictorum bonorum a dictis Kasioten, Pellinen et Nawellen pro se et eorum heredibus liberis in manibus nostris facta empcionem huius modi ratam habentes approbavimus memoratos tres mansos — Naglanden et suiis filiis Nicolao et Hertwico et eorum heredibus contulimus et presentibus conferimus.“ Vgl. dazu Voigt, Geschichte Preußens III S. 440.

[2]) S. die bei Voigt, Geschichte Preußens III S. 438 Note 8 mitgetheilte Verschreibung, worin es heißt: „Wir geben dorobir den vorgesprochenen vrlop czu vorkoufen das selbige velt, alzo das sy is erst vnsern brudern bevisen, weme sy wellen czu czogetanen rechte, als sy besessen haben, vorkoufen.“

[3]) Urk. des Bischofs Heinrich von Samland vom Jahre 1263 für Heinrich Stubech (U. B. des Bisth. Saml. Nr. 84): „Ceterum statuimus, quod si —

Digitized by Google

Noch selbständiger und freier gestaltete sich das Verhältniß der preußischen Lehnsbesitzer zum Lehnsherrn in den Fällen, wo es sich nicht um eine Veräußerung, sondern um eine Theilung der Lehngüter handelte. Solche kam namentlich dann in Frage, wenn ein Lehnsmann mit Hinterlassung mehrerer Söhne bezw. mehrerer Töchter[1]) verstarb, und diese weder geneigt waren das väterliche Gut gemeinsam zu besitzen und zu nutzen, noch es einem oder einigen von ihnen zum Alleinbesitz überlassen mochten, sondern es reell unter sich aufzutheilen wünschten.

Das preußische Lehnrecht wich da erheblich vom deutschen Lehnrecht ab.

Der deutsche Lehnsherr galt rechtlich nicht für verpflichtet das Lehn zu theilen oder theilen zu lassen. Daher konnte denn immer nur einer von mehreren Erben die Lehnserneuerung beanspruchen und das Lehn an sich bringen; die dabei übergangenen Linien blieben dauernd von dessen Besitz und der Nachfolge darin ausgeschlossen.[2])

Anders nach preußischem Recht. Da bedurfte es keiner Lehnserneuerung, wenn ein Wechsel in der dienenden Hand eintrat.

Dem Herrn entging damit die Gelegenheit, den Besitz des Lehns unter Ausschluß der übrigen Erben des verstorbenen Mannes, nur allein einem von ihnen zuzuwenden. Nun wäre es freilich auch so noch möglich und denkbar gewesen, daß der Orden oder die Bischöfe und Domkapitel um des Reiterdienstes und der andern Dienste willen, welche die preußischen Lehnsbesitzer zu leisten hatten, für sich das Recht beansprucht hätten, jeder Theilung des Lehns wider ihren Willen und ohne vorgängige Einholung ihrer Genehmigung zu widersprechen.

Die Urkunden enthalten jedoch nichts, was die Annahme, für die sich Johannes Voigt erklärt[3]), die preußischen Lehne hätten grundsätzlich für untheilbar gegolten, rechtfertigte.[4]) Einzelne Handfesten

---

Heinricus sive heredes sui predicta bona vendere decreverit, primum nobis aut successori nostro offerant ad emendum; quod si nos aut successor noster emere noluerimus extunc personis ad hoc servicium nobis et ecclesiae nostrae faciendum ydoneis vendendi ea liberam habeant facultatem."

[1]) S. oben S. 39 und 43.

[2]) Schröder, Deutsche Rechtsgeschichte S. 398.

[3]) Geschichte Preußens VI S. 605. Vgl. auch das. III S. 435—436.

[4]) Das gilt auch von dem Privileg, das 1476 der Hochmeister Heinrich

Digitized by Google

und Verschreibungen sprechen sogar eher für das Gegentheil, indem sie die Thatsache einer Theilung des Lehns unter mehrere Söhne einfach constatiren, ohne irgendwie anzudeuten, daß dazu die Einholung der landesherrlichen Genehmigung erforderlich gewesen wäre.[1])

Nur indirekt ergab sich eine Beschränkung und Erschwerung der Theilung daraus, daß diese nicht die Erfüllung der mit dem Besitze des Lehns verbundenen militärischen und sonstigen Dienstpflichten der preußischen Lehnsmannen alteriren durfte.[2]) Die mehreren Erben, welche das Gut reell unter sich auftheilten, mußten daher dafür Sorge tragen, daß mindestens einer von ihnen auf den ihm zugefallenen Theil den Dienst übernahm, welcher bisher auf dem ganzen Lehn geruht hatte.

In einzelnen Verschreibungen und Privilegien wurde überdies mit Rücksicht auf eine spätere mögliche Theilung wegen des Dienstes, insonderheit des Reiterdienstes ausdrücklich vorgesehen und bestimmt, es solle der Herr statt des bis dahin geleisteten einen Dienstes von den Besitzern der getheilten Güter zwei oder mehrere Dienste fordern dürfen.[3])

von Richtenberg dem samländischen Adel ertheilte (s. oben S. 42). Wenn danach in Ermangelung von Söhnen eine von mehreren Töchtern das ganze väterliche Lehn bekam, so beruhte das nicht in einer etwa statuirten Untheilbarkeit. Der Grund davon war vielmehr der, daß überhaupt bloß eine der mehreren Töchter erbberechtigt sein sollte und so eine Individualsuccession stattfand.

[1]) Vgl. Urk. des HM. Konrad von Sack vom Jahre 1303 (Kreutzfeld a. a. O. Beil. V): „Quod cum — Ludovicus de Baldersheim quando magister Prussiae Cropeltoni pruteno — villas Ruditen et Aziuten — contulisset — et tandem defuncto eodem Cropeltone heredes ipsius Tulikorte et Bute predicta bona pariter dividissent, uterque nos petivit, ut cuilibet super parte sibi derivata granicias cum libertatibus et iuribus in antiquo privilegio habitis conscriberemus“ et. Dieser Bitte entspricht der Hochmeister, ohne irgendwie zu bemerken, daß er seinerseits etwa erst die Theilung selbst genehmige oder bestätige. Er beschränkt sich in der von ihm ausgestellten Verschreibung lediglich darauf, die neuen Grenzen anzugeben und zu bezeichnen zwischen den reell getheilten Gütern, mit Wiederholung des Inhalts des alten Privilegs in Bezug auf den dem Bute zugefallenen Theil.

[2]) S. die Handfeste der preußischen Freien des Dorfes Mirane (oben S. 38 Note 1 bei den Worten): „si aliquos tres uncos ad servicium spadonis deputatos dividi contingent, succedentes de illis sic divisis eorum possessores unum spadonem ad serviendum nobis (habere) tenebuntur, velud prius.“

[3]) Urk. des Ordensmarschalls Rutgher von Elner vom Jahre 1373 (Cod. Warm. II Nr. 483): „Were ouch das si sich teilten, so salden si vns abir

Digitized by Google

Ebenso unrichtig wie die Annahme von der grundsätzlich anerkannten Untheilbarkeit der preußischen Lehne überhaupt ist die von einigen älteren Schriftstellern[1]) aufgestellte Behauptung, daß zwar nicht die großen Güter und Güterkomplexe der Ritter und Edlen, wohl aber die kleineren Besitzungen der gemeinfreien Preußen nicht anders, denn mit Wissen und Willen des Herrn hätten getheilt werden können. Dem Rechte des Mittelalters ist diese angeblich andere Behandlung der kleinen Lehne nicht adliger Lehnsmannen im Punkte der Theilung und deren Zulässigkeit fremd.[2]) Eine Aenderung hierin zu Gunsten der Lehnsherren sollte erst später eintreten.

Standen insoweit die großen und kleinen Lehne rechtlich gleich, so fanden dahingegen in andern Beziehungen zwischen beiden nicht unerhebliche Verschiedenheiten statt.

Wo größere Güter und Güterkomplexe Gegenstand des Lehns waren, bildeten diese mit den dazu gehörigen Bauern und den von ihnen bewirthschafteten Aeckern und sonstigen Ländereien selbständige Gutsbezirke. Innerhalb derselben nahmen die preußischen Lehnsmannen die Stellung zugleich von Guts- und Grundherren ein. Als solche hatten sie von ihren unfreien Bauern Naturalabgaben in Gestalt von weltlichen Zehnten und Frohn- oder Scharwerksdienste zu fordern, um mit deren Hülfe Saat und Ernte auf den Hufen zu bewirken, welche sie der Selbstbewirthschaftung vorbehielten. Nicht weniger knüpften sich aber an den Besitz der großen Lehne auch publicistische Gerechtsame. An sich Ausflüsse der Landesherrschaft, wurden sie vom Deutschen Orden oder den preußischen Bischöfen und Domkapiteln, die ja in sich die Eigenschaft der Landes- und Lehns-

czwey dinst dorvon tun, si vnde ire rechten erben vnde nochkomelinge." S. ferner Privileg des HM. Konrad von Erlichshausen für die Preußen der Gebiete Samland, Balga u. s. w. von 1441 (Act. der Ständetage Preußens II Nr. 242. 243 S. 354—360): „Item wenne die Prewschen dinste czurissen vnd getelet werden, als mannich rouch dovon wirt gemachet, so mannich dinst sulle man ouch dovon thun."

[1]) Hartknoch, Altes und neues Preußen S. 563; Kreutzfeld, Vom Adel der alten Preußen S. 17—18.

[2]) Vgl. die Handfeste der Freien von Mirane von 1334 bei den oben S. 65 Note 2 angeführten Worten. Obwohl es sich da nur um kleine Besitzungen im Umfange von 3 Haken handelt, wird die Theilung ohne weiteres als möglich und zulässig angenommen. Von Einwilligung des Ordens, und daß diese nöthig, ist keine Rede.

Digitized by Google

herren vereinigten, zusammen mit den Gütern, welche Gegenstand des Lehns waren, verliehen. Die preußischen Großgrundbesitzer gelangten so zur Ausübung der niederen Gerichtsbarkeit [1]); ja manche von ihnen erhielten von Zeit der ersten Beleihung an sogar die hohe oder peinliche Gerichtsbarkeit [2]), während andere damit erst nachträglich begnadigt wurden. So erhielten, wie bereits in anderm Zusammenhange erwähnt ist, die alten samländischen Withinge oder doch manche von ihnen und der ihnen in Rechten und Pflichten gleichgestellte Sudauer Luprecht die uneingeschränkte Patrimonialgerichtsbarkeit über ihre Leute, als eine besondere Auszeichnung und Gnade, um sie für ihre oder ihrer Voreltern Verdienste um die Landesherrschaft zu belohnen.[3]) Doch auch preußische Großgrundbesitzer, von denen nicht festzustellen ist, daß sie Withinge waren, finden wir in der Ausübung der hohen Gerichtsbarkeit.[4]) Allmälig nahm, wie es scheint, ihre Verleihung dermaßen zu, daß es gegen Ausgang des Mittelalters wohl kaum noch ein größeres Lehn gab, mit dessen Besitze sie nicht verbunden gewesen wäre.[5])

In keinem wesentlichen noch nothwendigen Zusammenhange mit

---

[1]) Urk. des Vicelandmeisters Gerhard von Hirzberg für Ibute vom Jahre 1258 (U. B. des Bisth. Saml. Nr. 59): „Ibuthe suique liberi et ipsorum heredes maiora iudicia, que sunt volnus letale, manus amputacio, sentencia mortis, in predictas familias exercendi nullam habebunt facultatem, de aliis vero causis inter ipsas familias subortis iudicandi iudiciariam plene habebunt potestatem"; Urk. des Bischofs Heinrich von Samland für Heinrich Stubech (das. Nr. 88): „Minora etiam iudicia sibi conferimus, maiora veluti truncatio capitis, mutilacionem membrorum nobis et nostre ecclesie reservantes."

[2]) Urk. des bischöflichen Vogts Andreas Fisch für Tyrune vom Jahre 1262 (Kreutzfeld a. a. O. Beil. II): „contuli Tyruni et suis heredibus septem familias in villa Trinteton cum agris —. Singula quaeque predicta concessi sibi cum omni iure et utilitate cum maiori quoque iudicio ad collum et ad manum spectante ac minoribus iudiciis."

[3]) S. oben S. 56.

[4]) Urk. des Landmeisters Helmerich von Rechenberg von 1262 für den Preußen Troppo (Zepernick's Miscellaneen zum Lehnrecht IV S. 336); Desselben Urk. für Gedune (Cod. dipl. Warm. II Nr. 521); Urk. des Landmeisters Meinhard von Querfurt von 1288 (Cod. Warm. II Nr. 543).

[5]) Von Urkk. aus späterer Zeit vgl. man Urk. des HM. Paul von Rußdorf vom Jahre 1438 für Michel von Jodute. Er erhält mit den ihm zu preußischem Recht verliehenen Besitzungen die Gerichte: „beide gros vnd cleyne" (Diplomat. Ileburgens. ed. v. Mülverstedt II S. 831—832).

Digitized by Google

der Gerichtsbarkeit stand das Recht auf Einziehung des beweglichen Nachlasses der den Gütern der großen Grundherren zugeschlagenen unfreien Bauern, wenn diese ohne Erben verstarben.[1]) Es blieb dem Orden, dem Bischof oder Domkapitel als dem Landesherrn auch dann vorbehalten, wenn sie die volle Gerichtsbarkeit ohne jede Beschränkung verliehen. Nur auf Grund besonderer Privilegien konnten die Besitzer der größeren Lehne zu der Ausübung des fraglichen Rechts gelangen. Die Ertheilung von solchen Privilegien kommt da und dort vor.[2]) Sehr zahlreich aber waren die Fälle, wo preußische Lehnsbesitzer und Grundherren das bezügliche Vorrecht erlangten anscheinend nicht, nach den wenigen bis jetzt bekannt gewordenen Urkunden zu schließen, die uns davon berichten. Uebrigens erstreckte sich die Privilegirung nicht immer auf den ganzen beweglichen Nachlaß der erblos verstorbenen Unfreien. Bisweilen sollte es den Grundherren nur freistehen, einen kleinen Theil davon an sich zu nehmen, während der größere Ueberrest dem landesherrlichen Heimfallsrecht unterworfen blieb.[3])

Erst gegen Ausgang des Mittelalters, als die Macht des Ordens gebrochen war, wurde das anders. Da zogen, wie früher schon erwähnt ist, die adligen Grundherren, mochten sie nun Preußen oder Deutsche sein, den beweglichen Nachlaß ihrer unfreien Leute an sich, ohne weiter nach dem landesherrlichen Heimfallsrecht zu fragen, ja ohne einmal darauf Rücksicht zu nehmen, daß dem verstorbenen Bauer Erben hinterblieben waren.[4])

Endlich mag hier noch eines Vorrechts gedacht werden, welches den Besitzern der größeren preußischen Lehne, nicht sowohl in ihrer Eigenschaft als Grund- und Gerichtsherren, denn vielmehr für ihre

---

[1]) S. oben S. 50.

[2]) Vgl. z. B. Urk. des Vicelandmeisters Burchard von Hornhausen für Ybute von 1255 (U. B. des Bisth. Saml. Nr. 46). Er erhält das Feld Leptau und das Feld Kianthen „cum XX familiis ad eumdem pertinentibus et omni decimatione earumdem nec non et hereditate predictorum absque herede moriencium".

[3]) Urk. des Bischofs Eberhard von Ermland von 1395 (Cod. Warm. I Nr. 174): „Conferimus eciam supradictis ex speciali gracia et favore. vt si aliquis rusticus sub eis manens sine herede moriatur, quod de hereditate illius, que vulgariter dicitur Polayde terciam partem habeant et nobis et ecclesie nostre veniant due partes."

[4]) S. oben S. 37.

Digitized by Google

Person bewilligt wurde. Ich meine das höhere Wehrgeld von 60 Mark, durch welches sie für den Fall einer Tödtung oder Verwundung vor andern freien Preußen ausgezeichnet wurden, deren Wehrgeld sich gewöhnlich nur auf 30 Mark belief.[1]) Wurden damit manche der alten Withinge privilegirt, so rechtfertigt das doch nicht die Annahme, es habe sich seine Bewilligung etwa allein auf solche Fälle beschränkt, wo preußische Freie, zumal solche ritterlichen oder adligen Standes, in Rechten und Pflichten jenen gleichgestellt wurden, wie der schon mehrerwähnte Sudauer Luprecht.[2]) Es sei hier an das oben von der Gerichtsbarkeit Gesagte erinnert. Wurde diese an preußische Grundherren verliehen, die nicht zu den Withingen gehörten, so läßt sich daraus auf das gleiche Verfahren bei der Bewilligung des hohen Wehrgeldes schließen.

Von den kleineren preußischen Lehnen, denen wir uns nunmehr zuwenden, lagen manche, mit einem Flächenumfang von nur einer Hufe oder nur von einigen wenigen Haken innerhalb von Dörfern. Die Lehnsbesitzer machten da entweder mit andern freien Preußen die ganze Einwohnerschaft des Dorfes aus[3]) oder sie lebten mit

---

[1]) S. Urk. des HM. Winrich von Kniprode von 1353 (unten Note 2) und vgl. damit z. B. die bischöflich-ermländischen Urkk. aus den Jahren 1354. 1358. 1359 (Cod. Warm. II Nr. 212. 269. 271. 275), enthaltend die Verschreibungen für gemeinfreie Preußen über die Verleihung von Gütern mittleren und kleineren Umfangs.

[2]) S. oben S. 56 Note 1; s. ferner Urk. des HM. Winrich von Kniprode vom Jahre 1352 für den Sudauer Ritter Luprecht (Kreutzfeld a. a. B. Beil. XI): „Were ouch das ymant den — Herrn Luprecht adder keynen seyner erben adder nachkomelinge ersluege, der sull bestanden syn sechzig mark pfennige czu wergelde. Der sulle zwey teyl deme der die schmercze hat adder des erschlagenen erben vnd das dritte teyl vns vnd vnseren bruederen geboren."

[3]) Handfeste des HM. Luther von Braunschweig von 1354 für die preußischen Freien des Dorfes Mirane (Königsb. Staatsarchiv A. Z. Schbl. L. III Nr. 99): „contulimus fidelibus nostris incolis ville Merane XL et novem uncos in campo ibidem — pro quolibet unco decem iugera computando perpetuo possidendos sub modis et conditionibus infrascriptis videlicet quod quivis habens tres uncos cum spadone, uno clipeo atque hasta — nobis servire teneatur. Et si aliquos tres uncos ad servicium spadonis deputatos dividi contingeret, succedentes de illis sic divisis eorum possessores unum spadonem ad servicium nobis (habere) tenebuntur velud prius; et si alicui non habenti tres uncos, quem tamen ad hoc sufficere viderimus, tantum

Digitized by Google

Deutschen zusammen. In letzterem Falle unterstanden sie mit ihrer Familie und ihrem Gesinde der niederen Gerichtsbarkeit des deutschen Schulzen, während sie in Sachen der hohen Gerichtsbarkeit vor dem Kompthur oder vor dem bischöflichen oder Kapitelsvogt Recht zu nehmen hatten.[1])

Andere kleine Lehngüter befanden sich außerhalb jeder Verbindung mit Dorfschaften und ihren Gemeinden. Sie bildeten aber darum doch nicht immer selbständige Guts- und Gerichtsbezirke. Als solche konnten sie bloß da gelten, wo ihren Besitzern, wenn nicht die volle, so doch die niedere Gerichtsbarkeit über ihr Gesinde und etwaige von

---

addiderimus, quod completum trium uncorum numerum habebit, ille unum spadonem apud se servabit pro servicio nobis faciendo. Damus eciam cuilibet spadonem habenti pro sustentatione eiusdem unum iuger(um) extra sortem uncorum suorum libere perpetue possidendum; preterea predictorum bonorum inhabitatores de quolibet unco decimam et servicia consueta et pro censu unum fertonem denariorum usualis monete annuatim solvere sint astricti." Aus den letztangeführten Worten erhellt, daß die Lehnsbesitzer gleich andern freien Preußen, die keine vollen drei Haken verliehen bekamen und darum vom Reiterdienst verschont blieben, einen Jahreszins von einem Vierdung für jeden Haken dem Orden zu entrichten hatten. Es ist das einer der selteneren Fälle, wo bei einer Verleihung von Grund und Boden zu preußischem Recht außer dem Reiterdienst noch ein Zins ausbedungen wird, der kein bloßer Rekognitionszins war, sondern ein Zins, der einen materiellen Werth und Inhalt hatte.

[1]) S. Urk. des Bischofs Herrman von Ermland vom Jahre 1349 (Cod. Warm. II Nr. 138): Der Deutsche Gerhard Sperling erhält vom Bischof 60 Hufen im Felde Palayzen zu kulmischem Recht, um darauf ein Dorf (Blumenau) zu errichten und mit Kolonisten zu besetzen. Dann heißt es weiter: „Locavimusque in eadem villa VII equites pruthenos —, quorum cuilibet — duos dabimus liberos mansos sic ut de ipsis serviant et faciant more equitum communium pruthenorum. — Quoad forefacta tam equitum in villa ipsa commorantium predictorum graviora ad collum et ad manum se extendencia equites ipsos — coram nostro advocato, aut alio nostro commissario respondere volumus, et ibidem prout hactenus habuerunt pruthenicali iuri parere, et non coram Gerhardo, vel sibi succedente sculteto, licet minora quoad eos iudicabit iudicia videlicet quoad quatuor solidos et infra se extendencia, et quoad hec, que villam contingunt et familiam eorumdem." Urk. des Bischofs Johann von 1311 für das deutsche Dorf Altkirch (das. II Nr. 318). Darin wird wegen der dort wohnenden preußischen Reiter bestimmt: „quoad iudicialia equitum — minora scilicet — dictos equites velut alios coram Iohanne vel sibi succedente sculteto volumus iuri parere ac eorum servitores, quoad maiora vero ad collum vel manum se extendentia ipsos equites coram ecclesie iudice volumus respondere."

Digitized by Google

ihnen abhängende unfreie Bauern vermöge besonderer landesherrlicher Verleihung zu Theil geworden war.[1]) Sonst griff da allein die öffentliche Gewalt des Landesherrn und seiner Beamten Platz.

Doch nicht allein darin unterschieden sich die Besitzer der kleineren Lehne von den Großgrundbesitzern und Grundherren, daß sie der öffentlichen Gerechtsame, namentlich der hohen Gerichtsbarkeit ermangelten, mit welchen jene privilegirt waren. Auch in privatrechtlicher Hinsicht waren sie ungünstiger gestellt.

Wo große Güter mit dazu gehörigen unfreien Bauern zur Verleihung kamen, konnte dem Lehnsmann, solange er sich nicht etwa einer Felonie schuldig machte, das Lehn vom Herrn nicht wieder genommen und entzogen werden.

Dieser Sicherheit und Beständigkeit des Besitzrechts ermangelten die freien Preußen, welche Lehne von nur geringem Umfange erhielten. Zwar wurden auch sie erblich beliehen. Das sicherte ihnen aber noch nicht den dauernden Besitz gerade derjenigen Güter, welche sie bei der Verleihung zuerst empfingen. Die Verschreibung zu Erbrecht oder zu preußischem Recht gab jedem von ihnen nur den Anspruch auf erbliche Ueberlassung des Besitzes an einem Lehn von der Art des zuerst verliehenen.

Daher konnte der Lehnsherr dem Lehnsmanne das Lehn, mit dem er ihn zuerst beliehen hatte, wieder entziehen und ihn nöthigen Falls aus dessen Besitz setzen, wenn er das für nöthig oder zweckmäßig fand. Er war dann nur verpflichtet, ihm für das Gut, das er ihm nahm, ein anderes an Umfang und Güte gleichartiges zu Lehn zu geben.[2])

---

[1]) Urkk. des ermländischen Bischofs Eberhard von 1311 und 1312 (Cod. Warm. I Nr. 161. 164).

[2]) Urk. des Bischofs Herrman von Ermland von 1345 (Cod. Warm. II Nr. 45). Der Preuße Tolledrans erhält für sich und seine wahren Erben vier Haken im Felde Sanganiten verliehen gegen die Verpflichtung zum Reiterdienst und Entrichtung des dem kulmischen entsprechenden jährlichen Rekognitionszinses „ita tamen, quod nullus episcoporum imposterum eumdem — uel suos legitimos heredes a predicta possessione depellere debeat, nisi nostre ecclesie Warmiensi de dictis uncis minor utilitas posset in futurum provenire, extunc enim volumus, quod si aliquis episcoporum aut advocatorum dictum T. vel suos heredes a possessione dictorum uncorum amovere voluerit, praedicto T. aut suis heredibus alii quatuor unci tam boni aut meliores erogentur.“ S. dazu

Digitized by Google

Das waren dieselben Modalitäten der Verleihung, welchen wir in der Geschichte des polnischen Ritterrechts begegnet sind. Nur daß sie dort auf Lehne überhaupt, nicht, wie innerhalb des preußischen Rechts, allein auf solche von mittlerem oder geringem Umfange Anwendung fanden. Auch beruhten sie hier nicht in einer Satzung, entsprechend etwa der bezüglichen Verordnung im Privileg des Herman Balk und dessen Erneuerung vom Jahre 1273.[1]) Sie gründeten sich lediglich in einer von dem Lehnsherrn (dem Orden u. s. w.) konstant befolgten Uebung und einem daraus erwachsenen Gewohnheitsrecht. Demnach verstand sich das lehnsherrliche Recht auf Wiedereinziehung der kleinen preußischen Lehne gegen die Verpflichtung, dafür andere Güter von gleichem Umfange und entsprechender Bodenbeschaffenheit zu Lehn zu geben, bei jeder Neuverleihung von selbst.

Sollte es nicht Platz greifen, so mußte der Lehnsherr auf seine Anwendung ausdrücklich verzichten. Dieser Verzicht kleidete sich in die Form eines besonderen Privilegs, welches der Verschreibung über das Lehn einverleibt wurde.[2])

Bis jetzt haben uns nur solche zu preußischem Recht verliehene und verschriebene Güter beschäftigt, deren Besitzer dem Deutschen Orden oder ihrem Bischof oder Domkapitel Kriegsdienst mit Waffen einer bestimmten Art und späterhin Reiterdienst zu leisten hatten.

Auf sie allein beschränkte sich jedoch dieses Recht nicht. Es diente als Norm für die Verleihung eines abgeleiteten Besitzrechts

---

Joh. Voigt, Geschichte Preußens VI S. 573. 574 und die dort aus Ordensurkunden angeführte Stelle: „Ab vnsere brüder dermal eyns czu rate wirden, das sy dy vorgenanten gute in eren nuczen keren welden, so sint sy schuldig den vorgenanten Prüsen also gut gut und also vil vnd also nucze in rechter wechselunge wider czu geben, als ere vorgesprochen gute gewesen sint."

[1]) S. oben S. 8.

[2]) Handfeste des HM. Luther von Braunschweig für die Freien des Dorfes Mirane von 1334: „Ceterum volumus, quod invitis predicte ville inhabitatoribus iidem de bonis suis repelli non debeant, nisi demeritis ipsorum exigentibus"; Urk. des Bischofs Herman von Ermland von 1349 (Cod. Warm. II Nr. 138). Die in dem deutschen Dorfe Blumenau angesiedelten sieben preußischen Reiter erhalten ein jeder zwei Hufen mit der Zusicherung erblich verliehen: „Concedimus — ipsis ut de eisdem mansis depelli non debeant"; Urk. des Bischofs Johann von 1358 (das. II Nr. 269): „Item facimus eis ipsorumque heredibus graciam, quod de bonis predictis depelli non debeant"; Urk. desselben Bischofs von 1359 (das. II Nr. 275).

Digitized by Google

auch da, wo Grundstücke ohne die bezeichnete militärische Verpflichtung, dahingegen mit der Maßgabe verliehen wurden, daß die Besitzer statt eines bloßen Rekognitionszinses dem verleihenden Herrn einen Zins von höherm Betrage entrichten sollten, der einer Gegenleistung für das ihnen eingeräumte Besitz- und Nutzungsrecht zwar nicht völlig gleich, wohl aber nahe kam. Während der Rekognitionszins bei preußischen Lehnen, deren Besitzer als Reiter dienten, der geringfügigen Wachs- und Geldabgabe der Kulmer Handfeste gleichkam, stimmte seinerseits der höhere Zins, den die nicht zum Reiterdienst verbundenen freien Preußen von ihren Grundstücken geben und zahlen mußten, mit dem Zins überein, der auf den kölmischen Zinshufen und Zinsgütern ruhte.

Wie sich dieser nicht auf eine Verordnung der Kulmer Handfeste zurückführen läßt, sondern erst aufkommt, als das flämische Erbrecht außerhalb der Städte Kulm und Thorn in Preußen Verbreitung findet, so gehört der hier in Frage stehende Zins ebenfalls nicht schon der ältesten Geschichte des preußischen Rechts an. Seine Einführung in Verbindung mit der Verleihung von Grund und Boden an freie Preußen zu Erbrecht oder preußischem Recht erfolgte frühestens im letzten Jahrzehnt des XIII., vielleicht sogar erst nach dem Beginne des XIV. Jahrhunderts. In den preußischen Bischofslanden wurden seitdem ganze Dörfer mit Ansiedlern preußischen oder littauischen Stammes besetzt. Während sie vom Reiterdienst frei blieben, mußten sie von den ihnen verliehenen Grundstücken dem Bischof oder dem Domkapitel einen höheren jährlichen Zins geben.

Das bei der Gründung dieser Dörfer beobachtete Verfahren war dem analog, welches man einschlug, wenn es sich um die Errichtung deutscher Dörfer zu kulmischem Recht handelte.

Der Landesherr ermächtigt einen freien Preußen, der die Rolle des Vermittlers und Unternehmers (locator) übernimmt, auf einem näher bestimmten und begrenzten Terrain ein Dorf zu errichten und mit Leuten seines Stammes und Standes als Ansiedlern zu besetzen. Jedem derselben hat er im Namen seines Auftraggebers einen oder mehrere Haken, zuweilen auch wohl eine ganze Hufe von der für das Dorf ausgeworfenen Gesammtfläche zuzutheilen und zu den Bedingungen zu verleihen, welche die für das Dorf vom Landesherrn ertheilte Handfeste bestimmt. Er selbst erhält für seine Mühewaltung bei der Errichtung der neuen Ansiedlung das Schulzenamt

Digitized by Google

mit der niederen Gerichtsbarkeit und eine oder mehrere Hufen zinsfrei und meist auch frei von der Last des Reiterdienstes[1]) zu erblichem Besitz- und Nutzungsrecht verliehen. Dahingegen empfangen alle übrigen, im Dorfe angesiedelten freien Preußen ihre Grundstücke als Zinshaken oder Zinshufen. Sie haben davon dem Landesherrn einen dem Umfange derselben entsprechenden jährlichen Zins zu geben, der entweder ein reiner Geldzins ist ($^1/_2$ Mark oder etwas mehr oder weniger), oder außer dem Geldzins noch eine Naturalabgabe einschließt, bestehend in 1—2 Scheffeln Getreide der einen oder der andern Art, und einer bestimmten Stückzahl von Hühnern.[2])

---

[1]) Mir sind bis jetzt nur einzelne Urkunden bekannt geworden, in welchen der preußische Schulz in dieser seiner amtlichen Stellung und Eigenschaft zum Reiterdienst verpflichtet wird. So heißt es in einer Urk. des Bischofs Gerhard von Pomesanien aus den Jahren 1409—1417 (Pomesan. U. B. Nr. 128), er habe den Einwohnern des Dorfes Lynze (heute Limbse) 28 Hufen ausgegeben: „von welchen XXVIII huben der scholz haben sal III freye huben, von denen her vnserm vogte dynen sal in Reysen vnd in der lands noth mit eymen pferde gleich einem wytingen." Häufiger kam es vor, daß dem Schulzen bei der Gründung des Dorfes außer dem Schulzenamt und den dazu gehörigen Freihufen, von welchen er weder Zins zu geben, noch Reiterdienst zu leisten hatte, noch eine oder mehrere Hufen mit der Maßgabe verliehen wurde, daß er dafür als Reiter dienen und den Rekognitionszins von 1 Markpfund Wachs und 1 kölnischen Pfennig entrichten sollte. Die letzteren erhielt er dann nicht als Schulz, sondern schlechthin als ein preußischer Lehnsmann und hatte als solcher denn auch die bezüglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Vgl. die ermländischen Urkk. von 1337 und 1339 (Cod. Warm. I Nr. 288. 297).

[2]) S. die Urk. des Propstes des ermländischen Domkapitels Johannes und des bischöflichen Vogts Heinrich Lutter vom Jahre 1338, betreffend die Gründung des Dorfes Ryn (Cod. Warm. I Nr. 297): „Contulimus honesto viro Schelden prutheno et successoribus suis legittimis tam filiis quam filiabus utriusque sexus LX et duos mansos — ad locacionem ville, que Ryn debet nuncupari, de quibus decimum mansum de locatione ville prenotate ad sculletiam iure hereditario libere perpetuo possidebit —. De residuis vero mansis censualibus — singulis annis dabunt de quolibet manso censuali pro censu dominis, videlicet domino episcopo et canonicis dimidiam marcam denariorum monete usualis, duos modios tritici et duos pullos." Urk. desselben Vogts Heinrich Lutter vom Jahre 1339 (das. I Nr. 302): Der Preuße Klaus erhält 40 Hufen zur Besetzung des Dorfes Blankenburg. Davon darf er „racione collocationis" für sich und seine Erben 5 Hufen zinsfrei zurückbehalten; auch wird er mit der niedern Gerichtsbarkeit beliehen. Von den übrigen Hufen sollen die Einwohner des Dorfes (incolae) alljährlich zu Martini dem Bischof $^1/_2$ Mark und 2 Hühner als Zins geben. Entsprechende Bestimmungen

Digitized by Google

Andere zu preußischem Rechte ohne die Verpflichtung zum Reiterdienst verliehene, dafür aber mit einem höheren Zins belastete Grundstücke treffen wir in Dörfern an, welche der Deutsche Orden in dem seiner Herrschaft unmittelbar unterworfenen Gebiete hie und da errichtete, um sie allein und ausschließlich mit freien Preußen als Einwohnern zu besetzen.

Ein solches preußisches Dorf war das schon mehrfach erwähnte Mirane (Merane) in der Nähe von Stuhm. Die fraglichen Grundstücke, auf denen kein Reiterdienst, sondern nur ein höherer Zins ruhte, befanden sich da im Besitze eines Theiles der Dorfbewohner, während andere im selben Dorfe angesiedelte freie Preußen gegen Empfang einer entsprechend größeren Anzahl von Haken dem Orden als Lehnsmannen und Reiter dienen mußten.[1])

Doch nicht allein in den preußischen Dörfern, sondern auch außerhalb von solchen wurde Grund und Boden in der bezeichneten Weise verliehen, entweder zugleich mit andern Hufen oder Haken, mit denen die Verpflichtung zum Reiterdienst verknüpft sein sollte[2]), oder ohne solche.[3]) Während im ersten Falle derselbe freie Preuße dem Lehns-

---

enthält die Urk. desselben Vogts vom Jahre 1341 betreffend die Gründung des Dorfes Sparwinden (Cod. dipl. Warm. II Nr. 4). Von bischöflich-pomesanischen Urkk. gehört hierher die Urk. des Bischofs Gerhard vom Jahre 1422 (Pomesan. U. B. Nr. 128).

[1]) Handfeste des HM. Luther von Braunschweig für die freien Preußen des Dorfes Mirane von 1334 oben S. 69 Note 3.

[2]) Urk. des Bischofs Johann von Samland von 1335 (Cod. dipl. Pruss. II Nr. 113). Dem Preußen Stagote wird ein Haken frei von Zins und bäuerlichen Lasten mit der Maßgabe verliehen, daß er davon mit einem Pferde und den landesüblichen Waffen dienen soll. Dann aber wird des Weiteren festgesetzt: „Preterea — unum uncum — cum nemoribus, iure hereditario contulimus et — conferimus perpetuo possidendum. Eo adiecto quod idem Stagote et sui heredes seu successores legittimi dimidiam marcam denariorum prutenicalium pro censu et nomine census de dicto unco singulis annis in festo beati Martini episcopi nobis et nostris successoribus dare et solvere perpetuo teneantur." S. ferner Urk. desselben Bischofs von 1343 (das. III Nr. 42); Urk. des bischöflich-ermländischen Vogts Heinrich Lutter von 1341 (Cod. Warm. II Nr. 4).

[3]) Urk. des samländischen Domkapitels von 1327 (Cod. dipl. Pruss. III Nr. 4). Mehrere preußische Brüder erhalten für sich und ihre Erben ein der Domkirche zu Königsberg gehöriges Gut erblich mit der Bestimmung verliehen: „quod predicti fratres et eorum heredes de dictis bonis octo marcas et dimidium fertonem denariorum usualium pro censu et nomine census singulis annis

Digitized by Google

herrn nicht bloß dienen, sondern auch zinsen mußte und zwar in höherem Maße, als das sonst geschah, wo der Lehnsmann nur den geringfügigen Rekognitionszins entrichtete, blieb im andern Falle der beliehene Grundbesitzer von der militärischen Verpflichtung zum Reiterdienste gänzlich frei, hatte dafür aber um so mehr an jährlichem Zins aufzubringen, weil seine Besitzung eben allein nur Zinshufen oder Zinshaken umfaßte.

So wenig wie die kleineren preußischen, zum Reiterdienst verpflichtenden Lehne bildeten diese preußischen Zinsgüter, obwohl sie nicht immer von kleinem Umfange waren, sondern bisweilen 10 Hufen und mehr enthielten, der Regel nach und im Allgemeinen keine eigenen Guts- und Gerichtsbezirke. Eine Patrimonialgerichtsbarkeit war damit gewöhnlich nicht verbunden.

Nur verhältnißmäßig selten erhielt der eine oder andere freie Preuße, der solche besaß, die niedere Gerichtsbarkeit mit verliehen.[1]) Wo das nicht geschah, ruhte die Rechtspflege und die Ausübung der Polizeigewalt dem vollen und ungetheilten Inhalte nach in der Hand des Landesherrn und seiner Beamten.[2])

Wie verhalten sich nun die preußischen Zinshufen und Zinshaken in den Dörfern und die außerhalb von solchen gelegenen Zinsgüter zu den Gütern, deren Besitzer dem verleihenden Herrn als Reiter dienen mußten? Waren sie gleich diesen Lehne, wenn auch nur im Sinne und in der Bedeutung von Dienstlehnen, oder fallen sie etwa allein unter den Begriff der Erbleihe und des Erbzinsrechtes?

---

in festo beati Martini nobis et nostris successoribus dare et solvere perpetuo teneantur"; Urk. des Bischofs Eberhard von Ermland von 1313 (Cod. Warm. I Nr. 169). Der Preuße Stynau erhält für sich und seine Erben beiderlei Geschlechts sechs Hufen „hac adiecta conditione, quod in festo beati Martini et sic singulis annis — pro censu et nomine census unum fertonem usualis monete nobis et nostris successoribus solvere perpetue tenebuntur"; Urk. des ermländischen Domkapitels von 1334 (das. I Nr. 268).

[1]) Urk. des ermländisch-bischöflichen Vogts Heinrich Lutter von 1341 (Cod. Warm. II Nr. 4).

[2]) Urk. des samländischen Domkapitels von 1327 (Cod. dipl. Pruss. III Nr. 4): „Iudiciis dumtaxat maioribus et minoribus bonorum eorumdem et hominum in eisdem residencium nobis in perpetuum reservatis"; Urk. des ermländischen Domkapitels von 1334 (Cod. dipl. Warm. I Nr. 268): „Iudicia vero magna et minora in sepedictis bonis iure pruthenico nostri capituli advocatus — iudicabit."

Digitized by Google

Die Thatsache der Verleihung des preußischen Rechts kann allein noch nicht den Ausschlag geben. Sie beweist an sich nur, daß die Vererbung der beregten Grundstücke in der Weise und mit den Beschränkungen zu geschehen hatte, wie sie jenes Recht mit sich brachte. Nicht aber folgt daraus, daß die preußischen Zinshufen (Zinshaken) und Zinsgüter auch im Uebrigen als Lehne angesehen und behandelt wurden.

Es fragt sich zunächst, ob die in Dörfern oder außerhalb derselben wohnenden freien Preußen, welche von ihren Grundstücken dem Orden oder einem Bischof oder Domkapitel statt des Reiterdienstes einen höheren Zins schuldeten, dem verleihenden Herrn außer der allgemeinen Unterthanentreue noch zu einer besonderen Treue verpflichtet waren.

Man wird nicht Anstand nehmen dürfen, sich im bejahenden Sinne zu entscheiden. Wie aus der Handfeste des preußischen Dorfes Mirane von 1334 hervorgeht, sollen die dort vom Orden angesiedelten Freien durch eigene Schuld, oder wenn sie flüchtig werden und, um sich ihren Verbindlichkeiten zu entziehen, Haus und Hof verlassen, das ihnen verliehene Besitzrecht verwirken.[1]) Diese auf die Möglichkeit einer Felonie hinweisende Bestimmung lautet ganz allgemein. Sie betrifft keineswegs etwa bloß die zum Reiterdienst verbundenen Einwohner des Dorfes, sondern nicht weniger diejenigen unter ihnen, welche bei dessen Gründung oder hinterher keine vollen drei Haken verliehen bekamen und darum jener Verpflichtung überhoben wurden.[2])

Dieselbe Handfeste belehrt uns zugleich darüber, daß die ohne Reiterdienst, aber mit Auferlegung eines höheren Zinses verliehenen Grundstücke noch in einer anderen Beziehung den preußischen Lehnen, wenn nicht den großen, so doch denen geringeren Umfanges gleichbehandelt wurden. Der Herr war auch hier berechtigt, dem beliehenen Besitzer oder dessen Erben das ihm zuerst verliehene Grundstück wieder zu nehmen, um ihm dafür ein anderes von gleicher Größe und Güte zu geben.

Er durfte von diesem Recht nur dann nicht Gebrauch machen, wenn er durch ein Privileg entgegenstehenden Inhalts sich selbst eine

[1]) S. oben S. 51 Note 2.

[2]) S. oben S. 69 Note 3.

Digitized by Google

bezügliche Beschränkung auferlegte. Solches geschah in dem Falle der Verleihung von Grund und Boden an die Freien des Dorfes Mirane. Sie erhielten, und zwar nicht bloß die zum Reiterdienst verpflichteten [1]), sondern ebenso die übrigen Dorfbewohner durch eben jene Handfeste von 1334 die Zusicherung, daß, sofern sie nicht durch eigene Schuld ihr Recht verwirken möchten, die ihnen zuerst verliehenen Zinshaken ihnen nicht wieder genommen werden sollten.

Wie aber stand es mit der Dienstpflicht der freien Preußen, die als Bewohner von Dörfern Zinshufen oder Zinshaken, oder ohne Mitglied einer Landgemeinde zu sein, isolirt belegene Zinsgüter besaßen?

Die Befreiung vom Reiterdienst entband sie deshalb noch nicht von allen militärischen Verpflichtungen. Nicht allein, daß sie, wie andere Unterthanen, selbst die unfreien Bauern nicht ausgenommen, im Falle entstehender Landesnoth dem Aufgebot zur Landwehr folgen mußten; auch beim Bauen, Bessern und Niederreißen von Burgen und Befestigungen hatten sie ihrem Herrn, dem Orden, Bischof oder Domkapitel, Hülfe zu leisten. [2])

Doch darauf kommt es hier weniger an, als auf die Dienste zu nicht militärischen Zwecken. Für die Lehnseigenschaft der Zinshufen (Zinshaken) und Zinsgüter fallen diese darum besonders ins Gewicht, weil die Dienstpflicht in der Ausdehnung über den Kriegsdienst und die Hülfe beim Burgenbau u. s. w. hinaus für die preußischen Lehne eines der wichtigsten, sie als solche kennzeichnenden Momente ist.

Daß nicht immer, wenn Dörfer mit Ansiedlern preußischen Stammes besetzt und mit preußischem Recht bewidmet wurden, noch auch da, wo sonst eine Verleihung von Zinsgütern zu diesem Recht stattfand, der hier in Frage stehenden Dienste gedacht wurde, rechtfertigt noch nicht die Annahme, es sei von einer Dienstpflicht der beliehenen Grundbesitzer in der bezeichneten weiteren Bedeutung dort keine Rede gewesen. Sie mochte sich von selbst verstehen und eine ausdrückliche Verordnung deshalb zu treffen als überflüssig erscheinen.

---

[1]) S. oben S. 72 Note 2.

[2]) Urk. des ermländisch-bischöflichen Vogts Heinrich Lutter von 1341 (Cod. Warm. II Nr. 4); Urk. des Bischofs Gerhard von Pomesanien von 1422 (U. B. des Bisth. Pomesanien Nr. 128).

Digitized by Google

Es muß so genügen, wenn nur einige Urkunden beigebracht werden, welche die Ausdehnung der Dienstpflicht, auf die vom Reiterdienst befreiten freien Preußen zu andern als bloß militärischen Zwecken bezeugen.

Die schon öfters herangezogene Handfeste des Dorfes Mirane vom Jahre 1334 erklärt schlechthin alle Einwohner zur Leistung von Diensten nicht militärischer Art für verbunden, ohne diejenigen auszunehmen, die keine vollen drei Haken besitzen und um deswillen vom Reiterdienst verschont bleiben.[1])

Aus demselben Jahre 1334 stammt eine Verschreibung des ermländischen Domkapitels über ein dem Preußen Susange für sich und seine Erben beiderlei Geschlechts verliehenes Gut von 22 Hufen.

Während er eine Hufe ganz zins- und lastenfrei erhält, soll er von jeder der übrigen Hufen einen jährlichen Geldzins von 3 Vierdung zahlen und von 19 Hufen überdies noch jährlich 4 Hühner liefern. Ferner aber wird festgesetzt, daß er von eben den 19 Hufen, auf welchen neben dem Geldzins noch die Hühnerabgabe lastet, verpflichtet sein soll, dem Kapitel jährlich an vier Tagen Dienste (servicia) zu verrichten, so oft dazu die Aufforderung an ihn ergehen wird.[2])

Noch ist hier eine Urkunde anzuführen, welche den Bischof Gerhard von Pomesanien zum Aussteller hat. Nach Inhalt derselben müssen die preußischen Grundbesitzer von ihren Zinshufen im Dorfe Lynze

---

[1]) Vgl. darin die Worte: „preterea predictorum bonorum inhabitatores de quolibet unco decimam et servicium consueta et pro censu unum fertonem denariorum usualis monete annuatim solvere sunt astricti.“ Daß unter dem servicium hier andere, nicht militärische Dienste verstanden werden, ergiebt sich aus dem Gegensatz der angeführten Worte zu dem, was in der Handfeste unmittelbar vorher von den Freien gesagt ist, die drei volle Haken in ihrem Besitz haben und dem Orden als Reiter dienen sollen.

[2]) Die Worte, auf die es hier ankommt, lauten: „unum mansum — ab omni onere et a censu habebunt liberum duosque a pullis et a serviciis liberos eciam obtinebunt. Sed de eis ut de aliis mansis — censum dabunt — de quolibet manso tres fertones denariorum usualis monete et IIII pullos in predicto festo beati Martini annis singulis nomine census nostro capitulo dare et solvere sine contradiccione qualibet tenebuntur. Servicia etiam quatuor diebus nobis et nostris successoribus faciant quolibet nunc quandocunque super hiis fuerint requisiti.“ (Cod. Warm. I Nr. 268).

Digitized by Google

(Limbse) dem Bischof gewisse Dienste leisten, welche theils der Art, theils dem Umfange nach des nähern bestimmt sind.[1])

Die Thatsache, daß freie Preußen als Besitzer von Zinshufen (Zinshaken) oder Zinsgütern dienstpflichtig waren, wird hiernach nicht in Abrede zu stellen sein.

Damit aber entfällt meines Erachtens auch jeder Zweifel an ihrer Lehnseigenschaft. Sie waren Lehne, freilich nur in der Bedeutung einer Art von Dienstlehnen, ebenso wie die preußischen Lehne, deren Besitzer dem Landes- und Lehnsherrn außer und neben dem Reiterdienst noch andere Dienste zu nicht militärischen Zwecken leisten mußten.

Andererseits läßt sich jedoch nicht verkennen, daß die fraglichen Dienste, welche bei der Verleihung von Zinshufen und Zinshaken in den preußischen Dörfern oder von isolirt gelegenen Zinsgütern kleineren oder auch größeren Umfanges stipulirt und dem verleihenden Herrn vorbehalten wurden, der Art und dem Gegenstande nach, auf den sie sich bezogen, den bäuerlichen Scharwerks- und Frohndiensten sehr nahe kamen. Sie unterschieden sich von letzteren allein noch dadurch, daß sie nicht, wie diese ungemessen, sondern auf bestimmte Tage im Jahre oder gewisse Zwecke beschränkt waren.

Der mindern Art der Dienste entspricht die untergeordnete Bedeutung der Zinshufen (Zinshaken) und Zinsgüter. Waren sie den Dienstlehnen der preußischen Ritter und Reiter darin gleich, daß, wer sie verliehen bekam, dem leihenden Herrn eine besondere Treue zu

---

[1]) U. B. des Bisth. Pomesanien Nr. 128. Nachdem in der Urkunde vorher gesagt ist, der Schulz solle drei Freihufen haben, von welchen er bei entstehender Landesnoth mit einem Pferde dienen soll, wird fortgefahren: „von den andern ubrigen huben sullen die besiczer jerlichen vnsir kirchen czinsen 1 marc gewonlicher moncze vff sente mertinen dag vnd jo von dem pfluge geben eynen scheffil korn vnd eynen scheffil weyze. Ouch sullen sien vns die selbige besiczer — bereit czu scharwerkin czu dem molwerke czur frien stadt mit dem leibe ane pferde so offt is not ist. Ouch sullen sie vns czwu Rutten holcz in lessynichen walde adir darumme lang ym jare eyns, wen man sie das heyset, setczen. Ouch sullen sie jarlichen czum Nuwen hoffe vsrichten czwo scynsen vf den hayschlag. Ouch sullen sie dynen czu der fischerey vnsers sehs lyncze genandt, vnde czu keymen me sust sullen sie allerleye scharwerk friche (frei) sien, is (sey) mit pferden adir welcherley das is sey, vsgenomen alde feste czu brechen vnde nuwe czu buwen vnd die helfen czu befestigen."

Digitized by Google

bewahren hatte und ihm nicht bloß im Kriege und beim Burgenbau, sondern auch bei andern Gelegenheiten im Frieden dienen mußte, so rechtfertigt hinwiederum die Beschaffenheit der damit verbundenen Dienste, sie mit den deutschen Bauernlehnen in eine Kategorie zu stellen und geradezu mit diesem Namen zu bezeichnen. Das Wort Bauer ist dann freilich im Sinne des deutschen und nicht in dem des preußischen Rechts zu verstehen; denn freie Bauern kannte man wohl in Deutschland während des Mittelalters, nicht aber in Preußen, wo man das Wort Bauer, im engeren und eigentlichen Sinne, nur gebrauchte, wenn man den unfreien (leibeigenen) preußischen Landbewohner meinte.

Digitized by Google

III.

Die sg. magdeburger Lehngüter.

Von den mehreren und verschiedenen Rechten, zu welchen der Deutsche Orden Grund und Boden verlieh, ist das magdeburger Recht das jüngste. Während das kulmische Recht, das polnische Ritterrecht und das preußische Recht bis in die Zeit des XIII. Jahrhunderts zurückgehen, hat die Verleihung von Gütern in Preußen zu magdeburger Recht erst im XIV. Jahrhundert und zwar nicht lange vor dem Jahre 1340 begonnen.

Mit dem magdeburger Stadtrecht hat das den Güterverleihungen unterliegende magdeburger Recht nichts als den Namen gemeinsam. Soweit das magdeburger Stadtrecht mit der Kulmer Handfeste vom 28. December 1233 und dem kulmer Recht in Preußen Aufnahme und Verbreitung fand, blieb seine Geltung eine nur beschränkte. Denn nicht das magdeburger, sondern das flämische Recht war es, welches für die Bürger und Landleute, die kölmische Güter besaßen, wegen des Erbrechts und des ehelichen Güterrechts die entscheidende Norm abgab, ohne daß etwa der Grundbesitz eine andere rechtliche Beurtheilung und Behandlung erfahren hätte wie das bewegliche Vermögen. In den seltneren Fällen, wo Dörfer[1]) ohne gleichzeitige Ertheilung des kulmischen und flämischen Rechts allein mit dem magde-

[1]) Urk. des HM. Heinrich Dusmer von Arfberg vom Jahre 1347 (Cod. dipl. Warm. II Nr. 87). S. auch Th. Hirsch, Geschichte des Karthäuser Kreises (Zeitschrift des westpreußischen Geschichtsvereins Heft VI) S. 41 ff. Nur irrt dieser darin, daß er das vom Deutschen Orden einzelnen Dörfern in Pommerellen verliehene magdeburger Recht nicht für gleichbedeutend hält mit dem magdeburger Stadtrecht, sondern darin sächsisches Landrecht erblickt. Daran ist für die Zeit, wo die betreffenden Dörfer gegründet wurden, nicht zu denken. Der Sachsenspiegel wurde erst später in Preußen bekannt.

Digitized by Google

burger Recht bewidmet wurden, fand dieses zwar auf die Liegenschaften der Einwohner ebenfalls Anwendung. Sie hatten ja eben außer dem ihrem Dorfe gegebenen magdeburger Recht kein anderes Recht empfangen. Dieses aber sagte nichts über die ihnen verliehenen Grundstücke noch über die Art und den Umfang der ihnen deshalb eingeräumten Rechte. Ob sie solche zu vollem Eigenthum oder nur zu abgeleitetem Rechte besitzen sollten, und welcher Art die etwa nur beabsichtigte Leihe war, konnte sich nur aus den Umständen ergeben, unter welchen die Ueberlassung von Grund und Boden an die Dorfgemeinde durch die Landesherrschaft und dessen Auftheilung an die einzelnen Dorfbewohner vor sich ging.

Eine ganz andere Bewandtniß hat es mit dem während der ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts in Preußen eingeführten magdeburger Recht. Nicht Stadt- oder Dorfgemeinden, sondern immer nur einzelnen Grundbesitzern wird es zu Theil. Wie das kulmische Recht und die übrigen der Verleihung von Gütern durch den Landesherrn zu Grunde gelegten Rechte bezweckte es die Qualificirung und Abmessung der abgeleiteten Rechte, welche der Deutsche Orden den von ihm beliehenen Empfängern größerer oder kleinerer Landgüter zugestand und einräumte.

Deckt sich dieses mit dem Namen des magdeburger bezeichnete Recht seinem Begriff und seiner Bedeutung nach nicht mit dem magdeburger Stadtrecht, so läßt sich auch nicht behaupten noch beweisen, daß es in direktem Zusammenhang gestanden hätte mit dem im geistlichen Fürstenthum Magdeburg geltenden Recht. Ein eigenes magdeburger Lehnrecht kannte man dort nicht. Wie es kein magdeburger Landrecht gab, das vom sächsischen Recht verschieden gewesen wäre, so galt im Lande auch kein anderes Lehnrecht, denn allein das sächsische.[1])

Nur die Dienstmannen des Erzstifts hatten ihr eigenes Recht empfangen. Weil es Bestimmungen enthielt, die von denen anderer Dienstrechte abwichen, durfte man es füglich das magdeburger Dienstrecht nennen. Man möchte nun vielleicht meinen, der Deutsche Orden habe die Normen, die er unter dem Namen des magdeburger Rechts in Preußen einführte und bei seinen Güterverleihungen zur Anwen-

[1]) S. den Lehnsbericht des Erzbischofs Günther vom Jahre 1440 an den Hochmeister Paul von Rußdorf in: Steffenhagen, Deutsche Rechtsquellen in Preußen S. 105 ff.

Digitized by Google

dung brachte, dem magdeburger Dienstrecht entnommen. Es scheint dafür der Umstand zu sprechen, daß die beiden andern Rechte, zu welchen Lehne in Preußen verliehen wurden, das polnische Ritterrecht und das preußische Recht, ja auch nicht dem Wesen des wahren Lehnrechts entsprachen, sondern Momente in sich aufgenommen hatten, welche im Dienstrecht wurzelten und ihm entlehnt waren. Dennoch ist es nicht wohl denkbar, daß der Deutsche Orden das magdeburger Dienstrecht als Vorlage benutzt und in Preußen, wenn auch in neuer Form und Gestalt und mit Vornahme erheblicher Aenderungen zur Anwendung gebracht hat. Wie schon bemerkt wurde, begannen dort die ersten Verleihungen von Gütern zu magdeburger Recht nicht lange vor dem Jahre 1340. Damals aber war von einer wirklichen Ministerialität im geistlichen Fürstenthum Magdeburg keine Rede mehr. Die ehemaligen Dienstmannen waren nach Verschmelzung mit den freien Rittern und Vasallen ihrerseits selbst Vasallen geworden. Sie besaßen ihre Güter nicht mehr zu Dienstrecht, sondern zu Lehnrecht. Wie man in andern Gegenden, wo das magdeburger Stadtrecht Geltung erlangt hatte, unter Ministerialen später überhaupt Leute verstand, welche Lehngüter besaßen und davon bestimmte Dienste verrichteten, mochten sie selbst nur Bauern und ihre Güter Bauernlehne sein[1]), so hatte auch das magdeburger Dienstrecht längst schon seine eigenthümliche Bedeutung verloren. Es war in das Lehnrecht aufgegangen.

Eine Wiederbelebung dieses erstorbenen Dienstrechts war im XIV. Jahrhundert ausgeschlossen, zumal in Preußen, wo der Orden weder eigentliche Ministerialen noch unfreie Ritter in seinen Diensten hatte, noch vorher jemals gehabt hatte.

Woher kam nun aber das magdeburger Recht, zu dem im Ordenslande Güter verliehen und verschrieben wurden, wenn es weder von der Stadt noch vom Lande Magdeburg ausging? Wurde es aus keinem der dort geltenden Rechte unmittelbar hergeleitet, so bleibt nur noch eine Möglichkeit übrig.

---

[1]) S. die von Gaupp, Das alte magdeburg-hallesche Recht S. 347—349 und S. 250 mitgetheilten magdeburger Weisthümer, von denen das eine in lateinischer Sprache aus der Zeit vor 1306 stammt, während das andere einem Breslauer Codex von 1306 entnommen ist. Vgl. dazu ferner: Magdeburg-Breslauer systematisches Schöffenrecht (Laband) II, 2 c. 73 und Fürth, Ministerialen S. 499.

Digitized by Google

Es muß aus einem Rechte hervorgegangen sein, welches außerhalb von Stadt und Land Magdeburg entstand, als magdeburger Recht aber um deshalb angesehen und bezeichnet wurde, weil es Vorschriften enthielt, welche ursprünglich dem magdeburger Dienstrecht angehörten. Das setzte eine Bekanntschaft mit dem Institut der Ministerialität im betreffenden Lande und ferner eine Zeit voraus, wo es daselbst noch wirkliche Ministerialen gab und das Dienstrecht durch das Lehnrecht noch nicht gänzlich verdrängt und ersetzt war.

Beide Voraussetzungen treffen zu für einen Theil von Mähren und Schlesien, in welchem der Bischof von Olmütz unter der Oberhoheit des Königs von Böhmen eine landes- und lehnsherrliche Gewalt ausübte.

Zum Bischof von Olmütz wurde im Jahre 1245 durch den Papst Innocenz IV. Bruno (Brun) von Schaumburg ernannt. Er war früher (etwa um 1231) Domherr zu Magdeburg gewesen und hatte darauf bis zu seiner Erhebung auf den olmützer Bischofsstuhl die Stellung des Dompropstes zu Lübeck und Hamburg bekleidet. Seine Ernennung zum Bischofe war ohne Rücksicht auf die vorangegangenen Kapitelswahlen erfolgt. Um den Schwierigkeiten gewachsen zu sein, die ihm in Folge dessen bei Antritt seines geistlichen Amtes entgegentraten, mußte sein Streben dahin gerichtet sein, sich im Lande eine entsprechende Macht zu sichern. Wie er Bürger und Bauern als Kolonisten aus Deutschland berief, zog er von dort Ritter und Knappen herbei, indem er ihnen Güter aus dem bischöflichen Besitz verlieh. Nicht minder schaffte er sich einen Anhang unter dem slavischen Adel. Die von ihm beliehenen einheimischen Ritter und Knappen empfingen ihre Güter zu den nämlichen Bedingungen und mit den gleichen Vorrechten, wie die Deutschen. Die Normen für die Güterverleihungen setzte er theils selbständig fest, theils entnahm er sie dem Rechte, das im Lande des Erzbischofs von Magdeburg in Geltung stand. Mit ihm mochte Bruno von der Zeit her bekannt geworden sein, wo er Mitglied des magdeburger Domkapitels gewesen war. Die Verleihungen selbst fanden jedoch nicht immer in der gleichen Weise statt. Im Jahre 1255 gab Bruno dem Ritter Herbord, seinem Truchseß, die Hälfte des Schlosses Fullstein und mehrere Dörfer und Vorwerke, von denen einige in Schlesien, andere in Mähren lagen, zu magdeburger Dienstrecht (iure ministerialium Magdeburgensis ecclesiae). Wie die bezügliche Urkunde des weiteren berichtet, machte

Digitized by Google

derselbe Truchseß Herbord seine drei Söhne Johann, Herbord und Dietrich zu Dienstmannen der olmützer Kirche, um selbst und mit ihren Erben und Nachkommen ihr für immer zu Ehrerbietung, Gehorsam und Treue nach Maßgabe des magdeburger Dienstrechts verbunden zu sein. Früher Dienstmannen des Nonnenklosters Molbeck der Diöcese Minden hatte er sie von der Aebtissin losgekauft und ihre Entlassung aus ihrem dortigen Dienstverhältniß bewirkt.[1]) Die Mittheilung dieses Herganges geschieht mit dem ausdrücklichen Bemerken, daß die olmützer Kirche bis dahin noch keine Dienstmannen gehabt habe. Danach war also das Institut der Ministerialität ihrem Rechte vor dem Jahre 1255 noch fremd; es wurde jetzt erst eingeführt.

In anderen Fällen ist es nicht das magdeburger Dienstrecht, zu welchem der Bischof Güter aus dem Besitze seiner Kirche verleiht. Er giebt sie den Empfängern vielmehr zu Lehn (in feudum) und ertheilt ihnen mit Bezug auf diese ihre Lehngüter das Recht der Vasallen der magdeburger Kirche (ius vasallorum ecclesiae Magdeburgensis). Damit kann nur das sächsische Lehnrecht gemeint sein. Das ist schon daraus abzunehmen, daß die Erbfolge in die Lehne auf die Söhne beschränkt wird. Ueberdies findet sich in den Lehnbriefen noch die

[1]) S. die Urk. im Cod. dipl. Moraviae (ed. Bočzek) III Nr. 222. Die Worte, auf die es hier ankommt, lauten: „Bruno dei gracia Olumucensis episcopus —. Nouerit — presentium etas, et futurorum posteritas, quod nos bona nostra uidelicet uillam Glesin et villam Thomaz — in Polonia sitas Herbordo militi dapifero nostro et suis heredibus, insuper alia bona uidelicet uillam Rudolueswalt — et uillam Godeuridestorp — et villam Zlawecowe — de capituli nostri sicut iuris est — conscia bonaque uoluntate, accedente — ad hoc singulorum dominorum canonicorum nostrorum grato et unanimi consensu, — iure ministerialium Magdeburgensis ecclesie tam in pascuis quam in pratis, siluis, piscationibus, aquis, molendinis, uenationibus, agris cultis et incultis, allodiis et ceteris omnibus attinentiis, nec non et medietatem castri Wlmensten, que perpetuo ad dapiferatus officium pertinebit, duximus conferenda. Idem quoque Herbordus miles dapifer noster filios suos Iohannem, Herbordum et Theodoricum motu proprii arbitrii sui et eorum dedit et obtulit ministeriales ecclesie nostre, que prius nullos habebat, ut sibi deuotione, obsequio fideque debita ipsi et heredes eorum, nec non et tota posteritas iure ministerialium Magdeburgensis ecclesie perpetuo sint astricti. Quos prefatus dapifer sicut nobis et capitulo nostro permiserat (sic!) ab ecclesia Molbeke Mindensis diocesis, cuius ante ministeriales fuerant, plene redemit et absoluit et manumitti procurauit; ipsique per patentes literas abbatisse et conuentus eiusdem loci nostro Olomucensi ecclesie liberi sunt transmissi."

Digitized by Google

besondere Bestimmung, nur die Söhne allein sollen des ihren Vätern gewährten magdeburgischen Vasallenrechts theilhaftig sein.[1])

Ist so die Thatsache, daß Bischof Bruno bei dem magdeburger Vasallenrecht, welches er neben und außer dem magdeburger Dienstrecht in seinem Lande einführte, an das sächsische Lehnrecht dachte, nicht wohl zu bezweifeln, so darf man doch andererseits nicht verkennen, daß er dieses Lehnrecht nicht rein, noch so wie sein eigentliches Wesen es erfordert hätte, zur Anwendung brachte. Verlieh er dem Truchseß Herbord von Fullstein sein Dienstlehn ohne weitere Förmlichkeiten, so sah er von einer Investitur auch überall da ab, wo er Güter zu Lehn gab unter Ertheilung des magdeburger Vasallenrechts. Die Lehnsreichung geschah lediglich durch Uebergabe des darüber gefertigten Lehnbriefes und thatsächliche Einräumung des Besitzes des darin bezeichneten Lehnsgegenstandes, ohne daß von dem Lehnsempfänger die Leistung von Mannschaft und Treuschwur verlangt worden wäre. Nicht allein Ritter und Knappen, auch Bürger aus den Städten, die keinen ritterlichen Geschlechtern angehörten, und andere nicht ritterbürtige Leute empfingen so ihre Güter zu Lehn: unter denselben Bedingungen und mit den gleichen Gerechtsamen, wie die Vasallen von Rittersart.[2])

---

[1]) S. den Lehnbrief Bruno's für den Knappen Berthold vom Jahre 1251 betreffend das diesem zu Lehn gegebene bischöfliche Dorf Hirsitz (Cod. dipl. Mor. III Nr. 166): „Bruno e. o. — Bertholdo famulo suo et heredibus suis in perpetuum —. Quoniam — in primo introitu episcopatus nostri cum intraremus Moraviam te in cuiusdam ville possessione — Hirsitz — invenimus et eandem villam ostendisti per sufficiens documentum te racionabiliter possidere; nos tibi, qui te tam fidei puritate quam seruitiorum exigentia retributionis premio dignum reddis, damus et conferimus — in feodum capituli nostri accedente consensu predictam villam in Hirsitz — cum omnibus iuribus, censu, decimis, iudicio, stewris, vecturis, prouentibus, attinentiis, siluis, pratis, pascuis et utilitatibus — et eandem villam — per te ac heredes tuos filios dumtaxat et non filias titulo feodi teneas et possideas . ac racione ipsius feodi ius vasallorum ecclesie Magdeburgensis habeas in omnibus indistinctum, quod omnibus infeodatis a nobis concedimus quoque heredes tui filii tantum — gaudeant." Vgl. ferner die Urkk. von 1263. 1264 (Cod. dipl. Mor. III Nr. 353. 363. 364) 1268. 1270. 1272. 1273. 1274. 1275. 1277. 1280 (daselbst IV Nr. 11. 36. 37. 38. 47. 67. 71. 83. 84. 85. 86. 87. 89. 116. 143. 173).

[2]) S. meine Abhandlung, Zur Geschichte des sg. magdeburger Lehnrechts in der Zeitschrift der von Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Bd. XV. Germ. Abth. S 67—70.

Digitized by Google

Schon an sich konnten diese Lehne ohne Mannschaft, zumal da sie nichtlehnsfähigen Personen zugänglich gemacht wurden, nicht mehr als echte Lehne gelten. Dazu kam noch eine andere Modalität, die bei ihrer Verleihung Platz griff. Die olmützer Vasallen erhielten ihre Güter, soweit solche aus dem bischöflichen Besitze herrührten und nicht feuda oblata waren, nicht als freie Lehne, sondern belastet mit einem Zins. Freilich war dieser Zins nur ein Rekognitionszins, bestimmt dem Obereigenthum des Lehnsherrn Anerkennung zu verschaffen; auch betraf er allein die Hufen, welche die Vasallen an Bauern gegen Abgabe und Dienste austhaten, während die Hufen, die sie selbst bewirthschafteten oder bewirthschaften ließen, frei blieben. Doch auch so stand seine Auflegung auf die zu Lehn gegebenen Güter in Widerspruch mit der Natur und Bedeutung des echten Lehns im Sinne des deutschen, insonderheit des sächsischen Lehnrechts. Sie vertrug sich dagegen mit der Verleihung von Hof- oder Dienstlehnen nach Dienstrecht. Vereinigte doch diese zunächst hofrechtliche Besitzform in sich die Eigenschaft des Zinsgutes mit dem Lehne.[1])

Mit der Anwendung auf Güter, die nicht völlig frei, sondern mit einem Zins, wenngleich nur mit einem Rekognitionszins beschwert waren, bekam das magdeburger Vasallenrecht einen ganz eigenthümlichen Charakter. Während es mit dem sächsischen nicht mehr durchaus harmonirte, näherte es sich andererseits dem magdeburger Dienstrecht. Mit dem Zins, der auf den Lehnen ruhte, nahm es ein Moment auf, das den Unterschied zwischen dem Recht, zu dem die Vasallen der olmützer Kirche ihre Lehne empfingen, und dem Dienstrecht ihrer Ministerialen, verdunkelte und verwischte. Man darf sich daher nicht darüber wundern, daß nach Brunos Tode, der 1281 starb, die beiden Rechte, welche er seinen Güterverleihungen zu Grunde legte, das Vasallen- und das Dienstrecht allmälig zu einem Rechte verschmolzen. Das von Bruno seinen Vasallen ertheilte sg. magdeburger Lehnrecht kam in der Anwendung, die er ihm in seinem Lande gab, nicht dem reinen sächsischen Lehnrecht gleich. Es konnte in seiner neugeschaffenen Gestalt als ein dem magdeburger Dienstrecht innerlich verwandtes Recht gelten. Die Verschiedenheiten beider Rechte beschränkten sich der Hauptsache nach nur noch darauf, daß, während

---

[1]) S. Brunner in v. Holtzendorff's Encyklopädie I (systemat. Thl. 5. Aufl.) S. 246. Vgl. dazu v. Fürth, Ministerialen S. 262. 263.

Digitized by Google

das Vasallenrecht lediglich die Rechte betraf, welche die Vasallen an ihren Lehngütern hatten, das Dienstrecht zugleich für die persönlichen Verhältnisse der Dienstmannen maßgebend war. Dieser Unterschied schwand, als unter der Regierung der Nachfolger Brunos auf dem bischöflichen Stuhl die Ministerialen und Vasallen in dem Lehns- und Hofgericht zu Kremsir ein beiden gemeinschaftliches Gericht erhielten. Seitdem wurde das magdeburger Recht, unter welchem Begriff man seit dem Beginn des XIV. Jahrhunderts das magdeburger Vasallen- und Dienstrecht zusammenfaßte, für die Lehnsbesitzer im Lande des olmützer Bischofs das allein maßgebende. Sie alle, mochten sie nun früher Ministeriale oder von vornherein freie Vasallen gewesen sein, unterlagen der Beurtheilung danach nicht bloß in Lehnsprocessen, sondern ebenso in andern Civilproceß- und Strafsachen.[1])

Dieses magdeburger Recht war es nun, welches gegen Ende des dritten Jahrzehnts des XIV. Jahrhunderts im Ordenslande Preußen Eingang fand. Seit langer Zeit schon stand der Deutsche Orden zu Mähren und den olmützer Bischöfen in Beziehungen. Von den böhmischen Königen begünstigt und mit manchen Privilegien begnadigt, hatte er dort ebenso wie in Böhmen schon von Anfang des XIII. Jahrhunderts an Niederlassungen errichtet und größere Komplexe von Gütern erworben. Einige derselben lagen unweit des Gebietes, über welches sich die, wenngleich nur abgeleitete landes- und lehnsherrliche Gewalt des Bischofs von Olmütz erstreckte. Schon dieser Umstand macht es begreiflich und erklärlich, daß der Deutsche Orden und seine Beamten, von denen mehrere mährischen Kommenden während kürzerer oder längerer Zeit vorstanden, mit den vom Bischof Bruno in seinem Lande geschaffenen Einrichtungen bekannt wurden. Es kam hinzu, daß dieser Kirchenfürst selber ein eifriger Freund und Gönner des Ordens war und mit dem Hochmeister und den Gebietigern in nähere Berührung kam, als er sich im Auftrage Ottokars III. im Jahre 1253 nach Preußen begab, und sie von der Heerfahrt benachrichtigte, welche der König gegen die heidnischen Preußen zu unternehmen gedachte und demnächst (1255) auch ausführte.

Die einmal vorhandenen Beziehungen der Deutschordensritter zum olmützer Bischof und seinem Lande überdauerten Brunos Tod. Man

---

[1]) S. meine angeführte Abhandlung S. 72 und die dort im Auszuge mitgetheilten Urkunden.

Digitized by Google

darf darum annehmen, daß auch die weitere Entwicklung, welche der von ihm geschaffene Rechtszustand unter der Regierung seiner Nachfolger auf dem bischöflichen Stuhl erfuhr, den Hochmeistern und Gebietigern des Ordens nicht unbekannt geblieben ist.

Der erste Hochmeister, welcher in Preußen Güter zu magdeburger Recht verlieh, war, soviel man heute weiß, Dietrich von Altenburg. Die älteste bisher aufgefundene Verschreibung zu diesem Recht rührt von ihm her, der in den Jahren 1335—1341 an der Spitze des Ordens stand. Wenn das magdeburger Recht nicht früher schon in Preußen aufgenommen und angewandt wurde, wird man das der politischen Klugheit und Berechnung der Hochmeister zuschreiben dürfen. Ehe und bevor der Orden die Preußen völlig unterworfen und seine Herrschaft fest gegründet hatte, gebot ihm das eigene Interesse, den deutschen Kolonisten, die er ins Land zog, wie auch unter Umständen den einheimischen Preußen, ein für sie möglichst vortheilhaftes Besitzrecht an Grund und Boden zu gewähren.

Ein solches war das den Vorschriften der Kulmer Handfeste nachgebildete kulmische Recht. Es eröffnete den beliehenen Gutsempfängern die Möglichkeit, ihre Güter auf ihre Kinder und sonstigen Blutsverwandten ohne Unterschied des Geschlechts zu vererben und sicherte zugleich durch die eheliche Halbtheilung des beiderseitigen Vermögens beim Tode des einen der Ehegatten dem andern eine auskömmliche Versorgung.

Die Verhältnisse wurden andere, als der Frieden im Innern nach gänzlicher Bezwingung der Preußen hergestellt war, und die Erwerbung von Pommerellen die Macht des Ordens nicht allein räumlich erweiterte, sondern auch intensiv stärkte und steigerte. Jetzt brauchten die Hochmeister nicht mehr so sehr darauf bedacht zu sein, daß sie zur Grundlage ihrer Güterverleihungen ein Recht wählten, bei dem der Schwerpunkt in die günstigen Bedingungen fiel, die sich daran für die beliehenen Besitzer knüpften. Sie konnten mit dem magdeburger Recht ein anderes Recht deutschen Ursprungs einführen und anwenden, das für diese weniger vortheilhaft war als das kulmische, dahingegen dem Interesse des Ordens als des verleihenden Herrn mehr entsprach und sich ihm förderlicher zeigte, weil es ihm den Heimfall der verliehenen Güter und die Möglichkeit einer häufigeren Verleihung derselben an mehrere Erwerber nach einander in Aussicht stellte. Die letztere brauchte ja nicht immer unentgeltlich zu geschehen. Man konnte

Digitized by Google

sie von der Zahlung eines Kaufpreises abhängig machen, welche der zu entrichten hatte, dem man ein Gut zu diesem Rechte überließ.

So wenig wie die Ertheilung des kulmischen blieb die des magdeburger Rechts auf die aus Deutschland gekommenen Ansiedler beschränkt. Es participirten daran ebenfalls die Slaven in Pommerellen [1]) und die Stammpreußen des Samlandes und der übrigen Landschaften.[2]) Immerhin war der Gebrauch, den die Hochmeister vom magdeburger Recht bei Güterverleihungen machten, während des Verlaufes des XIV. Jahrhunderts und selbst noch zu Anfang des XV. ein nur mäßiger. Erst nach der Schlacht von Tannenberg (1410), als die Macht des Ordens schon gebrochen oder doch erschüttert war, wird seine Verleihung eine häufigere und seine Verbreitung im Lande eine weitere. Sie nimmt in demselben Maße zu, als die Bewilligung des kulmischen Rechts, welches bis dahin immer noch überwogen hatte, nachläßt und seltener wird.

Keine Aufnahme fand dasselbe während des Mittelalters in den preußischen Bischofslanden. Erst in dem letzten Jahrzehnt des XV. oder sogar erst mit dem Anfang des XVI. Jahrhunderts wurde es in Ermland und Pomesanien, vielleicht auch in dem bischöflichen Theil des Samlandes von den Bischöfen und Domkapiteln als Norm für Güterverleihungen benutzt, während es im Lande des kulmer Bischofs niemals Geltung erlangte.

---

[1]) Vgl. z. B. die Urkk. der HM. Dusmer von Arfberg aus den Jahren 1346. 1347 und Winrich von Kniprode vom Jahre 1354 in Cramer, Geschichte der Lande Lauenburg und Bütow II S. 176. 177. Neben einem Rüdiger und einem Nickel von der Gans treten darin als zu magdeburger Recht beliehene Grundbesitzer auf die Brüder Wickoslav und Jaske von Janowitz.

[2]) Schon Dietrich von Altenburg verlieh Güter zu magdeburger Recht an Preußen. S. d. Urk. dieses Hochmeisters vom Jahre 1335 (Cod. dipl. Pruss. III Nr. 17). Die preußische Abkunft der beliehenen Grundbesitzer ist in den mittelalterlichen Verschreibungen daran kenntlich, daß ihnen für den Fall einer Tödtung oder Verwundung eines der ihrigen oder ihrer Erben ein Wehrgeld in Höhe eines bestimmten Betrages zugebilligt wird. Das Strafrecht des Ordensstaates kannte ein Wehrgeld allein noch in der Anwendung auf Preußen, nicht auch bei Tödtungen oder Verwundungen von Deutschen oder Slaven. Soweit letztere eines solchen theilhaftig waren, beruhte das im polnischen resp. pommerisch-slavischen Recht, dem keine allgemeinere, sondern eine bloß partikuläre Bedeutung zukam. Uebrigens geschah die Bewilligung eines Wehrgeldes an Preußen nicht allein bei Ertheilung des magdeburger Rechts, sondern nicht weniger in solchen Fällen, wo ihnen der Orden Güter zu kulmischem oder preußischem Rechte verlieh.

Digitized by Google

In welcher Weise aber ging nun diese Reception vor sich? Welche Bewandtniß hatte es mit dem magdeburger Recht in der ersten Zeit, nachdem der Deutsche Orden angefangen hatte, von ihm bei Güterverleihungen Gebrauch zu machen? Das ist jetzt zunächst zu untersuchen und festzustellen. Weiter wird dann zu ermitteln und darzulegen sein, welche Schicksale und Wandlungen das magdeburger Recht später in Preußen erfahren sollte.

Der Hochmeister Dietrich von Altenburg und seine Nachfolger lassen das magdeburger Recht, zu dem sie Güter verleihen und verschreiben, in den darüber ausgestellten Urkunden ohne nähere Bezeichnung.

Sie vermeiden jede Andeutung, die darauf hinweisen möchte, es handle sich dabei um ein Lehnrecht.[1]) Das entsprach der Ausdrucksweise, deren sich die olmützer Bischöfe in ihren Urkunden seit dem Anfang des XIV. Jahrhunderts bedienten. Doch nicht bloß dem Namen nach, sondern auch inhaltlich kam das vom Deutschen Orden in Preußen eingeführte magdeburger Recht in wesentlichen Stücken mit dem gleichnamigen Recht überein, welches im geistlichen Fürstenthum Olmütz galt. Verstand man dort unter dem magdeburger Recht ein Recht gemischter Natur und Bedeutung, das in sich Normen einschloß, die theils dem sächsischen Lehnrecht, theils dem magdeburger Dienstrecht entstammten, so setzte sich auch das magdeburger Recht Preußens aus lehn- und dienstrechtlichen Elementen zusammen. Nur daß in einzelnen Punkten der Einfluß des Dienstrechts in den Verschreibungen der Hochmeister und ihrer Beamten womöglich noch schärfer und deutlicher hervortrat, als in den olmützer Lehnsgebräuchen und Lehnsbriefen. Mit den Grundsätzen des sächsischen Lehnrechts stand es in Einklang, wenn die Hochmeister in ihren Verschreibungen zu magdeburger Recht bestimmten, die verliehenen Güter sollten beim Tode der ersten Empfänger auf deren Kinder und entferntere Nachkommen erben.[2])

[1]) Man vgl. z. B. die Urkk. der HM. Dietrich von Altenburg vom Jahre 1339 (Cod. dipl. Pruss. III Nr. 17) und Dusmer von Arfberg vom Jahre 1346 (Cramer, Geschichte der Lande Lauenburg und Bütow II S. 176. 177) bei den Worten: „iure Magdeburgensi."

[2]) S. die Urk. des HM. Dietrich von Altenburg vom Jahre 1339 (Cod. dipl. Pruss. III Nr. 17) bei den Worten: „si aliquis ex predictis vel ipsorum posteris." Vgl. auch Urk. des HM. Konrad von Jungingen vom Jahre 1396 (Alte samländische Handfesten A. 215 des Königsberger Staatsarchivs) für den Stammpreußen Russelmuren.

Digitized by Google

Damit waren sowohl die Ascendenten wie die Seitenverwandten von der Erbfolge ausgeschlossen. Daher mußte denn beim gänzlichen Erlöschen der vom ersten Erwerber ausgehenden Nachkommenschaft der Heimfall der Güter an den Orden als den verleihenden Landesherrn eintreten.[1]) Mit dem sächsischen Lehnrecht stimmte es ferner überein, daß der Orden in der ersten Zeit nach seiner Einführung die Vererbung der zu magdeburger Recht verliehenen Güter auf die Söhne und andere männliche Nachkommen der beliehenen Grundbesitzer beschränkte.[2]) Auch später noch bildete die Vererbung im Mannsstamme die Regel. Sie verstand sich von selbst, wenn die Verschreibung schlechthin auf magdeburger Recht lautete.

Wie aber ging nun innerhalb des so begrenzten Erbenkreises die Vererbung vor sich? Nach sächsischem Lehnrecht erbten bekanntlich die Lehne immer nur in gerader Linie vom Vater auf den Sohn. Johannes Voigt in seiner Geschichte Preußens[3]) hat daraufhin angenommen, es habe sich damit nach dem magdeburger Recht, wie es der Orden in seinem Lande anwandte, ebenso verhalten. Weil er in dem magdeburger Recht eben nur ein vom sächsischen Lehnrecht abgeleitetes Recht erblickt, geht er im Zweifel von der Voraussetzung einer Uebereinstimmung beider Rechte aus. Allein Prämisse und Folgerung sind falsch. Allerdings gehörte die gerade Erbfolge vom Vater auf den Sohn nicht bloß dem reinen sächsischen Lehnrecht an, sie ging auch in das modificirte sg. magdeburger Vasallenrecht über, zu dem die olmützer Lehnsmannen Güter aus dem bischöflichen Besitz verliehen bekamen. Doch war es ja nicht dieses, welches der Orden recipirte und in Preußen zur Anwendung brachte, sondern das aus ihm und dem magdeburger Dienstrecht zu einem Recht verschmolzene und für Vasallen und Ministerialen zusammen bestimmte magdeburger Recht

[1]) Urk. des HM. Michael Küchmeister von Sternberg vom Jahre 1418 (Königsberger Staatsarchiv, Handfestenbuch A. 192). Der Hochmeister genehmigt die Veräußerung der Güter Narkalbe und Lenau durch Hans von der Franzke an das Kloster Pelplin, obwohl diese „zcu meideburgischem rechte ersten sien entlehndt vnd von Gotes verhengnusse widdersterblich sien an vnsern orden". S. dazu meine angeführte Abhandlung S. 77 Note 1.

[2]) S. die Urk. des HM. Dietrich von Altenburg vom Jahre 1339 (Cod. dipl. Pruss. III Nr. 17) bei den Worten: „Porro si aliquis ex predictis vel ipsorum posteris sine liberis seu filiis decederet relictis filia uel filiabus extunc is, ad quem bona defuncti hereditarie devolventur."

[3]) Bd. VI S. 598.

Digitized by Google

überhaupt. Er brauchte sich darum nicht strikt an die erbrechtlichen Vorschriften des sächsischen Lehnrechts zu halten. Während er manche davon adoptirte, konnte er andere unbeachtet lassen, und durch Bestimmungen ersetzen, welche dem magdeburger Dienstrecht zu entnehmen waren. Diesen zufolge erbten in die Hoflehne der kinderlos versterbenden Ministerialen deren Brüder und Schwestern.[1])

Es wird daher für die Beantwortung der aufgeworfenen Frage wesentlich und allein auf den Inhalt der das magdeburger Recht betreffenden Urkunden ankommen, welche die Hochmeister während des XIV. Jahrhunderts, mithin noch in der ersten Zeit nach seiner Reception in Preußen ausstellten. Eine der ältesten, worin zugleich mit einiger Ausführlichkeit von der Erbfolge gehandelt wird, ist die Verschreibung Dietrichs von Altenburg, welche dieser Hochmeister dem preußischen Ritter Santunge, seinem Bruder Perdor und deren Brudersſohn Gedethe im Jahre 1339 ertheilte.[2]) Darin wird für den Fall des Ablebens eines oder des andern von ihnen oder eines ihrer Erben und Nachkommen die folgende Verordnung getroffen: „Porro si aliquis ex predictis vel ipsorum posteris sine[3]) liberis seu filiis decederet relictis filia vel filiabus extunc is, ad quem bona defuncti hereditarie devolventur, filiam seu filias de bonis defuncti secundum statum decenciamque eorum et propaginis sue conformitatem debebit maritare". Daraus erhellt, daß, wenn die zu magdeburger Recht beliehenen Grundbesitzer kinderlos, oder, genauer gesagt, ohne Söhne verstarben, darum noch keineswegs nothwendig der Heimfall der Güter, als wären sie erledigt, an den Orden einzutreten brauchte. Diese gingen vielmehr im Wege des Erbganges (hereditarie) auf einen männlichen Rechtsnachfolger über, welcher mit ihrem Besitze die Verpflichtung überkam, die hinterbliebenen Töchter des Verstorbenen in angemessener Weise auszustatten. Der so zur Nachfolge in die Güter Berufene kann niemand anders sein als ein männlicher Seitenverwandter. Wird doch vorausgesetzt, daß der verstorbene letzte Besitzer keine Söhne noch

[1]) Magdeburger Dienstrecht (Kraut, Grundriß § 9 Nr. 6): „Dat hovelen schal erven uppe sone, dochtern, brodern, sustern, vader, moder."

[2]) Cod. dipl. Pruss. III Nr. 17.

[3]) So nämlich muß, wie ich in meiner angeführten Abhandlung S. 86 nachgewiesen habe, gelesen werden, und nicht, wie Johannes Voigt, der Herausgeber der Cod. dipl. Pruss. liest, sive.

Digitized by Google

andere männliche Descendenten hinterläßt. Der zur Erbschaft gelangende Schwertmag muß andererseits mit dem verstorbenen letzten Besitzer denselben Stammvater gemeinsam haben. Und dieser wiederum darf kein anderer sein, als einer der drei vom Hochmeister beliehenen Preußen. Sonst nämlich würde der Erbprätendent nicht zu den Nachkommen (posteri) der erst beliehenen Gutsempfänger gehören, auf welche die Verschreibung die Vererbung der darin bezeichneten Güter beschränkt. Das Gesagte wird bestätigt durch den Inhalt einer jüngeren Urkunde[1]), deren Abfassungszeit jedoch immer noch in das XIV. Jahrhundert fällt. Im Jahre 1394 giebt und verleiht der Hochmeister Konrad von Jungingen einem gewissen Hartmann ein Grundstück zu Kargen bei Kaymen im Samlande zu magdeburger Recht, indem er ausdrücklich bemerkt, der Besitz solle verliehen sein ihm und seinen rechten Erben „vnde an dy neeste schwertsithe vnd ouch sinen nachkomelinge". Die letzteren Worte sind bei der gleichzeitigen Beschränkung der Verleihung auf die nähere und entferntere Descendenz nicht anders zu verstehen als dahin, daß die Vererbung nicht bloß in gerader Linie, sondern auch in der Seitenlinie mit Vorzug des nächsten männlichen Erben vor sich gehen sollte.

Bis jetzt haben wir uns nur mit dem Inhalte der Urkunden beschäftigt, in welchen als Erben der darin verschriebenen Güter allein Männer auftreten. Wie schon gesagt ist, kannte das magdeburger Recht in der ersten Zeit nach seiner Einführung in Preußen überhaupt nur ein auf die männliche Nachkommenschaft der erst beliehenen Besitzer beschränktes Erbrecht. Gegen Ende des XIV. Jahrhunderts trat jedoch hierin eine Aenderung ein. Seitdem geschah es, daß die Hochmeister zuerst in einzelnen Fällen und nachher öfters Güter zu magdeburger Recht mit Ausdehnung der Erbfolge auf die weibliche Descendenz der ersten Erwerber verliehen. Es entstand so allmälig eine neue Art des magdeburger Rechts, welche man zum Unterschiede von dem schlechthin verschriebenen magdeburger Recht mit dem Namen des magdeburger Rechts zu beiden Kunnen (Geschlechtern) bezeichnete. An das sächsische Lehnrecht ließ sich dabei nicht anknüpfen. Im Gegentheil entfernte man sich durch die Ausdehnung des Erbrechts auf die Töchter und andere weibliche Nachkommen der erst-

[1]) Samländisches Handfestenbuch (Königsberger Staatsarchiv) F. A. 215.

Digitized by Google

beliehenen Grundbesitzer ja noch mehr, als es früher schon geschehen war, von den Grundsätzen desselben.

Ein gewillkürtes Recht aber lag nicht vor. Keine der bezüglichen Urkunden sagt etwas davon, daß die Hochmeister etwa auf Grund eines mit dem ersten Erwerber vereinbarten Vertrages seinen Töchtern ein Erbrecht in das verliehene Gut bewilligt haben. Es ist vielmehr lediglich die Erweisung einer Gnade des verleihenden Herrn, wenn der weiblichen Descendenz die Erbfolge darin eröffnet wird.[1]) Ebenso ungegründet wäre die Annahme, es hätten die Hochmeister dabei an die Weiberlehne im Lande des olmützer Bischofs gedacht.

Eine weibliche Lehnserbfolge kannte man dort wohl, doch nur, soweit es sich um aufgetragene Lehne handelte. In Preußen aber betrachtete sich der Deutsche Orden als den Herrn und Eigenthümer des ganzen Landes. Ein Allodialeigenthum der Privaten an Grund und Boden konnte da nur ausnahmsweise Platz greifen. Die zu magdeburger Recht und beiden Kunnen verliehenen Güter waren durchweg Ordensgüter. Es befanden sich keine darunter, die ihren Besitzern ursprünglich zu Eigenthum gehört hätten und erst nach erfolgter Auftragung an den Orden vom Hochmeister ihnen verliehen worden wären. Schon darum ist es nicht wohl möglich, daß der Orden bei Ausdehnung des Erbrechts auf die weibliche Nachkommenschaft der zu magdeburger Recht beliehenen Grundbesitzer die olmützer Weiberlehne zum Vorbild genommen hat. Es kommt aber hier noch ein anderer Umstand in Betracht. Als Bischof Bruno in seinem Lande das sg. magdeburger Vasallenrecht einführte, bestimmte er, nur die von ihm mit Gütern aus dem bischöflichen Besitz beliehenen Vasallen sollten desselben theilhaftig sein. Damit waren die von diesen selbst erworbenen und der bischöflichen Kirche aufgetragenen Lehne, auf welche allein die weibliche Erbfolge erstreckt wurde, von dem magdeburger Vasallenrecht und seinem Geltungsbereich ausgenommen.[2]) Nach alle dem kann das magdeburger Recht zu beiden Kunnen, wie es in Preußen gegen Ende des XIV. Jahrhunderts aufkam, nicht aus dem echten

---

[1]) Vgl. Urk. des HM. Konrad von Jungingen vom Jahre 1396 für den Stammpreußen Nusselmuren (Königsberger Staatsarchiv, Alte samländische Handfesten A. 215) bei den Worten „vnd begnadigen in domitte ap her on menliche erbe dirstorbe vnd tochter hinder Im lisse, dass die genanten gutter an die toechter mochten erben".

[2]) S. meine angeführte Abhandlung S. 59 Note 2. S. 60—61 Note 1.

Digitized by Google

Lehnrecht, noch aus dem sg. magdeburger Vasallenrecht hergeleitet werden. Darum braucht man aber noch nicht jeden Zusammenhang zwischen ihm und dem magdeburger Recht, das vorher im olmützer Bischofslande und darauf in Preußen Geltung erlangte, in Abrede zu stellen. Man muß sich da wieder der Thatsache erinnern, daß der Deutsche Orden ja nicht das magdeburger Vasallenrecht, sondern das magdeburger Recht überhaupt recipirte, in dem sich Lehn- und Dienstrecht verschmolzen hatte. Nach magdeburger Dienstrecht erbten in das Hoflehn, außer dem Sohn, dem Bruder und dem Vater des Dienstmannen, auch dessen Tochter, Schwester und Mutter.[1])

Soweit ließ sich nun freilich die weibliche Erbfolge auf das magdeburger Recht und die danach verliehenen Güter im Ordenslande nicht ausdehnen. Hatte man doch hier von vornherein das Erbrecht auf die vom ersten Erwerber ausgehende Nachkommenschaft beschränkt.[2]) Wohl aber ging es an, innerhalb des so begrenzten engeren Erbenkreises die Töchter zu Erben zu berufen. Aehnlich wie bezüglich der Zulassung der Seitenverwandten als Erben kam es so auch in der Frage, ob und wie weit einer Weibererbfolge stattgegeben werden sollte, zu einem Kompromiß einerseits mit den Vorschriften des sächsischen Lehnrechts, andererseits mit denen des magdeburgischen Dienstrechts.

So viel über das Erbrecht in die zu magdeburger Recht verliehenen Güter. Es ist jetzt weiter zu erörtern und festzustellen, welche Bewandtniß es im übrigen mit der Verleihung von Grundbesitz zu diesem Recht hatte.

Wie bei den Lehnen des polnischen Ritterrechts und des preußischen Rechts geschah auch die Verleihung von Gütern zu magdeburger Recht ohne förmliche Investitur und ohne daß die Beliehenen Mannschaft und Treueid zu leisten hatten. Die von den Hochmeistern darüber ausgestellten Urkunden enthalten nichts, was hierauf schließen ließe.[3])

[1]) S. oben S. 94 Note 1.

[2]) S. oben S. 92.

[3]) Vgl. die schon mehrfach angeführte Urk. des HM. Dietrich von Altenburg vom Jahre 1339 (Cod. dipl. Pruss. III Nr. 17): „Domino Santungen nostro militi atque Perdor fratri suo nec non Gedethen filio fratris eorum ipsorumque veris ac legittimis successoribus damus, conferimus — et donamus villas Dorpne — Gelayne — Dulsyen Kysus — Iure Magdeburgensi libere hereditarie in perpetuo possidendas.“ S. ferner Urk. des HM. Dusmer von Arfberg (Cramer, Geschichte der Lande Lauenburg und Bütow II

Digitized by Google

Gleich wie bei der ersten Hingabe der Güter eine Investitur nicht stattfand, so bedurfte es auch keiner erneuten Nachsuchung der Verleihung oder ihrer Bestätigung, wenn ein Wechsel in der Person des beliehenen Besitzers mit seinem Tode und der Uebergang seines Besitzrechts auf die Erben eintrat, oder wenn die herrschende Hand wechselte mit dem Tode des Hochmeisters, oder, sobald aus anderer Veranlassung ein neuer Hochmeister an Stelle des früheren zur Regierung gelangte.[1])

Mit dem Mangel der Investitur hängt es ferner zusammen, daß die Verpflichtung zum Reiterdienst sowie zur Hülfe beim Bauen, Bessern und Abbrechen und Niederlegen von Burgen und Befestigungen, welche die zu magdeburger Recht beliehenen Besitzer zu erfüllen hatten[2]), nicht durch einen von ihnen mit dem leihenden Herrn geschlossenen Vertrag übernommen wurde, der unabhängig gewesen wäre von der Einräumung des Besitzrechts an den ihnen vom Orden überlassenen Gütern und sie diesem gegenüber persönlich verbindlich gemacht hätte. Der Reiterdienst war lediglich eine den Gütern auferlegte öffentliche Last. Sie ging mit deren Besitz auf die Beliehenen über und stellte die Gegenleistung dar für die ihnen und ihren Erben gewordene Verleihung (Gabe).[3]) Nicht aber war das Gut, welches

---

S. 176. 177): „damus et conferimus liberaliter et donamus fideli nostro Rudigero propter sua fidelia seruitia suisque veris et legitimis successoribus et heredibus triginta mansos in campo Zorn Dambrowa sitos — iure Magdeburgensi hereditarie perpetuo possidendos.“ In den deutsch abgefaßten Urkunden wird einfach gesagt, der Hochmeister verleihe und gebe die oder die Güter zu magdeburgischem Rechte frei und ewig zu besitzen. Auch wird die Verleihung wohl selbst als eine Gabe bezeichnet. Urkk. des HM. Dusmer von Arfberg von 1346 (Handfestenbuch von Tuchel u. s. w., Königsberger Staatsarchiv A. 191 Fol. 7): „durch dieser vnser gobe wyllen sal derselbe Heynrich, syne erbin vnd nochkomelinge — vns — getreyveliche dynen tzu allen Hervarten“ u. s. w.; Urk. des HM. Winrich von Kniprode von 1354 (Cramer a. a. O. II S. 229).

[1]) Die Huldigung, welche der neue Hochmeister bei Antritt seiner Regierung als Landesfürst von den Ständen in besonderer, dazu anberaumter Versammlung entgegennahm, hatte keine lehnrechtliche Bedeutung. Was dieserhalb oben S. 51 mit Bezug auf die Verleihung von Gütern zu preußischem Recht bemerkt ist, gilt ebenso für die Verleihungen zu magdeburgischem Recht.

[2]) S. die in der nächstfolgenden Note angeführten Urkunden.

[3]) Urk. des HM. Dietrich von Altenburg von 1339 (Cod. dipl. Pruss. III Nr. 17): „Racione autem collationis et donacionis nostre iidem

Digitized by Google

den Gegenstand derselben bildete, der Lohn für eine Verpflichtung, welche sein Empfänger etwa anderweitig gegen den Orden als gegen den Herrn eingegangen wäre.

War der Grund, in dem die Dienstpflicht beruhte, ein anderer als nach Lehnrecht, so entsprach dahingegen der von den beliehenen Grundbesitzern zu leistende Dienst selbst nach Umfang und Beschaffenheit im wesentlichen dem Lehnsdienst. Gleich diesem war der Reiterdienst nicht allein auf die Landesvertheidigung beschränkt. Er mußte ebenso auch geleistet werden, wenn es sich um Heereszüge (Reisen) handelte, die über die Grenzen des Ordenslandes hinausführten. Andererseits waren es rein militärische Zwecke, zu denen sie vom Orden aufgeboten werden durften. Als Reiter hatten sie nur im Kriege zu dienen. Zur Hülfeleistung beim Bauen, Bessern und Brechen von Burgen und Befestigungen konnten sie freilich wie im Kriege, so auch in Friedenszeiten herangezogen werden. Die bezügliche Verpflichtung war aber darum doch eine militärische. Es handelte sich dabei um Maßnahmen, die den Krieg vorbereiten, beziehungsweise den Gefahren eines solchen vorbeugen sollten.

Mit dem Lehnsdienst kam der vom magdeburger Recht verlangte Reiterdienst endlich noch darin überein, daß er mit Pferden und Waffen zu leisten war, welche der Art und Beschaffenheit nach als ritterliche gelten konnten.[1])

---

et eorum posteri cum equis et armis secundum terrae consuetudinem ad expediciones, terrarum defensiones, municiones de novo construendas veteresque reformandas seu eciam dirimendas quandocunque ubicunque et quociescunque requisiti fuerint servire fideliter tenebuntur cum suis hominibus seu rusticis." Vergl. ferner Urk. des HM. Dusmer von Arfberg von 1346 (Handfestenbuch von Tuchel u. s. w., A. 191 Fol. 7 Königsberger Staatsarchiv) bei den Worten: „durch dieser vnser gobe wyllen sal derselbe Heynrich (Trutenaw) seyne erbin vnd nochkomelinge noch des landes gewonheyt vns (vnd) vnsern brudern getruwelichen dynen tzu allen hervarten beschirmungen des landes newe huser tzu buwen alde tzu bessern adir tzu brechen myt pferden adir myt wapen"; Urk. des HM. Winrich von Kniprode von 1362 (v. Mülverstedt, Diplomatar. Heburgense II S. 825): „von desyn vorgenannten hubin sullen sie vns tun zwei dinst mit pferdin vnd wopen nach des landes gewonheit zcue allin hervarten" u. s. w.

[1]) Daß es unter Umständen den beliehenen Grundbesitzern gestattet wurde, sich statt des schweren Panzers der leichteren Platenrüstung zu bedienen, nahm dem Reiterdienst noch nichts von seinem ritterlichen Charakter. Ebensowenig wurde dieser dadurch alterirt, daß bei Verleihungen an Stammpreußen der Orden diesen

Digitized by Google

Konnten aber deshalb, weil der Kriegsdienst, den sie zu leisten hatten, kein schlichter Reiterdienst war, sondern eine Ausrüstung erforderte, wie sie der Ritterdienst mit sich brachte, etwa bloß Ritter oder ritterbürtige Leute magdeburger Güter verliehen bekommen, wie wir der Kürze halber die zu magdeburger Recht verschriebenen Besitzungen nennen wollen? Die Frage ist zu verneinen. Wie das magdeburger Vasallenrecht des Bischofs Bruno keineswegs nur allein Rittern und Knappen vorbehalten war, sondern als Empfänger der ohne Mannschaft verreichten Lehne Bürger aus den Städten und andere nicht ritterbürtige Leute zuließ, so war auch das magdeburger Recht in Preußen kein Ritter- noch Adelsrecht.

Mochten immerhin, zumal in der ersten Zeit nach seiner Einführung im Ordenslande es vornehmlich Ritter und Edle sein, welchen der Orden Güter zu diesem Recht verlieh, einen exclusiv ständischen Charakter nahm es darum doch nicht an. Es genügte die persönliche Freiheit derer, die auf Grund desselben mit Gütern beliehen werden sollten. Welchem Beruf oder Geburtsstande sie angehörten, war gleichgültig.[1]) Mit den Gütern, welche Gegenstand der Verleihung zu magdeburger Recht waren, erhielten die Besitzer häufig grundherrliche Gerechtsame, namentlich hohe Gerichtsbarkeit verliehen über ihre leibeigenen preußischen Bauern und andere von ihnen abhängige Leute. Auch dabei kam es nicht darauf an, ob der so Begnadigte ein ritterbürtiger Mann war oder nicht.[2]) Ebensowenig aber war ihre

---

freistellte, mit Waffen und Pferden nach des Landes Gewohnheit zu dienen. Beides wurde in Urkunden statuirt, in welchen die zu magdeburger Recht Beliehenen entweder Ritter oder doch ritterbürtige Leute waren. S. meine angeführte Abhandlung S. 80 Note 1.

[1]) Man vgl. z. B. die Urk. des HM. Dusmer von Arfberg von 1346 (Cramer a. a. O. II S. 176. 177). Der darin mit dem Gute Zorn Dambrowa zu magdeburger Recht beliehene Rüdiger wird schlechthin „fidelis noster“ genannt. Nichts weist darauf hin, daß dieser ein Ritter oder Edler gewesen sei. Für die spätere Zeit ergiebt sich die Thatsache der Verleihung von Gütern zu magdeburger Recht an nicht ritterliche und unadlige Leute aus dem Inhalte der weiterhin anzuführenden Verordnung des HM. Martin Truchseß von Wetzhausen vom Jahre 1487. S. auch die in der folgenden Note angeführte Urk. von 1408.

[2]) S. die im Namen und in Vertretung des Hochmeisters ausgestellte Urkunde des Ordensmarschalls Friedrich von Wallenrodt vom Jahre 1408 (Alte samländische Handfesten, A. 215 Königsberger Staatsarchiv). Der getreue Tyle von Grabenyn erhält, obschon kein Ritter noch ritterbürtiger Mann, die Gerichte über

Digitized by Google

Bewilligung etwas dem magdeburger Recht und der Verleihung von Gütern auf Grundlage desselben wesentliches. Es gab Güter, die zwar zu diesem Recht und doch nicht mit grundherrlichen (feodalen) Gerechtigkeiten, namentlich nicht mit der hohen Gerichtsbarkeit verliehen waren.[1]) Dahingegen waren Gegenstand des magdeburger Rechts immer nur solche Besitzungen, welche außerhalb von Dörfern lagen oder doch nicht in deren Feldmark und Gemeindebezirk einbegriffen waren.[2])

Ohne daß der Stand der beliehenen Grundbesitzer einen Unterschied machte, und ohne Rücksicht darauf, ob ihnen mit ihren Gütern zugleich grundherrliche Gerechtsame zu Theil wurden, verbanden die Verschreibungen mit der Verpflichtung zum Reiterdienst die Verbindlichkeit zur Entrichtung eines jährlichen Rekognitionszinses an den Orden, um seiner Herrschaft und seinem Obereigenthum Anerkennung zu verschaffen. Nicht zwar in allen Fällen einer Verleihung zu magdeburger Recht behielt sich der Orden diesen Zins vor. Manche Güter blieben gänzlich zinsfrei. Doch war deren Zahl immer nur eine verhältnißmäßig geringe.[3]) Meistens oder doch sehr häufig knüpfte sich an ihren Besitz für die Beliehenen die bezeichnete Zinspflicht.[4]) Sie

---

seine Leute innerhalb der Gutsgrenzen „beide gross und klein“ mit alleiniger Ausnahme des Straßengerichts.

[1]) So wurden dem Stammpreußen Hartmann im Jahre 1394 vom HM. Konrad von Jungingen gelegentlich der Verleihung von 7 Haken 3 Morgen zu magdeburger Recht im Felde zu Kargan bei Kaymen nur die kleinen Gerichte mit verliehen. Die Ausübung der hohen Gerichtsbarkeit wird ihm nur unter der Voraussetzung zugestanden, wenn er nachzuweisen vermöge, daß solche ihm auf einer andern ihm früher verliehenen Besitzung bewilligt worden sei. (Alte samländische Handfesten, A. 215 Königsberger Staatsarchiv.) Ueber die hohe Gerichtsbarkeit, deren Einräumung für die Bewilligung grundherrlicher Rechte auf den vom Orden verliehenen Gütern im Mittelalter charakteristisch war, s. den I. Theil dieses Buches S. 41. 42.

[2]) S. oben S. 83.

[3]) Als Beispiele mögen dienen die in den Urkk. der HM. Dietrich von Altenburg vom Jahre 1339 (Cod. dipl. Pruss. III Nr. 17), Dusmer von Arfberg von 1346 (Cramer a. a. O. II S. 176. 177), Konrad Zollner von Rothenstein, (Zeitschrift des historischen Vereins zu Marienwerder Heft XXI S. 921) genannten Güter.

[4]) Von den zahlreichen hier einschlagenden Urkunden mag es genügen, die Urk. des HM. Winrich von Kniprode vom Jahre 1355 (Zeitschrift des historischen Vereins zu Marienwerder Heft VII S. 43. 44) heranzuziehen: Herr Niklas von der Jene und sein Brudersohn erhalten für sich und ihre rechten Erben und Nachkommen 250 Hufen „zu der Jene“ zu magdeburger Recht frei erblich und ewig

Digitized by Google

gehörte zu den gewöhnlichen, wenn auch nicht zu den nothwendigen und wesentlichen Eigenschaften der magdeburger Güter.

Nach den Umständen, unter welchen die Entstehung des magdeburger Rechts und seine Aufnahme in Preußen vor sich ging, kann das weiter nicht befremden. Hatte schon der Bischof Bruno von Olmütz keinen Anstand genommen, seinen Lehnsmannen trotz der Bewilligung des magdeburger Vasallenrechts die Leistung eines jährlichen Rekognitionszinses zur Bedingung zu machen, so brauchte der Deutsche Orden erst recht nicht Bedenken zu tragen, vom magdeburger Recht in Fällen Gebrauch zu machen, wo er es für gut befand, Grund und Boden nicht völlig zinsfrei, sondern mit Vorbehalt eines, wenngleich geringen Zinses zu verleihen. War doch dieses Recht, als er es recipirte, kein echtes Lehnrecht mehr, sondern ein Recht, das mit dem ohnehin schon modificirten sächsischen Lehnrecht oder dem sg. magdeburger Vasallenrecht Elemente des magdeburger Dienstrechts in sich vereinigte.

Als Anhalt für die Bestimmung der Modalitäten, wie der fragliche Zins entrichtet werden sollte, dienten ihm die Vorschriften der Kulmer Handfeste und der ihr nachgebildeten Privilegien der Besitzer kölmischer Güter.[1]) Demgemäß wurde in den zu magdeburger Recht ertheilten Verschreibungen der von den Gütern zum Bekenntniß der

---

zu besitzen. Darauf heißt es: „Von den — guttern sollen sie vnns thun zwey platen dienest — vnd sollen vns ouch zu Bekenntnus der Herschaft geben zwey krampfundt wachs vnd zween kolnisch pfennig“ oder statt deren „fünf prewsche pfennig alle Jar vf Sancte Martenstag des Bischoffs“. Derselbe Hochmeister verleiht 1362 (v. Mülverstedt, Diplomatar. Ileburgens. II S. 828) vier Stammpreußen 14 Hufen in Paufilanke unweit Rastenburg zum selben Recht. Davon sollen sie dem Orden geben „zcu pflugkorn von iczlichem pfluge eynen scheffil Rockin vnd einen scheffil weisis vnd von iczlichem Hake eynen scheffil weisis und eyn marg pfunt wachsis vnd eynin colnischen pfennig adir funf prusche an des stat zcu eynen Bekenntnisse der Herrschaft“ u. s. w. Sie sollen außerdem „von desyn vorgenannten Huben“ dem Orden „tun zwey dinest mit pferden und wapen nach des Landis gewonheit“. Von Urkk. aus späterer Zeit vgl. man etwa noch die Urk. des HM. Michael Küchmeister vom Jahre 1418 (Königsberger Staatsarchiv, Handfestenbuch A. 1931). Der Stammpreuße Frentzel Ficke soll dem Orden dienen zu allen Heerfahrten u. s. w. und ihm geben ein Krampfund Wachs und einen kölnischen Pfennig.

[1]) Kulmer Handfeste von 1233 Nr. 18. Erneuerte Kulmer Handfeste von 1261 Nr. 18. (Preuß. U. B. I Nr. 105. 252.) Vgl. dazu den I. Theil dieses Buches S. 11. S. 26—27.

Digitized by Google

Herrschaft und des Obereigenthums dem Orden jährlich zu Martini zu gebende Zins auf ein oder zwei Krampfund Wachs und ein oder zwei kölnische oder 5 kölnische, beziehungsweise preußische Pfennige festgesetzt.[1]) Nur selten und ausnahmsweise wird einmal oder das andere Mal ein höherer und allein in Geld bestehender Zins ausbedungen.[2]) Niemals aber ist es ein Hufenzins; er ist von dem ganzen Areal des verliehenen Grundbesitzes, nicht für jede einzelne Hufe zu entrichten.[3])

Neben und außer dem Rekognitionszins kommt in mehreren der auf magdeburger Recht lautenden Verschreibungen noch eine andere Reallast vor unter dem Namen des Pflugkorns. Sie besteht in der alljährlich zu Martini von den Besitzern der zu diesem Recht verliehenen Güter dem Orden zu leistenden Abgabe von einem Scheffel Roggen und einem Scheffel Weizen von jedem deutschen Pfluge, und einem Scheffel Weizen von jedem slavischen oder preußischen Haken.[4]) Mit dem Rekognitionszins in Geld und Wachs steht diese Naturalleistung an Getreide in keinem Zusammenhange. Sie entspricht dem Bischofsscheffel der Kulmer Handfeste, von dem sie sich allein darin unterscheidet, daß darauf nicht der Bischof, sondern der Orden Anspruch haben soll.

Wie bei dem Bischofsscheffel handelt es sich dabei um einen geistlichen Zehnten, der sein Fundament im Kirchenrecht, nicht im Privatrecht hatte.[5])

Wir sind davon ausgegangen, daß der Deutsche Orden mit dem

---

[1]) S. die oben S. 101 Note 4 angeführten Urkk.

[2]) So verleiht der Kompthur zu Danzig Gerhard von Stange namens des Hochmeisters dem Bartus von Rossicz die Güter Rossicz und Bork zu magdeburger Recht gegen die Verpflichtung, davon dem Orden einen jährlichen Martinizins von 4 Mark zu geben (Cramer a. a. O. II S. 228).

[3]) Dadurch unterscheidet sich der Zins, den der Deutsche Orden den zu magdeburger Recht in Preußen verliehenen Gütern auferlegte, von dem Rekognitionszins, den die olmützer Vasallen von ihren zu magdeburger Vasallenrecht empfangenen Gütern zu entrichten hatten, soweit solche aus dem bischöflichen Besitz herrührten und nicht feuda oblata waren. Dieser war hufenweise bemessen, während er andererseits nur diejenigen Hufen betraf, die sie an Bauern zur Kultur ausgethan hatten. S. meine angeführte Abhandlung S. 59. S. 61 Note 1.

[4]) S. die oben S. 101 Note 4 angeführte Urk. des HM. Winrich von Kniprode vom Jahre 1362.

[5]) S. den I. Theil dieses Buches S. 91 Note 1.

Digitized by Google

magdeburger Rechte in Preußen neben den andern im Lande schon geltenden Rechten ein neues Recht einführte, um es als Norm für seine Güterverleihungen zu benutzen. Seine Bedeutung war aber damit noch nicht erschöpft.

Nur freie Leute konnten Grundbesitz zu magdeburger Recht erwerben. Als solche durften sie unter Lebenden über alles, was sie an fahrender Habe oder baarem Gelde in ihrem Vermögen hatten, nach ihrem Willen und Belieben verfügen. Mußten sie darum aber auch, wenn sie starben, so angesehen und behandelt werden, als seien sie vollkommen frei und darum befähigt und befugt, das, was sie an beweglichem Gut erworben und besessen hatten, ihren Kindern oder andern gesetzlichen Erben zu hinterlassen? Die Frage konnte nicht zweifelhaft sein, wenn man lediglich das Lehnrecht zur Richtschnur nahm. Das Lehnrecht kannte wohl ein besonderes Erbrecht in die zu Lehn gegebenen Güter und die ihnen gleichgeachteten Gerechtsame, nicht aber in das bewegliche Vermögen der Lehnsmannen. Die Vererbung darin zu regeln, überließ es dem Landrecht. Das Landrecht aber behandelte die verstorbenen Lehnsbesitzer als freie Leute nicht sowohl, solange sie lebten, sondern ebenso, wenn sie verstarben. Sie vererbten ihre fahrende Habe gleich wie andere freie Leute, ohne daß der Lehnsherr sich da einzumischen befugt gewesen wäre.[1]) Anders mußte die Entscheidung nach dem magdeburger Recht ausfallen, wenn man dessen Zwitternatur in Betracht zog und die dienstrechtlichen Momente berücksichtigte, die ihm beigemischt waren. Da konnte sich der Deutsche Orden wohl für berechtigt halten, einen Theil des beweglichen Vermögens beim Tode der beliehenen Grundbesitzer ohne Rücksicht auf vorhandene gesetzliche Erben an sich zu nehmen und einzuziehen.

Das ist denn auch geschehen. Die Hochmeister und Gebietiger schlugen wegen des beweglichen Nachlasses der im magdeburger Recht verstorbenen Grundbesitzer ein Verfahren ein, wie es dem Inhalt des seiner Zeit von Herrman Balk den polnischen Rittern ertheilten Privilegs entsprach.[2])

Nicht in allen Fällen eintretenden Erbganges machten sie das Recht der Einziehung geltend, auch nicht wegen der ganzen fahrenden

---

[1]) S. den weiterhin anzuführenden Lehnsbericht des Erzbischofs Günther von Magdeburg vom Jahre 1440 § 2.

[2]) S. oben S. 16 Note 2.

Digitized by Google

Habe. Wohl aber beanspruchten sie davon die eine Hälfte, wenn die zu magdeburger Recht verliehenen Güter dem Orden als erledigt heimfielen, weil keine zur Nachfolge berechtigten männlichen Erben oder, bei Ausdehnung der Verleihung und Verschreibung auf beide Geschlechter, auch keine weiblichen Erbberechtigten vorhanden waren.[1])

Während*) der Dauer des XIV. Jahrhunderts und auch noch zu Anfang des XV. gab das magdeburger Recht, soviel man weiß, keine Veranlassung zu Streitigkeiten zwischen dem Deutschen Orden und den Rittern und nicht ritterbürtigen Leuten, die Güter nach Maßgabe desselben verliehen bekommen hatten und besaßen. Anders wurde das in der Zeit des Verfalls der Ordensherrschaft nach der Tannenberger Schlacht (1410). Die allgemeine Noth im Lande und die Zerrüttung der Finanzen, welche der Krieg mit Polen zur Folge hatte, ließen die Hochmeister auf Maßregeln Bedacht nehmen, die geeignet wären, den schwindenden Einkünften des Ordens wieder aufzuhelfen. Eine außerordentliche Einnahmequelle gewährte das Heimfallsrecht an den zu abgeleitetem Besitzrechte verliehenen Gütern. Im Drange der Zeitumstände lag für die Hochmeister die Versuchung nahe, es willkürlich zu erweitern ohne Rücksichtnahme auf die Schranken, welche ihm die bestehende Rechtsverfassung zog. Soweit Verleihungen zu magdeburger Recht in Frage kamen, eröffnete sich der Landesherrschaft die Aussicht einer leichteren und häufigeren Einziehung der Güter, wenn es gelang, diese in Lehen umzuwandeln und dem magdeburger Recht selbst, soweit es nöthig und zweckdienlich schien, die Eigenschaft und Bedeutung eines wirklichen Lehnrechts mitzutheilen. Dahin ging denn auch thatsächlich das Streben des Ordens.

Der Hochmeister Paul von Rußdorf richtete im Jahre 1440 an den Erzbischof Günther von Magdeburg ein Schreiben[2]), worin er

---

[1]) S. die Urk. des HM. Paul von Rußdorf vom Jahre 1434, welche Joh. Voigt in seiner übersichtlichen Darstellung der Rechtsverfassung Preußens S. 32 Note 58 mittheilt. Vgl. ferner den Lehnsbericht des Erzbischofs Günther von Magdeburg vom Jahre 1440 § 2. (Steffenhagen, Deutsche Rechtsquellen in Preußen S. 105. 106), sowie Acten der Ständetage Preußens III S. 17 und dazu Th. Hirsch, Geschichte des Karthäuser Kreises (Zeitschrift des westpreußischen Geschichtsvereins Heft VI S. 58. 65).

*) Die nachstehenden Ausführungen S. 105 Z. 6—107 Z. 12 sind meiner Abhandlung in der Zeitschrift der von Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Bd. XV Germ. Abth. S. 92—94 entnommen.

[2]) Dieses selbst ist verloren gegangen oder doch bis jetzt nicht aufgefunden.

Digitized by Google

diesen um Belehrung ersuchte über mehrere Rechtsfragen, die sämmtlich die Eventualität des Todes eines Lehnsmannes, der keine lehnsfähigen Erben hatte, und die Rechte des Herrn an dessen Nachlaß und namentlich am Lehngute betrafen, wenn der bezeichnete Fall eintrat, oder doch bevorstand und demnächst zu erwarten war. Indem er das magdeburger Recht ein Lehnrecht nannte, gab Paul von Rußdorf dadurch von vornherein zu verstehen, daß der Orden die in Preußen befindlichen magdeburger Güter als wahre Lehen angesehen wissen wollte, nicht als Leihgüter oder als Dienstlehen.

Da es ein besonderes magdeburger Lehnrecht im geistlichen Fürstenthum Magdeburg nicht gab, konnte die gewünschte Rechtsbelehrung nicht anders ausfallen, denn im Anhalt an die Vorschriften des sächsischen Lehnrechts und im Einklang mit diesem. Demgemäß konstatirte der Erzbischof, daß „des mannes lehengut, der ane lehenerbin, das ist ane sohne vorstirbit, gefellit widder an den hern", es sei denn, daß dieser einem andern Manne das Gedinge daran geliehen habe (Sächs. Lehnrecht Art. 6 § 2).

Diese Auskunft mußte durchaus befriedigen, wenn man einmal gewillt war, das magdeburger Recht zu einem Lehnrecht umzudeuten und ihm dessen Eigenschaft beizulegen. Von einem Erbrecht der Seitenverwandten war dann keine Rede mehr, wenn der Besitzer eines magdeburger Gutes ohne Söhne oder, bei Ausdehnung der Verleihung auf beide Geschlechter, ohne Kinder zu hinterlassen, verstarb. Der Orden hat denn auch nicht ermangelt, die bezüglichen Vorschriften des sächsischen Lehnrechts, über deren wahre Bedeutung und Tragweite ihn vielleicht erst der Lehnsbericht des Erzbischofs Günther aufklären mochte, alsbald zu seinem Vortheil geltend zu machen.

Unbekümmert durch den entgegenstehenden Inhalt der älteren Verschreibungen zog er magdeburger Güter als heimgefallen ein, wenn beim Tode ihrer letzten Besitzer zwar keine Söhne noch sonstige Descendenten, wohl aber noch Brüder oder Vettern vorhanden waren, welche von dem erstbeliehenen Gutserwerber abstammten.

Andererseits waren die Hochmeister, wenn sie das magdeburger Recht für ein Lehnrecht erklärten und den darnach verliehenen Grundbesitz in Rücksicht der Vererbung als Lehen behandelten, darum doch

Sein wesentlicher Inhalt läßt sich jedoch aus den bezüglichen Antworten ersehen, welche der darauf ergangene Lehnsbericht des Erzbischofs Günther, aus demselben Jahre herrührend, enthält (Steffenhagen a. a. O. S. 105 ff.).

Digitized by Google

keineswegs geneigt, etwa alle Grundsätze des sächsischen Lehn-, beziehungsweise Landrechts darauf in Anwendung zu bringen und ihnen auch da stattzugeben, wo das nicht dem Interesse des Ordens zu entsprechen schien.

Eine der mehreren von Paul von Rußdorf dem Erzbischof Günther vorgelegten Fragen ging dahin, ob beim Heimfall von Lehen an den Lehnsherrn die fahrende Habe ganz oder doch zum Theil an die Blutsfreunde des verstorbenen Lehnsmannes erben solle. Die vom Erzbischof getroffene Entscheidung konnte, da er allein das sächsische Lehn- und Landrecht zu Grunde legte, nicht anders denn zu Ungunsten des Lehnsherrn und zu Gunsten der Erben und der Wittwe des Lehnsmannes getroffen werden.[1])

Dennoch hielt der Orden an seinem Anspruch fest auf einen Theil von dem beweglichen Nachlaß der zu magdeburger Recht beliehenen Besitzer. Noch im Jahre 1450 wurde in Pommerellen nicht bloß innerhalb des polnischen Ritterrechts, sondern auch auf magdeburger Gütern die Hälfte der Fahrhabe für die Landesherrschaft von den Erben oder der Wittwe verstorbener Ritter und Adliger eingezogen.[2])

Auch die Form der Güterverleihung zu magdeburger Recht erfuhr keine Aenderung. Waren die zu magdeburger Recht verschriebenen Güter, wie es der Orden wollte, Lehne, so konnten sie doch nur als Lehne ohne Mannschaft gelten. Eine Investitur mit Huldigung und Treuschwur fand bei Neuverleihungen jetzt ebensowenig statt wie im früheren Mittelalter. Ebenso fehlte es an einem Lehnshof, dessen Mannen aus der Mitte der beliehenen Grundbesitzer hervorgegangen und berufen gewesen wären, unter dem Vorsitz des Hochmeisters oder eines von ihm bestellten Vertreters in Lehnssachen Urtheil zu finden. Es war keine richterliche Instanz da, die in Processen aus dem Bereiche des magdeburger Rechts zwischen der Landesherrschaft und den von ihr

[1]) S. den Lehnsbericht vom Jahre 1440 (Steffenhagen a. a. O. S. 105. 106) § 2: „als dann gefraget wert, ob des vorstorbenen lehenmannes lehengut an die hirschafft vorsterbe, ab dann alle gerade oder varende habe, ader eczliche vnd eczliche nicht erben sulle an die frunde, vnd was gerade sie ader varende habe mit namen: darzu antwerten wir also, als wir vnderwiset vnd erfahren sien, wan der lehenman vorstirbt, so nymt sien erbe zcu lantrechte alle varende habe, eigen vnd erbe, das der tode gelassen hat, ane gerade, morgengabe vnd mustheil“ u. s. w.

[2]) S. Hirsch a. a. O. S. 65.

Digitized by Google

beliehenen Grundbesitzern unparteiisch hätten entscheiden können. Diesem Mangel wurde auch dann nicht abgeholfen, als der Hochmeister Ludwig von Erlichshausen allen seinen Unterthanen, welche meinten, durch die Beamten des Ordens an ihrem magdeburger Recht gekränkt zu sein, im Jahre 1450 den Rechtszug nach Magdeburg an den dortigen erzbischöflichen Lehnshof gestattete und eröffnete.[1]) Fragte es sich ja doch eben, ob das magdeburger Recht denn wirklich ein Lehnrecht war oder nicht. Vorläufig behauptete das allein der Orden.*)

Wenn dieser, gestützt auf die vom Erzbischof Günther ertheilte Rechtsbelehrung der Vererbung der magdeburger Güter fernerhin nur in der geraden Linie stattgab, so mochte sein Verfahren sich finanziell empfehlen. Politisch war es dagegen sehr bedenklich. Es fiel in die Zeit nach der Errichtung des preußischen Bundes[2]), wo ohnehin schon wegen mancherlei Streitigkeiten zwischen dem Hochmeister und den Ständen die Stimmung im Lande eine erregte war. Man darf sich daher weiter nicht darüber wundern, daß die Besitzer der magdeburger Güter die vom Orden angestrebte Beschränkung ihres Erbrechts keineswegs ruhig hinnahmen, sondern energischen Widerspruch dagegen erhoben. Die pommerellische Ritterschaft, zunächst des Schwetzer Kreises[3]), war es, welche, wie es scheint, zuerst und vor andern der Behauptung entgegentrat, daß, wenn innerhalb des magdeburger Rechts ein Grundbesitzer ohne Leibeslehnserben versterbe, sofort das herrschaftliche Heimfallsrecht Platz greife. Sie machte geltend, daß die magdeburger Güter, weil davon dem Orden jährlich eine Abgabe in Wachs, Korn und Weizen entrichtet werde, nicht freie Lehen

[1]) S. die Antwort des HM. Ludwig von Erlichshausen auf die ihm von Land und Städten auf dem Ständetage zu Elbing, Montag nach Misericordia domini 1450 übergebenen Beschwerden (Acten der Ständetage Preußens III S. 144 Nr. 68): „Item vff den artikel von deme Meydeburgschen rechte, antwort: Lyben getruwen, ab ymants miszduncket an Meydeburgischem leenrechte, der moge is in Meydeburgischem rechte suchen, do man Meydeburgisch leenrecht pfleget zu suchen". Vgl. dazu den Lehnsbericht des Erzbischofs Günther vom Jahre 1440 § 1 (Stessenhagen a. a. O. S. 105).

*) Die nachstehenden Ausführungen S. 108 Z. 9—122 Z. 5 sind meiner Abhandlung in der Zeitschrift der von Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte S. 96—110 entnommen.

[2]) Der preußische Bund wurde am 13. März 1440 errichtet, der Lehnsbericht des Erzbischofs datirt vom 24. September 1440.

[3]) Voigt, Rechtsverfass. Preuß. S. 33. S. auch Hirsch a. a. O. S. 64.

Digitized by Google

seien, wo man aber Lehngüter jährlich verzinsen müsse, da könnten diese, solange noch irgend welche Erben vorhanden wären, dem Herrn nicht ledig werden.[1])

Nun geschah freilich in Preußen nicht jede Verleihung von Grundbesitz zu magdeburger Recht[2]) mit Vorbehalt eines Rekognitionszinses für den leihenden Herrn. Immerhin wurde dieser vom Orden sehr häufig ausbedungen, indem die Hochmeister ihn ebenso wie die olmützer Bischöfe für wohl verträglich hielten mit dem magdeburger Recht. Dem Wesen des wahren Lehns aber im Sinne des deutschen und sächsischen Rechts widersprach er. Insoweit war der von der pommerellischen Ritterschaft vorgebrachte Einwand gegen die Lehnseigenschaft der magdeburger Güter und die daraus gezogenen Folgerungen zweifellos gerechtfertigt. Der Regierung des Deutschen Ordens entging das nicht. Nicht ohne Sophistik aber verfuhr der Hochmeister Ludwig von Erlichshausen in einem Schreiben an die Schöffen in Magdeburg, worin er über die Streitfrage Bericht erstattete und um Rechtsbelehrung ersuchte. Er warf darin nämlich die von den Besitzern der magdeburger Güter dem Orden in Wachs zu leistende Abgabe mit der Abgabe an Korn und Weizen zusammen. Beides erklärte er für einen Zehnt, mit welchem der Orden zur Ausbreitung des Christenthums und, um dasselbe in seinem Lande gegen die Heiden um so besser schirmen zu können, von Papst und Kaiser begnadigt worden sei.[3]) Daß außer dem Zehnt auf vielen Gütern noch der Rekognitions-

[1]) S. das Schreiben des HM. Ludwig von Erlichshausen an die Schöffen von Magdeburg (Steffenhagen a. a. O. S. 70) bei den Worten: „Nu hebben wy schelunge mit — vnszen vndersathen, dy von vnsen — ordene jn Magdeburgischim rechte belegen syn, dy denn vor sich nemen vnd spreken, dat alsuke guder, wann sy ane lyues lehn eruen jn got vorsteruen nicht an vns vnd an vnsen — orden sterffen schullen, hirvmme wenn dy genanten ore lehenguder nicht fry sin, Nach dem sy da von — was, korn vnd weyte gheuen und also jerliken vortynszen musten —. vnd wur man lehnguder jerliken vortynszet, dy en mogen den hern, dy wyle dat dar ennige eruen sin, nicht geopent werden".

[2]) S. oben S. 82.

[3]) Die hier einschlagenden Worte des gedachten Schreibens lauten: „Als dat land to prutzen jm irsten an unsem orden gekomen is, So wart vnsem — orden, to vormeringe der Christenheyt vnd dy vor der heydenschapp an dissem orde landes to beschüttenn, durch bebistlike vnd keyserlike begnadunge dy Thegede der prister to hulpe gegheuen, vpp dat düsse land deste bad jn dem rechten gelouen beschermet vnd befredet wurden. —

Digitized by Google

zins von einem oder mehreren Pfunden Wachs und einem kölnischen Pfennig oder einer entsprechenden Zahl von kulmischen oder preußischen Pfennigen lastete, blieb so verschwiegen. Die magdeburger Schöffen, welchen nur allein der Bericht des Hochmeisters vorlag, konnten nicht umhin, eine seinen Wünschen entsprechende Antwort zu ertheilen. Indem sie die Abgabe des Krampfundes Wachs gleich der des Pflugkorns an Roggen und Weizen als einen Zehnt erachteten, vermochten sie darin kein Bedenken zu erblicken gegen die vom Hochmeister behauptete Lehnseigenschaft der magdeburger Güter. Sie sprachen demzufolge dem Orden das Heimfallsrecht in dem behaupteten Umfange zu, so daß derselbe zur Einziehung berechtigt sein sollte, so oft ein Besitzer verstarb, ohne leibliche lehnsfähige Erben zu hinterlassen.[1])

Dennoch vermochte der Spruch der magdeburger Schöffen ebensowenig wie vordem der Lehnsbericht des Erzbischofs Günther der Lehnsqualität der magdeburger Güter die vom Orden erhoffte allgemeine Anerkennung im Lande zu verschaffen. Vielmehr fand jetzt eine gerade entgegengesetzte Ansicht Förderung und Verbreitung durch den preußischen Bund. An ihn wandten sich die interessirten Grundbesitzer, zunächst wieder die der Ritterschaft und des Adels von Pomme-

So syn vnse vorfaren vnd wy — jn eyner gerugesamen vppnahme vnd vredesamen were vnd besittunge des genanten tegedes gewesin vnd noch syn, Nemeliken dat wy von vnses — ordens belehnden vndersathin, dy jn Magdeburgischim rechte besethin sin, vnd des genanten tegedes wegen, dy doch nicht von enniger werltliken saken, sunder von gotlikem rechte uthgesettet is, Alle jar ein krampunt wasses vnd von eynem jowelken pluge eynen Schepel korn vnd eynen Schepel weites genomen hebbn".

[1]) Vgl. die bezügliche Antwort der magdeburger Schöffen (Steffenhagen a. a. O. S. 71): „Is juwem orden to vormeringe der Cristenheit durch bebistlike vnd keyserlike begnadunge de thegede der pristere to hulpe gegeuen, vppe dat de land deste bad jn dem rechten gelouen beschermet unde befredet worden, hebbe gy denne vnd juwe vorfaren juwen vndersaten den acker, dar juwe orden den thegeden ane hefft, also gelegen, dat gy vom juwen des ordens belehnden vndersathen alle jar eyn krampund wasses vnd von eynem jowelken pluge eynen schepel korn vnd eynen schepel weites jm namen des tegeden vnd als tegeden dar van von on upgenomen hebben, vnd efft de belehnden ane lyues eruen sturuen, dat juw denne dat gud vnd acker schal vorlediget wesen, vnd hebbe gy denne eyn alsodans jn weren vnd in besittunge vnuorbroken wente her to gehad geholden vnd beseten: So sint gy neger vnd mit beteren rechten dar by to bliuen, wen se juw vnd juwen orden dar an vorhinderen mogen, von rechtes wegen".

Digitized by Google

rellen. Sie brachten es dahin, daß der Bund ihre Klage über die willkürliche Erweiterung des herrschaftlichen Heimfallsrechts zu der seinigen machte und unter die zahlreichen Klagen und Beschwerden aufnahm, welche er gegen den Orden und seine Regierung erhob.[1]) Nicht allein daß man die Behauptung, das magdeburger Recht sei ein Lehnrecht, zurückwies, ging man jetzt noch einen Schritt weiter. Man stellte jedwede besondere Bedeutung desselben in Abrede. Indem man es schlechthin als magdeburger Landrecht bezeichnete, wollte man damit sagen, es sei nichts Anderes darunter zu verstehen, als das im Erzbisthum Magdeburg geltende Landrecht des Sachsenspiegels.[2])

Diese Ansicht, welche die Geschichte des magdeburger Rechts in Mähren und Preußen völlig ignorirte und sich über den Inhalt der Verschreibungen hinwegsetzte, bedarf weiter keiner Widerlegung. Sie ist jedoch charakteristisch nicht sowohl, weil sie Zeugniß giebt von der Energie des Widerstandes, auf welchen der Orden stieß bei seinem Streben nach Erweiterung des Heimfallsrechts, sondern auch darum, weil daraus die Begriffsverwirrung hervorgeht, die in Preußen um die Mitte des XV. Jahrhunderts herrschte. Die Hochmeister hatten diese nicht zum wenigsten verschuldet. War doch ihr Verfahren ein durchaus willkürliches. Während sie darauf ausgingen, das magde-

---

[1]) S. die Erklärung über die Ursachen der Errichtung des preußischen Bundes, welche dem Prozeß der Tagfahrt zu Graudenz vom 10. April 1453 beigefügt ist (Acten der Ständetage Preußens IV S. 23 Nr. 21), bei den Worten: „Item worden die gutter uf Pomerellen zu Meideburgischem landrechte und erbrechte gelegen genomen der ritterschaft, die noch sich nicht mannes erben lyszen, wie wol sie bruder, mogen und vetter, die mochten nicht erbnamen werden". S. ferner die Beantwortung der um dieselbe Zeit vom Orden vor dem Kaiser angebrachten, auf Aufhebung und Vernichtung des Bundes gerichteten Klage. Die Verbündeten ließen ihren Vertretern sagen, es würden: „die ritterschaft und stett, die ihre gütter besitzen nach Maidburgischem landrechten, dawider beschwert, wann so ettlich sterben ane menliche erben, ob sy brüder und vettern haben, so lassen die herrn des ordens dieselben zu soliche verlassen erbe und gut nicht kommen, sunder sy underwinden sich der gutter zu des ordens handen" (Acten der Ständetage Preußens IV S. 138. 139).

[2]) S. die vorige Note und vgl. dazu den Lehnsbericht des Erzbischofs Günther vom Jahre 1440 (Steffenhagen a. a. O. S. 106) bei den Worten: „Dis ist zcu Magdeburgischem lantrechte jn den vierundzwenzigisten artikele des ersten buchis" (Sachsenſp. Landr. I, 24 § 3).

Digitized by Google

burger Recht in ein Lehnrecht umzuschaffen, sahen sie doch keineswegs etwa alle Grundsätze des sächsischen Lehnrechts dafür als maßgebend an. Wo die Aenderung nicht ihrem Vortheil entsprach oder doch nicht als nothwendig oder zweckmäßig erschien, ließen sie es bei dem früheren Rechtszustande bewenden, demzufolge das magdeburger Recht neben lehnrechtlichen auch dienstrechtliche Momente in sich begriff.

Der Rückschlag konnte nicht ausbleiben. Das willkürliche Verfahren des Ordens mußte es den davon betroffenen Besitzern der magdeburger Güter nahelegen, nunmehr ihrerseits mit der geschichtlich überkommenen Rechtsverfassung zu brechen, indem sie das magdeburger Recht nicht bloß aus dem Bereiche des wahren Lehnrechts, sondern auch aus dem des unechten Lehn- und Dienstrechts ausschieden und es ohne Weiteres mit dem Landrechte identificirten. Daher beschwerten sie sich denn nicht nur darüber, daß der Orden die vom ersten Erwerber abstammenden männlichen Seitenverwandten des letzten Besitzers eines magdeburger Gutes von der Nachfolge ausschloß, wenn dieser ohne Söhne verstarb. Sie erblickten auch schon darin eine Kränkung ihres Rechts, daß überhaupt Seitenverwandte von der Erbfolge ausgeschlossen wurden, mochten sie nun vom ersten Erwerber abstammen oder nicht. Wenn sie so die Zulassung schlechthin aller männlichen Erben forderten, stellten sie das Heimfallsrecht des Ordens völlig in Frage. Denn auch der Vorzug des männlichen Geschlechts vor dem weiblichen war, wenn man sich an die Vorschriften des sächsischen Landrechts hielt, kein unbedingter mehr. Er fand ja bekanntlich nur innerhalb der Descendenz, sowie unter den Geschwistern und Eltern des Erblassers statt, indem der Sohn der Schwester, der Bruder der Schwester, der Vater der Mutter vorging, ohne daß doch die weiblichen Verwandten beim Mangel der genannten männlichen Erben von der Erbfolge in den Nachlaß ihres Vaters, Bruders oder Kindes ausgeschlossen gewesen wären.[1])

Der Rückschlag gegen das Bestreben des Ordens nach Erweiterung seines Heimfallsrechts an den magdeburger Gütern setzte sich in Westpreußen fort, nachdem der Thorner Frieden von 1466 diesen Theil des Ordenslandes vom übrigen Preußen getrennt und mit dem Reiche Polen vereinigt hatte. Die Palatine, Castellane und andere Würdenträger, wie der gesammte Adel des polnischen Preußens

[1]) Sächs. Landrecht I, 17 § 1.

Digitized by Google

insonderheit der der Distrikte Pommerellen, Marienburg und Stuhm, richteten an den König Kasimir IV. die Bitte um Abschaffung des preußischen, magdeburgischen, wie überhaupt aller Rechte, vermöge deren der Orden zur Zeit seiner Herrschaft ein Heimfallsrecht an dem von ihm verliehenen Grundbesitz ausgeübt und geltend gemacht hatte. Der König entsprach dieser Bitte. Durch das Privileg vom Jahre 1476 erklärte er die preußischen, magdeburgischen, pommerschen und Lehnrechte für abgeschafft. An ihre Stelle sollte fortan das kulmische Recht als das allein im Lande maßgebende Recht treten. Zugleich verzichtete er ausdrücklich auf den Heimfall aller erblich verliehenen und besessenen Güter, welche ihm und seiner Herrschaft bis dahin nach Lehnrecht erledigt wurden.[1]) In Westpreußen, soweit es seit 1466 polnisch wurde, verlor so das magdeburger Recht jede Geltung und Bedeutung.

Anders war der Verlauf der Geschichte des magdeburger Rechts in dem an Gebietsumfang und Macht durch den Thorner Frieden verringerten und geschwächten Ordensstaate. Wir verstehen darunter hier denjenigen Theil Preußens, welcher nach 1466 unter der unmittelbaren Herrschaft des Deutschen Ordens blieb. Den Hochmeistern gelang es da, die von ihnen aufgebrachte Ansicht, daß das magdeburger Recht ein Lehnrecht sei, zur herrschenden zu machen. Die adeligen und nichtadeligen Grundbesitzer, welche Güter zu diesem Recht besaßen, fügten sich stillschweigend, ohne Widerspruch zu erheben. Wenigstens verlautet davon nichts. Jedoch blieben die magdeburger

[1]) Das angeführte Privileg ist enthalten in einer für die Städte des polnischen Preußens angelegten Sammlung von Rechtsquellen, betitelt: „Iura municipalia terrarum Prussiae (Ed. nova, Dantisci, 1685) D. 3." Die Worte, auf welche es hier ankommt, lauten: „pulsati precibus Magnificorum et Nobilium Palatinorum, Castellanorum, Dignitariorum totiusque communitatis et Baroniae Terrarum nostrarum Prussiae, et signanter de districtibus Pomeraniae, Marienburgensis et Stumensis alias Pomezaniensis, omnia Iura Prutenicalia, Magdeburgensia, Pomeraniae ac feodalia, in quibus alias tempore Magistri et Ordinis consistebant, et ipsi regulabantur, ab ipsis removentes, abrogantes, et perpetuo abolentes loco omnium Iurium praedictorum Ius Culmense, quo districtus Culmensis gaudet et fruitur, ipsis et eorum posteris — de consensu omnium Praelatorum et Baronum nostrorum conferimus et largimur perpetuo et in aevum —. Abrenunciantes insuper devolucionem Bonorum haereditariorum, quae nobis et Dominio nostro iure feodi cedebant et debebantur, ac ab eadem recedentes, successionem posteris eorum in perpetuum donantes".

Digitized by Google

Güter ungeachtet ihrer nicht mehr bestrittenen Lehnseigenschaft auch jetzt noch Lehne ohne Mannschaft. Nach wie vor geschah ihre Verleihung ohne eigentliche Investitur. Ebensowenig wurde dabei den Beliehenen die Nachsuchung der Lehnserneuerung zur Pflicht gemacht, sobald ein Wechsel in der herrschenden oder dienenden Hand eintrat.[1])

Vollzog sich die Umwandlung des magdeburger Rechts in Lehnrecht innerhalb des Ordensstaates ohne fernere Schwierigkeiten, so hörten darum die Adeligen und die nicht ritterbürtigen Leute, welche Güter zu diesem Recht besaßen, doch noch nicht zu hoffen und zu wünschen auf, es möchten dem landesherrlichen Heimfallsrecht wieder engere Grenzen gezogen, und dahingegen ihnen eine größere Freiheit in Ansehung der Vererbung und Veräußerung eingeräumt werden. Eine wenn auch nicht völlige Befriedigung sollte diesen Wünschen gegen Ende der Ordensherrschaft zu Theil werden, nicht zwar innerhalb des magdeburger Rechts überhaupt, wohl aber in den Fällen, wo dieses auf beide Geschlechter verliehen und verschrieben war.

Der Hochmeister Martin Truchseß von Wetzhausen war es, der sich eine Verbesserung desselben angelegen sein ließ. Er richtete sein Augenmerk dabei namentlich darauf, daß manche Punkte deutlicher erklärt und genauer festgestellt würden, welche die zu jenem Recht ausgestellten Verschreibungen zweifelhaft ließen. Den daraus entstehenden möglichen Irrungen zwischen der Herrschaft und den beliehenen Grundbesitzern sollte vorgebeugt werden.[2])

Im Jahre 1485 fanden auf Befehl des genannten Hochmeisters in einer Tagfahrt zu Königsberg mit der Ritterschaft in Anwesenheit des Bischofs Johann von Samland und einiger Mitglieder seines Domkapitels Verhandlungen und Berathungen statt. Das Ergebniß derselben war die Vereinbarung des Entwurfs[3]) einiger Artikel über die Vererbung und Veräußerung der auf beide Geschlechter verliehenen magdeburger Lehngüter, wie wir jetzt, nachdem ihre Lehnseigenschaft

[1]) Man vgl. z. B. die Verschreibung des Bruders Heinrich Reuß von Plauen, Kompthurs von Mohrungen, welche dieser als Statthalter des Hochmeisters im Jahre 1468 dem Wend von Eylenburg über die ihm zu magdeburger Recht und „beiden konnen“ verliehenen Dörfer Gallingen und Postlawken (im Kammeramt Bartenstein) ertheilte (v. Mülverstedt, Diplomatar. Ileburgense II S. 816).

[2]) S. den Eingang zu der weiterhin anzuführenden Verordnung vom Jahre 1487.

[3]) Er findet sich abgedruckt in den Acten der Ständetage Preußens V S. 396—398.

Digitized by Google

einmal feststand, die zu magdeburger Recht verliehenen Güter nennen wollen. Den Entwurf legte der Hochmeister, nachdem er inzwischen noch eine Rechtsbelehrung der Leipziger Juristenfakultät durch deren Ordinarius Johannes von Breitenbach eingeholt hatte[1]), auf einer zum 1. August 1487 einberufenen Tagfahrt den Deputirten der Ritterschaft und Mannschaft, sowie der Städte Königsberg und Kneiphof zur abermaligen Berathung und Beschlußfassung vor. Es kam so zur Abfassung und Verkündigung des sg. Privilegs[2]) des Hochmeisters Martin Truchseß de dato Petri ad vincula (1. August) 1487. Die Bezeichnung Privileg ist jedoch keine richtige. In Wahrheit handelt es sich um eine Anzahl mehr oder weniger zusammenhängender Bestimmungen, die eine Verordnung ausmachen, welche mit den Ständen vereinbart und vom Hochmeister erlassen und publicirt wurde, nachdem beide Theile einander ihre Beobachtung und Befolgung feierlich versprochen und angelobt hatten.[3]) Auf deren Inhalt ist jetzt des Näheren einzugehen.

In Betracht kommen zunächst der erste und der dritte Artikel.[4])

Sie stellen die Bedeutung der Verleihung des magdeburger Rechts auf beide Geschlechter fest. Die weibliche Erbfolge findet darnach nicht schlechthin statt, sondern nur unter der Voraussetzung, daß keine männlichen Erben vorhanden sind. Eine Neuerung war das nicht. Schon die ältesten Verschreibungen, welche auf beide Geschlechter lauten, eröffneten beim Tode des Beliehenen den Töchtern und andern weiblichen Verwandten die Erbfolge nur in den Fällen, wo sie mit männlichen Erben nicht konkurrirten.[5]) Hinwiederum entsprach es den

[1]) S. Voigt, Geschichte Preußens IX S. 158.

[2]) Als ein solches bezeichnet die Verordnung von 1487 Hartknoch, Altes und neues Preußen S. 595. Ebenso Töppen, der Herausgeber der Acten der Ständetage Preußens V S. 404.

[3]) S. den Ausgang der Verordnung vom Jahre 1487 in den Acten der Ständetage Preußens V S. 408.

[4]) Art. 1: „Inns erste ist vorwillet vnnd beschlossen, in welchen lehnguthe zu Magdeburgischem rechte und beiden konnen vorschreben ein man stirbett und kein menlich leibs erben noch ime lehst, sonder ein eelich tochter, dieselbige tochter sall das lehngutt erben". — Art. 3: „Item zcum dritten mole ist vorramet und zugelossen, in welchen lehnngute zu Magdeburgischem rechte unnd beiden konnen vorschriben ein man stirbett und einen adder mehr sone und eine tochter adder mehr hinder ime lehst, die sone sullen das lehngutt erben".

[5]) S. die Urk. des HM. Konrad von Jungingen vom Jahre 1396 (Königs-

Digitized by Google

Vorschriften des sächsischen Lehnrechts, welche inzwischen im Lande Geltung erlangt hatten, wenn weiter bestimmt wurde, es sollten die Lehngüter auch bei Eröffnung der weiblichen Erbfolge nur in gerader Linie vererbt werden. Demgemäß wurden im Allgemeinen die Brüder und Schwestern nicht zu der Lehnserbschaft verstorbener Geschwister verstattet, wenn letztere verstarben, ohne männliche oder weibliche Leibeserben zu hinterlassen. Die zu beiden Kunnen verliehenen Güter sollten dann als erledigt an die Herrschaft fallen.[1])

Keine Abweichung von diesem Prinzip enthält der Artikel 5[2]), soweit darin verordnet wird, es solle der Antheil an einem von mehreren Brüdern ohne Realtheilung gemeinschaftlich besessenen und genutzten Lehn beim Tode eines derselben ohne Hinterlassung von Leibeserben auf den überlebenden Bruder oder nach dessen Ableben auf seine Kinder übergehen. War es doch nicht ein Erbrecht, sondern ein Zuwachsrecht, worin sich der Anfall des erledigten Lehnsantheils gründete. Es kam seinem Wesen und seiner Bedeutung nach überein mit dem Recht, welches den Gesammthändern bei stattgehabter Gesammtbelehnung gegenseitig zustand, wenn sie die gesammte Hand bis zu ihrem Tode aufrecht erhielten. Solange keine Investitur bei der Verleihung der magdeburger Lehngüter stattfand, konnte in Ermangelung einer Gesammtbelehnung[3]) die gesammte Hand im eigentlichen Sinne nicht

---

berger Staatsarchiv, Alte samländische Handfesten A. 215) für den Stammpreußen Nusselmuren, worin es heißt: „vnd begnadigen in do mit ap her on menliche erbe dirstorbe vnd tochter hinter im lisse, dass die genanten gutter an die toechter mochten erben“ u. s. w. S. ferner die Urkunde desselben HM. vom Jahre 1404 (v. Mülverstedt, Geschichtliche Nachrichten von dem altpreußischen Adelsgeschlecht von Ostau S. 99). Vgl. auch die Urk. des HM. Paul von Rußdorf vom Jahre 1427 (Voigt, Darstellung der Rechtsverfassung Preußens S. 28 Note 50). Darnach erhält Hans von Baisen gewisse Güter zu magdeburger Recht, „mit solcher unterscheid, war es, das er nicht manneserben sunder tochter nach seinem tode lassen würde, so thun wir den tochtern sulche gnade, das sie boben genante güter erben sullen vnd ihre kinder vordan zu magdeburgischem rechte haben vnd besitzen“.

[1]) Art. 3.

[2]) Art. 5: „Item zcum funfften, wo zween, drey adder mehr leibliche bruder ungesundert samptlich ein adder mehr lehnn güter haben unnd mit wonung sich scheiden, ire zcinszer unnd das lehnngut doch ungeteyllt bleibet; welcher dan ane leibs erben vorstirbt, des annteil sal ann seinen bruder, und noch tode desselben bruders bruder kynder gefallen“.

[3]) Die ersten Fälle einer Gesammtbelehnung zu magdeburger Recht gehören,

Digitized by Google

Platz greifen. Wohl aber ließen sich die Vorschriften des sächsischen Lehnrechts über die gesammte Hand auf die magdeburger Lehngüter in der Weise übertragen, daß man die Wirkungen derselben, statt an die Gesammtbelehnung, an den gemeinschaftlichen Besitz und die ungesonderte Nutzung des Lehns durch mehrere Brüder knüpfte.

Nicht die gleiche Bewandtniß hat es mit zwei andern Bestimmungen der Artikel 3 und 5. Sie statuiren wirkliche Ausnahmen in Ansehung der sonst den Seitenverwandten vorenthaltenen Lehnserbfolge und sind darum für die Geschichte des magdeburger Rechts nicht ohne Interesse. Nachdem das sächsische Lehnrecht für die Vererbung der magdeburger Güter einmal maßgebend geworden war, machte die Ordensregierung mit Zulassung dieser Ausnahmen wieder die erste Concession, welche über die der Lehnserbfolge gezogenen Schranken hinausführte. Die eine dieser Ausnahmen betrifft den Fall, wenn einer von mehreren Brüdern nach erfolgter Realtheilung des Lehngutes seinen Theil an einen derselben veräußerte. Stirbt hierauf der Käufer ohne Leibeserben, dann soll das Lehngut an den Bruder, der seinen Antheil dem Verstorbenen verkaufte, oder an dessen Kinder erben. Es tritt also kein Heimfallsrecht des Lehnsherrn ein, obwohl solches an sich, der vorangegangenen Realtheilung wegen, begründet gewesen wäre.[1])

Die zweite Ausnahme geht die weibliche Erbfolge an. Wenn im Besitze des vom Vater ererbten magdeburger Gutes mehrere Brüder oder auch nur ein Bruder ohne Nachkommenschaft versterben,

soweit ich es habe ermitteln können, dem 16. Jahrhundert an. Vgl. die Urkunde, welche der Herzog Albrecht im Jahre 1541 über die Verleihung der Güter Paulsdorf und Bantaw in Pomesanien zu magdeburger Recht an den Johann von Kospoth mit Aufnahme von dessen Vettern in die gesammte Hand ausstellte (Pomesan. Urk.-Buch, herausgegeben von Cramer, Nr. 241). Jedoch handelte es sich dabei, wie nicht zu übersehen ist, um eine Gesammtbelehnung in der Bedeutung, welche das neuere sächsische Recht damit verbindet. Es sollten damit nur eventuelle Successionsrechte begründet werden, ohne den gemeinsamen Besitz des Lehns von Seiten der Gesammthänder zu erfordern.

[1]) Art. 5: „Teylen sie sich aber und werden mit dem gute und zcinszern gesundertt, welcher dann so ane leibs erben vorstirbt, das lehnngutt sal ann die hirrschafft gefallen. Item were es ouch sache, das ein bruder den andernn sein teyll des lehnngutts vorkowffen wurde, unnd der kouser ane leibs erbenn vorsturbe, adder seine erbenn ane leibs erben vorsturben, so sal das lehnngutt ann den bruder und seine kynder, der sien annteyll des lehnngutts vorkowfft hatte, erben".

Digitized by Google

ehe und bevor sie einundzwanzig Jahre alt und damit großjährig geworden sind, soll eine ihrer Schwestern Lehnserbin werden. Es cessirt also das herrschaftliche Heimfallsrecht, das sonst Platz greifen würde, stürben sie erst nach erreichter Großjährigkeit ohne Hinterlassung von Leibeslehnserben.[1])

Wie es hier nur eine von mehreren Schwestern ist, welche das Lehn bekommt, so wird die Individualsuccession überhaupt für alle Fälle angeordnet, wo die weibliche Erbfolge in Frage steht. So soll namentlich von mehreren Töchtern eines Lehnsbesitzers, der ohne männliche Descendenz verstirbt, immer nur eine im Lehngute bleiben.[2]) Im Gegensatze zur Lehnsfolge der männlichen Erben, welche keine Untheilbarkeit des Lehns erforderte, wurde hierdurch für das weibliche Geschlecht eine Beschränkung eingeführt, von der das frühere Recht noch nichts gewußt hatte.[3])

Die bis jetzt besprochenen Artikel ergeben, daß das Erbrecht in die zu beiden Kunnen verliehenen magdeburger Güter nur wenig erweitert wurde. Demgemäß erfuhr andererseits das lehnsherrliche Heimfallsrecht auf dem direkten Wege einer Vermehrung der zur Lehnserbfolge berufenen Personen eine nicht gerade bedeutende Einschränkung.

Um so wichtiger war es für die Lehnsbesitzer und ihre Allodialerben, wenn in die Verordnung von 1487 zugleich Bestimmungen über die Veräußerung und Verschuldung der Lehngüter aufgenommen wurden, welche diese ermöglichten oder erleichterten. Die Veräußerung, wenn man sie verstattete, involvirte für den Lehnsherrn nicht zwar direkt, wohl aber mittelbar eine wesentliche Beschränkung seines Heimfallsrechts. Konnte doch der Heimfall bei stattfindendem Verkaufe des

---

[1]) Art. 3: „Stürben — die brudere adder der bruder ee und zuvor sie komen wern zu mondigen joren — so sall der swestern eine widder inn das gutt komen". Vorher heißt es in demselben Artikel: „So — die söne alle ane leibes erben vorstürben, so sie zu iren mondigen jaren, das ist ein und zweinzcic jor alt weren adder komen sein, alls dann sull das lehngutt an die hirschafft gefallen".

[2]) Art. 1: „Sein — mehrere eeliche tochter, so sull eine durch irer frunde ratt in dem lehngutte bemannet bleiben".

[3]) Vgl. Verschreibung des HM. Konrad von Jungingen vom Jahre 1404 (v. Mülverstedt, Geschichtliche Nachrichten von dem altpreußischen Adelsgeschlecht von Ostau S. 99). Darnach fällt das zu magdeburger Recht und beiden Kunnen dem Albrecht von Elnich verliehene Gut Kussitten, wenn dieser ohne männliche Erben stirbt, an seine Töchter, nicht bloß an eine derselben.

Digitized by Google

Lehngutes an einen andern Lehnsmann auf nicht absehbare Zeit hinausgerückt werden, während sein Eintritt vielleicht sehr nahe bevorstand, wenn es im Besitze des bisherigen Inhabers blieb. Nicht weniger erheblich aber war der Umstand, ob die ledig werdenden Lehngüter frei und unbelastet oder mit Schulden beschwert in die herrschende Hand zurückkamen.

Wer das erwägt, wird nicht anstehen dürfen, die vom Hochmeister Martin Truchseß bezüglich der Veräußerung und Verschuldung der zu beiden Geschlechtern verliehenen magdeburger Lehngüter als liberale anzuerkennen.

Jeder Lehnsmann, der zu magdeburger Recht und beiden Kunnen angesessen war, bekam durch die Verordnung von 1487 das Recht, seine Güter zu verkaufen und zu verpfänden (zu versetzen), an wen es ihm beliebte. Nur mußte er diese zuvor dem Orden, als dem Lehnsherrn, zum Kaufe oder zur Pfandnahme anbieten. Im Uebrigen war dazu weiter nichts erforderlich, als daß der Veräußerer, um als verfügungsfähig gelten zu können, sich noch im Vollbesitze seiner körperlichen und geistigen Kräfte befand. Doch selbst einem altersschwachen Mann wollte man die Möglichkeit der Veräußerung und die Aussicht, dadurch die nöthigen Subsistenzmittel zu gewinnen, nicht gänzlich benehmen. Man erlaubte ihm, sich deshalb an die Herrschaft zu wenden. Diese sollte mit andern guten (sachverständigen) Leuten darüber befinden, ob ihm zu vergönnen wäre, einige Hufen von seinem Gute zu verkaufen oder zu verpfänden.[1])

Nicht weniger liberal, wenn auch minder umfassend war das den Lehnsmannen eingeräumte Recht, Schulden zu kontrahiren, die, ohne des lehnsherrlichen Konsenses zu bedürfen, als Lehnsschulden galten und aus den Lehngütern und deren Einkünften zu zahlen waren.

An erster Stelle ist hier der Verpflichtung zu gedenken zur Ausstattung wie überhaupt zur Versorgung der von der Lehnserbfolge

[1]) Art. 6: „Item ein man, gesessen im Magdeburgschen rechte zu beiden konnen, der mag seiner gutter mechtig sein zu verkowffen adder zcu vorsetzen, wen ime da gelibet, doch also, das er es der hirschafft zuvor annbeuth. Were es aber, das ein man so alt were und vor alters inn die kynheitt komen were, der sall es der hirschafft zu wissen thun, und die hirschafft mit sampt andernn guten lewthen sullen erkennen, was man demselben manne vorgunnen sulle, ettlich huben dovon zu vorkowffen adder zu vorsetzen, wie man das im besten erkennth, domit er sich sein leben enthalten möge".

Digitized by Google

ausgeschlossenen Vasallentöchter. Die Söhne, welche das Lehngut erben, haben diese Dotationspflicht gegenüber ihren Schwestern zu erfüllen.[1]) Ebenso muß bei stattfindender Weiberfolge die Tochter, welche als Lehnserbin das Gut erhält, ihre Schwestern daraus ausstatten und versorgen.[2]) Unter Umständen ist die den Töchtern des verstorbenen Lehnsmannes zu gewährende Mitgift hinterher noch zu erhöhen. Es hat solches zu geschehen, wenn Brüder, nachdem sie in den Besitz des väterlichen Lehns gelangt sind, kinderlos versterben. Wie oben bemerkt ist, wird dann, je nachdem, ob ihr Tod vor oder nach erreichter Großjährigkeit erfolgt, entweder einer der Schwestern die Lehnserbschaft eröffnet, oder es tritt der Heimfall des Gutes an die Herrschaft ein. Wenn das erstere zutrifft, hat die Schwester, die da Lehnserbin wird, den übrigen Schwestern die von dem verstorbenen Bruder oder den Brüdern gewährte Mitgift zu erhöhen. Die gleiche Verpflichtung liegt aber auch dem Orden als dem Lehnsherrn ob, wenn an ihn im andern Falle das ledig gewordene Lehn kommt.[3])

Handelt es sich gegenüber den Töchtern des verstorbenen Vasallen um eine gesetzliche Verpflichtung, so wird doch weder ein Maximal- noch ein Minimalbetrag für die ihnen zu gebende Ausstattung bestimmt.[4])

---

[1]) Art. 3: „Die söne sullen das lehnngutt erben und die swestern usgeben und versorgen".

[2]) Art. 1: „Sein — mehre eeliche tochter, so sal eine — inn dem lehnngutte bemannet bleiben und die andern geschwister uss den gute zum manne gegeben adder sost vorsorget werden".

[3]) Art. 3: Sturben — die brudere adder der bruder ee und zuvor sie komen weren zu mondigen joren — so sall die swester eine widder in das gutt komen unnd die andern swestern ire mittegifft erhohen". Vorher heißt es im selben Artikel mit Rücksicht auf den Fall, wenn der Tod der Brüder erfolgt, nachdem sie bereits großjährig geworden sind: „alls dann sall das lehnngutt ann die hirschafft gefallen und den usgegebenen swestern sall ire mittegifft erhohett werden nach erkenntnuss der hirschafft, irer nehsten frunde, gutter lewthe und noch wirden der gutere, unnd die hirschafft sall sich der guter nicht underwinden, ee und zuvor sollch erkentnuss gesatczt unnd gescheen ist".

[4]) Es bleibt sogar im Allgemeinen dahingestellt, welches Verfahren bei der Ermittelung und Abmessung der zu gewährenden Ausstattung zu beobachten ist. Nur für den Fall, wo der Orden das erledigte Lehn an sich nimmt, wird verordnet, es solle die Festsetzung des Betrages, um welchen die den Töchtern gewährte Ausstattung zu erhöhen ist, stattfinden auf Grund eines Gutachtens sach-

Digitized by Google

Nicht dasselbe ist zu sagen von den Verfügungen eines noch lebenden Lehnsbesitzers zum Vortheil seiner Töchter, die zu treffen seinem freien Willen überlassen blieb. Er darf ihnen einen Theil vom Werthe des Lehngutes zuwenden und mitgeben, jedoch nicht mehr als Allen zusammen die Hälfte.[1]) Mit der gleichen beschränkenden Maßgabe wurde es dem, welcher überhaupt nur eine Tochter hatte, erlaubt, einen Theil vom Werthe des Lehns dem Manne zuzusagen, welchem er sie zur Frau geben wollte.[2])

Noch enger waren die Schranken, welche der Testirbefugniß des Vasallen bezüglich des Lehns und seiner Belastung mit Schulden auf Grund letztwilliger Verfügung gezogen wurden. Es sollte ihm nur freistehen, dem zu bedenkenden Erben oder Vermächtnißnehmer je nach dem Werthe des Gutes zwanzig, dreißig, vierzig oder höchstens fünfzig Mark an Kapital auszuwerfen und dieses zu einer Lehnsschuld zu machen.[3])

Dafür erhielt jetzt der Besitzer eines magdeburger Lehngutes zu beiden Kunnen, mochte er nun ein Mann oder eine Frau sein, volle Testirfreiheit über sein ganzes bewegliches Vermögen. Der Orden verzichtete seinerseits auf all und jeden Anspruch, den er deshalb früher erhoben und geltend gemacht hatte. Wie bei bevorstehendem Heimfall des Lehns der Vasall darüber ungehindert verfügen durfte, sollte die Fahrhabe, wenn er ohne Testament oder sonstige letztwillige Verordnung verstarb, an seine nächsten gesetzlichen Erben fallen. Nur waren daraus vorweg die vorhandenen Schulden der inneren Haus-

verständiger Leute und mit Berücksichtigung des Werthes des betreffenden Gutes. Die Herrschaft hat sich darüber, wenn irgend möglich, mit den Blutsfreunden der Vasallentöchter gütlich zu einigen.

[1]) Art. 2: „Item — so ein man inn Magdeburgischem rechte und zu beiden konnen gesessen zwo, drey adder mehr tochter hette, das der mechtig sey seinen töchtern ein teyll seines lehnn gutt mitzugeben, doch nicht mehr denn inn allen die helffte".

[2]) Art. 2: „Item — ist vorramet und zugelossen, in welchen lehnngutte zu Magdeburgischen rechte und beiden konnen vorschriben ein man eine eynige tochter hott, mag und sall er ir einen man geben und demselbigen, dem er seine tochter geben wil, dem sall er nicht mehr dann uffs hohste die helffte, was das lehngutt wertt ist, zusagen".

[3]) Art. 7: „Item es ist ouch vorwilliget unnd beschlossen, das ein man in Magdeburgischem rechte unnd zu beiden konnen mechtig sey, ein testament zu setzen noch wirden der guter eine marg, tzweinzcig, dreyszig, vierzcigk adder fumffzcig unnd nicht hoher".

Digitized by Google

wirthschaft, Gesindelohn u. a. m. zu decken. Dahingegen mußte ein vom Verstorbenen mitgelobtes Ehegeld und das von dem Ankauf des nachgelassenen Lehns etwa noch rückständige Kaufgeld aus den Gütern bezahlt werden. Denn auch das letztere sollte als Lehnsschuld gelten.[1])

Mit der Verordnung von 1487 schließt die Geschichte des magdeburger Lehnrechts im eigentlichen Ordenslande ab. Keine Veränderung erfuhr, solange die Ordensherrschaft währte, das auf den Mannesstamm, der vom erstbeliehenen Gutsempfänger ausging, beschränkte sg. schlecht magdeburgische Lehnrecht. Für dieses behielt es sein Bewenden bei den Normen, welche der Orden mit Berufung auf den von ihm extrahirten Lehnsbericht des Erzbischofs Günther von Magdeburg dem sächsischen Lehnrecht entnahm.

Keine Geltung erlangte die Verordnung von 1487 im Ermlande. Das magdeburger Recht kam dort in der Anwendung auf größere oder kleinere Güter, mit denen der Bischof oder das Domkapitel Ritter und Adlige, nicht minder auch Bürger und andere nichtadlige Leute belieh, nicht vor der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts in Gebrauch. Das ist der Grund, warum dort sofort mit seiner Aufnahme zugleich die Grundsätze des sächsischen Lehnrechts wegen der Lehnserbfolge Anwendung fanden.

Bischof und Domkapitel folgten da dem vom Orden in der Behandlung der magdeburger Güter und ihrer Besitzer gegebenen Beispiel. Das wurde anders, nachdem der zweite Thorner Frieden von 1466 jede Verbindung des Ermlandes mit dem Ordensstaate gelöst hatte. Seitdem erfolgte die Entwicklung des magdeburger Lehnrechts

---

[1]) Art. 4: „Item — ist vorramet und zugelossen, inn welchen lehnngutt zu Magdeburgischem rechte unnd beiden konnen vorschrieben ein man adder fraw, die im lehnngutte ein erbe ist, ane leibs erben vorsturbe, so das semlich gutt an die hirschafft gefellt, was dan noch tode desselbigen vorsturbene mannes adder frawen ann forender habe unnd gereytschafft im lehnngute bleibet das sal unvorhindertt eines iglichen ann die ende gefallen, do hien es durch den vorsturbenen man adder fraw geschafft adder bescheiden ist. Hat aber der man adder fraw dovon kein bescheit gethann — so sall die fahrende habe ann die nehsten frunde gefallen, doch mit solicher underscheitt, das alle howszschollt, also gesindelohn, bier, brott, gewanth usz der farenden habe bezcallt werden, sonder mit gelobett ehgellt sal ouch usz dem lehnngute bezcallt werden und gekowffte lehnngutter sullen usz denn lehnnguteren bezcallt werden".

Digitized by Google

innerhalb des Ermlandes in selbständiger Weise, ohne daß die Wandlungen, welche dieses Recht im Ordenslande und später im Herzogthum Preußen erfuhr, einen Einfluß darauf ausgeübt hätten.

Auch in den Gebieten der Bischöfe von Samland und Pomesanien gewann das magdeburger Recht erst gegen Ende des Mittelalters Boden. Wie im Ermlande wurden die magdeburger Güter den Grundsätzen des sächsischen Lehnrechts in der Weise und mit den Maßgaben unterworfen, wie solches im Ordenslande geschehen war.

Ob die Verordnung des Hochmeisters Martin Truchseß vom Jahre 1487 auf die von dem Bischof oder dem Domkapitel von Pomesanien auf die von ihnen ertheilten Verleihungen von Grundbesitz zu magdeburger Recht Ausdehnung erfahren hat oder nicht, bleibt zweifelhaft. Sie hat im pomesanischen Bischofslande vielleicht erst nach dessen Säkularisation Geltung erlangt. Dahingegen haben der Bischof und das Domkapitel von Samland seine Verordnung wohl von vornherein als für sich und ihre Lehnsmannen maßgebende Norm angesehen. Man darf das aus dem Umstande abnehmen, weil zu den Verhandlungen und Berathungen des Hochmeisters Martin Truchseß mit den Ständen, welche dem Erlaß seiner Verordnung vorhergingen, der genannte Bischof und Mitglieder seines Domkapitels zugezogen wurden.

Digitized by Google

Digitized by Google

Zur
Geschichte des Grundeigenthums
in
Ost- und Westpreußen.

II.

Die Lehngüter.

II. Abtheilung: Die neuere Zeit.

Von

Dr. iur. **Wilhelm von Brünneck**,
ordentlichem Honorar-Professor in Halle a. S.

Berlin 1896

Verlag von Franz Vahlen
Mohrenstraße 13/14.

Digitized by Google

Weimar. — Hof-Buchdruckerei.

Digitized by Google

Vorwort.

Die vorliegende II. Abtheilung bringt die Geschichte des altpreußischen Lehnrechts zum Abschluß. Sie ist zugleich eine Geschichte der Allodification der im Geltungsbereiche des Ostpreußischen Provinzialrechts belegenen Lehngüter. Obwohl mit dem Beginn des XVI. Jahrhunderts das langobardische Lehnrecht im Ordenslande und nachher im Herzogthum Preußen recipirt wird, kommt es dort nicht und ebensowenig im Ermlande zu einer scharfen Sonderung der Begriffe Lehn und Leihe. Selbst in neuerer Zeit bewahrt das altpreußische Lehnswesen noch manche Besonderheiten, welche an die Leihe erinnern. Schon hierin lag ein Moment, welches die Umwandlung der Lehngüter in Allodien vorbereitete und erleichterte, zumal nachdem das kölmische Erbzinsrecht zu freiem Eigenthum geworden war. Es mangelt nicht an Beispielen, daß der Lehnsherr sich allein durch die Bitten des Besitzers, der keine männlichen Lehnserben hatte, bewegen ließ, das magdeburgische Lehnrecht, zu dem das betreffende Gut verliehen war, in kulmisches Recht umzuwandeln. Doch auch da, wo die Rechte der Lehnsfolger einer solchen Umwandlung des Lehns in Leihgut und später in Eigenthum entgegenstanden, nahmen die Lehne, insonderheit die des Adels, je mehr mit der Aenderung des Kriegswesens und der Heeresverfassung ihre militärische Bedeutung sank, den Charakter von Familiengütern an, vor dem das Recht des Lehnsherrn und Obereigenthümers nach und nach zurücktrat und verblaßte. So kann man denn sagen, daß das Lehnswesen selbst, als es seinem Verfalle entgegenging, lange schon, ehe und bevor die Aufhebung des lehnsherrlichen Obereigenthums stattfand, auf die Allodification hindrängte. Die neuere und neueste Gesetzgebung hat diese Entwicklung nur zum Abschluß gebracht. Wenn damit nicht allein der Lehnsver-

Digitized by Google

band mit dem Lehnsherrn beseitigt, sondern auch innerhalb der lehntragenden Familie und im Verhältniß zu den Agnaten und übrigen Successionsberechtigten die Auflösung der Lehnsverbindung angebahnt ist, hat der Gesetzgeber damit bloß Veränderungen Rechnung getragen, welche nicht sowohl auf rechtlichem, sondern zugleich auf wirthschaftlichem Gebiete sich vollzogen hatten. Mußte doch, wie vordem für den Lehnsherrn, so noch später für die Agnaten und andere Lehnsfolger mit der zunehmenden Verschuldung der Lehne die Aussicht, ein Lehen bei künftig einmal stattfindendem Anfall zu erwerben, an Werth mehr und mehr verlieren. Sollten die Güter den Familien erhalten werden, ließ sich dieser Zweck eher und wirksamer erreichen, wenn man, wie es denn auch geschah, die Umwandlung der Lehne in Familienfideicommisse erleichterte. —

Mehr noch als für die Ausarbeitung von Abtheilung I war ich hier wegen der Urkunden aus neuerer Zeit, von denen bis jetzt nur wenige gedruckt sind, auf Handschriften angewiesen. Die Liberalität der Archivverwaltung zu Königsberg hat mir die Benutzung der preußischen Handvesten und Grundbücher ermöglicht. Von den ermländischen Urkunden des XVI.—XVIII. Jahrhunderts sind mir Auszüge aus dem Bischöflichen Archiv in Frauenburg zugegangen. Das dem Ostpreußischen Provinzialrecht Zus. 6. 7 §§ 5—7 zu Grunde liegende Hofrescript vom 12. März 1792 ist mir aus dem Geheimen Staatsarchiv zu Berlin mitgetheilt worden. Von dort aus gestattete man mir auch die Einsicht in die für die Geschichte des neueren ermländischen Lehnrechts wichtigen „Acta wegen des Ermländischen Lehnguths Penglitten."

Es ist mir eine angenehme Pflicht, den Vorstehern der bezeichneten Archive für das mir bewiesene freundliche Entgegenkommen, namentlich aber dem Bischöflichen Sekretär und Archivar Herrn Dr. iur. Liedtke für die große Liebenswürdigkeit, mit der er in meinem Interesse die Frauenburger Handschriften durchforscht und mit großer Mühe und Sorgfalt die meinen Zwecken dienlichen Urkunden ausgewählt und ausgezogen hat, meinen herzlichsten Dank, auch an dieser Stelle, auszusprechen.

Halle a/S., den 1. August 1896.

v. B.

Digitized by Google

Inhalts-Uebersicht.

I. Abschnitt.

Die im Geltungsbereiche des Ostpreußischen Provinzialrechts, mit Ausschluß des Ermlandes, belegenen Lehngüter.

I. Die Zeit von 1500—1620.

(S. 1—56.)

1. Die zu gemeinem Lehnrecht verliehenen Güter.
(S. 1—19.)

Die Reception des langobardischen Lehnrechts in Preußen (S. 1—5). Aenderungen, die es bei der Anwendung erfährt (S. 5—7). Die Lehnsfähigkeit (S. 7—9). Der zu Gunsten der adligen Vasallentöchter durch das Gnadenprivileg von 1540 geschaffene Leihezwang (S. 9—12). Die Verbindung der sächsischen Gesammtbelehnung neuerer Art mit der Verleihung von Gütern zu gemeinem Lehnrecht (S. 13—16). Die Verpflichtungen der Lehnsbesitzer (S. 16—19).

2. Die sg. magdeburger Lehngüter.
(S. 19—35.)

Politische Bedeutung des Adels (S. 19). Das Gnadenprivileg vom 31. October 1540 hebt für die adligen Besitzer magdeburger Lehngüter die Verordnung von 1487 auf, indem es das schlecht magdeburger Recht mit dem magdeburger Recht zu beiden Kunnen (Kindern) zu einem neuen adligen magdeburger Recht verschmilzt und umschafft (S. 20—21). Unterschied der von Adligen neu erworbenen und der ererbten magdeburger Lehne in Ansehung der Vererbung (S. 21—22). Erbrecht der Töchter und Schwestern in die ererbten magdeburger Lehne (S. 23—25). Successsion bei stattfindender Gesammtbelehnung (S. 26—27). Veräußerung und Verschuldung der von Adligen besessenen magdeburger Lehngüter (S. 28—31). Declaration von 1559 (S. 32). Das magdeburger Recht der nichtadligen Lehnsmannen (S. 32—35). Erwerbung des vasallitischen Rechts bei Belehnung von adligen und nichtadligen Besitzern zu magdeburger Recht (S. 35).

Digitized by Google

3. Die Lehne des preußischen Rechts.
(S. 36—56.)

Das preußische Recht hört für den Adel auf eine Form des Besitzrechts an Grund und Boden zu sein (S. 37—40). Die preußischen Lehnsbesitzer werden einer Behandlung unterworfen, die mit dem Adel unverträglich, ja kaum noch mit der persönlichen Freiheit vereinbar ist (S. 41—47). Die Landesordnung von 1540 und 1577 (S. 47—56).

II. Die Zeit von 1620—1717.
(S. 57—90.)

Codification des im Herzogthum Preußen geltenden Lehnrechts in dem Landrecht von 1620 und 1685 (S. 57—59). Bedeutung des gemeinen Lehnrechts als subsidiären Rechts (S. 59—61). Erwerb des Lehns bei Neuerrichtung (S. 61—63). Erwerb des Lehns im Erbgange (S. 63—69). Veräußerung und Verpfändung der Lehngüter (S. 70—72). Lehnsschulden (S. 72—74). Theilung der Lehne (S. 74—76). Zusätzliche Vorschriften des Revidirten Landrechts von 1685 betreffend die adligen magdeburger und die unadligen Lehngüter (S. 76—81). Lücken der Lehnsgesetzgebung (S. 81—88). Entlastung der adligen Lehngüter von Zins-, Zehnt- und Scharwerkspflicht (S. 88—89), der unadligen von der Verpflichtung zum Reiterdienst (S. 89—90).

III. Die Zeit von 1717 bis zur Gegenwart.
(S. 91—160.)

Das Edict König Friedrich Wilhelms I. vom 5. Januar 1717 (S. 91—92) stellt die Allodification der Lehne in Aussicht, die Assecuration wegen der Lehne vom 18. December 1732 bringt sie zur Ausführung (S. 92—93). Bedeutung und Umfang der Allodification (S. 93—95). Constitution vom 31. October 1738 (S. 96). Familienschlüsse (S. 97). Unterscheidung zwischen adligen und unadligen Lehnen (S. 98—101). Succession in die adligen (S. 103—105), in die unadligen Lehne (S. 106—107). Veräußerung, Verpfändung und Verschuldung der Lehngüter (S. 107—113). Testamentarische Verfügungen des Lehnsbesitzers (S. 113—114). Die Declaration vom 9. April 1792 und das Rescript vom 3. März 1794 (S. 114—115). Das Ostpreußische Provinzialrecht von 1801/02 (S. 116). Adlige und unadlige Lehne (S. 116). Verpflichtungen der nichtadligen Lehnsbesitzer (S. 117—118). Aufhebung der Lehnseigenschaft. Familienschlüsse (S. 119). Vererbung der Lehngüter (S. 120). 1. Die Succession in adlige Lehne a) Mannlehne (S. 121—123); b) adlig magdeburger Lehne (S. 124—126). 2. Die Succession in unadlige Lehne (S. 126) a) in unadlige Mannlehne oder schlecht magdeburger Lehne (S. 127); b) in unadlige magdeburger Lehne zu beider Kinder Rechten (S. 127—128); c) in preußische Freigüter (S. 128—131). Veräußerung der Lehne (S. 131) 1. der adligen Lehngüter und der unadligen Mannlehne oder schlecht magdeburger Lehne (S. 131—133); 2. der unadligen magdeburger Lehne zu beider Kinder Rechten und der preußischen Freigüter (S. 133—134). Verschuldung der Lehne (S. 135) 1. der adligen Lehngüter und der unadligen Mannlehne

Digitized by Google

(S. 135—138); 2. der unadligen magdeburger Lehngüter zu beider Kinder Rechten und der preußischen Freigüter (S. 138—139). Auseinandersetzung zwischen Lehnsfolger und Allodialerben (S. 139—145). Einfluß der neueren allgemeinen Landesgesetzgebung auf das ostpreußische Lehnswesen (S. 145—151). Die neueren Provinzialgesetze vom 23. März 1857 und 16. März 1877. Erleichterung der Umwandlung der Lehne in Familienfideicommisse, Auflösung des Verbandes der lehnsberechtigten Descendenten, Agnaten und Mitbelehnten (S. 151—160).

II. Abschnitt.

Die ermländischen Lehngüter.

Das langobardische Lehnrecht im Ermlande nicht recipirt. Das dortige Lehnrecht neuerer Zeit gleichbedeutend mit dem preußischen und dem magdeburger Recht (S. 161—163). Das preußische Recht (S. 163—165). Das magdeburger Recht (S. 165—169). Das schlecht magdeburger Recht mit dem preußischen Lehnrecht zusammengeworfen, der Name magdeburger auf das zu beider Kinder Rechten verliehene magdeburger Lehnrecht beschränkt (S. 169—170). Vererbung der zu diesem Recht verliehenen Lehngüter (S. 170—171). Errichtung der ermländischen Lehne (S. 171—172). Keine Lehnserneuerung (S. 173). Lehnsveräußerung (S. 174). Einverleibung des Ermlandes in Preußen (1773) (S. 174). Erweiterung des Erbrechts in die zu magdeburgischem und beider Kinder Rechten verliehenen Lehne. (Hofrescript vom 12. März 1792) (S. 174—177). Das Ostpreußische Provinzialrecht (S. 177—183). Lehnssuccession in die zu preußischem und magdeburgischem Recht überhaupt (S. 178) und in die zu beider Kinder Rechten verliehenen Lehngüter (S. 178—180). Rechte des Lehnsherrn (S. 180—181). Veräußerung und Verschuldung der Lehne (S. 181—182). Trennung des Lehns vom Allod, Auseinandersetzung des Lehnsfolgers resp. Lehnsherrn mit den Allodialerben (S. 182—183). Veränderungen, die das ermländische Lehnswesen durch die allgemeine Landesgesetzgebung erfährt. Aufhebung des Obereigenthums des Lehnsherrn (Gesetz vom 2. März 1850) (S. 183—185). Die neuere Provinzialgesetzgebung (Gesetz vom 23. März 1857 und vom 16. März 1877). Auflösung des Verbandes der lehnsberechtigten Descendenten, Agnaten und Mitbelehnten (S. 185—186).

Digitized by Google

Digitized by Google

I. Abschnitt.

Die im Geltungsbereiche des Ostpreußischen Provinzialrechts, mit Ausschluß des Ermlandes, belegenen Lehngüter.

I. Die Zeit von 1500—1620.

1. Die zu gemeinem Lehnrecht verliehenen Güter.

Zu dem preußischen und dem sg. magdeburger Lehnrecht, als den beiden Rechten, zu welchen seit 1466 in Preußen allein noch Lehne verliehen und verschrieben wurden, tritt mit dem Beginn der neuen Zeit im Ordenslande ein drittes Lehnrecht hinzu.

In den Urkunden schlechthin Lehnrecht genannt ist es nicht gleichbedeutend mit dem sächsischen Lehnrecht. Meinte man doch dieses schon in dem zum Lehnrecht umgedeuteten [1]) magdeburger Recht zu besitzen. Man verstand vielmehr unter Lehnrecht schlechthin das langobardische Lehnrecht. Als gemeines Recht sollte es überall Anwendung finden, wo der Lehnsherr den von ihm beliehenen Grundbesitzern nicht ein anderes Recht mit ausdrücklichen Worten verliehen und verschrieben hatte. Darum mochte es genügen, wenn man es schlechthin Lehnrecht nannte.[2])

---

[1]) S. hierüber diese meine Schrift Thl. II Abth. I S. 106 ff.

[2]) Vgl. hierzu Peter Krüger (Petrus Crugerus) in dem von ihm, wie man annehmen darf, dem Markgrafen Georg Friedrich, Vormund des blöden Herzogs Albrecht Friedrich über die in Preußen neben einander geltenden verschiedenen Lehnrechte erstatteten Bericht (abgedruckt im Appendix des unter dem Präsidium des Johann Peter v. Ludwig zu Halle a. S. im Jahre 1716 von Christ. Vollbrecht vertheidigten Dissertation, differentias iur. feudalis communis atque Porussici sistens). Darin lesen wir: „Auff die Frage: Was vor ein Unterschied sey, wann in den Verschreibungen gesetzet wird 1) zu Lehnrecht — thue ich — diesen unterthänigsten kurzen Bericht: daß Lehnrecht in den Verschreibungen nichts anders verstanden und angenommen werde, denn wie die gemeinen beschriebenen Lehn-Recht davon disponiren und setzen, also daß in den zu solchen Rechten ver-

Digitized by Google

Schon etwa um die Mitte des XV. Jahrhunderts war man in Preußen mit dem langobardischen Lehnrecht bekannt geworden. Wie man seitdem anfing, sich mit den Quellen des römischen Rechts zu beschäftigen, wandte man seine Aufmerksamkeit auch den als decima collatio mit den übrigen Theilen des corpus iuris civilis verbundenen libri feudorum zu. Johannes Lose fügte seiner speziell für Preußen bestimmten, in den Jahren 1444 und 1445, wahrscheinlich in Königsberg, verfaßten Bearbeitung der IX. Bücher magdeburger Rechts des Walther Eckardi ein Zusatzcapitel hinzu, worin auf Grundlage der langobardischen Lehnrechtsbücher „mergliche stugke vnd artikel von leen rechte, also dy geistliche vnd werltliche recht vswisin" abgehandelt werden.[1]) Doch war und blieb die Beschäftigung mit dem langobardischen Lehnrecht zunächst bloß eine theoretisch-litterarische. Noch längere Zeit sollte vergehen, ehe man davon praktischen Gebrauch machte.

Die älteste Verschreibung zu Lehnrecht schlechthin oder langobardischem Lehnrecht, die mir bei Durchforschung der gedruckten und ungedruckten Urkundensammlungen aufgestoßen ist, datirt aus dem Jahre 1504. Sie betrifft nicht eigentliches Ordensland, sondern Grund und Boden, der zum Gebiete des Bischofs von Pomesanien gehörte, in welchem dieser Kirchenfürst, wenngleich mit Unterordnung unter die Schutzherrschaft des Deutschen Ordens, die Rechte des Landesherrn ausübte. Nach Inhalt derselben verleiht der Bischof Hiob von Dobeneck zwei seit der Tannenberger Schlacht (1410) wüst

schriebenen Gütern allein die masculi descendentes und simultanee investiti succediren, und solches hat tam inter Nobiles quam inter Ignobiles keinen weiteren Unterschied." Hiernach ist das von mir in meinem Aufsatze „Zur Geschichte des magdeburger Lehnrechts", Zeitschrift der von Savignystiftung für Rechtsgeschichte XV S. 111 Gesagte zu berichtigen. Es war ein Irrthum, wenn ich annahm, man habe unter Lehnrecht schlechthin in Preußen zuerst das sächsische und erst später das langobardische Lehnrecht verstanden. Wo in preußischen Rechtsquellen des XVI. Jahrhunderts wie namentlich im Appendix zum 4. Buch des alten Kulm (Ms. der Kgl. Bibliothek zu Königsberg 1887 I n. 1983) von sächsischem Lehnrecht die Rede ist, soll damit nicht gesagt sein, daß etwa Verleihungen und Verschreibungen von Gütern in Preußen zu sächsischem Lehnrecht stattgefunden hätten. Des sächsischen Lehnrechts geschieht bloß darum Erwähnung, weil es zur Ergänzung und Erläuterung des magdeburger Lehnrechts diente, welches man sich gewöhnt hatte, mit dem sächsischen Lehnrecht zu confundiren, so daß man es nur noch als eine bloße Spielart des letzteren betrachtete.

[1]) Steffenhagen, Deutsche Rechtsquellen in Preußen S. 162. 163.

Digitized by Google

gewordene Dörfer Seyfriedsdorf und Rosenhain seinem Bruder Georg von Dobeneck als ein rechtes Mannlehn, indem er zugleich für den Fall, daß dieser ohne Leibes- und Lehnserben mit Tode abgehen sollte, die Belehnung auf seine andern Brüder Jakob und Johann und die beiderseitigen Vettern erstreckt.[1])

Später beginnt die Namens des Ordens vom Hochmeister ertheilte Verleihung von Gütern zu langobardischem Lehnrecht. Der erste und zugleich letzte Hochmeister, der von diesem Lehnrecht für die Verleihung von Ordensgütern Gebrauch machte, war der Markgraf Albrecht. Am Donnerstag nach Laetare 1522[2]) verleiht und verschreibt er dem Hans von Kauernick die im Amte Brandenburg gelegenen beiden Güter Wangenick und Braxein 11 und 7 Hufen groß, indem er zugleich erklärt, er verleihe ihm diese „aus sondern gnaden — in lehen-

[1]) Urkundenbuch zur Geschichte des vormaligen Bisthums Pomesanien herausgegeben von H. Cramer Nr. 187: „Wir Job von godis gnaden bischof zu Risenburgk bekennen — mit diesem vnseren offnen brieffe — das wir mit — gemeynem rate vnsers capitels durch getrewer dinste willen die vns vnd vnserm stift — unser lieber bruder jorge von Dobeneck — gethan hat — Im gegeben (haben) die zwo wustung Seyfriedsdorf vnd Rosenhain — leyhen jn und seinen rechten leiblichen erben vnd brudern vnd vettern semptlich nach sipczal wo ehr an leybs lehen erben abging, gegenwertiklich in vnd mit kraft dises brieffs obenbenante wustung — zu geniessen vnde zu gebrauchen, wy sich lehengütter zu geniessen vnd zu gebrauchen gepyret vnd geczimet — doch — das — so oft die lehen zu fal komen, binnen rechter zeyt denselbigen, wie sich manlehen gezimbt, volge geschee. Des zu vrkunt ct.“

[2]) Handveſtenbuch: Amt Brandenburg, Preußisch Eylau, Bartenstein und Balga (Königsberger Staatsarchiv. 116) fol. 77. 78: „Von Gots gnaden wir Albrecht deutsch ordens hoemeister marggraff zu Brandenburg thun kundt vnd bekennen — das wir betracht vnd angesehen haben die vielfeltige willige vnd getrewe dienste, so vns vnd vnserm orden der Erbar vnnser lieber getrewer Hans Kauernick — gethan —. Demnach haben wir im verschrieben das gut Wangnicken elff huben vnd Braxein sieben hufen inhaltende im gebiet Brandenburg gelegen — dieselben auch aus sondern gnaden in lehenrecht zu vorleihen vnd zu vorschreiben, zusagen vorleihen vnd verschreiben derwegen dem hans Cawernick das gut Wangnick — vnd Braxein — ime vnd seinen leiblichen natürlichen erben — zu lehnrecht inne zu haben, zu geniessen vnd zu gebrauchen, sampt den gerichten gros vnd klein, strassengericht ausgenommen — in kraft vnd macht diesz vnsers offenen brieffs. ct. Zu vrkunth — geben zu Konigspergk, Donnerstag nach dem Sontag Laetare, nach Christi vnsers herrn geburth tausendt vunffhundert vnd im XXIIsten Jare.“

Digitized by Google

recht", um sie für sich und seine „leiblichen natürlichen männlichen Erben" als Lehn inne zu haben, zu genießen und zu gebrauchen. Auch jetzt blieb indessen die Anwendung des gemeinen Lehnrechts eine nur seltene, auf einzelne Fälle beschränkte.

Häufiger wird diese erst, nachdem mit Abschluß des Krakauer Friedens vom 8. April 1525 der Ordensstaat säcularisirt und zum Herzogthum Preußen unter polnischer Lehnshoheit umgewandelt war.

Noch im Jahre seiner Belehnung verleiht und verschreibt der nunmehrige Herzog zweien seiner Getreuen, dem Marschall Dietrich von Schlieben und dem Heino von Dobritz größere Liegenschaftscomplexe zu Lehnrecht.[1]) Andere von ihm zum selben Recht bewilligte Verleihungen fallen in die Jahre 1527, 1528, 1531, 1534, 1535.[2])

---

[1]) Die dem Dietrich von Schlieben ertheilte Verschreibung ist vom 15. Mai 1525 datirt. Sie findet sich abgedruckt in „Nachrichten von einigen Häusern des Geschlechts der von Schliesen oder Schlieben", Cassel 1784. Beyl. Nr. 68 S. 104—105. Dietrich von Schlieben empfängt danach die Dörfer und Güter Hohenhagen, Wogau, Schaberau u. a. in den Gebieten Brandenburg, Tapiau und Insterburg gelegen für sich und seine Leibes-Lehnserben mit allen Gerichten und Gerechtigkeiten, um sie „zu Lehnrechts eigenschaft innen zu haben, zu besitzen, genieſſen und zu gebrauchen". Die andere auf Heino von Dobritz lautende Verschreibung ist den 3. Juni 1525 ausgestellt. Sie ist bis jetzt nicht gedruckt. Ich entnehme sie dem Handvestenbuch der Aemter Labiau, Taplacken, Tapiau u. s. w. (Königsb. St.-A. 118). Heino von Dobritz und seinen männlichen Leibes-Lehnserben werden das Schloß „Whanßdorf" (Wohnsdorf), der Hof Auklitten und mehrere andere im Gebiete Insterburg gelegene Güter und Dörfer mit allen Gerichten, selbst Straßengerichte nicht ausgeschlossen, mit freier Jagd und mit dem Patronat über die Kirche beim Schlosse zu Wohnsdorf und die Kirche zu Schönwalde und Herrendorf zu Lehn gegeben.

[2]) Als Beispiele von Verschreibungen zu Lehnrecht aus der Zeit von 1527—1535 seien hier nachstehende angeführt: vom Jahre 1527 für den Erhard von Queis (ersten evangelischen Bischof von Pomesanien, betreffend das Amt Schönberg (U.-B. d. Bisth. Pomes. Nr. 206 S. 274. 275); von 1528 für den Oberburggrafen Hans von Bösenrade über das Dorf Schönlinde (Altes Hausbuch des vormaligen Amtes Balga (Königsb. St.-A. 141, fol. 38. 39); von 1531 für Georg von Sack über die Dörfer Eichholz und Hoppendorf im Eylauschen Amte (daselbst, fol. 40—41); für Sebastian von Falkenhain über das Dorf Linse bei Riesenburg (U.-B. d. Bisth. Pomes. Nr. 214 S. 287—288); von 1534 für Botho von Eylenburg über 4 Hufen zu Tolksdorf und 7 Hufen und 11½ Morgen zu Mockelheim bei Rastenburg (Diplomatar. Ileburgens. ed. von Mülverstedt II Nr. 207 S. 81. 82); von 1535 für die Brüder Georg, Dietrich und Salomon von Kanewitz über die Dörfer Lauterbach und Schreinen (Altes Grundbuch von Balga fol. 37); für Hans von Taubenheim über das Gut Beilshöfen (ebendort fol. 53. 54).

Digitized by Google

So war es denn nur gerechtfertigt, daß das Privileg, mit welchem der preußische Adel im Jahre 1540 vom Herzoge begnadigt wurde, neben und außer dem magdeburger und preußischen Recht auch das gemeine Lehnrecht in Betracht zog und wegen der Güter, die auf Grund desselben verliehen waren, Verordnungen traf.[1]) Fortan konnte seine Herrschaft im Lande als gesichert gelten. Auch für die Zukunft und die später stattfindenden Güterverleihungen hatte es die gleiche maßgebende Bedeutung, wie die andern vom Mittelalter her überkommenen Rechte erlangt.

Steht hiernach die Thatsache der Reception des gemeinen Lehnrechts fest, so erhellt doch daraus noch nicht, in welcher Weise man bei seiner Anwendung im einzelnen Falle zu Werke ging. Wie beim magdeburger Recht ist auch hier noch zu untersuchen und festzustellen, ob und welche Aenderungen die Vorschriften des fremden Rechts erfuhren, als man im Ordensstaate und nachher im Herzogthum Preußen davon Gebrauch machte.

Sehen wir uns daraufhin die zu Lehnrecht ausgestellten Urkunden an. Es kehrt da dieselbe Erscheinung wieder, der wir in der Geschichte des sg. magdeburger Lehnrechts begegnet sind. Von einer eigentlichen Investitur ist keine Rede. Zwar erklärt der Herr, daß er dem oder jenem seiner Getreuen für sich und seine männlichen Leibeslehnserben mit einem einzelnen näher bezeichneten Gute oder mit mehreren Gütern und Dörfern nebst den oder jenen Gerechtsamen „in Kraft und macht dieses seines offenen Briefes" belehne, um sie zu Lehnrecht und wie Lehnrechts Art und Gewohnheit sei, zu besitzen, zu genießen und zu gebrauchen.[2]) Dagegen fehlt jede Andeutung, daß diese Erklärung des Herrn in Gegenwart anderer Lehnsmannen oder sonstiger geeigneter Zeugen oder Namens des

---

[1]) Privilegia der Stände des Herzogthums Preußen fol. 48 bei den Worten „die weil — Herrschafft, Ritterschafft und Adel — vns gebeten, nachdem viel derselben zu Lehnrecht ihre Güter verschrieben hetten" u. s. w.

[2]) S. die oben S. 3 angeführten Urkk. von 1504 und 1522. S. ferner Urk. des Herzogs Albrecht für den evangelischen Bischof von Samland Georg von Polenz betreffend dessen Belehnung mit dem Hauptamt und Schloß Schönberg u. s. w. vom 13. Novbr. 1533 (U.-B. d. Bisth. Pomes. Nr. 215 S. 288—290) bei den Worten: „vbergeben, verleihen, verschreiben vnd einräumen — hiemit vnd in craft dieses vnsers briefs dem herrn Georgen von Polentz Bischofen zu Samblandt (vnd) seinen menlichen ehelichen leibs lehns Erben solch Ampt und schloss Schonebergk."

Digitized by Google

Herrn durch eine Lehnskanzlei oder eine andere an die Stelle des Lehnshofes gesetzte Behörde abgegeben wurde. Ebensowenig verlautet etwas darüber, daß der zu belehnende Grundbesitzer oder sein Vertreter, um den Lehnsbrief in Empfang zu nehmen, vor dem Herrn oder der Lehnskanzlei zu erscheinen hatte und diesen erst ausgehändigt bekam, nachdem er Huldigung geleistet und den Lehnseid geschworen hatte gegen die entsprechende Zusage der Lehnsprotection von Seiten des Herrn.[1]) Ja es war sogar nicht einmal nothwendig, daß der Vasall bei eintretendem Wechsel in der herrschenden oder der dienenden Hand das Lehn muthete, wenn auch etwa nur in der Weise, daß er den Lehnsherrn mündlich oder schriftlich darum bat, ihm durch eine neue Verschreibung sein vasallitisches Recht zu bestätigen. Daher wird denn in manchen Verschreibungen es den beliehenen Gutsempfängern und ihren Erben ausdrücklich zur Pflicht gemacht, so oft die Lehne zu Fall kommen würden, Folge zu thun.[2]) Die Aufnahme dieser Bestimmung in den einen oder den andern Lehnbrief wäre überflüssig gewesen, hätte die Verpflichtung, die Lehnserneuerung nachzusuchen, ein für alle mal gesetzlich oder gewohnheitsrechtlich festgestanden. Sie bekommt erst Sinn und Bedeutung, wenn der Lehnsherr Grund hatte daran zu zweifeln, daß mit der Aufnahme des fremden langobardischen Lehnrechts, die sich ja nur gewohnheitsrechtlich[3]) vollzog, zugleich auch dessen Vorschriften wegen der Muthung

---

[1]) Vgl. wegen der gemeinrechtlich zu beobachtenden Formen bei der Investitur II F. 2 pr. § 2. 3. II F. 58 § 1 und dazu Weber, Handbuch des Lehnrechts III S. 141 ff.; Brunner in von Holtzendorffs Encyclopädie II. Thl. (Rechtslexikon) Bd. II S. 383. 384.

[2]) Urk. des Herzogs Albrecht von 1531 (U.-B. d. Bisth. Pomes. Nr. 214 S. 287. 288). Dem Sebastian Falkenhain wird das Dorf Linse (28 Hufen) nebst einer Mühle im Amte Riesenburg verliehen, um diese Liegenschaften „zu rechten manlehen inne zu haben — und der lehen, so oft sie zufalle kommen, rechte volge zu thun". Urk. desselben vom Jahre 1531 (Handvesteubuch: Amt Rastenburg, Angerburg u. s. w. Königsb. St.-A. 124 fol. 48 v.). Der Oberburggraf Martin Kannacher erhält die Dörfer Schwansfeld, Blandin, Postlauken und Spargeln im Amte Insterburg „erblich zu lehenrecht und wie lehenrechts art und gewonheit ist" mit der Maßgabe: „dass er vnd alle seine natürliche ehelichen Leybs Lehns Erben dasselbe alles — wen es nu zun fal kompt von vns, vnsern Erben, Erbnehmen vnd Nachkomen — zu lehenrecht nach manlehnsrecht vnd gewonheit — nehmen vnd empfangen soll."

[3]) Urk. des Herzogs Albrecht von 1527 für Erhard von Queis (U.-B. d.

Digitized by Google

der Lehne und der Nachtheile, welche den sie unterlassenden Vasallen trafen, im Lande Geltung und Anerkennung erlangt hatten.

Wie aber, fragen wir jetzt weiter, stand es mit der Lehnsfähigkeit in Hinsicht der zu Lehnrecht schlechthin oder zu gemeinem Lehnrecht verliehenen Güter?

Als Lehnsherr tritt in den zu dem genannten Recht ausgestellten Verschreibungen der Bischof von Pomesanien, der Hochmeister und nach der Säcularisation des Landes der Herzog auf. Die einzige mir vorliegende Urkunde, welche den Bischof von Pomesanien zum Aussteller hat und auf Lehnrecht schlechthin lautet, stammt aus dem Jahre 1504.[1]) Sie fällt so noch in die Zeit, wo dieser Bischof, wenngleich mit Unterordnung unter die Schutzherrschaft des Deutschen Ordens, sich im Besitze einer landesherrlichen Gewalt befand. Immer war es so der Landesherr, der zugleich als Lehnsherr Verleihungen von Gütern zu gemeinem Lehnrecht vornahm. Die Urkunden wissen nichts von einer Verleihung dieses Rechts durch adlige Guts- und Grundherren, die etwa als Privatlehnsherren Güter, welche sie selbst zu kulmischem Recht und nicht als Lehen besaßen[2]), auf andere Grundbesitzer weiter zu Lehnrecht schlechthin verliehen hätten.

Wer aber galt passiv als fähig, Lehngüter schlechthin oder solche, die zu gemeinem Lehnrecht verliehen und verschrieben wurden, als Lehnsmann zu empfangen?

Die ältesten daraufhin ertheilten Verschreibungen lauten durchweg auf die Namen von Adligen.[3]) Nicht lange aber dauerte es, da verlieh und verschrieb der Herzog auch nichtritterbürtigen Leuten Güter zu gemeinem Lehnrecht.[4]) Dieses wurde damit gleich dem

---

Bisth. Pomes. Nr. 206 S. 274. 275). Der Beliehene erhält das Amt Schönberg „zu lehnrecht vnd wie sich solches nach arth gewonheit vnd herkommen des lehenrechts im Landt zu Preussen eignet vnd gepüret."

[1]) S. oben S. 3 Note 1.

[2]) Ob und in wie weit Afterbelehnungen von Gütern, die selbst Lehen waren, durch Private in Preußen stattfanden, wird später in anderem Zusammenhange zu erwähnen sein.

[3]) S. die oben S. 4 Note 2 angeführten Urkk.

[4]) Urk. des Herzogs Albrecht von 1539 (U.-B. d. Bisth. Pomes. Nr. 237 S. 319. 320: „Wir Albrecht — verleyhen verheischen vnd zusagen in craft dieses vnsers briefes dem getreuen Lorentz Schulzen von Leystenau und seinen rechten ehelichen leibs lehns erben das — gut Babecken (heute Babken bei Riesenburg) zu Lehnrecht vnd wie lehnrechts art vnd

Digitized by Google

kulmischen und dem magdeburger Recht ein allen Freien im Lande gemeinsames Recht. Selbst Corporationen, namentlich Stadtgemeinden waren nicht ausgeschlossen. Sie galten unbeschränkt für lehnsfähig, ohne genöthigt zu sein einen Lehnsträger aus der Ritterschaft oder dem Adel zu bestellen, um sie in der Erfüllung der Lehnspflicht zu vertreten.[1])

Vom gemeinen Lehnrecht entfernte sich der Landes- und Lehnsherr mit der Ausdehnung der Lehnsfähigkeit auf unadelige Grundbesitzer nicht. Wurden doch in den langobardischen Lehnrechtsbüchern

---

gewonheit ist, zu besitzen, zu gebrauchen vnd zu geniessen." — In meinem Aufsatz zur Geschichte des sg. magdeburger Lehnrechts habe ich a. a. O. S. 111 fälschlich behauptet, das langobardische Lehnrecht sei im Herzogthum Preußen ein der Ritterschaft und dem Adel vorbehaltenes Recht gewesen. Zwar waren mir, als ich jenen Aufsatz verfaßte, die oben angeführte und andere schlechthin zu Lehnrecht lautende, an nichtadlige Grundbesitzer ertheilte Verschreibungen schon bekannt. Verleitet aber durch die Worte des Ostpr. Pr.-R. Zus. 31 § 6 „diese unadeligen Lehne werden in Rücksicht der bei der Erbfolge obwaltenden Verschiedenheit eingetheilt: in Mannlehne, welche auch mit dem Namen schlecht magdeburgischer Lehne bezeichnet werden", hielt ich irriger Weise die vom Herzog Albrecht dem Lorenz und andern nichtadligen Besitzern schlechthin als Lehne verliehenen Güter für Güter schlecht magdeburger Rechts. Ich wußte damals noch nicht, daß die Gleichstellung der unadeligen Mannlehne mit den unadligen schlecht magdeburger Gütern erst in Folge der Allodification König Friedrich Wilhelms I. durch die Constitution vom 31. October 1738 Tit. II § 12 erfolgt ist. Es wird hierauf später zurückzukommen sein.

[1]) So erhalten Bürgermeister und Rath der Stadt Allenburg im Jahre 1527 10 Hufen zu Mossiken im Amte Insterburg und in der Nähe von Altenburg, die sie für 170 Mark von Georg Komposiken gekauft, vom Herzog Albrecht zu Lehnrecht verliehen: gegen die Verpflichtung davon Roßdienst mit Hengst und Harnisch zu leisten und einen Recognitionszins von 1 Krampfund Wachs und 1 kölnischen Pfennig zu entrichten. (Handvestenbuch: Amt Labiau, Taplacken u. s. w. Königsb. St.-A. 118 fol. 278.) Man kann fragen, was hatte die Verleihung zu Lehnrecht und zu gemeinem Lehnrecht insonderheit an die beliehene Stadt für eine praktische Bedeutung? Solche läßt sich nur denken für den Fall einer früher oder später einmal beabsichtigten und ausgeführten Veräußerung des empfangenen Lehngutes. Freilich konnte diese nur mit Zulaß oder Genehmigung des Lehnsherrn geschehen. Solche aber vorausgesetzt, bekam die Stadt bei stattfindender Verleihung und Verschreibung des Gutes zu gemeinem Lehnrecht wegen der bessern Bedingungen, die sich daran für den Erwerber knüpften, die Aussicht, das Gut einmal günstiger und zu höherem Preise verkaufen zu können, als wenn der Herr bei der ersten Verleihung nur schlecht magdeburgisches oder preußisches Recht bewilligt hätte.

Digitized by Google

alle Freien mit gleichem Recht zur Belehnung verstattet, nachdem der Unterschied geschwunden war, den das ältere langobardische Recht zwischen den Valvasinen, als einer niedern Classe der Freien, und den ordentlichen Vasallen in Rücksicht einzelner, nur den letzteren vorbehaltener Rechte gemacht hatte.[1])

Sieht man davon ab, daß die Adligen mit ihren Lehnen zugleich hohe und niedere Gerichtsbarkeit, uneingeschränktes Jagdrecht, zum öftern auch das Kirchenpatronat verliehen bekamen: Vorrechte, deren die unadeligen Lehnsleute nicht oder doch nicht in gleichem Umfange theilhaftig wurden[2]), so waren die Rechte und Pflichten, welche die älteren Verschreibungen festsetzten, für die adligen und unadligen Vasallen die gleichen. Erst das Gnadenprivileg vom Jahre 1540 verschaffte dem Adel eine bevorzugte Stellung. Doch war diese für das gemeine Lehnrecht nicht von der ausschlaggebenden Bedeutung, wie für das sg. magdeburger Lehnrecht. Während das letztere seit 1540 ein anderes und verschiedenes wird für die adeligen und die nichtadligen Lehnsmannen, bleibt das gemeine Lehnrecht im Ganzen und Großen dasselbe Recht für alle freien Leute im Lande ohne Unterschied des Standes. Die Vorrechte, welche das Gnadenprivileg dem Adel des Herzogthums wegen der schlechthin zu Lehnrecht verschriebenen Güter einräumte, beschränken sich auf die Fürsorge, die wegen der nachbleibenden unverehelichten Töchter adliger Vasallen getroffen wird, wenn diese ohne männliche Lehnserben zu hinterlassen, versterben. Es werden da zunächst zwei verschiedene Möglichkeiten in Betracht gezogen: entweder es besteht der Lehnsnachlaß allein in Gütern, die zu gemeinem Lehnrecht verliehen sind, oder er umfaßt neben solchen auch noch magdeburger Güter.

Ersteren Falles soll darauf Bedacht genommen werden, die unverheirathete Vasallentochter, oder, wenn ihrer mehrere sind, eine von ihnen mit Wissen und Willen des Lehnsherrn und Zustimmung der eigenen Blutsfreunde an einen redlichen und ehrenwerthen Mann

---

[1]) I F. 7. II F. 10 vgl. mit I F. 1 § 6. I F. 16 Bätz, Lehrb. d. Lehnr. S. 130. 131.

[2]) S. einerseits die oben S. 4 Note 1 angeführten Urkk. des Herzogs Albrecht von 1525 für Dietrich von Schlieben und Heino von Dobritz; ferner Urk. desselben Herzogs von 1527 für Erhard von Queis (U.-B. d. Bisth. Pomes. Nr. 206 S. 274. 275), andererseits die dem Schulzen Lorenz betr. das Gut Babecken 1539 ertheilte Verschreibung (daselbst Nr. 237 S. 319. 320).

Digitized by Google

zu verheirathen. Der Lehnsherr aber gilt, wenn eine solche Heirath zu Stande kommt, für verbunden, dem Ehemann das Lehen von neuem zu verleihen. Der Vasallentochter oder der einen oder andern von mehreren Töchtern wird auf diese Weise die Aussicht eröffnet, in dem väterlichen Gute zu bleiben. Andererseits erwächst daraus ihr oder vielmehr ihrem Ehemann die Verpflichtung die unverheiratheten Schwestern oder Schwägerinnen in Höhe eines seinem Werthe entsprechenden, vom Lehnsherrn festzusetzenden Betrages aus dem Lehngute auszustatten.[1]) Wie aber nun, wenn keine der unverehelichten Vasallentöchter sich bereit findet, dem ihr vom Lehnsherrn und ihren eigenen Verwandten auserwählten Bräutigam die Hand zur Ehe zu reichen?[2]) Dann behält der Herr das ihm heimgefallene Lehn und ist nur verpflichtet, die eine oder die mehreren unverheiratheten Vasallentöchter mit einem dem Werthe des Gutes oder der Güter angemessenen Ehegeld auszusteuern.

---

[1]) Privilegia der Stände des Herzogthums Preußen fol. 48 bei den Worten: „Die weil — Herrschafft, Ritterschafft vnd Adel vnsers Fürstenthumbs Preussen vns — gebeten, nach dem viel derselben zu Lehnrecht ihre Güter verschrieben hetten, wir wolten mit gnaden zulassen, dasz, wo einer von der Herrschafft, Ritterschafft vnd Adel mit Lehngut begabet vnd keine männliche Leibes Lehnserben, sondern eine oder mehr vnauszgegebene Töchter hinter sich verliesse, das der Tochter eine, mit einem frommen redlichen desz Adels — mit vnserer aller vnd jedem vnserer Erben, Erbnehmer vnd nachkommende Herrschafft gnad, gunst vnd willen, auch wissen der Freundschafft (so fern sie derselben folgen wil) in das Lehngut verehelicht, vnd also, wem wir alle vnd jeder vnserer Erben, Erbnahmen vnd nachkommende Herrschafft das Lehngut sambt einer Tochter gönnen werden, dasz derselbe die andern Töchter nach erkantnusz der Herrschafft vnd vermöge der Güter herausz entrichte. Wo aber der Töchter eine oder keine nicht folgen wolte, dasz sie alsdann noch vermöge der Güter — mit gebürendem Ehegelt auszgesteuret würde, so wir dann die vielgeleisten dienste vnserer getreuen Vnterthanen der von der Herrschafft, Ritterschafft vnd Adel bedencken, können wir ihnen diese ihre — Bitte nicht versagen, wollen demnach, dasz es mit dem fall der Lehngüter folgender gestalt gehalten werde: Wo einer von der Herrschafft, Ritterschafft vnd Adel verstürbe, vnd keine andern dann Lehngütter, auch keine männlichen Lehns Erben, sondern eine Tochter, die vnauszgegeben were, allein verliesse, das es damit, der von der Herrschafft, Ritterschafft vnd Adel Bitte nachgehalten werde.“

[2]) S. die vorige Anmerkung bei den Worten: „Wo aber der Töchter eine oder keine nicht folgen wolte“ ct.

Digitized by Google

Anders wird es gehalten, wenn sich im Lehnsnachlasse des verstorbenen adligen Vasallen außer Lehngütern zugleich magdeburger Güter vorfinden. Dann kommt es darauf an, ob beim Tode des ohne männliche Erben verstorbenen Lehnsbesitzers eine Tochter allein oder mehrere Töchter vorhanden sind. Ist nur eine Tochter da, so erbt diese nach Maßgabe der Bestimmungen des Privilegs, welche wir späterhin kennen lernen werden, die magdeburger Güter.

Die zu Lehnrecht verliehenen Güter aber fallen als erledigtes Lehn an den Herrn. Nichtsdestoweniger soll dieser verbunden sein, der Vasallentochter aus dem ihm heimgefallenen Lehn eine dessen Werthe entsprechende Mitgift zu geben.

Bleibt dahingegen außer der einen Tochter, welche die magdeburger Güter erbt, noch eine andere und zwar unverheirathete Tochter oder bleiben deren mehrere zurück, dann ist der Lehnsherr berechtigt, andererseits aber auch verpflichtet, sie oder eine der mehreren unverheiratheten Töchter mit einem guten und ehrenwerthen Mann von Adel zu verheirathen und diesem mit ihrer Hand das Lehn zu verleihen. Auch hier wird jedoch vorausgesetzt, daß die noch unverheirathete Tochter oder eine von mehreren nicht verehelichten Töchtern sich bewegen läßt, dem ihr vom Herrn auserwählten Manne die Hand zum Ehebunde zu reichen. Schlägt sie ihn aus, so behält der Herr das ihm heimgefallene Lehn und ist nur verpflichtet, sie und die übrigen unverheiratheten Vasallentöchter auszustatten. Andererseits geht, wenn die Heirath stattfindet, die Pflicht zur Ausstattung der andern unverheiratheten Vasallentöchter auf den neuen Lehnsmann über, welcher mit der Hand der einen Tochter das Lehn empfängt.[1])

---

[1]) S. das Privileg a. a. O. bei den Worten: „Wo aber einer — beyde Magdeburgische vnd Lehngüter hette, vnd keine männliche Lehns Erben verliesse, sondern eine eintzliche Tochter, welche vermöge dieses vnsers Privilegiums zu den Gütern, so zu Magdeburgischen Rechten verschrieben, eine Erbtochter were, so sollen die Lehngüter ohne alle Mittel an vns, vnsere Erben, Erbnehmen vnd nachkommende Herrschafft fallen, doch also dasz ihr nichts desto weniger die Mitgift ausz den Lehngütern nach vermöge derselben gegeben vnd gerichtet, wo aber mehr dann eine Tochter — in mangelung der Lehnserben vnberathen verlassen, vnd beyde Magdeburgische vnd Lehngüter ererbt hetten, eine aber in den Magdeburgischen Gütern nach inhalt dieses Privilegii bleiben soll, so sollen wir, vnsere Erben — einen ehrlichen von Adel mit dem Lehngut zu be-

Digitized by Google

Von den beiden gedachten Möglichkeiten abgesehen, konnte es nun aber auch geschehen, daß der Vasall, welcher ohne männliche Lehnserben starb, seine Tochter oder, wenn ihrer mehrere waren, sie alle schon bei seinen Lebzeiten verheirathet und ausgestattet hatte. Weil es da überhaupt keine unverehelichten Töchter gab, lag keine Veranlassung vor, der einen oder der andern die Aussicht zu eröffnen, im Gute zu bleiben. Der Lehnsherr war da berechtigt das ihm heimgefallene Lehn zu behalten, ohne genöthigt zu sein, es an den Ehemann der einen oder andern Vasallentochter wieder zu verleihen. Es konnte sich da nur noch fragen, ob nicht wenigstens in anderer Weise für die nachgebliebenen verheiratheten Vasallentöchter gesorgt werden sollte. Das Privileg[1]) entscheidet sich in bejahendem Sinne. Es verpflichtet den Lehnsherrn ihnen die Mitgift, welche sie von ihrem Vater bei dessen Lebzeiten erhalten haben, um einen dem Werthe des heimgefallenen Lehns entsprechenden Betrag zu erhöhen.

Nach alle dem kann von einer Erweiterung des Erbrechts in die zu langobardischem oder gemeinem Recht verliehenen Lehngüter zum Vortheil der Töchter adliger Vasallen nicht die Rede sein. Ward einer oder der andern von ihnen in Ermangelung männlicher Lehnserben verstattet im väterlichen Lehn zu bleiben, so hatte das seinen Grund nicht darin, daß sie wäre als Erbtochter angesehen und behandelt worden. Denn rechtlich betrachtet galt das Lehn bei Nichtexistenz männlicher Lehnserben als dem Herrn heimgefallen. Und wenn dieser verpflichtet wurde, dem adligen Ehemanne, den die Vasallentochter mit seiner und der eigenen Blutsverwandten Zustimmung ehelichte, das betreffende Gut von neuem als Lehn zu verreichen, so konnte dieser Leihezwang wohl thatsächlich eine Fortsetzung des Besitzes des Lehns in der weiblichen Linie derselben adligen

---

geben macht haben, vnd so der vnberathenen eine vns vnd der nachkommenden Herrschafft folgen wil, mit demselben guten vnd ehrlichen Man ins Gut zu verehelichen, welcher volgents die andern aus dem Lehngut, nach vermöge derselben Güter entrichten soll."

[1]) Vgl. die Worte des Privilegs a. a. O. fol. 48: „Wo aber ein Lehnträger bey seinem Leben ausz den Lehngütern dieselbe Tochter oder Töchtere auszgegeben oder verehelicht hette, vnd das Gut also an vns, vnsere Erben vnd Nachkommenden vermöge des Privilegiums fallen würde, so wollen wir — denselben auszgegebenen Tochter oder Töchtern die Mitgift nach vnserm erkenntnisz aus dem Lehngut, nach vermöge vnd gelegenheit desselben, mit gnaden erhöhen."

Digitized by Google

Familie zu Wege bringen. Nicht aber wurde der Vasallentochter dadurch eine Erbfolge eröffnet. Das Lehn, mit dem der Herr ihren Ehemann belieh, war neues Lehn, es hatte nicht die Eigenschaft des Erblehns.

Sollte eine wirkliche weibliche Erbfolge in die schlechthin zu Lehnrecht verliehenen und verschriebenen Güter Platz greifen, so bedurfte es dazu einer besonderen im Lehnsvertrage getroffenen Festsetzung. Die von den Hochmeistern des Deutschen Ordens und später vom Herzoge zu gemeinem Lehnrecht ausgestellten Verschreibungen stehen insoweit mit den Vorschriften der libri feudorum [1]) in Einklang. Die Uebereinstimmung zeigt sich namentlich auch darin, daß die Lehne präsumtiv als Mannlehne gelten sollen. Wo im einzelnen Falle der Lehnsherr der Weiberfolge überhaupt stattgiebt, geschieht das mit der Maßgabe, daß solche erst subsidiär nach Wegfall aller männlichen Lehnserben eintreten soll. [2])

Das Gnadenprivileg ändert hieran nichts. Weder wird seit 1540 die Weiberfolge zu einem Vorrecht des Adels, so daß etwa nur adlige Vasallentöchter im Lehnsvertrage zu Lehnserben berufen werden durften, noch erfährt diese, wo sie Adligen bewilligt wird, eine Erweiterung. Sie bleibt eine bloß subsidiäre.

Immer waren es übrigens nur wenige zu Lehnrecht schlechthin verliehene Güter, welchen der Herzog auf Grund besonderer Festsetzung im Lehnsvertrage die Eigenschaft der bedingten Weiberlehne zuschrieb.

Weit häufiger begegnen in den Urkunden Fälle, wo einer Erweiterung des Rechts zur Lehnsfolge durch Aufnahme anderer Berechtigter in die dem erstbeliehenen Hauptvasallen ertheilte Belehnung von Seiten des Herrn stattgegeben wird. Da aber weicht das gemeine Lehnrecht, wie es in Preußen thatsächlich gebraucht und an-

---

[1]) I F. 8 § 2. II F. 2 § 2.

[2]) I F. 8 § 2. II F. 13. 17. Vgl. damit Verschreibung des Kurfürsten Johann Sigismund von Brandenburg vom 20. Juli 1609 (Diplomatar. Ileburgense II Nr. 386 S. 224. 225). Der Rittmeister und Amtshauptmann zu Johannisburg Botho Albrecht von Eylenburg erhält zu Lehnrecht die Dörfer Borken und Sadau im Hauptamt Ortelsburg mit der Vergünstigung: „dass wofern es sich nach gottes willen also schicken würde, dass er keine männliche leibes lhenes erben hinter ihm verliesse, das alsdann solch lhen auch auf seine töchter kommen vnd fallen solle".

Digitized by Google

gewendet wurde, von dem langobardischen Lehnrecht nicht unwesentlich ab. Denn nicht die den libri feudorum allein bekannte Art der Mitbelehnung, wodurch den Mitbelehnten das vasallitische Recht am Lehnsgegenstande in wirklicher Gemeinschaft (als ein condominium utile pro indiviso) nach ideellen Theilen verliehen wird, findet im Ordenslande und späteren Herzogthum Preußen Eingang. Vielmehr ist es die sächsische Gesammtbelehnung neuerer Art, die mit der Verleihung und Verschreibung von Gütern zu gemeinem Lehnrecht verbunden wird. Es geschieht solches nicht bloß in Fällen der ersten Verleihung und Verschreibung. Auch nachträglich werden auf Ansuchen des Lehnsbesitzers Agnaten in die gesammte Hand mit der Bedeutung und zu dem Zweck aufgenommen, daß ihnen bei Aussterben des Mannsstamms der erstbeliehenen Linie ein eventuelles Successionsrecht in das Lehn zustehen soll.[1])

[1]) Am 15. Mai 1525 hatte der Herzog Albrecht seinen Marschall Dietrich von Schlieben mit den Dörfern und Gütern Hohenhagen, Schaberau u. a., in den Gebieten Brandenburg, Tapiau und Insterburg gelegen, zu Lehnrecht beliehen. (Nachrichten von einigen Häusern des Geschlechts der von Schlieffen oder Schlieben, Beyl. Nr. 68 S. 104. 105.) Nach des Dietrich von Schlieben Tode kommen dessen Erben Albrecht, Dietrich und Christoph von Schlieben beim Herzog um Lehnserneuerung ein und bitten zugleich, ihren zu Gerdauen in Preußen angesessenen Vetter Wilhelm von Schlieben mit allen seinen männlichen Leibes-Lehnserben und außerdem ihre in Sachsen wohnenden Vettern in die gesammte Hand aufzunehmen. Dieser Bitte wird entsprochen durch die Verschreibung vom 13. August 1557 (daselbst Nr. 75 S. 118—120): „Verleihen geben vnd verschreiben hiemit — Albrecht, Dietrich vnd Christoph von Schlieben Gebrüdern vnd allen ihren rechten manlichen ehelichen Leibes Lehens Erben — das dorff Hogenhain, das dorff zu Schaberau ct. zu Lehens Rechts Eigenschaft inne zu haben — inngleichen verleihen wir aus sondern Gnaden — vnserm Vnterthanen vnd lieben getreuen Wilhelm von Schlieben zu Gerdauen vnd allen seinen rechten ehelichen Leibes Lehns Erben, wenn der aber nicht vorhanden were, den andern des — von Schlieben Vettern — in jetzt erzählten Gütern allen die gesamten Lehnen, wie gesamtes Lehn Recht vnd gewonheit ist, also wo durch Schickung göttlicher Allmächtigkeit die — Albrecht, Dietrich vnd Christoph von Schlieben mit tode abgehen, vnd keine männliche leibes Lehns Erben hinter ihnen belassen würden, alsdenn sollen jetzt erzählte Güter vnd nicht ehe an niemand anders denn an jetzt berührte Wilhelm von Schlieben oder seine männliche Leibes Lehens Erben, wo aber dieselbe nicht weren, alsdenn an ihre — ausländische vettern vnd wo die auch nimmer weren, an niemand anders mehr denn an vns, vnsere Erben und Nachkommen — heimfallen vnd gedeyhen.“ S. ferner Urk. des Herzogs

Digitized by Google

Die mir bekannten Verschreibungen, in welchen sich eine solche Verbindung der Verleihung von Gütern zu gemeinem Lehnrecht mit

---

Albrecht vom Jahre 1534 (a. a. O. Nr. 71 S. 112. 113): „belehnen vnd verschreiben hiemit — Eustachium von Schlieben neben seinen Brüdern — auch derselben allen Erben vnd Nachkommen (mit denen) der von Schlieben als weiland Herrn Dietrichen vnd Hansen von Schlieben nachgelassene gesammte Lehengüter, so dieselben in dem Lande Preussen haben, solche zu jeder Zeit nach beschehenem Fall vnd Emphehunge der Lehen in allermassen vnd Form wie gesamter Lehn Rechte, Gerechtigkeit, Vebunge vnd landleufftiger Gebrauch ist, zu emphahen, zu besizzen vnd zu gebrauchen." Der Eustachius von Schlieben und seine Brüder Kaspar, Balthasar und Hans wohnten außerhalb Preußens in der Mark Brandenburg und in Sachsen. Ihre Aufnahme in die gesammte Hand mit den in Preußen ansässigen und dort mit Gütern zu Lehnrecht schlechthin beliehenen Schlieben geschah auf Fürsprache des Kurfürsten Joachim I. von Brandenburg zu Driesen in der Neumark, nachdem sie sich dem Herzog eidlich verpflichtet hatten, ihm, sofern einmal künftig die betreffenden preußischen Lehne an sie gelangen möchten, zu dienen und allerwege sich gegen ihn wie getreue Lehnsmannen zu verhalten und zu erzeigen. Daß der Eidesleistung besonders gedacht wird, erklärt sich aus der Eigenschaft des Eustachius von Schlieben und seiner Brüder als Ausländer. Ob auch, wenn Mitglieder des einheimischen preußischen Adels zur gesammten Hand beliehen wurden, die Gesammtbelehnung resp. deren Erneuerung, wo solche den Gesammthändern in der einen oder andern Verschreibung ausdrücklich zur Pflicht gemacht wurde, von der vorgängigen Ableistung des Lehnseides abhängen sollte, geht aus den Urkunden nicht hervor. Vermuthlich begnügte sich da der Landes- und Lehnsherr mit dem Huldigungseide, den alle inländischen Ritter und Vasallen dem Herzog nach Antritt seiner Regierung beziehungsweise dann zu leisten hatten, wenn sie ihrerseits in den Besitz ihrer Güter gelangten. Dieser Huldigungseid mochte, wie überhaupt, so auch für den Eid als Ersatz gelten, den die Gesammthänder sonst in die Hand des Lehnsherrn schwören mußten. — Noch sei hier bemerkt, daß die Aufnahme auswärtiger Lehnsvettern in die Gesammtbelehnung wegen der innerhalb der Grenzen des Herzoglichen Preußens belegenen Lehngüter in Verschreibungen, die zwar noch dem XVI. Jahrhundert, aber doch schon der Zeit nach dem Tode des Herzogs Albrecht des Ältern angehören, an die Bedingung der Gegenseitigkeit geknüpft wurde: dergestalt, daß sie gehalten waren, bei Vermeidung des Verlustes ihrer Successionsrechte in Preußen, die Lehnsherren, von denen sie selbst in der Fremde Lehne trugen, zur Aufnahme ihrer in Preußen ansässigen Vettern in die Gesammtbelehnung wegen der außerhalb z. B. in Sachsen befindlichen Lehngüter zu bestimmen. S. die von Albrecht Friedrich, dem Sohn und Nachfolger des Herzogs Albrecht, 1573 ertheilte Verschreibung, wodurch dieser den in der Ober- und Niederlausitz wohnhaften Schlieben die ihnen von seinem Vater an den Lehnen der preußischen Schlieben ertheilte gesammte Hand erneuert und bestätigt und auf noch andere im Auslande (Kursachsen) ansässige Schlieben erstreckt und erweitert (a. a. O. Nr. 79 S. 128—130).

Digitized by Google

der sächsischen Gesammtbelehnung findet, lauten sämmtlich auf die Namen adliger Lehnsempfänger und Gesammtbelehnten. Dennoch würde es verkehrt sein, wollte ich daraus folgern, nur allein bei Belehnung adliger Vasallen hätte eine Aufnahme von Brüdern, Neffen oder Vettern derselben in die gesammte Hand mit dem Erstbeliehenen geschehen dürfen. Das Gnadenprivileg von 1540 sagt davon nichts, es gedenkt der gesammten Hand überhaupt nicht. Die Urkunden aber enthalten keine Andeutung, welche die Meinung rechtfertigte, es sei die Belehnung zur gesammten Hand, wo sie neben der Verleihung und Verschreibung zu Lehnrecht schlechthin vorkommt, ein allein dem Adel vorbehaltenes Recht gewesen.

Hatte, die Vergünstigung abgerechnet, die es wegen der Versorgung der Vasallentöchter gewährte, das Gnadenprivileg von 1540 die adligen Besitzer der zu gemeinem Lehnrecht verliehenen Güter vor den nichtadligen Lehnsmannen, denen dasselbe Recht verschrieben war, nicht bevorzugt, so wurden dadurch auch die Verpflichtungen nicht berührt, welche die Vasallen adligen oder nichtadligen Standes nach dem Inhalt der auf jenes Recht lautenden Verschreibungen gegen den Lehnsherrn zu erfüllen hatten. Rechtlich standen insoweit adlige und nichtadlige Lehnsbesitzer durchaus einander gleich. Die einen wie die andern hatten den Lehnskriegsdienst nicht bloß zum Zwecke der Landesvertheidigung (Landwehr) zu leisten, oder, wenn es galt bei sich erhebendem Geschrei Empörer und Friedbrecher niederzuwerfen. Sie mußten nicht minder dem Aufgebote des Lehnsherrn zu Heerfahrten (Reisen) folgen, die über die Landesgrenzen hinausführten.[1]) Und wenn von einzelnen adligen Lehnsbesitzern in den Verschreibungen gefordert ward, sie sollten mit zwei oder mehr bewaffneten Mannen

[1]) S. z. B. Urk. des Hochmeisters Markgrafen Albrecht von 1522 für Hans v. Kauernick (Handvestenbuch: Amt Brandenburg u. s. w. Königsb. St.-A. 116 fol. 77. 78): „sal vns der hans Cawernick vnd seyne menliche rechte leibs lehns erben mit einem tuchtigen hengst vnd harnisch, wie oft (vnd) viel vns vnd vnserm Orden von notten sein wird, zu allen heerfahrten, geschreien vnd landweren zu dienen vorpflicht schuldig und gewertig sein", und vgl. damit Urk. des Herzogs Albrecht für den Schulzen Lorenz (U.-B. d. Bisth. Pomes. Nr. 237 S. 319. 320). Der Lorenz soll von dem ihm zu Lehnrecht verliehenen Gut Babken dem Herzog dienen mit Hengst, Mann und Harnisch nach des Landes Gewohnheit zu allen Geschreien, Landwehren und Reisen. Vgl. auch die oben S. 8 Note 1 angeführte der Stadt Allenburg ertheilte Verschreibung über 10 Hufen zu Mossiken vom Jahre 1527.

Digitized by Google

und Pferden dienen[1]), während der Reiterdienst für gewöhnlich nur von einem gepanzerten Reiter zu leisten war, so entsprach das eben nur dem größeren Umfange der verliehenen Güter. Sonst war der Reiterdienst, mochte er nun als einfacher oder als doppelter ausbedungen sein, der Beschaffenheit nach der gleiche. Nichtadlige so gut wie Adlige hatten mit Hengst und Harnisch zu dienen. Die Verschreibungen wollen damit sagen, daß sie mit Pferden und Waffen erscheinen sollen, wie sie der schweren Ritterrüstung oder doch wenigstens der Ausrüstung entsprachen, die ein Ritter zu führen pflegte, welcher sich statt des schweren Panzers der in Preußen landesüblichen leichteren Platenrüstung bediente.[2])

Der Lehnskriegsdienst war jedoch nicht die einzige Verpflichtung, die sich an den Besitz der Lehngüter im engeren Sinne oder der schlechthin als Lehn verschriebenen Güter knüpfte. Wie in den Verschreibungen zu magdeburgischem und zu preußischem Recht begegnet in den zu gemeinem Lehnrecht ertheilten Briefen die Bestimmung, daß die Vasallen noch, abgesehen von dem Reiterdienst mit Hengst und Harnisch, verbunden sein sollen, dem Herrn alljährlich zu Martini einen Zins zu Bekenntniß der Herrschaft zu entrichten. Dieser Recognitionszins entspricht dem in der Kulmer Handveste festgesetzten Zins. Gleich diesem besteht er in der Abgabe von 1 bezw. 2 Krampfund Wachs und 1 kölnischen (kölmischen) Pfennig oder 5 preußischen Pfennigen.

Vom gemeinen Lehnrecht wich der Lehnsherr, wenn er den Vasallen außer zur Leistung des Lehnskriegs- und Reiterdienstes zur Entrichtung dieses Zinses verpflichtete, nicht ab. Anders wie das

[1]) Vgl. z. B. Urk. des Herzogs Albrecht vom 15. Mai 1525 für den Marschall Dietrich von Schlieben (Nachricht von einigen Häusern des Geschlechts der von Schlieffen u. s. w. Beyl. Nr. 68 S. 104. 105): „Vmb dieser vnser begnadigung vnd belehnung willen sall Dietrich von Schlieben Ritter vnd seine leibes Lehns Erben von solchen Gütern vns, vnsern Erben vnd Nachkommen mit dreyen redlichen tuchtigen Pferden alss Mann vnd Harnisch zu dienen — gehorsam vnd gewärtig sein.“ Urk. desselben Herzogs vom 3. Juni 1525 für Heino von Dobritz (Handvestenbuch: Amt Labiau, Taplacken u. s. w. Königsb. St.-A. 118 fol. 229): „soll der — Heino von Dobritz vnd seine rechten menlichen leibes Lehn erben schuldig vorpflicht vnd vorbunden sein, vns — zu thun einen redlichen tuchtigen Platten-Dienst mit vier wolgerusten pferden vnd harnisch.“

[2]) S. hierüber Thl. I dieses meines Buches S. 18 und dazu Joh. Voigt, Geschichte Preußens VI S. 674 ff.

Digitized by Google

deutsche, namentlich das sächsische Lehnrecht hielt das fränkische [1]) und langobardische Lehnrecht [2]) die Verbindung der Zinspflicht mit den übrigen vasallitischen Verpflichtungen nicht für unverträglich. Es erblickt darin, zumal wenn der zu gebende Zins auf einen bloßen Recognitionszins beschränkt bleibt, keine dem Wesen des echten Lehns widersprechende Thatsache.

Der bezeichnete Recognitionszins wurde vom Lehnsherrn anscheinend überall ausbedungen, wo *nichtadlige* Grundbesitzer mit Gütern zu Lehnrecht schlechthin beliehen wurden [3]), andererseits giebt es nicht wenige für adlige Vasallen ausgestellte Verschreibungen, die seiner nicht erwähnen. Dennoch rechtfertigt dieser Umstand nicht die Annahme, daß die letzteren etwa bloß um ihres Standes willen von der fraglichen Zinsverbindlichkeit von Rechts wegen befreit worden wären. Es wurde ihnen eben nur thatsächlich häufiger als Nichtadligen aus Gnaden des Lehnsherrn der Zins erlassen. Denn es mangelt nicht an Beispielen, daß auch Adligen bei Empfang von Gütern zu gemeinem Lehnrecht die jährliche Entrichtung von 1 Krampfund Wachs und 1 kölnischen oder 5 preußischen Pfennigen zur Pflicht gemacht wurde [4]), mochte das immerhin seltener geschehen. Erst später sollte der Adel hiervon überhaupt befreit werden und

---

[1]) S. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte II S. 249.

[2]) S. Martinus de Caratis, Aurea ac perutilis lectura in — opere feudorum (Basileae, 1564) p. 12—14. Henric. a Rosenthal, Tractat. et synopsis tot. iur. feudal. T. II p. 177; Paetz, Lehrb. d. Lehnr. S. 188. 189.

[3]) Urk. des Herzogs Albrecht von 1527 betr. die Belehnung der Stadt Allenburg mit 10 Hufen zu Mossiken (Handvestenbuch: Amt Labiau u. s. w. Königsb. St.-A. 118 fol. 278); Urk. desselben von 1539 für den Schulzen Lorenz (U.-B. d. Bisth. Pomes. Nr. 237 S. 319. 320); Urk. desselben von 1539 für Cosman Ludwig betr. Belehnung mit dem Gute Glabiten bei Korschen (Handvestenbuch: Amt Rastenburg, Angerburg u. s. w. Königsb. St.-A. 124 fol. 125); Urk. desselben von 1563 betr. Belehnung der Brüder Raphael und Nikolas aus Lipnick mit dem wüsten Gut Worsinen (Warschienen) im Gebiete Balga (Altes Grundbuch vormal. Amt Balga. Königsb. St.-A. 141 fol. 301. 302).

[4]) Urk. des Herzogs Albrecht vom 3. Juni 1525 für Heino von Dobritz (Handvestenbuch: Amt Labiau u. s. w. Königsb. St.-A. 118 fol. 229). Der Heino von Dobritz soll von seinen ihm zu *Lehnrecht* verliehenen Gütern außer dem mit 4 wohlgerüsteten Pferden und Mannen zu leistenden Lehnsdienst jährlich „zu bekentnusz der herschafft ein Crampfundt wachs vnd einen colnischen pfennig oder ahn der Stadt fünff preussische pfennige zu geben vorpflicht sein."

Digitized by Google

damit die grundsätzliche Gleichstellung, welche in dieser Hinsicht früher zwischen adligen und nichtadligen Lehnsbesitzern bestanden hatte, ihr Ende erreichen.

2. Die sg. magdeburger Lehngüter.

Die Hoffnungen und Wünsche der Besitzer von sg. magdeburger Lehngütern, es möchte ihnen eine größere Freiheit bezüglich deren Vererbung und Veräußerung eingeräumt werden, waren durch die Vereinbarung des Hochmeisters Martin Truchseß von Wetzhausen mit den Ständen und die daraufhin erlassene Verordnung vom Jahre 1487 keineswegs völlig erfüllt und befriedigt worden. Denn diese Verordnung betraf ja nicht das sg. magdeburger Lehnrecht überhaupt, sondern nur soweit, als es in den Verschreibungen ausdrücklich auf beide Geschlechter erstreckt und ausgedehnt war.

Doch nicht mehr die Lehnsbesitzer schlechthin waren nach dem Untergange der Ordensherrschaft noch in der Lage, ihren Bitten und Beschwerden vor dem Landes- und Lehnsherrn Ausdruck zu geben. Der wachsende politische Einfluß, den der Adel unter dem herzoglichen Regiment erlangte, seine überwiegende Stellung innerhalb der Landstände und deren Landtagen, machte diesen Stand zu dem für die Rechtsbildung ausschlaggebenden Factor. Die Verschiedenheit der Stände bekam damit eine in Preußen vordem nicht gekannte Bedeutung. Sie erweckte beim Adel das Bestreben, das magdeburger Lehnrecht, soweit es den eigenen Mitgliedern als Norm diente, zu einem Adelsrecht umzuschaffen und ihm eine Form und einen Umfang zu geben, in welchem es, dem Standesinteresse entsprechend, die möglichst lange Erhaltung des Lehnsbesitzes in den adligen Familien sicherstellte.

Am 4. Mai 1539 versammelten sich die Vertreter des Herrenstandes [1]), der Ritterschaft und des Adels zu einer gemeinsamen Tagfahrt in Königsberg. Sie richteten an den Herzog die Bitte, er wolle den im Jahre 1487 zwischen dem Hochmeister Martin Truchseß und den Ständen errichteten Vertrag über das magdeburger Recht zu beiden Kunnen, der ihnen Anlaß zu vielfachen Beschwerden gab, *für sie und ihre Güter* außer Kraft setzen und aufheben. Sie baten ferner, sie, ihre Erben und Nachkommen, möchten sie nun mit

[1]) S. hierüber Thl. I dieses Buches S. 110 Note 1.

Digitized by Google

Gütern zu magdeburger Recht schlechthin, oder mit Ausdehnung auf beide Geschlechter beliehen sein, „derselben Freiheit und Gerechtigkeit mildiglich genieſſen zu lassen".

Der Adel wünschte demnach nicht nur aus der Rechtsgemeinschaft, in welcher er sich bis dahin mit den nichtadligen Grundbesitzern befunden hatte, auszuscheiden. Er strebte auch eine Aenderung des bestehenden Zustandes dahin an, daß das magdeburger Recht, wenn es für ihn die Eigenschaft eines besonderen Standesrechts bekam, einheitlich gestaltet würde durch Gewährung der gleichen Freiheiten und Vorrechte an alle adligen Besitzer magdeburger Lehngüter ohne Unterschied, ob diese zu schlecht magdeburger Recht oder zu beiden Kunnen verliehen und verschrieben waren.

Wie aber sollte denn nun künftig die Vererbung der Lehngüter nach dem zu schaffenden neuen adligen magdeburger Recht vor sich gehen? Denn hierauf kam es dem Adel doch hauptsächlich an, wenn er für alle Mitglieder seines Standes, die Güter zu diesem Recht hatten, die gleich günstige Behandlung wünschte und erstrebte?

Wir müssen uns da die Thatsache gegenwärtig halten, daß im Jahre 1539 außer und neben dem magdeburger und dem preußischen Lehnrecht auch schon das langobardische und gemeine Lehnrecht in das Herzogthum Preußen Eingang und dort Anwendung gefunden hatte. Auch waren es ja gerade Adlige, die wenn nicht allein und ausschließlich, so doch immerhin häufiger denn nichtadlige Leute vom Herzog mit diesem Recht begnadigt waren. Es ist daher wohl zu verstehen, daß die Besitzer magdeburger Lehngüter adligen Standes in Ansehung deren Vererbung und der Ordnung der darin stattfindenden Erbfolge nicht schlechter gestellt sein mochten, als diejenigen ihrer Standesgenossen, welche Güter zu gemeinem Lehnrecht verliehen erhalten hatten. Doch das genügte ihnen noch nicht. Sie wollten womöglich noch mehr an Rechten erlangen, als jene. Baten sie um Aufhebung der Verordnung von 1487, so waren sie darum doch nicht geneigt auf die Vortheile zu verzichten, welche ihnen, dem Lehnsherrn gegenüber, die eventuelle Berufung der Vasallentöchter und Schwestern gewährte. Andererseits freilich kam es ihnen nicht sowohl darauf an, das lehnsherrliche Heimfallsrecht einzuschränken. Es machte sich daneben auch das Familieninteresse geltend. Das Lehn sollte nicht schlechthin der Nachkommenschaft des ersten Erwerbers, sondern namentlich dem von ihm ausgehenden Mannesstamme möglichst lange erhalten

Digitized by Google

werden. Dieser Zweck ließ sich bei Festhaltung des Erbrechts der Töchter und Schwestern des verstorbenen Besitzers eines magdeburger Lehnguts nur dann erreichen, wenn man diese nicht bloß hinter dessen Söhne und Brüder, sondern hinter alle vom ersten Erwerber des Lehns abstammenden Schwertmagen (Agnaten) zurückstehen ließ.

Der Herzog Albrecht erfüllte die Wünsche seines Adels in vollem Umfange. Durch das neue Gnadenprivileg vom 31. October 1540 hob er für die Mitglieder dieses Standes die Verordnung von 1487 auf. Nicht weniger gab er dem magdeburger Lehnrecht in der Anwendung auf die adligen Vasallen und die ihnen zu diesem Recht verliehenen Güter eine ganz andere Beschaffenheit, welche wesentlich darauf berechnet war, dem Familieninteresse zu genügen. Die Rechte des Lehnsherrn, insonderheit sein Heimfallsrecht, traten mehr zurück und fanden fortan nur noch in zweiter Linie Berücksichtigung. Der Unterschied zwischen dem magdeburger Recht schlechthin und dem magdeburger Recht zu beiden Kunnen oder, wie man seitdem zu sagen pflegte, zu beiden Kindern verlor für den Adel jede Bedeutung. Statt dessen wird jetzt unterschieden zwischen ererbten magdeburger Lehngütern, welche ihren Besitzern schon vom Vater oder Großvater oder von der Mutter her angefallen sind, und andern, welche sie selbst erst käuflich oder sonstwie an sich gebracht oder erworben haben.

In die erkauften Lehngüter erben, wenn der Vasall ohne Söhne verstirbt, und ohne daß er, wie ihm das erlaubt sein soll, unter Lebenden oder von Todes wegen anderweitig darüber verfügt hat, seine Tochter oder Töchter.[1]) Die weibliche Erbfolge findet da in der gleichen Weise statt wie früher nach dem magdeburger Recht zu beiden Kunnen.

Sieht man davon ab, daß das Gnadenprivileg die eventuelle Succession des weiblichen Geschlechts ein für alle mal gesetzlich feststellte, während die libri feudorum die Errichtung der Weiberlehne

---

[1]) Gnadenprivileg Art. 1. a. f. (a. a. O.) fol. 46v: „Hette — der verstorbene etwas bei Fürsten vnd Herrn zu diesen rechten verdiennt, vmb sein verdiennt oder sonst erworben Gelt erkauft, also dass es an ihnen von seinen Vatern oder Altvatern nicht kommen were, das soll billich auff die Tochter oder Töchter, wo keine leibliche Söhne hinder sich verlassen, fallen, kommen vnd erben, doch dass den Vatern in diesem die Handt auss billichen vrsachen mit solchem Gut zu gebahren, frey vnd offen stehe."

Digitized by Google

vom Investiturvertrage und seinem Inhalt abhängig machten[1]), so involvirte die Berufung der Vasallentöchter im bezeichneten Falle noch keine Abweichung vom gemeinen Lehnrechte. Kamen doch unter diesen Umständen, wo der verstorbene Lehnsbesitzer zugleich der Erblasser und erste Lehnserwerber war, beim Mangel von Söhnen Agnaten, die als Lehnserben hätten auftreten können, überhaupt nicht in Frage.

Eine ganz andere, von der bisherigen Rechtsverfassung abweichende Regelung erfuhr die Succession in die ererbten magdeburger Lehngüter. Wenn man diese als Stammlehne ansah, so mußte man bemüht sein, ihren Besitz nicht sowohl den Erben der Vasallen überhaupt, sondern den Agnaten insonderheit möglichst lange zu erhalten. Dieser Zweck, welchen das adlige Familieninteresse gebot, war nicht anders zu erreichen, als durch Erweiterung der Lehnserbfolge in der Seitenlinie und durch Bevorzugung der Brüder und entfernteren Agnaten vor den Töchtern des letztverstorbenen Besitzers. Demgemäß beruft denn das Gnadenprivileg, so oft ein Vasall in ererbten magdeburger Lehngütern verstirbt, zuerst seine ehelichen Söhne und andern legitimen männlichen Descendenten, in Ermangelung solcher aber den nächsten Schwertmagen, Bruder, Brudersſohn, Vetter u. s. w., zur Lehnserbfolge. Bei den entfernteren Seitenverwandten wird vorausgesetzt, daß sie vom ersten Lehnserwerber abstammen. Dahingegen soll es keinen Unterschied mehr machen, ob der Bruder, Brudersſohn oder Vetter das Lehn mit dem verstorbenen Vasallen bis zu dessen Tode in gemeinschaftlichem Besitz gehabt hat, oder ob dieses unter ihnen reell getheilt wurde.[2])

---

[1]) I F. 8 § 2. II F. 23 § 1. II F. 30.

[2]) Gnadenprivileg fol. 45v: „welcher von der Herrschaft, Ritterschaft vnd Adel — in Gütern, so zu magdeburgischem Recht zu beyden Kindern, auch Magdeburgischem vor sich, verschrieben, verstürbe, Söhne vnd Töchter, die im Ehelichen Stande vnd Bette gezeugt, hinder sich verliesse. Sollen alsdann die Söhne das Väterliche vnd Mütterliche Gut erben, — vnd wo es sich — begebe, dasz ein Mann — vertürbe, vnd liesse hinder sich keinen leiblichen Sohn — so soll der, welcher der negeste Schwertmagen eines Namens, Schildes vnd Helmes sein würde, es sey Bruder, Brüder Kinder, oder aber auch weitere Siefschafft, doch wie oben gemeldet desselben Blutes, Stammes, Namens, Schildes vnd Helms, vnangesehen sie die Brüder oder Vettern waren getheilt gewest, mit dem Rauch vnd Gut, oder nicht, vor den Töchtern oder Schwestern das alt vnd väterlich Gut erben."

Digitized by Google

Schließt der nächste Schwertmag die Tochter des verstorbenen Vasallen von der Lehnserbschaft im magdeburger Stammlehne aus, so wird dem weiblichen Geschlecht die Aussicht, darin zu erben, aber darum noch nicht ganz benommen. Vielmehr eröffnet sich ihm die Lehnsfolge, wenn auch erst nach gänzlichem Abgang des vom ersten Lehnserwerber ausgehenden Mannesstamms, mithin, wenn weder Söhne oder andere männliche Erben in gerader Linie, noch Brüder oder entferntere Agnaten des Verstorbenen vorhanden sind. Als nächst berechtigte Erben kommen die Töchter in Frage; in deren Ermangelung geht das Lehn auf eine der Schwestern des letzten Lehnsbesitzers über. Damit aber nimmt nun allerdings die Erbfolge der Weiber ein Ende. Entferntere weibliche Anverwandte haben auf die Lehnssuccession nach dem adligen magdeburger Rechte keinen Anspruch. Demnach tritt dem Adel gegenüber das lehnsherrliche Heimfallsrecht an magdeburger Lehngütern ein, wenn der letzte männliche Besitzer nach Abgang des Mannsstammes weder Töchter noch auch Schwestern hinterläßt.[1])

---

[1]) Wie aber war es zu halten, wenn beim Tode des adligen Lehnsbesitzers zwar keine Tochter, wohl aber Kinder einer vor ihm verstorbenen Tochter da waren? Traten diese an die Stelle ihrer verstorbenen Mutter und erbten sie in das Lehn oder waren sie von der Lehnsfolge ausgeschlossen, so daß das Lehn entweder als erledigt an den Lehnsherrn zurückfiel, oder aber, wenn eine Schwester des verstorbenen Vasallen vorhanden war, diese die Lehnserbin wurde? Für die erstere Meinung spricht die ältere Geschichte des magdeburger Rechts zu beiden Kunnen (s. die Urk. des Hochmeisters Konrad von Jungingen von 1396 [Königsb. St.-A., Alte Saml. Handvest. A. 215] bei den Worten: „vnd ouch ap her storbe ane erben beydes kunnes dass di selbigen gutter an sine erben vnd nachkomelinge erben zu erben beydes kunnes erben mochten"). Sie wird ferner aber auch durch den Inhalt des Gnadenprivilegs von 1540 gestützt. Denn wenn darin ein Heimfall des Lehns an den Herrn erst nach gänzlichem Erlöschen des Stammes männlichen und weiblichen Geschlechts in Aussicht genommen ist (s. unten S. 26 Note 1), so ist, mag immerhin an andern Stellen nur der Töchter und nicht der Nachkommen vorverstorbener Töchter gedacht sein, daraus zu entnehmen, daß ein Heimfall des Lehns nach Absicht des Herzogs Albrecht erst eintreten sollte, wenn in gerader Linie überhaupt keine Erben weder männliche noch weibliche und in der Seitenlinie weder Agnaten noch eine Schwester des verstorbenen Vasallen mehr lebten. Doch will ich nicht unterlassen zu bemerken, daß man sich später in Preußen für die andere Annahme entschieden hat. Indem man die Worte Tochter oder Töchter im Gnadenprivileg ganz buchstäblich verstand und auslegte, gelangte man dahin, den Kindern vorverstorbener Töchter von Besitzern adlig magdeburger Güter jedes Lehnserbrecht abzusprechen. S. Constitution vom

Digitized by Google

Zu der Erbfolge der Töchter und Schwestern ist noch zu bemerken, daß sich diese beim Vorhandensein mehrerer von ihnen zu einer Individualsuccession gestaltet. Es soll nämlich, wenn alle Töchter und Schwestern bis auf eine verheirathet und ausgestattet sind, die unversorgte Tochter oder Schwester im Lehngut bleiben. Hinterläßt aber der verstorbene Vasall mehr denn eine unausgestattete Tochter oder Schwester, dann erhält die älteste das Gut. Hinwiederum hat, wenn sie sämmtlich schon zu Lebzeiten des Vaters oder Bruders verheirathet und ausgestattet sind, die jüngste[1]) vor den übrigen Töchtern oder Schwestern den Vorzug. Von mehreren Töchtern folgt demnach nur eine allein als Erbtochter in das magdeburger Lehn. Ihr ist, wie es im Privileg heißt, nach Rath und mit Wissen, Willen und Vollwort des Herrn und der nächsten Verwandten ein ehrlicher, rittermäßiger Mann zur Ehe ins Gut zu geben, ohne daß sie doch darum etwa gezwungen sein soll, diesen oder überhaupt zu heirathen.[2]) Nicht aber ist damit gesagt, daß sie den Besitz des Lehns, so lange sie lebt, immer auch ungetheilt und für sich allein behalten darf. Vielmehr bleibt ihr dieser bloß dann ungeschmälert, wenn sie aus der Ehe, die sie mit Zustimmung des Herrn und ihrer nächsten Verwandten geschlossen hat, Kinder gewinnt oder

---

31. October 1738 Tit. II § 11. Bericht des Ostpreuß. Etats-Ministeriums an König Friedrich Wilhelm II. vom 31. Mai 1790 (Acta wegen des Ermländ. Lehnguths Penglitten, Geh. Staatsarchiv zu Berlin 83. fol. 1).

[1]) Gnadenprivileg fol. 46v: „wo einer von der Herrschaft vnd Adel — innen magdeburgischen Rechten zu beyden Kindern, vnd sonst magdeburgischen vor sich, sitzend verstürbe vnd hinder sich keinen männlichen Samen, als Söhne, Brüder, Vettern vnd dergleichen, so eines Stammes, Bluts, Namens, Schildes vnd Helms weren, sondern allein eine Tochter oder Töchter, eine Schwester oder Schwestern, oder aber beyde Geschlecht Männlichs vnnd Weibliches verlisse, da doch dass Männliche ohne Erben männliches Samens verstürbe, so soll der nachgelassenen Tochter oder Töchtern, Schwester oder Schwestern — in dem Gute —, sie weren ausgegeben, bemannet oder nicht, bleiben; doch wo sie alle biss auff eine Tochter oder Schwester begeben vnd austeweret, dass die vnnversorgte im Gut bliebe. — Wo aber mehr dann eine vnaussgegebene Tochter verlassen, so soll die im Gute bleiben, welche die älteste vnd vnaussgegebene nach des Vatern todt sein würde, — wo aber alle begeben, sol die jüngste, so nach ihres Vaters tode bey leben, ins Gut gewiesset werden, dasselbe zu besitzen."

[2]) Gnadenprivileg fol. 46v.

Digitized by Google

aber, wenn sie im Falle, daß solche kinderlos bleibt, nach dem Tode ihres ersten Mannes keine neue Ehe eingeht. Sie soll dann das Lehn als ihr Erbgut „zu ihren Lebtagen inne haben und genießen". Nach ihrem Tode aber ist es damit nach Ausweis des Privilegs zu halten d. h. es tritt entweder seine Vererbung an die nächstberechtigte Schwester ein, oder es fällt, wenn bei ihrem Tode keine ihrer Schwestern mehr lebt, als erledigt an den Herrn. Anders wird es dahingegen gehalten, wenn sie ohne Kinder aus der früheren Ehe zu haben, eine neue Ehe eingeht. Dann darf sie bloß die eine Hälfte des Lehngutes erblich behalten, die andere Hälfte soll dem zufallen, welcher nach Inhalt des Privilegs hierauf ein Recht hat. Das aber ist entweder wieder eine der Schwestern oder der Lehnsherr [1]).

Aus dem Gesagten ergiebt sich die Wiederbeseitigung der wichtigsten Beschränkungen, welche die Unterordnung des magdeburger Rechts unter die Grundsätze des sächsischen Lehnrechts zur Folge gehabt hatte, für den Adel und die von Adligen besessenen magdeburger Güter. Wenn etwas noch an die Ausschließung der Seitenverwandten von der Lehnserbfolge erinnerte, so war es nur noch die eine Bestimmung des Gnadenprivilegs, daß allein die Schwestern, nicht auch entferntere weibliche Seitenverwandte des verstorbenen Lehnsbesitzers in das Lehn succediren sollten. Dennoch würde es verkehrt sein, wollte man in der Ausdehnung des Erbrechts auf die Agnaten und die Schwestern verstorbener adliger Vasallen eine Rückkehr erblicken zu dem älteren magdeburger Recht und den darin enthaltenen dienstrechtlichen Elementen. Daran dachte im XVI. Jahrhundert wohl kaum jemand mehr. Ueberdies bestimmte das Gnadenprivileg, es sollte mit der fahrenden Habe und mit dem, was sonst der adlige Besitzer eines magdeburger Gutes an Allodialvermögen bei seinem Tode nachließe, nach Art des kulmischen Rechts gehalten werden,

[1]) Gnadenprivileg fol. 47: „Im fall einer Erbtochter ein ehrlicher von Adel zur Ehe ins Gut gegeben würde, vnd derselbe von Adel ohne männliche vnd weibliche Leibes Erben verstürbe, so sol sie, wo sich dieselbe Erbtochter weiter verheyrathen nicht würde, dasselbe Erbgut zu ihren Lebtagen inne haben vnd geniessen. Nach derselben absterben sol es mit dem Gut, inmassen diss Privilegium auszweiset, gehalten werden, wann sie sich aber weiter verheyrathen wolte, so sol ihr die helfte desz Guts, so sie zum Manne gebracht hat, erblich vbergeben vnd die andere helfte jederzeit an ihre gebürende ort vnd stelle, dahin disz Privilegium weisen thut, kommen vnd erben."

Digitized by Google

oder mit andern Worten, seinen Erben beziehungsweise seiner Wittwe zufallen und unter dieser und ihnen Gegenstand der ehelichen Halbtheilung werden.[1]) Es entfiel so jedes Recht des Lehnsherrn auf einen Theil des beweglichen Nachlasses, das sich in magdeburger Gütern des Adels vorfand, soweit es nicht ohnehin schon bei stattgehabter Verleihung zu beiden Kunnen durch die Verordnung vom Jahre 1487 abgeschafft war. Damit aber verschwand innerhalb des Erbrechts des Adels die letzte Reminiscenz an die Thatsache, daß man das magdeburger Recht ehemals nicht als ein wahres Lehnrecht angesehen, sondern mehr nach Art des Hof- und Dienstrechts beurtheilt und behandelt hatte. Nicht in der Wiederherstellung des älteren Rechts und in den es beherrschenden Anschauungen werden wir also den Grund für die Erweiterung der Lehnserbfolge durch das Gnadenprivileg suchen dürfen; wir werden vielmehr wohl nicht fehl gehen mit der Annahme, daß es das langobardische Lehnrecht war, welchem man die bezüglichen Vorschriften entlehnte. Es ist das namentlich von der unbeschränkten Zulassung aller männlichen Seitenverwandten zu behaupten, soweit solche nur überhaupt ihre Abstammung vom ersten Lehnserwerber nachzuweisen vermochten.

Noch mehr erweiterte sich der Kreis der zur Lehnsfolge berechtigten Anverwandten, wenn, sei es bei der ersten Verreichung des Lehns, sei es hinterher, der Lehnsherr auf Bitten des das Lehngut besitzenden Vasallen dessen Brüder bezw. Neffen und Vettern, welche nicht vom ersten Lehnsempfänger abstammten, in die Gesammte Hand aufnahm. Die Gesammtbelehnung findet während des XVI. Jahrhunderts in Preußen Eingang. Wie sie zum öfteren in Urkunden begegnet, welche eine Verleihung zu gemeinem Lehnrecht betreffen[2]), wird sie seitdem auch mit der Verleihung und Verschreibung von

[1]) Gnadenprivileg fol. 47. 47v: „Wo — der Nahme, Stamm, Schild vnd Helm, ohne einige mehr gelassene Erben des Stammes vnd Nahmens Männliches oder Weibliches Geschlechts gantz vnd gar abgehen, so sol alsdann vnd nit eher das magdeburgische Gut zu beyden kindern vnd magdeburgisch vor sich, an Vns, vnsere Erben, alle vnd jede Erbnahmen vnd nachkommende Herrschafft, als den Landesfürsten sterben, fallen vnd kommen, was dann in allem dem, so zu fahrender Habe, oder dem Erbe, nach Magdeburgischen Rechten gehörig, von einem der Herrschafft, Ritterschafft oder Adel verlassen, dess sol die Erbforderung vnd entphahung desselben nach Art des Cölmischen Rechts oder Privilegii gehalten werden."

[2]) S. oben S. 14.

Digitized by Google

Gütern zu sg. magdeburger Lehnrecht verbunden.[1]) Im einen wie im andern Falle hat sie dieselbe Bedeutung. Ohne daß die Mit- oder Gesammtbelehnten in den Mitbesitz des Lehns eintreten, wird ihnen lediglich ein eventuelles Successionsrecht für den Fall ein-

[1]) S. Urk. des Herzogs Albrecht von 1541 betr. die Verleihung der Güter Paulsdorf und Bantau in Pomesanien an Johann von Kospoth zu magdeburger Recht mit Aufnahme von dessen Vettern in die gesammte Hand (Pomes. U.-B. Nr. 241 S. 323. 324): „wollen aus sondern gnaden für vns vnsere erben erbnehmen vnd nachkommen im fall wann johann von Kospot ane eheliche leibliche Erben todes abginge, seine vettern vnd die nechsten so mit inen gesampt lehen tragen, auch desselbigen namen vnd stammes von Kospot sein mit obgedachten dorfern vnd guttern in aller massen vnd form als sye ein jeder in sonderlichen von vns oder vnsern erben vnd nachkommende herschaft empfangen hat, belehnt haben." S. ferner Urk. des Herzogs Albrecht Friedrich vom Jahre 1570 betr. die Belehnung des Wentzel von Schack mit dem Dorfe und Gute Rudau im Amte Riesenburg zu magdeburger Recht unter Aufnahme seines Bruders Michael von Schack und dessen ehelichen Leibes-Lehnserben und Nachkommen in die gesammte Hand (Pomes. U.-B. Nr. 265): „Vber das vnd auss sondern hohen gnaden nehmen wir auch vor vns vnsere erben vnd nachkommende herschaft — Wentzel Schacken brudern, den — Michel Schacken, desselbige eheliche leibserben vnd nachkomlinge in die gesambte hand und anwartung solchs dorfs Rodau, also das sie zu solchen gute die gebürende anwartunge in ermangelung der von Wentzel Schacken absteigenden erben so vermuge des Magdeburgischen Rechten zu beyden kindern vnd vnsers gotseligen g. h. vattern neuen desfals gegebenen Privilegien vnd erklerung das Gut besitzen mochten, haben, empfangen vnd geniessen mögen." Auch hier begegnen wir übrigens derselben Clausel, welche bei der Aufnahme von im Auslande lebenden Lehnsvettern in die Gesammtbelehnung da stipulirt wurde, wo dieser neben einer Verleihung zu gemeinem Lehnrecht stattgegeben wurde. Die oben angeführte Urk. des Herzogs Albrecht für Johann von Kospoth von 1541 macht es dessen auswärtigen Lehnsvettern zur Pflicht, für die Aufnahme ihrer in Preußen wohnenden Vettern in die gesammte Hand wegen der außerhalb Preußens belegenen Lehne durch ihre dortigen Lehnsherren Sorge zu tragen, widrigenfalls die ihnen vom Herzog gewährte Aufnahme in die gesammte Hand in Ansehung der in Preußen befindlichen magdeburgischen Güter unkräftig sein soll. Vgl. darin die Worte: „Doch das nicht minder benanter vnser lieber Getreue johan von Kospot auch seine eheliche leyblichen Erben vnd nachkomlinge von seinen vettern vnd den nechsten, die mit ihnen — gesampte lehen tragen auch desselbigen namens vnd herkommens von Kospot sein, in alle ihre lehens gutter mit in gesampte handt eingezogen vnd nicht aussen gelassen werden, dan woe das nachpleibt, wirt das gesambte lehn aus diesem vnsern Fürstenthumb auch als pillich nicht volgen."

Digitized by Google

geräumt und zugestanden, daß der das Lehn besitzende Vasall mit Tode abgeht, ohne Lehnserben zu hinterlassen.

Zu den Lehnserben aber gehörten nach dem Gnadenprivileg auch dessen eheliche Töchter und Schwestern. Die Gesammthänder konnten daher, solange sie Gesetz oder Gewohnheitsrecht nicht den männlichen Lehnserben gleichstellte, zur Lehnsfolge erst gelangen, wenn sie beim Mangel von Söhnen und Agnaten auch nicht mit Töchtern oder Schwestern des in einem magdeburger Gut verstorbenen adligen Vasallen concurrirten. Das Gnadenprivileg spricht sich freilich hierüber nicht aus. Es erwähnt der Eventualität einer stattgehabten Gesammtbelehnung überhaupt nicht, weder in Verbindung mit einer Belehnung zu gemeinem Lehnrecht, noch da, wo ihr neben einer solchen zu magdeburger Recht stattgegeben wird. Die Urkunden[1]) aber, welche den Jahrzehnten angehören, die der Ertheilung des Privilegs unmittelbar folgen, gestatten keinen Zweifel. Sie ergeben, daß man damals den Begriff der den Gesammtbelehnten vorgehenden Lehnserben auf alle ehelichen Nachkommen des im Besitze eines magdeburger Gutes verstorbenen adligen Vasallen, einschließlich der Töchter und nicht weniger auch auf seine zur Lehnsfolge eventuell berufenen Schwestern erstreckte.[2]) Einer späteren Zeit erst sollte es vorbehalten sein, eine Aenderung der Lehnsfolge zu Gunsten der Gesammtbelehnten und zum Nachtheil der Töchter bzhw. Schwestern der adligen Besitzer magdeburger Güter herbeizuführen.

Wurde die Vererbung der magdeburger Lehngüter innerhalb der adligen Familien in einer neuen und verglichen mit dem früheren

[1]) S. Urk. des Herzogs Albrecht Friedrich vom Jahre 1570 für den Oberburggrafen Christoph von Kreutzen (Creutzen) (Alt. Grundbuch vormal. Amt. Balga Königsb. St.-A. 141): „Wollen auch wir das, wo Christoph von Creutzen oder seine rechten ehelichen absteigenden Erben alle ohne erben die nach magdeburgischem Recht zu beiden kindern erben könnten, versterben sollte, alsdann vnser Kanzler (Bruder des Christoph v. Cr.) oder dessen rechte eheliche Erben, do aber derer keiner mehr sein würde, oben namhaft gesetzte von Creutzen oder ihre ehelichen Erben nach Ordnung des Recht vnd wie des Lehns Erbschafft nach Sippzahl gehet, die Anwartung vnd Erbschafft an allen obgesetzten — Guttern haben — mögen." S. ferner desselben Herzogs Urk. aus demselben Jahre für Wentzel von Schack oben S. 27 Note 1.

[2]) Das entsprach insoweit den Grundsätzen des kursächsischen Lehnrechts, als auch dieses bei bedingten Weiberlehnen die Töchter den Söhnen nach-, den Gesammtbelehnten aber vorgehen ließ. (Zachariä, Kursächs. Lehnrecht § 80 Note 2.)

Digitized by Google

Rechte selbständigen Weise geordnet, so bedurfte es dagegen für die Feststellung der Modalitäten der Veräußerung und Verschuldung derselben keiner durchgreifenden Aenderungen. Der bezügliche Inhalt der Verordnung von 1487 war so liberal, daß man den Wünschen des Adels gerecht werden konnte, wenn man diese zu Grunde legte und daran entsprechende Vorschriften knüpfte. Demgemäß wird denn in dem Gnadenprivileg den adligen Vasallen bei Erfüllung gewisser Bedingungen gestattet, solange sie noch in „wolmügenden Jahren" stehen, d. h. noch körperlich und geistig rüstig sind, ihre magdeburger Lehngüter zu verkaufen und zu verpfänden. Die beabsichtigte Veräußerung ist jedoch dem Lehnsherrn anzuzeigen und um deren Zulaß bei ihm nachzusuchen. Dieser hat sie dann unverzüglich zu genehmigen, den Consens zu versagen steht ihm nicht frei. Seinerseits aber hat der Vasall, welcher sein Gut verkaufen will, es noch außerdem seinen nächsten Blutsfreunden, und wenn diese nicht bedacht sind, es zu kaufen, seinen sonstigen Bluts- und Schildfreunden zum Kauf anzutragen. Ist auch von diesen Niemand zum Ankauf bereit, dann soll der Lehnsherr vor jedem Fremden den Vorzug und das nächste Anrecht zum Erwerbe des Gutes gegen Erlegung des gebührenden Kaufgeldes haben.[1])

Anlangend die Verschuldung der magdeburgischen Lehngüter ist hier an erster Stelle der Verpflichtung zu gedenken, welche die Söhne des verstorbenen adligen Vasallen gegenüber ihrer Schwester oder ihren Schwestern zu erfüllen haben. Sie sollen ihnen nach dem Gnadenprivileg zum Zweck ihrer Verheirathung eine standesgemäße, hinwiederum aber auch dem Werthe des Lehns entsprechende und darüber nicht hinausgehende Mitgift geben. Kommt es deswegen zu keiner

[1]) Gnadenprivileg fol. 47: „Ob einer von der Herrschafft vnd Adel — auss notdurft oder sonst seiner Besserung nach, seine Güter bey seinen wolmügenden Jahren verkauffen oder verpfenden muszt vnd wolte, sol ihnen solches jederzeit zu thun offen stehen, vnd zugelassen sein, jedoch also, dasz ers mit wissen der Obrigkeit die ihm darzu auff sein vnderthenigstes Bitten vnd anzeigen den zulasz ohne verzug nicht versagen soll, thut vnd solchen Kauf erstlich seinen nehesten Freunden, dem gebrauch nach anbieten, demselben oder einem von der Herrschafft vnd Adel, der zum Dienst tüglich vnd am meisten darumb giebet, verkauffe, wann aber die Bluts- vnd Schildfreunde desz zu kauffen nit bedacht, das alsdann die Herrschafft vor den frembden vmb das gebürende Geld die nahesten sein."

Digitized by Google

gütlichen Einigung unter den Interessenten, so soll der Betrag der Mitgift vom Lehnsherrn mit Zuziehung und Beirath der Verwandten der dotationsberechtigten Töchter festgesetzt werden. Wenn irgend möglich, ist das dazu bestimmte Capital auf einmal zu zahlen. Läßt sich das aber nicht ohne Nachtheil für das Lehn und den darauf ruhenden Dienst bewirken, dann soll es bis zur gänzlichen Tilgung mit fünf vom Hundert verzinst werden.[1]) Die gleiche Dotationspflicht überkommt der nächsten Schwertmag, wenn beim Mangel von Söhnen das Lehn in der Seitenlinie des Mannsstammes vererbt. Auch dann ist, wenn kein Vergleich geschlossen wird, die Höhe der den Töchtern oder Schwestern des verstorbenen Vasallen zu gewährenden Mitgift vom Herrn mit Zuziehung der Blutsverwandten zu normiren. Es soll dann überdies den Töchtern oder Schwestern das Recht zustehen, im Gute so lange zu bleiben und ihre Versorgung daraus zu fordern, bis ihnen das Capital ihrer Mitgift ausgezahlt wird.[2])

Wird endlich nach dem gänzlichen Abgange des Mannsstammes dem weiblichen Geschlechte die Lehnserbfolge eröffnet, so geht die Dotationspflicht auf diejenige von mehreren Töchtern oder Schwestern über, welche das Lehngut erhält. Sie hat ihre Schwestern standesgemäß auszustatten, oder, wenn diese früher schon eine Mitgift empfingen, solche ihnen zu verbessern und zu erhöhen.[3])

Unabhängig von dem Anspruch auf Mitgift ist die Forderung auf Alimentation, welche das Gnadenprivileg den Vasallentöchtern einräumt. Sie sind befugt „den müglichen vnd ehrlichen endhalt von Essen, Trinken, auch Kleidung aus dem Lehngute“ für so lange zu verlangen, bis sie ausgesteuert und verheirathet werden.

Die Versorgung der Töchter und Schwestern des verstorbenen adligen Lehnsbesitzers aus dem Lehn wird in dem Privileg unter dem Gesichtspunkt einer Ausweisung aus demselben oder Abfindung betrachtet.[4])

---

[1]) Gnadenprivileg fol. 45v.

[2]) Gnadenprivileg fol. 46.

[3]) Gnadenprivileg fol. 46.

[4]) Gnadenprivileg fol. 46 bei den Worten: „die andern Schwestern nach erkandnuss der Herrschafft, Freundschafft vnd wirden der Güter, ehrlich aus dem Gut gewiset werden.“

Digitized by Google

Hatte man damit im Princip anerkannt, daß die weiblichen Erben, wenn und soweit sie von der Lehnserbfolge ausgeschlossen würden, dafür durch eine Versorgung aus dem Lehn entschädigt werden müßten, so war es nur folgerichtig, daß man auch die Existenz der bis dahin aus dem väterlichen Gute versorgten Frau nicht durch ihre Verheirathung mit dem Besitzer eines andern Gutes wieder in Frage gestellt wissen mochte. Die Verordnung von 1487 hatte freilich diese Consequenz noch nicht gezogen. Sie ließ die Wittwe des Vasallen unberücksichtigt und enthielt keine auf ihre Versorgung aus dem Lehn bezügliche Vorschrift. Anders das Gnadenprivileg. Es giebt der adligen Wittwe den Anspruch auf ein Leibgedinge. Allerdings fordert es für seine Bestellung und Anweisung auf das Lehn die lehnsherrliche Genehmigung. Diese Vorschrift aber will nur dem vorbeugen, daß das zu diesem Zweck in Geld auszuwerfende Capital[1]) nicht unverhältnißmäßig hoch, über den Werth der zu belastenden Güter und mit Schaden der darauf ruhenden Lehnsdienste bemessen wird. Die Forderung der Wittwe, daß ihr überhaupt ein Leibgedinge aus dem Lehn ausgewiesen und gezahlt wird, ist davon unabhängig. Der Lehnsherr darf dem nicht widersprechen. Denn andernfalls braucht die Wittwe das Gut nicht zu räumen, solange ihr nicht die Versorgung in der bezeichneten Weise gesichert ist.[2])

---

[1]) Das Capital, welches der Ehefrau für den Fall, daß sie den adligen Gatten und Besitzer eines magdeburgischen Lehngutes überlebt, an Stelle des ihr früher wohl am Gegenstande des Lehns selbst eingeräumten Nießbrauches, ausgesetzt und angewiesen wird, dient zugleich als Widerlage oder Gegenvermächtniß. Es stellt die Gegengabe des Ehemannes dar an die Frau für die von ihr in die Ehe mitgebrachte Ausstattung. S. hierüber meine Abhandlung „Zur Geschichte des ehelichen Güterrechts von Todes wegen im Rechte des Adels in Ostpreußen" u. s. w. (Altpreuß. Monatsschrift Bd. XII S. 233. 234.)

[2]) Gnadenprivileg fol. 47: „Vnd nachdem inhalts dieses vnsers jetzigen Privilegiums ein jede Tochter mit bahrem Gelde auss den Gütern ausgerichtet werden sollen, wird da entgegen die berathene Tochter nicht vnbillig von ihrem Ehegatten vorleibgedinget, dennoch (demnach) sol ein jeder von der Herrschafft, Ritterschafft vnd Adel seinem Ehegatten nach vermögen der Güter vnd Dienst, damit die nicht geschwecht, mit einem ziemlichen vnd ehrlichen Leibgedinge, mit verwilligung, bekrefftigung vnd zulass der Herrschafft versorgen vnd versehen, dass die nachgelassene Witfraw ehe vnd zuvor sie solches Leibgedinges versichert, sich auss den Gütern, so sie mit ihrem verstorbenen Ehemann behalten, zu begeben schuldig sein nicht sol."

Digitized by Google

Das Gnadenprivileg wurde noch vom Herzog Albrecht selbst in einem seiner Artikel abgeändert. Es geschah das durch eine 1559 erlassene Declaration, die ihrerseits veranlaßt war durch eine von den Mitgliedern des Adels auf dem Landtage des Jahres 1551 vorgebrachte Beschwerde. Der Herzog verordnete dadurch: wenn der an sich zur Lehnsfolge in der Seitenlinie berechtigte nächste Agnat keine Söhne noch weitere männliche Nachkommen habe, auch bei seinem hohen Alter oder aus andern Gründen keine Aussicht vorhanden sei, daß ihm solche geboren würden, soll nicht er, sondern die Tochter oder Schwester des verstorbenen Vasallen das Lehn erben, obwohl diese sonst vor dem gänzlichen Erlöschen des Mannsstammes hierauf keinen Anspruch würden machen können.[1])

Für die nichtadligen Besitzer magdeburger Lehngüter blieb das ältere Recht in Kraft. Dieses fiel da, wo eine Verleihung zu sg. schlecht magdeburger Recht vorlag, begrifflich mit den Vorschriften zusammen, welche der Deutsche Orden, gestützt auf den Lehnsbericht des Erzbischofs Günther vom Jahre 1440, dem sächsischen Lehnrecht entlehnte.[2]) Andererseits behielt es in Fällen der Verleihung und Verschreibung magdeburger Güter an nichtadlige Grundbesitzer und deren Erben beiderlei Geschlechts sein Bewenden bei dem, was hierüber die Verordnung von 1487 bestimmte.

Die Bedingungen, zu welchen die Neuverleihung magdeburger Güter im XVI. Jahrhundert an nichtadlige Vasallen geschah, waren im Allgemeinen die gleichen wie im Mittelalter. Es ist das namentlich auch von den im Wesen des Lehns selbst nicht begründeten Verpflichtungen zu behaupten, welche der Belehnte nach ausdrücklicher Abrede mit dem Herrn oder auch nur vermöge stillschweigender Annahme der von jenem gemachten Vorbehalte noch neben und außer dem Lehnskriegsdienst zu erfüllen hatte. Im Mittelalter hatten sich der Orden und die Bischöfe, sofern sie die Verleihung nicht überhaupt zinsfrei gewährten, von dem Pfluggetreide abgesehen, das seiner eigentlichen Natur nach ein Zehnt war, damit begnügt, von den mit magdeburger Gütern beliehenen Besitzern die Entrichtung eines jährlichen Recognitionszinses, dem gleichartigen Zins der Kulmer Handveste entsprechend, zu fordern. Wo ausnahmsweise einmal ein höherer und

---

[1]) Privilegia der Stände des Herzogthums Preußen fol. 57—57v.

[2]) S. hierüber diese meine Schrift Thl. II Abth. I S. 106 ff.

Digitized by Google

allein in Geld bestehender Zins ausbedungen wurde, trat dieser an die Stelle des Recognitionszinses, so daß für letzteren daneben kein Raum mehr blieb. Dahingegen treffen wir in den Verschreibungen von Gütern zu magdeburger Recht, welche im XVI. Jahrhundert nichtadligen Grundbesitzern zu Theil wurden, außer dem Recognitionszins von 1 Krampfund Wachs und 1 kölnischen oder 5 preußischen Pfennigen noch eine andere, Freigeld genannte Abgabe an. Sie hat keineswegs eine bloß nominelle Bedeutung, sondern einen materiellen Werth und Inhalt.[1])

Die Bezeichnung Freigeld läßt darauf schließen, daß die Abgabe bestimmt war, eine andere früher mit dem betreffenden Gute verbundene, nicht auf Geldzahlung gehende Verpflichtung zu ersetzen. Diese Annahme wird durch den Inhalt einer vom Kurfürsten Johann Sigismund als Administrator des Herzogthums Preußen ausgestellten Urkunde, datirt Königsberg, den 8. October 1614 bestätigt.[2]) Es

[1]) S. Urk. des Herzogs Albrecht von 1539 (Pomes. U.-B. Nr. 234). Die Freien von Klein Bantkow (Bandtken) erhalten das Gut Klein Bantkow (56 Hufen groß) bei Marienwerder gelegen für sich und ihre rechten ehelichen Leibeserben und Nachkommen „frey zu magdeburgischen rechten vnd zu beyden kindern“ verliehen. Sie sollen davon mit „eynem pferdt man vnd harnisch — zu dienen, danebst allejarjerlich allewege auf sant Martinstag von eyner yclichen huben zwelf schilling das macht von allen funf mark vnd zwelf schillinge freygelt, auch ein krampfunt wachs vnd eynen colmischen pfennig zu bekentnis der herschaft, desgleichen ein yedes Jar besonder auch auf bestimpt Zeit Martini eynen scheffel korn vnd eynen scheffel weizen zu pfluggetreyde, wie vor alters auf vnser haus Marienwerder zu geben, zu geweren vnd zu vberreichen vorpflicht vnd verbunden seyn“. In ganz entsprechender Weise werden im selben Jahre vom Herzog die Freien von Zigan mit dem gleichnamigen, ebenfalls im Amte Marienwerder belegenen Gute Zigan (auch Ditmansdorf genannt) zu magdeburgischem und beider Kinder Recht beliehen (Pomes. U.-B. Nr. 235). Das von ihnen alljährlich zu zahlende Freigeld beziffert sich auf 12 Mark.

[2]) Altes Grundbuch vormaligen Amtes Balga fol. 434 (Königsb. St.-A. 141): „Wier Johann Sigismund — thun kundt vnd bekennen hiemit —, dasz wier in jetzo angestellter Hauszhaltungs-Visitation aller dreyer Kreusz Vnseres Hertzogthumbs Preuszen den geordneten Visitatoren in Instructione vnd bevehlich mitgegeben, — in den Aembtern die weitläuftigen Scharwerken bey vnsern Vorwergken in etwas einzuziehen vnd etliche gewisse Dörfer beim Scharwerk der Vorwerke zu lassen, dagegen die andern Vnsere Vnderthanen zu einem jährlichen Freygelt oder mehrerem Zinsz zu behandeln, damit sie dasz ihre desto besz zu haus abwarten vnd fortstellen können.“

Digitized by Google

geht daraus hervor, daß unter gewissen Umständen, wo solches, weil die Pflichtigen zu weit entfernt wohnten, oder aus andern Gründen zweckmäßig erschien, durch das ihnen in bestimmter Höhe auferlegte, jährlich zu zahlende Freigeld von den Scharwerksdiensten befreit und entbunden wurden, welche sie früher auf den Domänenvorwerken hatten leisten müssen. Eine solche Ablösung der Frohnpflicht konnte stattfinden mit oder ohne Zugeständniß eines bessern Rechts, als das war, welches die pflichtigen Grundbesitzer in Ansehung ihrer Güter bisher gehabt hatten. Wurde dem einen oder dem andern von ihnen das magdeburger Recht verliehen, so war damit die Verpflichtung zu Frohn- und Scharwerksdiensten, zumal von ungemessenen, wie sie die unfreien preußischen Bauern leisten mußten, nicht füglich vereinbar. Erhielt, wer dieses Rechts theilhaftig wurde, doch damit ohne Weiteres auch die persönliche Freiheit. Der Lehnsherr sah sich daher veranlaßt, statt die Leistung der Scharwerksdienste selbst weiter zu fordern, den Grundbesitzern, denen er das magdeburger Recht bewilligte, die jährliche Zahlung eines bestimmten Geldbetrages zur Bedingung zu machen, welcher dem Werth der entfallenden Dienste gleich oder doch wenigstens nahe kam.[1]) Ja im einzelnen Falle[2]) gab er einer solchen

[1]) Die vorhin angeführte Urkunde spricht sich hierüber, wie folgt, aus: „Solchem vnsern Bevelch zufolge haben vnsere Visitatoren des Natangschen Kreyses desfalls vnder andern auch mit Hansen Kortschnicken Einsaszen zu Kuppgallen in vnserm Ambt Balga vnd Kammerambt Zintten wegen der vierdehalb huben, so seinem Vorfahren Nickell zu Lippen vnd seinen Erben von den damahls zur Balga residirenden Hausz-Compthur zu Magdeburgschen rechten Inhalts einer sonderbaren — Verschreibung vorliehen vndt vorschrieben sein, danach er anstadt eines jährlichen freygeldts drey Mark gezinset, vndt der jetzige Besitzer vermöge der vorigen Natangeschen Creusz Verordneten Visitatoren Abhandlung bis dahero sieben Mark an vnszer Hausz Balga jährlichen Zinses abgeleget."

[2]) Dieselbe Urkunde bemerkt ferner, es sei von den Visitatoren mit dem Hans Kortschnick weiter darüber gehandelt, er solle statt der bisher von ihm gezahlten 7 Mark in Zukunft 10 Mark jährlichen Zinses entrichten, dafür aber befreit sein von der Verpflichtung „die Mahl-Steinfuhren in Vnsere Zintischen Mühlen zu führen", welche getroffene Vereinbarung der Herzog genehmige und bestätige. Da die in der Urkunde in Bezug genommene Verschreibung über die dem Besitzvorgänger des Hans Kortschnick zu magdeburgischem Recht verliehenen Hufen selbst nicht vorliegt, läßt sich nicht mehr feststellen, ob dieser danach zur Hülfe beim Bauen, Bessern und Brechen von Burgen und Befestigungen verpflichtet war. Es muß so dahingestellt bleiben, ob die in der Urkunde zuletzt erwähnte Verpflichtung, die Mühlsteine nach der Zintischen Mühle zu fahren, eine

Digitized by Google

Umwandlung in Geld selbst auf solche Dienste Anwendung, bei denen man zweifeln konnte, ob sie unter den Begriff der gemeinen Scharwerksdienste fielen, oder nicht vielmehr in Zusammenhang standen mit der Verpflichtung zu Burgdiensten, welche einen ganz andern rechtlichen Charakter hatten und mit dem Wesen des magdeburger Lehnrechts wohl verträglich waren.

Zum Schluß jetzt noch eine allgemeine Bemerkung zu dem sg. magdeburger Lehnrecht überhaupt, einerlei, ob es adligen oder nichtadligen Grundbesitzern verliehen und verschrieben wurde.

Die Form der Verleihung erfährt im XVI. Jahrhundert keine Veränderung. Wie im Mittelalter geschieht sie auch jetzt noch ohne förmliche Investitur durch Ausfertigung und Zustellung der Verschreibung an den zu magdeburger Recht Belehnten. Dieser erwirbt damit das vasallitische Recht an dem Gute, wenn und sofern er dessen Besitz entweder schon vorher eingeräumt erhalten hat, oder nach Zustellung der Verschreibung in den Besitz eingewiesen wird.

Wie es keiner förmlichen Investitur bedarf, um das Recht am Lehne nach magdeburger Recht für den Vasallen entstehen zu lassen, so braucht dieser, um es zu behalten, auch nicht um seine Erneuerung und Bestätigung durch den Herrn nachzusuchen, sobald ein Wechsel in der herrschenden oder dienenden Hand eintritt. Eine gesetzliche, ein für alle Mal feststehende Verpflichtung zur Lehnserneuerung besteht nicht. Der Lehnsherr muß sie, um sie fordern zu können, bei der Verleihung und Verschreibung des magdeburger Lehns dem beliehenen Grundbesitzer bei der Verleihung und in der Verschreibung ausdrücklich zur Pflicht machen.[1])

---

eigene besondere Verbindlichkeit darstellte oder nur ein Ausfluß war aus der allgemeineren Verpflichtung zur Hülfeleistung bei Burgenbau. Das Letztere ist nicht unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, daß in der neueren Zeit der Burgdienst auf die an die Stelle der Schlösser getretenen herzoglichen Amtshäuser und die dabei befindlichen Mühlen übertragen und erstreckt wurde. Es wird hierauf später noch einmal zurückzukommen sein. Vgl. einstweilen Ostpr. Pr.-R. Zus. 105 § 3.

[1]) Urk. des Bischofs Hiob von Dobeneck vom Jahre 1507 (Pomes. U.-B. Nr. 197): Der Getreue Bartsch von der Mülbe erhält den Hof und die Güter Wartzel, Gallun, Diebau und 16½ Hufen im Thiergarten zu magdeburger beider Kinder Lehnrecht, indem in der ihm ausgestellten Verschreibung zum Schluß bemerkt wird, er und seine Erben sollen verbunden sein „den Lehen, so oft dy vorledigen, gebürliche vnd rechte volge zu thun".

Digitized by Google

3. Die Lehne des preußischen Rechts.

Das preußische Lehnrecht war im Mittelalter ein den freien Preußen überhaupt gemeinsames Recht. Nicht allein die Gemeinfreien, sondern nicht minder die Ritter und Edlen preußischer Abkunft bekamen vom Deutschen Orden, wie von den preußischen Bischöfen und Domkapiteln zu diesem Recht Güter verliehen und verschrieben. Noch dem Hochmeister Martin Truchseß von Wetzhausen (1477—1487) diente es als Norm für Güterverleihungen an Adlige.[1]) Das wird anders im XVI. Jahrhundert, soweit das ehemalige Ordensland und nachherige herzogliche Preußen in Betracht kommt. Neuverleihungen von Gütern zu preußischem Recht finden da an Adlige nicht mehr statt. Wenn manche Adlige später in den Besitz preußischer Lehne gelangten, so ist das darauf zurückzuführen, daß der Herzog Albrecht und seine Nachfolger ihnen den Ankauf kleinerer, zu preußischem Recht verliehener sg. Freigüter gestatteten, welche früher nichtadligen freien Preußen gehört hatten.[2]) Es handelte sich dabei nicht um Ver-

---

[1]) Das Handvestenbuch der Aemter Rastenburg, Angerburg u. a. (Königsb. St.-A. 124) enthält (fol. 311. 312) unter der Ueberschrift „der von Addell Handvesten“ eine vom Hochmeister Martin Truchseß dem Jakob Crone ertheilte, nicht datirte Verschreibung, laut deren dieser mit dem Dorfe Girkendorf (50 Hufen) frei erblich und ewiglich zu preußischem Recht belehnt wird. Ueber die dem einheimischen preußischen Adel zugehörige Familie von Krohn (Krohne) s. Mecklenburg in den Neuen Preußischen Provinzialblättern Bd. VII S. 293. 294. Derselbe Hochmeister verlieh im Jahre 1483 dem deutschen Edelmann von Heyden und den Kindern des verstorbenen preußischen Edlen von Lirche die Höfe Schale und Podole zu preußischem Recht (v. Mülverstedt in den Neuen Preußischen Provinzialblättern III S. 403).

[2]) S. Gnadenprivileg von 1540 bei den Worten: „Nachdem wir bey vnsern tagen etlichen von Adel mit gnaden frey Gütter an sich zu kaufen vergundt“; s. ferner die Resolution des Kurfürsten Johann Sigismund auf die Gravamina des Adels auf dem Landtage vom Jahre 1612 (Landtagsacten von 1612 Königsb. St.-A. 683 fol. 154). Darin wird die Thatsache, daß die vom Adel das ihnen beschwerliche Pfluggetreide, dessen Abschaffung sie nachsuchten, von ihren Gütern zu entrichten hatten, dem Umstande zugeschrieben „dass sie frey gutter an sich schlagen“, und dann weiter bemerkt, daß die Herrschaft, weil die betheiligten Grundbesitzer nach Erwerb der Freigüter „von der Pflicht vnd dem Pfluggetreide nichts wissen“ wollten, Bedenken tragen müsse, ihnen in Zukunft den Ankauf von Freigütern zu verstatten „welches sie sonsten doch, wann derselben an ihren einkünften vnd — pflichten nichts nich abginge, desto eher verstatten würde“.

Digitized by Google

leihungen, die von vornherein adligen Lehnsmannen vom Landes- und Lehnsherrn wären ertheilt worden. Auch behielten die mit lehnsherrlichem Consens erworbenen Grundstücke in der Hand der adligen Erwerber die gleiche rechtliche Qualität, die ihnen bei der ersten Verleihung an die unadligen Preußen gegeben war. Weder wurden mit ihrem Ankauf und Erwerb von den adligen Herren, die sie an sich brachten, die Vorrechte erlangt, deren sich sonst adlige Grundbesitzer in Ansehung ihrer Güter zu erfreuen hatten, noch trat für sie eine Erleichterung ein wegen der damit verbundenen Verpflichtung zur Leistung von Abgaben und Diensten, die ausweislich der Primordialverschreibung damit verknüpft waren und von den gemeinen preußischen Vorbesitzern hatten entrichtet und geleistet werden müssen.[1])

Doch nicht bloß in Fällen einer Neuverleihung von Gütern an Adlige findet das preußische Lehnrecht im XVI. Jahrhundert keine Anwendung mehr. Es hört für den Adel des Herzogthums Preußen, wenn wir die sg. Freigüter ausnehmen, welche adlige Herren mit lehnsherrlichem Consens an sich bringen und ihren sonstigen Besitzungen zuschlagen, überhaupt auf, eine Form des Besitzrechts an Grund und Boden zu sein.

Woher kommt das? Wie erklärt sich das völlige Verschwinden der ehemals den preußischen Rittern und Edlen zu preußischem Recht verliehenen größeren Lehne im ehemaligen Ordensstaate und nachherigen Herzogthum Preußen?

Mehrere und verschiedene Thatsachen haben zu diesem Ergebniß geführt.

Ziehen wir zunächst die zu Erbrecht schlechthin verliehenen und

---

[1]) S. das Gnadenprivileg, wo im unmittelbaren Anschluß an die oben angeführten Worte gesagt wird, die Genehmigung des Ankaufs durch Adlige geschehe „mit dem bescheide, dasz sie die Beschwerungen, dienst vnd anderes, so die Freyen oder derselben Güter schuldig zu thun, geleisten vnd auszrichten sollten. Demnach wollen wir — dieselben Güter nach lautt ihrer Briefe vnd Siegel, die sie darüber haben, vnd dabey billig bleiben, ausz diesem Privilegio — auszgezogen, vnd zu den rechten auch gebrauch, wie ihre Brieff vnd Siegel weisen vnd ausdrucken, vns vorbehalten haben". Das heißt mit andern Worten: Die Bestimmungen des Privilegs wegen der magdeburger und Lehngüter des Adels sollen auf die preußischen Freigüter, welche adlige Herren mit Zustimmung des Landes- und Lehnsherrn an sich bringen und erwerben, nicht in Anwendung gebracht werden. Vgl. hiermit die in der vorigen Note angeführten Worte aus der Resolution von 1612.

Digitized by Google

verschriebenen Güter in Betracht, indem wir uns daran erinnern, daß die Ertheilung des Erbrechts an freie preußische Grundbesitzer im Mittelalter mit der des preußischen Rechts übereinkam.[1]) Noch im XV. Jahrhundert behandelte der Deutsche Orden die zu Erbrecht an Preußen verliehenen Güter ganz ebenso wie die, deren Verschreibungen auf preußisches Recht lauteten. Ja der Hochmeister Ulrich von Jungingen ging sogar soweit, daß er überhaupt keinen Unterschied zwischen dem Erbrecht und dem preußischen Recht anerkennen mochte, ohne die Möglichkeit zu berücksichtigen, daß Güter zu Erbrecht schlechthin auch an deutsche Kolonisten und zu Bedingungen verliehen und verschrieben sein konnten, wie sie nur das deutsche und zwar das kulmische Recht gewährte. Lag darin eine Uebertreibung, so verfiel man im XVI. Jahrhundert in das andere Extrem. In einem Bedenken, welches sie 1546 in einer damals schwebenden Proceßsache erstatteten, sprachen sich die Räthe des Hofgerichts zu Königsberg dahin aus: es sei die Clausel „erblich und ewiglich", wenn sich nicht aus den Handvesten deutlich die Verleihung der darin bezeichneten Güter zu preußischem Recht ergebe, entgegen der ihr von der vorigen Ordensherrschaft gegebenen Deutung „auf rechten cölmischen Erbgang" zu verstehen.[2])

Wie sehr nun auch diese Ansicht der früheren Rechtsverfassung widersprach, so konnte doch in einer Zeit, welcher das Verständniß für das einheimische Recht und seine Geschichte über der Beschäftigung mit dem fremden, namentlich mit dem römischen Recht zu schwinden begann, nicht ausbleiben, daß sie schließlich maßgebend wurde. Der Herzog Albrecht erließ am 24. Mai 1564 eine Verordnung[3]), wodurch er, um jeden weiteren Zweifel zu beseitigen, erklärte, er wolle „daß der alten Regierenden Herrschaft Begnadigungen zu Erbrecht hinfürder nach Art und Gewohnheit des Cöllmischen Rechts verstanden und gehalten werden sollen".

Eine nicht geringe Zahl von Gütern wurde damit dem Herrschaftsbereich des preußischen Lehnrechts entzogen. Nicht nur den

[1]) S. dieses mein Buch Thl. II Abthl. I S. 35 ff.

[2]) S. die folgende Note.

[3]) Sie findet sich zusammen mit dem oben genannten Bedenken von 1546 abgedruckt im Appendix monumentorum S. 19—22, welchen Joh. Chph. Vollbrecht seiner unter dem Präsidium von Joh. Peter v. Ludwig vertheidigten Diss. inaugur. differentias iur. feud. comm. et Prussici (sistens) (Halae Venedor. 1716) beifügte.

Digitized by Google

Adligen preußischer Herkunft kam die so zu Wege gebrachte Umwandlung preußischer Güter in kölmische zu statten, sondern nicht weniger auch den gemeinfreien Preußen, die Verschreibungen hatten, welche schlechthin auf Erbrecht ausgestellt waren. Die adligen Grundbesitzer waren nur insofern mehr als andere dabei interessirt, weil im Mittelalter, zumal im Anfange der Ordensherrschaft öfter gerade preußische Ritter und Edle es waren, welche Güter und zwar solche von großem Umfange zu Erbrecht schlechthin verliehen und verschrieben bekommen hatten. Namentlich für das Samland trifft das zu. Noch in der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts kann die Zahl der preußischen, Edlen dort nicht ganz geringfügig gewesen sein. Sonst würde sich der Hochmeister Heinrich von Richtenberg nicht haben bewegen lassen die „ehrbaren" Leute jener Landschaft mit einem besonderen Privileg wegen ihrer preußischen Lehne zu begnadigen.[1]) Soweit diese Verschreibungen besaßen, die schlechthin auf Erbrecht und nicht ausdrücklich auf preußisches Recht lauteten, wurde jenes Privileg jetzt gegenstandslos. Wurden doch die darin bezeichneten Güter nunmehr zu kölmischen Gütern und verloren die Lehnseigenschaft. Das kulmische Recht aber, mit welchem das Erbrecht zusammengeworfen wurde, stellte ja die Töchter den Söhnen in der Erbfolge vollkommen gleich.

Schwieriger ist die Beantwortung der Frage: was ist aus den freien Preußen adligen Standes geworden, welchen einst Güter nicht zu Erbrecht, sondern ausdrücklich zu preußischem Recht verschrieben waren? Die Quellen lassen uns da im Stich. Wir sind da allein auf Schlußfolgerungen angewiesen, die sich aus Thatsachen ergeben, welche mit dem politischen und wirthschaftlichen Leben des ehemaligen Ordensstaates Preußen unmittelbar vor und nach der Säcularisation zusammenhängen.

Eine in der Geschichte wiederkehrende Erscheinung ist das Verarmen und Aussterben adliger Geschlechter als Folge einer länger andauernden Kriegszeit. Schon der dreizehnjährige Krieg, der das Land verwüstete und entvölkerte, hat, wie man mit Sicherheit annehmen darf, nicht wenige Großgrundbesitzer preußischer Abkunft, die als Ritter und ritterbürtige Reiter im Felde standen, zu Grunde gerichtet. Andere starben oder verdarben in der Zeit der Unruhe und des Krieges, welche dem Krakauer Frieden von 1525 und der Säcularisation des Ordens-

[1]) S. Thl. I, 1. Abthl. dieses meines Buches S. 42.

Digitized by Google

landes unmittelbar vorherging und nachfolgte. Alle aber waren mehr oder weniger in ihren Vermögensumständen zurückgekommen oder wohl geradezu verarmt. Während früher womöglich jeder der sg. großen Freien, wie man die Besitzer der größeren preußischen Lehne nannte, und nicht immer ohne Erfolg den Anspruch erhoben hatte, als Edelmann zu gelten [1]), vermochten jetzt selbst diejenigen Preußen ihre sociale und rechtliche Stellung nicht zu behaupten, die wirklich ehemals Ritter oder doch Knappen gewesen waren und nach Ritters Art gelebt hatten. Sie sanken in den Stand der Gemeinfreien herab.[2]) Kam hierzu noch, daß das preußische Recht ohnehin an Geltung und Bedeutung verlor, als die früher zu Erbrecht verliehenen Besitzungen aufhörten Lehne zu sein und kölmische Güter wurden, so begreift es sich wohl, daß die wenigen noch übrigen adligen Grundbesitzer preußischer Herkunft, welche Lehngüter preußischen Rechts besaßen, auf die weitere Entwickelung dieses Rechts durch Gewohnheit oder Gesetzgebung irgend welchen Einfluß auszuüben nicht im Stande waren. Weder vermochten sie für sich Privilegien zu erlangen, um daraufhin ein eigenes preußisches Adelsrecht, entsprechend etwa dem magdeburger Lehnrecht des Adels, auszubilden, noch konnten sie es auch nur verhindern, daß die preußischen Freien überhaupt und ohne Rücksicht auf den größeren oder geringeren Umfang ihrer Güter und die besseren oder schlechteren Bedingungen, zu welchen sie diese empfangen hatten, einer Behandlung unterworfen wurden, die mit dem Adel als Stand [3])

---

[1]) S. die von Lothar Weber, Preußen vor fünfhundert Jahren, S. 291 aus den alten Haus- und Grundbüchern angeführte Notiz: „die groszen Freien, wollen Edelleut sein."

[2]) Vgl. zu dem im Text Gesagten v. Mülverstedt, Geschichtliche Nachrichten von dem altpreußischen Adelsgeschlecht von Ostau S. 15.

[3]) Wenn trotz alledem manche preußische Freie und vielleicht mehr, als man gemeinhin annimmt, bis zum heutigen Tage ihren Adel behauptet und bewahrt haben, so wird man das allein dem Umstande zuschreiben dürfen, daß sie rechtzeitig, so lange sie noch nicht in die Reihe der Gemeinfreien herabgesunken waren, Güter zu einem andern als dem preußischen Recht sich vom Landes- und Lehnsherrn verleihen ließen, bezw. von andern Besitzern kölmische Güter mit adligen Rechten erwarben. Sie wurden dann für ihre Person und wegen ihrer Standesrechte nicht mehr nach preußischem Recht, sondern nach magdeburger oder gemeinem Lehnrecht oder nach kulmischem Recht beurtheilt. Ob sie daneben etwa noch ein preußisches Freigut besaßen oder später an sich brachten, um es ihren sonstigen Besitzungen zuzuschlagen, war gleichgültig. Denn blieben diese Freigüter auch in den Händen von Adligen preußische Lehne, so äußerte das preußische Recht unter

Digitized by Google

unverträglich, ja kaum noch mit der persönlichen Freiheit der betroffenen Grundbesitzer vereinbar war. Hierauf ist jetzt näher einzugehen.

In den Acten der Ständetage Preußens aus den Jahren 1514 und 1522 werden außer den Freien, welche Lehnsmannen des Ordens waren, auch Freie der ehrbaren Mannschaft d. h. des Adels erwähnt.[1]) Da im Mittelalter und darüber hinaus bis zum Untergange der Ordensherrschaft eine Verleihung von Grund und Boden zu preußischem Recht wohl niemals oder doch nur höchst selten von Privaten ausging, sondern der Lehnsherr, der sie ertheilte, zugleich der Landesherr war, können die Freien, welche sich in den Jahren 1514 und 1522 in Lehnsabhängigkeit von adligen Grundherren befanden, in diese nicht anders gerathen sein, als dadurch, daß der Orden seine Lehnsherrlichkeit über sie zum Vortheil anderer Herren aufgab und veräußerte. Aus älterer Zeit verlautet freilich von einer solchen Veräußerung noch nichts. Der Orden ist dazu vermuthlich erst gegen Ende seiner Herrschaft geschritten. Daß sie damals thatsächlich stattgefunden hat, zeigt eine Urkunde des Markgrafen Albrecht vom Jahre 1522, mithin noch aus der Zeit seines Hochmeisterthums. Danach verleiht er dem Christoph von Portugal zu seinen übrigen Gütern, und um ihm die Erfüllung des darauf ruhenden Ritterdienstes zu erleichtern („seinem Dienst zu Hülfe") zwei Freie zu Perfall im Gebiete Balga nebst den ihnen gehörigen vier Hufen.[2]) Nach der

---

diesen Umständen seinen Einfluß doch nur in dinglicher Beziehung. Die adligen preußischen Grundbesitzer und Grundherren selbst wurden davon nicht berührt.

[1]) S. das in den Acten der Ständetage Preußens V, S. 561 mitgetheilte Steuerausschreiben vom 13. December 1514. Darin wird den Amtleuten des Ordens anbefohlen, daß sie ein jeder in seinem Amt „der erbarn manschafft pawren, dergleichen vnsere vnd ire freyhen, kruger, auch vnser ader des ampts pawern" aufsuchen oder durch glaubwürdige Personen aufsuchen lassen, einen jeden mit seinem Namen aufzeichnen und mit ihm abreden und feststellen sollen, wie viel er an Geld geben soll. S. ferner das daselbst V, S. 507 mitgetheilte Patent des Hochmeisters Markgrafen Albrecht von 1522, wodurch es jedem adligen Grundbesitzer zur Pflicht gemacht wird, dem Amtmann seines Bezirks anzuzeigen „was er fur dienste, freien, schulzen vnd pawern habe".

[2]) Handvestenbuch: Amt Balga, Preußisch Eylau u. s. w. (Königsb. St.-A. 116) fol. 378v. 379 „verleyhen vnd verschreiben — dem Christoph Portugall dieselben zwey freyen, vier huben inhaltende im Balgischen gebiet gelegen, dieselbige seinem dinst zu hulffe einzuhaben, zu besizen, geniessen vnd zu gebrauchen, in vnd craft dieses vnsers offenen Brieffs."

Digitized by Google

Säculariſation wurden ſolche Veräußerungen noch häufiger. Nicht allein adlige Herren waren es, welchen der Herzog die ihm als Lehnsherrn über die Freien und deren preußiſche Lehne zuſtehenden Rechte überließ und verlieh. Auch nichtadlige Leute konnten Freie mit ihren Höfen und Hufen verliehen erhalten.[1]) Dieſe Verleihung konnte einem völligen und endgültigen Aufgeben des lehnsherrlichen Obereigenthums gleichkommen. Das traf zu, wenn ſie zu kulmiſchem Recht geſchah.[2]) Das Gewöhnliche aber war das nicht. Meiſt wurden die lehnsherrlichen Rechte, welche der Landesherr wegen der Freien und ihrer Güter beſaß, ſelbſt wieder zum Gegenſtande eines Lehns gemacht und in Verbindung mit andern Gütern und Gerechtſamen oder auch, was ſeltener geſchah, für ſich allein einem adligen oder nichtadligen Grundbeſitzer zu magdeburger Recht oder ſchlechthin als Mannlehn verliehen und verſchrieben.[3])

Nur das preußiſche Recht allein war es, für welches ſeit dem Ende des Mittelalters die Veräußerung der Lehnsherrlichkeit zugelaſſen und ſtatuirt wurde. Dem magdeburger und dem gemeinen Lehnrecht blieb ſie fremd. Schon dieſe Thatſache an und für ſich war geeignet, das preußiſche Recht den übrigen im Lande geltenden Lehnrechten gegenüber als minderwerthig erſcheinen zu laſſen. Eine wirkliche

---

[1]) S. z. B. Verſchreibung des Herzogs Albrecht vom 16. Auguſt 1561 (Altes Hausbuch des Amtes Balga fol. 171v. 172, Königsb. St.-A. 141) für den Schultheiß der Stadt Zinten Hans Thieman, ſonſt Neuburger genannt, laut deren dieſer „zweien Freien zu Bochkeim (Buhühnen) fünff huben innehabende vnd in vnserm Cammer Amt Zinten gelegen mit allen nutzungen vnd zubehörungen an Aeckern, ct. erblichen zu magdeburgschem Recht vnd beiden Kindern zu seinen besten inne zu haben, zu geniessen vnd zu gebrauchen“ nebſt den großen und kleinen Gerichten binnen derſelben fünf Hufen Grenzen, Straßengericht ausgeſchloſſen, verliehen bekommt.

[2]) An Stelle des lehnsherrlichen Obereigenthums trat dann, ſolange die kölmiſchen Güter noch Erbzinsgüter waren, das Obereigenthum des Erbzinsherrn, welches der Landesherr an den von ihm einem andern Grundherrn verliehenen Freigütern behielt, während die preußiſchen Freigutsbeſitzer ſelbſt den Grundherrn, der ſeinerſeits Erbzinsmann des Landesherrn wurde, zu ihrem Lehnsherrn und Obereigenthümer nach preußiſchem Recht bekamen. Das änderte ſich erſt im XVII. Jahrhundert, als die kölmiſchen Güter allodiales Eigenthum ihrer Beſitzer wurden. Da fiel das Obereigenthum des Landesherrn und früheren Erbzinsherrn fort. Die hier in Rede ſtehenden preußiſchen Freien hatten fortan nur noch einen Obereigenthümer über ſich, den Grundherrn, der ihr Lehnsherr war.

[3]) S. die oben S. 41 Note 2 angeführte Urkunde.

Digitized by Google

Zurücksetzung aber vor andern Lehnsmannen erfuhren die preußischen Freien darum, weil der Landes- und Lehnsherr sie und ihre Güter ohne und wider ihren Willen an andere Grundbesitzer und zwar, wie vorhin bemerkt, nicht etwa bloß an adlige, sondern nicht weniger an solche bürgerlichen Standes verlieh und veräußerte. Dieses Verfahren widersprach allen sonst geltenden Vorschriften des gemeinen [1]) wie des sächsischen Lehnrechts. Denn auch das sächsische Lehnrecht, welches man in Preußen seit dem XV. Jahrhundert als die subsidiäre Rechtsquelle ansah, aus welcher das magdeburgische Recht zu ergänzen war, wo dieses selbst nichts Anderes festsetzte, gestattete eine Veräußerung ohne den Willen des Lehnsmannes nur unter der Voraussetzung, daß dadurch seine Stellung keine schlechtere wurde. Es durfte ihm kein Ungenosse des Herrn als Herr und Obereigenthümer aufgedrungen werden.[2]) Eine Benachtheiligung der freien Preußen aber war es zweifellos, wenn diese statt des Landesfürsten als Lehnsherrn einen adligen oder sogar nur einen anderen freien nichtadligen Mann annehmen mußten, während sie selbst vielleicht früher dem einheimischen Adel angehört hatten, oder doch als sg. große Freie rechtlich günstiger gestellt gewesen waren als die, welche jetzt ihre Herren wurden. Zwar wurden sie damit noch nicht zu hörigen Leuten, immerhin aber lag es nahe, nachdem einmal die Möglichkeit anerkannt war, sie wie hörige Bauern an andere adlige und nichtadlige Grundbesitzer willkürlich zu verleihen, sie nicht eigentlich als Lehnsmannen zu betrachten und zu behandeln, sondern eher als eine, nur in mancher Hinsicht noch begünstigte Art von Bauern. Das blieb denn auch nicht aus.[3])

Der Erwerb der Lehnsherrschaft über die Freien und ihre Güter hatte für die adligen Grundherren, die sie verliehen und veräußert bekamen, Werth und Bedeutung vornehmlich wegen der Dienste nicht militärischer Art, zu deren Leistung jene verpflichtet waren. Schon

---

[1]) II F. 34 § 2.

[2]) Sächs. Lehnr. 25 § 1. Vgl. damit Schwäb. Lehnr. (Laßberg) 33. 85.

[3]) Von den preußischen Freien oder den Freien im engeren Sinne, mit denen wir es hier allein zu thun haben, sind wohl zu unterscheiden die nichtadligen Besitzer unadliger kölmischer Güter. Sie werden ebenso wie die nichtadligen Lehnsmannen und Besitzer unadliger Mannlehne und magdeburger Lehngüter in den Urkunden des XVI. und XVII. Jahrhunderts nicht selten auch Freie genannt, indem man im weiteren Sinne darunter alle nichtadligen freien Grundbesitzer verstand: im Gegensatz zu den leibeigenen preußischen Bauern.

Digitized by Google

im Mittelalter kamen diese Dienste, wo sie mit den Zinshufen und Zinshaken in preußischen Dörfern verbunden waren, oder auf isolirt belegenen Zinsgütern ruhten, dem gemeinen bäuerlichen Scharwerk sehr nahe.[1]) Jetzt nun suchte man, wo es irgend ging, die preußischen Freien überhaupt zu Diensten heranzuziehen, die mit den gemeinen Frohnden und Scharwerksdiensten mehr und mehr übereinkamen und sich von diesen nur noch dadurch unterschieden, daß sie nicht gleich solchen völlig unbemessen waren. Namentlich der Adel des Samlandes war es, wie es scheint, der von der erworbenen Herrschaft über die Freien zuerst Gebrauch machte, um sie zu Scharwerksdiensten anzuhalten, zu welchen sie vordem nicht oder doch nicht in dem jetzt geforderten Maße verbunden waren. Es ist das daraus abzunehmen, daß sich an dem samländischen Bauernaufruhr vom Jahre 1525 keineswegs etwa bloß unfreie Bauern, sondern auch Freie betheiligten, wie uns Johann Freiberg in seiner Preußischen Chronik S. 325 berichtet. Für unsere Annahme spricht ferner ein Beschluß, der auf dem Landtage, oder richtiger gesagt, in dem Landtagsausschusse gefaßt wurde, welcher nach Beendigung des Bauernaufruhrs von 1526 sich versammelte. Man wollte damit den Klagen und Beschwerden der unzufriedenen Samländer wegen der Härte des Scharwerks abhelfen, oder doch wenigstens den Schein erwecken, als wollte man solches thun, um damit womöglich künftig etwa wieder ausbrechenden Unruhen vorzubeugen. Es wurde deshalb bestimmt[2]): „eine jede Obrigkeit solle sich mit ihren Unterthanen, als den Kulmischen, Preußischen und Littauischen nach eines jeden Art, nachdem sie im Scharwerk ungleich seyen, aufs freundlichste und gütigste unter einander vertragen und vereinigen —, auf welche Maaß und Weise, auch auf wie viele Tage das Scharwerk geschehen solle. Könne man sich aber darüber nicht vereinigen, so solle die Oberherrschaft durch ihre Räthe eine Unterhandlung darin vorzunehmen ermächtigt seyn, und wenn diese auch nicht Statt haben möchte, so solle der Herzog einen Spruch thun, wobei es von beiden Theilen verbleiben solle. So man sich deshalb aber vertragen, solle dasselbe klärlich in ein Verzeichniß gebracht

[1]) S. dieses mein Buch Thl. II Abthl. I S. 78 ff.

[2]) Die im Texte angeführten Worte finden sich verzeichnet in einem städtischen Rathsbuch vom Jahre 1525 S. 65, welches das Königsberger Staatsarchiv besitzt. Einen Abdruck giebt Johannes Voigt in seiner Geschichte des Bauernaufruhrs von 1525, Neue Preußische Provinzialblätter. J. G. 1847 S. 46.

Digitized by Google

und in die Herzogliche Canzlei überantwortet werden; damit, wenn sich irgend künftig Irrungen darüber zutragen würden, dieselben desto stattlicher beizulegen seyn."

Unter den Unterthanen einer jeden Obrigkeit sind hier nicht bloß die leibeigenen preußischen und littauischen Bauern zu verstehen, es müssen darin zugleich die freien Preußen einbegriffen sein. Sonst hätte man sie nicht mit den Kölmern zusammenstellen können, welche ja nicht Bauern waren, zum wenigsten nicht in der engeren technischen Bedeutung, in der man in Preußen das Wort Bauer gebrauchte. Der Ausdruck Unterthanen aber ist augenscheinlich nicht ohne Absicht gewählt. Er umfaßte und bezeichnete so gut die freien wie die unfreien, einer jeden Obrigkeit untergebenen Leute, mochten die ersteren nun deutscher oder preußischer Herkunft sein. Hätte man bei den Preußen und Littauern nur allein an die leibeigenen Preußen gedacht, so würde man es schwerlich unterlassen haben, eine präcisere Wortfassung zu wählen. Man hätte dann nicht von kulmischen Unterthanen, sondern von Kölmern gesprochen und diesen die preußischen und littauischen Bauern entgegengesetzt.

Doch waren es nicht allein die Adligen des Samlandes, noch der Landesadel überhaupt, welcher der Dienstpflicht der preußischen Freien eine früher nicht gekannte Ausdehnung zu geben wußte. Die landesherrlichen Beamten ließen es ebenfalls nicht an Bedrückungen fehlen. Diese begannen schon in der letzten Zeit der Ordensherrschaft[1]) und wurden unter dem herzoglichen Regiment fortgesetzt. Daß sie nicht ohne Erfolg blieben, sondern wirklich eine Aenderung und Erweiterung der Dienstpflicht für so manche preußischen Freien, wenn auch nicht für alle, bewirkten, ist wohl mit Sicherheit zu behaupten. Nach Inhalt einer Urkunde vom Jahre 1528 befreit der Herzog Albrecht einen im samländischen Amte Grünhof ansässigen Freien Namens Edelman und seine Söhne um ihrer getreuen Dienste willen für ihre Lebenszeit von der Hülfeleistung beim Bauen und Abbrechen der Schlösser und Amtshäuser[2]) sowie von dem Scharwerk, welches

[1]) Auf einer am 3. August 1508 gehaltenen Tagfahrt der Stände beschweren sich die kleinen Freien, daß sie durch ihre Herren und Gebietiger zu ungewöhnlichem Scharwerk mit Gewalt und nicht mit Gütte oder Bitte, wie das früher Gewohnheit gewesen, gedrungen würden. (Act. der Ständetage V, S. 529.)

[2]) Diese trat jetzt an die Stelle der ehemaligen Burgdienste. S. Goldbeck, Topographie des Königreichs Preußen (Einleitung) S. 62.

Digitized by Google

„dieselben kleinen Freyen" zu thun schuldig.[1]) In andern Fällen, und ihrer sind nicht wenige, führen die vom selben Herzog ausgestellten Verschreibungen die Verpflichtungen auf zum Reiterdienst, zum Bauen und Brechen neuer und alter Häuser und zur Entrichtung von 1 Krampfund Wachs und 1 kölnischen oder 5 preußischen Pfennigen zur Bekenntniß der Herrschaft, oder setzen da, wo Zinsgüter in Rede stehen, einen entsprechenden höheren Zins fest. Dann aber heißt es zum Schluß: die Freien sollen gehalten sein, sonst alles dasjenige zu thun, was ihre Vorfahren oder Voreltern von Alters her gethan haben.[2])

Diese Bestimmung war so vag und allgemein gehalten, daß sie außer Diensten besserer Art auch gemeine Scharwerksdienste mit umfaßte, zu welchen die Eltern und Voreltern der Freien erst auf Grund eingetretener Verjährung angehalten und genöthigt werden konnten. Es half dem gegenüber nicht viel, daß der Herzog, indem er hierin dem Vorgange des Deutschen Ordens folgte, in die zu preußischem Recht ausgestellten Verschreibungen die Versicherung aufnahm, die Güter würden verliehen frei von bäuerlicher, oder, wie man in neuerer

[1]) Handvestenbuch der acht Kammerämter auf Samland: Wargen, German, Pobethen, Rudau, Schaaken, Kaimen, Kmethen und Waldau (Königsb. St.-A. 129) fol. 180v.

[2]) Vgl. z. B. Urk. von 1528 (Handvestenbuch: Amt Thierenberg u. s. w. fol. 43 Königsb. St.-A. 127): Peter Scherrode erhält 5 Haken zu Taycka im Kammeramt Labtau frei von Zehnt und „paurischer" Arbeit erblich zu preußischem Recht verliehen. Er soll im Kriege als Reiter dienen, helfen alte Häuser zu brechen und neue zu bauen und sonst alles dasjenige thun, was seine Vorfahren „von vralter yhe vnd alwegen gethan haben"; Urk. vom selben Jahre (Handvestenbuch: Rastenburg u. s. w. Königsb. St.-A. 124, fol. 542. 543). Dem Silvester Uecklin in Bludau werden 3 Haken weniger 1 Morgen frei von Zehnten „vnd preussischer Arbeit" erblich zu preußischem Recht verliehen. Er und seine Erben sollen dafür Reiterdienst thun, helfen alte Häuser brechen und neue bauen, den üblichen Recognitionszins von 1 Krampfund Wachs und 1 kölnischen Pfennig oder 5 preußischen Pfennigen alljährlich zu Martini geben „vnd sunst alles dasjenige thun, das yhre Vorfahren von Alters gethan haben"; Urk. von 1541 (Handvestenbuch: Amt Thierenberg u. s. w. Königsb. St.-A. 127 fol. 23): Dem Martin Spandicke werden sechs halbe Hufen im Dorfe Trutteyn zu preußischem Recht verliehen. Von fünf derselben soll er Reiterdienst thun, von der sechsten halben Hufe jährlich 2 Mark zinsen. Im Uebrigen wird auch ihm und seinen Erben zur Pflicht gemacht: „sunst alles dasjenige zu tun, was ire voreltern von alder zeit an getan haben." Andere Urkunden aus den Jahren 1543 und 1551 entsprechenden Inhalts enthält dasselbe Handvestenbuch fol. 68. 164.

Digitized by Google

Zeit auch wohl sagte, von preußischer Arbeit.[1]) Daraus ließ sich wohl das Zugeständniß herleiten, der Dienst solle kein ungemessener sein, wie ihn die unfreien preußischen Bauern leisten mußten. Dahingegen waren die Freien, nachdem einmal der Möglichkeit der Verjährung stattgegeben war, nicht mehr davor geschützt, daß sie während der Saat- und Erntezeit oder auch im Winter an bestimmten Tagen oder bei gewissen Gelegenheiten, so z. B. bei Veranstaltung von Jagden durch ihre Herren zu Fuhren und andern Frohnden herangezogen und gezwungen werden durften, wie sie sonst nur die Bauern zu verrichten hatten.

Nur wenn man die Veränderungen berücksichtigt, welche in der rechtlichen Stellung der preußischen Freien im Laufe der Zeit vor sich gingen, und die größere Bedeutung erwägt, welche die Dienstpflicht derselben für ihre Herren bekam, werden die Vorschriften verständlich, die mit Bezug auf sie in der Landesordnung von 1540[2]) getroffen wurden.

Die Geschichte des preußischen Lehnrechts erreichte damit ihren Tiefpunkt. Zwar sollten angeblich, wie der Eingang des Artikels „von Erbschaft der preuschen Freyhen vnd Pawern" besagt, der uns hier allein interessirt, „die armen preuschen Freyhen" so gut wie die „pawersman bedacht, vnd damit ihnen wie ihren bedrucklichen Beschwerungen geraten vnd ergetzlichkeit gegeben" werden. In Wahrheit aber erwies sich das mit „Bewilligung der gemeinen Landschaft" vom Herzog erlassene Gesetz allein den unfreien Bauern wohlthätig. Indem es vorschrieb, daß „wann diese verstorben, ihre nachgelassene fahrende Habe, über das, was zur Besetzung des Erbe" diente und nöthig war, an ihre Weiber, Kinder oder nächsten Blutsfreunde fallen und kommen sollte, gab es ihnen ein Recht zurück, welches sie im Mittelalter besessen, nachher aber zu Ende des XV. oder in den ersten Jahren des XVI. Jahrhunderts wieder verloren hatten.[3]) Dahingegen wurde den preußischen Freien keine Vergünstigung zu Theil. Sie erlitten im Gegentheil in einzelnen wichtigen Stücken eine wesentliche Verschlechterung ihrer rechtlichen Lage, während diese im Uebrigen unverändert blieb.

[1]) S. die in der vorigen Note angeführten Urkunden.

[2]) Ein Abdruck davon befindet sich im Königsberger Staatsarchiv.

[3]) S. hierüber meinen Aufsatz: Die Leibeigenschaft in Ostpreußen (Zeitschrift der von Savignystiftung für Rechtsgeschichte, VIII. Germ. Abthl. S. 42.

Digitized by Google

Wie im Mittelalter sollten, entsprechend den Grundsätzen des preußischen Rechts, die Lehne der Freien nur allein im Mannsstamm vererben. Daß der Deutsche Orden hiervon abgewichen war und, außer zu preußischem Recht schlechthin, zum öftern Güter an Preußen mit Ausdehnung des preußischen Rechts auf beide Geschlechter verliehen hatte[1]), ward nicht berücksichtigt. Die Landesordnung geht über diese Thatsache mit Stillschweigen hinweg. Sie überläßt es lediglich der Gnade und dem Belieben der Herrschaft, ob sie, wenn ein Freier ohne Söhne stirbt, eine seiner Töchter oder die Wittwe im Gute bleiben lassen will oder nicht. Gestattet sie das Bleiben im Gute, so ist es Sache der Tochter oder Wittwe sich mit ihr über die Bedingungen, zu welchen sie es soll behalten dürfen, gütlich zu einigen.[2]) Das kommt auf eine neue Verleihung hinaus. An ein Erbrecht ist dabei nicht zu denken.

Für die sonach streng festgehaltene Erbfolge im Mannsstamm erlangt jetzt der Wille des Lehnsherrn eine früher nicht gekannte Bedeutung. Die hierher gehörige Vorschrift der Landesordnung ist folgende: „Wo ein preusch Freyh verstürbe eine, zwey, drey oder vier Söne nach sich verliesse, so mag die herschafft einen auff dem erbe behalten, welchen sie wil vnd sölcher, der in vnd auff dem gutte bleybet, sol die andern seyne Brüder ihres antheyl heraus entscheiden.“ Damit entfiel für die Söhne jede Möglichkeit, das väterliche Lehn ohne den Willen des Herrn unter sich zu theilen. Das ältere Recht[3]), welches solche Theilung gestattete, war beseitigt. Der Sohn oder die Söhne, welche das Lehn nicht erhielten, mußten sich mit einem Antheil von dessen Werth begnügen. Sie hatten diesen von ihrem Bruder, der nach dem Willen des Herrn in den Besitz des Lehns kam, zu fordern. Mit Empfang des Werthsantheils waren sie, wie die Landesordnung des weiteren

---

[1]) S. hierüber dieses mein Buch Thl. II Abthl. I S. 40.

[2]) S. die Worte in der Landesordnung von 1540: „Wo sich aber dieser obgemelter fal, wie von den preussischen pawern (der Fall nämlich, daß einer von ihnen stirbt, ohne männliche Nachkommen zu hinterlassen) mit den preuschen freyhen begebe vnd zutrüge, sol das verstorbene nachgelassene weyb oder töchtere, welche mit vergönstigung der Herrschafft im gute bleybt, sich mit derselben vmb das gut oder liegenden grund vertragen.“

[3]) S. mein Buch Thl. II Abthl. I S. 64 ff.

Digitized by Google

verfügte [1]), ein für allemal abgefunden. Ein Recht der Nachfolge in das Lehngut hatten sie auch dann nicht, wenn der Bruder, der darin geblieben war, hinterher ohne männliche Erben starb. Es fiel solches dann als erledigtes Lehn dem Herrn anheim.[2])

Doch nicht bloß insoweit ist der Wille des Lehnsherrn maßgebend, als es von ihm abhängt zu bestimmen, ob das Freigut unter die mehreren Söhne des verstorbenen Besitzers überhaupt getheilt werden darf oder nicht. Es steht ihm vielmehr sogar die Auswahl des Lehnsfolgers zu. Er ist darin völlig frei und nicht behindert noch beschränkt durch eine etwaige andere Abrede und Einigung unter den Söhnen. Die Freien und ihre Lehne werden in dieser Hinsicht nach dem gleichen Prinzip behandelt, wie die unfreien preußischen Bauern. Wie bei dem Tode des unfreien Bauern der Grundherr für berechtigt erklärt wird, darüber zu befinden und zu entscheiden, welcher von mehreren Söhnen im Gute bleiben darf [3]), soll der Lehnsherr unter den mehreren männlichen Erben des freien preußischen Lehnsmanns den, welcher ihm am meisten gefällt, als Lehnsfolger bestimmen. Ja es wird die Analogie sogar noch weiter durchgeführt. Sie beschränkt sich nicht bloß auf den Lehnsfolger und den Einfluß, der dem Herrn wegen der Wahl seiner Person unter mehreren Söhnen eingeräumt wird. Es werden vielmehr zugleich die übrigen männlichen Erben des verstorbenen Freien, die nicht in den Besitz des Freiguts kommen, sondern nur Anspruch an einen Antheil seines Werths haben, zum Lehnsherrn in ein Verhältniß gebracht, welches der Abhängigkeit entspricht, in der sich die Bauernsöhne zum Herrn ihres Vaters bzhw. Bruders befinden. Sie sollen, wie die Landes-

---

[1]) Es geschah das mit den Worten: „Begebe sich aber, das der Bruder, welcher im gut geblieben, vnd die andern daraus ihres antheyls vergnüget, darnach one menliche erben verstürbe, soll sölch gut der Herschafft vnd nicht seynen brüdern heymfallen."

[2]) Der vom Deutschen Orden einst freien Preußen bewilligten Privilegien, welche das Erbrecht in Lehne des preußischen Rechts auf die männlichen oder sogar auf die weiblichen Seitenverwandten erstreckten (S. dieses Buch Thl. II Abthl. I S. 44), wird in der Landesordnung von 1540 ebensowenig gedacht, wie der Verschreibungen, welche Verleihung von Grundbesitz zu preußischem Recht mit Ausdehnung auf beide Kunnen betrafen.

[3]) S. die Landesordnung von 1540 bei den Worten: „woe nemlich peurlich erben vorhanden, söl einer von denselbigen, welcher der Herschafft gefellich auff dem gutte vnd erbe bleyben."

Digitized by Google

ordnung sagt, nachdem sie mit ihrem Antheil am Werthe des Freiguts abgefunden sind „sich wiederumb vnder dieselbe Herrschafft auffs Land mit ihrem Wissen setzen“. Diese Bestimmung muß als eine ganz exorbitante bezeichnet werden. Sie widersprach dem Begriff und Wesen des preußischen Rechts, sofern man darunter eben das den freien Preußen verliehene und verschriebene Lehnrecht verstand und nicht das Recht, nach dem die unfreien Preußen beurtheilt und behandelt wurden. Das Lehnrecht sollte ja gerade denen, welche damit begabt wurden, die persönliche Freiheit sichern und zwar nicht etwa bloß dem erstbeliehenen Lehnsmanne und dem, welcher nach ihm künftig als Lehnserbe in den Besitz des Lehns gelangen mochte, sondern allen seinen Erben. Wie vertrug es sich nun damit, wenn man die Söhne, die nicht in das Lehn erbten, nöthigte, sich auf dem Lande und unter der Gewalt desselben Herrn niederzulassen, von dem ihr Bruder das väterliche Gut zu Lehn trug? Sie nahm den davon betroffenen Söhnen eines der wichtigsten Freiheitsrechte: die Freizügigkeit. Diese waren fortan gleich den unfreien preußischen Bauern an die Scholle gebunden.

Wahrlich, eine Erleichterung und Verbesserung war es nicht, wenn die Landesordnung in der bezeichneten Weise Rechtssätze, die eigentlich auf die unfreien Bauern berechnet waren, auf die freien Preußen übertrug und in Anwendung brachte. Das preußische Lehnrecht mußte sich so Aenderungen gefallen lassen, welche gegenüber der mittelalterlichen Rechtsverfassung einen Rückschritt, nicht einen Fortschritt darstellen. Im Mittelalter hatten die freien Preußen eine Stellung eingenommen, welche einerseits der von freien Vasallen, andererseits der von Dienstmannen entsprach. Jetzt ließen sie sich weder mehr mit den einen noch den andern vergleichen. Sie waren zu einer Art halbfreier Leute degradirt, welche den unfreien Bauern näher stand, denn alle übrigen Stände im Lande.

Einen wirklichen Vortheil sollte den freien Preußen nur eine einzige, bis jetzt hier noch nicht erwähnte Vorschrift der Landesordnung von 1540 bringen. Sie findet sich zu Ende des Artikels von Erbschaft der Bauern und Freien und hat folgenden Wortlaut: „Wann aber ein preusch frey one manliche leybs erben verstürbe, so sölle die fahrende habe, vber die so zum dienst vnd gutte gehörig, die helffte der herschafft, die andere helffte den negsten freunden zukommen vnd heymfallen.“ In Zeiten

Digitized by Google

des Mittelalters vererbten die freien Preußen ihre fahrende Habe allein auf die Söhne. Das war zum wenigsten die Regel. Die Töchter und andern Blutsverwandten konnten ein Erbrecht darin nur durch Privilegien erlangen.[1]) Nicht immer aber wurde ihnen ein bezügliches Vorrecht in vollem Umfange gewährt. Der Hochmeister Konrad von Jungingen bewilligte im Jahre 1441 den Frauen und Jungfrauen der preußischen Lehnsmannen des Samlandes und der Gebiete Balga, Brandenburg und Rastenburg ein Erbrecht in die fahrende Habe ihrer Väter nur für den Fall, daß keine männlichen Erben da wären und mit Beschränkung auf deren eine Hälfte. Die andere Hälfte behielt er dem herrschaftlichen Heimfallsrechte vor.[2])

Die Landesordnung macht nun die Ausnahme zur Regel. Was bis dahin Privileg war, wird Gesetz. Die fahrende Habe der preußischen Freien vererbt nicht mehr allein auf die männlichen Erben. Es haben jetzt auch die andern Blutsfreunde ohne Unterschied des Geschlechts nach Nähe des Grades ein Erbrecht darin zu beanspruchen, soweit sie nicht als unentbehrliches Inventar zum Gute gehört. Freilich aber ist dieses Erbrecht auch jetzt noch kein völlig unbedingtes, noch unbeschränktes. Es ist einmal abhängig von der Voraussetzung, daß der verstorbene preußische Freie *keine männlichen Nachkommen* hinterläßt, und ergreift ferner bloß die *eine* Hälfte der fahrenden Habe.

Die Landesordnung des Herzogs Albrecht von 1540 wurde unter der Regierung seines Sohnes und Nachfolgers Albrecht Friedrich theils umgearbeitet, theils ergänzt und vermehrt. Es entstand so die Landesordnung von 1577[3]), welche die seit dem Mittelalter mit dem preußischen Lehnrecht vorgegangenen Wandlungen zum einstweiligen Abschluß bringt.

In Uebereinstimmung mit der Landesordnung von 1540 wird darin dem Herrn, wenn ein preußischer Freie mit Hinterlassung mehrerer Söhne stirbt, einen von ihnen und zwar, wen er will, als Lehnsfolger auf dem Erbe zu behalten zugestanden. Den andern, welche bloß einen Theil vom Werthe des Gutes zu fordern haben und damit von ihrem Bruder, der zum Lehnsfolger berufen wird, abzufinden

---

[1]) S. mein Buch II. Thl. I. Abth. S. 38.

[2]) S. mein Buch II, 1 S. 38 Note 1 a. E.

[3]) Corp. const. Prutenic. ed. Grube P. II S. 54. 55.

Digitized by Google

sind, soll zwar nicht verboten sein, ein Handwerk zu erlernen; das Recht der Freizügigkeit haben sie aber darum noch nicht. Sie sollen sich wieder im Bereiche derselben Herrschaft auf dem Lande niederlassen, sofern sich ihnen Gelegenheit bietet, dort Freigüter zu erwerben und verliehen zu erhalten. Andernfalls haben sie, wenn sie nicht unter der bisherigen Herrschaft bleiben wollen, sich mit dieser zu vertragen. Das heißt nichts Anderes, als sie müssen sich von ihr loskaufen. Sonst sind sie nicht berechtigt, ihren Aufenthalt außerhalb des Bereiches der Herrschaft und der herrschaftlichen Gewalt an andern Orten zu nehmen.[1]) Wie hoch das Lösegeld sein sollte, welches unter diesen Umständen zu zahlen war, wird nicht gesagt. Es stand beim Herrn, wie viel er fordern wollte. Er konnte das Lösegeld so hoch festsetzen, daß der Freie, weil er nicht im Stande war, es aufzubringen, sein Vorhaben wegzuziehen aufgeben mußte.

So behielt es denn, was die Freizügigkeit und deren Beschränkung angeht, für die freien Preußen sein Bewenden bei dem durch die Landesordnung von 1540 geschaffenen Recht.

Nicht die gleiche Bewandtniß hat es mit dem Erbrecht in den Lehnsbesitz wie auch in den beweglichen Nachlaß der freien Preußen. Da weicht die Landesordnung von 1577 von der älteren Landesordnung nicht allein in der Form und in nebensächlichen Punkten ab, sondern stellt wirklich neue Vorschriften auf. In Verbindung damit stehen Anordnungen, welche das lehnsherrliche Heimfallsrecht und die Wiederverleihung der heimgefallenen preußischen Lehne betreffen.

---

[1]) Landesordnung von 1577 Art. „Von Erbschaft der preuschen Freien vnd Bauern. Wo — ein Preusch-Frey verstirbt, vnd einen, zween, drey oder vier Söhne nach sich verliesse. So mag die Herrschaft einen auff dem Erbe behalten, welchen sie wil, vnd sol dem andern Handwerk zu lernen nicht verbotten seyn. Vnd solcher, der in vnd auff dem Gute bleibt, sol nach Besetzung des Erbes die Mutter vnd Schwestern der fahrenden Haab halben ihres Theils entrichten vnd folgen lassen, desgleichen die Schwestern mit Kost vnd Kleidung — versorgen, auch die andern seine Brüder ihres Antheils, nach Abziehung der Dienste vnd anderer Beschwerden, so auff dem Gut sind, herausz entscheiden, vnd dieselbigen Söhne, so ausz dem Gut entrichtet, sollen sich widerumb vnter dieselbe Herrschafft auffs Land, vnd mit ihrem Wissen setzen, sofern sie dergleichen freie Güter wiederumb bekommen möchten. Wo aber nicht, vnd sie unter ihr nicht bleiben wollen, sollen sie sich mit der Herrschafft derhalben vertragen."

Digitized by Google

Fassen wir zunächst die fahrende Habe ins Auge. Sie vererbt sich jetzt nicht mehr, wenn Söhne da sind, auf diese allein. Es hat vielmehr der von mehreren Söhnen, der nach Entscheidung des Herrn als Lehnsfolger in den Besitz des Freigutes kommt, sie mit Mutter, Schwestern und Brüdern zu theilen.[1]) Stirbt aber ein preußischer Freie ohne männliche Nachkommen, dann soll die fahrende Habe, soweit sie nicht zum Dienst und Gut gehört, ganz und ungeschmälert den nächsten Blutsfreunden ohne Unterschied des Geschlechts zukommen.[2]) Neben ihnen hat der Lehnsherr keinen Antheil mehr davon zu fordern. Das noch in der Landesordnung von 1540 anerkannte Heimfallsrecht auf die halbe fahrende Habe ist beseitigt.

Complicirter sind die Vorschriften der neuen Landesordnung wegen der preußischen Lehne oder Freigüter und des darin stattfindenden Erbrechts. Zwar vererben diese wie bisher in absteigender Linie und im Mannesstamme, nicht aber ist das Erbrecht mehr auf die Söhne oder andern männlichen Nachkommen des Lehnsbesitzers mit der Maßgabe beschränkt, daß einer von ihnen nach dem Willen des Herrn das Gut selbst erhält und seine Brüder wegen ihres Antheils am Werthe abzufinden hat. Es kann jetzt auch ein vom ersten Lehnserwerber abstammender Bruder des verstorbenen Lehnsmanns das Gut erben. Jedoch wird er nur dann Erbe, wenn zwei Voraussetzungen zutreffen. Einmal ist nothwendig, daß der verstorbene Lehnsmann keine Tochter, noch auch eine Wittwe hinterläßt, ferner muß der Bruder, welcher Erbe werden will, sich noch unter der Gewalt des Herrn befinden. Hat er sich von ihm losgekauft, weil er nicht mehr unter ihm wohnen will, dann fällt das Gut dem Herrn als erledigtes Lehn heim.[3])

---

[1]) S. die vorige Note.

[2]) Vgl. die Worte der Landesordnung von 1577: „Wann auch ein Preusz Frey ohne männliche Leibs-Erben verstürbe, so sol die fahrende Haab, auszerhalb deren, so zum Gut vnd Dienst gehörig, den nechsten Freunden zukommen vnd heimfallen."

[3]) S. die Worte der Landesordnung von 1577: „Wo aber auch keine Tochter vorhanden, sondern des Verstorbenen Bruder, welcher vnter derselben Herrschafft gesessen vnd wohnhaftig ist, sol derselbige Bruder das Gut erben. Wo aber kein Bruder vnter derselben Herrschafft wohnhafftig ist, sol solch Gut der Herrschafft vnd nicht seinen Brüdern, die sich von derselben Herrschafft loszgewirket, vnd nicht mehr vnter ihr wohnen wollen, heimfallen."

Digitized by Google

Daß das Erbrecht des Bruders von seinem Verhältniß zum Lehnsherrn abhängig gemacht wird, ist begreiflich. Ließ man überhaupt eine Vererbung des Freigutes in der Seitenlinie zu, so wollte man doch verhindern, daß es in die Hand eines Mannes überging, der sich vom Lehnsherrn losgewirkt hatte und ihm nicht mehr untergeben war. Auch mochte man hoffen, die Brüder der Lehnsmannen durch die Aussicht dereinst vielleicht das Freigut zu bekommen, im Bereiche der herrschaftlichen Gewalt festzuhalten und zum Bleiben innerhalb der Grenzen der Güter des Herrn zu vermögen. Durchaus eigenthümlich und absonderlich dagegen ist die Bestimmung, daß das Erbrecht des Bruders überhaupt nur Platz greifen soll, wenn der im Besitze des Freigutes verstorbene Freie weder Frau noch Tochter hinterläßt. Man würde sie eher verstehen, wäre die Absicht des Gesetzgebers dahin gegangen, der Tochter oder auch der nachbleibenden Wittwe ein Erbrecht in das preußische Lehn oder Freigut einzuräumen. Diese würden dann als Erben dem Bruder des Verstorbenen vorgehen und diesen von der Erbfolge ausschließen. Das ist aber nicht geschehen. Die Landesordnung von 1577 sagt mit ausdrücklichen Worten[1]), daß im Falle, wo ein preußischer Freie ohne männliche Erben, wohl aber mit Hinterlassung von Weib und Tochter verstirbt, das Freigut dem Herrn heimfällt. Das so statuirte Heimfallsrecht schließt, wenn es eintritt, jedes andere Erbrecht aus, nicht allein das der Tochter oder Wittwe, sondern nicht weniger das des Bruders. Ein Erbrecht des Bruders kann so überhaupt erst dann in Frage kommen, wenn dem verstorbenen Freigutsbesitzer weder Frau noch Tochter nachbleiben.

Sehen wir jetzt noch, welche Folgen die Landesordnung an das lehnsherrliche Heimfallsrecht und seinen Eintritt knüpft.

Der Herr erlangt dadurch nicht ohne Weiteres das Recht[2]), das

---

[1]) Sie lauten: „Wo sichs aber zutrüge, dasz ein Preusch-Frey verstürbe, vnd keine mänliche Erben, sondern sein Weib vnd Tochter hinter sich verliesse, dasz also das Gut der Herrschafft anheimgefallen."

[2]) Schon früher kam es wohl vor, daß der Herzog, wenn er seine lehnsherrlichen Rechte über freie Preußen und deren Güter zusammen mit andern Gütern und Gerechtsamen an adlige Grundherren verlieh, den Vorbehalt machte, die Beliehenen sollten die über die Freien so erworbenen Rechte nicht dazu benutzen, die Freigüter einzuziehen, um sie ihren andern Besitzungen zuzuschlagen. (Vgl. z. B. Urk. des Herzogs Albrecht von 1532 für Georg von Polenz, Bischof

Digitized by Google

heimgefallene Freigut zu behalten, um es mit seinen andern Gütern zu vereinigen und zusammen mit ihnen zu bewirthschaften. Das darf er erst thun, wenn feststeht, daß Niemand vorhanden ist, der von ihm die Wiederverleihung fordern kann, oder nicht gewillt ist, solches zu thun. Das nächste Anrecht auf die Wiederverleihung giebt die Landesordnung der Tochter und der nachbleibenden Wittwe des verstorbenen Freigutsbesitzers. Die Tochter soll „mit Wissen der Herrschaft" in das Gut verheirathet werden.[1]) Dieses ist ihr bzhw. dem Manne, den sie mit seiner Genehmigung heirathet, vom Lehnsherrn zu verleihen. Nur so sind die angegebenen Worte der Landesordnung mit dem in Einklang zu bringen, was an anderer Stelle[2]) über das Heimfallsrecht für den Fall bestimmt wird, wo ein Freier keine männlichen Nachkommen, wohl aber Weib und Tochter hinterläßt. Doch auch abgesehen von der Möglichkeit, daß eine solche Heirath zu Stande kommt, ist der etwaige Wunsch der Tochter und ihrer Mutter, im Gute zu bleiben, zu berücksichtigen und der Versuch zu machen, ob sie sich deshalb nicht mit dem Herrn vertragen mögen.[3]) Wollen sie nicht im Gute bleiben, oder kommt wegen dessen Uebernahme durch die eine oder die andere von ihnen eine Einigung mit dem Herrn nicht zu Stande, so entsteht nunmehr die Frage, wem etwa sonst noch ein Anrecht darauf gebührt. Sie findet ihre Erledigung dahin, daß, wenn der Herr darauf Bedacht nimmt es zu verkaufen, er es den nächsten Blutsfreunden des verstorbenen Lehnsbesitzers zum Kauf anbieten soll, es sei denn, daß er etwa treue Diener hat, welche er

---

von Samland, betr. Verleihung von Amt und Schloß Schönberg. Pomes. U.-B. Nr. 215 S. 288—290.) Doch handelte es sich damals nur um eine, im einzelnen Falle getroffene vertragsmäßige Abrede. Ohne solche stand deren Einziehung kein rechtliches Hinderniß im Wege. Eine gesetzliche Beschränkung wurde, soweit ich sehen kann, zuerst durch die Landesordnung von 1577 eingeführt.

[1]) Landesordnung von 1577 bei den Worten: „Begäbe es sich auch, dasz der Bruder, welcher im Gut geblieben, vnd die andern daraus ihres antheils vergnügt, darnach ohne männliche Erben verstürbe, vnd eine Tochter liesse: Sol solche mit Wissen der Herrschafft in's Gut verheirathet werden."

[2]) S. oben S. 54 Note 1.

[3]) In der oben S. 54 Note 1 angeführten Stelle heißt es weiter: „sol dasselbe nachgelassene Weib ader Tochter, welche mit Vergünstigung der Herrschafft im Gut bleiben wil, sich mit derselben vmb das Guth oder liegende Gründe vertragen."

Digitized by Google

zu belohnen wünscht. Ihnen darf er es verkaufen oder schenken. Das Verschenken wird ihm überhaupt freigestellt, ohne daß es auf die Person des Schenknehmers ankommt.[1]) Im einen, wie im andern Falle wird übrigens dem Herrn nicht etwa zugemuthet, das Gut dem Käufer oder Beschenkten endgiltig und zu vollem Allodialeigenthum zu überlassen. Kauf oder Schenkung sind hier nur als vorbereitende Rechtsgeschäfte gemeint, welche der Verleihung und Verschreibung des Freigutes zu preußischem Lehnrecht vorangehen und das Motiv für letztere abgeben. Diese selbst war entweder gleich mit dem Kaufvertrage oder der Schenkung zu verbinden oder hinterher als ein besonderer Act vorzunehmen und in Vollzug zu bringen.

---

[1]) S. die Worte der Landesordnung: „Da aber das Weib oder Tochter im Gute nicht bleiben wolte, vnd die Herrschafft solches zu verkauffen bedacht: So sol sie dasselbe der nechsten Freundschafft, die es kaufen wil, zu kauff setzen. Es wäre dann, dasz die Herrschafft solches Gut verschenken oder ihre treue Diener damit oder mit Verkauffung desselben begnadigen wolte, sol solches hierdurch derselben, weil es ihr immediate anheimgefallen, vnbenommen seyn.“ Wenn hier besonders der treuen Diener gedacht wird, die der Herr mit den ihnen geschenkten oder verkauften Freigütern belohnen mag, so darf man darin vielleicht die letzte historische Reminiscenz an die ehemaligen Withinge erblicken. Sie waren ja auch nichts anderes denn Diener, freilich solche, die zu ihren Herren den Hochmeister und seine Gebietiger hatten. Als solche erhielten sie zum Lohn für treu geleistete Dienste Güter zu preußischem Lehnrecht verliehen. S. dieses Buch Thl. II Abthl. I S. 55 ff.

Digitized by Google

II. Die Zeit von 1620—1717.

Wie im Mittelalter beruhte das Lehnrecht in Preußen während des ganzen XVI. Jahrhunderts und bis in das XVII. Jahrhundert hinein zum nicht geringen Theil im Gewohnheitsrecht. Das gemeine Lehnrecht hatte allein dadurch Geltung im Lande erlangt, daß der Hochmeister des Deutschen Ordens und später der Herzog wiederholt Güter schlechthin als Lehn verlieh und verschrieb. Eine Reception der langobardischen Lehnrechtsquellen in complexu vollzog sich damit nicht. Man wandte ihre Vorschriften nur soweit an, als es den vom Mittelalter her überkommenen Anschauungen vom Lehnwesen überhaupt entsprach. Auch das magdeburgische Lehnrecht war keineswegs vollständig zur schriftlichen Verzeichnung und Feststellung gebracht. Nur einzelne besonders wichtige Fragen, namentlich solche, welche die Lehnserbfolge betrafen, hatten eine gesetzliche Regelung erfahren. Im Uebrigen war man nach wie vor auf das Gewohnheitsrecht angewiesen.[1]) Dieses kam für das schlecht magdeburger Recht, welches seit dem Gnadenprivileg von 1540 nur noch für die nichtadligen Vasallen eine Bedeutung hatte, sogar allein in Betracht.

Erst mit dem Landrecht von 1620 erhielt das Herzogthum Preußen ein Gesetzbuch, das eine ziemlich vollständige Codification sein wollte. Es enthielt das gemeine und sächsische Recht, wie es durch den einheimischen Rechtszustand modificirt war. Auf dieser Grundlage wird darin das Privatrecht, das Straf- und Proceßrecht und außerdem das Lehnrecht abgehandelt. Dem Lehnrecht ist ein eigenes Buch (VII) gewidmet. Freilich eine erschöpfende, die sämmtlichen im Lande geltenden Lehnrechte umfassende Gesetzgebung war

[1]) Auch das sächsische Lehnrecht, das man seit der Mitte des XV. Jahrhunderts auf die magdeburger Lehngüter anwandte und zur Ergänzung des magdeburger Rechts heranzog, verdankte seine Geltung im Lande, da kein Gesetz diese anordnete, lediglich der Macht von Uebung und Gewohnheit und dem daraus erwachsenden Gewohnheitsrecht.

Digitized by Google

damit immer noch nicht geschaffen. Das Gnadenprivileg von 1540 und die Verordnung von 1487 wurden nicht aufgehoben noch durch die Vorschriften des neuen Gesetzbuches ersetzt. Sie behielten nicht bloß dem Inhalt, sondern auch der Form nach Gesetzeskraft. Das Landrecht von 1620[1]) begnügt sich, an geeigneter Stelle auf das „Newe Magdeburger Privilegium" zu verweisen. Auch das schlecht magdeburger Recht der nichtadligen Grundbesitzer, welches bloß Gewohnheitsrecht war, erleidet zunächst keine Aenderung. Der Revision von 1684 und dem daraus hervorgegangenen „Revidirten Churfürstlich Brandenburgischen Landrecht von 1685" war es vorbehalten wegen der magdeburger Lehngüter neue Verordnungen zu treffen.

Der preußischen Freien und ihrer Freigüter geschieht in dem Lehnrecht des Gesetzbuches nur hie und da Erwähnung.[2]) Abgesehen von einer Vorschrift über die Theilung der Lehne (soweit von solcher bei Freigütern, da sie die Zustimmung des Lehnsherrn erforderte, überhaupt die Rede war) (B. VII Tit. III § V), werden lediglich die alten Gebräuche und Gewohnheiten und das durch sie überlieferte preußische Recht bestätigt.[3]) So wird namentlich bestimmt, daß wegen der Freien das dem Lehnsherrn nach alter Gewohnheit und Herkommen zustehende Recht, sie zu veräußern, oder mit andern Worten der Lehnsherrschaft und dem Obereigenthum eines andern Herrn zu unterwerfen, bei „alter Gewohnheit und Herkommen" bleiben soll. Doch nicht bloß im Lehnrecht (B. VII), sondern auch im Privatrecht wird von den preußischen Freien und ihren Gütern gehandelt. Der Grund davon ist der, weil das Gesetzbuch, der im XVI. Jahrhundert aufgekommenen Anschauung folgend, die Freien nicht eigentlich als Lehnsmannen, sondern mehr als eine Art von Bauern ansieht. Daher nimmt es aus der Landesordnung von 1577 den Artikel „Von Erbschaft der Freien und Bauern", nach Ausscheidung einer nicht gerade wesentlichen Bestimmung, unverändert auf.[4])

---

[1]) B. VII Tit. I § II a. E. § VIII.

[2]) B. VII Tit. I § I. Tit. III §§ III. V.

[3]) B. VII Tit. I § I a. E. Tit. III § III.

[4]) B. V Tit. XV §§ V—VIII. Der Text des Landrechts von 1620 unterscheidet sich von dem der Landesordnung von 1577 nur dadurch, daß er die Worte: „Wo sichs aber zutrüge, dass ein Preusch-Frey verstürbe vnd keine männlichen Erben, sondern sein Weib vnd Tochter hinter sich verliesse, dasz also das Gut der Herrschafft anheimgefallen" ct. wegläßt. Nachdem die

Digitized by Google

Eine Besserung ihrer rechtlichen Stellung brachte den preußischen Freien das Revidirte Landrecht von 1685. Indem es das Wort „Preusch-Frey" durch das Wort „Bauer" ersetzte[1]), stellte es den Freien die Freizügigkeit, die sie ehemals besessen, in vollem Maße wieder her. Die Söhne verstorbener Freigutsbesitzer, welche nicht in den Besitz des Freiguts gelangten, waren fortan nicht mehr gehalten, unter der Gewalt und auf den Gütern des Lehnsherrn zu bleiben. Soweit im Landrecht noch von einer Beschränkung der Freizügigkeit die Rede war, gingen die darauf bezüglichen Vorschriften allein noch die unfreien leibeigenen Bauern an, nicht auch die freien Preußen.

Dahingegen blieb das Erbrecht der Freien unverändert; ebenso der Leihezwang, welchem der Lehnsherr seit der Landesordnung von 1577 unterlag.[2]) Auch im Revidirten Landrecht ist es das Privatrecht, nicht das Lehnrecht, dem die bezüglichen der Landesordnung entlehnten Vorschriften einverleibt wurden. Der Gesetzgeber mochte sich noch nicht entschließen, die Freien und ihre Güter allein vom Standpunkte des Lehnrechts aus zu beurtheilen. Er sah in ihnen immer noch Grundbesitzer, welche ihre Güter zwar erblich als Lehn empfingen und besaßen, aber unter Bedingungen und mit Lasten, wie sie sonst nur das Landrecht bei bäuerlichen Grundstücken kannte.

Kam es wegen des magdeburgischen und des preußischen Lehnrechts im XVII. Jahrhundert zu keiner abschließenden, den vorhandenen Rechtsstoff zusammenfassenden Gesetzgebung, so blieb als Gegenstand der eigentlichen Codification im Landrecht von 1620 und 1685 nur das gemeine Lehnrecht übrig. Da die Zahl der als Lehne schlechthin verliehenen Güter eine verhältnißmäßig kleine war, verglichen mit der weit größeren Menge der Güter des magdeburger und preußischen Rechts, scheint es auf den ersten Blick sonderbar, daß die Redactoren des Landrechts dem gemeinen Lehnrecht den Rechtsstoff entnahmen, welcher den Inhalt seines dem Lehnrecht gewidmeten VII. Buches ganz oder doch fast ganz ausmachte. Wie groß auch immer das Ansehn sein mochte, welches den libri feudorum die Verbindung mit

---

1640 neu redigirte Landesordnung den vollen Text der Landesordnung von 1577 wiederhergestellt hatte, nahm auch das Revidirte Landrecht von 1685 die weggelassenen Worte wieder auf. Sie bilden da den Anfang des § VII, in B. V Tit. XV.

[1]) Landrecht 1685 B. V Tit. XV § V.

[2]) Landrecht 1685 B. V Tit. XV § VII.

Digitized by Google

der Sammlung der römischen Rechtsquellen gab, eine größere praktische Bedeutung bekam das gemeine Lehnrecht darum noch nicht, solange seine Anwendung sich auf die Fälle erstreckte, in welchen Güter schlechthin zu Lehnrecht verliehen waren. Solche erlangte es erst, wenn man es zur subsidiären Rechtsquelle machte, auf welche man zurückgreifen konnte, wo es an andern Rechtsnormen fehlte. Diesen Zweck wollte denn auch die Codification des Lehnrechts in Preußen erreichen. Das gemeine Lehnrecht, das sie zu Grunde legte, war keineswegs bloß bestimmt, als Norm zu dienen, wo Güter schlechthin als Lehne verliehen und verschrieben waren. Es sollte nicht weniger als Rechtsquelle dienen, aus welcher die andern im Lande geltenden Lehnrechte ergänzt werden konnten. Die Benutzung derselben fand ihre Schranke an den in der neuen Lehnsgesetzgebung selbst getroffenen Vorschriften, welche wegen der magdeburger und preußischen Lehne Ausnahmen statuirten.[1])

Aber auch da verbot sich ein Zurückgehen auf die gemeinrechtlichen Vorschriften, wo solches dem Wesen des magdeburger oder preußischen Lehnrechts widersprechen mußte.[2])

Erleichtert wurde andererseits die Erhebung des gemeinen Lehnrechts zur subsidiären Rechtsquelle dadurch, daß dieses von der Zeit an, wo man anfing davon in Preußen Gebrauch zu machen, nicht unerheblich modificirt und den im Lande herrschenden Rechtsanschauungen angepaßt war. Schon dieser Umstand nahm dem Gegensatz, in den es zu dem sonst im Lande geltenden Lehnrecht trat, seine Schärfe. Ein zweites ausgleichendes Moment kam mit dem Erlaß des Gnadenprivilegs von 1540 hinzu. Wir haben die Vorschriften kennen gelernt, welche dieses dem gemeinen Lehnrecht entnahm und auf die Erbfolge in die magdeburger Güter des Adels übertrug.

Sehen wir jetzt, welche Form und Gestalt dem zum subsidiären Recht erhobenen gemeinen Lehnrecht im Landrecht von 1620 gegeben

---

[1]) B. VII Tit. I § I a. E. Tit. II §§ VII. VIII.

[2]) Das ist namentlich von der Lehnsfolge in die nichtadligen magdeburger Güter zu behaupten, die entweder zu beider Kinder Rechten oder schlechthin zu magdeburger Recht verliehen waren. Soweit da für die ersteren nicht die Verordnung von 1487 die Norm abgab, mußte man bei entstehenden Lücken auf das sächsische Lehnrecht zurückgreifen. Das gemeine Lehnrecht konnte so auf die bezeichneten Güter nur in Fällen in Anwendung gebracht werden, wo weder das magdeburger noch das sächsische Lehnrecht Auskunft gab und der Entscheidung als Anhalt zu dienen vermochte.

Digitized by Google

wurde, indem wir zugleich den Text des Revidirten Landrechts von 1685 berücksichtigen, wo dieses von dem älteren Landrecht abweicht. Für die Geschichte des preußischen Lehnrechts kann es da nicht auf eine erschöpfende Wiedergabe des ganzen Inhalts der einschlagenden Gesetzgebung ankommen. Es genügt, die Vorschriften herauszuheben, welche der preußischen Lehnsverfassung eigenthümlich waren oder den Zweck hatten, in der Theorie und Praxis des gemeinen Lehnrechts entstandene Zweifel und Controversen zu beseitigen und in bestimmtem Sinne zu entscheiden.

Das VII. Buch des Landrechts von 1620 zerfällt in drei Titel. Im Landrecht von 1685 kommt noch ein vierter Titel hinzu. Weil dieser seinem hauptsächlichen Inhalt nach sich auf die magdeburger Lehngüter bezieht, lassen wir ihn vorläufig bei Seite. Die beiden ersten Titel handeln vom Erwerb des Lehns sowohl bei stattfindender Neuerrichtung (Tit. I) wie bei Uebergang des Lehns im Wege der Erbfolge von einem Lehnsbesitzer auf den andern (Tit. II). Dahingegen betrifft Titel III die Veränderungen, welche mit den Lehngütern, nachdem sie erworben, in einer oder der andern Weise vor sich gehen.

1. Erwerb des Lehns bei Neuerrichtung.

Der Titel I ist überschrieben: „Wie man durch die Investitur, das ist, Belehnung ein Lehn erlange und überkomme." Das kann den Anschein erwecken, als beabsichtige der Gesetzgeber die Investitur in Preußen einzuführen und davon den Erwerb der dort neu zur Verleihung kommenden Lehngüter abhängig zu machen. Prüft man aber genauer, was die Vorschriften des Tit. I über den Erwerb neu errichteter Lehne besagen, so überzeugt man sich, daß daran nicht zu denken ist. Von einer der Auflassung entsprechenden Form der Rechtsübertragung im Anschluß an die von dem Vasallen oder seinem Vertreter dem Herrn geleistete Huldigung ist keine Rede. Tit. I § III versteht unter Investitur nichts anderes, denn die Einweisung des Lehnmannes durch den Herrn in den leiblichen Besitz des Gutes, welches Gegenstand der Verleihung ist. Sie fällt sonach zusammen mit dem, was die Feudisten, wenig genau, investitura propria nannten.[1])

[1]) B. VII Tit. I § III „Die Lehen werden — dadurch überkommen, so der Lehen-Herr den Lehenmann in die wirckliche Possession des Lehns gesetzet: Welches

Digitized by Google

Der Besitzeinweisung hat die Verleihung des zu errichtenden Lehns durch den Herrn voranzugehen, oder, wenn sich der zu Beleihende schon im Besitze des Gutes befindet, das zu Lehn gegeben werden soll, nachzufolgen.[1])

Wie aber kommt nun die Verleihung zu Stande, welche übrigens in einzelnen Stellen des Landrechts[2]) auch wohl Investitur genannt wird? Sie besteht in der nach vorgängiger mündlicher oder schriftlicher Vereinbarung der betheiligten Personen vom Lehnsherrn ausgestellten Verschreibung des Lehns und deren Ausreichung an den Lehnsmann, ohne daß von diesem verlangt wird, daß er oder sein Vertreter, um sie in Empfang zu nehmen, vor dem Herrn erscheint und ihm huldigt.[3]) Die Verschreibung hat die Zusage des Lehns oder die Erklärung zu enthalten, daß der Herr dem Lehnsmann das darin näher bezeichnete Gut zu Lehnrecht gebe. Zugleich sind darin die Bedingungen aufzunehmen, unter welchen er dieses auf Grund der mit dem Herrn gepflogenen Abrede empfangen und haben soll.[4]) Die Verleihung verpflichtet den Herrn, den Lehnsmann in den Besitz des Gutes einzuweisen, sofern er solchen nicht schon hat.[5]) Das nutzbare Eigenthum (dominium utile) aber erlangt dieser erst mit

---

Investitura von den Rechtsgelehrten genannt wird. Und ist die rechte Investitur (eigentlich zu reden), so der Lehen-Herr den Lehen-Mann — in die Lehen-Güter mit leiblicher Possession setzet, welches dann in den Lehen, so erstmals von newen geliehen werden von nöthen." — Der Ausdruck investitura propria war darum kein genau zutreffender, weil die libri feudorum II, 2 zwar den Besitz selbst, nicht aber die Handlung der Besitzeinweisung investitura nennen. Indem sie diese der bloßen Uebertragung des Rechts am Lehn (traditio iuris) durch den Herrn an den Vasallen mittelst Ueberreichung der Lanze oder irgend eines andern Symbols entgegensetzen, sagen sie bekanntlich von der Verleihung oder Belehnung, man nenne sie mißbräuchlicher Weise Investitur („abusivo autem modo dicitur investitura, quando hasta" ct.).

[1]) B. VII Tit. I §§ V. VI.

[2]) B. VII Tit. I § VI. Tit. II § VIII.

[3]) B. VII Tit. I §§ VI. VIII: „Wann es sich auch zutrüge, daß ein Herr ein new Lehen zweyen unterschiedlich belehnet, so hat der den Vorzug, der die erste Zusage und Verschreibung erlanget." Vgl. damit die lateinische Ausgabe des Landrechts von 1620: „Denique si duo simul de eadem re investiti sint: Is cui primo Feudum promissum, et literas investiturae nactus est, alteri praeferri debet."

[4]) B. VII Tit. I §§ I. VI. VIII.

[5]) B. VII Tit. I § V.

Digitized by Google

der Besitzeinweisung. Vorher kann er sein Recht auf das Lehn wohl gegen den Herrn geltend machen. Er soll auch den Vorzug haben vor einem Andern, welcher nach ihm eine Verschreibung über eben dieses Gut vom selben Herrn bekommt.[1]) Nicht aber vermag er Dritten gegenüber, welche nicht damit vom selben Herrn belehnt sind, sein Recht wegen des Lehns selbständig mit Klage zu verfolgen. Er ist, wenn es ihm von solchen streitig gemacht wird, allein auf den Evictionsanspruch gegen den Herrn angewiesen.[2])

Wir gelangen so zu dem Ergebniß, daß das Landrecht von 1620 wegen des Erwerbs der Lehne bei Neubegründung des Lehnsverhältnisses keine Anordnungen trifft, welche den früheren Rechtszustand ändern. Nach wie vor sind es die beiden Momente: der Empfang der Verschreibung zu Lehnrecht durch den Beliehenen und dessen Einweisung in den Besitz des Lehns, die zusammenkommen müssen, andererseits aber auch genügen, um den Erwerb des Lehns zu bewirken.

2. Erwerb des Lehns im Erbgange.

Eine allgemeine Voraussetzung des Lehnfolgerechts ist die Lehnsfähigkeit. Wegen mangelnder Lehnsfähigkeit schließt das Landrecht in Uebereinstimmung mit den langobardischen Lehnrechtsbüchern Stumme, Taube, Blinde, weil sie wegen ihrer Gebrechlichkeit die Lehnsdienste nicht leisten können, von der Erbfolge in Lehne aus.[3]) Als lehns-

---

[1]) B. VII Tit. I § VIII s. oben S. 62 Note 3. Dem Empfang der Verschreibung durch den Lehnsmann schreibt so der Gesetzgeber des Landrechts Wirkungen zu, welche die mittelalterlichen Feudisten mit der sg. investitura abusiva verbanden. Vgl. meine Schrift: „Ueber den Ursprung des sg. ius ad rem" S. 51 ff. Nur bleibt es bei dem Wortlaut B. VII Tit. I § VIII unentschieden, ob der Vorzug, den die ältere Verschreibung und ihr Empfang dem zuerst vom selben Herrn mit demselben Gut belehnten Mann giebt, nur Platz greifen soll, solange der später Belehnte den Besitz des Gutes noch nicht erlangt hat, oder ob und unter welchen Voraussetzungen der zuerst Belehnte sein Recht auf das Lehn auch dann soll geltend machen können, wenn der nach ihm Belehnte bereits sich im Besitze des Lehns befindet.

[2]) B. VII Tit. I §§ IV. V.

[3]) B. VII Tit. II § XI vgl. mit II f. 36. Vom langobardischen Lehnrecht weicht das Landrecht von 1620 und 1685 nur darin ab, daß es im Falle, wo Jemand mit einem der im Text bezeichneten Gebrechen erst nachträglich behaftet wird, nachdem er schon Vasall geworden ist und den Besitz eines Lehns erlangt hat, ihm gestattet, dieses zu behalten.

Digitized by Google

unfähig und darum von der Erbfolge in Lehne ausgeschlossen gelten ihm ferner alle außerhalb der Ehe geborenen Kinder.[1]) Dahin rechnet es nicht bloß die unehelichen, sondern ebenso die legitimirten, namentlich auch die durch nachfolgende Ehe legitimirten Kinder. Der Gesetzgeber entscheidet sich da für die Auslegung der Vorschriften des langobardischen Lehnrechts[2]) im strengeren Sinne, obwohl, wie er ausdrücklich anerkennt, sich die gemeine Meinung fast aller Rechtsgelehrten für Zulassung der Mantelkinder zur Lehnserbfolge erkläre.[3])

In der Frage, ob die Frauen lehnsfähig sein sollten oder nicht, blieb es beim überkommenen Rechtszustande. Mit ihm ließ sich das gemeine Lehnrecht als subsidiäres wohl vereinigen, wenn man nur die magdeburger Lehngüter des Adels ausnahm. Demgemäß wurde bestimmt, daß, wo in Lehnssachen „außerhalb des newen Magdeburgischen Privilegii" der Erben gedacht werde, darunter allein die männlichen Erben zu verstehen sein, sofern nicht die Verschreibung auf das männliche und weibliche Geschlecht laute. Im letzteren Falle sollten indeß die Weiber nicht neben männlichen Erben, sondern nur beim Mangel von solchen zur Lehnsfolge gelangen.[4])

Für die Frage, welchen an sich lehnsfähigen Verwandten des verstorbenen Lehnsmannes im einzelnen Falle ein Successionsrecht in das ihnen hinterlassene Lehn zukommt, ist der Umstand erheblich, ob dieses ein Neulehn ist oder ein Lehn, das schon einmal oder öfter innerhalb derselben Familie vererbt wurde. Neulehn[5]) sind die neu verliehenen Lehne, mag nun die Initiative zur Begründung des Lehnverhältnisses vom Herrn ausgehen, oder wie bei aufgetragenen Lehnen vom Vasallen.[6]) Wenn daher Jemand das Eigenthum seines kölmischen Allodialgutes[7]) an den Landesherrn aufgiebt, zugleich aber diesen bittet und veranlaßt, es ihm sofort wieder zu Lehnrecht zu verschreiben, so kommt ein Neulehn zu Stande.[8]) Dem Neulehn

---

[1]) B. VII Tit. I § II.
[2]) II F. 36 § II.
[3]) B. VII Tit. II § X.
[4]) B. VII Tit. II §§ VIII. IX.
[5]) B. VII Tit. II § I vgl. mit Tit. I § II.
[6]) B. VII Tit. I §§ II. VI.
[7]) Vgl. hierzu dieses Buch Thl. I S. 119. 120.
[8]) B. VII Tit. I § VI. So wandte sich im Jahre 1622 Kaspar von Kalnein an den Kurfürsten und Herzog Georg Wilhelm mit der Bitte, ihm seine bisher

Digitized by Google

stellt das Landrecht ferner aber auch solche Lehne gleich, welche Jemand mit lehnsherrlichem Consens vom bisherigen Vasallen durch Kauf oder Tausch an sich bringt.[1]) Die dem neuen Erwerber vom Herrn ausgestellte Urkunde, welche die Veräußerung bestätigt, stellt eine neue Verleihung und Verschreibung dar, mögen immerhin die Bedingungen, unter welchen dieser das erworbene Gut empfängt, mit denen übereinkommen, zu welchen der Veräußerer es bis dahin besaß. Eine Ausnahme greift bei der ersten Errichtung von Lehnen nur dann Platz, wenn auf Grund besonderer Vereinbarung mit dem Vasallen der Lehnsherr in der Verschreibung und durch diese dem Lehn, welches an sich als Neulehn gelten müßte, die Eigenschaft eines alten oder Erblehns ausdrücklich beilegt.[2])

Den Gegensatz zu den Erblehnen bilden die in Erbgang gekommenen Lehne. Der Gesetzgeber unterscheidet zwei Arten derselben: väterliche Lehne (feuda paterna) und alte Stammlehne (feuda antiqua). Unter den väterlichen Lehnen versteht er die, welche an den Besitzer vom Vater vererbt sind, während er für alte Stammlehne solche Lehne gehalten wissen will, die der Lehnsbesitzer vom Großvater oder von entfernteren Ascendenten ererbt hat.[3]) Für die Lehnserbfolge ist diese weitere Unterscheidung unerheblich. Von Einfluß und Bedeutung ist allein der Umstand, ob das Lehn, in das geerbt

---

„zu Cöllmischem rechte" besessenen, im Amte Brandenburg belegenen Güter Mintwiesen, Krausten, Wuckrau, Kalnein u. a. zu magdeburgischem Recht zu verschreiben. Der Kurfürst entspricht dieser Bitte und stellt ihm eine neue Verschreibung aus, in welcher er erklärt, der Bittsteller solle die näher bezeichneten Güter mit allen Zubehörungen, Nutzungen und Gerechtigkeiten fortan „zu magdeburgischem recht vnd beiden Kindern inne zu haben, zu besitzen, zu genießen vndt zu gebrauchen vnd mit denselben nach seinem Belieben zu gebahren" befugt sein, vorbehaltlich der dem Herzog und seinen Nachfolgern in der Herrschaft darauf haftenden vier Roßdienste. (Schwarzes Hausbuch des Amtes Balga, Königsb. St.-A. 142 fol. 32v.)

[1]) B. VII Tit. I § VI. Vgl. hierzu Verordnung des Kurfürsten Friedrich III. vom 17. August 1699 (Corp. const. Prut. ed. Grube P. III S. 136). Nach Inhalt derselben sollten die Käufer und andern Erwerber von Lehngütern bei Vermeidung des Verlustes der Rechte aus dem ertheilten lehnsherrlichen Consense um Ertheilung einer neuen Verschreibung bei der damals neu errichteten Preußischen Lehnscommission binnen sechs Wochen nach erlangtem Consens einkommen. Die genannte Behörde hatte darauf den Entwurf zur neuen Verschreibung an den Kurfürsten zur Vollziehung einzusenden.

[2]) B. VII Tit. I § VI.

[3]) B. VII Tit. I § II. Tit. II §§ I. II ff.

Digitized by Google

wird, ein Neulehn oder ein solches ist, welches der Erblasser seinerseits selbst schon ererbt hat. Bei Neulehnen ist das Erbrecht auf die Söhne und weiteren männlichen Abkommen des Lehnsbesitzers beschränkt. Stirbt dieser ohne eheliche männliche Descendenz, so fällt das Lehn als sg. strictum feudum dem Lehnsherrn heim. Eine Aenderung der Lehnsfolge zu Gunsten der Brüder oder andern Verwandten des Vasallen kann nur eintreten, wenn diese in die gesammte Hand aufgenommen werden, oder wenn der Lehnsherr auf Grund einer Abrede mit dem zuerst beliehenen Vasallen ihnen ein eventuelles Successionsrecht einräumt.[1]) Hiervon abgesehen, macht das Gesetz selbst noch eine Ausnahme zu Gunsten des Vaters, der bei seinen Lebzeiten das Lehn refutirt und es seinen Söhnen übergiebt. Sterben diese hierauf sämmtlich vor ihm hinweg, dann soll das Lehn ihm, dem Vater, wieder zufallen. Es ist das eine Abweichung von der Regel, daß Lehne nicht in aufsteigender Linie vererben, mit welcher das Landrecht über die Vorschriften der libri feudorum hinausgeht.[2])

Weit größer ist der Kreis der erbberechtigten Personen bei den väterlichen, wie überhaupt bei allen Lehnen, welche der verstorbene Vasall seinerseits schon ererbt hat. Zwar sind auch hier die Söhne und andern männlichen Nachkommen des Erblassers die zunächst berechtigten Erben.[3]) Sind aber diese nicht vorhanden, dann kommt das Lehn an die männlichen Seitenverwandten oder die Agnaten im engeren Sinne. Nur müssen diese vom ersten Lehnserwerber abstammen[4]), denn sonst ist das Lehn für sie kein väterliches oder Stammlehn, sondern ein Neulehn, das als solches nicht anders denn in absteigender Linie vererbt. Sollen Agnaten, ohne vom ersten Lehnserwerber abzustammen, zur Lehnsfolge gelangen, so kann das

---

[1]) B. VII Tit. II §§ I. VII.

[2]) B. VII Tit. II § I „Wann — ein Vater sich der Lehen-Güter bey seinem Leben verziehen, und dieselbigen seinen Söhnen übergeben hätte, und doch dieselben seine Söhne vor ihm verstorben wären: So fallen ihm, dem Vater dieselben Lehn-Güter wieder zu.“ II. fol. 84 gestattet dem Vater nur, daß dieser sich mit Zustimmung des Herrn den Rückfall eines an den Sohn refutirten Lehns für den Fall, daß dieser früher als er versterben sollte, vorbehält.

[3]) B. VII Tit. II §§ II. III. Des Repräsentationsrechts der Enkel geschieht keine Erwähnung. Daß es Geltung hatte, ist wohl zweifellos. Denn, wenn der Gesetzgeber es auf die Brudersöhne in Anwendung brachte (s. unten S. 67), darf man nicht annehmen, daß er es den Enkeln hat vorenthalten wollen.

[4]) B. VII Tit. II §§ III und IV.

Digitized by Google

nur in der vorher erwähnten Weise geschehen. Sie müssen entweder in die gesammte Hand aufgenommen sein, oder es muß ihnen der Herr bei der Errichtung des Lehns die Eventualbelehnung ertheilt und ihnen dadurch die bedingte Möglichkeit eröffnet haben, nach Wegfall des erstbeliehenen Vasallen und seiner lehnsfähigen Nachkommenschaft in das Lehn zu succediren.

Innerhalb des Kreises der männlichen Seitenverwandten sind die Brüder und die Söhne vorverstorbener Brüder die zur Lehnsfolge nächstberechtigten. Der Unterschied zwischen voll- und halbbürtigen Geschwistern ist hierbei ohne Einfluß, es genügt, wenn sie nur mit dem verstorbenen Bruder oder Oheim den Vater oder Großvater gemeinsam haben, da das Successionsrecht allein mit der Abstammung vom ersten Lehnserwerber in Verbindung steht.[1]) Hiervon abgesehen, wird die Lehnserbfolge der Brüder und Brudersöhne im Anhalt an die Vorschriften des gemeinen Erbrechts geregelt. Demgemäß erben die Brüder allein oder neben Söhnen vorverstorbener Brüder in das Lehn zu gleichen Theilen (in capita).[2]) Dahingegen gestaltet sich das Erbrecht der Brudersöhne verschieden, je nachdem sie mit den Brüdern des verstorbenen Lehnsbesitzers (ihren Oheimen) concurriren oder nicht. Neben diesen erben sie nach Stämmen (in stirpes), indem sie an Stelle ihrer verstorbenen Väter treten. Sie erhalten so alle zusammen nicht mehr als ihre Väter, wären sie noch am Leben, erhalten haben würden.[3]) Anders, wenn sie, ohne daß Brüder des Verstorbenen da sind, allein zur Lehnsfolge kommen. Dann sollen sie, wie der Gesetzgeber, um die deshalb unter den Rechtsgelehrten herrschende Streitigkeit zu entscheiden, verordnet, das Lehn unter sich gleich theilen, mithin nach Köpfen und nicht nach Stämmen erben.[4]) Die gleiche Theilung nach Köpfen findet statt, wenn in Ermangelung von Brüdern und Brudersöhnen das Lehn „auf weitere Vettern" fällt. Von dem Repräsentationsrecht ist da keine Rede. Dieses geht nicht über die Söhne vorverstorbener Brüder hinaus.[5])

Im Uebrigen begnügt sich das Landrecht wegen der Fälle, wo ein Lehn „weiter dann auff Brüder oder Brüder-Kinder kommt",

[1]) B. VII Tit. II § VI.
[2]) B. VII Tit. II § IV.
[3]) B. VII Tit. II § IV.
[4]) B. VII Tit. II § V.
[5]) B. VII Tit. II § IV.

Digitized by Google

mit der Verordnung, es solle „immer auf die nechsten Agnaten und Schwerdtmagen" fallen, „welche die weiteren excludiren".[1]) Welche männlichen Seitenverwandten hier unter den nächsten Agnaten zu verstehen sind, wird nicht gesagt. Man wird jedoch annehmen dürfen, daß lediglich die Nähe des Grades zum verstorbenen Lehnsbesitzer nach römischer Zählung den Maßstab abgab für die Entscheidung der Frage, wer von ihnen als der zur Lehnserbfolge Nächstberechtigte zu gelten hatte. Wäre es die Absicht des Gesetzgebers gewesen wegen der Agnaten entfernteren Grades einem andern System der Lehnsfolgeordnung stattzugeben, so würde er nicht unterlassen haben, dem irgendwie Ausdruck zu geben. Im ganzen VII. Buche findet sich aber kein Wort, das hierauf hindeutete. Vielmehr tritt darin augenscheinlich das Bestreben hervor, das Lehnserbrecht, soweit solches nur nicht dem Wesen des Lehns widersprach, mit dem gemeinen Erbrecht in Einklang zu bringen.[2])

Wie die Nachkommen des im Besitze des Lehns verstorbenen Vasallen, erwarben auch die übrigen Lehnserben die Lehnserbschaft ohne Weiteres mit der Delation.[3]) Mit der Allodialerbschaft steht diese an sich in keinem Zusammenhange. Sie muß, wenn sie andern Personen zufällt als den Lehnserben, vom Lehn gesondert werden. Da entsteht nun die Frage, was von den Früchten, die das Lehngut abgeworfen hat, und was von den darin geschehenen Verbesserungen den Lehns- oder den Allodialerben zufallen soll. Der Gesetzgeber des Landrechts erklärt, indem er hierin dem sächsischen Recht[4]) folgt, das bei Lebzeiten des verstorbenen Vasallen gesäete und im Boden untergebrachte Getreide und die damals schon bestellten Gartenfrüchte für dessen erworbenes Gut. Er schreibt daher das Recht an beidem den Allodialerben zu. Die andern Naturalfrüchte, wie Obst und Wiesenwachs überläßt er den Lehnsfolgern. Civilfrüchte aber (Pachtgelder, Zinsen, Zehnten), sollen nach Verhältniß der Zeit, und also

---

[1]) B. VII Tit. II § VI.

[2]) Vgl. namentlich B. VII Tit. II § V bei den Worten: „Dieweil — in der Cölmischen Erbschaft ist entschieden, daß — solche Erbschafften der Brüder-Kinder in die Häupter (in capita) und nicht in die Stämme (in stirpes) gehen —: Als ordnen und wollen Wir, daß solches auch in Lehen-Gütern Raum und Statt haben soll."

[3]) B. VII Tit. II §§ I. II. VI.

[4]) Sachsenspiegel Landrecht II, 58 §§ 1. 2.

Digitized by Google

den Wochen nach, welche die Personen, denen der Zins oder Zehnt gebührt, erlebt haben, zwischen den Land- und Lehnserben getheilt werden.[1]) Was die Meliorationen angeht, so werden im Landrecht von 1620 die Gebäude, welche der verstorbene Lehnsbesitzer im Gut errichtet hat, dem Lehnsfolger, oder beim Heimfall des Lehns dem Herrn zugesprochen. Dasselbe gilt nach einer im Revidirten Landrecht von 1685 getroffenen Bestimmung von allem, was erd- und nagelfest ist.[2]) Die Auseinandersetzung wegen der Früchte und Verbesserungen des Lehns setzt voraus, daß die Allodialerbschaft andern Personen zufällt, als den Lehnserben. Wie ist es nun aber, wenn die Lehnserben zugleich die Allodialerben des verstorbenen Vasallen und Lehnsbesitzers sind? Ist auch da eine Trennung der Allodialerbschaft von der Lehnserbschaft zulässig? Steht es den Lehnserben frei, die Lehnserbschaft zu behalten, während sie die Allodialerbschaft ausschlagen? Diese Frage ist namentlich wichtig und praktisch bedeutsam, wenn der verstorbene Lehnsbesitzer Schulden hinterlassen hat. Sie wird im Landrecht übereinstimmend mit den Vorschriften des langobardischen Lehnrechts[3]) dahin beantwortet und entschieden, daß nur den Agnaten und Mitbelehnten gestattet sein soll, die Lehnserbschaft ohne die Allodialerbschaft anzunehmen und zu behalten.[4]) Die Söhne und andern lehnsfähigen Descendenten müssen beide Erbschaften entweder annehmen oder ausschlagen.[5]) Für sie wird die an sich nur thatsächliche Verbindung der Allodialerbschaft mit der Lehnserbschaft eine gesetzlich gebotene.

3. Die Veränderung der Lehngüter.

Unter diesen Begriff faßt das Landrecht im Titel III des VII. Buches die Vorschriften über die Veräußerung und Verpfändung der Lehne, über die Lehnsschulden und über die Theilung der Lehne zusammen.

---

[1]) B. VII Tit. II § XV.

[2]) B. VII Tit. II § XVII. Eine Ausnahme machte das Revidirte Landrecht in dem Falle, „daß die Gebäude gar kostbahr wären". Wo das zutrifft, giebt es den Kindern des verstorbenen Vasallen das Recht, die Erstattung des dritten Theils ihres Werths von den Lehnserben oder dem Lehnsherrn zu verlangen.

[3]) II F. 45.

[4]) B. VII Tit. II § XIII.

[5]) B. VII Tit. II § XII.

Digitized by Google

a) Veräußerung und Verpfändung der Lehne.

Wir haben in der Geschichte des magdeburger Rechts die Vergünstigungen kennen gelernt, welche das Gnadenprivileg von 1540 dem Adel wegen der Veräußerung und Verpfändung der magdeburger Lehngüter gewährte. Diese werden durch die Lehnsgesetzgebung des Landrechts verallgemeinert und auf alle Arten von Lehnen einschließlich der zu Lehnrecht schlechthin oder zu gemeinem Lehnrecht verliehenen Lehne übertragen. Demgemäß wird bestimmt, daß zur Veräußerung und Verpfändung der Lehngüter, mögen diese Neulehn oder väterliche oder Stammlehn sein, allein der „Consens und Bewilligung des Herrn und des Alienanten oder Lehenmannes, so das Lehen zu alieniren, zu verkauffen oder verpfänden Vorhabens ist", erfordert werden soll. Die Lehnsfolger, Agnaten und Gesammt- oder Mitbelehnten dürfen dem Verkauf, der Verpfändung oder sonstigen Veräußerung nicht widersprechen. Sie bleiben allein auf das ihnen im Gesetz bewilligte Retractrecht angewiesen, welches innerhalb von Jahr und Tag geltend zu machen ist.[1]) Ja selbst des lehnsherrlichen Consenses bedarf es nicht immer. Er braucht nicht eingeholt und erlangt zu werden, wenn die Veräußerung an einen Lehnsfolger geschieht.[2]) Und was speciell die Verpfändung angeht, soll es den adligen Vasallen freistehen ihre magdeburger Lehngüter für Schulden, die sie ohne lehnsherrlichen Consens contrahirt hatten, auch ohne Weiteres zu verpfänden.[3])

---

[1]) B. VII Tit. III §§ I—IV vgl. mit B. IV Tit. VII ad I ff. Nur bei stattgehabter Belehnung zur gesammten Hand macht da nicht zwar schon das Landrecht von 1620, wohl aber das Revidirte Landrecht von 1685 (B. VII Tit. III § IV a. E.) eine Ausnahme. Haben die mitbelehnten Brüder oder Vettern unter sich einen Familienvertrag des Inhalts geschlossen, daß ohne ihrer aller Bewilligung das Lehn nicht verpfändet, noch mit Schulden beschwert werden darf, dann soll dieser Vertrag, wenn der Lehnsherr ihn bestätigt und er in die Gerichtsbücher des Orts, wo die Lehngüter belegen sind, eingetragen wird, nicht bloß die Contrahenten binden, sondern auch den Gläubigern entgegenstehen. Wer ohne gerichtliche Insinuation der ihm verschriebenen Hypothek, welche die Einwilligung von Mitbelehnten voraussetzt, auf den bloßen Glauben des Schuldners geliehen hat, kann sich nicht an den Lehnsfolger halten. Dieser braucht die dem Inhalt des Familienvertrages zuwider gemachten Schulden nicht anzuerkennen, noch zu bezahlen.

[2]) B. VII Tit. III § II a. E.

[3]) B. IV Tit. XV. Art. IV § XVII.

Digitized by Google

Die ohne lehnsherrliche Bewilligung, wo solche nöthig war, vom Lehnsmann vorgenommene Veräußerung wird, sofern dieser wissentlich handelt, für unkräftig erklärt.[1]) Welche Folgen sie sonst nach sich zieht, wird nicht gesagt. Zwar erwähnt der Gesetzgeber, daß in den Lehnrechten, womit er die libri feudorum meint, für diesen Fall die Verwirkung des Lehns angedroht sei[2]), spricht sich aber nicht darüber aus, wie es damit in Preußen gehalten werden soll. Es muß so dahingestellt bleiben, ob es seinem Willen entsprach, die Strafe des Lehnsverlustes eintreten zu lassen, wenn der Lehnsbesitzer, obwohl er die Eigenschaft des Gutes als Lehn kannte, dieses ohne lehnsherrlichen Consens veräußerte oder verpfändete. Von Urkunden bezüglichen Inhalts aus der Zeit nach Abfassung des Landrechts von 1620 liegt mir nur eine vor. Sie betrifft das Lehn eines nichtadligen Besitzers und ergiebt, daß der Lehnsherr, der im fraglichen Falle zugleich der Landesherr war, solches als verwirkt und ihm anheimgefallen betrachtete, wenn es ohne seine Genehmigung verkauft worden war.[3]) Zu einer wirklichen Einziehung des unerlaubt veräußerten

---

[1]) B. VII Tit. III § I.

[2]) B. VII Tit. III § II.

[3]) Urk. des Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm vom 13. April 1663 (Schwarzes Hausbuch des Amtes Balga, Königsb. St.-A. 142 fol. 414). Hans Adam Rabe weiland kurfürstlicher Vasall hatte an Jakob Konten zu Preußisch Bahnau im Jahre 1636 eine halbe Hufe von seinem Lehngut Schedtnienen verkauft. Jakob Nentel als Erbe des Konten bittet den Kurfürsten um nachträgliche Bestätigung dieses Kaufs. Der Kurfürst erklärt hierauf: „Die weil — bemelter Vasall (H. A. Rabe) solches Verkauffs vnd Alienirung desselben Lehnstücks vnbefugt gewesen, daßelbe auch dahero, da er zu solchem Kauff keinen Consens erhalten, verwirket gehabt, Alß ist vns billich bedenklichen solchen Kauff zu confirmiren: nichts weniger aber wollen Wir doch in Ansehung des Käuffers vnwißenheit, seinem Erben, dem jetzigen Inhaber — Jacob Nentel vnser durch die Verwirkung an vns gefallenes Recht aus Oberlandesherrlicher Fürstlicher Macht vnd Vollkommenheit gnädigst verleihen vnd ihn damit zu gleichen Rechten vnd Pflichten als wie seine andern Huben zu Preuß. Bahnau, nehmblich zu Schlecht magdeburgischem Lehn belehnet, hierdurch diese halbe hube von dem Lehn Schedtnienen abgesondert, hingegen zu denen Preuß. Bahnauschen huben vereinbahret vnd diesem Impetrant auch seinen Erben mit erwehntem Recht vnd gleichen pflichten verschrieben haben. Ohne daß (= obwohl) nun diese halbe hube gedachter maßen verkauffet vnd mit fünffhundert mark baar bezahlet worden, Soll dieser Impetrant Jacob Nentel zur Recognition dieser Belehnung Einhundert fünffzig Marck sofort in Vnsere Preußische Kanzlei — erlegen, vnd hinfüro bey dieser Vnserer Concession geschützet werden."

Digitized by Google

und verwirkten Lehns wird es freilich damals wohl kaum mehr gekommen sein. Gewöhnlich ließ der Lehnsherr den Käufer im Besitze und ertheilte diesem, ohne die Veräußerung zu bestätigen, eine neue Verschreibung. Er begnügte sich da, statt von dem Rechte der Einziehung Gebrauch zu machen, mit einer Buße, die der Veräußerer zur Strafe für den von ihm begangenen Lehnsfehler erlegen mußte.[1]) Oder aber, er hielt sich an den Käufer oder dessen Erben und nöthigte ihn, für die neue Verleihung des Lehns eine Recognitionsgebühr von höherem Betrage zu zahlen, als er sie hätte entrichten müssen, wäre es bei rechtmäßiger Veräußerung nur darauf angekommen, ihre Bestätigung durch den Lehnsherrn und Ausstellung einer neuen Verschreibung zu erlangen.[2])

Wie der Lehnsmann der Regel nach nicht befugt ist, das Lehn ohne lehnsherrliche Genehmigung zu verkaufen oder zu verpfänden, soll hinwiederum auch der Lehnsherr sein lehnsherrliches Recht und Obereigenthum am Lehn nicht ohne den Willen des Vasallen einem andern abtreten. Das Landrecht entnimmt diese Vorschrift dem langobardischen Lehnrecht[3]) und unterwirft ihr nicht bloß die schlechthin als Lehn, sondern ebenso auch die zu magdeburger Recht verliehenen und verschriebenen Güter, einerlei, ob sie adligen oder nichtadligen Vasallen gehören. Nur die preußischen Freigüter bleiben ausgeschlossen. Da bleibt es, wie schon bemerkt wurde[4]), bei dem entgegenstehenden Gewohnheitsrechte, das dem Herrn die Veräußerung der Freien und ihrer Güter wider ihren Willen, und ohne sie überhaupt zu fragen, erlaubte.

b) Lehnsschulden.

Nicht allein, um das Lehn Schulden halber zu verpfänden, bedarf es der Einholung des lehnsherrlichen Consenses. Auch wenn die Gläubiger des Vasallen, ohne daß dieser es zum Pfande setzt, aus dem Lehn befriedigt werden sollen, muß der Lehnsherr in die Aufnahme der Schuld gewilligt haben. Doch nicht immer ist die

---

[1]) So wurde in der Mark Brandenburg zur Regierungszeit des Großen Kurfürsten verfahren. S. Holtze, Geschichte des Kammergerichts II S. 291. Man wird wohl nicht fehlgehen mit der Annahme, es habe sich damit in Preußen nicht anders verhalten.

[2]) S. die oben S. 71 Note 3 angeführte Urkunde.

[3]) II F. 34.

[4]) B. VII Tit. III § III f. oben S. 58.

Digitized by Google

Einwilligung des Lehnsherrn nothwendig, damit die vom Vasallen contrahirten Schulden die Eigenschaft der Lehnsschulden erhalten, so daß der Gläubiger berechtigt ist, sich zu seiner Befriedigung an das Lehngut zu halten, einerlei, wer dieses besitzt, ob der Schuldner oder einer seiner Söhne, oder ein anderer Lehnsfolger, oder nach stattgehabtem Heimfall des Lehns der Lehnsherr. Aus gewissen Ursachen darf der Vasall auch ohne lehnsherrlichen Consens Schulden mit der Wirkung aufnehmen, daß die Gläubiger ihre Befriedigung aus dem Lehn fordern können. Den consentirten Schulden treten damit als eine zweite Art von Lehnsschulden die gesetzlichen Lehnsschulden hinzu. Das Landrecht rechnet dahin, indem es mehr oder weniger sich den Vorschriften anschließt, welche schon die Verordnung vom Jahre 1487 und später das Gnadenprivileg über die Verschuldung der magdeburger Lehngüter des Adels aufstellte, die zur Ausstattung der Töchter und Schwestern des Vasallen sowie zur Abfindung der Wittwen wegen ihres Leibgedinges aufgenommenen Schulden. Nicht weniger aber sollen als gesetzliche Lehnsschulden auch gelten: die zum Ankauf von Lehngütern von Dritten entliehenen, oder vom Verkäufer creditirten Kaufgelder, mit denen der Vasall das Lehen angekauft hat, ebenso Schulden, die „in nützliche Besserung des Lehn-Guts" gewendet sind. Ja unter Umständen darf der Vasall sogar, ohne daß ein Familienintereſſe oder der Erwerb und die Erhaltung des Lehns selbst in Frage steht, lediglich wegen seines eigenen Vortheils eine Schuld als Lehnsschuld eingehen, wenn er selbst oder einer seiner Söhne sich auf hohe Schulen begeben, oder in den Krieg ziehen und Kriegsdienst leisten will.[1])

Die Ausstattung der Töchter und Vasallen wird im Landrecht von 1620 nur mit Bezug auf den Adel des Nähern geregelt. Die bezüglichen Bestimmungen sind indeß nicht in dem vom Lehnrecht handelnden VII. Buche zu suchen. Sie finden sich dem IV. Buche und zwar dessen XV. Titel eingereiht.

Danach soll vor allen Dingen darauf gesehen werden, ob und wie der adlige Vater wegen der Ausstattung der Töchter aus seinen Lehn- oder magdeburger Gütern unter seinen Kindern verfügt hat. Ist solches nicht geschehen, dann soll, wenn der verstorbene Vasall einen Sohn und eine Tochter hinterläßt, der Bruder der Schwester

---

[1]) B. VII Tit. II § XIII. Tit. III § IV.

Digitized by Google

den vierten Pfennig d. h. den vierten Theil vom Werthe des Lehns zur Aussteuer geben. Sind aber neben einem Sohne oder neben mehreren Söhnen mehrere Töchter vorhanden, erhalten diese alle zusammen nicht mehr, denn den vierten Theil vom Werthe des Lehns, während jeder Sohn drei Theile erhält.[1]) Höher ist der Betrag der zu gewährenden Ausstattung in Fällen, wo das Lehn an die Agnaten kommt. Sie haben den Töchtern des verstorbenen adligen Lehnsbesitzers den dritten Theil vom Werthe des Lehns zur Aussteuer zu geben.[2])

c) Theilung des Lehns.

Während der Lehnsmann, den Consens des Lehnsherrn vorausgesetzt, bei seinen Lebzeiten das Lehngut verkaufen oder sonst veräußern kann, ohne daß die Lehnserben berechtigt sind, ihn daran zu hindern, darf er dahingegen von Todes wegen keine Verfügung treffen, wodurch jenen ihr Recht auf die Lehnsfolge entzogen oder geschmälert würde.

Nur in gewissen Fällen, und wenn gewisse Voraussetzungen zutreffen, gestattet das Gesetz von diesem Grundsatz abzuweichen. Verhält sich Jemand gegen den besitzenden Vasallen, von dem er den Erbfall zu erwarten hat, ungebührlich, dann soll es diesem freistehen, in dem von ihm errichteten Testament mit Consens des Lehnsherrn den Lehnsfolger ganz oder theilweise von der Lehnserbschaft auszuschließen.

Was speciell die Theilung des Lehns unter die mehreren Kinder des Lehnsmannes angeht, erlangt die darüber getroffene letztwillige Verfügung dadurch Wirkung und Rechtsbeständigkeit, daß die Söhne, oder, wo sich das Lehnserbrecht auf die Töchter erstreckt, die Kinder beiderlei Geschlechts sämmtlich darein willigen und sie anerkennen. Ja selbst ohne und gegen den Willen der Kinder soll solche Theilung des Lehns verbindlich sein und bestehen bleiben, wenn nämlich der Lehnsherr den Vasallen erlaubt, darüber von Todes wegen zu verordnen und sodann der gemachten Anordnung, nachdem er sie für recht und billig befunden hat, seine Bestätigung ertheilt.[3])

---

[1]) B. IV Tit. XV Art. III §§ I—VII. Stirbt nachher einer von mehreren Brüdern ohne Kinder zu hinterlassen, dann sollen der überlebende Bruder oder die überlebenden Brüder den Schwestern die Aussteuer entsprechend erhöhen. Das. § X.

[2]) B. IV Tit. XV Art. III § IX.

[3]) B. IV Tit. II § XIV.

Digitized by Google

Sowohl in dem Falle, wenn der Erblasser mit Beobachtung der bezeichneten Bedingungen befugt ist, letztwillige Festsetzungen zu treffen, wie dann, wenn die gesetzliche Erbfolge mehrere Söhne oder andere Lehnserben in die Lehnserbschaft beruft, kann eine Realtheilung des Lehns eintreten. Hieraus aber konnte sich als weitere Folge ergeben, daß die auf die einzelnen Erben entfallenden Stücke zu klein wurden, und jeder von ihnen nicht mehr im Stande war, für sich allein die Last des Reiterdienstes zu tragen und die damit verbundenen Kosten aufzubringen. Dieser Gefahr mußte im öffentlichen militärischen Interesse vorgebeugt werden. Hierauf bezieht sich die Vorschrift, mit welcher die Lehnsgesetzgebung des Landrechts von 1620 abschließt: Kein Erbe soll weniger als sechs Hufen eines Lehn- oder magdeburger Gutes zu seinem Antheil bekommen. Mit der Theilung der preußischen Freigüter aber soll es also gehalten werden, daß keiner der Erben unter drei Hufen erhält. Kann das nicht geschehen, dann ist der, welchem keine Hufe zufällt, von den Miterben, welche die Hufen behalten, mit Geld nach Verhältniß des Werths des Lehns abzufinden.[1])

Von der Theilung der Lehne ist die Theilung der Lehnsdienste zu unterscheiden, soweit es sich dabei um deren Leistung in natura und nicht um die dafür aufzubringenden Kosten handelt. Die Reiterdienste sollen, so viel als möglich, ungetheilt bleiben, damit sie „der Herrschaft und dem Lande nicht geschwächt oder entzogen werden". Demgemäß ist, wenn es zur Theilung des Lehns kommt, die darauf ruhende militärische Verpflichtung in der Weise zu reguliren, daß die Leistung des Reiterdienstes selbst einer der mehreren Lehnserben allein auf das Gut oder die Güter, die er bekommt, zu übernehmen hat.[2])

Die gleichen Grundsätze finden Anwendung auf die mit den preußischen Freigütern verknüpften nichtmilitärischen Dienste.

Andererseits wird das Verbot der Theilung auf die mit manchen Lehngütern, namentlich mit solchen in adligem Besitze verbundenen Gerechtsamen der Patrimonialgerichtsbarkeit und des Kirchenpatronats ausgedehnt. Auch diese sollen, wenn irgend möglich, nicht getheilt, sondern bei dem Gute oder den Gütern belassen werden, welche *einem* der mehreren Lehnserben bei der Theilung zufallen.[3])

---

[1]) B. VII Tit. III § V.
[2]) B. VII Tit. III § V.
[3]) B. VII Tit. III § V a. E.

Digitized by Google

Es erübrigt jetzt noch, daß wir uns mit den Vorschriften bekannt machen, welche sich in dem Titel IV des Revidirten Landrechts von 1685 enthalten finden, der bei der Revision des Landrechts von 1620 den übrigen drei Titeln hinzugefügt werde. Sie interessiren uns nur insoweit, als sie sich auf die magdeburger Güter und die unadligen Lehne beziehen und, was die ersteren anbetrifft, bestimmt waren, das ältere magdeburger Lehnrecht zu erläutern und zu ergänzen und Zweifel zu beseitigen, die bei seiner Anwendung aufgetaucht waren.

Ziehen wir: 1. die magdeburger Güter des Adels in Betracht.

Wenn in Ermangelung männlicher Lehnserben der verstorbene adlige Lehnsbesitzer nur Töchter oder Schwestern hinterließ, sollte nach dem Gnadenprivileg von 1540 die eine der Töchter oder Schwestern, welche das Lehngut erbte, verpflichtet sein, ihre andern Schwestern auszustatten, oder wenn diese schon bei Lebzeiten ihres Vaters eine Mitgift oder Ehegeld empfangen hatten, solches entsprechend zu erhöhen.[1]) Wie diese Abfindung geschehen und wie hoch sie bemessen werden sollte, war nicht genau bestimmt. Das Privileg sagte nur, die Ausstattung oder deren Verbesserung sei nach Erkenntniß der Herrschaft und der Blutsfreunde, entsprechend dem Werthe des Lehngutes oder der Lehngüter, festzusetzen.[2]) Man darf sich so nicht darüber wundern, daß über das dabei einzuschlagende Verfahren Zweifel und Streitigkeiten entstanden. Diesen will nun das Landrecht von 1685 ein Ende machen. Es verordnet[3]), daß in Ansehung des Werths der Lehngüter und der Antheile, welchen die mehreren Töchter oder Schwestern daraus zu empfangen haben, völlige Gleichheit herzustellen ist. Daher sind die Lehngüter „auf einen billigen Werth und leidliche Taxa" nach Abzug der darauf haftenden Lasten anzuschlagen. Die Lehnserbin wird demgemäß verpflichtet, ihren andern Schwestern und zwar einer jeden aus den Gütern den gleichen Antheil von dem Werthe des Lehns, in Geld veranschlagt, zu entrichten und herauszuzahlen. Dieser Verpflichtung entspricht andererseits eine, freilich nur unter gewissen Umständen eintretende Verbindlichkeit der abgefundenen Schwestern gegen die Lehnserbin. Sie kommt dann zur Entstehung, wenn diese, nachdem sie schon einmal

[1]) S. oben S. 30.

[2]) Gnadenprivileg fol. 46 (Privilegia der Stände des Herzogthums Preußen).

[3]) Revidirtes Landrecht von 1685 B. VII Tit. IV § I.

Digitized by Google

einen adligen Mann geheirathet, ihn aber durch den Tod verloren hat, zu einer neuen Ehe schreitet. Wie wir früher sahen[1]), spricht ihr für diesen Fall das Gnadenprivileg das halbe Lehngut ab. Es fällt an ihre Kinder erster Ehe oder, wenn sie solche nicht hat, an diejenige Schwester, welche das Gesetz als Lehnserbin beruft, während es dem Lehnsherrn heimfällt, wenn auch nicht einmal Schwestern mehr vorhanden sind. Mit Rücksicht auf diese Eventualität wird nun im Revidirten Landrecht verordnet, daß der Wittwe, welche eine neue Ehe eingeht, die etwa übrigen Schwestern von der früher erhaltenen Abfindung soviel zurückgewähren sollen, als nöthig ist, um ihr die Einbuße zu ersetzen, die sie durch die Abtretung des halben Lehns erleidet. Jedoch soll diese Ausgleichung nicht durchaus immer stattfinden, wenn die Lehnserbin in Folge ihrer Wiederverheirathung das halbe Lehngut verliert. Sie hat nur zu geschehen, wenn solches beim Mangel von Kindern aus der früheren Ehe an eine der übrigen Schwestern fällt. Hat die adlige Wittwe, die sich wieder verheirathet, Söhne oder Töchter aus einer früheren Ehe, dann erhalten diese die eine Hälfte des Lehngutes, die andere Hälfte bleibt der Mutter und wird von ihr mit in die neue Ehe hinübergenommen, ohne daß sie in diesem Falle von ihren Schwestern die Rückerstattung eines Theils der diesen vordem gegebenen Abfindung verlangen kann.[2])

Wie es möglich war, daß eine adlige Wittwe als Lehnsbesitzerin eine neue Ehe einging, konnte es hinwiederum sich auch zutragen, daß die adlige Vasallentochter oder Schwester, nachdem sie von ihrem Vater oder Bruder ein magdeburger Lehngut geerbt hatte, vor ihrem Ehemanne, den sie mit lehnsherrlichem Consens heirathete, verstarb. Schloß hierauf der adlige Wittwer eine neue Ehe und gewann in dieser Söhne, dann konnte es, wenn inzwischen die Söhne erster Ehe wieder verstarben, und aus dieser nur noch Töchter vorhanden waren, zweifelhaft erscheinen, wer nach dem Tode des Vaters bzhw. Stiefvaters in das von dessen erster Frau herstammende Lehngut zu erben hatte. Das Revidirte Landrecht entscheidet im Sinne des Gnadenprivilegs dahin: die Töchter erster Ehe gehen, sofern sie sich mit Consens des Lehnsherrn ebenbürtig d. h. mit einem adligen Manne verheirathen, ihren Halbbrüdern zweiter Ehe in dem von

---

[1]) S. oben S. 25.

[2]) Revidirtes Landrecht von 1685 B. VII Tit. IV § II.

Digitized by Google

ihrer Mutter herstammenden magdeburger Lehn vor und erben in dieses oder in seinen Werth allein.[1])

Zwei andere Bestimmungen betreffen nicht sowohl die Schwestern, sondern auch die Schwesterkinder des verstorbenen adligen Besitzers eines magdeburger Lehnguts. Nach dem Gnadenprivileg geht die Lehnserbfolge in der Seitenlinie, wenn Mannserben nicht da sind, nicht über die Schwestern hinaus. Daher sind denn schon die Kinder verstorbener Schwestern von der Lehnserbfolge ausgeschlossen. Sie sollten aber darum bei der Revision der Lehnsgesetzgebung doch nicht leer ausgehen. Um sie einigermaßen schadlos zu halten, nahm man in das Revidirte Landrecht eine Bestimmung auf, welche die Lehnserbin, die keine Schwestern, wohl aber Nichten und Neffen hatte, verpflichtete, ihnen den dritten Theil vom Werthe des Gutes abzutragen. Die letzteren hatten diesen Werthstheil, ohne daß die Tante, welche in das Lehn succedirte, daran participirte, unter sich nach Stämmen zu vertheilen. Nach ähnlichen Grundsätzen wurde die Frage entschieden, wie es mit der Erhöhung und Aufbesserung des Ehegeldes zu halten war, welche nach Inhalt des Gnadenprivilegs die Agnaten (Lehnsvettern), wenn sie zur Lehnsfolge kamen, den Schwestern des letzten adligen Lehnträgers eines magdeburger Gutes zu entrichten hatten. Indem das Landrecht das Recht darauf nicht mehr den Schwestern allein, sondern auch den Kindern verstorbener Schwestern zugestand, verordnete es zugleich, es sollte das augmentum dotis, wenn Kinder verstorbener Schwestern neben lebenden Schwestern oder allein ohne solche vorhanden wären, unter sie nach Stämmen vertheilt werden.[2])

Wir wenden uns jetzt:

2. den auf die unadligen Lehngüter bezüglichen Vorschriften des Revidirten Landrechts zu.

Die Bezeichnung der Lehngüter als unadliger taucht hier zum ersten Male in der Geschichte des preußischen Lehnrechts auf. Wir werden später sehen, wie die neuere Lehnsgesetzgebung sich mit mehr oder weniger Geschick bemühte, den Begriff der adligen im Gegensatze zu den unadligen Lehnen festzustellen. Das Revidirte Landrecht macht den Versuch einer solchen Definition noch nicht. Es ergiebt sich

---

[1]) Revidirtes Landrecht von 1685 B. VII Tit. IV § IV.

[2]) Revidirtes Landrecht B. VII Tit. IV § III.

Digitized by Google

jedoch aus seinen Vorschriften die unadligen Lehngüter betreffend (B. VII Tit. IV §§ VII—IX, verglichen mit dem, was es vorher (B. VII Tit. IV—VI) über die magdeburger Lehngüter des Adels bestimmt hat, immerhin so viel, daß es unter den unadligen Lehnen Lehngüter versteht, auf welche das Gnadenprivileg von 1540 sich nicht erstreckt. Doch auch diese zieht es nicht sämmtlich in Betracht. Es beschäftigt sich allein mit den zu magdeburger oder schlechthin zu Lehnrecht verliehenen und verschriebenen Lehnen. Die preußischen Freigüter bleiben unberücksichtigt.

Innerhalb dieses engeren Begriffs der unadligen Lehne sind die magdeburger Lehngüter zu beider Kinder Rechten von den Gütern zu unterscheiden, die entweder zu schlecht magdeburgischem Recht oder schlechthin zu Lehnrecht verliehen sind. Auf die erstern ist zu beziehen, was im Einklang mit der Verordnung von 1487 für den Fall bestimmt wird, wenn ein Bruder dem andern seinen Theil am Lehngut abkauft und darauf ohne Leibeserben stirbt. Es soll dann der übrig bleibende Bruder, dem sein Theil abgekauft wurde, von der Lehnsfolge darum nicht ausgeschlossen, sondern ihm das Lehngut gelassen werden, obschon er sich bei Lebzeiten des Verstorbenen „mit der Wohnung von ihm geschieden" hat. Nur knüpft der Gesetzgeber des Revidirten Landrechts die Lehnsfolge des Bruders, der seinen Theil des Lehns verkaufte, an die Bedingung, daß er innerhalb der Grenzen des Herzogthums Preußen seinen Wohnsitz behält und nicht auswandert.[1]) Auf den ersten Blick könnte man freilich meinen, die angezogene Vorschrift solle eine weitere auf alle magdeburger Güter oder sogar auf alle unadligen Lehngüter erstreckte Bedeutung erhalten. Darauf scheinen die Worte hinzudeuten, mit denen der § VII Tit. IV beginnt. Bekanntlich hatte es die Verordnung von 1487 aber nur allein mit den magdeburger Gütern zu beider Kinder Rechten zu thun. Soll es nun, wie der Gesetzgeber mit denselben Worten sagt,

---

[1]) Revidirtes Landrecht B. VII Tit. IV § VII: „Mit den unadelichen Lehngütern lassen Wir es bey dem Vertrage des Hochmeisters Truchsessen de Anno 1487 bewenden, derogestalt, daß wenn ein Bruder dem andern sein Theil am Lehngut abgekauffet, und hernach ohne Leibes-Erben verstürbe, der überbliebene Bruder, dem sein Theil abgekauffet worden, von der Lehnsfolge nicht außzuschließen sey, sondern ihm das Lehngut, ob er gleich bey des Verstorbenen Leben mit Wohnung von ihm geschieden, wann er nur in Unserm Hertzogthumb blieben, gelassen werden solle."

Digitized by Google

die man zuerst in einem weiteren Sinne verstehen möchte, „bei dem Vertrage" (richtiger der Verordnung) des Hochmeisters Truchseß „bewenden", so ist damit die Annahme unvereinbar, er habe die daraus angeführte Bestimmung auf andere, als auf die zu beiden Kinder Rechten verliehenen magdeburger Güter ausdehnen und in Anwendung bringen wollen.

Weiter geht der zweite Satz des § VII a. a. O. Wenn dieser der Realtheilung des Lehnguts unter mehrere Brüder die Wirkung zuschreibt, daß bei kinderlosem Tode des einen von ihnen das abgetheilte Lehngut dem Landes- und Lehnsherrn als erledigtes Lehn heimfallen und nicht an den zurückgebliebenen Bruder erben soll, so ist das allerdings ebenso auf schlecht magdeburger Güter, wie auf solche zu beider Kinder Rechten zu beziehen; nur muß man, soweit die ersteren in Frage kommen, den vorhin erwähnten Fall ausnehmen, wenn ein Bruder dem andern seinen Theil des Lehnguts abgekauft hat. Andererseits ist dieser zweite Satz allein auf die unadligen magdeburger Lehne zu beschränken. An die zu gemeinem Lehnrecht verliehenen unadligen Lehne ist dabei nicht zu denken. Wollte man auch diese der darin ausgesprochenen Vorschrift unterwerfen, so würde das zu einem Widerspruch führen mit dem Inhalt der drei ersten Titel[1]) des VII. Buches. Werden doch da vom Revidirten Landrecht von 1685 ebenso wie vom Landrecht von 1620 im Einklang mit den Grundsätzen des gemeinen Lehnrechts alle vom ersten Erwerber abstammenden Agnaten als Lehnserben anerkannt.

Wiederum anders verhält es sich mit dem, was B. VII Tit. IV § VIII verordnet wird. Das hier Gesagte betrifft einmal die schlechthin zu magdeburger Recht und ferner die zu gemeinem Lehnrecht verliehenen unadligen Güter und ist bestimmt, was die bezeichneten Arten unadliger Lehne angeht, die Lehnsgesetzgebung des Landrechts zu ergänzen. Wie wir früher sahen, war zwar nicht in dem VII. Buche, wo vom Lehnrecht insbesondere gehandelt wird, wohl aber im IV. Buche des Landrechts der Betrag normirt, welchen die Brüder ihren Schwestern oder die Agnaten den Schwestern des im Besitze des Lehns verstorbenen adligen Vasallen aus magdeburger und Lehngütern zu entrichten hatten. Wegen der unadligen Lehne fehlte es an bezüglichen Vorschriften. Das Verfahren aber, welches man nach Uebung und

[1]) Vgl. namentlich B. VII Tit. II §§ III—IV.

Digitized by Google

Gewohnheit bei der Ausrichtung der den nichtadligen Vasallentöchtern gebührenden Ausstattung beobachtete, war nicht überall gleich. Während in mehreren Aemtern allen Töchtern, es mochten der Söhne viel oder wenig sein, schlechterdings der vierte Pfennig gleich dem vierten Theil des Werths vom Lehngut als Aussteuer verabfolgt wurde, bekamen diese anderswo je nach der größeren oder geringeren Anzahl der Söhne den vierten, siebenten oder zehnten Theil. Dieser Rechtsungleichheit wird nunmehr ein Ende gemacht und zu dem Zweck verordnet, in Zukunft solle in allen Aemtern die Ausstattung der Töchter und nicht weniger auch der Schwestern der verstorbenen Lehnsmannen wie bei adligen Gütern nach Anzahl der Söhne geschehen und bemessen werden. Gleich den adligen Vasallentöchtern bzhw. Schwestern hatten demnach auch die Töchter und Schwestern nichtadliger Lehnsmannen fortan den vierten bzw. den dritten Lehnspfennig zu fordern.[1])

Die wichtigsten und wesentlichsten Vorschriften der Lehnsgesetzgebung des Landrechts von 1620 und 1685 kennen wir jetzt. Was aber enthielt sie nicht? Das negative Ergebniß, zu dem wir gelangen, wenn wir sie daraufhin prüfen, ist nicht ohne Interesse für die weitere geschichtliche Entwickelung des Lehnwesens in Preußen. Andererseits dürfte sich dabei herausstellen, daß nicht überall, wo das Landrecht schweigt, daraus gefolgert werden darf, es habe der Gesetzgeber von den gemeinrechtlichen Grundsätzen abweichen wollen.

Wir stellen zunächst fest, daß weder in B. VII noch in den übrigen Büchern des Landrechts eine Verordnung getroffen wird, die auf die Lehnserneuerung abzielte. Es ist daraus zu entnehmen, daß ebenso wie im XVI. Jahrhundert auch nach der erfolgten Codification die Lehnsmannen in Preußen, wenn ein Wechsel eintrat in der herrschenden oder dienenden Hand, nicht verbunden waren, beim Lehnsherrn um Erneuerung und Bestätigung des Rechts an den ihnen verliehenen Lehngütern nachzusuchen.[2]) Daher sieht sich denn noch der

[1]) Vgl. B. IV Tit. XV Art. III §§ I—IX oben S. 74 Note 1.

[2]) S. hierüber Georg Christoph a Perbandt, Disp. inaug. de differentiis iur. feud. comm. et prutenici provincialis (Regimonti, 1695) Thes. III bei o: „Insignis — notanda est differentia inter ius comm. Feud. et Prut.; illo enim, sicuti etiam iure Saxonico renovationis petitio adeo necessaria est, ut etiam omissio eius amissione Feudi multetur — Iure Prutenico plane non desideratur. possunt tamen paciscentes feuda in Prussia — tenentes se ad mutuam renovationem obstringere, ut id ipsum ex variis pactis nobilium familiarum patet."

Digitized by Google

Große Kurfürst veranlaßt, in der Verschreibung, welche er am 3. December 1664 seinem Oberpräsidenten Otto Freiherrn von Schwerin über die ihm zu magdeburger Recht verliehenen Güter Saraunen, Groß Steegen und Hoppendorf (im Bezirke des Amtes Preußisch Eylau belegen) ertheilte, die besondere Clausel aufzunehmen, der Belehnte und seine Erben und Nachkommen sollten die ihnen gewordene Belehnung „von Fällen zu Fällen behöriger maaßen recognosciren."[1])

Auffallender als das Nichterfordern der Lehnserneuerung, welche dem Herkommen und der Gewohnheit im Lande nicht entsprach und darum nicht die Bedeutung einer allgemein anerkannten und gesetzlich gebotenen Einrichtung zu erlangen vermochte, ist es, daß die preußische Lehnsgesetzgebung nirgends eines Vorganges gedenkt, welcher der Geschichte seines Lehnswesens keineswegs fremd noch unbekannt war. Ich meine die Errichtung von Afterlehnen durch Großgrundbesitzer, welche ihrerseits selbst Vasallen des Landesherrn waren und diesen zugleich zu ihrem Lehnsherrn hatten. Fälle der Weiterverleihung von Lehngütern als Afterlehne werden für die Zeit des XVI. Jahrhunderts durch mehrere Urkunden bezeugt. Nach der Säcularisation des Bisthums Pomesanien hatte der Herzog Albrecht im Jahre 1527 den evangelischen Bischof Erhard von Queis mit dem Amt und Schloß Schönberg nebst vielen dazu gehörigen Gütern und Dörfern zu Lehnrecht schlechthin belehnt.[2]) Darunter befand sich auch das Dorf Rosenau. Von dem dazu gehörigen Areal verleiht nun der genannte Vasall im Jahre 1528 vier Hufen an Andreas Rothstoß zu magdeburger Recht und beiden Kindern und das Jahr darauf (1529) andere sechs Hufen zum selben Recht an Kilian Elsner gegen die Verpflichtung alljährlich zu Martini 1 Scheffel Korn und 1 Scheffel Weizen auf das Schloß Schönberg zu liefern, auch dieses Schloß im Kriegsfall, oder wann sonst das Aufgebot des Lehnsherrn ergehen würde, zu bewahren und zu vertheidigen.[3])

Da Erhard von Queis ohne männliche Erben stirbt, fällt das Lehn als erledigt an den Herzog als an den Landes- und Lehnsherrn zurück.[4]) Der Herzog Albrecht erlangt hierdurch die Möglich-

[1]) Schwarzes Hausbuch des Amtes Balga I fol. 583 (Königsb. St.-A. 142).

[2]) U.-B. des Bisthums Pomesanien Nr. 206.

[3]) Daselbst Nr. 211. 212.

[4]) Von dem Heimfall nicht betroffen wurden die inzwischen von dem Verstorbenen als Afterlehn verliehenen Hufen im Dorfe Rosenau. Ihre Besitzer

Digitized by Google

keit, Amt und Schloß Schönberg von neuem zu Lehn zu geben. Die Weiterverleihung erfolgte im Jahre 1532 und zwar an Georg von Polenz, den evangelischen Bischof des Samlandes, der ebenso wie von Queis in die Säcularisation seines Bisthums gewilligt und auf jede Herrschaft über Land und Leute verzichtet hatte. Er erhält Amt und Schloß Schönberg zusammt den dazu gehörigen Freien für sich und seine männlichen Leibeslehnserben zu Lehnrecht verliehen, während die übrigen im Bezirk des Amtes wohnenden Vasallen und ihre Lehngüter von der Verleihung ausdrücklich ausgenommen werden.[1]) Neun Jahre später (1541) verleiht von Polenz das eine der mehreren zum Schönberger Lehn gehörigen Güter, nämlich das Gut Traupeln (Traupeln), 45 Hufen und 9 Morgen umfassend, an Michael Khomentowski, einen polnischen Edelmann, der es von ihm für 600 rheinische Gülden gekauft hatte, zu magdeburgischem und beider Kinder Rechten gegen Reiterdienst und Recognitionszins, indem dem Amt und Schlosse Schönberg und seinem Besitzer nur gewisse Gerechtsame, namentlich die Blut- und Straßengerichtsbarkeit und die hohe Jagd vorbehalten werden.[2])

---

wurden durch den Tod des Erhard von Queis aus Aftervasallen zu unmittelbaren Vasallen des Landes- und Lehnsherrn. Da sie ihre Hufen zu magdeburgischem Recht und nicht zu preußischem Recht empfangen hatten, konnten sie wider ihren Willen auch fernerhin nicht einem andern Lehnsherrn unterworfen und aus dem Verhältniß unmittelbarer fürstlicher Vasallen nicht wieder in die Stellung von Aftervasallen zurückversetzt werden. S. die folgende Note.

[1]) Pomes. U.-B. Nr. 215 S. 288 ff.

[2]) Pomes. U.-B. Nr. 217 S. 305. 306: „Nos Georgius Dei gracia Episcopus Sambiensis dominus hereditarius arcis et districtus Schoenbergensis — fatemur et recognoscimus, quod villam nostram dictam Traupell — vendidimus et — vendimus nobili viro Michaeli Khomentowsky pro sexcentis florenis Rhenensibus — et damus sibi ius magdeburgense utriusque sexus —. Concedimus etiam sibi et suis haeredibus parva et magna iudicia super subditos suos et inter granicies suas, maiora autem iudicia collum et vitam attinentia, praesertim autem ea iudicia, quae Strassengerichte appellantur, volumus nobis et haeredibus et successoribus nostris reservare. — Damus etiam ipsi Michaeli et suis libertatem venandi lepores et capreolos et alias parvas feras, magnam autem venationem magnarum ferarum scilicet aprorum, porcorum silvestrium, ursorum, alcidum et similium nobis et haeredibus nostris reservamus.“ Dafür soll der Belehnte: „servire cum bonis armis et uno valido equo tociens quotiens nos cum aliis Nobilibus vocati fuerimus. Et in recognitionem dominii et superiori-

Digitized by Google

Ein anderes von der Herrschaft Schönberg abgezweigtes Afterlehn war das Dorf Habersdorf, gleichbedeutend mit dem heutigen Finkenstein bei Rosenberg in Westpreußen.[1]) Es wurde von Georg von Polenz seinem Schwager Balthasar von Köckeritz zu gemeinem Lehnrecht oder Lehnrecht schlechthin verliehen und verschrieben.[2])

Immerhin waren es nur wenige Fälle, in welchen Güter zu gemeinem oder magdeburger Lehnrecht von Lehnsherren, welche selbst Vasallen des Herzogs waren, an adlige oder nichtadlige Grundbesitzer als Afterlehn weiter verliehen wurden. Auch mochten, als es zur Abfassung des Landrechts von 1620 und 1685 kam, manche von ihnen schon damals die Eigenschaft von Afterlehnen wieder verloren haben, sei es, weil die zweiten Lehnsherren, sei es, weil die von ihnen belehnten Aftervasallen ohne Lehnserben zu hinterlassen verstorben waren. Schon darum hatte vermuthlich die Frage der Afterverleihung für den preußischen Gesetzgeber ein geringes Interesse. Es kam aber noch ein anderer Umstand hinzu, der es verständlich macht, warum, ausgenommen etwa die preußischen Freigüter, die Errichtung von Afterlehnen in Preußen keine größere Verbreitung fand und man es daher nicht für nöthig hielt, ihrer in der Lehnsgesetzgebung zu gedenken.

In dem vorhin erwähnten Falle der Belehnung des Balthasar von Köckeritz mit dem Dorfe Habersdorf suchte der zweite Lehnsherr Georg von Polenz bei dem Herzog als dem Oberlehnsherrn im Jahre 1547 um Bewilligung und Bestätigung der von ihm seinem Schwager ertheilten Verleihung und Verschreibung nach, und der Herzog willfahrt dieser Bitte.[3]) Andererseits bitten die Erben des

---

tatis singulis annis in festo seu die Martini Episcopi unum talentum cerae cum uno solido aut sex denariis prutenicis offerre et praestare."

[1]) S. hierüber v. Mülverstedt im Diplomat. Ileburgense II S. 678.

[2]) Pomes. U.-B. Nr. 242.

[3]) Pomes. U.-B. Nr. 242: „Wir Albrecht — Nachdem vns der ehrwürdige — Her Georg Bischof zu Samblandt zu erkennen gegeben, wie ehr den Erbarn vnsern lieben getreuen seinen schwager Balthasar von Kökeritz das dorf habersdorf 21½ huben inhaltende im Gebiet Schoenbergk gelegen zu Lehenrecht verschrieben, als hat vns benanter vnser freundt von Samblandt solche verschreibunge gnediglich zu bewilligen vnd aus fürstlicher macht zu bestetigen dienstlich angelanget. Bewilligen, zulassen, confirmiren demnach hiemit vnd in craft dieses offenen brives für vns —, dass die berurte vnsers freundts von Samblandts Balthasarn

Digitized by Google

vorhin gedachten Michael von Khomentowski im Jahre 1600 den Markgrafen Georg Friedrich, als den Vormund des blöden Herzogs Albrecht Friedrich um Bestätigung der ihren Vorfahren von Georg von Polenz ertheilten Verschreibung über das ihnen von diesem zu magdeburger Recht verliehene Gut Traupel. Auch diese Bitte wird gewährt. Der Markgraf bestätigt das in der Urschrift ihm vorgelegte ältere Privileg, nachdem er es für richtig befunden, im Namen des Herzogs als des oberen Lehnsherrn.[1])

Nach gemeinem Lehnrecht bedarf die Afterbelehnung, sofern nur der Beliehene lehnsfähig ist, und das Geschäft nicht zur Verdunkelung einer verbotenen Veräußerung eingegangen wird, einer Genehmigung und Bestätigung von Seiten des Oberlehnsherrn nicht.[2]) Wenn diese trotzdem in Preußen vom verleihenden zweiten Lehnsherrn wie auch durch den beliehenen Aftervasallen oder dessen Erben beim Herzog nachgesucht und von diesem ertheilt wurde, konnte es zumal bei öfterer Wiederholung solcher Fälle nicht wohl ausbleiben, daß das Rechtsverhältniß der betreffenden Güter und ihrer Besitzer verdunkelt und verändert wurde. Man betrachtete sie zuletzt nicht mehr als wirkliche Afterlehne noch ihre Besitzer als Aftervasallen. Vielmehr kam die Anschauung auf, es handle sich dabei um Lehngüter, welche der erstbeliehene Vasall mit Zustimmung des Landes- und Lehnsherrn an einen andern Vasallen verkauft oder sonstwie definitiv abgetreten und veräußert habe, indem er sich selbst dabei nur gewisse Rechte vorbehielt. In der Bestätigung der Afterbeleihung aber erblickte man die Genehmigung der definitiven Veräußerung und eine neue Verleihung durch den Herzog an den Erwerber, der so zum unmittelbaren Vasallen des Landesherrn als des obersten Lehnsherrn wurde.

Eine Frage, auf welche das codificirte preußische Lehnrecht ebenfalls die Antwort schuldig bleibt, ist die nach der Beendigung des Lehnverhältnisses und der Aufhebung des vasallitischen Rechts am Lehn. Den Heimfall des Lehns ausgenommen, welcher mit dem Tode des Vasallen, der keine Lehnserben hat, eintritt, erfahren wir hierüber nichts.

---

von Kokeritz gegebene handtvesten über benant dorf Habersdorf kreftig, mechtig vnd in iren wirden pleiben solle."

[1]) Pomes. U.-B. Nr. 227.

[2]) II F. 26 § 22. II F. 9 § 2. 55 § 1.

Digitized by Google

Daß der Lehnsherr auf sein Obereigenthum [1]) und hinwiederum auch der Vasall auf sein Untereigenthum verzichten konnte, mochte als selbstverständlich angesehen werden, ebenso daß durch solchen Verzicht die Rechte der Lehnserben, sofern sie nicht zugleich die Allodialerben waren, nicht berührt würden. Mehr befremden muß es, daß der Gesetzgeber mit keinem Worte der Felonie als einer möglichen Ursache des Verlustes des vasallitischen Rechts gedenkt. Auch die Urkunden aus der Zeit nach Abfassung des Landrechts lassen uns da im Stich. Den einzigen Fall einer Felonie, von dem darin die Rede ist, haben wir schon erwähnt. Er betrifft die Veräußerung des Lehns durch den Vasallen ohne lehnsherrliche Genehmigung. Wie wir früher sahen, erklärte sich der Herzog in seiner Eigenschaft als Lehnsherr für berechtigt, das ohne seinen Willen verkaufte Lehngut als heimgefallen einzuziehen. Er that solches, obschon die preußische Lehnsgesetzgebung sich über die Wirkungen und Folgen der verbotenen Lehnsveräußerung nicht ausgesprochen hatte. Man kann vielleicht

[1]) Ein Verzicht des Herzogs als des Lehnsherrn auf sein Obereigenthum kam vor bei den im Amtsbezirke Balga belegenen Gütern Lindenau, Breitlinde und Streiben. Sie waren ursprünglich adlig-kölmische Güter gewesen, später aber zu magdeburger Recht verliehen und verschrieben worden, nachdem sie Kaspar von Kalnein dem Kurfürsten und Herzog Georg Wilhelm zusammen mit seinen übrigen Gütern (S. oben S. 64 Note 8) aufgetragen und als Lehn zurückempfangen hatte. Sein Erbe und Besitznachfolger war der Ober-Appellationsgerichtsrath und Hauptmann zu Ortelsburg Johann Albrecht von Kalnein. Dessen Ehefrau richtet an den Kurfürsten Friedrich III. die Bitte, er wolle den den Vorfahren ihres Ehegatten „primordialiter zu Cöllmischen, hernach aber der Familiae zum Besten zu Magdeburgischen und beyder Kinder (Rechten) verschriebenen — Gütern ihre primordial-Natur und eigenschafft wiedergeben". Diese Bitte findet Erhörung. Friedrich III. erklärt in einer zu Brüssel am 9./19. October 1690 ausgestellten Urkunde (Altes Grundbuch des Amtes Balga, Königsb. St.-A. 141 fol. 572v), er lege den bezeichneten Gütern ihre „primordial Natur und eigenschafft" wieder bei und befreie sie von dem Magdeburgischen Recht zu beyden Kindern, verleihe demgemäß und verschreibe aus landesfürstlichem Recht und Oberherrschaft sie dem Johann Albrecht von Kalnein und seiner Ehegattin Barbara von Perbandt zu adligen cöllmischen Rechten und wolle, daß selbige künftig als „allodial- oder adelich collmisch in den Ambts-Rechnungen und Büchern geführt und davor gehalten" werden, vorbehaltlich der Pflichten und Dienste, die bisher darauf gehaftet hätten. Eines Rechts der Lehnserben geschieht in diesem Falle keine Erwähnung. Dem Anschein nach kam es auf solches hier darum nicht an, weil keine Brüder oder Lehnsvettern vorhanden waren, die ein Recht der Lehnserbfolge hätten geltend machen können. Der Johann Albrecht von Kalnein selbst hatte, wie in der Urkunde ausdrücklich bemerkt wird, wohl Töchter, aber keine Söhne.

Digitized by Google

hieraus, ohne zu viel zu wagen, auf ein entsprechendes Verfahren in andern möglichen Fällen einer begangenen Felonie schließen. Der Lehnsherr, zumal wenn er zugleich der Landesherr war, mochte sich für berechtigt halten, auf das gemeine Lehnrecht und seine Vorschriften zurückzugreifen, um zu einer Entscheidung zu kommen, für die ihm die eigene Lehnsgesetzgebung keinen Anhalt darbot. Er durfte das um so unbedenklicher thun, als die Felonie mit ihren Folgen sich aus dem Gegensatz ergab, in dem sie zur Treue stand. Die Treue aber hatte das Landrecht B. VII Tit. I § I in die Definition des Lehns, die es gab, aufgenommen und damit als ein nothwendiges und wesentliches Moment desselben anerkannt. Noch mag hier eine Vorschrift angeführt werden, welche dem Proceßrecht des Gesetzbuches angehört. Auch sie konnte zur Rechtfertigung dienen, wenn der Lehnsherr die Grundsätze des gemeinen Lehnrechts wegen der Felonie und ihrer Folgen in Preußen zur Anwendung brachte. In B. I Tit. XXXV Art. VIII § 22 heißt es, Lehnleute können in Proceßsachen „für oder wider ihren Herrn nicht kundschaften oder zeugen, sie seyen denn zuvor ihres Eydes, damit sie ihm zugethan, entbunden". Der Grund, der den Gesetzgeber zur Aufnahme dieser Bestimmung in das Landrecht bewog, ist nicht wohl anders zu verstehen, als wenn man annimmt, er habe dabei an die Felonie und die nachtheiligen Folgen gedacht, welche daraus für den Vasallen erwachsen könnten.[1])

Die angezogene Stelle ist zugleich die einzige, worin des Lehnseides gedacht wird. Wann dieser und bei welchen Gelegenheiten er vom Vasallen zu leisten war, sagt das Landrecht nicht. Da eine förmliche Investitur nicht stattfand, wird man der Meinung Raum geben dürfen: der Vasall hat den Lehnseid zu leisten, sobald er in den Besitz des Lehngutes gekommen ist, sei es durch Besitzeinweisung auf Grund der ertheilten Verleihung und Verschreibung zu Lehnrecht, wie beim Neulehn, sei es durch Erbrecht, wie beim väterlichen und Stammlehn. Trat dann während seiner Besitzzeit ein Thronwechsel ein, so hatte er zusammen mit den übrigen Vasallen im Lande und in Gemeinschaft mit den Bürgern der Städte und den adligen und nichtadligen Besitzern der kölmischen Güter dem neuen Landes- und Lehnsherrn zu huldigen.[2]) Wie schon im Mittelalter ersetzte diese gemeinsame

[1]) Vgl. II F. 33 § 4.

[2]) Nur die preußischen Freien, welche einen adligen oder nichtadligen Grundbesitzer zu ihrem Lehnsherrn hatten, waren davon ausgenommen.

Digitized by Google

Huldigung die Ableistung des Lehnseides durch jeden einzelnen Vasallen, welche sonst nach gemeinem Recht die Lehnserneuerung bei eintretendem Wechsel in der herrschenden Hand verlangte. Weil solche in Preußen nicht üblich, oder doch nicht gesetzlich vorgeschrieben war, konnte auch zur Erneuerung der Eidesleistung an den neuen Landes- und Lehnsherrn nicht jeder Vasall einzeln entboten und genöthigt werden.

Ehe wir diesen Abschnitt beschließen, ist jetzt noch zweier Veränderungen im preußischen Lehnswesen zu gedenken, welche nicht im Zusammenhang mit der Lehnsgesetzgebung des Landrechts von 1620 und 1685 standen, sondern unabhängig von dieser ins Leben traten.

Wie wir früher festgestellt haben, ruhte auf den Lehngütern des Adels, mochten diese nun zu magdeburgischem oder zu Lehnrecht verliehen sein, häufig außer der militärischen Last des Reiterdienstes die Verpflichtung zur jährlichen Entrichtung des kulmischen Recognitionszinses. Mit diesem Zins aber concurrirte nicht selten noch eine andere Abgabe: das sg. Pfluggetreide, dem kulmischen Bischofsscheffel entsprechend. Im Jahre 1612 richtete nun der Adel auf dem damals abgehaltenen Landtage an den Kurfürsten und Herzog Johann Sigismund wegen dieser letzteren Abgabe eine Beschwerde. Er verlangte von der Lieferung des Pfluggetreides befreit zu werden, indem er sich auf eine angeblich früher schon zu Gunsten der adligen Besitzer angeordnete Aufhebung der bezüglichen Verpflichtung berief. Der Kurfürst erwiderte in der hierauf ertheilten Resolution, er wisse sich keiner „Cassation", sondern nur eines alten Landtagsabschieds zu erinnern, welcher nicht den Adel überhaupt, sondern allein solche Adlige angehe, die sich um den Herzog und das Land besonders verdient gemacht hätten. Soweit diesen nachweislich die Abgabe des Pfluggetreides von ihren Gütern erlassen worden sei, möge es dabei auch in Zukunft bleiben.[1])

Die Beschwerden des Adels wegen der auf ihren Gütern haftenden Zinsen und Zehnten ruhten aber darum nicht. Sie wurden von neuem vorgebracht, nachdem der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm im Jahre 1640 zur Regierung gelangt war. Diesmal hatten sie mehr Erfolg. In den Jahren 1640/41 erging eine landesherrliche Entscheidung zu Gunsten der in den Bezirken mehrerer Aemter angesessenen adligen Grundbesitzer, namentlich derer, welche in den

[1]) Landtagsabschied des Jahres 1614 (Königsb. St.-A. 604a).

Digitized by Google

Amtsbezirken Neidenburg, Ortelsburg, Lyck und Rhein wohnten. Sie bewilligte ihnen den Erlaß des Recognitionszinses und des Pflug-getreides für alle Fälle, wo sie im Stande sein würden nachzuweisen, daß ihnen ihre Güter mit den genannten Abgaben beschwert schon in der Ordenszeit verliehen und verschrieben waren. Zu welchem Rechte die Verschreibung ertheilt war, darauf sollte es nicht ankommen. Demnach gereichte der Erlaß ebensowohl den adligen Vasallen zum Vortheil, welche Lehne der einen oder der andern Art hatten, als den adligen Besitzern kölmischer Güter.[1]) Noch weiter gingen die Con-cessionen, welche der Große Kurfürst dem Adel im Jahre 1663 machte. Der Landtagsabschied vom 16. Juli 1663 befreite alle Güter, welche vor dem Jahre 1612 von Adligen erworben und besessen waren, von den bezeichneten Verpflichtungen.[2]) Sogar die preußischen Freigüter, welche vor jenem Jahre in die Hände von adligen Besitzern gekommen waren, wurden nicht ausgenommen. Auch sie sollten des Pflug-getreides und Recognitionszinses und nicht weniger etwaiger anderer darauf ruhenden Zinsen sowie der Scharwerksdienste entledigt sein.[3])

Handelte es sich bei der Entlastung von Zins, Zehnt und Schar-werksdienst allein um die von Adligen besessenen und erworbenen Lehngüter, so kam dahingegen eine andere, ebenfalls auf Befreiung von einer Verpflichtung gerichtete Maßregel den Besitzern der un-adligen preußischen Lehne oder Freigüter zu gute. Im Jahre 1713 gestattete der König nach Vereinbarung mit den Ständen den Eigen-

[1]) S. den Text der Entscheidung in diesem meinem Buche Thl. I S. 128 Note 1.

[2]) Landtagsacten des Jahres 1663 (Königsb. St.-A. fol. 154).

[3]) S. die Worte im angeführten Landtagsabschied: „Der vff einigen ade-lichen vndt von dem Adell an sich gebracht frey güttern haftenden Scharwerks-pflicht, pfluggetreydes vndt zinsen halber, hatten die Stände ihren Bescheidt vndt decision auß dem Gnaden privilegio § „Nachdem wir bey Unsern tagen", dann auß der Resolution in dem Landtag de aō 1612 — zu nehmen; Damit aber dennoch auch hierunter Sr. Churf. Durchl. gnade vndt hulde gegen dero getreue unterthanen, vermercket werde; So wollen dieselbe hierinn solche maß gesetzet haben, auch bey dero Cammer verordnen, vndt in die Aembter außschreiben lassen, daß jeniges Alles, waß biß aō 1612 von adelichen Vasallen acquiriret vndt be-seßen worden, solcher pflicht entlediget sein solle. Waß aber nach der Zeit, un-geachtet solcher Landtags resolution dennoch einer vndt der andere durch acqui-rirung solcher beschwerten gütter seinen Stande zuwider sich selbsten zugezogen, daßelbe hat ein jeder sich selbst auch zu imputiren vndt die pflicht schuldigster maßen zu tragen vndt zu entrichten."

Digitized by Google

thümern der adlig-kölmischen Güter, den darauf ruhenden Reiterdienst durch eine einmalige, übrigens sehr niedrig bemessene Zahlung in Gelde abzulösen. Die gleiche Erleichterung aber gewährte er außer den nichtadligen Kölmern auch den preußischen Freien.[1]) Diese blieben fortan nur noch zur Hülfeleistung beim Bauen und Brechen der Schlösser und Amtshäuser, sowie zu andern nicht militärischen Diensten verpflichtet.

---

[1]) S. mein Buch Thl. I S. 129.

Digitized by Google

III. Die Zeit von 1717 bis zur Gegenwart.

Am 5. Januar 1717 gab König Friedrich Wilhelm I. „seiner getreuen Ritterschaft, Vasallen und Lehnsleuten" den gefaßten Entschluß kund, „alle und jede in Unserm Königreich Preußen, auch in den Chur- und andern Landen belegenen Lehne, ohne Unterschied, wes Nahmens oder Art dieselbe seyn, an Adelichen-, Schulzen- oder Bauern-Lehne, vor Allodial- und Erbgüter zu erklären".[1])

Die Gründe, welche den König bewogen, diesen Entschluß zu fassen, sind bekannt. Der Lehnsdienst war seit der Veränderung des Kriegswesens und der Errichtung des stehenden Heeres von keiner militärischen Bedeutung mehr. Das Heimfallsrecht, welches früher, zumal in den letzten Zeiten der Ordensherrschaft, dem Landes- und Lehnsherrn es ermöglichte, sich eine außerordentliche Einnahmequelle zu verschaffen, hatte nur noch einen geringen Werth. Starben adlige Vasallen ohne Hinterlassung von Lehnserben, so gebot dem König das Gnadenprivileg von 1540, oder, wo die Voraussetzungen für den dadurch geschaffenen Leihezwang nicht zutrafen, doch zum wenigsten Sitte und Herkommen, die erledigten Lehne andern Herren von Adel von neuem zu verleihen. Alle preußischen Lehne aber, sie mochten nun einem adligen oder nichtadligen Lehnsmann gehören, mit einziger Ausnahme der preußischen Freigüter, kamen, wenn der Heimfall stattfand, keineswegs immer unbelastet an den Lehnsherrn zurück. Oft waren sie zu Gunsten der weiblichen Nachkommen oder Schwestern des verstorbenen Lehnsbesitzers mit Schulden beschwert, welche der Lehnsherr anerkennen und übernehmen mußte. Und diese waren durchaus nicht etwa unerheblich. Sie fielen dergestalt ins Gewicht, daß man geradezu behaupten kann: schon vor der Aufhebung des

[1]) Edict vom 5. Januar 1717 (abgedruckt in v. Baczko, Geschichte Preußens VI Beil. VIII S. 461. Vgl. Stöltzel, Brandenburg-Preußens Rechtsverwaltung und Rechtsverfassung II, S. 79. Schmoller in seinem Jahrbuch für Gesetzgebung u. s. w. U. F. X. Jahrg. S. 26—28.

Digitized by Google

Lehnsverbandes hat in vielen Fällen eine Allodification der Lehne, nicht zwar der Substanz, wohl aber dem Werthe der Güter nach Platz gegriffen. Denn mit dem sg. Lehnspfennig, den sie vom Lehnsfolger und beim Heimfall des Lehns vom Lehnsherrn zu fordern und zu empfangen hatten, erhielten die Töchter und Schwestern des Vasallen einen Theil vom Werthe des Lehns zu freiem und uneingeschränktem Eigenthum.

Andererseits eröffnete sich dem Könige Friedrich Wilhelm die Aussicht, wenn er auf sein Obereigenthum und die Lehnsdienste verzichtete, als Gegenleistung für das Aufgeben dieser politisch und finanziell fast werthlosen Rechte durch Auflage einer wenn auch nur mäßig bemessenen Grundsteuer auf die ehemaligen Lehngüter dem Staate eine feste und sichere Einnahmequelle zu verschaffen, um sie zur Deckung der Kosten für die stehende Armee zu verwenden.

Zunächst war jedoch mit dem Erlaß des Edicts von 1717 nur die Willensmeinung und Absicht des Königs ausgesprochen, die Lehne in Allodien oder Erbgüter umzuwandeln. Ins Werk gesetzt war die Allodification für Preußen dadurch noch nicht. Auch als es vier Jahre später zur Publication des Verbesserten Landrechts von 1721 kam, wurde zwar, im Hinblick auf die zu erwartende Aufhebung des Lehnsverbandes, das dem Lehnrecht gewidmete VII. Buch des Revidirten Landrechts von 1685 aus dem neuen Gesetzbuch ausgeschlossen und weggelassen. Die frühere Lehnsgesetzgebung war aber darum noch nicht außer Kraft gesetzt. Man wollte eben nur für deren künftige Aenderung freie Hand behalten. Die Ausführung der beabsichtigten Reform zog sich noch elf Jahre hin. So lange dauerten die Verhandlungen zwischen der Regierung und dem Lehnsadel und seinen Vertretern wegen der Modalitäten, unter welchen die Allodification zu geschehen habe, namentlich wegen des Aequivalents, welches dem Könige für das Aufgeben seines lehnsherrlichen Obereigenthums und des Rechts auf die Lehnsdienste in Gestalt des sg. Lehnskanons bewilligt werden sollte. Erst die Assecuration wegen der Lehne vom 18. December 1732 [1]) brachte die Angelegenheit zum Abschluß. Nur sie kommt für die Lehne in Ostpreußen, Littauen und den Marienwerderschen Kreis in Frage, wenn man den Zeitpunkt richtig bestimmen will, von dem ab die gesetzliche Aufhebung des Lehnsnexus,

[1]) Abgedruckt bei v. Baczko, Geschichte Preußens Bd. VI Beil. V S. 463—467.

Digitized by Google

soweit diese im vorigen Jahrhundert überhaupt angestrebt wurde, zu datiren ist.[1])

Der König erklärte dadurch alle und jede im Königreich Preußen gelegenen Lehne ohne Unterschied, ob sie von Leuten adligen oder nichtadligen Standes besessen, und einerlei, zu welchem Recht sie verliehen und verschrieben wären, für Allodial- und Erbgüter und den Lehnsverband zwischen dem Landes- und Lehnsherrn und seinen bisherigen Vasallen für aufgehoben.[2]) Ausgenommen wurden allein die auf den äußersten Fall stehenden Lehne, deren Heimfall wegen Mangels an Lehnserben und Gesammtbelehnten mit dem Tode ihrer Besitzer unmittelbar bevorstand, sowie ferner diejenigen Lehne, auf welche bereits „Anwartungen und Expectantien" ertheilt waren.

Zugleich wurden die bisherigen Lehne von allen mit dem Lehnsverbande zusammenhängenden Diensten und Lasten, sie mochten Namen haben, wie sie wollten, gänzlich befreit. Als Gegenleistung für die Aufhebung der Lehnsbeschwerden sollten die bisherigen Vasallen einen fixen jährlichen sg. Kanon entrichten, den der König „zu ewigen Zeiten nicht erhöhen und steigern zu wollen" versprach.[4])

Waren die bisherigen Lehne, wenn sie fortan als Allodial- und Erbgüter gelten sollten, und dem Rechte ihrer Besitzer die Eigenschaft eines völligen Eigenthums beigelegt wurde, dadurch nun aber in all

---

[1]) S. die weiterhin anzuführende Constitution vom 31. October 1738 im Eingang sowie in Tit. I § 1 bei den Worten: „Es ist fortmehro sowohl denen Vasallis insgemein, als einer jeden Familie insbesondere freygelassen, wegen der unterm 18. Dec. 1732 allodificirten Lehne unter sich gewisse Pacta und Verträge — aufzurichten."

[2]) Assecuration vom 18. December 1732 zu Nr. I bei den Worten: „Versprechen Wir vor Uns und Unsere Königlichen Erben und Nachkommende Successores an der Crohn bey Unserm Königlichen Wort, daß von nun an und zu ewigen Zeiten all und jede in Unserm Königreich Preußen gelegenen Lehne ohne Unterschied, wes Nahmens oder Art dieselben seyn, von welchen obgedachter Lehns-Canon bezahlet wird, vor Allodial- und Erbgüter erkläret, und die Qualität eines völligen Erb- und Eigenthums denselben beigelegt seyn solle, dergestalt, daß der nexus feudalis zwischen Uns und Unsern Vasallis nebst allen davon dependirenden Praestationen, sie mögen Namen haben, wie sie wollen, nunmehro gänzlich gehoben und denen Possessoribus freie Macht gegeben seyn soll, dieselben als Erbgüter zu besitzen und zu geniessen."

[3]) Assecuration zu Nr. II.

[4]) Assecuration zu Nr. I. III. VI.

Digitized by Google

und jeder Hinsicht der Herrschaft der früheren Lehnsgesetze entzogen? Das Lehnsedict von 1717 hatte sich über die Bedeutung der geplanten Allodification nicht näher ausgesprochen. Jetzt, wo diese als vollendete Thatsache vorlag, durfte die Frage, in welchem Sinne sie gemeint war, und welche Ausdehnung ihr gegeben werden sollte, nicht länger eine offene bleiben. Besonders der Adel, der sich daran gewöhnt hatte, in den Lehnen Güter zu erblicken, die nicht sowohl dem Lehnsherrn, denn vielmehr den adligen Familien gehörten und bestimmt wären, diese in Wohlstand und Glanz zu erhalten, mußte wünschen, hierüber aufgeklärt und beruhigt zu werden. Die anfängliche Abneigung, auf welche der Gedanke der Lehnsallodification innerhalb der Ritterschaft stieß, hatte ja gerade vornehmlich ihren Grund in der Befürchtung gehabt, es werde daraus für viele adlige Familien der wirthschaftliche Ruin entstehen. Die Assecuration macht nun diesen Zweifeln und Bedenken ein Ende. Die Lehnseigenschaft der seither zu Lehnrecht besessenen Güter wird nur insoweit aufgehoben, als sie das Obereigenthum betrifft. Dahingegen bleibt das Recht der Erbfolge nach Art des Lehnrechts und der Verband unter den Agnaten und Mitbelehnten in voller Kraft bestehen.[1]) Um jedoch dem Interesse der adligen Familien und der Erhaltung ihres Wohlstandes noch besser zu entsprechen, stellt es der König zugleich dem Adel überhaupt, wie einer jeden einzelnen Familie frei, wegen der Succession, Versorgung der Wittwen und Aussteuerung der Töchter und bezüglich anderer damit zusammenhängender Fragen gewisse Verträge und Verfassungen unter sich aufzurichten. Diese sollten als verbindlich und rechtsbeständig gelten, sobald sie entweder dem Landesherrn eingereicht und von ihm bestätigt, oder bei den Aemtern, in deren Bezirk die betreffenden Güter lagen, in die dort geführten Bücher eingetragen würden.[2])

Was aber wurde nun, nachdem die Allodification in dem bezeichneten Sinne und Umfange ins Werk gesetzt war, mit dem im Lande geltenden Lehnrecht? Die frühere Lehnsgesetzgebung hatte

---

[1]) Assecuration zu Nr. IV bei den Worten: „Unsere allergnädigste Intention nur dahin gehet, die bißherige Lehnbarkeit so weit zu heben, als dieselbe das Dominium Directum concerniret, sonsten aber das Ius succedendi und die Verbindlichkeit inter agnatos, in ihrem völligen vigore nach bisheriger Art der Lehne zu lassen."

[2]) Assecuration zu Nr. IV.

Digitized by Google

auch jetzt noch keineswegs vollständig Kraft und Bedeutung verloren. Nur soweit die Lehnsherrschaft und das Obereigenthum sich beim Könige befunden hatten, konnten ihre Vorschriften als schlechterdings abgeschafft gelten. Denn allein der zwischen ihm und seinen Vasallen vorhandene Lehnsnexus sollte aufgelöst sein. Das Privatobereigenthum anderer Lehnsherren wurde von der Allodification nicht betroffen. Freilich kamen als Gegenstand solchen Privateigenthums nur allein noch die preußischen Freigüter in Frage. Wo sonst früher in einzelnen Fällen Güter durch adlige Herrn, welche diese selbst als Lehne vom Landesherrn empfangen hatten, an andere zu magdeburger Recht oder schlechthin zu Lehnrecht verliehen und verschrieben waren, hatte das so begründete Privatobereigenthum längst aufgehört. Wo nicht ohnehin schon das Hinwegsterben des Privatlehnsherrn wegen Mangels von Lehnserben sein Ende herbeiführte, wurde dem Afterlehnsverhältniß der Boden entzogen, als man, wie wir gesehen haben, anfing, die Afterlehne nicht mehr als solche anzusehen, sondern sie vielmehr als Lehne betrachtete und behandelte, die nicht ohne Zustimmung des Landes- und Lehnsherrn vom erstbeliehenen Lehnsmann an einen andern verkauft oder sonst definitiv veräußert waren.[1])

Die übrigen mit der Lehnsherrschaft und dem Obereigenthum nicht zusammenhängenden Vorschriften, welche das Revidirte Landrecht von 1685 B. VII, zum Theil auch das Verbesserte Landrecht von 1721 enthielt, behielten fürs Erste noch ihre Geltung. Sie erfuhren nur insoweit eine Aenderung, als einestheils der Wegfall des Heimfallsrechts eine Erweiterung des Erbrechts in die bisher als Lehne besessenen Güter mit sich brachte, anderentheils die zugestandene Freiheit, Verträge zu schließen und Statuten zu errichten, den adligen Familien es möglich machte, die Erbfolge in einer von dem sonst maßgebenden Lehnserbrecht abweichenden Weise zu ordnen.

Für die Dauer aber konnte und durfte sich der Gesetzgeber nicht damit begnügen, oder sich dabei beruhigen, daß er bloß im Allgemeinen die Gegenstände bezeichnete, welche von der durch ihn angeordneten Allodification der Lehne nicht betroffen noch beeinflußt wurden. Die preußische Lehnsverfassung war eine zu complicirte und die Verschiedenartigkeit der Lehngüter so groß, daß die Abfassung einer neuen Lehnsgesetzgebung an Stelle des älteren, mehr oder weniger durch-

[1]) S. oben S. 85.

Digitized by Google

löcherten und beseitigten Rechts sich als nothwendig oder doch als dringend wünschenswerth herausstellen mußte.

Nur dadurch konnte man hoffen, das ältere mit dem neueren Rechte in einer übersichtlichen Weise zu verbinden und für jede der verschiedenen Arten der Lehngüter klarzulegen, ob und inwieweit diese in Ansehung der Erbfolge und in andern Stücken noch überhaupt nach lehnrechtlichen Grundsätzen zu beurtheilen waren oder nicht.

Dennoch ist es im vorigen Jahrhundert zu einer vollständigen, das ganze preußische Lehnrecht umfassenden Codification nicht gekommen. Man beschränkte sich auf die Umarbeitung des Inhalts des VII. Buches Revidirten Landrechts von 1685. Mit diesem verband man einestheils die Vorschriften des Gnadenprivilegs von 1540 und der Verordnung von 1487 und suchte anderentheils den so gewonnenen Rechtsstoff dem neuen durch die Assecuration von 1732 geschaffenen Zustande anzupassen. Dahingegen wurde, soweit das Verbesserte Landrecht von 1721 Vorschriften enthielt, welche die Lehne betrafen, darin keine Aenderung weder der Form, noch in materieller Beziehung vorgenommen.

Das so entstehende neue Gesetz war die „Constitution und Verordnung, wie es nach eingeführter Allodification oder Vererbung derer bisherigen Lehne in dem Königreich Preußen nunmehro mit denselben in Ansehung der Successsion und sonst gehalten werden soll. De dato Berlin, den 31. October 1738".[1]) Sie zerfällt in sechs Titel. Vorangeschickt wird eine Einleitung, welche noch einmal kurz zusammenfaßt und wiederholt, was in der Assecuration vom 18. December 1732 schon ausgesprochen war. Neu ist darin nur eine Bemerkung. Der Wortlaut der Assecuration[2]) mußte der Meinung Raum geben, es sollte

[1]) Abgedruckt in: Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit, herausgegeben von E. F. Klein, Bd. XXII S. 14—45. Mit dem Entwurf und der Abfassung dieses Gesetzes wurden die Mitglieder derselben Commission vom Könige beauftragt, welche unter der Leitung des Samuel von Cocceji das Landrecht von 1685 revidirt und zum Verbesserten Landrecht von 1721 umgeschaffen hatte.

[2]) S. die Assecuration bei den Worten: „Wir Friedrich Wilhelm — haben — Uns entschlossen, alle und jede in Unserem Königreich Preußen gelegenen Lehne, es mögen selbige in Adlichen oder Unadlichen — bestehen, vor Allodial- oder Erbgüter zu erklären und den darauf haftenden nexum feudalem nebst allen davon dependirenden oneribus und Praestandis, gegen Erlegung eines gewissen jährlichen, niemals zu erhöhenden Canonis, gänzlich aufzuheben."

Digitized by Google

die Allodification bei sämmtlichen Lehnen nicht anders stattfinden, denn gegen Uebernahme der Verpflichtung von Seiten der bisherigen Vasallen, an den Staat jährlich einen fixen Kanon von ihren Gütern zu zahlen. Jetzt erfahren wir, daß der König jene Abgabe nur allein den adligen Lehngütern auferlegt wissen will. Die Allodification der unadligen Lehne soll unentgeltlich geschehen.[1])

Der Titel I ist überschrieben: „Von besondern Pactis, welche wegen der nunmehro allodificirten Lehne unter den Vasallis aufgerichtet worden." Schon die Assecuration hatte, wie wir oben sahen, es dem Adel freigestellt, Verträge wegen der Erbfolge in die Lehngüter und in Hinsicht der Versorgung der Wittwen und der Aussteuer der Töchter der bisherigen Vasallen zu errichten. Dieses Recht wird jetzt einestheils erweitert, anderntheils eingeschränkt. Nicht bloß die adligen, sondern auch die nichtadligen Lehnsbesitzer dürfen fortan davon Gebrauch machen. Dahingegen macht die Constitution die Gültigkeit jener Verträge, abgesehen von der beibehaltenen Eintragung in die Amtsbücher[2]) von der Voraussetzung abhängig, daß dadurch Niemandem, der ein wohlerworbenes Recht vom ersten Lehnserwerber oder aus einer Gesammtbelehnung erlangt hat, „*solches wider seinen Willen genommen oder er darin gekränkt werde*".[3])

Wollten oder konnten die Familien der früheren Vasallen von der ihnen gewährten Freiheit, Verträge zu dem bezeichneten Zweck zu schließen, keinen Gebrauch machen, so behielt es wegen der Successsion in die Lehngüter wie wegen der Ausstattung der Töchter und anderer, die ehemaligen Lehne betreffenden Fragen sein Bewenden bei dem, was das Lehnrecht hierüber bestimmte. An Stelle der bisherigen Lehnsgesetze und Gewohnheiten aber sollten fortan die in den Titeln II—VI der Constitution enthaltenen Vorschriften zur An-

[1]) S. die Constitution bei den Worten: „Nachdem Wir — gemäß der unter dem 18. December 1732 — ertheilten — Assecuration — Uns dahin entschlossen; daß Wir alle und jede in Unserm Erb-Königreich Preußen befindlichen Adelichen und Unadlichen Lehnen — *und zwar die Adlichen* gegen einen jährlich abzuführenden billig mäßig regulirten Canonem, die *Unadlichen Lehne* aber *ohnentgeltlich*, als Allodial- oder Erbgüter allergnädigst erkläret" u. s. w.

[2]) Neben der Eintragung in die Amtsbücher kann der Consens des Königs zwar auch jetzt noch nachgesucht werden. Nicht aber soll den Interessenten mehr die Wahl freistehen zwischen der Einholung der königlichen Genehmigung und Bestätigung oder der Eintragung in die Amtsbücher. Constitution Tit. I § 3.

[3]) Constitution Tit. I § 1.

Digitized by Google

wendung kommen. Nicht zwar der Form nach, wohl aber materiell entsprachen sie mehr oder weniger dem Inhalt des VII. Buches Revidirten Landrechts von 1685. Da es wegen mangelnder Uebereinstimmung der Lehnsbesitzer, Agnaten und Gesammthänder wohl nur selten zur Errichtung von Verträgen oder Familienschlüssen kam, sind sie es vornehmlich, die für die fernere Geschichte des preußischen Lehnrechts ins Gewicht fallen.

Die neue Lehnsgesetzgebung geht aus von der Unterscheidung zwischen adligen und unadligen Lehnen. Als adlige Lehne gelten ihr nicht allein die von Anfang an adlige Vasallen verliehenen Lehne, sondern auch solche, mit welchen zugleich adlige Gerechtigkeiten verliehen und verschrieben sind, obwohl der erste Lehnserwerber kein Adliger war.

Wie aber verhielt es sich mit den Vorrechten, welche das Gnadenprivileg von 1540 gewährte, wenn einem Nichtadligen ein Lehen mit adligen Rechten verliehen und verschrieben wurde? Waren diese zunächst nur auf den Adel berechnet, so hatte sich doch der Herzog nicht die Hände gebunden. Weder war er gegen den Adel seines Landes eine Verpflichtung eingegangen, die den adligen Vasallen bewilligten Vergünstigungen keinem nichtadligen Lehnsbesitzer zu bewilligen, noch enthielt das Privileg eine Bestimmung, aus der man hätte folgern dürfen, er habe sich dieserhalb selbst beschränken wollen.

Es stand so kein Hinderniß im Wege, daß der Herzog einmal einem oder dem andern Nichtadligen bei Neuerrichtung eines Lehns oder, indem er der Veräußerung des Gutes aus adligen in nichtadligen Besitz seinen lehnsherrlichen Consens ertheilte, außer andern Gerechtsamen, wie sie sonst nur Adlige zu erhalten pflegten, auch die Vorrechte beilegte, die den Inhalt des Gnadenprivilegs ausmachten.[1])

[1]) S. z. B. die Urkunde des Herzogs Albrecht vom Jahre 1550 (U.-B. des Bisthums Pomesanien Nr. 244). Der Herzog erklärt auf Bitten des evangelischen Bischofs von Pomesanien, Paulus Speratus, er habe es gnädig vergönnt und zugelassen, daß dieser das Gut Zedeln (heute Sedlinen, ca. 13 Hufen groß), im Marienwerderschen Gebiet gelegen, dem Felix Zaschen verkaufe. Dann heißt es weiter: „Vff sollichen kauf verleihen vnd verschreiben wir für vns, vnser erben vnd erbnemen — Felix Czaschin — Czedeln — erblich zu lehenrechten — vnd zu noch merer genediger ertzeigunge begnadigen wir für vns, vnsere erben vnd nachkomen — Felix Zaschen vnd seiner nachkomlinge thochter, dass sie der begnadigunge, vnser getreuen vntersassen von der landschaft gethan, vehig sein sollen.“ Acht Jahre später, mithin im Jahre 1558 stellt der Herzog dem Felix Zaschen eine

Digitized by Google

Gewissermaßen eine Mittelstellung nahmen die ursprünglich unadligen Lehne ein, welche adlige Vasallen vor dem Jahre 1612 an sich gebracht und erworben hatten. Sie sollten gemäß der am 6. Juli 1663 vom Großen Kurfürsten getroffenen Verfügung zwar in Ansehung der darauf haftenden Lasten den adligen Lehnen gleichgestellt und darum von den Beschwerden der unadligen Lehne befreit sein, dahingegen in Rücksicht der darin stattfindenden Erbfolge als nichtadlige Lehne angesehen und behandelt werden. Lehne, welchen, sei es überhaupt, sei es nur in der eben gedachten eingeschränkten Bedeutung, die adlige Eigenschaft beiwohnte, behielten, wie jetzt ein für alle Mal festgesetzt wurde, diese Eigenschaft auch dann, wenn sie später in den Besitz nichtadliger Personen gelangten.

Im Gegensatz zu den adligen Lehnen begreift die Constitution unter unadligen Lehnen solche Lehne, welche ohne adlige Rechte verliehen und verschrieben sind, noch auch die adlige Eigenschaft in vollem oder nur beschränktem Umfange dadurch erlangt haben, daß sie, sei es von Anfang an, oder später, immer aber noch vor 1612, in den Besitz adliger Vasallen gekommen sind.[1])

Was sind nun aber adlige Rechte oder Gerechtigkeiten? Der Gesetzgeber der Constitution giebt auf diese Frage keine präcise Antwort. Er begnügt sich mit der Anführung einzelner Fälle, in welchen man die adlige Qualität eines Lehngutes anzunehmen habe, weil es in der darüber ausgefertigten Verschreibung heißt, das Lehn werde mit allen Rechten und Gerechtigkeiten oder gar mit allen Herrlichkeiten verliehen, wie die Herrschaft selbst das Gut besessen und genossen habe. Solche Fälle aber, in denen der Deutsche Orden oder später die Herzöge Lehne mit allen Rechten oder sogar mit allen Herrlichkeiten verliehen hätten, sind nur äußerst selten vorgekommen.

---

neue Verschreibung aus (U.-B. des Bisth. Pomes. Nr. 256). Sie unterscheidet sich von der vorigen dadurch, daß der Umfang des Gutes Zedeln von 13 Hufen auf 20 Hufen erweitert wird. Nachdem darin des käuflichen Erwerbs von Paulus Speratus erwähnt und dieser genehmigt ist, wird fortgefahren: „Vff solchen kauf verleyhen und verschreiben wir — Felix Zaschin — Zedeln — erblich zu lehenrechten mit allen — nutzungen — vnd zu merer gnediger erzeigung begnadigen wir für vns, vnser erben vnd nachkommen — Felix Zaschin vnd seiner nachkomlinge tochtern, das sie der begnadigung vnsern getreuen Undersassen von der Landschaft gethan, vehig sein sollen."

[1]) Constitution Tit. II § 1.

Digitized by Google

Was namentlich die Gerichtsbarkeit anlangt, so wurde fast immer die sg. Straßengerichtsbarkeit ausgeschlossen und dem Landes- und Lehnsherrn vorbehalten. Nur wenige, besonders begünstigte Vasallen erhielten mit größeren Complexen von Lehngütern auch wohl einmal die Straßengerichtsbarkeit mit verliehen. Dennoch gab es in Preußen so manche Lehngüter, welche unstreitig als adlige galten, obwohl sich nicht nachweisen ließ, daß ihre ersten Erwerber Ritter gewesen, noch auch, daß sie ihnen mit allen Rechten und Gerechtigkeiten verschrieben waren. Dieser Thatsache gegenüber können die wenigen Urkunden, auf deren Inhalt die Constitution, übrigens nur beispielsweise, Bezug nimmt, nicht als genügender Anhalt dienen. Zu einer richtigen Beantwortung der Frage kann man nur gelangen, wenn man erwägt, welche mit Lehngütern verbundenen Rechte zur Zeit der stattgehabten Belehnung im Mittelalter oder später als feodale oder herrschaftliche Rechte ihren Besitzern die Ausübung einer abgeleiteten obrigkeitlichen Gewalt über die innerhalb der Gutsgrenzen wohnenden unfreien und freien Leute verstatteten.[1]) Als Kennzeichen dieser Grundherrlichkeit darf im Allgemeinen die den Lehnsbesitzern zugestandene patrimoniale, hohe oder Blutgerichtsbarkeit erachtet werden, während es auf die Straßengerichtsbarkeit, und ob diese mitverliehen wurde oder beim Landes- und Lehnsherrn zurückblieb, nicht ankam.[2]) Was aber

---

[1]) S. Thl. I S. 42 ff. dieses Buches.

[2]) Weit enger, als es im Text geschehen, faßt Goldbeck in seiner Topographie von Ost- und Westpreußen I S. 59 ff. den Begriff der den Allodial- oder Lehngütern in Preußen beiwohnenden adligen Qualität. Er will unter adligen Gütern allein solche Güter verstanden wissen, die im vorigen Jahrhundert von allen Servis- und Fourage-Geldern und von der Natural-Fourage-Lieferung für die Cavallerie befreit waren und in Justizsachen unter den Oberlandesjustizcollegien standen, während ihre Besitzer in Cameralsachen die Verfügungen durch den Landrath des Kreises erhielten. Diese Annahme muß als eine völlig willkürliche bezeichnet werden. Sie hat weder den Wortlaut der Constitution von 1738 für sich, noch steht sie im Einklang mit dem Inhalt der Urkunden älterer und neuerer Zeit. Aus ihnen allein aber ist in Ermangelung jeder näheren Definition durch den Gesetzgeber der Begriff der adligen Rechte zu abstrahiren. Das Kriterium der Verleihung der hohen Gerichtsbarkeit, auf welches entgegen den Goldbeckschen Behauptungen im Text Gewicht gelegt wurde, wird meines Erachtens nur dann versagen, wenn etwa einmal früher ausnahmsweise die hohe Gerichtsbarkeit zusammen mit einem Gute verliehen und verschrieben wurde, welches zur Zeit der stattgehabten Verleihung noch keinen selbständigen Guts- und Gerichtsbezirk bildete, sondern als Schulzengut oder sonstwie einem dörflichen Gemeindebezirke zugehörte,

Digitized by Google

insonderheit die in den Besitz von nichtadligen Vasallen gelangten, mit grundherrschaftlichen Rechten versehenen Lehngüter angeht, so ist da außerdem noch darauf zu sehen, ob die nichtadligen Erwerber und Besitzer der Vorrechte des Gnadenprivilegs von 1540 wegen der Erbfolge in die magdeburger Güter des Adels oder bei den schlechthin zu Lehnrecht verliehenen und verschriebenen Lehnen wegen des zu Gunsten der adligen Vasallentöchter begründeten Leihezwanges theilhaftig geworden sind oder nicht.

Freilich, eine ausdrückliche Verleihung jener Vorrechte wird sich nicht immer nachweisen lassen. Man wird sich daher schon mit dem Nachweis zu begnügen haben, daß ein magdeburger Gut in der Familie des Vasallen nach Art der im adligen Besitz befindlichen magdeburger Güter vererbt ist, oder daß der Lehnsherr in Ermangelung männlicher Lehnserben der Tochter des verstorbenen Vasallen und deren Ehemann das zu gemeinem Lehnrecht verschriebene Gut überlassen und verliehen hat.

Wie nach dem früheren Rechte ist auch nach der Allodification die adlige oder nichtadlige Beschaffenheit der Lehne von entscheidender Bedeutung für das darin stattfindende Erbrecht. Es nimmt eine andere Gestalt an, je nachdem, ob die Lehne adlige oder nichtadlige sind. Ehe jedoch hier auf die Verschiedenheiten eingegangen werden kann, welche in dieser Hinsicht bei adligen und bei nichtadligen Lehngütern hervortreten, sind vorher noch einige erbrechtliche Vorschriften zu erwähnen, welche sich auf beide Arten von Lehnen beziehen. Wir haben früher gesehen, welche Personen in Preußen der Lehnsfähigkeit ermangelten und darum auch nicht fähig waren, in Lehne zu succediren. Mit der Allodification verschwindet der Begriff der Lehnsfähigkeit. Diese hört demzufolge auf die Voraussetzung und Unter-

---

oder später im weiteren Verlaufe der Zeit die Eigenschaft eines selbständigen Gutes verloren hat und einem Gemeindebezirke einverleibt worden ist. Dem steht auch nicht die Thatsache entgegen, daß der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm im Jahre 1684 an die damalige Amtskammer zu Königsberg eine Instruction erließ des Inhalts, es seien die Güter deshalb, weil sie mit großen und kleinen Gerichten verliehen, noch nicht für adlig zu halten. Diese Instruction ist nirgends publicirt. Sie ist, wie schon der Name sagt, eine bloße Anweisung an die betreffende Behörde, welche übrigens selbst es war, die sie beim Kurfürsten erwirkte. Es kann ihr daher nicht das Ansehn und die Bedeutung eines Gesetzes zugeschrieben werden. Erwähnt ist sie außer bei Goldbeck a. a. O. in C. L. Stengel, Beiträge zur Kenntniß der Justizverfassung u. s. w. in den Preußischen Staaten VIII S. 21. 22.

Digitized by Google

lage der Lehnsfolgefähigkeit zu sein. Kam doch jetzt ein Recht des Lehnsherrn nicht mehr in Frage. Es war allein noch das Interesse der betheiligten Familie, auf welches man dabei Rücksicht zu nehmen hatte. Wer deshalb fähig und geeignet sein sollte, ein Lehen zu erben, konnte jetzt nicht mehr danach allein beurtheilt werden, ob er ehemals die nöthigen Eigenschaften gehabt hatte, um ein Lehn zu empfangen. Dennoch regelt die Constitution die Frage der Lehnsfolgefähigkeit in Anlehnung an die Vorschriften des Revidirten Landrechts von 1685.[1]) So schließt sie namentlich die durch nachfolgende Ehe legitimirten Kinder von der Nachfolge in adlige, wie in unadlige Lehngüter aus, indem sie ihnen die Möglichkeit darin zu erben nur für den Fall eröffnet, daß nach Wegfall aller lehnsberechtigten Personen für ein Lehnserbrecht überhaupt keine Veranlassung mehr gegeben ist.[2]) Nur zu Gunsten der Stummen, Tauben, Blinden und Krüppel wird eine Ausnahme gemacht und das bisherige Recht geändert. Ihnen die Lehnsfolgefähigkeit vorzuenthalten, hatte, seitdem die Verpflichtung zum Lehnskriegsdienst aufgehört, keinen Sinn mehr. Die Constitution erkennt das an. Sie verordnet, sie sollen fortan zur Lehnserbfolge zugelassen werden.[3]) Auf das Lehnserbrecht überhaupt bezieht sich ferner, was in Tit. II § 3 und Tit. III §§ 1—6 von den alten im Gegensatz zu den neuen Lehnen gesagt wird. Die Begriffe, welche die Constitution mit dem alten und neuen Lehn und mit den darin noch außerdem erwähnten väterlichen und Stammlehn verbindet, sind die gleichen wie in der früheren Gesetzgebung. Dahingegen ist die Bedeutung dieser Unterscheidung seit der Allodification eine wesentlich andere geworden. Der Umstand, ob ein Lehn ein altes oder neues war, ist nach Wegfall des lehnsherrlichen Heimfallsrechts nicht mehr dafür maßgebend, ob und wie weit die seither als Lehn besessenen Güter überhaupt Gegenstand der Vererbung werden sollen. Es hängt davon allein noch die Beantwortung der Frage ab, ob ihre Vererbung nach Art des Lehnrechts oder aber im Wege der gewöhnlichen Allodialerbfolge zu geschehen hat. Bei Neulehnen hört die Lehnssuccession auf, sobald der Lehnsbesitzer, der das Lehn vor der Allodification gekauft oder sonstwie erworben hat, ohne männliche Nachkommen, oder, wenn es sich um ein Weiberlehn handelt, auch ohne Töchter

[1]) S. oben S. 64.
[2]) Constitution Tit. III § 8.
[3]) Das. Tit. III § 9.

Digitized by Google

oder andere weibliche Nachkommen verstirbt. Die gesetzlichen Allodialerben haben unter diesen Umständen auf die Erbfolge nur dann keinen Anspruch, wenn in der Verschreibung den Brüdern oder Vettern des Lehnserwerbers die Succession vorbehalten, oder wenn durch Testament oder Familienschluß darüber anderweitig verfügt ist.[1]) Anders bei den alten, sowie bei den väterlichen oder Stammlehnen. Da gehen, soweit das gemeine Lehnrecht und das adlige magdeburger Recht in Betracht kommt, den Allodialerben nicht allein die männlichen Nachkommen des letzten Lehnsbesitzers, sondern alle vom ersten Erwerber abstammenden Agnaten und die etwa vorhandenen Gesammtbelehnten vor. Erst nach Wegfall aller dieser vom Lehnrecht zur Lehnsfolge berufenen Personen kann die Allodialerbfolge ihren Anfang nehmen.[2]) Von allgemeiner Bedeutung sind endlich auch die auf die Lehnserbfolge der Brüder und Bruderkinder abzielenden Vorschriften. Die Constitution (Tit. III §§ 3. 6) wiederholt da lediglich, was hierüber das Revidirte Landrecht von 1685 bestimmt hatte.[3])

Fassen wir nunmehr eine jede der beiden Arten von Lehnen, die adligen und die nichtadligen für sich allein ins Auge und sehen wir, wodurch sie sich in Ansehung des Erbrechts von einander unterscheiden.

1. Die Succession in die adligen Lehne.

Die Constitution[4]) theilt die adligen Lehne nach der Art und Weise, wie sie vererbt werden, in Pur- oder Mannlehne und magdeburger Lehne „beyderlei Geschlecht oder beyden Kindern" ein. Die letztere Bezeichnung will andeuten, daß der Herzog Albrecht, indem er für den Adel den Unterschied zwischen schlecht magdeburgischem Recht und magdeburger Recht zu beiden Kindern beseitigte, die adligen magdeburger Lehne überhaupt zu subsidiären Weiberlehnen gemacht hat. Nicht aber soll damit etwa gesagt sein, daß sie in Hinsicht des Erbrechts und namentlich, was die Art und Weise anbetrifft, wie Weiber zur Erbfolge darin gelangen mögen, denselben Grundsätzen folgen, wie sie das ältere Recht vor und nach der Verordnung von

[1]) Constitution Tit. III § 6.
[2]) Das. Tit. III §§ 1. 2. 5.
[3]) S. oben S. 67.
[4]) Constitution Tit. II §§ 1. 2.

Digitized by Google

1478 bei stattfindender Verleihung und Verschreibung des magdeburger Rechts zu beiden Kunnen oder Geschlechtern aufstellte.

In adligen Mannlehnen soll es mit der Succession dem gemeinen Lehnrecht nach gehalten werden. Demnach gelangen zur Lehnsfolge bloß die männlichen Nachkommen des Erblassers und die vom ersten Lehnserwerber abstammenden Agnaten. Dahingegen bleiben die Töchter und andern weiblichen Descendenten des verstorbenen Lehnsbesitzers und ebenso alle männlichen oder weiblichen Verwandten, welche von Weibern abstammen, von der Lehnsfolge ausgeschlossen. Die Güter verlieren, so viel das Erbrecht angeht, die Lehnseigenschaft erst, wenn keine Männer mehr da sind, die das Lehnrecht entweder als Erben oder als Gesammthänder (Mitbelehnte) zur Lehnsfolge beruft.[1]) Eine Aenderung erleidet die Successionsordnung in die zu gemeinem Lehnrecht verliehenen Güter, wenn die dem Lehnserwerber ertheilte Verschreibung auf seine Erben männlichen und weiblichen Geschlechts lautet. Da können, wenn der Lehnsmann ohne Söhne zu hinterlassen verstirbt, die Töchter erben. Ja es fällt ihnen das Lehn auch dann zu, wenn der Sohn, nachdem er in den Besitz des Lehns gelangt ist, kinderlos verstirbt.[2])

Für die Succession in adlige magdeburger Lehngüter ist im Allgemeinen das Gnadenprivileg von 1540 maßgebend. Demgemäß unterscheidet die Constitution die beiden Fälle: ob das Lehn, in welches geerbt wird, ein altväterliches oder Stammlehn ist oder ein neu acquirirtes Lehn. Während in den alten Lehnen die Agnaten, sofern sie vom ersten Lehnserwerber abstammen, und die Gesammtbelehnten den Töchtern oder Schwestern vorgehen, erben in Neulehne die Töchter schon dann, wenn der Lehnsbesitzer ohne Söhne oder männliche Nachkommen von solchen verstirbt.[3])

Nur in einem Falle wird selbst bei alten Lehnen den Töchtern oder Schwestern die Lehnsfolge vor noch vorhandenen Agnaten eröffnet. Hinterläßt der letzte Lehnträger eine oder mehrere Töchter oder Schwestern, und außer diesen nur noch einen Bruder oder Vetter, dann soll, wenn dieser so alt, daß keine männlichen Erben mehr von ihm zu hoffen sind, das Lehn nicht an diesen Agnaten, sondern an

---

[1]) Constitution Tit. II § 4.
[2]) Das. Tit. III § 7.
[3]) Das. Tit. II § 5.

Digitized by Google

die Tochter oder Schwester fallen. Die Constitution folgt hierin der vom Herzog Albrecht auf Wunsch und Bitte des preußischen Adels im Jahre 1559 getroffenen Verordnung.[1]) Hinwiederum wird die Frage, welche von mehreren Töchtern oder Schwestern bei eintretender Weiberfolge das Lehn selbst und nicht etwa bloß einen Theil von seinem Werthe zu beanspruchen hat, lediglich aus dem Inhalte des Gnadenprivilegs beantwortet.[2]) Im Uebrigen rühren die hier einschlagenden Bestimmungen aus dem Revidirten Landrecht von 1685 her.[3]) Abweichungen von der früheren Lehnsgesetzgebung finden nur da statt, wo die inzwischen erfolgte Allodification eingreift. Danach kommt es für den Einfluß und die Wirkung der eintretenden Weiberfolge auf die Lehnseigenschaft eines adlig magdeburger Gutes darauf an, ob die Lehnserbin ihrerseits eheliche Söhne oder überhaupt Kinder gewinnt, oder kinderlos bleibt. Im erstern Falle vererbt sie bei ihrem Tode das Gut auf ihre Söhne bzhw. Töchter als Lehn, im andern Falle ist sie befugt, darüber, wie über ein Allod durch Testament zu verfügen. Und stirbt sie ohne Testament, so erben darin, wie in andere Allodialgüter ihre Allodialerben nach Nähe des Grades.[4]) Nicht weniger hörte die Lehnseigenschaft eines Gutes aber auch dann auf, wenn ein Lehnsbesitzer starb, ohne männliche Erben und ohne Töchter oder Schwestern zu hinterlassen, mochten immerhin Kinder vorverstorbener Töchter oder Schwestern vorhanden sein.[5]) Da nämlich das Gnadenprivileg von 1540 die Weiberfolge in der Seitenlinie auf die Schwestern beschränkte, mußte die Lehnseigenschaft des Gutes erlöschen, sobald weder männliche Lehnserben oder Gesammtbelehnte oder Töchter, noch auch Schwestern vorhanden waren, die ein Recht auf die Lehnsfolge hätten geltend machen können. Eine Ausnahme machten allein noch die wenigen Lehne, wegen deren vor geschehener Allodification vom Landes- und Lehnsherrn Jemandem eine Exspectanz ertheilt war, oder auf die sich der König, weil sie vor dem 18. December 1732 nur noch auf zwei Augen standen, das Heimfallsrecht vorbehalten hatte.

---

[1]) S. oben S. 32.

[2]) Constitution Tit. II § 6.

[3]) Das. Tit. II §§ 7. 8. 10. 11 vgl. mit Revidirtem Landrecht 1685 Tit. IV §§ I—IV.

[4]) Das. Tit. II §§ 7. 11.

[5]) Das. Tit. II § 11.

Digitized by Google

2. Die Succession in die unadligen Lehne.

Nicht alle unadligen Lehne sind es, mit welchen sich die Constitution, soweit es auf das Erbrecht und die Lehnsfolge ankommt, beschäftigt. Wegen der preußischen Freigüter behält es sein Bewenden bei dem, was das Verbesserte Landrecht von 1721 B. V Tit. XV § VII hierüber besagte. Dieses entnahm die betreffenden Bestimmungen unverändert dem Revidirten Landrecht von 1685. Was den Lehnsherrn und sein Obereigenthum angeht, behielten sie nach der Allodification nur noch Geltung und Bedeutung für die einem Privatobereigenthum unterworfenen Freigüter. Wie es mit der Succession in die allodificirten preußischen Freigüter zu halten war, deren Besitzer ehedem den König selbst zum Lehnsherrn gehabt hatten, mußte aus dem Inhalt des Verbesserten Landrechts von 1721 a. a. O. abstrahirt werden, dessen erbrechtliche Vorschriften, solange noch Interessenten da waren, denen ein Lehnserbrecht zukam, durch die Allodification nicht berührt wurden.

Nach Ausscheidung der preußischen Freigüter blieben von den unadligen Lehnen allein noch die zu gemeinem Lehnrecht verliehenen Mannlehne, die schlechthin zu magdeburger Recht und die zu magdeburger und beider Kinder Rechten verliehenen Lehne übrig. Mit Rücksicht auf sie war die Successionsfrage jetzt neu zu regeln. Die Constitution vereinfachte sich diese Aufgabe aber noch dadurch, daß sie den Unterschied zwischen den zu gemeinem Lehnrecht verliehenen nichtadligen Mannlehnen und den schlecht magdeburger unadligen Lehnen beseitigte. Sie gelangte zu einer Verschmelzung dieser beiden an sich ganz heterogenen Arten von Lehnen, deren jede ihren Ursprung einem andern und verschiedenen Lehnrechtssystem verdankte, auf dem Wege, daß sie das Lehnserbrecht in die schlechthin zu magdeburger Recht verliehenen Lehne über den Kreis der männlichen Nachkommen des verstorbenen Lehnsbesitzers auf alle vom ersten Lehnserwerber ausgehenden männlichen Verwandten erstreckte.[1])

Keine oder doch nicht erhebliche Aenderungen erfuhr das magdeburger Recht zu beiden Kindern. Da hält die Constitution an der Verordnung von 1487 fest. Sie beruft daher, wenn der unadlige Besitzer eines magdeburger Lehns zu beider Kinder Rechten mit Hinterlassung von Söhnen und Töchtern stirbt, allein die Söhne zur

[1]) Constitution Tit. III § 12.

Digitized by Google

Succession in das Gut, welche dann ihrerseits die Schwestern auszustatten und zu versorgen haben. Beim Mangel männlicher Leibeserben aber erbt eine der Töchter das Lehngut mit der Verpflichtung, die andern Schwestern daraus auszustatten oder sonstwie zu versorgen.[1])

Wie aber sollte es gehalten werden, wenn mehrere Brüder ein unadlig magdeburger Lehn erbten und dieses entweder ungetheilt ließen, oder eine Realtheilung unter sich vornahmen? Die Verordnung von 1487 hatte, wie wir wissen, für diesen Fall besondere Bestimmungen getroffen. Es fragte sich jetzt, sollten sie abgeschafft oder aufrecht erhalten und nur insoweit geändert werden, als das nach Wegfall des Heimfallsrechts des Lehnsherrn geboten war? Der Gesetzgeber der Constitution hat sich in letzterem Sinne entschieden. Demnach fällt oder wächst, wenn zwei oder mehrere Brüder die ihnen angefallenen unadligen magdeburger Lehne ungetheilt behalten, der Antheil des einen, welcher ohne Leibeserben stirbt, dem überlebenden Bruder zu. Hat dagegen eine Realtheilung stattgefunden, dann verwandelt sich, wenn einer von mehreren Brüdern ohne Leibeserben mit Tode abgeht, das ihm bei der Theilung zugefallene Gut in Allod. Er kann darum auch frei darüber von Todes wegen verfügen. In Ermangelung einer letztwilligen Disposition aber vererbt er dieses Gut an seinen nächsten gesetzlichen Allodialerben.

Eine besondere Regelung erfährt der Fall, wenn einer von mehreren Brüdern, ohne daß unter ihnen reell getheilt wurde, seinen Antheil am magdeburger Lehn zu beider Kinder Rechten dem andern Bruder verkauft hat. Da soll, wie schon die Verordnung von 1487 bestimmt hatte, bei kinderlosem Ableben des Bruders, der durch den Kauf Alleineigenthümer geworden ist, dem andern Bruder, welcher seinen Antheil verkauft hat, oder dessen Kindern die Lehnsfolge in das Gut erhalten und gewahrt bleiben.[2]) Der kinderlose Besitzer des Lehns darf daher hier nicht darüber wie über ein Allod von Todes wegen verfügen.

Während die Tit. II. III die Lehnssuccession zum Gegenstande haben, handeln die Tit. IV. V von der Veräußerung, Verpfändung und Verschuldung der Lehngüter.

---

[1]) Constitution Tit. III § 13.

[2]) Daselbst Tit. III § 14.

Digitized by Google

Mit der Allodification entfiel die Nothwendigkeit der Einholung des lehnsherrlichen Consenses für alle Lehne, die dem Obereigenthum des Königs als des Landes- und Lehnsherrn früher unterworfen gewesen waren. Wie aber war es nunmehr mit den Rechten der Lehnsfolger bei stattfindender Lehnsveräußerung zu halten?

Für die Beantwortung dieser Frage ist nach der Constitution der Umstand von maßgebender Bedeutung, ob das Lehn ein Neulehn oder ein altväterliches oder Stammlehn ist.

Die Veräußerung der Neulehne wird den Lehnsbesitzern schlechterdings freigestellt, weil die hier allein successionsberechtigten Söhne und Töchter oder sonstigen Descendenten die Handlungen ihrer Väter nicht anzufechten befugt sind. Nicht einmal ein Retractrecht soll ihnen zustehen.[1]) Dahingegen behält es wegen der Veräußerung der altväterlichen und Stammlehne im Allgemeinen sein Bewenden bei den Vorschriften der früheren Lehnsgesetzgebung. Demgemäß bleibt den Lehnsfolgern, mögen sie nun Nachkommen des Lehnsbesitzers, Agnaten oder Gesammtbelehnte (Mitbelehnte) sein, das Recht der Nähergeltung oder, was dasselbe ist, das Retractrecht vorbehalten, während ihr Consens zur Veräußerung selbst für nicht erforderlich erklärt wird. Andererseits aber macht freilich die Constitution die Veräußerung altväterlicher Lehne doch auch wieder von der Einhaltung und Beobachtung gewisser erschwerender Formen und Bedingungen abhängig. Es soll damit der Gefahr vorgebeugt werden, daß die Lehnsbesitzer jetzt, wo sie des lehnsherrlichen Consenses nicht mehr bedürfen, die dadurch erleichterte Veräußerung nicht dazu mißbrauchen, die Lehnsfolger um ihr Successionsrecht zu bringen.

Die Constitution unterscheidet bei den deshalb getroffenen Verordnungen zwei Möglichkeiten, je nachdem ob der Besitzer eines altväterlichen Lehns, der solches zu verkaufen wünscht, Söhne oder andere zur Lehnsfolge befähigte und berechtigte Nachkommen hat oder nicht. Ersteren Falles ist zunächst festzustellen, ob einer der Söhne das Lehn, das zum Verkauf steht, übernehmen kann. Ist dazu keiner von ihnen im Stande, sei es, weil es mit Schulden überlastet ist, sei es aus andern Gründen, dann soll der Lehnsbesitzer gehalten sein, es dem nächsten Agnaten zum Kauf anzubieten. Will dieser oder wollen auch die andern Agnaten es nicht kaufen, oder erklären sie sich

[1]) Constitution Tit. IV § 5.

Digitized by Google

nicht auf das ihnen gemachte Angebot, so steht ihm der Verkauf an einen Fremden frei, ohne daß ihn Jemand hindern oder dagegen Widerspruch erheben darf. Die Söhne und Agnaten sind unter diesen Umständen allein auf ihr Retractrecht angewiesen.[1]) Anders, wenn der Lehnsmann, der im altväterlichen Lehn sitzt, in Ermangelung männlicher Leibeserben nur Brüder oder Vettern zu Lehnserben hat. Ihnen, oder genauer gesagt, denjenigen von ihnen, welche bei seinem Tode die zur Succession Nächstberechtigten sind, muß er sein Vorhaben, das Lehn zu verkaufen, ankündigen und mittheilen. Es kommt dann darauf an, ob sie sich mit ihm wegen des Kaufs oder der Annahme des Gutes oder der Güter und Bezahlung der darauf haftenden Schulden und wegen anderer damit verknüpfter Verbindlichkeiten einigen. Geschieht das nicht, so erlaubt ihm das Gesetz, die Ursachen, warum er das Lehn zu verkaufen genöthigt ist, der „preußischen Regierung"[2]) als der zuständigen Staatsbehörde anzuzeigen. Werden von dieser die angegebenen Ursachen als erheblich und gerechtfertigt befunden, so ist dem Verkaufe, ungeachtet etwa von Seiten der Agnaten dagegen erhobenen Widerspruchs, schlechterdings stattzugeben. Nur bleibt auch da den zur Lehnsfolge berechtigten Interessenten das Retractrecht gewahrt.[3])

Eine der Veräußerung entsprechende Regelung erfährt die auf eine gewisse Zeit gegen Empfang eines Pfandschillings vorzunehmende Verpfändung von Lehngütern, wobei vornehmlich an die antichretische Pfandbestellung zu denken ist. Während diese bei Neulehnen keiner Beschränkung unterliegt, ist bei altväterlichen Lehnen das Vorhaben, sie in der bezeichneten Weise zu verpfänden, den Agnaten anzukündigen. Im Uebrigen wird wieder unterschieden, ob der Lehnsbesitzer männliche Leibeserben hat, oder ob nur Agnaten oder Gesammtbelehnte

---

[1]) Constitution Tit. IV § 2.

[2]) Die preußische Regierung war hervorgegangen aus dem Collegium der vom Herzog Albrecht eingesetzten Regimentsräthe (Landhofmeister, Oberburggraf, Obermarschall, Kanzler), oder, wie sie der Große Kurfürst bezeichnete, der Oberräthe. Ehemals eine selbständige Landesbehörde, wurde sie durch König Friedrich Wilhelm I. dem von ihm gebildeten Generaldirectorium in Berlin untergeordnet und war seitdem eine lediglich ausführende obere Provinzialbehörde. Als solche hatte sie zu ihrer Aufgabe in weltlichen und geistlichen Angelegenheiten die staatlichen Hoheits- und Aufsichtsrechte zu wahren. S. Horn, Verwaltung Ostpreußens S. 113—118.

[3]) Constitution Tit. IV § 3.

Digitized by Google

vorhanden sind, denen ein Recht auf die Lehnsfolge zusteht. Hat er einen oder mehrere männliche Leibeserben, so ist ihm, sofern die Agnaten den Pfandschilling nicht vorzuschießen geneigt sind, gestattet, das Lehn an Fremde zu verpfänden. Jedoch darf solches ohne Bewilligung der Agnaten oder Mitbelehnten nicht länger denn auf zwanzig Jahre geschehen. Dahingegen muß der Lehnsbesitzer beim Nichtvorhandensein männlicher Leibeserben die Ursachen, warum er das Lehn verpfänden will, der preußischen Regierung anzeigen und darlegen und deren Concession abwarten.[1])

Die eben erörterten Vorschriften der Constitution beziehen sich sowohl auf adlige wie auf unadlige Lehne. Was adlige Lehne anbelangt, nehmen sie auf die Person des Käufers oder Pfandnehmers des Lehens keine Rücksicht. Ob dieser ein Adliger oder Nichtadliger ist, macht für die Veräußerung oder Verpfändung und deren Gültigkeit nichts aus, wenn nur die im Gesetze aufgestellten Bedingungen erfüllt und die Formen beobachtet sind, die es vorschreibt.

Erst die Gesetzgebung Friedrichs des Großen[2]) und das Preußische Allgemeine Landrecht[3]) hat die durch die Allodification erleichterte Veräußerung adliger Lehngüter an Leute bürgerlichen Standes wiederum erschwert und eingeschränkt. Sie setzte an die Stelle des weggefallenen lehnsherrlichen Consenses der beabsichtigten Veräußerung eines adligen Gutes an einen nichtadligen Erwerber, mochte dieses nun Allod oder Lehen sein, die in jedem einzelnen Fall durch den bürgerlichen Erwerber einzuholende Concession des Königs als des Staatsoberhauptes.

Wie für die Veräußerung und Verpfändung der Lehngüter ist der Umstand, ob diese neue oder alte Lehne sind, auch wichtig und bedeutsam für die Frage, ob und wie weit es möglich ist, sie mit Schulden zu belasten. Wegen der vor der Allodification erworbenen Lehne gestattet die Constitution dem Lehnsbesitzer ohne Weiteres Schulden zu contrahiren, welche bestimmt und geeignet sind, den Lehnsfolger zu verpflichten.[4]) Die Söhne und deren Descendenten müssen die von ihrem Vater bzhw. Großvater u. s. w. gemachten Schulden anerkennen. Sie durften ja die Lehnserbschaft nicht ohne die Allodial-

[1]) Constitution Tit. IV § 4.

[2]) S. hierüber Bornhak, Geschichte des Preußischen Verwaltungsrechts II, S. 223.

[3]) §§ 51. 58. 71 Allgemeines Landrecht II, 9.

[4]) Constitution Tit. V § 6.

Digitized by Google

erbschaft annehmen, sondern hatten nur die Wahl entweder beide Erbschaften anzunehmen oder beide auszuschlagen.[1]) Das Lehn von der Allodialerbschaft zu trennen und auszuscheiden, um sich das Recht der Lehnsfolge zu erhalten, stand ihnen nur in dem Falle frei, wenn sie bei Errichtung des Lehns die Mitbelehnung neben und mit dem Vater vom Herrn empfangen hatten. Weil sie da aus eigenem Recht und nicht schlechthin als Erben des verstorbenen Lehnsmannes succedirten, konnten sie die Allodialerbschaft ausschlagen und dennoch das Lehn behalten.[2]) Für die vom Vater oder Großvater contrahirten Schulden aber ergab sich daraus die weitere Folge, daß sie für diese nur insoweit aufzukommen brauchten, als dafür auch solche Lehnsfolger einzustehen hatten, die nicht Allodialerben des verstorbenen Lehnsbesitzers waren. Die Mitbelehnten standen in dieser Beziehung den Agnaten gleich.

Es kamen in Bezug auf sie die Vorschriften zur Anwendung, welche die Rechte der Agnaten an altväterlichen und Stammlehnen und deren Verhältniß zu einer stattfindenden Verschuldung derselben betrafen. Hierauf ist jetzt einzugehen.[3])

Wir fragen zunächst: was versteht die Constitution unter Lehnsschulden im engeren und eigentlichen Sinne?

Nur solche von einem Lehnsmann contrahirten Schulden gelten als Lehnsschulden, welche, beim Mangel von Lehnserben in gerader Linie, mit dem Lehn zusammen auf die Agnaten übergehen. Ob diese zugleich die Allodialerben des verstorbenen Lehnsbesitzers sind oder nicht, ist gleichgültig. Ebenso macht es nichts aus, ob die Schulden von ihm bei Lebzeiten früher etwa vorhanden gewesener Söhne, und ehe und bevor das Lehn an diese devolvirte, oder ob sie von ihm contrahirt wurden, nachdem die Söhne vor ihm hinweggestarben.[4])

Doch nicht alle Schulden werden darum etwa zu Lehnsschulden, weil der jeweilige Lehnsbesitzer sie in der Absicht aufnimmt, daß sie das Lehn schlechterdings belasten sollen und mit diesem von den Agnaten zu übernehmen sind, wenn letztere zur Lehnsfolge gelangen. Damit eine Schuld die Eigenschaft der Lehnsschuld bekommt, ist viel-

[1]) Constitution Tit. V § 4.
[2]) Das. Tit. V § 4 a. E.
[3]) Das. Tit. V § 1.
[4]) Das. Tit. V § 1.

Digitized by Google

mehr nothwendig, daß entweder das Gesetz sie als solche ohne Weiteres anerkennt, oder daß ihre Aufnahme zum wenigsten geschieht mit Beobachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Formen.

Wie das Landrecht von 1620 und 1685 unterscheidet deshalb die Constitution gesetzliche oder privilegirte und consentirte Lehnsschulden.[1]) Zu den gesetzlichen Schulden rechnet sie die zur Abfindung der Wittwen, der Töchter oder Schwestern der Lehnsbesitzer contrahirten Schulden. Ueber den Betrag der den letzteren von ihren Brüdern oder Lehnsvettern zu gebenden Aussteuer trifft sie keine neue Verordnung. Es bleibt da bestehen, was das Landrecht von 1721 B. IV Tit. XV Art. III festsetzte. Wir brauchen uns dabei nicht weiter aufzuhalten. Es genügt, weil das neue mit dem älteren Landrecht hierin übereinstimmt, der Hinweis auf das früher Gesagte.[2]) Neu ist dagegen die Ausnahme, welche wegen der von der Wittwe in die durch den Tod des Lehnsmannes aufgelöste Ehe mitgebrachten Mitgift gemacht wird. Diese soll bloß dann aus dem Lehn bezahlt werden, wenn sich nicht erweisen läßt, daß sie anderweitig verzinslich angelegt, oder sonst noch beim Tode des Lehnsbesitzers vorhanden ist.[3]) Als gesetzliche Lehnsschulden werden ferner Schulden erachtet, die der Vasall zum Ankauf des Lehns oder zum Zweck seiner Verbesserung, oder nur deshalb aufgenommen hat, weil er dadurch sich selbst oder seinen Söhnen die Mittel zum Studium auf hohen Schulen oder zum Eintritt in Kriegsdienste verschaffen wollte.[4])

Alle übrigen Schulden müssen, wenn sie als Lehnsschulden das Lehn belasten und auf jeden Lehnsfolger übergehen sollen, consentirt werden. Wer aber hatte jetzt nach Durchführung der Allodification den Consens zu ertheilen? Da der König nicht mehr Lehnsherr war, konnte er als solcher auch nicht mehr in die Aufnahme von Lehnsschulden willigen? Es konnte sich nur noch darum handeln, daß eine Staatsbehörde im allgemeinen Interesse, wie in dem besonderen Interesse der betheiligten Familien darüber wachte, daß die Lehnsbesitzer nicht ohne genügenden Grund die Lehngüter mit Schulden beschwerten. Die Constitution setzt darum fest, daß Vasallen, die keine Söhne oder absteigende Erben haben, wenn sie in andern als in den

[1]) Constitution Tit. V §§ 1. 3.
[2]) S. oben S. 74.
[3]) Constitution Tit. V § 2.
[4]) Das. Tit. V § 1.

Digitized by Google

vorhin aufgezählten Fällen Schulden auf ihre Lehngüter aufnehmen wollen, verbunden und gehalten sind, bei der Preußischen Regierung um deren Concession nachzusuchen. Diese Behörde aber ist angewiesen, die Concession nur dann zu ertheilen, wenn ihr der Implorant zugleich die Ursachen, warum er sein Lehngut verschulden will, angezeigt und durch ein Attest des Amts, in dessen Bezirke er wohnt, hat bescheinigen lassen. Andererseits kommt es dann nicht weiter darauf an, ob etwa die Agnaten gegen die Bewilligung der Aufnahme der Lehnsschuld Widerspruch erheben. Es genügt, daß die Regierung den befundenen Umständen nach solche für nothwendig oder zweckmäßig erachtet und erklärt.[1])

Der letzte V. Titel der Constitution ist gemischten Inhalts. Soweit darin von der Theilung der Lehngüter und von der Auseinandersetzung zwischen Lehns- und Allodialerben wegen der Früchte der Lehne und der darin vorgenommenen Verbesserungen die Rede ist, handelt es sich lediglich um eine Wiederholung der im Revidirten Landrecht von 1685 getroffenen Verordnungen. Ebenso verhält es sich mit dem, was über die Ausstattung der Töchter und Schwestern der verstorbenen Besitzer unadliger schlecht magdeburgischer Güter und unadliger Mannlehne gesagt wird.[2])

Dahingegen mußte man sich jetzt darüber schlüssig werden, ob und unter welchen Voraussetzungen nach der Allodification dem Lehnsbesitzer es freistehen sollte, testamentarische Verfügungen zu treffen und die sonst nach Lehnrecht in die Lehngüter stattfindende Succession zu ändern. Es beziehen sich hierauf die §§ 1—3 Tit. V, die jetzt noch kurz besprochen werden mögen.

Wir gehen da wieder von dem auch sonst bedeutsamen Unterschiede aus zwischen alten und neuen Lehnen. In alten Lehnen kann die Succession wohl durch einen Familienschluß mit Zustimmung der betheiligten Interessenten, nicht aber durch einseitige testamentarische oder sonstige letztwillige Verfügung des jeweiligen Lehnsbesitzers geändert werden. Die Möglichkeit über die betreffenden Güter zu testiren, tritt erst ein, wenn diese die Lehnseigenschaft gänzlich verlieren. Allodien aber mit der Bedeutung, daß darin nicht mehr nach Lehnrecht, sondern nach Allodialerbrecht succedirt wird, werden sie erst,

[1]) Constitution Tit. V § 3.

[2]) S. oben S. 80. 81.

Digitized by Google

nachdem alle zur Lehnsfolge berechtigten Descendenten, Agnaten und Gesammtbelehnten (Mitbelehnten) hinweggestorben sind, in welchem Falle die Lehnssuccession überhaupt aufhört.[1])

Wie aber soll es nun mit neuen Lehnen gehalten werden?

Der Gesetzgeber will da wieder unterschieden wissen, ob der Besitzer das Neulehn vor oder nach Durchführung der Allodification an sich gebracht und erworben hat. Ersteren Falls soll es damit ebenso gehalten werden wie mit einem alten Lehn. Der Lehnsbesitzer kann daher das den Söhnen oder Töchtern zustehende Successionsrecht durch Testament nicht ändern noch aufheben.[2])

Anders, wenn das früher Lehn gewesene Gut erst nach erfolgter Allodification erworben wurde. Es wird nicht mehr als Lehn angesehen und darum auch nicht mehr nach Lehnrecht, sondern nach kölmischem Recht (Allodialerbrecht) vererbt. Demzufolge kann denn auch der Besitzer darüber frei von Todes wegen verfügen und ist darin nur insoweit eingeschränkt, als er das seinen Kindern und andern Nachkommen gebührende Pflichttheilsrecht zu respectiren hat.[3])

Da in der Zeit seit der Allodification über Sinn und Bedeutung mancher Vorschriften der Constitution von 1738 bei ihrer Anwendung Zweifel und Bedenken aufgestiegen waren, erließ der König Friedrich Wilhelm II. zur Hebung derselben die Declaration vom 9. April 1792.[4]) Diese ist mehr, als ihr Name besagt, indem sie sich auf keine bloße Erläuterung des älteren Gesetzes beschränkt, sondern manche ganz neue Satzungen aufstellt. So bestimmt sie, daß, während im Allgemeinen dafür, daß ein Gut Lehn sei, keine Vermuthung spreche, die Lehnseigenschaft bis zum Beweise des Gegentheils doch angenommen werden soll, wenn ein Gut in die bis 1732 geführten Lehnstabellen eingetragen, oder aber, soweit die Nachrichten reichen, in ein und derselben Familie gleichförmig mit Ausschließung der Töchter und dergestalt vererbt worden ist, daß diese nach Inhalt der

---

[1]) Constitution Tit. V §§ 1. 2.

[2]) Das. Tit. V § 3. Diese Verfügungsbeschränkung soll nur dann nicht Platz greifen, wenn gegen die Belehnung des Erwerbers und seiner Nachkommen mit dem Gute von Seiten seiner Ehefrau wegen der kölmischen Hälfte, die sie bei seinem Tode aus dem beiderseitigen Vermögen der Ehegatten zu fordern hat, Widerspruch erhoben ist.

[3]) Das. Tit. V § 3.

[4]) N. C. C. IX S. 909 ff.

Digitized by Google

Erbrecesse nur eine bloße Lehnsabfindung angewiesen erhalten haben. Sie verordnet ferner, daß alle Agnaten, Gesammthänder und überhaupt alle die, welchen auf die allodificirten Lehne ein Successionsrecht zusteht, sich in das Hypothekenbuch eintragen lassen sollen. Andernfalls verlieren sie zwar nicht schlechthin ihre Successions- und übrigen Rechte, wohl aber dürfen sie von diesen Rechten gegen dritte Erwerber der vom Lehnsbesitzer veräußerten Lehngüter keinen Gebrauch machen, auch müssen sie die mit gehöriger Zuziehung der aus dem Hypothekenbuche bekannten Mitglieder der belehnten Familie geschlossenen Familienverträge wider sich gelten lassen und anerkennen. Zur Anstellung der Retractklage werden überhaupt nur noch solche Agnaten zugelassen, die zur Zeit der Veräußerung des Lehns zum Lehnsbesitzer im vierten Grade der Verwandtschaft stehen. Ueberdies wird verlangt, daß sie sich bis zum 31. December 1793 im Hypothekenbuche eintragen lassen. Agnaten, die solches zu thun unterlassen, sollen den Lehnsretract späterhin unter keinerlei Vorwand mehr ausüben dürfen.

Eine Ergänzung und theilweise Berichtigung der Declaration von 1792 brachte das im Namen des Königs von den Justizministern (von Carmer, von Wöllner und von Goldbeck) erlassene Rescript vom 3. März 1794.[1]) Bemerkenswerth ist darin nur die Bestimmung, daß, wenn seit der Veräußerung eines Lehngutes außerhalb der lehntragenden Familie an einen Fremden bis zur Bekanntmachung der Declaration vom 9. April 1792 40 Jahre verflossen sind, ohne daß binnen dieser Zeit ein Lehnsanspruch zum Vorschein gekommen ist, auch keine Agnaten oder Gesammthänder bis zum 31. December 1793 sich gemeldet haben, die Lehnseigenschaft eines solchen Gutes auf Ansuchen des Besitzers im Hypothekenbuche gelöscht werden kann.

War die Constitution Friedrich Wilhelms I. vom 31. October 1738 durch die Allodification der Lehne veranlaßt, so machte die Emanation des Allgemeinen Preußischen Landrechts und die dadurch herbeigeführte Umgestaltung der Rechtsverfassung eine abermalige Umarbeitung des preußischen Lehnrechts nothwendig. Die im § IV des Publicationspatents vom 5. Februar 1794 vorgeschriebene, nach dem Plane der allgemeinen Gesetzgebung herzustellende Sammlung und

[1]) N. C. C. IX S. 2025.

Digitized by Google

Bearbeitung der Provinzialgesetze kam für Ostpreußen, Littauen, Ermland und den landräthlichen Kreis Marienwerder mit der Abfassung des Ostpreußischen Provinzialrechts vom 4. August 1801 und 6. März 1802 zur Ausführung. Von den Vorschriften abgesehen, welche die ermländischen Lehne betreffen, umfaßt dieses Provinzialgesetzbuch in der Form von Zusätzen zum Allgemeinen Landrecht I, 18 Abschn. 1 das ganze ehemals im Herzogthum und später im Königreich Preußen (im engeren Sinne) geltende Lehnrecht. Es nimmt auf und verarbeitet nicht allein den Rechtsstoff der Constitution von 1738, unter Berücksichtigung der durch die Declaration von 1792 bzhw. des Rescripts von 1794 vorgenommenen Aenderungen, sondern verbindet und verschmilzt damit auch den Inhalt der in das Lehnrecht einschlagenden noch praktischen Vorschriften des Verbesserten Landrechts von 1721.

Nach dem Vorgange der früheren Lehnsgesetzgebung theilt es die Lehne von Ostpreußen, Littauen und des marienwerderschen landräthlichen Kreises in adlige und unadlige.[1]) Als adlige gelten ihm diejenigen Lehne, welche entweder einem von Adel oder, ohne Rücksicht auf den adligen oder unadligen Stand des Erwerbers, mit adligen Gerechtigkeiten verliehen sind.[2])

Im Gegensatze dazu versteht es unter unadligen Lehnen solche Lehne, die ein Bürgerlicher oder Unadliger ohne Beilegung adliger Gerechtigkeiten verliehen erhalten hat.[3]) Dabei ist jedoch nicht zu übersehen, daß unadlige Güter überhaupt, also auch unadlige Lehngüter, die einer von Adel vor dem Jahre 1612 an sich gebracht und erworben hat, nicht zwar überhaupt und in allen Beziehungen, wohl aber in Ansehung der Abgaben und Pflichten, wie andererseits wegen der ihnen anhängenden Gerechtigkeiten den adligen Gütern rechtlich gleich geachtet und behandelt werden sollen.[4])

Was adlige Gerechtigkeiten sind und bedeuten, wird nicht gesagt. Man ist daher nach wie vor, beim Mangel einer im Gesetz selbst gegebenen Definition, darauf angewiesen, ihren Begriff aus der preußischen Rechtsgeschichte abzuleiten.[5])

---

[1]) Ostpreußisches Provinzialrecht Zus. 31 § 2.
[2]) Zus. 31 § 3. Zus. 162 § 1.
[3]) Zus. 31 § 5.
[4]) Zus. 162 § 2.
[5]) S. oben S. 99—101.

Digitized by Google

Die Aufhebung des Lehnsverbandes mit dem Lehnsherrn erstreckt sich nunmehr auf sämmtliche adlige[1]) und außerdem auf alle diejenigen nichtadligen Lehne, welche zu einem andern, als dem preußischen Recht verliehen und verschrieben waren. Dahingegen blieben die preußischen Freigüter dem Privatobereigenthum, wo solches früher an adlige oder auch an unadlige Grundbesitzer gekommen war, nach wie vor unterworfen. Nur soweit dem Könige die Lehnsherrschaft ehemals zugestanden hatte, nahmen auch sie an der Allodification Theil. Schon vor Erlaß der Allodificationsgesetze hatte die Verpflichtung der Freigutsbesitzer zum Reiterdienst aufgehört.[2]) Wie aber stand es mit den übrigen nicht militärischen Diensten, zu denen viele von ihnen verbunden waren? Weder die Assecuration von 1732 noch die Constitution von 1738 nahm davon Notiz. Man hätte so meinen können, der Gesetzgeber habe sie zusammen mit dem Lehnsnexus und „allen davon dependirenden Prästationen" abschaffen wollen. Das Ostpreußische Provinzialrecht aber lehrt uns, daß das nicht seine Absicht war. Sie sollen zum Vortheil des Königs als des Staatsoberhauptes unverändert fortbestehen, mag dieser immerhin seit der Allodification nicht mehr der Lehnsherr der pflichtigen Freigutsbesitzer sein.[3]) Der Grund, warum man die Dienste nichtmilitärischer Art anders behandelte als die Lehnskriegsdienste, ist darin zu finden, daß diese seit Ausgang des Mittelalters die Eigenschaft „ehrbarer oder ehrlicher Dienste" abgestreift hatten und zu Diensten geworden waren, welche sich von bäuerlichen Scharwerksdiensten zwar dem Umfange, nicht aber mehr oder doch nur noch wenig der Art nach unterschieden. Das lockerte ihren Zusammenhang mit dem Lehnswesen, dem sie entsprangen, und führte schließlich dahin, daß man die Verpflichtung dazu als eine nicht lehnsmäßige, sondern vom Lehnsnexus unabhängige betrachtete. Eine ähnliche Bewandtniß hat es mit den auf unadligen Lehnen überhaupt, nicht bloß auf den preußischen Freigütern ruhenden Burgdiensten, die deren Besitzer nach Laut und Inhalt ihrer Verschreibungen verrichten mußten oder durch andere verrichten lassen. Die vom Herzog Albrecht vorgenommene

[1]) Der in der Constitution wegen der auf dem äußersten Fall stehenden und solcher Lehne, auf welche der König Exspectanzen ertheilt hatte, gemachten Ausnahmen wird im Ostpreußischen Provinzialrecht nicht mehr gedacht.

[2]) S. oben S. 90.

[3]) Zus. 57.

Digitized by Google

Umwandlung in Dienste, welche zu Befestigung, Besserung, dem Abbrechen und neuen Bauen der Schlösser, oder der an ihre Stelle getretenen Amtshäuser, oder der bei diesen belegenen Mühlen bestimmt sind und gefordert werden dürfen, nahm ihnen die militärische Natur und Bedeutung, die sie im Mittelalter gehabt hatten. Zugleich hörte damit ihre Verbindung mit dem Lehnskriegsdienst auf, und die Erinnerung daran schwand. Der Gesetzgeber konnte es daher wagen, ohne mit der von ihm anerkannten Thatsache in Widerspruch zu gerathen, daß die Landesherrschaft mit dem Verzicht auf das lehnsherrliche Obereigenthum auch den von den Vasallen zu leistenden Lehnsdiensten entsagt hatte [1]), die in der bezeichneten Weise umgewandelten Burgdienste aufrecht zu erhalten.[2])

Keine Erwähnung findet im Ostpreußischen Provinzialrecht der Zins, welchen die Besitzer unadliger Lehne ausweislich der darüber ertheilten Verschreibungen dem Landes- und Lehnsherrn alljährlich zu entrichten hatten. Man wird da unterscheiden müssen. Wo der Zins lediglich bestimmt war, dem lehnsherrlichen Obereigenthum Ausdruck zu geben und Anerkennung zu verschaffen, mußte er durch die Allodification als aufgehoben gelten. Denn die hierauf gerichtete, den unadligen Lehnen als Reallast aufliegende Verpflichtung stand da in einer wesentlichen und nothwendigen Verbindung mit dem Lehnsnexus. Sie stand und fiel mit diesem.

Eine andere rechtliche Beurtheilung verlangt die mit unadligen Lehnen, namentlich mit preußischen Freigütern verbundene Zinspflicht in allen denjenigen Fällen, wo der Zins ein Zins höheren Betrages und von materieller Bedeutung war. Da handelte es sich um keinen bloßen Recognitionszins, sondern der Zins bildete eine Gegenleistung für das dem Lehnsmann vom Herrn am Gut eingeräumte Besitz- und Nutzungsrecht.[3]) Das Gut war nicht bloß der Form, sondern auch der Sache nach kein bloßes Lehen, sondern zugleich ein Zinsgut. Die Allodification mußte also die Zinspflicht, weil sie nicht oder doch nicht allein im Lehnsverbande ihren Grund hatte, unberührt lassen. Freilich fiel das lehnsherrliche Obereigenthum fort und der Zins hörte so auf, ein Erbzins zu sein, was er bis dahin gewesen war.

---

[1]) Zus. 57.
[2]) Zus. 105 §§ 1. 3.
[3]) S. dieses mein Buch Thl. II Abschn. 1 S. 73 ff.

Digitized by Google

Als Reallast aber bestand er fort und besteht auch heute noch zu Recht, sofern und solange er nicht abgelöst wird.[1])

Von der Allodification in der beschränkten Bedeutung der Abschaffung des lehnsherrrlichen Obereigenthums und der Lehnsdienste unterscheidet das Ostpreußische Provinzialrecht die gänzliche Aufhebung der Lehnseigenschaft der zu Lehnrecht besessenen und vererbten Güter.[2])

Ein Gut hört auf Lehn zu sein, wenn alle zur Lehnsfolge berechtigten Personen hinwegsterben. Der völlige Untergang der Lehnseigenschaft tritt ferner wegen stattgehabter Verjährung ein. Solche ist nach dem Gesetzbuch anzunehmen, wenn ein Lehngut sich schon seit 40 Jahren vor dem 1. Juni 1792 in den Händen eines fremden Besitzers befunden hat und bis zum 31. December 1793 kein Lehnsberechtigter sein Recht in das Hypothekenbuch hat eintragen lassen.[3]) Aber auch ein Familienschluß kann bewirken, daß ein Gut der Lehnseigenschaft entäußert wird. Das Provinzialgesetzbuch erlaubt nämlich den Lehnsberechtigten nicht allein durch einen Familienschluß die Lehnseigenschaft eines Gutes zu beschränken oder auf eine andere Sache zu übertragen; es gestattet ihnen nicht weniger, diese mit oder ohne Festsetzung eines Lehnsstammes völlig aufzuheben. Nur muß der in diesem Falle zu fassende Familienschluß nach Form und Inhalt den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.[4]) Außerdem ist zu seiner Gültigkeit die Eintragung im Hypothekenbuch erforderlich.[5])

---

[1]) Nicht aufgehoben durch die Allodification wurde auch das sg. Pflug-getreide von 1 Scheffel Weizen und 1 Scheffel Roggen von jedem deutschen Pfluge und 1 Scheffel Weizen von jedem polnischen oder preußischen Haken. Das war keine dem Lehnsherrn als solchen gebührende Abgabe, sondern ein Zehnt, und zwar ein kirchlicher, nicht ein weltlicher Zehnt. Der Deutsche Orden legte ihn den von ihm verliehenen Gütern auf, nicht weil er als Lehnsherr, sondern weil er als geistlicher Ritterorden und kirchliche Corporation darauf Anspruch erhob. S. dieses Buch Thl. I S. 11 Note 1. Thl. II, 1 S. 102.

[2]) Zus. 57 vgl. mit Zus. 56. 58.

[3]) Zus. 58.

[4]) Das Ostpreußische Provinzialrecht Zus. 56 verweist deshalb auf die §§ 42—46 des Allgemeinen Landrechts II, 4 als die zur Zeit seiner Publication maßgebenden Vorschriften. Sie sind später modificirt und ergänzt durch die A. E.-O. vom 5. September 1835, die Declaration des § 44 Tit. 4 Thl. II Allgemeinen Landrechts und durch das Gesetz über Familienschlüsse u. s. w. vom 15. Februar 1840.

[5]) Zus. 56 a. E.

Digitized by Google

Die Lehnseigenschaft eines Gutes wird im Allgemeinen nicht vermuthet; sie muß, wenn sie bestritten wird, von dem, der sich darauf beruft und daraus Rechte für sich herleitet, bewiesen werden. Unter gewissen Umständen aber giebt das Gesetz einer solchen Vermuthung Raum. Wenn die ursprüngliche Qualität eines Gutes aus der ersten Verschreibung („Erwerbs-Privilegium") nicht mit hinlänglicher Zuverlässigkeit auszumitteln ist, oder die Urkunde nicht mehr herbeigeschafft werden kann, dagegen das Gut in die bis zum Jahre 1732 geführten Lehnstabellen eingetragen worden ist, soll dieses so lange als Lehn behandelt werden, bis der Besitzer dessen freie Allodialqualität gehörig und vollständig nachweist. Eben dieses findet alsdann statt, wenn das Gut, soweit die Nachrichten reichen, in einer und derselben Familie gleichförmig mit Ausschließung der Töchter dergestalt vererbt worden, daß diesen in den Erbtheilungs-Recessen bloß eine Lehnsabfindung angewiesen ist.[1])

Die Lehnseigenschaft macht sich bei den Gütern, die solche nach der Allodification überhaupt noch behalten, vornehmlich geltend in Hinsicht der Vererbung, Veräußerung und Belastung.

Die Vererbung der Lehngüter oder die darin stattfindende Lehnsfolge, wie man genauer sagen muß, wenn man als Lehnsfolger die Gesammtbelehnten (Mitbelehnten) berücksichtigt, ist verschieden, je nach der adligen oder nichtadligen Qualität. Das Ostpreußische Provinzialrecht schließt sich in der verschiedenen Behandlung der beiden Arten von Lehnen der Constitution von 1738 an. In einer Beziehung erweitert es die Scheidung zwischen adligen und unadligen Lehnen sogar noch mehr. Während das frühere Recht die durch nachfolgende Ehe der Eltern legitimirten Kinder von der Lehnserbfolge schlechterdings ausschloß, läßt es sie als Lehnserben in unadlige Lehne ohne Weiteres zu.[2]) Ihre Unfähigkeit in Lehne zu succediren beschränkt sich fortan auf die adligen Lehne. In diese können sie für gewöhnlich nicht erben. Es bedarf der ausdrücklichen Einwilligung der Agnaten und Mitbelehnten, sollen sie zur Lehnserbfolge gelangen.[3])

---

[1]) Zus. 32.
[2]) Zus. 43 §§ 8. 18.
[3]) Zus. 43 §§ 2. 9.

Digitized by Google

1. Die Succession in adlige Lehne.

Die adligen Lehne werden ihrerseits in Ansehung der bei der Erbfolge obwaltenden Verschiedenheiten in Mannlehne und magdeburgische Lehne eingetheilt.[1])

a) Mannlehne.

Dem verstorbenen Besitzer eines Mannlehns folgen zuvörderst seine männlichen in der Ehe geborenen Abkömmlinge nach den Stämmen, ohne Unterschied des Grades, so daß Enkel und Urenkel an die Stelle ihrer vorher verstorbenen Väter treten, wenn der letzte Lehnsbesitzer ihr gemeinschaftlicher Vater gewesen ist.[2]) Sind keine männlichen Abkömmlinge des letzten Lehnsbesitzers vorhanden, so gelangen dessen Brüder und Brüdersöhne zur Lehnssuccession.[3]) Unter diesen findet, wenn nur Brüder mit Brüdern oder Brüdersöhne mit einander concurriren, Theilung nach Köpfen statt. Sind hingegen Brüder und neben ihnen Brüdersöhne vorhanden, so erhalten letztere zusammen so viel, als ihr verstorbener Vater erhalten haben würde, hätte er den Tod des letzten Lehnsbesitzers erlebt.[4]) In Ermangelung von Brüdern und Brüdersöhnen des letzten Besitzers folgt der nach dem Grade der Verwandtschaft nächste Agnat und schließt alle in entfernteren Graden verwandte Agnaten gänzlich aus. Sind mehrere im selben Grade verwandte Agnaten vorhanden, so theilen sie das Lehn unter sich nach Köpfen.[5]) Es entscheidet demnach, in Abweichung von den Grundsätzen des Allgemeinen Landrechts I, 18 § 388 ff.[6]), lediglich und allein die Nähe des Grades, in dem der Agnat zum verstorbenen Lehnsbesitzer steht, während es nicht darauf ankommt, ob er mit diesem einen nächsten gemeinsamen Stammvater hat oder nicht.

Bei dieser Lehnssuccession wird auch nicht darauf gesehen, ob das Lehn schon einmal getheilt worden ist, oder eine Theilung nicht stattgehabt hat. Es macht daher nichts aus, daß der nächste Agnat oder dessen Vorfahr schon aus dem Lehn abgefunden worden ist. Er

---

[1]) Zus. 31 § 4.
[2]) Zus. 43 § 1.
[3]) Zus. 43 § 3.
[4]) Zus. 43 § 4.
[5]) Zus. 43 § 5.
[6]) S. auch Allgemeines Landrecht I, 18 § 384.

Digitized by Google

wird darum noch nicht von der Lehnssuccession ausgeschlossen. Soll die Abfindung diese Wirkung haben, so muß der Abgefundene allen künftigen Anfällen für sich und seine lehnsfähige Descendenz ausdrücklich entsagen. Eine solche Entsagung schließt nicht allein den Entsagenden, sondern auch seine Abkömmlinge selbst dann von der ferneren Lehnssuccession aus, wenn diese ihn nicht beerben sollten.[1])

Soweit folgt das Ostpreußische Provinzialrecht der Constitution von 1738 und dem darin aufgenommenen Lehnrecht des Revidirten Landrechts von 1685. Eine in mancher Hinsicht neue Behandlung wird dagegen der Lehnssuccession in aufsteigender Linie zu Theil. Die in aufsteigender Linie mit dem letzten Lehnsbesitzer verwandten Agnaten werden bekanntlich nur ausnahmsweise, unter besonderen Umständen und beim Zutreffen bestimmter Voraussetzungen zur Lehnsfolge verstattet. Wie früher erwähnt wurde[2]), ließ das Landrecht von 1620 und 1685 Lehngüter, auf welche ein Vater bei seinen Lebzeiten zu Gunsten seiner Söhne verzichtet hatte, ihm wieder heimfallen, wenn die so zum Lehnsbesitz gelangten Söhne vor ihm verstarben. Diese in der Constitution von 1738 übergangene Bestimmung nimmt das Ostpreußische Provinzialrecht[3]) wieder auf, will aber dabei auch beachtet wissen, was das Allgemeine Landrecht I, 18 §§ 398—400 hierüber verordnet. Danach ist zu unterscheiden: Tritt ein Vater das ihm zugefallene Lehn nur einem von mehreren seiner Söhne ab, so fällt dieses, wenn der Sohn ohne lehnsfähige Nachkommen zu hinterlassen verstirbt, an den Vater zurück.[4]) Anders, wenn der Vater das Lehn seinen Söhnen überhaupt abgetreten hat. Dann bleibt er so lange davon ausgeschlossen, als noch einer seiner Söhne, oder einer von deren lehnsfähigen Nachkommen übrig ist. Erst nach gänzlichem Abgange seiner lehnsfähigen Descendenz tritt er wieder in das Lehn ein und schließt alle übrigen Agnaten aus.[5])

Von der Möglichkeit einer Refutation des Lehns durch den Vater abgesehen, können Ascendenten des Lehnsbesitzers und Agnaten, welche nicht vom ersten Lehnserwerber, sondern von dessen Ascendenten abstammen, zur Lehnsfolge nur gelangen, wenn das Lehn bei seiner

[1]) Zus. 43 § 6.
[2]) S. oben S. 66.
[3]) Zus. 43 § 7.
[4]) § 398 Allgemeines Landrecht I, 18.
[5]) §§ 399. 400 Allgemeines Landrecht I, 18.

Digitized by Google

Errichtung ausdrücklich in der Eigenschaft eines alten Lehns verliehen ist (feudum novum ex iure antiqui concessum). Auch in diesem Falle sollen die Vorschriften des Allgemeinen Landrechts [1]) beachtet und nur insofern davon abgegangen werden, daß jederzeit bloß der oder diejenigen zur Lehnssuccession gelangen, welche im nächsten Grade mit dem letzten Besitzer verwandt sind.[2]) Diese Abweichung war geboten durch das System der Gradualfolge, welche das Ostpreußische Provinzialrecht nach dem Vorgange der älteren preußischen Lehnsgesetzgebung [3]) als das für die Lehnsfolgeordnung maßgebende Prinzip befolgte.

Nach gänzlichem Erlöschen der lehnsfähigen Descendenz des ersten Erwerbers fällt das Lehn an die etwa vorhandenen Gesammtbelehnten (Mitbelehnten). Wegen der Succession derselben verweist das Provinzialgesetzbuch auf das Allgemeine Landrecht §§ 413. 415. 421 I, 18, nicht jedoch ohne daran die gleiche beschränkende Maßgabe zu knüpfen, daß Linealsuccession nie Platz greifen, sondern jederzeit der oder diejenigen Mitbelehnten zur Lehnsfolge gelangen sollen, welche im nächsten Grade mit dem letzten Besitzer des Lehns verwandt sind.[4])

---

[1]) §§ 401—410 Allgemeines Landrecht I, 18.

[2]) Zus. 43 § 7.

[3]) S. oben S. 68.

[4]) Ostpreußisches Provinzialrecht Zus. 43 § 7. Nicht berücksichtigt ist im Zusatz 43 §§ 1—7 die Eventualität der Verleihung eines Gutes zu Lehnrecht schlechthin oder zu gemeinem Lehnrecht mit der Maßgabe, daß es zwar zunächst Mannlehn sein, zugleich aber die Eigenschaft eines bedingten Weiberlehns haben und an Weiber vererben soll, wenn keine vom ersten Lehnserwerber abstammenden männlichen Verwandten mehr da sind. An Verschreibungen über die in solcher Weise erfolgten Verleihungen von Lehnen mangelt es nicht. Als Beispiel sei hier eine im Diplomat. Ileburgens. ed. v. Mülverstedt II Nr. 386 S. 224. 225 abgedruckte, dem Botho Albrecht Herrn von Eylenburg ertheilte Verschreibung des Kurfürsten Johann Sigismund von Brandenburg von 1609 nachstehenden Inhalts angeführt: „Von Gottes gnaden wier Johan Sigismundt — bekennen hiemit — dass wir — das caduc (gewordene) in vnserm ambte Ortelsburgk (belegene Lehn) Borckhen vnde Sadau, welches sechzig huben hat, welches vor diesem Andreas Jonassen — gewesenen haubtman zu Sehisten, verliehen worden vnndt vns nach seinem tode wiederumb anheim gefallen, ihme vndt seinen leibes lhens erben hiemit wiederumb wollen geschenket, verlihen vnd zugeeignet haben, geben, verleihen, verschreiben vnd zueignen wir ihme vndt seinen leibes lhens erben — solche gütter — erblich vnd eigenthümblich zu besitzen. Vndt weil dan bewuste lhen auff die töchter nicht können verstammet werden, so

Digitized by Google

b) Die adligen magdeburger Lehne.

In adligen magdeburger Lehnen kommen zunächst die sämmtlichen vom ersten Lehnserwerber abstammenden Agnaten zur Succession. Soweit darin unter besonderen Umständen auch den in aufsteigender Linie mit dem letzten Lehnsbesitzer verwandten Lehnsberechtigten die Succession eröffnet wird, kommen die Vorschriften des Allgemeinen Landrechts §§ 398—410 I, 18 mit der bezeichneten Abänderung zur Anwendung, daß Linealsuccession nie stattfindet, sondern jederzeit der oder diejenigen zur Lehnsfolge gelangen, welche im nächsten Grade mit dem letzten Besitzer verwandt sind. Ebenso unterliegt die Lehnsfolge der Gesammt- oder Mitbelehnten der Beurtheilung nach den entsprechenden landrechtlichen Vorschriften (§§ 413. 415. 421 I, 18), jedoch mit der gleichen Beschränkung, daß auch bei ihnen lediglich auf die Nähe des Grades zum letzten Besitzer des Lehns gesehen wird und der Linealsuccession nicht Raum gegeben wird.[1])

Nach gänzlichem Abgange des Mannsstammes und aller Mitbelehnten wird die Lehnssuccession den Töchtern des letzten Besitzers und deren Nachkommen eröffnet.[2]) Das Ostpreußische Provinzialrecht folgt hierin der älteren, auf das Gnadenprivileg von 1540 zurückführenden Lehnsgesetzgebung. Es weicht von dieser, oder doch von der Auslegung, welche man seinen Bestimmungen im XVI. Jahrhundert gab, nur darin ab, daß es nach dem Vorgange der Constitution von 1738 Tit. II § 5 die Töchter des verstorbenen Lehns-

---

haben wir doch ihme ex speciali gratia vndt aus landesfürstlicher macht vndt gewaldt diese begnadigung hinzugethan, dass wofern es sich nach gottes willen also schicken würde, das er keine mänliche leibes lhens erben hinter ihm verlisse, dass alsdan solch lhen auch auff seine töchter kommen vnd fallen sollen, folgendts aber alleine auf die manliche leibes lhens erben verbleiben vndt weiter nicht extendiret werden.“ Derartige bedingte Weiberlehne behalten auch nach der Emanation des Ostpreußischen Provinzialrechts die Lehnseigenschaft so lange, als nach Abgang der vom ersten Lehnserwerber ausgehenden männlichen Descendenz noch von ihm abstammende Weiber oder männliche Nachkommen der letzteren vorhanden sind. Dahingegen sind sie als Allodien zu behandeln, sobald die eventuell zur Succession kommenden Weiber oder deren männliche Nachkommen versterben, ohne ihrerseits männliche Descendenten zu hinterlassen.

[1]) Zus. 43 § 9.

[2]) Zus. 43 § 10.

Digitized by Google

besitzers den Gesammtbelehnten (Mitbelehnten) nachstehen und nicht vielmehr vorgehen läßt.[1])

Sind mehrere Töchter des letzten Besitzers vorhanden und hat dieser nicht bestimmt, welche unter ihnen das Gut erhalten soll, so hat die Unverheirathete vor der Verheiratheten, unter mehreren Unverheiratheten die Aelteste und unter mehreren Verheiratheten die Jüngste den Vorzug.[2]) Ist keine Tochter am Leben, sind aber Nachkommen vorher verstorbener Töchter vorhanden, und hat der letzte Besitzer nicht verordnet, wer von seinen Enkeln das Lehngut erhalten soll, so werden die Enkelinnen durch die Enkel oder Urenkel ausgeschlossen und die Enkel oder Urenkel gelangen gemeinschaftlich nach den Stämmen zur Lehnssuccession. Dahingegen geht bei gänzlichem Mangel männlicher Nachkommen vorverstorbener Kinder unter ihren weiblichen Nachkommen wieder die Unverheirathete der Verheiratheten, unter mehreren Unverheiratheten die Aeltere und unter mehreren Verheiratheten die Jüngste den übrigen vor.[3])

Hinterläßt der letzte männliche Besitzer keine Nachkommen[4]), weder männlichen noch weiblichen Geschlechts, so wird die Lehnssuccession seiner Schwester eröffnet. Und sind mehrere Schwestern vorhanden, dann geht, sofern der Verstorbene nicht letztwillig verfügt hat, welche unter ihnen das Gut erhalten soll, entsprechend den wegen der Töchter geltenden Vorschriften die Unverheirathete der Verheiratheten, unter mehreren Unverheiratheten die Aelteste und unter mehreren Verheiratheten die Jüngste den andern Schwestern vor.[5])

Entferntere weibliche Anverwandte des letzten Besitzers haben auf die Lehnssuccession keinen Anspruch.[6])

Die Lehnsfolgerin verstammt das Lehngut auf ihre lehnsfähigen Nachkommen. Dadurch werden die Halbbrüder von des Vaters Seite von den Halbbrüdern mütterlicher Seits und, wenn das Gut

---

[1]) S. oben S. 28. Auch das Allgemeine Landrecht § 420 I, 18 stellt es als Regel auf, daß die Mitbelehnten alle weiblichen Lehnsfolger ausschließen.

[2]) Zus. 43 § 11.

[3]) Zus. 43 § 12 vgl. mit § 11 das.

[4]) Auch hier wird man indes außer dem Mangel männlicher Nachkommen zugleich voraussetzen müssen, daß keine Mitbelehnten da sind. Denn sonst muß nach Analogie der in Zus. 43 § 10 getroffenen Bestimmung den Mitbelehnten der Vorzug vor der Schwester eingeräumt werden.

[5]) Zus. 43 § 13.

[6]) Zus. 43 § 14.

Digitized by Google

schon auf einen Sohn der Lehnsfolgerin verstammt ist, die Halbbrüder väterlicher Seits durch die vollbürtigen Schwestern ausgeschlossen.[1])

In der weiblichen Descendenz der Lehnsfolgerin wird das Lehn freies Allod. Auch findet, wenngleich das Lehn von der Lehnsfolgerin auf ihre männlichen Nachkommen verstammt worden, dennoch in der Folge weiter keine Lehnsfolge der Töchter oder Schwestern statt.[2])

Endlich ist hier noch Folgendes zu bemerken. In allen Fällen, wo sich dem weiblichen Geschlecht eine Lehnsfolge in adlig magdeburger Güter eröffnet, müssen die Töchter oder Schwestern oder die männlichen Nachkommen vorher verstorbener Töchter, sofern sie in den Besitz des Lehns gelangen, dessen Werth[3]) mit denjenigen theilen, welche mit ihnen zu gleicher Lehnssuccession berechtigt sind, ohne doch das Gut selbst zu erhalten. Nur soll dabei jedem Theilnehmer dasjenige in Anrechnung gebracht werden, was ihm oder demjenigen, in dessen Stelle er getreten ist, zur Ausstattung aus dem Lehn gezahlt worden.[4]) Die Abgefundenen weiblichen Geschlechts sind in diesem Falle nicht schuldig, die ihnen ausgewiesenen Werthsantheile im Lehn stehen zu lassen.[5])

2. Die Succession in unadlige Lehne.

Nachdem die Constitution von 1738 die unadligen Mannlehne mit den schlechthin zu magdeburger Recht verliehenen unadligen Lehnen verschmolzen und in einen Begriff zusammengezogen hatte[6]), kommen in Rücksicht der bei der Erbfolge obwaltenden Verschiedenheiten nur noch drei Arten unadliger Lehne in Betracht: die Mannlehne, welche jetzt auch schlecht magdeburger Lehne genannt werden, die Lehne zu magdeburgischem beider Kinder Rechten und die preußischen Freigüter.[7])

---

[1]) Zus. 43 § 16.

[2]) Zus. 43 § 13.

[3]) Die Ermittlung dieses Werths soll stattfinden auf Grund einer von der Ostpreußischen Landschaft (Ostpreußisches landschaftliches Creditinstitut) aufzunehmenden Taxe, und der danach festgestellte Ertrag mit sechs vom Hundert capitalisirt werden. Zus. 44 § 1.

[4]) Zus. 43 § 15.

[5]) Zus. 45.

[6]) S. oben S. 106.

[7]) Zus. 31 § 6.

Digitized by Google

a) Die unadligen Mannlehne oder schlecht magdeburger Lehne.

Die Succession in unadlige Mannlehne richtet sich nach den Vorschriften, die für die adligen Mannlehne in Hinsicht des Erbrechts und der Erbfolgeordnung, wie auch wegen der Lehnfolge der Gesammtbelehnten (Mitbelehnten) maßgebend sind. Sie unterscheiden sich in dieser Beziehung von den adligen Mannlehnen nur allein darin, daß die erst durch nachfolgende Ehe legitimirten Abkömmlinge zur Lehnssuccession ohne Weiteres und ohne einer Einwilligung der Agnaten und Mitbelehnten zu bedürfen, verstattet werden.[1])

b) Die unadligen magdeburger Lehne zu beider Kinder Rechten.

In unadligen magdeburger zu beider Kinder Rechten verschriebenen Lehnen gelangen zunächst die sämmtlichen männlichen Nachkommen des letzten Besitzers zur Succession. Wegen der Erbfolge nach Stämmen ohne Unterschied des Grades und mit Repräsentationsrecht zu Gunsten der Enkel und Urenkel, die den letzten Lehnsbesitzer zum gemeinsamen Stammvater haben, gelten die gleichen Vorschriften wie bei der Succession in adlige Lehne.[2]) Nach gänzlichem Abgang der männlichen Nachkommen des letzten Besitzers fragt es sich, ob Mitbelehnte vorhanden sind oder nicht. Sind Mitbelehnte da[3]), so gehen diese den Töchtern des letzten Besitzers vor. Andernfalls wird den Töchtern und ihren Nachkommen, sowie auch den weiblichen Nachkommen vorverstorbener Söhne die Lehnsfolge eröffnet. Sind mehrere Töchter des letzten Besitzers vorhanden, so wird die Frage, welche von ihnen das Lehn erhalten und die andern Töchter (ihre Schwestern) aus seinem Werthe abzufinden hat, nach den für adlig magdeburger Lehne gegebenen Vorschriften beantwortet und entschieden. Nicht weniger sind diese Vorschriften auch dann maßgebend, wenn keine Tochter am Leben ist, wohl aber männliche oder weibliche Nachkommen vorher verstorbener Töchter vorhanden sind.[4]) In Ermangelung von Nachkommen des letzten Besitzers gelangen dessen Brüder und Brüdersöhne auf die gleiche Weise, wie bei adligen Mannlehnen

---

[1]) Zus. 43 § 8.

[2]) Zus. 43 § 18 vgl. mit § 1 das.

[3]) Die Succession der Mitbelehnten ist die gleiche wie bei adligen Lehnen. Vgl. einestheils §§ 413. 415. 421 Allgemeinen Landrechts I, 18, anderntheils Zus. 43 §§ 7. 8.

[4]) Zus. 43 § 19 vgl. mit §§ 11. 12 das.

Digitized by Google

zur Erbfolge, sofern nicht der letzte Lehnsbesitzer mit seinen Brüdern das Lehn in Natur getheilt hat. Dahingegen hört, wenn Naturaltheilung (Realtheilung) erfolgt ist, die Lehnseigenschaft des Gutes auf.[1]) Es können daher auch die Brüder und Brüdersöhne dieses nur dann erben, wenn sie zugleich die Allodialerben sind. Sonst sind sie ausgeschlossen.[2]) Anders ist es in dem Falle zu halten, wenn, ohne daß das Lehn reell getheilt wurde, ein Bruder seinen Lehnsantheil dem andern verkauft hat. Dann fällt nach dem Ableben des ohne Leibeserben verstorbenen Käufers das ganze Gut an den Verkäufer oder an dessen Söhne zurück, ohne daß es die Lehnseigenschaft verliert.[3]) Sind auch keine Brüder oder Brüdersöhne vorhanden, so wird das Gut, weil den entfernteren Agnaten kein Recht der Lehnserbfolge gebührt[4]), in den Händen des letzten Besitzers Allod.

c) Die preußischen Freigüter.

In preußische Freigüter gelangen zuvörderst die männlichen und in deren Ermangelung die weiblichen Nachkommen des letzten Besitzers zur Lehnsfolge.[5]) Im Uebrigen aber gestaltet sich die Succession darin verschieden. Die vom Lehnsnexus befreiten preußischen Frei-

---

[1]) Zus. 43 § 20 vgl. mit § 4 das.

[2]) Zus. 43 § 21.

[3]) Zus. 43 § 22.

[4]) Zus. 43 § 23. Um deshalb war denn hier von einer Succession der in aufsteigender Linie mit dem letzten Besitzer verwandten Personen im Allgemeinen keine Rede. Die Möglichkeit einer solchen konnte nur eintreten, wenn ein Vater bei seinen Lebzeiten das magdeburger Lehn zu beider Kinder Rechten einem oder mehreren seiner Söhne abgetreten und überlassen hatte. Der Zus. 43 § 18 nimmt hierauf Rücksicht und verweist deshalb auf Zus. 43 § 7 und die an dieser Stelle mit der oben S. 122 bezeichneten beschränkenden Maßgabe allegirten §§ 398—400 Allgemeinen Landrechts I, 18.

[5]) Zus. 43 § 24. Hiernach weicht das Ostpreußische Provinzialrecht von der älteren Gesetzgebung des Landrechts von 1620. 1685. 1721 darin ab, daß es den weiblichen Nachkommen des letzten Freigutsbesitzers ein wirkliches Erbrecht einräumt. Früher fiel beim Mangel männlicher Nachkommen das Gut als erledigtes Lehn an den Herrn zurück. Nur war dieser zu Gunsten der Tochter einem gesetzlichen Leihezwang unterworfen. Er mußte, wenn die Tochter zur Uebernahme des Gutes bereit und gewillt war, sich mit ihm wegen der Bedingungen zu vertragen, von denen er die Neuverleihung abhängig machte, ihr dieses wiederum verleihen. (S. oben S. 55 u. 59.) Einen Leihezwang kennt zwar auch das Ostpreußische Provinzialrecht noch, in Ansehung der Töchter aber ersetzt es diesen durch ein ihnen eingeräumtes wirkliches Erbrecht.

Digitized by Google

güter erhalten in den Händen der Töchter oder anderer weiblicher Nachkommen des letzten Besitzers die Eigenschaft des Allods.[1]) Für die einem Privatobereigenthum unterworfenen preußischen Freigüter ist es dagegen gleichgültig, ob sie auf Söhne oder Töchter oder andere weibliche Nachkommen des Besitzers vererben. Auch in letzterem Falle bleiben sie Lehne.[2]) Sind überhaupt keine Nachkommen des letzten Besitzers, weder männliche noch weibliche, vorhanden, so wird die Lehnsfolge seinen Brüdern eröffnet.[3]) Das gilt sowohl von den im Lehnsverbande befindlichen, wie von den einem Privatobereigenthum unterworfenen preußischen Freigütern. Auch die seit 1732 allodificirten Freigüter behalten die Lehnseigenschaft, wenn, wegen Nichtvorhandenseins von Nachkommen des letzten Besitzers, dessen Brüder zur Lehnsfolge kommen. Außer Brüdern aber haben entferntere Verwandte darauf keinen Anspruch. Daher verlieren denn diejenigen Freigüter, welche in keinem Lehnsnexus mehr stehen, die Lehnseigenschaft und werden Allod, sobald weder männliche Nachkommen noch Brüder des letzten Besitzers da sind.[4])

Eine andere Bewandtniß hat es mit den einem Privatobereigenthum unterworfenen preußischen Freigütern. Diese fallen in Ermangelung von Nachkommen und Brüdern des letzten Besitzers dem Lehnsherrn als erledigtes Lehn anheim. Hat der verstorbene Lehnsmann jedoch eine wirthschaftsfähige Wittwe hinterlassen, so muß der Obereigenthümer, entsprechend dem ihm vom Gesetze auferlegten Leihezwang, das Gut der Wittwe und deren künftigem Bräutigam oder Ehemann anderweitig verleihen.[5]) Außer in dem eben genannten

---

[1]) Zus. 43 § 24.
[2]) Zus. 43 § 24.
[3]) Zus. 43 § 25.
[4]) Zus. 43 § 25.
[5]) Zus. 43 § 27. Handelt es sich in diesem Falle um eine Neuverleihung des preußischen Lehns oder Freigutes, so ist es eine Ungenauigkeit, wenn das Ostpreußische Provinzialrecht Zus. 34 das Nachsuchen dieser Verleihung beim Lehnsherrn durch die Wittwe oder durch ihren Bräutigam oder Ehemann als eine Erneuerung des Lehns bezeichnet. Ebenso ist es ungenau und irreführend, wenn an derselben Stelle von dem dritten (fremden) Erwerber eines mit Bewilligung des Obereigenthümers veräußerten preußischen Freigutes die Einholung der Lehnserneuerung erfordert wird. Auch dieser erhält das Lehn als ein Neulehn, nicht wird ihm das Recht an einem alten Lehne bestätigt und erneuert. Dahingegen liegt nach demselben Zusatz 34 eine wirkliche Erneuerung dann vor, wenn nach

Digitized by Google

Falle ist der Privatlehnsherr zur Wiederverleihung nicht durchaus verpflichtet. Vielmehr darf er das erledigte Freigut, ohne es wieder zu verleihen, zur eigenen Bewirthschaftung übernehmen, wenn und sofern sein ihm daran zustehendes Obereigenthum mit dem Besitz eines andern ihm gehörigen Gutes verknüpft ist. Nur dann ist er verbunden und gehalten das ihm heimgefallene Lehn abermals zu verleihen und mit einem neuen Wirth zu besetzen, wenn ihm ohne das Freigut entweder überhaupt kein anderes Gut gehört, oder doch keines, zu welchem das Freigut in einer rechtlichen Abhängigkeit steht.[1]) Der Privatlehnsherr hat andererseits das Recht, wenn keine Wittwe des verstorbenen Lehnsmannes vorhanden oder die hinterbliebene Wittwe zu seiner Uebernahme nicht geneigt oder nicht fähig ist, das Gut zu verschenken oder es Jemandem, der in seinen Diensten steht, zu verleihen oder zu verkaufen.[2]) Jedoch ist er im letzteren Falle verpflichtet, es allen, welche mit dem letzten Besitzer nicht entfernter als im vierten Grade verwandt sind, zum Vorkauf anzubieten. Diese sind dann binnen zwei Monaten, nachdem sie damit bekannt gemacht sind, befugt in den Kauf einzutreten.[3]) Noch sei hier be-

---

Absterben des Besitzers seine Tochter Lehnserbin des Gutes wird. Sie hat diese vom Herrn zu erbitten. Das ist die erste und zugleich die letzte gesetzliche Vorschrift, der wir in der ganzen Geschichte des preußischen Lehnrechts begegnen, welche die Lehnserneuerung im eigentlichen Sinne und mit Anwendung auf ererbte oder alte Lehne (im Gegensatz zu erkauften oder sonst neu erworbenen Lehnen) erfordert. Vor der Emanation des Ostpreußischen Provinzialrechts konnte dem Vasallen zwar durch den Lehnsvertrag und im Lehnbriefe die Nachsuchung der Lehnserneuerung zur Pflicht gemacht werden. Nicht aber war dieser von Rechts wegen dazu verbunden.

[1]) Zus. 43 § 29. Der hier bedingungsweise und beim Zutreffen der im Text angegebenen Voraussetzungen statuirte Leihezwang war der älteren Lehnsgesetzgebung noch fremd. Diese kannte einen solchen nur zu Gunsten der Wittwe resp. der Tochter des verstorbenen Lehnsmannes. Er ist erst später eingeführt und hat im Ostpreußischen Provinzialrecht seinen gesetzlichen Ausdruck erhalten. Weil man sich gewöhnt hatte, die preußischen Freigüter in mancher Hinsicht den Bauerngütern gleichzuhalten und zu behandeln, übertrug man auf sie und das Verhältniß, in welchem sie zu einem Privatlehnsherrn und dessen Obereigenthum standen, soweit es nöthig oder nützlich erschien, die gesetzlichen Vorschriften, welche dem Grund- und Gutsherrn die Wiederbesetzung erledigter Bauernstellen zur Pflicht machte §§ 14. 15 II, 7 Allgemeinen Landrechts. S. G. F. Knapp, Bauernbefreiung I S. 52. 55. II S. 75 ff.

[2]) Zus. 43 § 28.

[3]) Zus. 43 § 28. Zus. 40 § 5, wo wegen der Bekanntmachung des Kaufs

Digitized by Google

merkt, daß, wenn in einem dem Privatobereigenthum unterworfenen preußischen Freigut mehrere auf gleiche Art berechtigte Söhne, Töchter oder Brüder zur Erbfolge gelangen, es dem Privatlehnsherrn freigestellt bleibt, ob er eine Theilung des Gutes gestatten, oder dieses ungetheilt einem der Erbberechtigten nach seiner Auswahl übergeben und von diesen die übrigen Miterben will abfinden lassen.[1])

Während in Hinsicht der Vererbung zwischen adligen und unadligen Lehnen unterschieden wird, ist für die Veräußerung und Verschuldung der Lehngüter ein anderer Unterschied bedeutsam. Es sind einestheils die adligen Lehne zusammen mit den unadligen Mannlehnen oder schlecht magdeburger Lehnen, anderntheils die übrigen unadligen Lehne, welchen in Ansehung der Veräußerung und Verschuldung eine gesonderte rechtliche Behandlung zu Theil wird.

Wir beginnen mit der Darstellung der Veräußerung der Lehne nach dem Ostpreußischen Provinzialrecht, indem wir bemerken, daß die hierüber gegebenen Vorschriften zugleich auch auf die antichretische Verpfändung Anwendung finden.

1. Die Veräußerung der adligen Lehngüter und unadligen Mannlehne oder schlecht magdeburger Lehne.

Da gilt zunächst der Satz, daß Abkömmlinge des Besitzers alle seine Verfügungen, durch welche das Lehn ganz oder zum Theil veräußert, an Zahlungsstatt gegeben oder antichretisch verpfändet worden ist, schlechterdings wider sich gelten lassen müssen.[2]) Wie steht es aber, wenn der Besitzer eines adligen Lehngutes oder eines unadligen Mannlehns außer Abkömmlingen auch Agnaten oder Mitbelehnte hat, oder wenn solche beim Mangel von Descendenten allein vorhanden sind? Dann ist er verpflichtet, wenn er damit umgeht, es zu verkaufen, an Zahlungsstatt zu geben oder antichretisch zu verpfänden, das Lehngut dem nächsten Agnaten oder Mitbelehnten, und wenn mehrere gleich nahe Agnaten oder Mitbelehnten in Frage kommen, ihnen sämmtlich zum eigenthümlichen oder Pfandbesitz anzutragen, indem er sie zugleich mit seinem Vorhaben, zu veräußern, bekannt macht. Diese Bekanntmachung hat hier, weil es sich, wie wir gleich sehen werden, um ein dingliches Vorkaufsrecht handelt,

und der Art, wie dieser zu geschehen hat, auf die Vorschriften des Allgemeinen Landrechts §§ 611—614 I, 20 verwiesen wird.

[1]) Zus. 43 § 26.

[2]) Zus. 36 § 1.

Digitized by Google

nach § 611 I, 20 Allgemeinen Landrechts gerichtlich oder durch einen Notar zu geschehen. Auch sind die deshalb in den §§ 612. 614 a. a. O. gegebenen Vorschriften zu beobachten.[1]) Diejenigen Interessenten, welchen der Antrag geschehen ist, sind schuldig, sich binnen einer Frist von zwei Monaten darüber zu erklären.[2]) Nach deren Ablauf kann der Besitzer eines unadligen Mannlehns den Veräußerungs- oder Pfandvertrag ohne Weiteres mit einem Fremden abschließen.[3]) Mehr beschränkt ist der Besitzer eines adligen Lehnguts. Er erhält nach Ablauf der zweimonatlichen Frist die Befugniß mit einem Fremden einen Veräußerungs- oder Pfandcontract ohne die Erfüllung anderweitiger Vorbedingungen zu schließen nur allein dann, wenn wenigstens einer seiner männlichen Abkommen noch am Leben ist. Auch in diesem Falle darf jedoch die Dauer einer antichretischen Verpfändung nur höchstens auf zwanzig Jahre erstreckt werden.[4]) Hat er keinen männlichen Abkommen am Leben und kann er mit den Agnaten oder Mitbelehnten, welchen er das Gut zur Uebernahme angetragen hat, keine Vereinigung treffen, so muß er die Ursachen der Veräußerung oder antichretischen Verpfändung dem Ostpreußischen Staatsministerium anzeigen. Dieses kann ihm nach vorgängiger Prüfung und nöthigenfalls veranlaßter näherer Untersuchung der Richtigkeit und Erheblichkeit der angeführten Ursachen die Concession zur Veräußerung oder antichretischen Verpfändung ertheilen, ohne daß es einer proceßmäßigen Erörterung über den etwa von den Agnaten oder Mitbelehnten erhobenen Widerspruch bedarf.[5]) Ist diesen Vorschriften genügt, so wird ein veräußertes adliges Lehn und unadliges Mannlehn in den Händen des fremden Besitzers freies Allod.[6])

---

[1]) Zus. 36 § 2.

[2]) Zus. 36 § 3.

[3]) Zus. 36 § 4.

[4]) Zus. 36 § 5.

[5]) Zus. 36 § 6. Das Ostpreußische Staatsministerium ist gleichbedeutend mit der früheren Preußischen Regierung. S. oben S. 109 Note 2. Die Aenderung der Bezeichnung wurde angeordnet durch das Justiz-Reglement vom 3. December 1784 und erschien darum nothwendig, weil damals der Titel Preußische oder Ostpreußische Regierung den in Königsberg befindlichen oberen Gerichtsbehörden: dem Tribunal, Hofgericht u. s. w. beigelegt wurde, um diese unter einem gemeinsamen Namen und Begriff zusammenzufassen. S. H. Schmidt, Der Angerburger Kreis S. 168. Vgl. auch Töppen, Geschichte Masurens S. 381. 382.

[6]) Zus. 36 § 7 alinea 1.

Digitized by Google

Anders wird es gehalten, wenn die freiwillige Veräußerung mit Beobachtung der bezeichneten gesetzlichen Vorschriften an einen Lehnsfolger geschieht. Da bleiben den sämmtlichen Agnaten und Mitbelehnten, ja sogar dem Veräußerer selbst und dessen Abkömmlingen die Lehnssuccessionsrechte für künftige Fälle erhalten.[1])

Welche Rechtsfolgen aber hat es nun, wenn in dem einen oder im andern Falle die Veräußerung nicht in der gehörigen Weise stattgehabt hat? Das Gesetz spricht sich darüber nicht näher aus. Mittelst argumentum ex contrario aber ergiebt sich die Ungültigkeit einer solchen Veräußerung. Die Agnaten oder Mitbelehnten brauchen sie, sofern sie nicht etwa zugestimmt haben oder Allodialerben des Veräußerers geworden sind, nicht wider sich gelten zu lassen. Sie können, wenn sie zur Lehnsfolge gelangen, das veräußerte Lehngut vom Erwerber zurückfordern.

Von dem Recht, das noch nicht veräußerte Lehn eigenthümlich oder in Pfandbesitz zu übernehmen, ist das Retract- oder dingliche Vorkaufsrecht zu unterscheiden, bestehend in der Möglichkeit, das Gut nach geschehener Veräußerung vom Erwerber gegen Erstattung des von ihm dem Veräußerer gezahlten Preises abzufordern. Dieses Recht können die zur Lehnsfolge berechtigten Verwandten des Veräußerers geltend machen, wenn sich ihre Verwandtschaft mit ihm nicht über den vierten Grad hinaus erstreckt. Es steht ihnen auch in dem Falle zu, wenn das Gut zwar nicht an einen Fremden, wohl aber an einen im fünften oder entfernteren Grade verwandten Agnaten oder Mitbelehnten veräußert worden.[2]) Uebrigens bleiben, wenn ein Lehnsfolger das Retractrecht ausübt, allen übrigen Agnaten und Mitbelehnten, selbst den Veräußerer und dessen Abkömmlinge nicht ausgenommen, die Lehnssuccessionsrechte für künftige Fälle vorbehalten.[3])

2. Die Veräußerung unadliger magdeburger Lehngüter zu beider Kinder Rechten und preußischer Freigüter.

Der Besitzer unadliger magdeburger Lehngüter zu beider Kinder Rechten darf sein Gut nach Willkür veräußern oder antichretisch verpfänden.[4]) Auch hier aber bleibt den zur Lehnsfolge berechtigten

[1]) Zus. 36 § 2 alinea 2.
[2]) Zus. 40 §§ 1. 2.
[3]) Zus. 40 § 3.
[4]) Zus. 36 § 9.

Digitized by Google

Verwandten des Veräußerers, welche mit ihm nicht weiter denn im vierten Grade verwandt sind, nach schon geschehener Veräußerung das oben näher bezeichnete Retractrecht gewahrt.[1])

Die Veräußerung der preußischen Freigüter anlangend, kommt es zunächst darauf an, ob sie in keinem Lehnsverbande mehr stehn, oder ob sie einem Privatobereigenthum unterworfen sind.

a) Das in keinem Lehnsverbande stehende preußische Freigut kann der Besitzer nach Willkür veräußern oder antichretisch verpfänden, sofern er keinen Bruder hat.[2]) Ist hingegen ein Bruder oder sind ihrer mehrere vorhanden, so muß er ihnen das Gut zum eigenthümlichen oder Pfandbesitz unter Bekanntgebung seiner Verkaufsabsicht antragen.[3]) Sie sind dann schuldig, sich binnen zwei Monaten zu erklären.[4]) Andernfalls erwirbt ein fremder Käufer das Gut, ohne daß noch irgend Jemand ein dingliches Vorkaufsrecht darauf geltend machen kann.[5]) Dieses wird so freies Allod, ohne daß übrigens die Veräußerung im Verhältniß seines Besitzers gegenüber dem Landesherrn eine Aenderung herbeiführt. Es dauert daher die mit dem Gut verbundene Dienst- und Zinspflicht fort, soweit solche nicht mit der erfolgten Allodification in Wegfall gekommen war.[6])

b) Das einem Privatobereigenthum unterworfene preußische Freigut muß der Besitzer, wenn er keinen Bruder hat, dem Lehnsherrn zum Kauf in der bezeichneten Weise anbieten.[7]) Hat er aber einen oder mehrere Brüder, so ist der Antrag zu kaufen an diese zu richten. Sind mehrere Brüder vorhanden und bereit, das Gut anzunehmen, dann gebührt dem Lehnsherrn die Bestimmung darüber, wem von ihnen das Gut zu überlassen ist.[8]) Will keiner der Brüder es annehmen, so muß der Besitzer den Antrag an den Lehnsherrn richten, ehe er das Gut an einen Fremden veräußern darf.[9]) Uebrigens werden, entsprechend dem Verhältniß des Besitzers eines allodi-

[1]) Zus. 40 §§ 1—3.
[2]) Zus. 36 § 10.
[3]) Wegen dieser Bekanntmachung sind auch hier die oben angeführten Vorschriften Allgemeinen Landrechts zu befolgen.
[4]) Zus. 36 § 11.
[5]) Zus. 40 § 4.
[6]) Zus. 36 § 15 f. oben S. 118.
[7]) Zus. 36 § 14.
[8]) Zus. 36 § 12.
[9]) Zus. 36 § 13.

Digitized by Google

ficirten Freigutes gegenüber dem Landesherrn, auch die Verpflichtungen, welche mit dem, einem Privatobereigenthum unterworfenen Freigut verknüpft sind, durch die Veräußerung in keinem Falle berührt.[1])

Nach stattgehabter Veräußerung steht sowohl den Brüdern des Freigutsbesitzers wie dem Lehnsherrn ein Retract- oder dingliches Vorkaufsrecht zu. Der Lehnsherr kann dieses jedoch erst ausüben, nachdem festgestellt ist, daß die Brüder ihrerseits davon keinen Gebrauch machen wollen. Melden sich andererseits mehrere Brüder zur Ausübung des Retractrechts, so gebührt dem Privatlehnsherrn die Wahl, welchen von ihnen er in den Besitz des Freigutes kommen lassen will.[2]) Macht der Privatobereigenthümer vom Retractrecht Gebrauch und beabsichtigt er dieses, nachdem er es an sich gebracht hat, wieder zu verkaufen, so soll er es allen, die mit dem letzten Besitzer nicht entfernter als im vierten Grade verwandt sind, zum Vorkaufe anbieten. Sie sind dann binnen zwei Monaten nach geschehener gehöriger Bekanntmachung der beabsichtigten Veräußerung befugt in den Kauf einzutreten.[3])

Wenden wir uns jetzt der Verschuldung der Lehne zu. Wir stellen da wieder:

1. Die auf die adligen Lehne und die unadligen Mannlehne bezüglichen Vorschriften voran.

Die Besitzer adliger Lehne, ingleichen die von unadligen Mannlehnen können diese so wenig in Ansehung der Substanz wie der Nutzungen über ihre Besitzzeit hinaus durch Vermächtnisse beschweren.[4]) Was im Uebrigen die Aufnahme von Schulden anbetrifft, so kommt es zunächst darauf an, ob der Besitzer eines der genannten Lehne einen männlichen Abkömmling am Leben hat oder nicht. Hat er einen Sohn oder sonstigen männlichen Nachkommen am Leben, so kann er auf die Substanz wie auf die Früchte des Lehns Schulden aufnehmen.[5]) In Ermangelung männlicher Nachkommen sind die

---

[1]) Zus. 36 § 15.

[2]) Zus. 40 § 4.

[3]) Zus. 40 § 5 vgl. mit §§ 611—614 Allgemeinen Landrechts I, 20.

[4]) Zus. 37 § 2.

[5]) Zus. 37 § 3. Eine Ausnahme wird nur für den Fall gemacht, wenn er das Lehngut zur Sicherstellung eines ihm anderweitig zugefallenen Lehngeldes (Geldlehns) verpfänden will. Da muß er die Vorschriften befolgen, welche sonst

Digitized by Google

Besitzer adliger Lehne und unadliger Mannlehne zur Belastung der Substanz oder der Früchte der Lehne mit Schulden nur berechtigt, wenn diese entweder unter den Begriff der gesetzlichen Lehnsschulden fallen, oder wenn sie mit Concession des Ostpreußischen Staatsministeriums contrahirt werden.[1]) Die gesetzlichen Lehnsschulden sind entweder solche, die aus der Substanz des Lehns berichtigt werden müssen, oder sie belasten bloß die Nutzungen und sind allein aus diesen abzutragen.

Aus der Substanz des Lehns müssen die Gelder berichtigt werden, die zur Deckung der Kosten akademischer Studien oder des Kriegsdienstes des Besitzers, oder zur Ausstattung und Abfindung seiner Töchter (Bezahlung des Lehnpfennigs oder dessen Verbesserung und Erhöhung), zur Lehnsabfindung der Brüder und Brüdersöhne, zur Abfindung der Wittwe in Ansehung ihres Eingebrachten und der Gegenvermachung u. s. w. und zur Bestreitung der Kosten für die Beerdigung des verstorbenen Lehnsbesitzers contrahirt werden. Es gehören dahin außerdem Schulden, welche gemacht werden: zur Erhaltung des Guts bei der Familie durch Ausübung des Retractrechts oder zu dessen Ankauf bei nothwendiger oder freiwilliger Veräußerung, zur Erwerbung eines neuen Lehns, zur Wiedereinlösung eines antichretisch verpfändeten Lehngutes, sowie zur Verbesserung oder Wiederherstellung seiner Substanz.[2])

Dahingegen sind aus den Nutzungen des Lehns Gelder zu bezahlen, die aufgenommen wurden zur Abtragung des schuldigen Lehnskanons, des Dienstlohnes und anderer das Lehn betreffender Abgaben, zur Bestreitung der zur Vertheidigung des Lehns und seiner Gerechtsame aufgelaufenen Proceßkosten, zur Ergänzung des verlorenen oder von den Allodialerben des vorigen Besitzers nicht vollständig abgelieferten Inventars.[3])

Alle zu anderen, als den bezeichneten Zwecken aufzunehmenden Schulden bedürfen, wenn der Besitzer des Lehns, der keine männlichen Abkömmlinge hat, sein Lehngut gültig verschulden will, der Concession des Ostpreußischen Staatsministeriums. Dieser Behörde

---

nur den Fall betreffen, wenn ein Lehnsbesitzer Schulden aufzunehmen beabsichtigt, der keinen Sohn am Leben hat.

[1]) Zus. 37 § 4.

[2]) Zus. 37 § 5.

[3]) Zus. 37 § 6.

Digitized by Google

hat er bei Einreichung seines Gesuchs um Ertheilung der Concession die Gründe darzulegen und nachzuweisen, warum das zu contrahirende Anlehn entweder zur Erhaltung des Lehnsbesitzes in seiner Familie nothwendig ist, oder doch einen erheblichen Nutzen verspricht und erwarten läßt.[1]) Wird hierauf die Concession bewilligt, so erfolgt zugleich die Bestimmung darüber, ob das Darlehn auf die Substanz des Lehns oder nur auf dessen Nutzungen versichert werden, und inwieweit die Bezahlung daraus in jedem Fall oder nur in Ermangelung eines zureichenden Allodialvermögens erfolgen soll.[2]) Auch kann das Ministerium gewisse Termine zur Abzahlung oder überhaupt festsetzen, daß die ganze Schuld binnen einer gewissen Frist getilgt werden soll. In diesem Falle und ebenso dann, wenn der Besitzer sich freiwillig in der Schuldverschreibung zu einer Zahlung in gewissen Terminen oder zur Tilgung binnen einer gewissen Frist anheischig gemacht hat, muß der Gläubiger, bei ausbleibender Zahlung, binnen vier Wochen, nach Ablauf eines jeden Termins oder der festgesetzten Tilgungsfrist, Klage bei Gericht anstrengen und nach erlangtem rechtskräftigen Urtheil sogleich Zwangsvollstreckung beantragen. Unterläßt er das, so kann er aus der Substanz oder den Nutzungen des Lehns seine Befriedigung nur so lange nachsuchen, als dieses sich im Besitze seines Schuldners oder dessen Descendenten befindet.[3]) Hiervon abgesehen ist neben und außer der Concession des Staatsministeriums ein Consens der Agnaten und Mitbelehnten zur gültigen Constituirung von Lehnsschulden nicht erforderlich.[4]) Nur ein einziger Fall macht da eine Ausnahme. Wenn durch Familien-Recesse, Testamente oder andere rechtsgültige Verfügungen die Belastung von Lehngütern ohne Genehmigung der Agnaten und Mitbelehnten schlechterdings verboten ist, können die Schulden, mag ihre Aufnahme immerhin vom Staatsministerium bewilligt sein, nicht anders gültig aufgenommen werden, als wenn die Agnaten und Mitbelehnten sich ausdrücklich damit einverstanden erklären.[5]) Haben andererseits in Fällen, wo die an sich nothwendige Einholung der Concession des Staatsministeriums unterblieben ist, die Agnaten und Mitbelehnten in der vom

[1]) Zus. 37 §§ 9. 10.
[2]) Zus. 37 § 11.
[3]) Zus. 37 § 12.
[4]) Zus. 37 § 13. Zus. 38.
[5]) Zus. 37 § 13.

Digitized by Google

Allgemeinen Landrecht §§ 313—316 I, 18 vorgeschriebenen Weise in die Schuldaufnahme ausdrücklich gewilligt, so müssen diese, wenn sie später in den Besitz des Lehns kommen, und ebenso ihre Abkömmlinge die Gültigkeit der von ihnen bewilligten Schulden anerkennen.[1])

Weit einfacher gestaltet sich

2. die Verschuldung und Belastung der unadligen magdeburger Lehngüter zu beider Kinder Rechten und die der preußischen Freigüter.

Die Besitzer der unadligen magdeburger Lehne zu beider Kinder Rechten können diese nach Gefallen sowohl mit Vermächtnissen wie überhaupt mit Schulden belasten. Dasselbe Recht haben die Besitzer derjenigen preußischen Freigüter, welche von keinem Privatlehnsherrn abhängen. Dahingegen sind die Besitzer preußischer Freigüter, welche einem Privatobereigenthum unterworfen sind, die im Allgemeinen Landrecht §§ 228 ff. §§ 311 ff. I, 18 wegen der Verschuldung der Lehne gegebenen Vorschriften einzuhalten verbunden.[2])

Ehe wir die Materie der Lehnsschulden verlassen, wollen wir jetzt noch sehen, wie die Beitreibung der ihnen gegenüberstehenden Forderungen zu geschehen hat. Die Art der Lehne macht da keinen Unterschied. Die Gläubiger können bei ausbleibender Zahlung, und nachdem sie gegen den Besitzer des Lehns geklagt und ein rechtskräftiges ihn verurtheilendes Erkenntniß erlangt haben, zum Zweck ihrer Befriedigung entweder die Zwangsverwaltung des Lehnguts beim zuständigen Gericht nachsuchen oder dessen zwangsweise Veräußerung und öffentliche Versteigerung beantragen.[3]) Die Zwangsverwaltung und nur diese allein findet statt, wenn die Lehnsschuld mit Beschränkung auf die Nutzungen des Lehns aufgenommen ist. Dahingegen steht dem Gläubiger in Fällen, wo die Schuld auf die

---

[1]) Zus. 37 § 14. Zus. 38.

[2]) Zus. 37 § 1.

[3]) Eine besondere Bewandtniß hat es mit den auf Lehngüter aufgenommenen Pfandbriefschulden. Da kann die Ostpreußische Landschaft bei ausbleibender Zahlung der Zinsen resp. des Capitals auf Grund ihrer Privilegien sofort mit Zwangsverwaltung wider den Besitzer vorgehen bzhw. die Zwangsvollstreckung und öffentliche Versteigerung beim zuständigen Gericht beantragen und ausbringen, ohne daß sie vorher zu klagen noch ein rechtskräftiges Urtheil zu erstreiten braucht. Ostpreußisches Landschafts-Reglement 1788 II. Thl. Cap. 14 § 7. III. Thl. Cap. 5 §§ 4. 16. Revidirtes Ostpreußisches Landschafts-Reglement 1808 § 184. §§ 298 ff. § 313.

Digitized by Google

Substanz des Lehns contrahirt ist, die Wahl frei, ob er Zwangsverwaltung oder Zwangsverkauf bei Gericht beantragen will. Kommt es hierauf zur gerichtlichen Versteigerung und Veräußerung des Lehns, so ist zu unterscheiden, ob der Käufer ein Fremder oder ein Lehnsfolger ist. Wird das Gut in der Subhastation von einem Fremden erworben, so wird es in seiner Hand freies Allod. Freilich aber schließt das nicht aus, daß nicht einer oder der andere der zur Lehnsfolge berechtigten Verwandten sein Retractrecht geltend macht, sofern nur die Voraussetzungen für dessen Ausübung gegeben sind.[1]) Auch bleiben, wenn es zum Retract kommt, den übrigen Agnaten und Mitbelehnten, ja selbst dem Subhastaten und dessen Nachkommen ihre Lehnssuccessionsrechte für künftige Fälle vorbehalten.[2])

Anders ist es, wenn ein Lehnsfolger das vom Gericht an den Meistbietenden veräußerte Lehn kauft. Dann wird solches freies Allod nur dann, wenn der Lehnsfolger bei Abgabe seines Meistgebotes ausdrücklich den Vorbehalt macht, daß er es nur als ein freies Eigenthum oder doch nur als Lehn für sich und seine Descendenz erwerben und besitzen wolle. Sonst behält es die Lehnseigenschaft.

Eine Ausnahme machen die preußischen Freigüter. Werden diese subhastirt, so verlieren sie die Lehnseigenschaft nicht, mag der Erwerber ein Fremder oder ein Lehnsfolger sein. Auch der Lehnsfolger kann das Gut nur als Lehn kaufen, ohne daß es ihm freistände, den vorhin bezeichneten Vorbehalt seinem Meistgebote hinzuzufügen.[3])

Es bleibt mir jetzt noch übrig, den Leser mit den Vorschriften des Ostpreußischen Provinzialrechts bekannt zu machen, welche die Auseinandersetzung zwischen dem Lehnsfolger und den Allodialerben zum Gegenstande haben. Manchen von ihnen kommt eine allgemeine Bedeutung zu, so daß sie überall Anwendung finden, wo Lehnserben oder Mitbelehnte Allodialerben gegenüberstehen. Andere haben es allein zu thun mit der Auseinandersetzung zwischen dem Lehnsfolger einestheils mit dem überlebenden Ehegatten des verstorbenen Lehnsbesitzers, anderntheils mit dessen nicht zur Lehnsfolge kommenden Verwandten.

Von allgemeiner Bedeutung sind die in den Zusätzen 49—50 enthaltenen Vorschriften wegen der Nutzungen (Früchte) des Lehns

[1]) Zus. 40 §§ 1. 2 s. oben.
[2]) Zus. 40 § 3 s. oben.
[3]) Zus. 41 vgl. mit Zus. 36 § 15.

Digitized by Google

im letzten Jahre vor dem Tode des letzten Lehnsbesitzers, wegen des Inventars, wegen der Verbesserungen der Lehngüter und wegen der aus dem Lehn- oder aber aus dem Allodialnachlaß zu deckenden Schulden.

Anlangend die Nutzungen des letzten Jahres und ihre Theilung genügt es zu bemerken, daß die ältere preußische Lehnsgesetzgebung [1]) in dieser Beziehung keine Veränderung erleidet. Demgemäß gehören, entsprechend dem Grundsatz des sächsischen Rechts, Früchte, welche durch Säen oder Pflanzen hervorgebracht werden, den Allodialerben des vorigen Besitzers, wenn an dessen Todestage die Saat schon eingestreut und mit der Egge bestrichen und der Garten schon besäet, bepflanzt und beharkt gewesen ist. Dahingegen fallen die ohne jährliches Säen und Pflanzen entstehenden Nutzungen wie: Wiesenwachs, Obst, Hopfen und dergl. dem Lehnsfolger zu, insofern sie am Todestage des vorigen Besitzers noch nicht vom Boden oder den Bäumen getrennt sind. Was das Inventar angeht, so kann der Lehnsfolger von den Allodialerben fordern, daß sie ihm alle vorhandenen, zum nothdürftigen Gebrauch und zur nothdürftigen Bewirthschaftung des Vorwerks erforderlichen Stücke käuflich überlassen, insofern sie nicht verpflichtet sind, ihm diese unentgeltlich abzuliefern. Unter dem Vorwerk wird hier derjenige Theil des Lehnguts verstanden, den der Gutsherr selbst bewirthschaftet oder für sich bewirthschaften läßt.[2]) Ist kein Lehnsinventar vorhanden, so muß bei allen Lehnen in Ansehung der Wirthschaftsgeräthe, welche eingemauert oder sonst niet- und nagelfest sind, und bei unadligen Lehnen überhaupt nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen verfahren werden.[3]) Die Allodialerben sind insoweit zum Ersatz verbunden, als von ihrem Erblasser zur Wiederherstellung des Inventars nicht bereits so viel verwendet ist, als der vierte Theil der ihm zufallenden Nutzungen des letzten Jahres beträgt.[4]) Die Verbesserungen des Lehns muß, wenn keine Lehnsschulden deshalb aufgenommen sind, der Lehnsfolger den Erben des vorigen Besitzers vergüten, soweit er dazu nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften überhaupt verbunden ist. Hat der Besitzer ein herrschaftliches Wohnhaus aus eigenen Mitteln erbaut,

[1]) S. oben S. 68.
[2]) Zus. 50.
[3]) Zus. 51 Allgemeinen Landrechts I, 18 §§ 516—519.
[4]) Zus. 52.

Digitized by Google

so erhalten die Allodialerben dessen Taxwerth ersetzt. Keine Vergütung ist dagegen zu leisten wegen aller übrigen Wohn- und Wirthschaftsgebäude.[1])

Wegen der Schulden hat sich der Lehnsfolger in nachstehender Weise mit den Allodialerben auseinanderzusetzen. Aus der Substanz des Lehns, ohne Rücksicht auf das etwa vorhandene Allodialvermögen des Schuldners, sind die Schulden zu bezahlen, welche von dem früheren Besitzer zu einer Zeit contrahirt wurden, als er einen oder mehrere männliche Abkömmlinge am Leben hatte.[2]) Ebenso ist es zu halten mit den Schulden, welche die Eigenschaft gesetzlicher und zwar solcher Schulden haben, die auf die Substanz des Lehns aufgenommen werden dürfen.[3]) Eine Ausnahme machen allein die zur Beerdigung des Besitzers und zur Abfindung seiner Wittwe aufgenommenen Schulden. Die Begräbnißkosten sind, wenn sie der Lehnsfolger vorgeschossen hat, aus dem Allodialnachlaß zu erstatten.[4]) Die Wittwe ist in Ansehung ihres Eingebrachten und der Gegenvermachung, ingleichen wegen der ihr sonst noch zustehenden Forderungen nach Verhältniß des Lehns- und des Allodialnachlasses zu befriedigen.[5]) Anders werden die gesetzlichen, jedoch nicht auf die Substanz, sondern bloß auf die Nutzungen des Lehns aufgenommenen Schulden behandelt. Ihre Ablösung hat aus dem Allodialnachlaß zu geschehen. Das zu fordern, ist der Lehnsfolger nicht sowohl berechtigt, sondern sogar verpflichtet.[6])

Nur auf die Auseinandersetzung des Lehnsfolgers mit dem überlebenden Ehegatten des verstorbenen Lehnsbesitzers und dessen weiblichen Verwandten beziehen sich die Vorschriften der Zusätze 47. 48.

Fassen wir zunächst die Auseinandersetzung des Lehnsfolgers mit der im Lehn zurückgebliebenen Wittwe oder dem Wittwer ins Auge. Die Wittwe oder der Wittwer sind dem Lehnsfolger den Naturalbesitz des Lehngutes erst nach dem Begräbniß ihres verstorbenen Ehegatten einzuräumen verpflichtet, wenngleich ihnen schon früher die ihnen gebührende Abfindung angeboten wurde.[7]) Worin besteht nun

---

[1]) Zus. 53 §§ 1. 2 Allgemeinen Landrechts I, 7 §§ 201—211.
[2]) Zus. 55 § 1.
[3]) Zus. 55 § 2 vgl. mit Zus. 37 § 5 Nr. 1—10.
[4]) Zus. 55 § 3.
[5]) Zus. 55 § 4.
[6]) Zus. 55 § 5.
[7]) Zus. 47 § 1.

Digitized by Google

diese Abfindung für den einen oder andern überlebenden Ehegatten des verstorbenen Lehnsbesitzers? Der Wittwer einer verstorbenen Lehnsbesitzerin ist berechtigt, wenn das Lehngut den Kindern seiner verstorbenen Frau zu Theil wird, dessen Nießbrauch lebenslang zu behalten und zwar vom ganzen Antheil seiner Stief- und vom halben Antheil seiner leiblichen Kinder.[1])

Die Wittwe hat die Herausgabe ihres Eingebrachten, ferner eine Gegenvermachung (Widerlage, contrados, die jedoch nicht mehr betragen soll als das Eingebrachte), und außerdem Alimentation und Wohnungsmiethsentschädigung zu beanspruchen. Ehe sie wegen dieser ihrer Forderungen zufriedengestellt ist, braucht sie den Besitz des Lehns nicht zu räumen, muß jedoch die während der Zeit, wo sie dort wohnt, von ihr erhobenen Nutzungen dem Lehnsfolger berechnen.[2]) Hat der Besitzer seiner Wittwe im Ehevertrage statt der Zinsen des Ehegeldes, der Gegenvermachung, Alimentation und Wohnung den lebenslänglichen Besitz und Genuß des Lehns verschrieben, so müssen diejenigen Lehnsfolger, welche seine Allodialerben werden, sich diese Verfügung gefallen lassen. Dahingegen kann der Lehnserbe oder Lehnsfolger, der nicht zugleich der Allodialerbe ist, verlangen, daß die Wittwe nach erfolgter Befriedigung wegen ihres Ehegeldes, Gegenvermachung, Alimentation und Wohnungsmiethe ihm den Besitz des Lehns abtritt und dessen Nutzung überläßt.[3])

Verwickelter sind die Regeln, nach welchen zu verfahren ist, wenn es sich um die Auseinandersetzung handelt zwischen dem Lehnsfolger und den weiblichen, nicht zur Lehnsfolge gelangenden Verwandten des letzten Besitzers, oder in Fällen, wo sich dem weiblichen Geschlecht die Lehnsfolge eröffnet, der letzten Lehnslasserin. Als betheiligt kommen hier in Betracht die sämmtlichen weiblichen und durch Weiber verwandten Abkömmlinge des letzten Lehnsbesitzers, in Ermangelung von solchen aber, wenn Agnaten oder Mitbelehnte zur Succession gelangen, seine Schwestern nebst den Kindern vorher verstorbener Schwestern, einerlei ob sie weiblichen oder männlichen Geschlechts sind.[4]) Die ihnen zu gewährende Abfindung besteht in dem sg. Lehns-

[1]) Zus. 47 § 4.
[2]) Zus. 47 § 2.
[3]) Zus. 47 § 3.
[4]) Zus. 48 § 5.

Digitized by Google

pfennig. Zu diesem treten noch Schmuck- und Hochzeitskosten hinzu.[1]) Der Lehnspfennig ist aus allen Lehnen zu zahlen mit Ausschluß der preußischen Freigüter und der Geldlehne.[2])

Der Betrag der als Lehnspfennig aus dem Lehn, oder richtiger gesagt aus dessen Werth zu leistenden Abfindung, von welcher übrigens abgerechnet wird, was die Betheiligten früher daraus empfangen haben[3]), ist ein verschiedener.

Wenn männliche Nachkommen des letzten Besitzers oder der letzten Besitzerin zur Lehnsfolge gelangen, so wird auf jeden Sohn oder jede männliche Linie dreimal so viel vom Werthe des Lehns gerechnet, als auf sämmtliche weibliche Nachkommen zusammen. Bei dieser Berechnung wird, wenngleich in der Linie eines vorher verstorbenen Sohnes kein männlicher Nachkomme vorhanden ist, diese Linie dennoch mitgerechnet.[4]) Daher beträgt die nach diesem Verhältniß ausgemittelte Abfindung der Töchter des letzten Besitzers und der Abkömmlinge seiner vorher verstorbenen Töchter der Regel nach und im Allgemeinen den vierten Theil vom Werthe des Lehngutes. Sie wird der vierte Pfennig genannt und nach Stämmen vertheilt. Dieser vierte Pfennig nebst Schmuck- und Hochzeitskosten wird, wenn die Lehnsfolge in das vom vorigen Besitzer auf einen seiner männlichen Nachkommen verstammte Lehn hinterher seinen Brüdern und Bruderssöhnen eröffnet wird, um so viel erhöht, als es nach dem vorhin angegebenen Verhältniß von $^3/_4$ zu $^1/_4$ betragen haben würde, wenn der später verstorbene männliche Nachkomme den Tod des gemeinsamen Stammvaters nicht erlebt hätte.[5]) Eine Erhöhung des vierten Pfennigs aber auf den dritten Pfennig hat zu geschehen, wenn vor dem Lehnsbesitzer ein männlicher Abkomme desselben verstorben ist. In diesem Falle erhalten die weiblichen Glieder der von ihm herrührenden Linie und deren Nachkommen von dem Lehnsfolger als Lehnspfennig den dritten Theil der Lehnsportion und vertheilen diesen unter sich nach Stämmen. Der Grund ist der, weil der verstorbene männliche Abkömmling, hätte er den Tod des Lehnslassers erlebt, und wäre er

---

[1]) Zus. 48 § 1.
[2]) Zus. 48 § 4.
[3]) Zus. 48 § 3.
[4]) Zus. 48 §§ 9. 10.
[5]) Zus. 48 § 13.

Digitized by Google

zur Lehnsfolge gekommen, den dritten Theil vom Werthe des Gutes zu fordern gehabt haben würde.[1])

Ebenso verhält es sich nun auch, wenn der letzte Lehnsbesitzer überhaupt keine männlichen Abkömmlinge hinterläßt, so daß Agnaten oder Mitbelehnte oder in adligen magdeburger Lehnen eine Schwester zur Lehnsfolge gelangen. Da haben die weiblichen, von der Lehnsfolge ausgeschlossenen Nachkommen des Verstorbenen und beim Mangel von solchen seine Schwestern und die Kinder vorverstorbener Schwestern, statt des vierten, den dritten Theil vom Werthe des Lehns als Abfindung zu beanspruchen.[2]) Sie vertheilen diesen sg. dritten Pfennig unter sich nach Stämmen. Hiervon wird in adligen magdeburger Lehnen nur darin abgewichen, daß, wenn sich den Schwestern des letzten Besitzers die Lehnsfolge eröffnet, die Kinder vorverstorbener Geschwister zusammengenommen bloß halb so viel erhalten, wie die Lehnsportion jeder Schwester beträgt.[3])

Der Lehnspfennig wird in den Händen der Empfänger freies Allodium und muß ihnen bis zur Auszahlung, vom Todestage des letzten Besitzers an gerechnet, mit sechs vom Hundert verzinst werden.[4]) Neben dem Lehnspfennig hat jede noch nicht ausgestattete weibliche Verwandte des verstorbenen Lehnsbesitzers eine gewisse Summe zu Schmuck- und Hochzeitskosten zu fordern. Diese ist auf den funfzehnten Theil des Lehnspfennigs festgesetzt und braucht bis zur Verheirathung der Schwester, für die sie bestimmt ist, nicht verzinst zu werden, bleibt vielmehr bis dahin im Lehn stehen und fällt bei nicht erfolgter Verheirathung in dieses zurück.[5]) Der Anspruch auf Lehnspfennig und Schmuck- und Hochzeitskosten hat die Natur des Pflichttheils. Ja er darf sogar den Berechtigten nicht einmal bei vorliegenden gesetzlichen Enterbungsursachen ganz entzogen werden. Nur die eine Hälfte des sonst gebührenden Lehnspfennigs ingleichen der Schmuck- und Hochzeitskosten ist Gegenstand einer, die Enterbung aussprechenden testamentarischen Verfügung. Hat endlich ein Vater den Betrag des Lehnspfennigs und der Schmuck- und Hochzeitskosten niedriger bestimmt, als es nach den gesetzlichen Vorschriften hätte ge-

[1]) Zus. 48 § 11.
[2]) Zus. 48 § 14 § 6.
[3]) Zus. 48 § 17.
[4]) Zus. 48 § 18.
[5]) Zus. 48 § 15. § 18 a. E.

Digitized by Google

schehen müssen, so brauchen sich die Empfänger eine solche Disposition nur dann gefallen zu lassen, wenn sie aus dem väterlichen Nachlaß, außer dem gesetzlichen Pflichttheil, so viel erhalten, als an dem ihnen sonst zukommenden Lehnspfennig nebst Schmuck- und Hochzeitskosten ermangelt.[1])

Nur wenige Jahre erfreute sich das Ostpreußische Provinzialrecht einer unveränderten und uneingeschränkten Geltung und Anwendung. Schon im Jahre 1804 setzte die Aufhebung des Ostpreußischen Staatsministeriums und die in Verbindung damit angeordnete Veränderung der Ressortverhältnisse der Behörden in der Provinz Preußen einzelne Vorschriften des Provinzialgesetzbuches außer Kraft.[2]) Das machte eine anderweitige Regelung der wegen der Lehne, deren Veräußerung und Verschuldung von Staats wegen zu übenden Aufsicht nothwendig. Das Hofgericht und spätere Oberlandesgericht in Königsberg[3]) wurde die in Lehnssachen allein zuständige Behörde. Als solche hatte es nach stattgehabter Prüfung der von den Besitzern eingereichten Gesuche die Concessionen zur Veräußerung und Verschuldung der Lehngüter zu ertheilen.

Mit dem Erlaß des denkwürdigen Edicts vom 9. October 1807 beginnt dann eine Reihe gesetzgeberischer Reformen, welche die Rechtsverfassung, wie im preußischen Staate überhaupt, so in Ostpreußen, Littauen und im landräthlichen Kreise Marienwerder wesentlich umgestaltete.

Das Lehnswesen wurde davon zunächst noch weniger berührt. Das Edict nahm den Lehnsbesitzern ebenso wie andern Grund- und Gutsherren durch Auflösung der Gutsunterthänigkeit (§§ 10—12) die Rechte, welche sie an der Person der den Lehngütern zugeschlagenen unterthänigen Bauern, deren Weibern und Kindern gehabt hatten. Es beseitigte ferner (§ 2) wie für Allodialgüter so auch für Lehne die Beschränkungen, die nach dem früheren[4]) Recht dem Erwerbe adliger Güter durch Bürgerliche und hinwiederum dem Erwerbe von Rusticalgütern durch Besitzer adliger Güter, mochten sie adligen oder nichtadligen Standes sein, entgegengestanden hatten. Auch eröffnete es

[1]) Zus. 48 § 16.

[2]) Reglement vom 21. Juni 1804 (Matthis, Monatsschrift Bd. I S. 339).

[3]) Horn, Die Verwaltung Ostpreußens S. 84. 89, Verordnung vom 26. December 1808 § 53. (Nov. corp. const. Prussic. Brandenb. XII S. 703.)

[4]) Ostpreußisches Provinzialrecht Zus. 164—170. Zus. 171.

Digitized by Google

(§ 5) den Lehnsbesitzern, wenn sie gewisse Bedingungen erfüllten, die Möglichkeit, Bauernhöfe und andere Liegenschaften, die einen Theil des Lehnsgegenstandes ausmachten, ohne Zustimmung der Lehnsfolger (beziehungsweise des Lehnsherrn) in Erbpacht zu geben. Im übrigen aber hatte dieses Gesetz, soweit es sich überhaupt mit den Lehnen beschäftigte, eine bloß transitorische Bedeutung. Es erleichterte (§ 8) den Besitzern von Lehngütern die Aufnahme von Hypothekencapitalien auf die Lehnssubstanz, um die durch den unglücklichen Krieg von 1806/7 entstandenen Schäden zu ersetzen und ihre Wirthschaften zu retabliren.[1])

In weiterem Maße griff schon die Regulirung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse in die Lehne und die Rechte der daran betheiligten Personen ein, welche das Edict vom 14. September 1811 anordnete und — freilich nicht ohne erhebliche Modificationen und Einschränkungen vorzunehmen —, die Declaration vom 29. Mai 1816 in Vollzug setzte. Bekanntlich erlangten dadurch die Bauern, sofern sie dem Begriff der sg. Laßbauern oder lassitischen Bauern entsprechend überhaupt als regulirungsfähig galten, das Eigenthum von zwei Dritttheilen oder von der Hälfte ihrer zu erblichem oder nicht-erblichem Colonatrecht besessenen Grundstücke, wohingegen sie das andere eine Drittel oder die andere Hälfte dem Gutsherrn zu freier Verfügung überlassen mußten. Soweit nun die Gutsherren Lehnsbesitzer waren, hatte diese Regulirung für sie und alle Lehnsberechtigten die Folge, daß der Lehnsgegenstand, wenn nicht auch dem Werthe, so doch jedenfalls dem Umfange nach gemindert und verringert wurde. Denn mit Beseitigung des Eigenthums oder Obereigenthums, welches dem Lehnsbesitzer früher als Grundherrn daran zugestanden hatte, hörte der Zusammenhang der regulirten Bauerngüter mit den Lehnen auf. Sie verloren die Lehnseigenschaft und gingen als freies Allod in das Eigenthum der Bauern über.[2]) Andererseits wurde der Be-

---

[1]) Außer Betracht bleibt für das Rechtsgebiet, mit dem wir es hier vorläufig allein zu thun haben, der § 9 des Edicts. Die dadurch den Lehnsberechtigten eingeräumte Freiheit, jede, keinem Obereigenthum unterworfene Lehnsverbindung durch Familienschluß abzuändern oder gänzlich aufzuheben, war in Absicht der ostpreußischen Lehne (nicht auch der ermländischen) bereits durch das Ostpreußische Provinzialrecht Zus. 56 statuirt.

[2]) Mit dem Eigenthum an den bäuerlichen Grundstücken ging auf die Bauern auch das dazu gehörige lebende und todte Inventar eigenthümlich über. Jedoch

Digitized by Google

setzungszwang für die regulirbaren sowohl wie für die von der Regulirung ausgeschlossenen Bauerngüter abgeschafft.[1]) Die Grund- und Gutsherren waren fortan nicht mehr genöthigt, ledig gewordene Bauernstellen mit einem neuen Wirth zu besetzen. Sie konnten sie dem Gutsacker zuschlagen und in eigene Bewirthschaftung nehmen. Handelte es sich dabei zunächst nur um eine Aenderung der Agrargesetzgebung, so konnte doch eine Rückwirkung auf das preußische Lehnrecht und die danach verliehenen preußischen Freigüter nicht ausbleiben. Verband sich doch bei diesen mit der Lehnseigenschaft die Eigenschaft von Bauerngütern, so daß sie in mancher Hinsicht und namentlich, was den Besetzungszwang beziehungsweise Leihezwang anging, den letzteren rechtlich gleichbehandelt wurden. Daher entfielen denn mit Abschaffung der den Bauernschutz bezweckenden Gesetze, zugleich die Beschränkungen, welchen die Privatlehnsherren und Obereigenthümer preußischer Freigüter seither unterworfen gewesen waren. Sie konnten fortan erledigte Freigüter zur eigenen Bewirthschaftung übernehmen, ohne daß es weiter noch darauf ankam, ob ihr Obereigenthum mit dem Besitze eines anderen Gutes verbunden war oder nicht.[2]) Einem Leihezwang waren sie jetzt nur allein noch dann unterworfen, wenn der verstorbene Freigutsbesitzer eine wirthschaftsfähige Wittwe hinterließ, und diese zur Uebernahme des Gutes geneigt und bereit war.

Noch energischer griff in die Lehne und die Rechte der Lehnsinteressenten das Gesetz vom 2. März 1850 ein betreffend die Ablösung der Reallasten und die Regulirung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse. Nicht allein, daß jetzt diejenigen Lassiten, die von der Regulirung seither ausgeschlossen gewesen waren, regulirt werden und Eigenthum erlangen konnten[3]), wurden nunmehr auch die Erbpächter, deren Grundstücke bis dahin zum Lehn gehört hatten, ohne weiteres,

---

ist dabei zu bemerken, daß der sg. Bauernbesatz, wie man die Hofwehr oder das Inventar der bäuerlichen Grundstücke in Preußen nannte, schon vor der Regulirung nur bei adligen Mannlehnen und unadligen Lehnen als Lehnszubehör angesehen und behandelt wurde. Bei adligen magdeburgischen Lehnen galt der Bauernbesatz nicht als Lehnszubehör. Ostpreußisches Provinzialrecht Zus. 33 §§ 2. 3.

[1]) Edict betr. die gutsherrlich-bäuerliche Regulirung vom 14. September 1811 § 33. Edict betr. die Beförderung der Landescultur vom selben Tage und Jahre § 1. Declaration vom 29. Mai 1816 Art. 76. 98. Dönniges, Die Landescultur-gesetzgebung I S. 85—87.

[2]) S. oben S. 130.

[3]) Gesetz vom 2. März 1850 § 74.

Digitized by Google

und ohne daß den früheren Erbverpächtern für den Verlust ihrer Erbpachtsgerechtigkeit irgend welche Entschädigung zugebilligt worden wäre, freie Eigenthümer ihrer Güter.[1]) Die Lehne erfuhren dadurch abermals eine Verringerung ihrer Substanz, indem der Grund und Boden, der von den früheren Vasallen zu Colonatrecht an Bauern ausgethan oder vererbpachtet worden war, der Lehnseigenschaft entledigt wurde. Zwar blieb der Canon, den die Erbpächter zu zahlen gehabt hatten, als Reallast auf den ehemaligen Erbpachtgütern haften. Das den Lehnsbesitzern darauf zustehende Recht war aber darum kein unwandelbares. Es unterlag der Ablösung gleich dem Recht auf die Abgaben und Dienste der regulirten Bauern, soweit die letzteren nach erfolgter Regulirung überhaupt noch zu Abgaben und Diensten verpflichtet blieben.[2])

Doch nicht bloß das Eigenthum des Erbverpächters wurde abgeschafft und die Erbpächter zu Eigenthümern ihrer Güter gemacht. Das Gesetz vom 2. März 1850 § 2 hob auch, und zwar ebenfalls ohne Entschädigung, das Obereigenthum des Lehnsherrn auf, mit alleiniger Ausnahme der Thronlehne und der außerhalb Landes belegenen Lehne (feuda extra curtem). Damit schieden nunmehr die preußischen Freigüter, wo sie noch einem Privatobereigenthum unterworfen waren, aus dem Lehnsverbande aus. Sie wurden Eigenthum der bisherigen Lehnsleute und behielten die Lehnseigenschaft nur noch insoweit, als die Lehnsfolge in Betracht kam, und Personen vorhanden waren, die hierauf Anspruch hatten. In Ermangelung männlicher Erben bekamen jetzt alle an Töchter oder an andere weibliche Nachkommen des verstorbenen Besitzers fallende Freigüter ohne Unterschied die Eigenschaft von Allodien. Nicht weniger nahm nunmehr ihre Lehnseigenschaft ein Ende, wenn der verstorbene Freigutsbesitzer weder Nachkommen noch Brüder hinterließ; oder aber,

[1]) Gesetz vom 2. März 1850 § 2 zu 2. Das Erbzinsrecht bleibt hier außer Betracht. Das Ostpreußische Provinzialrecht Zus. 76. 77 kennt nur die Erbpacht. Das Erbzinsrecht, soweit es im Mittelalter allein und unverbunden mit einer Verleihung von Lehnen zu preußischem Lehnrecht bestanden hatte, war schon lange vor Emanation des Ostpreußischen Provinzialrechts in Eigenthum der ehemaligen Erbzinsleute umgewandelt werden. S. Thl. I S. 118 ff. dieser Schrift.

[2]) Schon das Edict vom 14. September 1811 hatte die Abgaben- und Dienstpflicht der bäuerlichen Grundstücke in Verbindung mit der Regulirung theilweise beseitigt. Das Gesetz vom 2. März 1850 brachte ihre Aufhebung bzhw. Ablösung zur vollständigen Durchführung.

Digitized by Google

wenn diese, weil der Verstorbene keine Nachkommen hatte, zur Erbfolge kamen, dann aber starben, ohne ihrerseits Descendenten zu hinterlassen.

Nicht berührt von der Aufhebung des lehnsherrlichen Obereigenthums wurden die Abgaben und Dienste, zu denen die Besitzer der preußischen Freigüter verpflichtet waren, sofern sie nicht wie z. B. die Jagddienste den im Gesetz vom 2. März 1850 §§ 2. 3 ausdrücklich aufgehobenen Gerechtsamen entsprangen.[1])

Gegenwärtig werden diese Abgaben und Dienste freilich kaum irgendwo mehr eine praktische Bedeutung haben. Soweit der frühere Privatlehnsherr nicht freiwillig darauf verzichtet hat, ist anzunehmen, daß sie wohl überall jetzt abgelöst sind.

Während die Aufhebung des lehnsherrlichen Obereigenthums allein die preußischen Freigüter betraf und auch diese nur, soweit sie nicht schon vorher allodificirt waren, umfaßte eine andere Reform die preußischen Lehne überhaupt. Ich meine die Abschaffung der gesetzlichen Vorkaufs-, Näher- oder Retractrechte durch die §§ 2 und 4 des Gesetzes vom 2. März 1850. Sie benimmt den zur Lehnsfolge berechtigten Verwandten des Veräußerers die Möglichkeit, nach freiwillig oder im Wege der Zwangsvollstreckung erfolgter Veräußerung das Lehngut vom Erwerber gegen Erlegung des von ihm gezahlten Kaufpreises zurückzufordern. Ebensowenig kann jetzt noch der frühere Privatlehnsherr eines preußischen Freigutes dieses, wenn es veräußert wird, retrahiren. Andererseits ist dieser auch nicht mehr verbunden, das von ihm etwa erworbene Freigut den näheren Verwandten des früheren Besitzers zum Vorkauf anzubieten, wenn er es wieder verkaufen will.[2])

Darum darf man aber doch nicht etwa meinen, der Besitzer eines adligen Lehngutes sei heute ohne weiteres zu dessen Veräußerung

---

[1]) Gesetz vom 2. März 1850 § 5. Auch die lediglich zur Recognition des Obereigenthums bestimmten Zinsen sind bei diesen ehemals einem Privatlehnsherrn und seinem Obereigenthum unterworfenen preußischen Freigütern mit der Aufhebung des Lehnsverbandes nicht ohne weiteres fortgefallen, sondern nur ablösbar geworden. Gesetz vom 2. März 1850 §§ 5. 6. Es verhält sich mit ihnen anders als mit den Recognitionszinsen, welche früher die Besitzer von Lehnen zu entrichten hatten, deren Lehnsherr zugleich der Landesherr war. S. oben S. 118.

[2]) S. oben S. 135. Der Zusatz 40 Ostpreußischen Provinzialrechts ist so völlig gegenstandslos geworden.

Digitized by Google

befugt. Dem ist nicht so. Noch jetzt gelten für adlige Lehne die Bestimmungen des Ostpreußischen Provinzialrechts Zusatz 36 §§ 2. 3. 5—7. Das Recht der Agnaten und Mitbelehnten, vom Lehnsbesitzer zu verlangen, daß er ihnen, unter Bekanntmachung seiner Absicht zu veräußern, das Lehn zum eigenthümlichen oder Pfandbesitz antrage, fällt mit einem Vorkaufsrecht nicht begrifflich zusammen. Wie es durch das Ostpreußische Provinzialrecht[1]) gestaltet ist, hat es seine eigenthümliche Natur und Bedeutung. Daher sind denn die Agnaten und Mitbelehnten, wenn und sofern nur gewisse Voraussetzungen zutreffen, die wir weiterhin kennen lernen werden, auch jetzt noch nicht gehindert, sobald sich ihnen die Succession eröffnet, ein veräußertes adliges Lehn vom Erwerber zu vindiciren, dessen Veräußerung vor sich ging, ohne daß ihnen solche bekannt gemacht, und ohne daß es ihnen zur Uebernahme angetragen wurde. Ebenso können sie ihre Rechte darauf gegen den Erwerber, mag er ein Dritter oder ein Lehnsfolger sein, dann verfolgen und geltend machen, wenn im Falle des Zusatzes 36 § 6 die Bekanntmachung der Veräußerung und der Antrag zur Uebernahme zwar geschehen, die Veräußerung selbst aber vollzogen ist, ohne daß das heute zuständige Oberlandesgericht die Concession dazu ertheilt hat. Zur Rückerstattung des gezahlten Kaufpreises oder der sonstigen Gegenleistung ist unter diesen Umständen der Anwärter, der die Veräußerung anficht, dem Erwerber nur dann verpflichtet, wenn diesem die Lehnseigenschaft bekannt oder aus dem Grundbuch ersichtlich war.[2]) Endlich bleiben den sämmtlichen Agnaten und Mitbelehnten, selbst den Veräußerer und seine Nachkommen nicht ausgenommen, die Lehnssuccessionsrechte erhalten, wenn die freiwillig stattgehabte Veräußerung zwar mit Beobachtung der gesetzlichen Vorschrift, nicht aber an einen Fremden, sondern an einen Lehnsfolger geschehen ist.[3])

---

[1]) Noch die Constitution von 1738 kannte nur ein Angebot zum Kauf. Indem das Ostpreußische Provinzialrecht a. a. O. den Lehnsbesitzer ganz allgemein verpflichtet, das zu veräußernde Gut den Agnaten oder Mitbelehnten zur Uebernahme anzutragen, macht es das dieser Verbindlichkeit gegenüberstehende Recht, das Gut in der einen oder andern Weise zu übernehmen, z. B. auch so, daß dem Antragenden eine Gegenleistung gar nicht zu Theil wird, von dem Kauf und dem Angebote zu solchem unabhängig.

[2]) Dernburg, Preußisches Privatrecht (5. Aufl.) I S. 947.

[3]) Ostpreußisches Provinzialrecht Zus. 36 § 7.

Digitized by Google

Bis jetzt haben wir nur die neuere allgemeine Landesgesetzgebung in Erwägung gezogen und festzustellen gesucht, daß und welchen Einfluß sie auf das Lehnswesen in Ostpreußen, Littauen und im landräthlichen Kreis Marienwerder geäußert hat. Es erübrigt jetzt noch, daß wir uns mit den seit der Emanation des Ostpreußischen Provinzialrechts erlassenen neueren Provinzialgesetzen bekannt machen und sehen, welche Veränderungen dadurch in Rücksicht der Lehne innerhalb des bezeichneten Rechtsgebietes hervorgerufen worden sind.

Nur zwei neuere Provinzialgesetze giebt es überhaupt, welche diese Lehne betreffen und sich speciell mit ihnen befassen. Das erste datirt vom 23. März 1857 und hat zum Gegenstand die erleichterte Umwandlung der ostpreußischen und ermländischen Lehne in Familienfideicommisse. Die hier gemeinten ostpreußischen Lehne sind identisch mit den in Littauen (Regierungsbezirk Gumbinnen) und Ostpreußen im engeren Sinne oder im Regierungsbezirk Königsberg, mit Ausschluß des Ermlandes, befindlichen Lehne. Es werden ihnen aber ferner auch zugerechnet die Lehne in den Landrathskreisen Marienwerder und Rosenberg. Die beiden heutigen Kreise Marienwerder und Rosenberg fallen ihrem Gebietsumfange nach zusammen mit dem älteren und größeren einen landräthlichen Kreise Marienwerder, von dem das Ostpreußische Provinzialrecht spricht.

Das Gesetz erstreckt sich, mit alleiniger Ausnahme der preußischen Freigüter, auf sämmtliche im angegebenen Rechtsgebiete begriffenen Lehne ohne Unterschied, ob sie adliger oder nichtadliger Beschaffenheit sind, und einerlei, zu welchem Rechte sie ehemals verliehen und verschrieben wurden. Sie alle können, wenn gewisse Voraussetzungen zutreffen, in beständige Familienfideicommisse für die zur Lehnssuccession berechtigten Familienmitglieder umgewandelt werden. Was sind das nun für Voraussetzungen, von denen das Gesetz die von ihm gestattete Umwandlung in Familienfideicommisse abhängig macht?

Die Lehngüter müssen mindestens einen Reinertrag von 2000 Thalern nach einem landesüblichen Wirthschaftsanschlage abwerfen. Es müssen ferner aber von diesem Reinertrage wenigstens 1000 Thaler zur freien Verfügung übrig bleiben, ohne mit Zinsen von Schuldposten, die auf dem Gute haften, noch mit Abgaben an Familienglieder oder an Fremde belastet zu sein. Wohl aber darf dieser Ertrag mit Prästationen zum Besten der Kinder des jedesmaligen Fideicommißbesitzers; zur Ansammlung eines Capitals für künftige

Digitized by Google

Unglücksfälle; oder zur Erweiterung und Verbesserung des Fideicommisses bis zur Hälfte der gesetzmäßigen Summe, also bis auf Höhe von 500 Mark im Stiftungsbezirke belegt werden.[1])

Die Umwandlung des Lehns in ein Familienfideicommiß zieht nicht immer nothwendig die völlige Aufhebung der Lehnseigenschaft nach sich. Geschieht die Umwandlung nur für die nach Lehnserbrecht vor den Agnaten und Mitbelehnten berufenen Descendenten des Besitzers, so kann die Stiftung nur mit Vorbehalt der Lehnsrechte der den übrigen Linien angehörigen Agnaten und Mitbelehnten erfolgen. Das zum Fideicommiß gewidmete Gut bleibt daher im Verhältniß zu den Agnaten und Mitbelehnten jener übrigen Linien Lehn. Diese succediren darin nach Lehnrecht, sobald sich ihnen die Lehnsfolge eröffnet. Wird auf diese Weise die Stiftung auf die Descendenten beschränkt, so bedarf es dabei einer Zuziehung der davon nicht berührten Agnaten und Mitbelehnten nicht.[2]) Anders ist es, wenn durch die Umwandlung des Lehns in ein Familienfideicommiß die Lehnseigenschaft und das Lehns-Successionsrecht überhaupt beseitigt und das Fideicommiß und die fideicommissarische Erbfolge an die Stelle des Lehns und der Lehnsfolge gesetzt werden soll. Dann verlangt die Umwandlung, weil sie auch die Agnaten und Mitbelehnten betrifft, deren Zuziehung. Jedoch begnügt sich das Gesetz, die Zuziehung zweier Anwärter vorzuschreiben, indem es wegen der Art und Weise, in welcher diese geschehen soll, auf das in den §§ 87 ff. II, 4 Allgemeinen Landrechts wegen der Verschuldung der Fideicommiß-Einkünfte vorgeschriebene Verfahren verweist und Bezug nimmt. Die dort getroffenen Bestimmungen sollen auch maßgebend sein für die Entscheidung der Frage, welche Glieder der lehntragenden und eventuell auch der mitbelehnten Familie als Anwärter zuzuziehen sind, ohne daß es dabei auf die zum Theil abweichenden Vorschriften des Ostpreußischen Provinzialrechts über die Lehnssuccession weiter ankommt.[3]) Die beiden Agnaten oder Mitbelehnten, deren Zuziehung sich hiernach ergiebt, sind aufzufordern, daß sie sich wegen der vorzunehmenden Umwandlung des Lehns in ein Familienfideicommiß erklären. Die Aufforderung hat der Lehnsbesitzer an sie zu richten.

---

[1]) Gesetz vom 23. März 1857 (G.-S. 1857 S. 169 Nr. 4643) § 1. §§ 52. 53 Allgemeinen Landrechts II, 4.

[2]) Gesetz vom 23. März 1857 § 2.

[3]) Gesetz vom 23. März 1857 § 3.

Digitized by Google

Dieser ist andererseits aber auch berechtigt, wenn der eine oder der andere Anwärter keine Erklärung abgiebt, bei dem Oberlandesgericht, als bei dem in Fideicommißsachen zuständigen Gerichte dahin anzutragen, daß ein solcher Interessent, unter Zufertigung des Entwurfs der Stiftungsurkunde zu einem Termin mit der Warnung vorgeladen wird, er werde als zustimmend erachtet werden, falls er nicht bis zu dem Termin oder in dem Termin der Umwandlung des Lehns in ein Familienfideicommiß widersprechen werde. Ist diese Vorladung gehörig bewirkt, und verweigert der Vorgeladene nicht spätestens in dem Termin mündlich oder schriftlich seinen Beitritt, so wird angenommen, er trete ausdrücklich und ohne Vorbehalt dem Entwurfe der Fideicommißstiftung bei.[1])

Was wird nun aber, wenn beide Anwärter oder auch nur einer von ihnen widerspricht? Dann ist durch Schiedsrichter über die Frage zu entscheiden: ob die beabsichtigte Maßregel zweckmäßig ist und ohne Benachtheiligung der Interessenten ausgeführt werden kann. Die Gegner, sie mögen Inländer oder Ausländer sein, sind gehalten, hierüber bei Schiedsrichtern Recht zu nehmen. Jeder Theil hat deren Einen zu wählen, der vom Oberlandesgericht beauftragte Fideicommißrichter aber hat den Obmann zu bestellen. Zögert ein Theil auf die an ihn ergangene Aufforderung länger als eine Woche mit der Wahl und Benennung eines Schiedsrichters, so fällt diese dem Fideicommißrichter anheim.[2]) Für das Verfahren vor dem Schiedsgericht sind jetzt die §§ 851 ff. Civil-Proceßordnung maßgebend. Sie legen dem Schiedsspruch unter den Parteien die Wirkung eines rechtskräftigen gerichtlichen Urtheils bei und gestatten die Klage auf seine Aufhebung nur, wenn er nicht mit Gründen versehen ist, oder wenn eine der übrigen Thatsachen und Voraussetzungen vorliegt, welche nach § 867 und § 543 Civil-Proceßordnung die Aufhebung rechtfertigen.

Ungleich größer an Tragweite ist das zweite hier eingreifende Provinzialgesetz, das Gesetz nämlich vom 16. März 1877 betreffend die Aufhebung des Lehnsverbandes im Geltungsbereiche des Ostpreußischen Provinzialrechts.

---

[1]) Gesetz vom 23. März 1857 § 4 verbunden mit Gesetz über Familienschlüsse bei Familienfideicommissen u. s. w. vom 15. Februar 1840 (G.-S. 1840 S. 20) § 13.

[2]) Gesetz vom 23. März 1857 § 5 verbunden mit Gesetz vom 15. Februar 1840 § 18. S. auch § 872 R.-C.-P.-O.

Digitized by Google

Die Aufhebung des Lehnsverbandes hat jetzt eine andere Bedeutung als früher. Nachdem die Allodificationsgesetze König Friedrich Wilhelms I. und weiterhin in unserem Jahrhundert das Gesetz vom 2. März 1850 dem lehnsherrlichen Obereigenthum, wo solches noch im Geltungsgebiete des Ostpreußischen Provinzialrechts bestand, ein Ende gemacht haben, kann es sich nur noch darum handeln, daß man nun auch den Verband der lehnsberechtigten Descendenten, Agnaten und Mitbelehnten auflöst und innerhalb desselben den Lehngütern (Geldlehnen und Lehnsstämmen) die Lehnseigenschaft nimmt.

Für die Lehne in den beiden Regierungsbezirken Gumbinnen und Königsberg, mit Ausschluß des Ermlandes, und in den westpreußischen Kreisen Marienwerder und Rosenberg wird da wieder der Umstand wichtig und bedeutsam, ob sie adliger oder nichtadliger Beschaffenheit sind. Die unadligen Lehngüter (Ostpreußisches Provinzialrecht Zus. 31 § 6) haben ohne weiteres und alsbald, nachdem das neue Gesetz in Kraft getreten ist, die Lehnseigenschaft verloren.[1])

Dahingegen wird in Hinsicht der adligen, in den bezeichneten Landestheilen befindlichen Lehngüter der noch bestehende Lehnsverband nur nach Maßgabe der vom Gesetz getroffenen Bestimmungen aufgelöst.[2]) Hierauf ist jetzt einzugehen.

Wir fragen zunächst: welche Personen will das Gesetz bei Beurtheilung und Entscheidung der Frage, ob das Lehn die Lehnseigenschaft verlieren oder behalten soll und bei Auflösung des Lehnsverbandes berücksichtigt wissen?

Das sind im Allgemeinen und der Regel nach nicht mehr schlechthin alle Agnaten, Mitbelehnten und andere Personen, welchen nach der bisherigen Gesetzgebung ein Lehns-Successionsrecht zukam. In Frage kommen vielmehr allein noch diejenigen Lehnsberechtigten, welche bis zum Tage, wo das Gesetz in Kraft getreten ist, geboren sind, oder bis zum 302. Tage, von diesem Zeitpunkte an gerechnet, geboren wurden, und außerdem binnen zwei Jahren, vom Tage der einge-

---

[1]) Gesetz vom 16. März 1877 (G.-S. 1877 S. 101 Nr. 8492) § 1.

[2]) Gesetz vom 16. März 1877 § 2. Den adligen Lehngütern (im Sinne des Zus. 31 Ostpreußischen Provinzialrechts) stellt das Gesetz die sämmtlichen Geldlehne und Lehnsstämme gleich. Es kommt da also nicht darauf an, ob sie von adligen oder nichtadligen Lehnsbesitzern errichtet sind, noch ob sie im Zusammenhange stehen mit einem adligen oder nichtadligen Lehngut.

Digitized by Google

tretenen Gesetzeskraft bei dem als Lehnshof zuständigen [1]) Oberlandesgericht angemeldet, oder, sofern das nicht schon früher geschehen war, in das Grundbuch eingetragen worden sind. Die Anmeldung oder Eintragung ist zur Vermeidung der Ausschließung selbst bezüglich derjenigen Lehnsberechtigten erforderlich, deren Ascendent angemeldet oder eingetragen ist. Für die unter väterlicher Gewalt stehenden Kinder hat sie der Vater, für Mündel der Vormund oder Pfleger zu veranlassen. Jedoch sind großjährige unter väterlicher Gewalt stehende Personen auch selbständig zu diesem Antrage befugt.[2])

Wann aber verliert nun ein Lehn die Lehnseigenschaft? Das Gesetz läßt den Untergang der Lehnseigenschaft theils mit, theils ohne den Willen der rechtzeitig beim Lehnshofe angemeldeten Lehnsberechtigten eintreten. Mit ihrem Willen wird die Lehnseigenschaft aufgehoben, wenn sie mit dem Lehnsbesitzer einen die Allodification bezweckenden Vertrag schließen. Einer Einwilligung seiner Descendenten oder der Descendenten der mit ihm contrahirenden Agnaten und Mitbelehnten bedarf es nicht. Diese werden durch die Einwilligung ihrer Ascendenten gebunden.[3])

Ohne den Willen der Lehnsberechtigten kann die Lehnseigenschaft erlöschen, wenn entweder bis zum Ablauf von zwei Jahren seit Eintritt der Gesetzeskraft oder auch später im weiteren Verlaufe der Zeit bestimmte Voraussetzungen zutreffen.

Fassen wir I. die Zeit ins Auge vom Eintritt der Gesetzeskraft bis zum Ablauf von zwei Jahren, nachdem das Gesetz Geltung erlangt hat, so sind drei verschiedene mögliche Fälle zu unterscheiden: Das Lehn verliert die Eigenschaft als solches: 1. wenn bis zum Ablauf der gesetzlichen Frist von zwei Jahren seit Eintritt der Gesetzeskraft ein vom Gesetz berücksichtigter Lehnsberechtigter weder beim Lehnshofe angemeldet, noch im Grundbuche eingetragen ist;

2. wenn beim Ablauf jener Frist kein angemeldeter oder eingetragener Lehnsberechtigter mehr lebt;

3. wenn zwar bei Ablauf der Frist ein nach dem Gesetz zu berücksichtigender Lehnsberechtigter vorhanden ist, der Lehnsbesitzer aber lehnsfähige Descendenten hat, welche entweder schon bei

[1]) Ausführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz vom 24. April 1878 (G.-S. 1878 S. 230 Nr. 8567) § 49.

[2]) Gesetz vom 16. März 1877 § 3.

[3]) Gesetz vom 16. März 1877 § 4 zu 3.

Digitized by Google

Eintritt der Gesetzeskraft oder bis zum 302. Tage von dieser Zeit an geboren sind.

Dahingegen bleibt die Allodification ausgeschlossen, wenn ein Lehnsbesitzer zwar lehnsfähige Descendenten hat, solche aber erst in der Zwischenzeit geboren sind zwischen dem Ablauf des 302. Tages seit Eintritt der Gesetzeskraft und dem Ablauf der für die Anmeldung der agnatischen Rechte vorgeschriebenen zweijährigen Frist.

Unter lehnsfähiger Descendenz werden hier allein diejenigen Nachkommen verstanden, welche nach dem bisherigen Lehnrecht vor allen Agnaten und Mitbelehnten zur Succession berufen sind.[1]) Da bei der Succession in adligen magdeburger Lehnen das Ostpreußische Provinzialrecht Zusatz 43 § 10 nicht allein die Agnaten, sondern auch die Mitbelehnten den Töchtern des Lehnsbesitzers vorgehen läßt, hört daher die Lehnseigenschaft noch nicht auf, wenn ein Lehnsbesitzer bei seinem Tode nur Töchter hinterläßt und eine von ihnen in Ermangelung von Agnaten und Mitbelehnten zur Lehnsfolge gelangt.

Mehr interessirt uns heute festzustellen, ob und wie die Allodification der Lehne in den bezeichneten Landestheilen

II. in der Zeit vor sich gegangen ist und noch vor sich geht, die verflossen ist seit dem Ablauf von zwei Jahren, nachdem das Gesetz vom 16. März 1877 Geltung erlangt hat.

Nehmen wir da 1. einmal an, daß sich beim Ablauf der fraglichen zwei Jahre oder selbst heute noch das Gut als Lehn in den Händen ein und desselben Besitzers befunden hat oder befindet, der es bei Eintritt der Geltung des neuen Allodificationsgesetzes schon besaß. In diesem Falle bleibt dem Gute zunächst die Lehnseigenschaft erhalten, mag nun der Lehnsbesitzer, solange er lebt, lehnsfähige Descendenz haben oder nicht. Als lehnsfähige Descendenten kommen jedoch hier allein diejenigen lehnsfähigen Nachkommen in dem oben bezeichneten engern Sinne in Frage, welche erst nach Ablauf des 302. Tages seit Eintritt der Gesetzeskraft geboren sind. Die früher geborenen bleiben außer Betracht, weil ihre Existenz, wie wir vorhin sahen, wohl den Untergang des Lehns herbeizuführen, nicht aber dessen Fortbestand zu sichern vermag. Im Gegensatz zu ihnen gelten die später geborenen Descendenten, solange der Lehnsbesitzer lebt, für successionsberechtigt und schließen die Agnaten und Mitbelehnten von

[1]) Gesetz vom 16. März 1877 § 4 Nr. 1. 2. § 5.

Digitized by Google

der Lehnsfolge aus. Ueberlebt aber dann einer dieser später geborenen lehnsfähigen Nachkommen den Lehnsbesitzer und kommt er in den Besitz des Lehns, dann verliert dieses in seiner Hand die Lehnseigenschaft. Hat andererseits der Lehnsbesitzer keine solche später geborenen lehnsfähigen Nachkommen, oder gehen diese vor ihm wieder mit Tode ab, so behält das Lehn, wenn nur überhaupt noch bei seinem Tode ein vom Gesetz berücksichtigter Lehnsberechtigter lebt, zunächst noch ebenfalls seine Lehnseigenschaft. Es vererbt als solches nach Recht und Ordnung der bisherigen Lehnsfolge. Ja es werden unter diesen Umständen sogar noch andere Personen zur Lehnsfolge verstattet und zugelassen, welche sonst nicht als lehnsberechtigt gelten könnten, weil sie entweder nicht innerhalb der gesetzlichen Zeit geboren oder nicht beim Lehnshofe angemeldet sind.[1]) Das Gesetz macht zu ihren Gunsten eine Ausnahme von der Regel, die es sonst für die Auflösung des Lehnsverbandes aufstellt.[2])

Sehen wir jetzt 2. auf die andere Eventualität, wenn entweder schon zu der Zeit, als die fraglichen zwei Jahre abgelaufen sind, das Lehn einem Agnaten oder Mitbelehnten angefallen ist, oder erst jetzt und später einem Agnaten oder Mitbelehnten anfällt. Da ist es nun wiederum möglich, daß der zur Succession kommende Agnat oder Mitbelehnte beim Anfall des Lehns lehnsfähige Descendenz hat oder nicht hat, sei es, weil er solche überhaupt nicht erhält oder, weil ihm Nachkommen erst geboren sind oder geboren werden, nachdem der Anfall

[1]) Kommt in Ermangelung männlicher Nachkommen, Agnaten und Mitbelehnten ein adlig magdeburger Gut an eine Tochter des verstorbenen Lehnsbesitzers, so behält es die Lehnseigenschaft, wenn diese lehnsfähige Söhne oder andere lehnsfähige männliche Nachkommen hat. Es hört erst auf Lehn zu sein, wenn es nach ihrem Tode in den Besitz eines männlichen Nachkommen gelangt, der selbst wieder lehnsfähige männliche Descendenten hat. Nicht weniger verliert es die Lehnseigenschaft, wenn die Tochter als Lehnserbin bei ihrem Tode allein weibliche Nachkommen hinterläßt. Ostpreußisches Provinzialrecht Zus. 43 § 17. Im letzteren Falle bedarf es behufs der Umwandlung in Allod auch nicht der Abfindung der nicht in den Besitz des Lehns kommenden weiblichen Nachkommen durch 4 % des Lehnswerthes (s. hierüber unten S. 158). Vielmehr wird das Gut ohne weiteres freies Allod. Andererseits ist es freilich derjenigen von mehreren Töchtern einer Lehnsklasserin, welche das Gut bei der Erbtheilung erhält, unbenommen, dieses zu einem Familienfideicommiß zu machen, sofern nur sonst die Voraussetzungen gegeben sind, von denen das Gesetz die Stiftung eines solchen abhängig macht.

[2]) Gesetz vom 16. März 1877 § 6.

Digitized by Google

schon eingetreten ist. Im ersteren Falle hört das Gut in seiner Hand auf Lehn zu sein, im andern Falle bleibt seine Lehnseigenschaft fürs Erste noch bestehen. Diese geht erst verloren, wenn etwa später geborene Descendenten den Lehnsbesitzer überleben. Diese schließen ihrerseits die Agnaten und Mitbelehnten für immer von der Lehnsfolge aus und das Lehen wird in ihren Besitze Allod. Sind dahingegen keine solche später geborenen Descendenten beim Tode des Lehnsbesitzers vorhanden, so tritt die fernere Succession der Agnaten und Mitbelehnten in der gleichen Weise und mit derselben Vergünstigung ein, deren wir vorhin zu 1. gedacht haben.[1])

Eine besondere Behandlung erfahren die in ungetheiltem Miteigenthum stehenden Lehne. Diese sollen die Lehnseigenschaft verlieren, wenn auch nur einer der Miteigenthümer lehensfähige Descendenz hat, und die Bedingungen eintreten, von denen sonst bei Vorhandensein derselben die Allodification abhängig ist.[2])

Dem Lehnsbesitzer, in dessen Händen das Gut die Lehnseigenschaft verliert, stellt das Gesetz die Wahl frei, ob er dieses 1. gegen eine Abfindung von 4 Procent seines Werthes schlechthin in Allod; oder 2. in ein Fideicommiß für die zur Lehnssuccession berufenen Familienmitglieder dergestalt verwandeln will, daß er selbst an die Stelle des ersten Fideicommißbesitzers tritt.

Weil das in Fideicommiß umzuwandelnde Gut aufgehört hat, Lehn zu sein, bedarf es der Einwilligung der Agnaten und Mitbelehnten zu dieser seiner Umwandlung in Fideicommiß nicht mehr.[3]) Das Gesetz vom 23. März 1857 wird insoweit abgeändert, während im übrigen seine Vorschriften in Kraft bleiben.

Die getroffene Wahl ist beim zuständigen Oberlandesgericht binnen einer vom Gesetz bestimmten Frist zu erklären. Sie betrug für den Lehnsbesitzer, der das Gut inne hatte, als das Gesetz erlassen wurde, vier Jahre vom Tage des Eintritts seiner Geltung an. Starb er vor Ablauf dieser Frist, ohne sich erklärt zu haben, so wurde sie seinen Allodialerben noch um weitere zwei Jahre, vom Tage des Erbfalles an gerechnet, verlängert.[4])

---

[1]) Gesetz vom 16. März 1877 § 7.

[2]) Gesetz vom 16. März 1877 § 8.

[3]) Gesetz vom 16. März 1877 § 9. § 21 vgl. mit Gesetz vom 23. März 1857 §§ 1. 3—6 und § 2.

[4]) Gesetz vom 16. März 1877 § 10.

Digitized by Google

Kürzer bemessen ist die Frist, wenn das Gut die Lehnseigenschaft in der Hand eines Besitzers verliert, der es erst später nach eingetretener Gesetzeskraft erworben hat. Sie beläuft sich auf zwei Jahre vom Tage des Erbanfalles oder sonstigen Erwerbes an gerechnet.[1]) Steht der Lehnsbesitzer wegen Minderjährigkeit unter Vormundschaft, so ruht das Wahlrecht während der Dauer derselben.[2]) Die Frist von vier resp. zwei Jahren läuft demgemäß erst vom Tage der Beendigung der Vormundschaft an.

Innerhalb derselben Frist ist auch, je nachdem, ob Allodification oder Umwandlung des Gutes in Fideicommiß gewählt wird, entweder die Abfindungssumme von 4 Procent des Lehnswerths bei der vom zuständigen Lehnshofe zu bezeichnenden Stelle zu hinterlegen, oder bei der Fideicommißbehörde eine für die Errichtung des Fideicommisses geeignete Stiftungsurkunde einzureichen.[2])

Erfolgt innerhalb der Frist überhaupt keine Wahl, oder wird bei gewählter Fideicommißstiftung keine Fideicommißurkunde oder doch keine solche eingereicht, welche den gesetzlichen Erfordernissen entspricht und die Bestätigung durch die Fideicommißbehörde erwarten läßt, so gilt die Verwandlung des Lehns in gewöhnliches Allod als gewählt.[3]) Jeder vom Gesetz überhaupt berücksichtigte Lehnsberechtigte ist befugt, von dem Lehnsbesitzer, welcher sein Gut, sei es nach ausdrücklicher Erklärung oder stillschweigend, als schlichtes Allod behandelt wissen will, die Aufnahme einer Taxe und die Hinterlegung der Allodificationssumme an gehöriger Stelle zu fordern.[4]) Die Allodificationssumme dient, in Ermangelung einer Einigung der Lehnsberechtigten, zu einer für die bisher lehntragende Familie bestimmten Stiftung. Der zu ihrer Bildung und zur Feststellung des Statuts nöthige Familienschluß wird von den betheiligten Agnaten und Mitbelehnten u. s. w. gefaßt. Jedoch haben dabei nur allein diejenigen mitzuwirken, welche

---

[1]) Gesetz vom 16. März 1877 § 10.

[2]) Gesetz vom 16. März 1877 § 12.

[3]) Gesetz vom 16. März 1877 § 13. Innerhalb der vorher gedachten Frist von vier Jahren sollte es dem Besitzer, dessen Gut die Lehnseigenschaft verlor, auch freistehen, eine früher nur auf die Descendenz oder auf eine einzelne Linie der lehntragenden Familie beschränkte Fideicommißstiftung auf die sämmtlichen nach dem bisherigen Recht zur Lehnssuccession berechtigten Personen auszudehnen. Gesetz vom 16. März 1877 § 17.

[4]) Gesetz vom 16. März 1877 § 14.

Digitized by Google

das Gesetz bei Auflösung des Lehnsverbandes berücksichtigt wissen will.[1])

Unabhängig von der Allodification und der, wenn diese eintritt und keine Umwandlung des Lehns in ein Familienfideicommiß beliebt wird, nothwendigen Auszahlung der Allodificationssumme ist die Verpflichtung des Agnaten oder Mitbelehnten, der als Lehnsfolger in den Besitz des Lehns kommt, sich mit den Allodialerben auseinanderzusetzen und die Ehefrau und die Töchter des verstorbenen Lehnsbesitzers abzufinden. In allen diesen Stücken behält es bei den Vorschriften der früheren Gesetzgebung sein Bewenden.

Ebenso bleiben bei Gütern, welche die Lehnseigenschaft noch behalten, in Fällen stattgehabter Veräußerung und Verpfändung die vom älteren Recht den Lehnsberechtigten eingeräumten Revocations- und Reluitionsrechte bestehen. Das neue Allodificationsgesetz greift hierin nur so weit ein, daß es zur Revocation bzhw. Reluition allein diejenigen Personen verstattet, welchen bei der Auflösung des Lehnsverbandes überhaupt Berücksichtigung zu Theil wird.

Verliert andererseits ein durch antichretischen Pfandvertrag veräußertes Lehn die Eigenschaft eines solchen, weil die Lehnsberechtigten in die Allodification gewilligt haben, oder beim Lehnshofe nicht angemeldet, noch auch im Grundbuche eingetragen, oder zwar angemeldet, aber vor Ablauf der für die Anmeldung vorgeschriebenen Zeit wieder verstorben sind, so erlangt der bisherige Pfandbesitzer das Eigenthum des hier verpfändeten Gutes. Der Grund davon beruht lediglich in der Vorschrift des neuen Gesetzes selbst. Es versagt dem Verpfänder bzhw. dessen Allodialerben das Recht der Wiedereinlösung.[2]) Der Gesetzgeber hat sich dabei anscheinend von der Erwägung leiten lassen, es würde der Verpfänder, wäre das verpfändete Gut zur Zeit der Abschließung des Pfandvertrages nicht Lehn, sondern Allod gewesen, dieses nicht antichretisch verpfändet, sondern definitiv veräußert und dem Besitzer oder dessen Besitzvorgänger eigenthümlich überlassen haben.

---

[1]) Gesetz vom 16. März 1877 § 16.

[2]) Gesetz vom 16. März 1877 § 20 vgl. mit § 4 das.

Digitized by Google

II. Abschnitt.

Die ermländischen Lehngüter.

Im Ermlande galt fast das ganze Mittelalter hindurch nur das eine preußische Lehnrecht. Das magdeburger Recht in der Anwendung auf Ritter und Adlige wie nicht minder auf freie nichtadlige Besitzer größerer und kleinerer Güter kam dort nicht vor der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts in Gebrauch. Erst von da ab verliehen der Bischof und das Domcapitel Güter außer zu preußischem auch zu magdeburger Recht.[1]) Die polnische Oberhoheit, welche seit dem zweiten Thorner Frieden von 1466 an Stelle der vom Deutschen Orden über das Bisthum ausgeübten Schutzherrschaft trat, änderte hieran nichts. Bischof und Domcapitel blieben im Besitze ihrer landes- und lehnsherrlichen Gewalt, bis dieser die erste Theilung Polens von 1773 und die Einverleibung des Ermlandes in den preußischen Staat ein Ende machte.

Keine Aufnahme fand das langobardische Lehnrecht. Auch in neuerer Zeit vor wie nach der Vereinigung mit Preußen kannte man im Lande, abgesehen vom kulmischen Recht, nur die beiden Rechte allein: das preußische und das magdeburgische als die für die Verleihung von Grundbesitz maßgebenden Rechte. Wenn einzelne Ver-

---

[1]) Die älteste mir bekannte Urkunde über eine Verleihung von Grundbesitz im Ermlande zu magdeburger Recht ist datirt: 1489, Dinstag vor Purificationis. Der Bischof Nikolaus verschreibt das Gut Schippern (10 Hufen) seinem Vogt Urban Kroll und „seinen rechten erben vnd nochkomende ewig vrey zu eynem dienste zu magdeburgischem rechte". Während der Beliehene selbst für seine Lebenszeit vom Reiterdienst befreit bleibt, sollen seine rechten Erben und Nachkommen davon „mit eynem pferde vnde gewopneten manne noch des landes gewonheit" dienen und außerdem alljährlich zu Martini das Pflueggetreide (1 Scheffel Weizen und 1 Scheffel Korn von jedem Pfluge) und als Recognitionszins („zu erkentnis der herschaft") 1 Pfund Wachs und 6 kölmische Pfennige geben. (Bischöfl. Archiv zu Frauenburg C. 3 fol. 376.)

Digitized by Google

schreibungen[1]) schlechthin auf Lehnrecht (ius feudi) lauten, so ist damit nicht Lehnrecht im eigentlichen Sinne gemeint. Das Besitzrecht der Gutsempfänger wird nur darum ein Lehnrecht genannt, weil mit dem verliehenen Besitz die Verpflichtung zum Reiterdienst verknüpft wird. Im Uebrigen geht aus dem Inhalt der betreffenden Urkunden hervor, daß die Bedingungen, zu welchen die Verleihung geschah, die gleichen waren, wie bei der Verleihung und Verschreibung des kulmischen Rechts. Hierauf weist das Erbrecht der Söhne und Töchter hin, welches ohne jede Beschränkung bewilligt wird. Nicht weniger spricht dafür die den beliehenen Grundbesitzern zugestandene Veräußerungsfreiheit. Sie sollen befugt sein, die Güter mit den Rechten und Lasten, wie sie solche empfangen haben, an andere zu verkaufen. So sind denn, obschon des kulmischen Rechts in den Verschreibungen nicht ausdrücklich Erwähnung geschieht, die in dieser Weise verschriebenen Güter andern zu kulmischem Recht verliehenen Gütern gleichzuachten, welche lediglich wegen der darauf ruhenden militärischen Last des Reiterdienstes im uneigentlichen Sinne Lehne hießen, während sie in Wahrheit Erbzinsgüter waren.[2])

---

[1]) Urk. des Bischofs Lukas vom 26. August 1482 (Bischöfl. Archiv C. 3 fol. 110): „Laborioso Matthiae Polono et heredibus suis utriusque sexus ab eo descendentibus iure feudi concedimus decem iugera myricae (mericae) et septem mansos — circa villam Mingeyn et mericam eidem villae adiacentem, qui a primaeva locatione bona Dargels sunt vocata . . . ratione cuius quidem feudi ipse cum successoribus suis tenebitur nobis cum uno equo — armatus contra ecclesiae nostrae invasores deservire.“ Er soll außerdem „in signum recognitionis dominii“ alljährlich zu Martini „duos modios siliginis et totidem tritici duasque libras cerae“ entrichten. Urk. desselben Bischofs vom 4. Februar 1502 (das. C. 3 fol. 377): Michael Seyfersdorff, Burggraf in Seeburg, erhält für sich und seine Kinder beiderlei Geschlechts („sibi et liberis suis legitimis ab eo descendentibus“) 12 Hufen vom Gute Koytrin im Kammeramt Wartenberg „iure feudi“ gegen die Verpflichtung zum Reiterdienst mit zwei Pferden und alljährliche Lieferung eines guten Ochsen „in recognitionem dominii“. Dafür soll er andererseits berechtigt sein, die erhaltenen Hufen zu verkaufen: „concedimus praeterea Michaeli S. — facultatem vendendi praedictos duodecim mansos sicut sibi infeudati sunt.“

[2]) S. mein Buch I S. 47 und die dort Note 2 bezeichneten älteren Urkk. Von Urkk. aus neuerer Zeit vgl. man Urk. des Bischofs Stanislaus Hosius für den edlen Gregor Lichtenhain. Ihm werden 9 Hufen „iure Culmensi“ als Lehen mit großen und kleinen Gerichten, Straßengericht ausgeschlossen, gegen die Verpflichtung gegeben, einen Reiterdienst zu thun und außerdem „in recognitionem dominii cerae talentum una cum sex denariis Culmensibus, de singulis

Digitized by Google

Demnach ist die Geschichte des ermländischen Lehnrechts in neuerer Zeit gleichbedeutend mit der Geschichte der beiden Rechte: des preußischen und des magdeburgischen.

Wir beginnen mit dem preußischen Recht als dem älteren.

Die Rechte und Verpflichtungen der Grundbesitzer, welchen früher Güter zu preußischem Recht verliehen und verschrieben waren, oder die solche neuerdings vom Bischof oder dem Domcapitel verliehen bekamen, blieben im Großen und Ganzen die gleichen wie im Mittelalter. Während im Herzogthum Preußen das preußische Lehnrecht zu einer Art Bauernrecht herabgemindert wurde, bewahrte es im Ermlande seine ursprüngliche Natur und Bedeutung, die es zu einem für freie Leute überhaupt geeigneten Recht, ohne Rücksicht auf deren höheren oder niederen Stand machten. Weder Gesetz noch Gewohnheitsrecht schloß die Möglichkeit seiner Verleihung an Ritter oder an Leute adligen Standes aus, mochten immerhin Bischof und Domcapitel in der letzten Zeit ihrer Herrschaft Verschreibungen zu preußischem Recht thatsächlich wohl nur noch an Freie schlechthin (in den lateinisch abgefaßten Urkunden libertini genannt) über Güter geringeren Umfanges und mit Auferlegung von Verpflichtungen ertheilen, deren Erfüllung Leuten höheren Standes damals kaum mehr zugemuthet wurde.[1]) Ebensowenig wird sich behaupten und darthun

---

quoque aratris mansorum ad culturam redactorum tritici modium unum, siliginis alterum" alljährlich zu Martini zu entrichten.

[1]) Urk. des Domcapitels vom 6. November 1767 (Acta wegen des Ermländischen Lehnguts Penglitten fol. 69. Geheimes Staatsarchiv zu Berlin 83): „Nos Praelati — Quod cum Ioannes Iordan in aetate iam proventus et spe omni secuturae prolis destitutus unum et medium mansos libertinales iuris Prutenici de illis sex in privilegio antiquissimo anno 1347 — concesso, mentionatis, in villa Stabunitem Cameratus nostri Meelsaccensis suo tempore ad mensam Capitularem atque adeo ad omnimodam dispositionem nostram devolvendos, stante vita sua Benedicto Iordan filio Petri germani fratris sui sponte ac libere cedere intendat, praefatusque Benedictus humillime supplicaverit, ut sibi, uxori suae suisque legitimis haeredibus eosdem unum et medium mansos infeudare dignaremur. Nos — eiusdem precibus — annuendum esse duximus, prout annuimus per praesentes literas nostras dantes et concedentes praedictos unum et medium mansos Benedicto Iordan, eiusdem uxori, eorumdemque legitimis haeredibus ac successoribus masculis — iure Prutenico, quo nimirum hactenus infeudari solebant, libere ac perpetue possidendos. Verum tamen saepe mentionatus Benedictus eiusque haeredes

Digitized by Google

lassen, daß etwa Ritter und Adlige in Fällen, wo sie von Alters her Güter zu preußischem Recht besaßen, um deren Umwandlung in solche zu magdeburger Recht beim Bischof oder dem Domcapitel nachgesucht hätten. Der Vererbung und der für diese maßgebenden Successionsordnung nach galten die preußischen Lehne nun schlechterdings als Mannlehne.[1]) Daß ehemals die Verleihung des preußischen Rechts vielfach auf die weiblichen Erben der Lehnsempfänger Ausdehnung erfahren hatte, wurde nicht weiter beachtet. Man erblickte darin nicht mehr die Anerkennung und Anwendung einer zweiten, besonderen Art des preußischen Rechts[2]), sondern sah die betreffenden Verschreibungen nur noch als Ausnahmen an, die sich allein in den für jeden einzelnen Fall ertheilten Privilegien gründeten. Setzte man sich hierdurch noch nicht gerade in Widerspruch mit dem älteren Recht, so war es dagegen eine wirkliche Neuerung, wenn man dem Lehnsherrn das Recht zuschrieb, unter mehreren Söhnen des verstorbenen Lehnsmannes den Lehnsfolger zu bestimmen. Dem älteren preußischen Recht war ein Verbot die Lehne zu theilen fremd.[3]) Wurde es nun in das Belieben des Herrn gestellt, den unter mehreren Söhnen aus-

---

legitimi masculi tenebuntur et obligati erunt nobis et successoribus nostris cum uno equo competenti et viro armato — una cum aliis libertinis coniunctim servire, ad arcis munitiones veteres diruendas, novas construendas concurrere, et tribus modiis tritici et tribus quoque siliginis nomine aratralium, una libra cerae, denario Coloniense sive sex Culmensibus in festo S. Martini episcopi annuatim pendendis pariter cum caeteris eiusdem villae libertinis proportionaliter concurrere, aliaque omnia, quae ipsius antecessores aliique libertini huc usque praestiterunt et praestant, in futurum quoque praestare." Eine andere vom Domcapitel im Jahre 1764 ausgestellte Urkunde entsprechenden Inhalts enthält dasselbe Actenstück fol. 64.

[1]) S. das weiterhin noch anzuführende, vom ermländischen Domcapitel entworfene Paradigma informationis Episcopi vom 17. März 1763 (von Kamptz, Provinzialrechte I S. 176) bei den Worten: „Tertia demum species venit sub nomine feudorum pruthenicorum, quae ad solos filios exclusis sororibus transeunt, et si vasallus plures filios relinquit, manet libertas domino directo, quemcunque voluerit ad occupandum feudum paternum vocandi, onera nihilominus ferendi arma pro defensione ecclesiae annexa sibi aeque habent ac priores. Praeterea in nonnullis literis investiturarum reperitur adiecta conditio vasallis ut ad fortalitia nova erigenda, vetera dirimenda teneantur."

[2]) S. dieses mein Buch II, 1 S. 40 vgl. mit das. S. 39 Note 1.

[3]) Mein Buch II, 1 S. 64. 65.

Digitized by Google

zuwählen, der in das väterliche Gut erben und folgen sollte, so konnte er jede Theilung des Lehns unter mehrere Söhne ohne oder wider seinen Willen verhindern. Diese war jetzt überhaupt nur noch möglich, wenn und sofern der Herr sie zuließ und gestattete.

Wie man dazu kam, bei den preußischen Lehnen dem Herrn jene Befugniß zuzuschreiben, läßt sich mit Sicherheit nicht mehr feststellen. Vermuthlich war es die Rechtsbildung im Herzogthum Preußen, der man hierin folgte. Man übersah dabei nur, daß das preußische Recht dort seit dem Beginne der neuern Zeit ein wesentlich anderes geworden war. Im Ermlande, wo es seine Gemeingültigkeit für freie Leute aller Stände nicht eingebüßt hatte, mußte es, in Ermangelung jeder gesetzlichen Vorschrift, einem gewichtigen Bedenken unterliegen, wenn man einen Satz auf das preußische Recht und die danach verliehenen Lehne in Anwendung brachte, der jenseits der Grenze seine Geltung lediglich dem Umstande verdankte, daß da das fragliche Recht zu einem Recht niederer Art und Ordnung herabgesunken war.

War das preußische Recht ein von Alters her einheimisches Recht, so verdankt dagegen das magdeburger Recht seine Geltung im Ermlande der Reception.

Was aber wurde recipirt? Das magdeburger Recht, wie es im Ordenslande zuerst im XIV. Jahrhundert in Gebrauch gekommen war, oder aber in der Form und Gestalt, die es während des XV. Jahrhunderts unter dem Einfluß des sächsischen Lehnrechts angenommen hatte, nachdem der Hochmeister des Deutschen Ordens sich über die Bedeutung des letzteren durch den Lehnsbericht des Erzbischofs Günther von Magdeburg (1440) hatte belehren lassen? Die Frage ist darum wichtig und bedeutsam, weil von ihrer Beantwortung die Regelung der Erbfolge in die sg. magdeburger Lehngüter der ermländischen Grundbesitzer abhing. Ohne die Aenderungen, welche die Deutsch-Ordensritter im XV. Jahrhundert damit vornahmen, hätte beim Mangel von Nachkommen des letzten Lehnsbesitzers einer Vererbung seines magdeburger Lehns an seine Brüder oder an andere Seitenverwandte ein Hinderniß nicht entgegengestanden, sofern diese nur vom ersten Lehnserwerber abstammten. War doch das magdeburger Recht kein echtes Lehnrecht, sondern ein Recht, das dienst- und lehnrechtliche Momente in sich barg und, wie in andern Beziehungen, so auch in Hinsicht der Vererbung die danach verliehenen

Digitized by Google

Güter mehr den Dienstlehnen, denn den wahren Lehnen gleichstellte.[1]) Anders, wenn für die Erbfolge die Grundsätze des sächsischen Lehnrechts die Norm abgaben. Dann konnten die magdeburger Lehne immer nur in gerader Linie von dem jedesmaligen Lehnsbesitzer auf seine Descendenz vererben, mochte nun die dem ersten Erwerber ertheilte Verleihung und Verschreibung sich allein auf die männlichen Erben beschränken oder auf die Erben beiderlei Geschlechts (beider Kunnen) erstreckt sein.

Daß es nun nicht das ältere, sondern das unter dem Einfluß des sächsischen Lehnrechts umgewandelte magdeburger Recht war, von dem man gegen Ausgang des Mittelalters im Ermland anfing Gebrauch zu machen, ist allein schon wegen der Thatsache der so spät dort erfolgten Reception wahrscheinlich. Bischof und Domcapitel wurden darauf vermuthlich erst aufmerksam, nachdem die Wandlung damit vorgegangen war. Vorher mochten sie, wenn sie es überhaupt kannten, sich nicht veranlaßt sehen, davon Gebrauch zu machen, weil das landes- und lehnsherrliche Interesse dabei nicht genügend oder doch nicht in dem Maße gewahrt erschien, wie das später zutraf.[2]) Hinwiederum ist es, nachdem mit dem zweiten Thorner Frieden von 1466 die Schutzherrschaft des Deutschen Ordens über das Bisthum aufgehört hatte, nicht eben wahrscheinlich, daß die spätere Gesetzgebung des Hochmeisters Martin Truchseß von Wetzhausen von 1487 und des Herzogs Albrecht von 1540 auf das magdeburger Recht im Ermlande einen Einfluß ausgeübt hat. Es ist daran um so weniger zu denken, weil das magdeburgische Recht hier niemals einen ständischen Charakter erhalten hat. Von einem adligen im Gegensatze zum nichtadligen magdeburger Recht, wie im Herzogthum Preußen, war hier keine Rede.

Wir brauchen uns jedoch nicht mit bloßen Hypothesen zu begnügen. Die Annahme, daß nur das dem sächsischen Lehnrecht mehr oder minder angepaßte magdeburger Recht seit dem Ausgange des Mittelalters im Ermlande Geltung erlangt hat, ist auch urkundlich zu erweisen.

Im Jahre 1536 hatte das ermländische Domcapitel das erblos gewordene früher kulmische Gut Garschen, nachdem es ihm heim-

---

[1]) Mein Buch II, 1 S. 92 ff.
[2]) Mein Buch II, 1 S. 105.

Digitized by Google

gefallen, zu magdeburger Recht an Hieronymus Milicki verliehen. Nach dessen Tode theilten es seine beiden Söhne unter sich zu gleichen Hälften. Als einer von diesen ohne Nachkommenschaft verstarb, fiel der von ihm besessene halbe Theil des Gutes als erledigtes Lehn an das Domcapitel als an den Lehnsherrn zurück.[1]) Die andere Hälfte blieb im Besitze des überlebenden Bruders und vererbte nach dessen Ableben in gerader Linie auf einen seiner Nachkommen, den Johann Milicki. Als dieser Schulden halber sich genöthigt sieht, seinen Besitz zu verkaufen, wendet er sich mit der Bitte, ihm den Consens zur Veräußerung zu ertheilen, an das Domcapitel. Das Capitel zieht es vor, ihm seine Hälfte von Garschen abzukaufen, um so das ganze Gut wieder an sich zu bringen, hierauf aber das ganze an einen andern Besitzer zu kulmischem Recht von neuem zu verleihen. Hierzu bedurfte es seinerseits der Genehmigung des Papstes. Denn das kulmische Recht involvirte für das Kirchen- und Stiftsgut, welches daraufhin verliehen werden sollte, eine ganz andere und weit umfassendere Art der Veräußerung, als wenn dieses wie seither Gegenstand einer Belehnung zu magdeburger Recht geblieben wäre. Darum wendet sich nun das Domcapitel an den Bischof mit der Bitte, bei der sancta congregatio super negotiis Episcoporum et Regularium, als der zuständigen römischen Curialbehörde[2]) die Ertheilung der Genehmigung durch den Papst zu befürworten und zu erwirken. Dem vom 15. März 1763 datirten Schreiben, welches jene Bitte enthält[3]), liegt außer einer Darlegung des Sach- und Rechtsverhält-

---

[1]) S. Beilagen zu dem weiterhin im Text erwähnten Schreiben des Domcapitels an den Bischof (Acta wegen des ermländischen Lehnguts Penglitten fol. 63. 64 Geh. St.-A. zu Berlin 83) bei den Worten: „compertum est iam illud (sc. praedium Garschen) anno 1347 die Sanctae Caeciliae infeudatum fuisse et quidem latissimo privilegio iuris Culmensis. Demum nescitur quo facto, devolutione ad capitulum secuta, renovatam fuisse infeudationem sed iure deteriori videlicet magdeburgico favore — Hieronymi Milicki anno 1536 14. Ianuarii, post eius fata superstites filii recensitum praedium aequis portionibus inter se diviserunt, ast uno ex eis sine prole e vivis sublato medietas feudi aperta est Capitulo tamquam domino directo."

[2]) S. Richter-Dove-Kahle, Kirchenrecht S. 425 Note 6, Friedberg, Kirchenrecht (dritte Aufl.) S. 145 Note 17.

[3]) Es findet sich unter den Anlagen zu dem Actenstück des Geh. St.-A. in Berlin wegen des ermländischen Lehnguts Penglitten fol. 63. Daß unter der

Digitized by Google

nisses, betreffend das Gut Garschen, ein kurzer Abriß des im Ermlande geltenden Lehnrechts bei unter der Bezeichnung „Paradigma informationis Episcopi ad Sacram Congregationem mittendae.“ [1])

Das Domcapitel unterscheidet darin drei Arten der ermländischen Lehne: Lehne des kulmischen, des magdeburger und des preußischen Rechts.[2]) Als Lehne des kulmischen Rechts gelten ihm die gegen die Verpflichtung zum Reiterdienst und jährliche Entrichtung des geringfügigen Recognitionszinses von Wachs und Geld verliehenen kölmischen Güter. Daß es diese überhaupt als Lehne ansieht, beruht in der Verwechselung des Begriffs der Leihe und des Erbzinsrechts insonderheit mit dem des Lehns. Sie ist dem Umstand zuzuschreiben, daß man sich im Ermlande vom Mittelalter her daran gewöhnt hatte, die kölmischen Erbzinsgüter, soweit darauf die militärische Last des

---

Sacra Congregatio, deren das gleich zu erwähnende paradigma gedenkt, die im Text genannte römische Curialbehörde verstanden wird, geht aus dem Eingang des fraglichen Schreibens hervor, wo es heißt: „Rescriptum Sanctae Congregationis Episcoporum et Regularium — apponimus ac Celsitudini vestrae Reverendissimae reverenter exhibemus.“

[1]) Abgedruckt bei von Kamptz a. a. O. (s. oben S. 164 Note 1). Dahingegen ist das Schreiben des Domcapitels an den Bischof und die ihm angefügte Darstellung des Sach- und Rechtsverhältnisses betr. das Gut Garschen meines Wissens nur handschriftlich erhalten.

[2]) „Porro feudorum tres species tam in dominio huius ecclesiae, quam in terris ordinis Theutonici numerabantur. Prima species erat feudi Culmensis, ita a terra, in qua originem sumpsit, nominati, cuius iura sunt amplissima ac prope naturam bonorum allodialium attingentia; si quidem non solum ad omnes heredes, tam masculos, quam foeminas feuda haec transitoria, verum etiam ad quoscunque extraneos gratuito vel oneroso contractu transferri et transmitti possunt, nec alia conditione gravata reperiuntur, praeterquam servitio equestri belli tempore et modico canone in cera vel pecunia unius vel alterius Iulii valorem efficiente in recognitionem dominii directi singulis annis praestando. Secunda species feudorum viguit et adhuc viget sub nomine iuris Magdeburgici, quod e terris Episcopatus istius nominis in has partes introductum creditur. Vasallorum feuda huius naturae possidentium eadem est obligatio defendendae armis ecclesiae, quae priorum, ordo tamen successionis eius magis limitatur; Magdeburgensia enim feuda sunt transitoria ad prolem utriusque sexus in linea duntaxat recta, exclusis collateralibus, quamvis a primo investito originem trahentibus. Tertia demum species venit sub nomine feudorum Prutenicorum“ ct. Es folgen die oben S. 164 Note 1 angeführten Worte.

Digitized by Google

Reiterdienstes ruhte, als Lehne im weiteren und uneigentlichen Sinne zu bezeichnen.[1])

Die magdeburgischen Lehne sind dem Domcapitel gleichbedeutend mit den nach Inhalt der darüber ertheilten Verschreibungen auf beide Geschlechter (beide Kunnen) verliehenen, oder, wie man später in Preußen sagte, mit den zu beider Kinder Rechten verschriebenen magdeburger Lehnen. Das muß auf den ersten Blick befremden. Daß nämlich im Ermlande, seitdem man dort überhaupt anfing es anzuwenden, die Verleihung von Grundbesitz zu magdeburger Recht ebenso wie im Ordenslande und nachher im Herzogthum Preußen in zwiefacher Weise stattfand, entweder mit Beschränkung auf die männlichen Erben des Beliehenen oder mit Erstreckung auf die Erben beiderlei Geschlechts, steht außer allem Zweifel. Es wird mehrfach durch Urkunden der Bischöfe bezeugt, welche in der Zeit von 1500 bis 1773 ausgestellt sind.[2])

Ihre Erklärung findet die Einschränkung des Begriffs und Namens des magdeburger Rechts auf die zu beider Kinder Rechten verliehenen magdeburger Lehngüter in der Thatsache, daß die neuere ermländische Lehnspraxis das sg. schlecht magdeburger Recht (ius Magdeburgense simplex) dem preußischen Recht gleichstellte[3]), indem

---

[1]) S. oben S. 162.

[2]) Urk. von 1527. Der Bischof Mauritius Ferber verleiht das Gut Bansen (70 Hufen) dem edlen Stanislaus von Ossau für sich und seine Erben („ipsius heredibus") schlechthin zu magdeburger Recht („iure Magdeburgensi perpetuo possidenda contulimus") (Bisch. Arch. Cod. C. 3 fol. 250); Urk. des Bischofs Stanislaus Hosius von 1565 für Jodokus Ebert. Ihm und seinen Erben beiderlei Geschlechts wird das Gut Dirwangen (30 Hufen) „iure Magdeburgensi, quod vernacula lingua zu beyden kunden appellant" verliehen (das. fol. 256); Urk. des Coadjutors Martin Cromer von 1572 für Bartholomäus Cromer (Bruder des Ausstellers der Urk.). Diesem wird das Gut Krämersdorf (16 Hufen) „iure Magdeburgensi ad utrumque sexum, ita tamen ut extantibus masculis heredibus feminae non succedant" verliehen (das. fol. 388); Urk. des Bischofs Simon Rudnicki vom 20. Februar 1606. Er verleiht an Christophorus von Knobelsdorff 14 Hufen der Güter Mengen (Mainen) und Felau „iure Magdeburgensi ad utrumque sexum" (das. fol. 481). S. auch die folgende Note.

[3]) Urk. des Bischofs Mauritius Ferber von 1528 (Bisch. Arch. C. 3 fol. 443). Der Bischof verleiht den „nobilibus Iacobo, Nicolao, Ambrosio et Hieronymo Gratowski fratribus germanis ex ducatu Masoviae, ipsorum veris heredibus et legitimis successoribus" 66 Hufen im Dorfe Sauerbaum „cum omni

Digitized by Google

sie dabei allein auf das Erbrecht sah. Da man, wie schon früher bemerkt ist, seit dem Ende des Mittelalters in den preußischen Lehnen schlechthin Mannlehne erblickte, konnte man so allerdings, wenn man bloß die Art der Vererbung in Betracht zog, das schlecht magdeburger Recht mit dem preußischen Lehnrechte zusammenwerfen und dahin kommen, daß man, abgesehen von den sg. kulmischen Lehnen überhaupt nur noch zwei Arten ermländischer Lehne gelten ließ: magdeburger Lehne zu beiden Kunnen oder beider Kinder Rechten und preußische Lehne.

Anlangend nun die auf beide Geschlechter verliehenen magdeburger Lehngüter wird in dem paradigma ausdrücklich bemerkt, sie vererbten allein in der geraden Linie mit Ausschließung der Seitenverwandten des letztverstorbenen Vasallen, möchten diese immerhin vom zuerst belehnten Erwerber des Gutes abstammen.[1]) Daß aber diese

iure ac proprietate .... iudiciis maioribus et minoribus ad manum et collum se extendentibus ... sub praerogativa iuris Magdeburgensis ad unum servitium". Neben diesen Worten findet sich am Rande von anderer Hand die Bemerkung hinzugefügt: „lus Magdeburgense simplex, quod prutenico acquiparatur"; Urk. des Bischofs Andreas Chysostomus Zelnski vom 13. Februar 1700 (das. A. Nr. 34 fol. 48). Das „feudum Landau in mansis triginta iuris Pruthenici alias Magdeburgici simplicis" ist durch den Tod der Alexander und Georg Troszka, von denen ein jeder 15 Hufen besaß, an den Bischof zurückgefallen; es wird zum gleichen Recht von neuem dem Stephan Spirek verliehen; Urk. des Bischofs Adam Stanislaus Grabowski (das. A. Nr. 60 fol. 251) vom 9. Mai 1766 dasselbe Gut Landau betreffend. Dieses war, da Stephan Spirek unverheirathet starb, abermals an den Bischof devolvirt; es wird nunmehr dem Jakob Zaleski „eiusque legitimis filiis et ab ipso descendentibus masculis duntaxat sub onere servitii equestris iure Pruthenico sive Magdeburgico simplici" verliehen.

[1]) S. oben S. 168 Note 2. S. ferner Urk. des Bischofs Stanislaus Hosius (Bisch. Arch. C. 3 fol. 388) vom Jahre 1569 betreffend die Verleihung des Gutes Klein Ottern (10 Hufen) an den Heilsberger Burggrafen Erhard Janowitz von Glanden zu magdeburger Recht mit Ausdehnung auf beide Geschlechter. Sie lehrt, daß es einer besonderen, den Belehnten privilegirenden Festsetzung bei der Verleihung und Verschreibung bedurfte, wenn in Ermangelung von Nachkommen des jeweiligen Lehnsbesitzers dessen Brüder, Schwestern oder Geschwisterkinder ein Successionsrecht in das Lehn erlangen sollten. Vgl. darin die Worte: „iure Magdeburgensi ad utrumque sexum — ita tamen, ut in defectu descendentium heredum collaterales, fratres, sorores, suorumque liberi ius succedendi habeant." Der gleichen besonderen Vergünstigung begegnen wir in einer Urkunde des Bischofs Joh. Stephan Wydzga von 1673, betreffend die Verleihung des Gutes Teistimmen (54 Hufen) an Albert Ludwig Stanislawski von Seegut.

Digitized by Google

Succeſſionsordnung ebenfalls maßgebend war für die ſchlechthin zu magdeburger Recht verliehenen Lehngüter, unterliegt keinem Zweifel. Es folgt aus ihrer Gleichſtellung mit den preußiſchen Lehnen. Von dieſen ſtand es von Alters her feſt, daß ſie regelmäßig, und ſoweit nicht etwa der Lehnsvertrag zu Gunſten der Collateralen eine Ausnahme machte, immer nur in gerader Linie von einem auf den andern Lehnsbeſitzer vererbt werden durften.[1])

Sehen wir vom Erbrecht und der Succeſſionsordnung ab, welche das Zuſammenwerfen des ſchlecht magdeburgiſchen mit dem preußiſchen Lehnrecht veranlaßten, ſo wichen beide Rechte immer noch darin von einander ab, daß die Verpflichtungen der Lehnsmannen nach preußiſchem Recht theilweiſe anderer und umfaſſenderer Art waren und blieben[2]) als die der Vaſallen, welche Güter zu magdeburger Recht beſaßen. Auch bleibt es fraglich, ob das ermländiſche Domcapitel die dem Lehnsherrn zuerkannte Befugniß der Auswahl des Lehnsfolgers unter den mehreren Söhnen des verſtorbenen Vaſallen nur allein von preußiſchen oder etwa auch von ſg. ſchlecht magdeburgiſchen Lehnen hat verſtanden wiſſen wollen. Erſteres hat mehr Wahrſcheinlichkeit für ſich. Denn, wenn die Geſetzgebung des Herzoglichen Preußens dem ermländiſchen Lehnsherrn immerhin einen, wenn auch nicht zureichenden Grund darbot für ein entſprechendes Verfahren wegen der von ihm verliehenen preußiſchen Lehne, ſo mußte es ihm doch an all und jedem Rechtsbehelf mangeln, wollte er gegen die Beſitzer der ſchlecht magdeburger Güter das gleiche Recht der Wahl des Lehnsfolgers unter den mehreren Söhnen des verſtorbenen Vaſallen beanſpruchen.

Den ermländiſchen Lehnen gemeinſam war dahingegen, mochten ſie nun zu preußiſchem oder zu magdeburger Recht und letzteren Falles mit Beſchränkung auf die männlichen Erben oder auf beide Geſchlechter verliehen und verſchrieben ſein, die Art und Weiſe, wie ſie geſchaffen und errichtet wurden. So wenig, wie es im Mittelalter

---

[1]) Mein Buch II, 1 S. 40 Note 3. S. ferner: (v. Hymmen) Beiträge zur juriſtiſchen Litteratur in den Preußiſchen Staaten VII S. 319 Nr. 18 „In feudis iuris Prutenici werden nach der Regel des letztern vasalli collaterales, wenn ſie gleich vom erſten Acquirenten abſtammen, ausgeſchloſſen."

[2]) S. hierüber mein Buch II, 1 S. 50 ff. S. 100 ff. und vgl. dazu noch die oben S. 163 Note 1 angeführten auf preußiſches Recht lautenden ermländiſchen Urkunden neuerer Zeit.

Digitized by Google

zur Errichtung der preußischen Lehne einer Investitur bedurfte, ebenso wenig war diese später nothwendig, wenn Lehne zu preußischem oder magdeburger Rechte vom Bischof oder dem Domcapitel verliehen wurden. Zwar heißt es in manchen Urkunden, der Bischof oder das Domcapitel nehme den oder den als seinen und der ermländischen Kirche Lehnsmann an und belehne ihn mit dem näher bezeichneten Gute.[1]) Kein Umstand aber weist darauf hin, daß der Verschreibung des Lehns und ihrer Zustellung an den Vasallen ein Act der Huldigung von seiner Seite und die Belehnung durch den Lehnsherrn wirklich vorangegangen wäre. Es handelt sich da eben nur um eine der mehreren und verschiedenen in den Urkunden gebrauchten Wendungen, welche die Errichtung des einen oder des andern Gutes als Lehn und dessen Verleihung zu Lehnrecht im Unterschied vom Erbzinsrecht oder einem andern Besitzrecht ausdrücken sollen.[2])

---

[1]) Vgl. z. B. Urk. des Coadjutors Martin Cromer von 1572 (oben S. 169 Note 2). Darin heißt es von dem mit dem Gute Krämersdorf „iure Magdeburgensi ad utrumque sexum" belehnten Bartholomäus Cromer: „investimus et in vasallum nostrum et ecclesiae Warmiensis suscipimus".

[2]) Vgl. mit der in der vorigen Note angeführten Urkunde die Urkunde des Bischofs Mauritius Ferber von 1528 das Dorf Sauerbaum und seine Verleihung an die Brüder Gratowski betr. (oben S. 169 Note 3) bei den Worten: „villam Sauerbaum abrogato censu — in feudum evectam nobilibus Iacobo, Nicolao, Ambrosio et Hieronymo Gratowski fratribus germanis — sub praerogativa iuris Magdeburgensis ad unum servitium perpetuo possidendam contulimus atque eosdem Iacobum et. in nostros et ecclesiae nostrae vasallos suscipientes de eisdem bonis instituimus eaque ipsis infeudamus"; Urk. des Bischofs Stanislaus Hosius von 1565 betr. das Gut Dirwangen und dessen Verleihung an Jodokus Ebert (Bisch. Arch. C. 3 fol. 256). Hier geschieht die Verleihung zu magdeburger und beider Kinder Rechten einfach mit den Worten: „Iodoco Ebert ac eius legitimis heredibus et successoribus utriusque sexus — perpetuo contulimus et conferimus ipsumque in nomine Domini de eis infeudamus." S. ferner, speciell die Verleihung zu preußischem Recht anlangend, Urkunde des Domcapitels vom 6. November 1767 (Geh. St.-A. zu Berlin: Acta wegen des ermländischen Lehnguts Penglitten fol. 69): „Nos per praesentes literas Nostras dantes et concedentes praedictos unum et medium mansos Benedicto Iordan eiusdem uxori, eorumdemque legitimis haeredibus ac successoribus masculis — iure Prutenico." Vollzog sich insoweit die Verleihung zu Lehnrecht in derselben Form wie die Verleihung von Grundbesitz zu kulmischem Recht, so bedurfte es hinwiederum, wenn der Herr der Bitte des Beliehenen entsprach, ihm sein seither zu magdeburgischem oder preußischem Recht besessenes Gut fortan zu kulmischem Recht zu leihen, nur allein der Ausstellung und Ertheilung einer

Digitized by Google

Genügte zur Entstehung des vasallitischen Rechts am Lehn schon allein dessen bloße Verschreibung und deren Zufertigung an den Vasallen[1]), so konnte man sich auch über das Erforderniß der Lehnserneuerung hinwegsetzen, wenn der Vasall starb, oder wenn beim Tode des Bischofs oder aus anderer Ursache eine Sedisvacanz eintrat und darauf eine Neubesetzung des bischöflichen Stuhls erfolgte. Daher wissen denn die Urkunden auch nichts davon, daß der Lehnsmann verpflichtet gewesen wäre, um die Erneuerung und Bestätigung der ihm oder seinem Vorbesitzer ertheilten Verschreibung beim Lehnsherrn nachzusuchen.

Anders verhielt es sich, wenn nicht infolge Ablebens des früheren Lehnsbesitzers ein Wechsel in der Person des Vasallen im Wege des Erbganges eintrat, es sich vielmehr darum handelte, das Lehen durch Veräußerung unter Lebenden von dem einen Vasallen auf einen andern übergehen zu lassen. Da hielten der Lehnsherr (Bischof oder Capitel) streng darauf, daß der jeweilige Lehnsbesitzer das Lehngut nicht ohne ihr Wissen und Wollen verkaufte oder sonstwie an einen Andern abtrat. Wurde im einzelnen Falle schon bei der ersten Verleihung und Verschreibung des Gutes dessen Veräußerung gestattet, so war der Vasall darum doch nicht der Verpflichtung überhoben, wenn er von jener Erlaubniß wirklich Gebrauch machen wollte, den lehnsherrlichen Consens einzuholen. Die betreffende Clausel hatte bloß den Sinn und die Bedeutung, daß der Herr damit von vornherein dem Vasallen versprach, er werde ihm, falls er künftig einmal beabsichtigen sollte, das empfangene Lehngut zu verkaufen, den deshalb nachzusuchenden Consens geben, sofern nur der neue Erwerber

---

neuen, auf dieses Recht lautenden Verschreibung. Sie genügte, um das vasallitische Recht in kulmisches Erbzinsrecht umzuschaffen. Urkunde des Bischofs Mauritius Ferber vom Jahre 1537 (Bisch. Arch. C. 3 fol. 252). Der Stanislaus von Ossau hat das magdeburgische Lehngut Bansen „consensu ad hoc petito et obtento" dem edlen Christophorus Wantkau, bischöflichem Burggraf in Rössel verkauft. Dieser bittet den Bischof, das magdeburgische Recht in kulmisches umzuändern. Das geschieht, indem der Bischof erklärt: „Nos — ius hoc Magdeburgense, quo sepedicta bona Bansen Stanislao Ossau inscripta fuerunt, commutavimus commutamusque per praesentes ita, ut ipsa praefatus Christophorus eius heredes ac legitimi successores perpetuis futuris temporibus .. Culmensi iure habeant ... literis primaevae infeudationis et inscriptionis — in suo robore permanentibus."

[1]) S. die in der vorigen Note angeführten Urkunden.

Digitized by Google

überhaupt geeignet und im Stande wäre, die mit dem Lehn verbundenen Verpflichtungen zu erfüllen. Andererseits kam es auch vor, daß durch die Verschreibung der Verkauf oder die Verpfändung des Lehngutes dem Lehnsmann überhaupt oder doch für seine Lebenszeit untersagt ward. Unter diesen Umständen hing es allein vom Belieben des Herrn ab, ob er, wenn der Beliehene dennoch etwa um den Consens zur Veräußerung bei ihm einkam, ihm seine Bitte gewähren oder versagen wollte.[1])

Nachdem die erste Theilung Polens von 1773 die Einverleibung in den preußischen Staat herbeigeführt hatte, wurde in Ermland ebenso wie in Westpreußen das Verbesserte Landrecht König Friedrich Wilhelms I. von 1721 eingeführt. Nicht aber gelangte damit etwa auch die Lehnsgesetzgebung dieses Königs dort zur Geltung, sondern es behielt wegen der ermländischen Lehne vorerst sein Bewenden bei dem bisherigen Recht, das ein bloßes Gewohnheitsrecht war, welchem die Bischöfe und das Domcapitel in den von ihnen ausgestellten Urkunden mehr oder weniger Ausdruck gegeben hatten.

Freilich aber stimmte die Vorstellung, welche die preußischen Beamten sich von diesem Lehnsgewohnheitsrecht machten, nicht immer mit dem überkommenen Rechtszustande überein. So ist es geschehen, daß wegen eines merkwürdigen Mißverständnisses das Recht des Königs als des Rechtsnachfolgers in die früher dem Bischof und dem Domcapitel zugestandene Lehnsherrlichkeit, nicht zwar überhaupt, wohl aber in Hinsicht einer der Arten der ermländischen Lehne eine nicht unwesentliche Einschränkung erfahren hat. Ich meine die magdeburgischen zu beider Kinder Rechten verliehenen und verschriebenen Lehngüter. Ein solches Gut war Penglitten. Als dessen Besitzer Theodor von Hatten im Jahre 1787 ohne Kinder, aber mit Hinterlassung von acht Enkeln, Kinder einer vor ihm verstorbenen Tochter, starb, entstand die Frage, ob diese, weil ihre Mutter den Anfall nicht erlebt hatte, in das Lehn succediren könnten, oder ob dieses als erledigt erachtet und für die Krone eingezogen werden sollte. Das Ostpreußische Staatsministerium wollte Anfangs, weil es im Ermland an

[1]) Urk. des Coadjutors Martin Cromer von 1572 (oben S. 169 Note 2) bei den Worten: „Neque habeat ipse B. Cr. potestatem ea ipsa bona vendendi, oppignorandi, aut quovis modo alienandi. Heredes vero et successores eius eam habebunt non sine consensu tamen nostro aut Episcopi Warmiensis pro tempore existentis."

Digitized by Google

einer Lehnsgesetzgebung mangelte, die Frage nach den preußischen Lehnsgesetzen und zwar im Anhalt an die Vorschriften des Gnadenprivilegs von 1540 beurtheilt und entschieden wissen.[1]) Danach sei zwar die Tochter oder Schwester, welche den Anfall erlebte, berechtigt, das Gut, dessen Lehnserbin sie geworden, weiter auf ihre Descendenz zu devolviren; nicht aber könnten, wenn sie vor dem Anfall verstorben sei, ihre Kinder darauf Anspruch machen, sondern es falle der Lehnsherrschaft anheim.[2]) Zu einem ganz anderen Ergebniß aber kam die bezeichnete Behörde, nachdem der König Friedrich Wilhelm II. durch zwei Rescripte (vom 11. October 1790 und 30. Mai 1791) befohlen hatte, es sollten der Beurtheilung des fraglichen Falles nicht die ostpreußischen Lehnsgesetze, sondern das bisherige, im Ermland geltende Recht zu Grunde gelegt werden. In dem hierauf am 27. Januar 1792[3]) an den König eingeschickten Bericht führt das Ostpreußische Staatsministerium aus, alle von ihm gesammelten Nachrichten stimmten darin überein, „daß kein Beispiel vorhanden, daß vor der Reoccupation den Kindern einer vor dem Besitzer verstorbenen Tochter die Lehnssuccession in ein zu Magdeburgischen und beider Kinder Rechten verliehenes Gut vom fisco Episcopali vel Capitulari streitig gemacht worden. Ja es sind sogar wegen eben dieses Gutes Penglitten und wegen der gleichfalls zu Magdeburgschen beider Kinder Rechten verliehenen Güter Lozenen und Jermlack Beispiele vorhanden —, daß die Brüder den Kindern ihrer vor dem Ableben ihres Vaters verstorbenen Schwestern aus diesen Lehngütern gleiche Theilung gegönnt haben." Da es nun hier gar nicht auf die Rechte der männlichen Agnaten sondern lediglich auf die Gerechtsame des Lehnsherrn als des Obereigenthümers ankomme, so sei anzunehmen, „daß unter der vorigen Regierung Jedes Mitglied der Familie

[1]) Bericht an den König vom 3. Mai 1790 (Acta wegen des Ermländischen Lehnguths Penglitten Geh. St.-A. zu Berlin fol. 1). Nach der Besitzergreifung im Jahre 1773 wurde das Ermland zuerst als ein Theil der neuen Provinz Westpreußen angesehen und behandelt und daher in Ansehung der Gerichtsbarkeit der Westpreußischen Regierung zu Marienwerder unterstellt. Das dauerte jedoch nicht lange. Schon im Jahre 1781 wurde Ermland Ostpreußen zugeschlagen (Reglement vom 3. December 1781 N. C. C. VI S. 671). Seitdem erstreckte sich das Ressort des Ostpreußischen Staatsministeriums, als der für Ostpreußen zuständigen Landesbehörde auch auf das Ermland und die dortigen Lehne.

[2]) S. oben S. 23 Note 1.

[3]) Acta wegen Penglitten a. a. O. fol. 28.

Digitized by Google

successionsfähig in die zu Magdeburgischen beider Kinder Rechten verliehenen Lehngüter gehalten worden."

Diese Schlußfolgerung war durchaus irrig. Wenn im Ermlande die Kinder einer vor dem Besitzer eines magdeburgischen Lehns zu beider Kinder Rechten verstorbenen Tochter zur Lehnsfolge verstattet wurden, so ergab sich daraus noch keineswegs, daß der Lehnsherr (Bischof oder Capitel) von der Vererbung des Lehns in gerader Linie hatte abgehen wollen, um daraufhin jedes Familienmitglied, sofern es nur vom ersten Lehnserwerber abstammte, also auch die Seitenverwandten des letzten Besitzers als successionsfähig gelten zu lassen. Es ließ sich daraus nur abnehmen, daß, wenn die Verschreibungen auf die Erben und Nachkommen des Lehnsempfängers beiderlei Geschlechts[1]) lauteten, darunter außer den Kindern auch die Enkel oder Urenkel des jeweiligen Lehnsbesitzers begriffen waren, die vermöge Repräsentationsrecht an die Stelle ihrer verstorbenen Eltern zu treten hatten. Ebensowenig ließ sich ein Argument für ein Erbrecht der Seitenverwandten aus der Thatsache herleiten, daß Brüder den Kindern ihrer verstorbenen Schwestern aus dem Lehn Theilung gegönnt hatten. Waren es doch in den angeführten Fällen allem Vermuthen nach die Söhne, nicht die Brüder des verstorbenen Lehnsbesitzers, die sich mit den Kindern dessen vorverstorbener Töchter, ihrer Schwestern, auseinandersetzten. Auch konnte da, weil in magdeburger Lehnen die Töchter oder deren Kinder nur in Ermangelung von Söhnen folgten[2]), nicht von einer Theilung des Lehns selbst oder seiner Substanz, sondern nur von einer Theilung des Werths des Lehns die Rede sein, aus welchem die Kinder der verstorbenen Töchter eine angemessene Abfindung zu fordern hatten.

---

[1]) Vgl. z. B. Urk. des Coadjutors Martin Cromer von 1572 (oben S. 169 Note 2): „donamus — nobili et generoso Bartholomaeo Cromero fratri nostro germano et liberis, posteris atque successoribus eius in feudum — iure Magdeburgensi ad utrumque sexum"; s. auch Urk. des Bischofs Stanislaus Hosius von 1569, worin ausnahmsweise: „in defectu descendentium heredum" die „collaterales, fratres, sorores eorumque liberi" zur Succession in das zu magdeburger und beider Kinder Rechten verliehene Gut Klein Ottern verstattet werden. (Bisch. Arch. C. 3 fol. 260.)

[2]) Vgl. die in der vorigen Note bezeichnete Urk. von 1572 bei den Worten: „iure Magdeburgensi ad utrumque sexum, ita tamen, ut extantibus et succedentibus masculis heredibus feminae non succedant."

Digitized by Google

Sei es nun, daß man in Berlin die angeführten Umstände und vorgebrachten Gründe nicht auf ihre Richtigkeit hin prüfen konnte oder mochte, man acceptirte die Rechtsausführungen des Ostpreußischen Staatsministeriums, ohne zu beachten, daß sie mit dem Inhalt der Urkunden[1]) in geradem Widerspruch standen. Durch das Hofrescript vom 12. März 1792 billigte der König den ihm zur Entscheidung vorgelegten Antrag „daß zur Erledigung eines im Ermland zu magdeburgischen beider Kinder Rechten verschriebenen Lehnguts an den Lehnsherrn der Abgang der ganzen belehnten Familie erforderlich, ohne Rücksicht, ob der letzte männliche Lehnsträger eine Tochter oder Schwester, oder ob er bloß entferntere Descendenten oder Seiten-Verwandte männlichen oder weiblichen Geschlechts hinterlassen habe, wenn sie nur aus der belehnten Familie herstammten".[2]) Doch damit nicht genug. Die getroffene Entscheidung äußerte, wie wir alsbald sehen werden, ihren Einfluß auch dann noch, als es zur Abfassung des Ostpreußischen Provinzialrechts von 1801/02 kam.

Die hierin enthaltenen Vorschriften haben zum einen Theil eine allgemeinere, die sämmtlichen in Ostpreußen, Littauen und Ermland belegenen Lehne umfassende Bedeutung, zum andern Theil beziehen sie sich allein und ausschließlich auf die ermländischen Lehne.[3]) Nur die wegen der ermländischen Lehne zum Allgemeinen Landrecht I, 18 gemachten besonderen Zusätze, beginnend mit dem 59. Zusatz interessiren uns hier. Es liegt darin der erste und zugleich letzte Versuch vor, das bis dahin bloß gewohnheitsrechtlich vorhandene Lehnrecht des Ermlandes zu codificiren.

Vorweg ist an die Thatsache zu erinnern, daß zur Zeit der Abfassung des Ostpreußischen Provinzialrechts in Ansehung der ermländischen Lehne noch keine Allodification erfolgt war, sondern das Obereigenthum dem Könige als Landesherrn und gleichzeitigem Lehnsherrn gehörte, während die Lehnseigenschaft der Lehngüter in den von der vorigen oder gegenwärtigen Regierung ertheilten Verschreibungen (Lehnbriefen) beruhte.[4]) Das Gesetzbuch unterscheidet zwei Gattungen ermländischer Lehne: preußische und magdeburgische. Beide, die Verschreibung laute zu preußischem oder zu magdeburgischem Rechte, sollen

[1]) S. oben S. 167 Note 1. S. 168 Note 2.

[2]) Acta wegen des Ermländischen Lehnguts Penglitten a. a. O. fol. 29. 30.

[3]) Zus. 31 § 1.

[4]) Zus. 60 § 1.

Digitized by Google

als Mannlehne gelten, wenn sie nicht ausdrücklich zu magdeburgischem beider Kinder Rechten verliehen sind.[1]) Für die magdeburgischen Lehne ergiebt sich hieraus die weitere Eintheilung in solche, die schlechthin zu magdeburger Recht, und andere, die zu magdeburger beider Kinder Rechten verliehen sind.[2])

Die schlechthin zu magdeburgischem Recht oder wie man auch sagt, zu schlecht magdeburgischem Recht verliehenen Lehne werden, nicht zwar überhaupt, wohl aber in Ansehung der Lehnssuccession den zu preußischem Recht verliehenen Lehnen gleichgestellt.[3]) Beide gelten, wie schon bemerkt wurde, als Mannlehne. Es folgen daher, wenn der Besitzer eines solchen schlecht magdeburgischen oder preußischen Lehns stirbt, seine männlichen Abkömmlinge nach den Stämmen ohne Unterschied des Grades.[4]) Sind mehrere Abkömmlinge eines Besitzers nach dessen Tode im ungetheilten Besitze des Lehns geblieben, so wird dieser thatsächlichen Fortsetzung des Besitzes die gleiche Bedeutung und Wirkung zugeschrieben, welche das sächsische Lehnrecht mit der Gesammtbelehnung und der darin beruhenden gesammten Hand älterer Art verband. Stirbt daher einer der Mitbesitzer des Lehns ohne Hinterlassung männlicher Abkömmlinge, so wächst der erledigte Antheil des Verstorbenen den übrigen Mitbesitzern zu. Dahingegen gelangen außer in diesem Falle eines ungetheilten Besitzes Brüder und Brüdersöhne nicht zur Succession, von welcher die entferntern Agnaten schlechterdings ausgeschlossen sind.[5]) Sind keine männlichen Abkömmlinge des letzten Besitzers oder Mitbesitzers vorhanden, so wird die Lehnsfolge den etwa vorhandenen Mitbelehnten eröffnet. In deren Ermangelung aber fällt das nutzbare Eigenthum des Lehns an den Landes- und Lehnsherrn zurück.[6])

Eine wesentlich andere Regelung erfährt die Succession in die zu magdeburgischem und beider Kinder Rechten verliehenen Lehne. Bei Lehnen dieser Art erhalten alle Abkömmlinge des letzten Besitzers ohne Unterschied des Geschlechts und Grades nach den Stämmen gleichen Theil, jedoch schließen die männlichen Abkömmlinge des letzten

---

[1]) Zus. 59.
[2]) Zus. 59 vgl. mit Zus. 67 §§ 2. 5.
[3]) Zus. 67 § 2.
[4]) Zus. 67 § 2.
[5]) Zus. 67 § 3.
[6]) Zus. 67 § 4.

Digitized by Google

Besitzers seine weiblichen Nachkommen vom Besitze des Gutes selbst aus. Die letzteren erhalten nur gleichen Antheil an dessen Werth und die Abgefundenen sind befugt, ihre Portion aus dem Gute als freies Allod herauszunehmen.[1])

Stehen diese Vorschriften mit dem geschichtlich überkommenen Lehnrecht des Ermlandes in Einklang, so zeigt sich dagegen die Abweichung der neuen Lehnsgesetzgebung von dem älteren Recht in der Beantwortung der Frage, wie es gehalten werden soll, wenn überhaupt keine Nachkommen des letzten Lehnsbesitzers da sind. Da finden wir im Ostpreußischen Provinzialrecht die in dem Hofrescript vom 12. März 1793 getroffene Entscheidung wieder. Demgemäß wird bestimmt, daß in Ermangelung von Nachkommenschaft des letzten Besitzers die Agnaten zur Lehnsfolge gelangen sollen. Daher tritt denn ein Heimfall des Lehns an den Lehnsherrn nicht eher ein, als nach dem gänzlichen Erlöschen der männlichen und weiblichen Nachkommenschaft nicht sowohl des letzten Besitzers, sondern vielmehr des ersten Erwerbers, sowie nach dem Wegfall etwaiger Mitbelehnter.[2])

Mit Rücksicht auf die den Seitenverwandten in die magdeburger Lehne zu beider Kinder Rechten eröffnete Succession wird bestimmt, daß innerhalb der Seitenverwandtschaft zweiten Grades die Kinder in die Stelle ihrer vorher verstorbenen Eltern treten. Sonst entscheidet lediglich die Nähe des Grades der Verwandtschaft mit dem letzten Besitzer. Diese giebt auch den Ausschlag, wenn Mitbelehnte in preußische oder magdeburger Lehne der einen oder der anderen Art folgen, mögen diese zugleich Agnaten des ersten Erwerbers sein oder nicht. Mit dieser Einschränkung finden die Vorschriften des Allgemeinen Landrechts I, 18 §§ 358—379, 381, 398, 400, 409—410, 415, 417, 421 bei allen Gattungen der ermländischen Lehne Anwendung. Von allgemeiner Bedeutung ist auch die Bestimmung, daß bei der Lehnssuccession Enkel und Urenkel in die Stelle ihrer vorher

---

[1]) Zus. 67 § 5.

[2]) Zus. 67 §§ 6. 7. Daß diese Vorschriften ebenso wie das ihnen unterliegende Hofrescript von 1792 in der irrigen Voraussetzung einer Rechtsverfassung beruhten, wie sie im Ermlande vordem niemals bestanden hatte, entging, als in den dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts eine Revision des Ostpreußischen Provinzialrechts geplant wurde, den damals mit den bezüglichen Arbeiten befaßten preußischen Juristen nicht. S. Motive zum revidirten Entwurf des Ostpreußischen Provinzialrechts (1836) S. 94.

Digitized by Google

verstorbenen Eltern treten, wenn und sofern der letzte Lehnsbesitzer ihr gemeinschaftlicher Stammvater ist.[1])

Außer mit der Lehnssuccession beschäftigt sich das Ostpreußische Provinzialrecht noch mit einigen andern, die ermländischen Lehne betreffenden Fragen. Auf diese ist jetzt noch kurz einzugehen, soweit die deshalb getroffenen Vorschriften von der ostpreußischen Lehnsgesetzgebung abweichen.

Da im Ermlande der Lehnsverband zwischen dem Lehnsherrn und den Lehnsbesitzern fortbestand, war es nothwendig zu bestimmen, welche Behörde die Rechte des Lehnsherrn wahrzunehmen hatte. Das Gesetzbuch überweist die Ausübung der Ehrenrechte des Obereigenthümers dem Ostpreußischen Staatsministerium, welche Behörde schon nach der früheren Verfassung hiermit befaßt war. Seinerseits dem Lehnsdepartement in Berlin untergeordnet, war es von diesem als der höheren Instanz wegen der Genehmigung der von ihm in Lehnssachen ergangenen Verfügungen abhängig. Bei dem Ostpreußischen Staatsministerium sind auch durch die Vasallen die lehnsherrlichen Consense zur Veräußerung und Verschuldung der Lehne nachzusuchen.[2]) Wie schon vor der Vereinigung des Ermlandes mit dem preußischen Staat bedarf es einer eigentlichen Erneuerung der Belehnung nicht, weder bei einer in der Person des Landes- und Lehnsherrn, noch bei einer in der Person des Vasallen sich ereignenden Veränderung. Doch soll in letzterem Falle „jedesmal die Genehmigung des Ostpreußischen Staatsministeriums zur Besitzveränderung nachgesucht werden".[3]) Da der Erwerb des vasallitischen Rechts bei stattfindender Lehnssuccession sich von Rechts wegen vollzieht, so ist von dem Lehnserben oder Mitbelehnten, wenn der Anfall des Lehns an ihn erfolgt, nicht zu verlangen, daß er die behördliche Genehmigung zur Besitzveränderung nachsuche. Man wird deshalb den Sinn der bezeichneten Vorschrift darin zu finden haben, daß die Genehmigung des Ostpreußischen Staatsministeriums nur allein dann nothwendig sein und eingeholt werden soll, wenn mit der Veränderung der Person des Vasallen zugleich eine Besitzveränderung für das Lehen verbunden ist. Es gehört dahin, abgesehen von dem Fall einer eigentlichen Ver-

[1]) Zus. 67 § 1.
[2]) Zus. 60 §§ 2. 3.
[3]) Zus. 62.

Digitized by Google

äußerung, die Realtheilung des Lehns unter mehrere Abkömmlinge eines Besitzers unter Aufhebung des ihnen mit der Lehnsfolge zugefallenen und fürs Erste noch längere oder kürzere Zeit unter ihnen fortgesetzten ungetheilten Besitzes.[1])

Verlangt die Veräußerung des Lehns den Consens des Lehnsherrn, so ist sie dagegen von einer Zustimmung der Lehnserben und Mitbelehnten unabhängig. Eines Consenses der Agnaten oder der Mitbelehnten, soweit erstere bei ermländischen Lehnen ein Successionsrecht überhaupt haben, bedarf es namentlich nicht zu einer nothwendigen Veräußerung des Lehns im Wege der Zwangsvollstreckung, ebensowenig, wie solche erforderlich ist, wenn eine Zwangsverwaltung angeordnet werden soll.[2]) Es steht den zur Lehnsfolge berechtigten Verwandten lediglich ein Vorkaufsrecht zu nach Maßgabe der für ostpreußische Lehne geltenden Vorschriften.[3])

Wegen der Verschuldung und Belastung der ermländischen Lehne ist zwischen den zu magdeburgischen und beider Kinder Rechten einerseits und den zu preußischem und schlecht magdeburger Recht verliehenen Lehnen andererseits zu unterscheiden. In Lehnen der ersteren Art sind die Besitzer, wenn sie darauf Schulden aufnehmen und sie belasten wollen, keinen andern Einschränkungen unterworfen als denen, welche etwa in den Verschreibungen (Lehnbriefen) oder in Familienrecessen besonders vorgeschrieben sind.[4]) In keinem Falle aber können diese Lehne da, wo in Absicht der Verschuldung die Lehnsbriefe überhaupt eine einschränkende Bestimmung getroffen haben[5]), ohne Consens

[1]) Von einem Recht des Lehnsherrn, den Lehnsfolger unter mehreren Söhnen des Besitzers eines zu preußischem Recht im Ermlande verliehenen Lehns auszuwählen, weiß dagegen das Ostpreußische Provinzialrecht nichts. Die Redactoren des Gesetzbuchs haben, wie ich meine, mit Grund Bedenken getragen, ihm jenes Recht beizulegen. Sie sind darin nicht dem Vorgange des ermländischen Domcapitels gefolgt (s. oben S. 164 Note 1), so sehr es auch für sie gerade nahe gelegen hätte, die im Zus. 43 § 26 enthaltene Vorschrift auf die Lehne des preußischen Rechts im Ermlande entsprechend anzuwenden.

[2]) Zus. 66.

[3]) Zus. 65.

[4]) Zus. 64 § 1.

[5]) Als Beispiel mag dienen Urkunde des Bischofs Christophor. Szembek vom 5. December 1738 (Bisch. Arch. A. Nr. 31 fol. 543). Das Gut Dirwangen soll bei Aussterben der Nachkommenschaft des zu magdeburger und beider Kinder Rechten beliehenen Vasallen (M. Lunitz) „nullo aere alieno gravatum“ an das „dominium directum seu ad mensam — Episcopalem“ zurückfallen.

Digitized by Google

des Obereigenthümers verschuldet werden. Bei den zu preußischem und zu schlecht magdeburger Recht verschriebenen Lehnen ist zur Gültigkeit der Verschuldung und Belastung ebenfalls der lehnsherrliche Consens erforderlich. Eines Consenses der Agnaten oder Mitbelehnten aber bedarf es hier nicht.[1])

Wie schon bemerkt ist, soll der lehnsherrliche Consens beim Ostpreußischen Staatsministerium nachgesucht werden. Er ist unweigerlich zu ertheilen, wenn es sich um gesetzliche Lehnsschulden handelt. Wegen des Begriffs derselben und der Art und Weise ihrer Berichtigung aus dem Lehn oder seinen Nutzungen finden die für ostpreußische Lehne gegebenen Vorschriften Anwendung.[2])

Für die Trennung des Lehns vom Allod mußte zunächst festgestellt werden, was als Zubehör der Lehngüter zu gelten hatte. Das Gesetzbuch bezeichnet als Pertinenzstücke eines ermländischen Lehns die Wohn- und Wirthschaftsgebäude, die Wirthschaftsgeräthe, welche eingemauert oder sonst niet- und nagelfest sind, ingleichen bei den zu preußischem Recht verliehenen Lehnen den Bauernbesatz.[3]) Als lehnsberechtigt kam hier, wo der Lehnsverband noch andauerte, außer den Lehnsfolgern der Lehnsherr und Obereigenthümer in Betracht. Hinwiederum machten als Allodialerben der überlebende Ehegatte (Wittwer und Wittwe) und die nicht zur Lehnsfolge kommenden weiblichen Abkömmlinge des verstorbenen Lehnsmannes besondere gesetzliche Bestimmungen wegen der Auseinandersetzung des Lehns- und Allodialnachlasses nothwendig.

Die Wittwe oder der Wittwer des Vasallen, durch dessen Tod das Lehn eröffnet wird, brauchen dem Obereigenthümer den Naturalbesitz des Lehngutes nicht vor dem Begräbniß ihres verstorbenen Ehegatten zu räumen, wenn ihnen gleich schon früher die ihnen gebührende Abfindung angeboten wird.[4]) Die Wittwe des Lehnslassers ist überdies aber noch wegen ihrer Abfindung berechtigt, den Besitz des Lehngutes dem Obereigenthümer so lange vorzuenthalten, bis sie in Ansehung ihres Eingebrachten und der diesem entsprechenden Gegenvermachung (Widerlage), sowie wegen Alimentation und Wohnungs-

---

[1]) Zus. 64 § 3, wo im Uebrigen noch auf die §§ 266—287, 323—327, 329. 330 Allgemeinen Landrechts I, 18 verwiesen wird.

[2]) Zus. 64 § 2.

[3]) Zus. 61.

[4]) Zus. 68 § 1 vgl. mit Zus. 47 § 1.

Digitized by Google

miethe befriedigt ist.[1]) Noch umfassender sind die Rechte der Wittwe und des Wittwers gegenüber dem Lehnsfolger oder den Lehnsfolgern. Sie dürfen, wenn sie ihr Vermögen zum Lehns- und Allodialnachlaß des verstorbenen Vasallen einwerfen, die Hälfte der so gebildeten Masse als sg. kölmische Hälfte[2]) fordern und den davon auf das Lehngut treffenden Theil aus diesem als freies Allod herausziehen.[3])

Nicht zwar das Lehn selbst, wohl aber dessen Werth wird unter diesen Umständen Gegenstand der Theilung mit dem überlebenden Ehegatten, als Allodialberechtigten. Das ist jedoch nicht der einzige Fall, wo eine solche Theilung des Lehnwerthes Platz greift. Schon oben[4]) sahen wir, daß bei magdeburgischen Lehnen zu beider Kinder Rechten die durch die männlichen Nachkommen des verstorbenen Vasallen vom Besitze des Lehns ausgeschlossenen weiblichen Nachkommen eine Theilung seines Werths und zwar zu gleichen Theilen fordern und ihre Portionen aus dem Gute als freies Allod herausnehmen dürfen. Dasselbe hat nun aber auch bei den schlecht magdeburger und preußischen Lehnen zu geschehen. Auch daraus erhalten die weiblichen Abkömmlinge des letzten Besitzers mit den männlichen Abkömmlingen gleichen Theil vom Werthe der Güter nach den Stämmen.[5])

Anders ist es, wenn beim Tode des Lehnsbesitzers die Lehnsfolge, je nach der Art des Lehns, welches in Frage kommt, einem Agnaten oder Mitbelehnten eröffnet wird, oder als erledigt dem Lehnsherrn heimfällt. Da wird nach Anhalt der für die magdeburgischen Lehne in Ostpreußen maßgebenden Vorschriften verfahren.[6])

Wie für den Geltungsbereich des Ostpreußischen Provinzialrechts überhaupt, brachte für das Ermland die Aufhebung des Ostpreußischen Staatsministeriums durch Erlaß des Reglements vom 21. Juni 1804 eine Aenderung der das Lehnswesen betreffenden Ressortverhältnisse zu Wege.

---

[1]) Zus. 68 § 2 vgl. mit Zus. 47 § 2.

[2]) Vgl. hierzu meinen Aufsatz „Zur Geschichte des ehelichen Güterrechts von Todeswegen im Rechte des Adels von Ostpreußen und Littauen", Altpreußische Monatsschrift Bd. XII S. 217—256, und, was das Ermland insonderheit angeht, das dort S. 256 Note 96 Angemerkte.

[3]) Zus. 68 § 2.

[4]) S. oben S. 179.

[5]) Zus. 68 § 3.

[6]) Zus. 68 § 4 vgl. mit Zus. 48.

Digitized by Google

Die Wahrnehmung der Rechte des Königs als gleichzeitigen Lehnsherrn und Obereigenthümers der ermländischen Lehne ging auf das Oberlandesgericht zu Königsberg über.[1]) Diese richterliche Behörde nahm seitdem die Stellung des Lehnshofes ein und versah die Functionen eines solchen. Weil die Landesherrschaft ihren lehnsherrlichen Rechten nicht entsagt hatte, konnte im Ermlande von der Möglichkeit, welche das Edict vom 9. October 1807 § 9 eröffnete, jede keinem Obereigenthum unterworfene Lehnsverbindung durch Familienschluß abzuändern oder gänzlich aufzuheben, nicht Gebrauch gemacht werden. Dieses Gesetz wie das Edict vom 14. September 1811 und die Declaration vom 26. Mai 1816 berührten die ermländischen Lehne nur insofern, als dazu Bauern und bäuerliche Grundstücke gehörten.[2]) Weit größer und einschneidender für das ermländische Lehnswesen war die Bedeutung des Gesetzes vom 2. März 1850. Dieses Gesetz § 2 zu 1 hob das Obereigenthum des Lehnsherrn und die lediglich aus ihm entspringenden Rechte[3]) bei allen innerhalb des Staates belegenen Lehnen auf, mit alleiniger Ausnahme der Thronlehne. Da es im Ermlande keine Thronlehne gab, war damit die Lehnsverbindung zwischen dem ermländischen Grundbesitzer und dem Landes- und Lehnsherrn völlig gelöst. Ebenso hörte das Obereigenthum auf, wo Private solches vermöge stattgehabter Afterverleihung lehnsherrlicher Rechte bisher gehabt hatten. In allen Fällen, wo sonst ein Heimfall der Lehne eintrat, weil es an Lehnserben oder Mitbelehnten ermangelte, vererbten demzufolge die seither zu Lehnrecht besessenen Güter an die Allodialerben (gesetzlichen oder Testamentserben) des Lehnslassers. Demgemäß wurden die zu preußischem oder zu schlecht magdeburger Recht verliehenen Lehne in der Hand des Lehnsbesitzers, der keine männlichen Nachkommen hatte, zu völlig freien Allodien, sofern nicht etwa früher eine Mitbelehnung dabei stattgehabt hatte.

In die Rechte der Lehnsfolger griff das Gesetz (§ 2 zu 6) dadurch ein, daß es ihnen das gesetzliche Vorkaufs- oder Retractrecht entzog[4]); im Uebrigen berührte es dagegen die Lehnssuccession nicht.

---

[1]) S. oben S. 145.

[2]) S. oben S. 146.

[3]) Vgl. wegen dieser Rechte und andererseits wegen der fortdauernden Verpflichtungen der Lehnsbesitzer das oben S. 149 Ausgeführte.

[4]) S. oben S. 149.

Digitized by Google

Die Allodification der ermländischen Lehne beschränkte sich so in der nächsten Zeit nach dem Erlaß des Gesetzes vom 2. März 1850 der Hauptsache nach auf die Lösung der Verbindung der früheren Vasallen mit dem Lehnsherrn und Obereigenthümer.

Erst die neuere Provinzialgesetzgebung faßte die Allodification in einem weiteren und umfassenderen Sinne und verschaffte ihr eine größere Bedeutung. Zunächst erleichterte das Gesetz vom 23. März 1857[1]), wie für die ostpreußischen, so für die ermländischen Lehne die Umwandlung in Familienfideicommisse. Bleiben davon die preußischen Freigüter ausgeschlossen, so darf man diese im Ermlande nicht schlechthin mit den preußischen Lehnen identificiren. Als Freigüter preußischen Rechts sind da allein solche, zu preußischem Recht verliehene Lehne zu erachten, mit welchen ehemals nichtadlige Besitzer ohne adlige Rechte belehnt wurden.[2])

Weiter geht das Provinzialgesetz vom 16. März 1877. Es löst in Ansehung der ermländischen Lehne den noch bestehenden Lehnsverband nach Maßgabe der Bestimmungen auf, die wir bereits kennen gelernt haben.[3]) Sie werden in dieser Hinsicht, ohne daß es auf ihre adlige oder nichtadlige Beschaffenheit[4]) ankommt, den adligen ostpreußischen Lehngütern gleich behandelt. Nicht wie die unadligen

[1]) S. oben S. 151.

[2]) Vgl. die oben S. 163 Note 1 angeführten Urkunden.

[3]) S. oben S. 153 ff.

[4]) Als adlig soll im Ermlande nach dem Ostpreußischen Provinzialrecht Zus. 162 § 3 ein Gut angesehen werden, wenn es in den ehemaligen öffentlichen Registern, Revisionen der Aemter und Tarifen als adliges Grundstück aufgeführt, oder, wenn es zwar nicht darin als adlig vermerkt ist, von dem Besitzer doch nachgewiesen werden kann, daß die älteste vorhandene Verschreibung einem von Adel dergestalt ertheilt ist, daß der Besitzer nicht zugleich zu Frohnden und Scharwerken verpflichtet sein soll, wie sie sonst nur gemeinen Bauerngütern auferlegt zu werden pflegen. Es beruht diese Bestimmung in den Rechtsausführungen eines Gutachtens der Gesetzcommission vom 16. März 1782, welches diese abgab auf die ihr von dem Generaldirectorium vorgelegte Frage „welches die Kennzeichen und notae characteristicae eines adligen Gutes im Bisthum Ermland seien" (Beiträge zur Kenntniß der Justizverfassung u. s. w. in den Preußischen Staaten, herausgegeben von C. L. von Stengel VIII S. 36). Im Allgemeinen entspricht die darin gegebene Definition der adligen Beschaffenheit der ermländischen Güter dem Inhalt der Urkunden. Sie weicht meines Erachtens von der geschichtlichen Wahrheit nur darin ab, daß sie den nichtadligen Gutsbesitzern, deren Güter in den Registern u. s. w. nicht als adlige verzeichnet waren, zu Unrecht den Gegenbeweis benimmt, es seien diese, trotzdem und obwohl der erste Erwerber kein Ad-

Digitized by Google

Lehne in Ostpreußen haben daher die Lehne, mit denen im Ermlande einst Leute nichtadligen Standes und ohne die Bewilligung adliger Rechte belehnt wurden, ohne Weiteres mit Eintritt der Gesetzeskraft die Lehnseigenschaft verloren. Es hört diese, sofern überhaupt noch lehnsberechtigte Personen da sind, erst auf, wenn die Voraussetzungen zutreffen, von denen der Gesetzgeber ihre Endschaft abhängig macht. Hinwiederum fällt bei den ermländischen Lehnen der Begriff der lehnsfähigen Descendenz, wie ihn das Gesetz versteht und zur Vorbedingung macht, wenn unter den näher darin bezeichneten Voraussetzungen die Lehnseigenschaft untergehen soll, nicht immer mit dem gleichen Begriff bei den adligen ostpreußischen Lehnen zusammen.

Während nämlich in den ostpreußischen Lehnen des magdeburger Rechts die lehnsfähige Descendenz sich allein auf die männliche Nachkommenschaft des Lehnsbesitzers beschränkt, weil nur diese allein, nicht die Töchter oder Schwestern vor den Agnaten und Mitbelehnten zur Succession darin berufen sind, hat es mit den ermländischen Lehnen eine andere Bewandtniß, nicht zwar überhaupt, wohl aber in solchen Fällen, wo magdeburger Lehne in Frage kommen, welche zu beider Kinder Rechten verliehen sind. Was diese anbetrifft, verhält es sich mit der Lehnssuccession der weiblichen Nachkommen des Lehnsbesitzers gerade umgekehrt, wie mit der Succession in die adligen magdeburger Lehne in Ostpreußen. Nicht die Agnaten und Mitbelehnten haben vor ihnen den Vorzug, sondern vielmehr sie gehen ihrerseits den Agnaten und Mitbelehnten in der Succession vor. Sie gehören somit zu denjenigen Nachkommen des Lehnsbesitzers, welche nach dem bisherigen Lehnrecht vor allen Agnaten und Mitbelehnten zur Succession berufen sind.[1]) Daher genügt denn, sofern nur sonst den vom Gesetz aufgestellten Bedingungen entsprochen wird, das Vorhandensein von Töchtern oder von weiteren von diesen abstammenden ehelichen Nachkommen, um wegen der im Ermlande gelegenen magdeburger Lehngüter zu beider Kinder Rechten die gänzliche Aufhebung des Lehnsverbandes herbeizuführen.

liger war, doch mit grundherrschaftlichen (feodalen, adligen) Gerechtsamen verliehen und verschrieben worden und hätten diese auch später immerwährend behalten.

[1]) Gesetz vom 16. März 1877 § 5 a. E.

Digitized by Google

Druckfehler und Berichtigungen
zu Theil II, Abth. 1—2.

II, 1 S. 27 Zeile 2 von unten statt: vom, lies: von.
II, 1 S. 112 Zeile 10 von unten statt: der Sohn der Schwester, lies: der Sohn der Tochter.
II, 2 S. 5 Zeile 8 von unten statt: dem oder jenen, lies: den oder jenen.
II, 2 S. 58 Zeile 18—20 von oben statt: wegen der Freien das dem Lehnsherrn — zustehende Recht, lies: wegen der Freien und des dem Lehnsherrn — zustehenden Rechts.
II, 2 S. 58 Zeile 22 von oben ist vor: bei einzuschalten: es.
II, 2 S. 64 Zeile 15 von oben statt: sein, lies: seien.
II, 2 S. 76 Zeile 4 von oben statt: werde, lies: wurde.
II, 2 S. 95 Zeile 7 von oben statt: Privateigenthums lies: Privatobereigenthums.
II, 2 S. 110 Zeile 5 von unten ist vor: Lehne einzuschalten: neuen.
II, 2 S. 144 Zeile 5 von oben schalte vor: Schwester ein: Tochter oder.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

